

المنظمات الدولية

في

القانون الدولي والفكر الإسلامي

دكتور صلاح عبد البديع شلبي

استاذ القانون الدولي العام

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين وخير الخلق أجمعين. سيدنا محمد وعلي آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين أما بعد..

فقد تزايدت في الآونة الأخيرة أهمية المنظمات الدولية، حيث لم يعد ممكنا لدولة واحدة، بلغت قوتها ما بلغت، أن تعيش منعزلة عن غيرها مكتفية بما لديها مقطوعة الصلة بالآخرين ، في وقت أصبح فيه الحفاظ علي الاستقلال بالمعني التقليدي أمرا بعيد المنال، حيث الحدود أصبحت شفافة ، والسموات مفتوحة تستقبل ما ترغب فيه الدولة وما لا ترغب فيه، فالتعاون لم يعد اختيارا متاحا بل ضرورة لازمة للتنمية وحفظ السلم والأمن الدوليين، وهما هدفا المنظمات الدولية، ويكفي للدلالة علي أهمية المنظمات الدولية انها ساهمت في شيوع التفاهم بين الدول مما أدى إلي عدم قيام حرب عالمية ثالثة، من هنا تأتي أهمية دراسة المنظمات الدولية، لا باعتبارها فقط أداة للتنسيق بين الدول وإطارا للتعاون بينها، ولكن شريكا في السيادة معها في بعض الأحيان.

ولعل الأوضاع الدولية الراهنة تؤكد أهمية دراسة المنظمات الدولية، في عالم يشهد مزيدا من التحولات في مشارف العقد الثالث من الألفية الثالثة ، ففي ٢٠١٩ تستمر الهجمة الشرسة التي يشهدها العالم العربي علي استقلاله بل وجوده ، بعد ان تفاقمت مشاكل الحرب الدائرة في سوريا واليمن وليبيا والقلق في السودان والاتجاه نحو تصفية قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية بمعرفة الإدارة الأمريكية التي بدأت في العام الماضي بخطوة نقل السفارة الأمريكية الى القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية ولأكثر من ٧٠٠ قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وطرحها لما يسمى مبادرة القرن، بالاتجاه نحو التعاون الاقتصادي بديلا عن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، والتدخل الدولي المتعدد الأطراف في كل نزاع ، إما بدعوى دعم الحكومة الشرعية او حتى تغييرها لمصلحة شعبها !! أو بزعم محاربة داعش كما تدعي الدول الغربية في تدخلها في سوريا والعراق وليبيا ، أو حماية الأنصار المضطهدين كما تدعي ايران في العراق واليمن وتهديدها لكل من السعودية والبحرين واعتدائها علي السفارة والقنصليات السعودية في طهران ، بل والاعتداء علي أراضي المملكة بضرب مطاراتها كما حدث في ١٢ يونيو ٢٠١٩ بضرب مطار أبها، كما استمرت أعمال الإرهاب الأعمى في معظم البلاد العربية من جماعات الاسلام السياسي الممولة من الغرب ،علي مدار السنوات الماضية ، بعد أحداث ٢٠١١ وما اطلق عليه الربيع العربي الذي كان مقدمة لإعادة تقسيم المنطقة وتفتيتها بعد اعلان الولايات المتحدة عن خطتها في تقسيم العالم العربي اكثر مما هو عليه من تقسيم، وذلك من خلال (الفوضى غير الخلاقة) التي تبنتها كاستراتيجية لها في المنطقة لصالح اسرائيل ، وقد بدأت عملية التقسيم الفعلي باستقلال جنوب السودان في ٢٠١١ وتلتها حروب أهلية مزقت وحدة سوريا واليمن وليبيا

ولا شك أننا في العالم العربي أشد ما نكون حاجة الى توحيد جهودنا، والدفاع عن وجودنا في هذه الفترة التاريخية العصبية ، سواء أكان ذلك عن طريق تفعيل الهياكل الموجودة من قبل لهذا التعاون، كجامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الاسلامي أو مجلس التعاون الخليجي ،أو الاتحاد الإفريقي في ظل رئاسة مصر لهذه المنظمة الهامة في عام ٢٠١٩ ، وتطوير العمل في منظماتنا الإقليمية القائمة أسوة بما تحقق مثلاً في منظمات إقليمية أخرى كالاتحاد الأوروبي ، رغم العوامل الكثيرة التي تجعل منظماتنا مؤهلة أكثر من غيرها لتحقيق هذا النجاح، بعد ان عجزت المنظمة العالمية (الأمم المتحدة) حتى الآن عن تفعيل قراراتها المتعددة في القضايا العربية أو معالجتها بالحياد اللازم، نتيجة للأغراض الخاصة للدول الكبرى التي تحول دون ذلك.

وفي سياق دراستنا للمنظمات الدولية أشير هنا إلى التطور التاريخي لفكرة المنظمة الدولية

التطور التاريخي لفكرة المنظمة الدولية

نتناول هنا فكرة المنظمة الدولية وتطورها في كل من الفكر الإسلامي والقانون الدولي على أن نعالج أولاً: فكرة المنظمات الدولية في الفكر الإسلامي ثم فكرة المنظمة الدولية في القانون الدولي

أولاً: المنظمة الدولية في الفكر الإسلامي

إن فكرة التنظيم الدولي في الإسلام فكرة عميقة الجذور، فأساسها يقوم على التضامن الإنساني العام الذي يشمل إلى جانب المسلمين كافة أعضاء المجتمع الإنساني باعتبارهم بشراً، فيقوم التضامن بين الناس جميعاً، لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أحمر ولا أبيض، على أسس متينة من المساواة وواجب التعاون بينهم^١. وقد ظهر أثر ذلك في الدولة الإسلامية التي أقامها الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وما عقدته من معاهدات مع غير المسلمين، بل وفي إقامة الدولة الإسلامية الكبرى التي اتسعت فشملت أرجاء واسعة وشعوب وعادات وثقافات متباينة صهرتها جميعاً في دولة واحدة.

وقد ظلت فكرة التضامن الإسلامي واقعا حيا، تمثل في مرحلته الأخيرة في دولة الخلافة العثمانية، إلى أن سقطت تلك الدولة (الإمبراطورية) بعد أن تكاثفت عليها قوى الشر وأثرت فيها عوامل داخلية وأخرى خارجية، فظهرت آراء متباينة متعارضة، ويدعو بعضها إلى إعادة مؤسسات العصر الماضي، الذي كانت فيه الجماعة الإسلامية تشكل وحدة كاملة على شكل دولة موحدة، يرأسها الخليفة كرئيس ديني وحاكم سياسي^٢، بينما يتجه فريق آخر نحو التغريب الثوري، يريدون أن

^١ راجع " كتابنا " التضامن ومنظمة المؤتمر الإسلامي، الطبعة الأولى ١٩٨٧، حيث نعرض لأساس هذا التضامن من الكتاب والسنة. راجع، د. عبد الرزاق احمد السنهوري، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، ترجمة د. نادية عبد الرزاق السنهوري مراجعة وتقديم د. توفيق محمد الشاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٩، ص ٥٣٧.

ينفصلوا تماماً عن الماضي، ويندمجوا دون تحفظ بالمجتمعات الغربية، دون الالتفات إلى الفروق الناتجة من البيئة والعقيدة والتاريخ.

بينما يرى آخرون أن يقظة العالم الإسلامي تكمن في العودة إلى أصول العقيدة في منابعها، ونبذ الخرافات وإقامة العدل وتحقيق التضامن وتحرير الأوطان من الاستعمار والسيطرة الأجنبية، والقضاء على أنظمة الحكم المطلق المستبد، فكانت مطالبهم مزيجاً من الإصلاح الاجتماعي والسياسي يقوده فكر إسلامي مستنير، ومن أبرز هؤلاء في العصر الحديث الإمام محمد عبده، والسيد محمد بن علي السنوسي، وجمال الدين الأفغاني، وعبد الرحمن الكواكبي.

أهم الأسس المشتركة لدعوة التضامن الإسلامي والجامعة الإسلامية رغم تباين مناهج الإصلاح لديهم:

- الرجوع إلى الأصول الصحيحة للعقيدة الإسلامية ونبذ التقليد والبدع هو الأساس الأول لأي إصلاح ينبغي الفرد والجماعة.

- إن الإسلام في شكله الصحيح لا يتنافى مع المدنية ولا يعوق التقدم والوصول إلى ما وصلت إليه الأمم الأخرى.

- إن من المبادئ الثابتة للدين الإسلامي الحنيف، مبدأ المساواة بين البشر لا فرق بين فرد وآخر أو شعب أو جنس أو لون، وأن التفاضل بين الناس إنما يكون بحسب العمل وتقوى الله تعالى، ولا سلطة روحية من فرد على فرد آخر.

- إن إصلاح أحوال المجتمعات الإسلامية والشرقية بصفة عامة، إنما يكمن أولاً في إصلاح الفرد وذات البين، والبدء بداخل الفرد قبل خارجه، وأن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

- تقوية الصلات بين الأمم والشعوب الإسلامية، وتمكين الألفة بين أفرادها وتأييد المنافع المشتركة بينها.

- مناهضة الاحتلال الأجنبي بجميع أشكاله، ورفع يد الاستعمار عن العالم الإسلامي كله.

- إنشاء جامعة إسلامية أو حلف أو جمعية دائمة، تعنى بإصلاح أحوال المسلمين والرقى بشئونهم الاقتصادية والاجتماعية وجمع صفوفهم في مواجهه الأعداء.

- وأن هذه الجامعة تقوم على أساس المساواة وتلتزم بالشورى.

- يعمل في هذه الجامعة، أشخاص يتمتعون بالعفة والأمانة والإخلاص وسعة العلم والقدرة على التأثير وإمكان التفرغ للعمل لأغراضها.

- أن هذه الدعوة لا تقصد الشقاق بين المسلمين وبين من يجاورهم في أوطانهم، ويتفق معهم في مصالح بلادهم ويشاركهم المنافع من أجيال طويلة، فهي تدعو إلى إدانة الطائفية ونبذ الخلافات.

وقد لخص المفكر المصري عبد الرزاق السنهوري اقتراح إنشاء (منظمة دولية إسلامية) عصابة أمم شرقية، فيما يلي: -

أ - لما كان من المستحيل اليوم إعادة الخلافة بنظامها المعترف به، فمن الواجب التفكير في نظام خاص للخلافة يختلف عن النظام التقليدي المعترف، تبرره حالة الضرورة التي يعيشها العالم الإسلامي في الوقت الحاضر.

ب- هذا النظام الخاص الذي يختلف عن النظام المعترف به، يجب أن يعد نظاماً مؤقتاً،

وتاريخ الخلافة يدل على أنها لم تستطع أن تبقى طويلاً في صورة دولة مركزية، فضلاً عن أنه من وجهه النظر الفقهية، فليس من المحتم أن يكون للوحدة شكل معين، وفوق ذلك فيجب علينا أن تأخذ في الاعتبار الاتجاهات القومية والنزعات الانفصالية في بعض البلاد الإسلامية.. إن الحل الذي نراه يجب أن يضمن لنا تنمية القوميات، لتكون القاعدة المتينة لبناء المستقبل مع كبح جماح النزعات العنصرية، حتى تتمشى مع تكوين جماعة عالمية في إطار جامعة شعوب شرقية. وهذا هو الحل العلمي في نظرنا^٣

وقد أورد فضيلة الشيخ محمود شلتوت^٤ اقتراحاً شبيهاً بذلك جمع فيه بين ما دعى إليه رواد الإصلاح الإسلامي، من تنقية العقائد والأعمال مما لحقها من صور الشك والابتداع، تلكم الصور التي هيأت لخصوم الإسلام والمفتونين بهم من أبنائه المنتسبين إليه، هيأت لهم أن يقولوا: أن الإسلام ليس ديناً واحداً إنما هو أديان متعددة، تختلف باختلاف الأقاليم والمذاهب، كما دعى إلى إنشاء منظمة إسلامية اقتصادية وحضرية مهمتها تنسيق وسائل الاقتصاد والحضارة، وسد الحاجات للجماعات الإسلامية بعضها من بعضها من بعض، فلا يجد المستعمر نافذة يخلص منها إلى استنزاف البلاد وتثبيت أقدامه فيها...

وعقب إعلان تركيا إلغاء الخلافة رسمياً سنة ١٩٢٣ ظهرت في العالم الإسلامي ردود فعل حادة لهذا القرار^٥، وإن ظلت مجرد دعوات فكرية لم تلق الاستجابة العملية، حتى كان حريق المسجد الأقصى الذي قامت به عناصر إسرائيلية في ٢١ أغسطس ١٩٦٩، هو الصدمة التي حركت الأمور بقوة وسرعة نحو عقد مؤتمر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في ٢٥، ٢٦ أغسطس بالقاهرة، وأكد مجلس الجامعة أهمية عقد مؤتمر قمة إسلامي، وعلى الفور استغلت السعودية والمغرب هذا المؤتمر للدعوة إلى عقد مؤتمر تحضيرى بالرباط في ١٢ - ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٦٩ وكان من قرارات المؤتمر إقامة أمانة عامة دائمة.

- في الفترة من ٢٣ - ٢٦ مارس ١٩٧٠ عقد في جدة مؤتمر لوزراء خارجية الدول الإسلامية، لدراسة المقترحات الأولية التي تطورت إلى مشروع لتأسيس منظمة إسلامية، وفي الفترة من ٢٩ فبراير حتى ٤ مارس ١٩٧٢ عقد مؤتمر وزارة خارجية الدول الإسلامية في جدة، وقد تم في هذا المؤتمر إقرار ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، التي جاءت ثمرة لفكرة التضامن الإسلامي. والتي تسمت فيما بعد باسم (منظمة التعاون الإسلامي)

^٣ راجع، د. عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص ٣٤٠ - ٣٤١.

^٤ راجع، منهج القرآن في بناء المجتمع، كتاب الهلال، عدد ٣٧٠ أكتوبر ١٩٨١، ص ١٣٦-١٣٧.

^٥ وعقد في القاهرة في مارس ١٩٢٤ مؤتمر للعلماء المسلمين دعا إلى مؤتمر إسلامي للنظر فيمن يتولى الخلافة، وفي مايو سنة ١٩٢٦ م عقد بالقاهرة مؤتمر ضم علماء وأساتذة لنفس الغرض، وفي يونيو سنة ١٩٢٦ عقد بمكة مؤتمر آخر لنفس الغرض، وفي الفترة من ٧ - ١٧ ديسمبر ١٩٣١ عقد بالقدس المؤتمر الإسلامي العام تحت رئاسة مفتي فلسطين.... وقد توالى بعد ذلك مؤتمرات ونداءات فكانت دعوة الكتلة الإسلامية بباكستان سنة ١٩٥٢، ومؤتمر مكة سنة ١٩٥٤، ومبادرة الملك فيصل سنة ١٩٦٥، ومبادرة المغرب الأولى سنة ١٩٦٨، والمؤتمر الإسلامي العالمي في كوالالمبور سنة ١٩٦٩ راجع، كتابنا، التضامن ومنظمة المؤتمر الإسلامي، المرجع السابق، ص ٤٠ - ٤٥.

المسلمون وغيرهم في منظمة دولية:

إذا كنا قد تحدثنا عن فكرة التضامن بين الشعوب أو الدول الإسلامية مما أفضى لقيام منظمة التعاون الإسلامي، فهل يقوم هذا التضامن بين الشعوب أو الدول الإسلامية وغيرها من الشعوب أو الدول غير الإسلامية؟ أو بعبارة أخرى هل يسمح الفكر الإسلامي باشتراك المسلمين مع غيرهم في منظمة دولية؟ لا شك أن ذلك يقوم في الفكر الإسلامي على أساس التضامن الإنساني العام القائم على وحدة البشر فهم جميعا أولاد آدم عليه السلام، وقد يكون هناك شعب أو فئة من الناس نزاعة للحرب، سجل لنا القرآن الكريم مثالا لذلك، فقال الله تعالى عن بني إسرائيل ﴿كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله﴾^٦، وقد تتعاون الدول في شن الحرب كما تتعاون في التصدي للمعتدي.

وقد وضع الله سبحانه وتعالى دستوراً للتعاون في قوله تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾^٧، وقد كانت الدولة الإسلامية نموذجاً في العلاقات الدولية، فلم يكن التوسع والغلبة والسيطرة والهيمنة هدفاً لها، بينما جاء توسع وامتداد الدولة الإسلامية انقياداً وتسليماً من شعوب وقبائل كثيرة طلباً للنور الذي جاء به الإسلام وما تمتع به المسلمون من عدل أدى إلي رغد في العيش جذب شعوباً وقبائل للدخول في كنفه للتقرب من الإسلام والتعرف عليه لما ظهر في تعامل تلك الشعوب مع التجار المسلمين الذين وفدوا إليهم، وكانوا خير دعاة للإسلام الذي انتشر في بلاد كثيرة بمثالية السلوك أو بقوة المثال وليس بقوة السلاح، كما يحلو لأعداء الإسلام أن يشيعوا، فقد دخل في الإسلام شعوباً كثيرة وفتحت له بلاد شاسعة دون أن تطأها قدم جندي مسلم واحد، كما حدث في شرقي آسيا ووسط إفريقيا، وما زال الكثيرون يدخلون الإسلام اليوم ولا يخفى علي أحد ما وصل إليه المسلمون اليوم من ضعف وكذلك دولهم ولا أقول دولتهم

ثانياً: تطور فكرة المنظمة في القانون الدولي

- جاءت فكرة إقامة المنظمات الدولية لتحقيق التعاون الاختياري بين الدول ولإلزام الحاجة إلي تحقيق الأمن والرفاهية، فالحرب حالة حتمية في العلاقات الدولية لما يتنازع البشر من نوازع السيطرة والهيمنة والتوسع ولما ينتابهم من عوامل القوة والضعف، وقد تتوق الشعوب لحالة السلم والدعة ولكن الأحوال لا تدوم، ويظهر حاكم يفرض رغباته التوسعية علي شعبه فتدور رحى الحرب مرة أخرى، و نجد الدول الأوروبية وبعد فترة طويلة من التنازع والمنافسة الاستعمارية، سواء في إطار العلاقات الثنائية بين الدول فرادى أو بين الإمبراطوريات الكبرى في القرون الوسطى

^٦سورة المائدة آية ٦٤

^٧سورة المائدة آية ٢

وقد سارت الأمور على هذا النحو مدة طويلة من الزمن بين الدول الغربية الاستعمارية بعضها البعض، وعانت أوروبا من الحروب والمنازعات، ثم رأت ضرورة التعاون وإقامة نوع من التنظيم الدولي.

مراحل تطور التنظيم الدولي:

مر التنظيم الدولي بعدة مراحل: -

١- اللجان النهرية، التي كانت الدول تنظم من خلالها اقتسام مياه الأنهار واستخداماتها المختلفة.

٢- المؤتمرات الدولية:

حيث جاءت فكرة المؤتمر الأوروبي وسيلة لإيقاف نزيف الحرب الدينية التي استمرت قرابة الثلاثين عاماً (١٦١٨-١٦٤٨)، وانتهت بعقد مؤتمر وستفاليا وإبرام معاهدة أعيد فيها تنظيم أوروبا على أساس من التوازن الدولي وبعد سقوط نابليون وانتهاء حروبه التي استمرت من عام ١٧٩٢ إلى عام ١٨١٤ اجتمعت الدول في مؤتمر فيينا في ٩ يونيو ١٨١٥، حيث كان مجلس فيينا أو الحلف المقدس ثم الوفاق الأوروبي، في الفترة ما بين ١٨١٤-١٩١٤ أي إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى مباشرة، حيث كان نظام التوافق الأوروبي الذي وضعت أسسه القوى المنتصرة في مجلس فيينا سنة ١٨١٥، في حلف عقدت له أربع جلسات في الفترة من ١٨١٨-١٨٢٢، ولكن لم يؤخذ بنظام الدورات المنتظمة لانعقاده، وقد استمر هذا الوفاق الأوروبي حتى بعد انتهاء التحالف المقدس وحتى جاءت الحرب العالمية، التي قضت على توازن القوى الذي كان يقوم عليه ذلك التحالف، وتعد مؤتمرات لندن ١٩١٢ و ١٩١٣ في نهاية حروب البلقان المؤتمرات الأخيرة في ظل نظام الوفاق، وكان يعقب كل مؤتمر عقد اتفاقية بين أطرافه، أو يصدرها بياناً أو مذكرة بأعمالهم. إلا أنه يعيب هذا النظام أن المؤتمرات كانت تتعدد بتعدد المسائل المطلوب بحثها، فإذا ما ثارت أية مشكلة فإن الأمر يتطلب الدعوة إلى عقد مؤتمر خاص بها، كما أن الخطابات والبيانات السياسية الرنانة تستحوذ على جل أوقاتها، بجانب أن الدعوة كانت توجه من إحدى الدول إلى من ترغب في دعوتهم، فلم يكن حق المشاركة متاحاً لكافة الدول وليس هناك نظاماً للعضوية المفتوحة، وتتخذ القرارات بإجماع الآراء حيث تتمتع الدول بالمساواة في السيادة، مما يشكل عقبة كبيرة في طريق هذه الوسيلة ويجعل الطابع السياسي غالباً على أعمالها. ويرجع الطابع غير المفتوح لعضوية هذه المؤتمرات إلى ما ساد الفكر الغربي من عدم المساواة بينها وبين الدول الأخرى - غير الأوروبية - غير المؤهلة في نظرها للمعاملة المتساوية أو مخاطبتها بنفس قواعد القانون التي تنطبق عليها

٣- الاتحادات الدولية:

وقد شهدت نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين اتجاهاً قوياً نحو إنشاء اتحادات لها صفة دولية من مجموعات غير حكومية، وتبع ذلك تطور مشابه في نطاق العلاقة بين الحكومات خاصة في المجالات الإدارية والسياسية، وقد أظهرت التجربة في هذه الاتحادات الحاجة إلى تعاون الحكومات فيما يتطلب إبرام

معاهدات، كما هو الشأن في قيام لجنة الصليب الأحمر الدولي بتنفيذ اتفاقيات جنيف ١٨٦٤، ١٩٠٦، ١٩٢٩، ١٩٤٩ م وما بعدها

ومن الاتحادات الحكومية التي ظهرت في تلك الفترة اتحادات المواصلات التي تقوم على معاهدة متعددة الأطراف لأغراض محددة. حيث أنشأ مجلس فيينا " لجنة الراين ". وفيما بعد سنة ١٩١٩ م أنشئت لجنة دولية لنهر الدانوب، وتوالت بعد ذلك اللجان الدولية، كما أقيمت اتحادات أخرى شملت المجالات الصحية والاقتصادية، وقد ظلت هذه الاتحادات هي القائمة على التعاون الدولي والمهيمنة عليه، حتى نشأت عصابة الأمم في أعقاب مؤتمر باريس ١٩١٩ م

ثالثا: المنظمات الدولية: -

عصبة الأمم:

تطورت الأمور كثيرا بعد الثورة الصناعية واختراع أنواع من الأسلحة شديدة التدمير واسعة المدى، كانت الحرب العالمية الأولى درسا قاسيا فيما يمكن أن تسببه الأسلحة المتطورة من أضرار لملايين من البشر بين قتلى ومصابين ودمار شديد وخراب شامل للبلاد والاقتصاد، فكانت دافعا للتفكير في قيام منظمة دولية عالمية^٨ وعقدت العصبة جلستها الأولى في لندن في ١٠ يناير ١٩٢٠، وفي أول نوفمبر ١٩٢٠ نقلت مقرها إلى جنيف بسويسرا، حيث عقدت الجمعية جلستها الأولى في ١٥ نوفمبر ١٩٢٠ بحضور ممثلي ٤١ دولة

ومن الطريف أن العصبة لم تتخذ علما ولا شعارا عند إنشائها لخشية الدول أن تغلو سيادة العصبة على سيادتها، حتى عام ١٩٣٩ عندما اتخذت علما شبه رسمي يشير إلى القارات الخمس والأعراق الخمس في العالم أهداف العصبة:

- وقد كان هدف العصبة هو توثيق التعاون بين الأمم وضمان السلم والأمن الدولي، كما جاء في مقدمة هذا العهد الذي تضمن عدة أساليب في مقدمتها تخفيض تسليح الدول وإلزامها بعرض منازعاتها على التحكيم أو القضاء الدولي، ومحاولة حل المنازعات سلميا قبل اللجوء للحرب، إلا أننا نلاحظ أن عهد العصبة لم يحظر كل صور اللجوء للقوة، بل وضع قيودا علي حق الدول في اللجوء للحرب، وظلت الحرب متاحة عند استنفاد إجراءات التسوية السلمية للخلاف، بالإضافة إلى اعتبارها غير مشروعة في حالات نص عليها العهد في المواد من ١٠ إلى

١٥

^٨، و كان من مقترحات الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون لإقامة السلام، إنشاء رابطة دولية عامة بميثاق محدد بغرض تقديم ضمانات متبادلة للاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية، للدول صغيرها وكبيرها علي قدم المساواة ، وفي ٢٥ يناير ١٩١٩ قبل مؤتمر باريس للسلام مقترح إنشاء العصبة، وتم صياغة عهدها بمعرفة لجنة خاصة، وأدمج في الجزء الأول من معاهدة فرساي التي تم توقيعها بمعرفة ٤٤ دولة بما في ذلك الدول ال ٣١ التي شاركت في الحرب، وعلي الرغم من جهود الرئيس الأمريكي التي من أجلها منح جائزة نوبل للسلام سنة ١٩١٩، إلا أن الولايات المتحدة لم تصدق علي معاهدات السلام، لاعتراض الحزب الجمهوري بقيادة هنري كابوت لودج ووليم برو، وبالتالي لم تنضم الولايات المتحدة إلي العصبة

الأمم المتحدة:

ولكن تجربة العصبة لم تؤت ثمارها، وقامت الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩-١٩٤٥) وفيها تلقى العالم درسا أكثر قسوة فيما خلفته الحرب من ضحايا ودمار وتخريب، وعلى أثرها قامت منظمة الأمم المتحدة، كما قامت عدد من المنظمات المتخصصة وارتبطت بها، بينما كانت هناك بعض المنظمات الإقليمية في دول أمريكا اللاتينية وبين الدول العربية، وغيرها من مجموعات الدول في المناطق الإقليمية المختلفة

أنواع المنظمات:

وجدت أنواع مختلفة من المنظمات الدولية في وظائفها وعضويتها ومعايير تلك العضوية، فبعض المنظمات عضويتها مفتوحة لكافة الدول مثل منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومنظمة التجارة العالمية، وبعض المنظمات تقصر عضويتها على مجموعة معينة من الدول في قارة معينة، مثل منظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الوحدة الإفريقية سابقا، أو الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي الآن

بينما تقوم بعض المنظمات الدولية على أساس روابط ثقافية أو تاريخية معينة كرابطة أمم الكومنولث (Commonwealth of Nations) أو رابطة الفرنكفون- المتحدثون باللغة الفرنسية (La Francophonie ,) أو جماعة الدول المتحدثين باللغة البرتغالية، أو جامعة الدول العربية، أو تقوم المنظمة استنادا لمستوى التقدم الاقتصادي أو نوع الاقتصاد، كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) و منظمة الدول المصدرة للبترول (OPEC) ، كما قد تقوم المنظمة استنادا إلى رابطة دينية، كمنظمة التعاون الإسلامي

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى عضوية مصر بمنظمة عصبة الأمم قبل انتهائها، ومن بعدها الأمم المتحدة ووكالاتها المرتبطة بها والمنظمات المتخصصة والتي يبلغ عددها ٢٢ وكالة ومنظمة متخصصة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وغيرها، والمنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والتعاون الإسلامي وعضويتها في رابطة الفرنكفون وعضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط^٩، ومنتدى غاز شرق المتوسط ، الذي أنشئ أخيرا في ١٥ يناير ٢٠١٩ بعد اكتشافات الغاز الكبيرة في البحر المتوسط ومقره القاهرة

^٩ الشراكة الأوروبية المتوسطية أو عملية برشلونة أو يوروميد (بالإنجليزية: EUROMED)؛ بدأت عام ١٩٩٥ من خلال مؤتمر برشلونة الأوروبي المتوسطي والذي اقترحه إسبانيا ونظمه الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاته مع البلدان المطلة على البحر المتوسط في شمال أفريقيا وغرب آسيا. كما اقترح فيه عدد السياسات من بينها الأمن والاستقرار في منطقة البحر المتوسط، تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان. تحقيق شروط تجارية متبادلة مرضية لشركاء المنطقة. وضعت تلك الشراكة الأسس لما بات يعرف بالاتحاد من أجل المتوسط وبناء مؤسساته دون أن يحل محل الشراكة، وتضم الشراكة الأوروبية المتوسطية اليوم ٤٤ عضواً: ٢٨ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و ١٦ دولة في الشراكة هي (ألبانيا، المغرب، البوسنة والهرسك، تركيا، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، تونس، موريتانيا، موناكو، الجبل الأسود، ليبيا، سوريا والجزائر، فضلاً عن السلطة الوطنية الفلسطينية)

وقد قامت المنظمات الدولية بمختلف أنواعها وأشكالها بجهود كبيرة لتحقيق أغراضها في مجال عملها، ورغم ذلك أثّرت انتقادات كثيرة لعمل المنظمات الدولية وبصفة خاصة لمنظمة الأمم المتحدة، وثار التساؤل حول جدواها بل وجودها ذاته.

هدف الدراسة:

لا تهدف الدراسة هنا الى حصر كل المنظمات الدولية والتعريف بها وكيفية عملها بقدر ما تهدف الي التعرف على النظرية العامة للتنظيم الدولي وعرض نماذج المنظمات الدولية التي تشترك فيها مصر او تلك المنظمات الناجحة ومعرفة أسباب هذا النجاح مقارنة بما تعاني منه المنظمات التي نشترك فيها وكيف تطورها لنصل بها الى النجاح أيضا

منهج الدراسة

يقوم منهج الدراسة على استعراض الوثيقة المؤسسة وما جاء بها حول أهداف المنظمة ومتي وأين نشأت وأجهزتها الرئيسية وكيفية أدائها لنشاطها ورؤية نقدية لمدى نجاحها أو فشلها في أداء عملها والدروس المستفادة والملاحظات والمقترحات

تقسيم:

وفي دراستنا للمنظمات الدولية نبدأ بدراسة النظرية العامة للمنظمات الدولية ثم ندرس المنظمات العامة، ثم نماذج للمنظمات المتخصصة والإقليمية وإشارة الي إحدى

المنظمات غير الحكومية.

وذلك في الأبواب التالية:

الباب الأول: النظرية العامة للتنظيم الدولي

الباب الثاني: المنظمات الدولية العامة

الباب الثالث: بعض المنظمات الإقليمية

الباب الرابع: بعض المنظمات المتخصصة

ولأن من طبيعة العمل الإنساني النقص، ولأن هذا المؤلف لا يخرج عن مقتضى عبارة تقول "ما من أحد خط مخطوطا أو صنف مصنفا أو ألف كتابا إلا نظر فيه وقال: لو أنني أضفت إلى هذا أو بدلت في موضع هذا واختصرت في هذا... لكان انفع وأفضل" وهذا شأن العمل الإنساني.

فأرجو المعذرة عما في عملي هذا من قصور، وأسأل الله أن يهديني إلى سواء السبيل وأن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

العبور في الرابع عشر من يونيو ٢٠١٩

أستاذ دكتور صلاح عبد البديع شلبي

الباب الأول النظرية العامة للمنظمات الدولية

مقدمة:

تهدف المنظمات الدولية إلى تحقيق مطلبين رئيسيين، هما الأمن والرفاهية، فلم تقم تلك المنظمات إلا لهذين الغرضين أحدهما أو كلاهما، فالمنظمات العامة تجمع الغرضين معاً، بينما تنفرد المنظمات المتخصصة بهدف الرفاهية إن كانت اقتصادية أو اجتماعية، وبهدف الأمن إن كانت دفاعية، أو ما يسمى أحلافاً عسكرية، وفي كل الأحوال لا يمكن أن ينفصل هدف الرفاهية عن هدف الأمن، فكلاهما يعمل لصالح الآخر

نعالج في هذا الباب الضوابط والأسس العامة التي تنظم إنشاء وعمل المنظمات الدولية بالحديث عن النظام القانوني الذي يشمل تعريفها والوثائق المؤسسة للمنظمات الدولية وشخصيتها القانونية في فصل أول ثم نتناول في الفصل الثاني عضويتها وفي فصل ثالث قراراتها وفي الفصل الرابع الموظفون الدوليون الذين يديرونها وفي الفصل الخامس نتحدث عن تمويلها

الفصل الأول النظام القانوني للمنظمات الدولية

تعريف المنظمة الدولية:

تعرف المنظمة الدولية بأنها مجموعة من الهيئات أو الأجهزة التي تنشئها الدول وتعهد إليها باختصاصات معينة تحقق مصالحها المشتركة^{١٠} أو هي هيئة تتفق مجموعة من الدول على إنشائها للقيام بمجموعة من الأعمال ذات الأهمية المشتركة وتمنحها الدول الأعضاء اختصاصاً ذاتياً مستقلاً يتكفل ميثاق الهيئة ببيانته وتحديد أغراضه ومبادئه الرئيسية^{١١} أو هي الهيئة التي تضم مجموعة من الدول على نحو دائم سعياً وراء تحقيق أغراض ومصالح مشتركة بينها، وتتمتع هذه الهيئة باستقلال وأهلية للتعبير عن إرادة ذاتية في المجال الدولي^{١٢}

^{١٠} أ.د. جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، ١٩٨٠، ص ٨٠.

^{١١} أ.د. عائشة راتب، التنظيم الدولي، الكتاب الأول، القواعد العامة، الأمم المتحدة، دار النهضة العربية ١٩٧١، ص ٣٠.

^{١٢} د. إبراهيم العناني، الأمم المتحدة، القاهرة، ١٩٨٣، ص ١٩.

أو في تعريف آخر بأنها " كائن قانوني دولي يتمتع بإرادة ذاتية يمارسها من خلال أجهزة أو فروع تابعة له ويهدف إلى رعاية المصالح المشتركة أو تحقيق أهداف معينة على الصعيد الدولي"^{١٣}

ونلاحظ أن التعريف الأول وكذلك الثاني لم يبرزوا عنصرا هاما من عناصر المنظمة الدولية، وهو الشخصية القانونية، بينما يشير التعريفان الثالث والرابع إلى هذه الشخصية بالاستقلال والأهلية والتعبير عن إرادة ذاتية في المجال الدولي، بينما لا نجد فيهما إشارة إلى عنصر هام آخر هو دستور المنظمة أو وثيقتها المؤسسة

لذا فإنني أقترح تعريفا للمنظمة الدولية على الوجه الآتي:

" المنظمة الدولية هي الهيئات الدائمة التي تنشئها مجموعة من الدول وتضع لها وثيقة مؤسسة وتمنحها اختصاصات محددة وتعبر عن شخصية قانونية مستقلة عن أعضائها"

واستخلاصا من هذا التعريف نتناول عناصر المنظمة الدولية بشيء من التفصيل فيما يلي:

١- الهيئات الدائمة:

إن عنصر الدوام من العناصر الهامة التي تفرق بين المنظمة الدولية والمؤتمرات أو اللجان التي تعقد لغرض وتنتهي بانتهائه، فهذه الأخيرة لا تعد منظمات دولية، حيث أن المنظمات الدولية تقام دون تحديد مدة لانتهائها، ولا يعنى ذلك ضرورة أن - تعمل كل أجهزتها بصفة دائمة، دون توقف، وإنما يكفي أن تكون المنظمة راعية باستمرار للأهداف المشتركة التي نشأت من أجلها، وذلك بأن يكون في إمكانها عملا ممارسة نشاطها في أي وقت تراه مناسباً لذلك^{١٤}

ولا يؤثر في توافر هذا العنصر عدد هذه الهيئات أو حجمها فقد تكون منظمة من هيئات عديدة، كما قد تقتصر هيئاتها على اثنين أو ثلاث، والغالب أن تكون هناك هيئة كبيرة تضم كافة أعضاء المنظمة ويكون لها اختصاص شبه تشريعي - بأن تصدر القرارات أو التوصيات - بينما يتولى التنفيذ هيئة أخرى أضيق نطاقاً من حيث العضوية، ليتيح لها القدرة على التحرك لتنفيذ أغراض المنظمة بينما قد توجد هيئة أخرى تقوم بالعمل الإداري.

٢- الصفة الدولية:

يلزم لكي نطلق على هذه الهيئات الدائمة وصف المنظمة أن يكون إنشائها بمعرفة مجموعة من الدول، ولا يعتد بما ينشئه الأفراد ولو كانوا من جنسيات مختلفة من شركات أو هيئات، ولا يمكن اعتبارها منظمات دولية، حيث أن الأفراد لا يمكن أن يلزموا - حكوماتهم بما يتفقون عليه أو يقررونه. فالمقصود من وصف الدولية هي أن تشترك فيها الدول ممثلة عن طريق حكوماتها، فالنقابات أو الاتحادات المحلية، عندما تنشئ مع مثيلاتها في الدول الأخرى هيئات يمتد نشاطها إلى أكثر من دولة، فإن هذه الهيئات لا تعد منظمات دولية بحال من الأحوال، ولا تتمتع بالشخصية

^{١٣} المرجع السابق، نفس الموضع

^{١٤} المرجع السابق، ص ٢١

القانونية الدولية ولو كانت هيئات مختلطة العضوية، بمعنى اشتراك دول في عضويتها إلى جانب الأشخاص الخاصة، وتخضع مثل هذه الهيئات لقانون الدولة أو الدول التي تعترف بها في إقليمها.

ونظراً لما لهذه الهيئات من أهمية عملية في تحقيق التعاون الدولي، في مجالات حيوية مثل تقديم المساعدات في حالات الكوارث والحروب والأسرى (الصليب الأحمر الدولي) ومجال النقل الجوي (الإياتا)، فإن المنظمات الدولية تحرص على التعاون مع هذه الهيئات وتقيم الاتصالات معها، ومن ذلك أن المادة ٧١ من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه، وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو الأمم المتحدة ذي الشأن".

وعلى ذلك، فإن القاعدة، أن يتم تمثيل الدول في المنظمات الدولية بمندوبين عن حكوماتهم إلا أنه استثناء من ذلك، وفي بعض المنظمات الدولية ذات الاختصاص الفني، يتم تمثيل أقاليم أو هيئات لا تعتبر دولاً، كما هو الحال في اتحاد البريد العالمي، ومنظمة الأرصاد العالمية ومنظمة العمل الدولية.

٣- الوثيقة المؤسسة:

إن الوثيقة المؤسسة بالنسبة للمنظمات الدولية تماثل الدستور بالنسبة للدولة، بل هي للمنظمة أكثر لزوماً، فقد تكون الدولة دكتاتورية تخضع لحكم الفرد أو لا تقوم على دستور مكتوب، في حين أن المنظمة لا تقوم إلا بوثيقة تبين اختصاصاتها وسلطاتها وتوضح حقوق والتزامات أطرافها وتنظم علاقتها بغيرها من أشخاص القانون الدولي، فهي ليست سلطة تعلو على الدول الأطراف ولكنها تعبر عن اتحاد إرادات هذه الدول واتجاهها نحو أهداف وأغراض مشتركة وإقامة هيئات دائمة وأجهزة متعددة.

وقد تأخذ هذه الوثيقة المؤسسة شكل المعاهدة أو الدستور، ونظراً لما لها من أهمية كبيرة يطلق عليها اسم "العهد" أو "الميثاق".

ويتم إبرام هذه الوثيقة في مؤتمر تدعى إليه الدول الأطراف، ويتوقف تحديد هذه الدول على نوع المنظمة وما إذا كانت عالمية العضوية أو إقليمية أو متخصصة.

ويجب التفرقة بين المعاهدة والمنظمة، فإذا كانت المنظمات لا تقوم إلا بمقتضى معاهدة فإن هناك بعض المعاهدات مثل اتفاق التجارة الحرة بين الدول الأمريكية، لا تقيم منظمة وتعتمد كلية على الأطراف في إدارتها

وتقوم هذه الوثيقة بتنظيم العلاقة بين الدول الأطراف والمنظمة، فتوضح الاختصاص الممنوح للمنظمة وذلك المتروك للدول الأعضاء، كما توزع الاختصاص بين الأجهزة المختلفة داخل المنظمة.

كما تحدد الوثيقة المؤسسة أحكام العضوية بالمنظمة وشروط قبول الأعضاء الجدد، والجزاءات التي يمكن توقيعها على الأطراف في حالة الإخلال بالالتزامات التي ترتبها عليهم.

خصائص الوثيقة المؤسسة:

لكي تمارس المنظمة عملها بانتظام ودون تعارض مع القوانين والأنظمة الداخلية للدول الأعضاء، أو مع الالتزامات التي يلتزمون بها مع أشخاص القانون الدولي الأخرى، فمن المقرر أن تسمو الالتزامات التي تقررها الوثيقة المؤسسة للمنظمة على ما عداها من التزامات، بل يتعهد الأطراف ألا يلتزموا مستقبلاً بالتزامات تتعارض مع التزاماتهم بموجب هذه الوثيقة، وتطبيقاً لهذا المبدأ، فقد نص عهد عصبة الأمم في المادة ٢٠ على أن "يوافق أعضاء العصبة كل فيما يخصه، على أن هذا العهد يلغى جميع الاتفاقات الخاصة السابقة عليه والتي تتعارض أحكامها مع أحكامه، كما يتعهدون رسمياً ألا يعقدوا في المستقبل.. اتفاقات تتعارض مع أحكام هذا العهد، وفي الحالة التي يكون فيها أحد أعضاء العصبة قد التزم قبل دخوله عضواً في العصبة بالتزامات تتعارض مع أحكام هذا العهد، فإنه يكون من واجب مثل هذا العضو أن يتخذ على الفور الخطوات التي تحرره من هذه الالتزامات". كما نص ميثاق الأمم المتحدة في المادة ١٠٣ على أنه "إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق"

التحفظات:

فيما يتعلق بإبداء التحفظات على المواثيق المؤسسة للمنظمات فإن القاعدة العامة في المعاهدات الدولية - الجماعية - هو إمكان إبداء تحفظات أو تعليق العضو انضمامه على شرط، إلا أن الوثيقة المؤسسة للمنظمة الدولية لا يجوز التحفظ على أحكامها أو تعليق الانضمام إليها على شرط، إلا إذا نصت الوثيقة على ما يخالف ذلك

تعديل أحكام الوثيقة المؤسسة

القاعدة بالنسبة لأي معاهدة دولية عادية أن يجوز تعديل أحكامها بموافقة أطرافها، إلا أن الوثائق المؤسسة للمنظمات الدولية لا تخضع لهذه القاعدة، فمن المقرر أن المنظمة وجدت لتبقى، ويجب أن تكون أحكام وثيقتها متلائمة مع الظروف الدولية المتغيرة، لهذا فإن الوثائق المؤسسة غالباً ما تضع نصوصاً تنظم أحكام هذا التعديل وشروطه، ويختلف ذلك من منظمة إلى أخرى.

والقاعدة أن الوثائق المؤسسة تعطي للدولة العضو التي ترفض التعديل حق الانسحاب من المنظمة، فليس من المعقول أن ترغم دولة على قبول تعديلات لا توافق عليها، بل قد يكون للمنظمة الحق في إسقاط عضوية الدول الراضية للتعديل.

تفسير الوثيقة المؤسسة:

القاعدة أن المعاهدة الدولية يتم تفسيرها بمعرفة أطرافها أو الجهة التي يحدونها، ومن المقرر في هذا الشأن أن الأطراف يملكون حقاً متساوياً في التفسير، ولكن للطبيعة الخاصة للوثيقة المؤسسة للمنظمة الدولية، فإن المتبع هو أن تضع الوثيقة تنظيماً لكيفية تفسير نصوصها والجهة المنوط بها ذلك.

أما عن الجهة المختصة بالتفسير، فيمكن أن تعهد المنظمة بهذه المهمة إلى إحدى هيئاتها^{١٥}. أو إلى جهة أخرى محايدة، والغالبية العظمى من الوثائق المؤسسية للوكالات المتخصصة تحوى تنظيماً لكيفية تفسير نصوصها، أما فيما يتعلق بميثاق الأمم المتحدة، فقد نوقشت المسألة في مؤتمر سان فرانسيسكو إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل، وتضمن التقرير النهائي عن أعمال المؤتمر إشارة إلى إمكان الحصول على رأى استشاري من محكمة العدل الدولية بناء على طلب أحد الأعضاء أو إحدى الهيئات أو بالرجوع إلى لجنة تحكيم من كبار الفقهاء في القانون الدولي، ألا أن ذلك التفسير لا يكون ملزماً للأعضاء مستقبلاً إلا إذا تم تعديل الميثاق بما يوافق هذا التفسير^{١٦}

قواعد التفسير:

هناك عديد من القواعد التي يمكن تطبيقها في تفسير ميثاق أي منظمة دولية باعتباره معاهدة دولية، منها:

١- **التفسير النصي:** وتعنى هذه الطريقة أن نصوص الميثاق تفسر نفسها، حيث أن نص الميثاق هو الذي يعبر عن إرادة الأطراف، مع مراعاة أن تعطى للألفاظ معانيها العادية وألا يتعارض التفسير مع النصوص الأخرى في الميثاق، وألا ترتب عليه نتائج غير منطقية.

وعند تعدد اللغات التي كتبت بها الوثيقة، فإن لكل لغة منها ذات الحجية التي للأخرى إلا إذا وجد شرط أو اتفاق يخالف ذلك، وإذا وجد تعارض في المعنى بين النصوص المحررة بأكثر من لغة يؤخذ بالمعنى الذي يتفق مع الغرض الذي أنشئت المنظمة من أجله، مع مراعاة الأخذ بالتفسير الضيق عند اختلاف مدى نصين محررين بلغتين مختلفتين، لأنه هو الذي يمكن توفيقه مع النصين، كما أنه يتفق بدون شك مع القصد المشترك للأطراف ولا يجب افتراض أي استثناء على نصوص الميثاق، كما يجب تفسير أي استثناء تفسيراً ضيقاً^{١٧}.

٢- التفسير الوظيفي:

ويعنى هذا النهج أن المنظمة الدولية كائن حي له اختصاصات وأن تفسير ميثاقها يتطلب تمكينها من القيام بوظائفها على الوجه الأكمل، فيجب ألا يتعارض التفسير مع هذا الغرض، ويترتب على ذلك أنه يمكن منح المنظمة حقوقاً أو اختصاصات لم ينص عليها ميثاقها ما دامت وظائفها تقضى ذلك. وهذا ما أخذت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في ١١ أبريل ١٩٤٩ م في شأن تعويض الأضرار، حيث ذهبته المحكمة إلى القول بأن

^{١٥} تنص المادة العاشرة من الميثاق على أن للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه، ومن ذلك بطبيعة الأمر تفسير الميثاق.

^{١٦} تنص المادة ٩٦ من الميثاق على أنه ١- لأي من الجمعية العمومية أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أي مسألة قانونية ٢- ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها، وهذا النص وأن لم يكن يورد صراحة طلب التفسير، إلا أنه مما يدخل في مفهومه، حيث أن التفسير من المسائل القانونية. وتطبيقاً لهذه المادة نجد دستور منظمة الصحة العالمية (٧٥م) ينص على أن أي مسألة أو نزاع بشأن تفسيره أو تطبيقه لا تتم تسويته بالمفاوضة أو بواسطة جمعية الصحة، يحال إلى محكمة العدل الدولية طبقاً لنظام المحكمة الأساسي ما لم تتفق الأطراف المعنية على وسيلة أخرى للتسوية ^{١٧} د. إبراهيم العناني، المرجع السابق ص ٤٠

الدول الأعضاء بتحديد وظائف معينة للمنظمة بما يصاحبها من واجبات ومسؤوليات، قد أعطت المنظمة الاختصاص اللازم للقيام بوظائفها بطريقة فعليه.. ووفقاً للقانون الدولي يجب أن تعتبر المنظمة مالكة للسلطات التي - وإن لم ينص عليها صراحة في الميثاق - تعد كنتيجة لازمة قد منحت للمنظمة باعتبارها ضرورية لممارسة وظائفها.

إلا أن الأخذ بهذه الطريقة في التفسير لا يجب أن يتم على إطلاقه، مما يؤدي إلى التوسع في منح المنظمات الدولية اختصاصات لم يكن في حساب مؤسسيها أن تتمتع بها، خاصة إذا تعلق الأمر بالتعدي على الاختصاصات الداخلية للدول^{١٨} (١). كما لا يجب أن يؤدي هذا التفسير إلى تخلي المنظمة عن اختصاصاتها والتنازل عنها لشخص أو هيئة أخرى، إلا إذا كان ذلك لأحد فروعها الداخلية^{١٩} ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أي مسلك يتفق عليه بين الأعضاء أو أجهزة المنظمة عند التفسير.

اختصاصات المنظمات الدولية:

قلنا عند تعريف المنظمة الدولية بأنها الهيئة الدائمة التي تنشئها مجموعة من الدول.. وتمنحها اختصاصات محددة.. وعلى ذلك فمن عناصر المنظمة الدولية بجانب الهيئات الدائمة.. عنصر هام هو الاختصاصات المحددة. بل إن الغرض الأساسي من أي منظمة دولية هو ممارسة هذه الاختصاصات المحددة الموكولة إليها.

وتختلف هذه الاختصاصات من منظمة إلى أخرى بحسب طبيعتها، ذلك أن المنظمات المتخصصة يقتصر نشاطها على نوع معين من مجالات العمل، بينما نجد المنظمات السياسية العامة مثل عصبة الأمم والأمم المتحدة أو الإقليمية مثل جامعة الدول العربية أو الاتحاد الإفريقي، تمارس نشاطها في حقول متعددة يتم - توسعتها كلما كانت هناك حاجة وكان ميثاقها يسمح بذلك.

ويثير تحديد هذه الاختصاصات، مسألة ما يدخل في اختصاص المنظمة وما يدخل في نطاق الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء، بحيث يمتنع على المنظمة أن تمارسه. كما يثير هذا التحديد أيضاً، ما تملكه المنظمات الدولية من سلطات على الدول من غير أعضائها.

وتبرز هذه المشكلة بصفة أساسية في المنظمات الدولية العامة وذات الصفة السياسية مثل الأمم المتحدة، حيث أن طبيعة عمل هذه المنظمات وتشعب اختصاصاتها قد يؤدي إلى وجود حالات - تدعى فيها الدول الأطراف أن المنظمة قد تدخلت في شئونهم الداخلية.

^{١٨} Kelsen, the law of united nations 1960, p. 15

^{١٩} د. عائشة راتب، المرجع السابق ص ٤٤.

وتعالج المنظمات الدولية هذا الأمر بأحد أسلوبين، فهي إما أن تذكر مجالات محددة لا تستطيع المنظمة أن تعمل خارجها، وإما أن تورد عبارة عامة مؤداها أن يمتنع على المنظمة أن تمارس اختصاصاً مما يدخل في الشؤون الداخلية للأعضاء، وفي حالة المنازعة في تفسير هذه العبارة، تحدد الوثيقة المؤسسة الجهة التي تفصل في الأمر أو يترك لكل دولة أن تحدد ما يخضع لسلطانها الداخلي، وفي ميثاق الأمم المتحدة ورد النص في المادة ٧/٢ على أنه " ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع. ولكن ما هي الأمور التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدول؟

لمحاولة فهم هذا النص (٧/٢) من المفيد أن نقارنه بما يقابله من نصوص في عهد عصبة الأمم، حيث أنه وفقاً للمادة ٨/١٥ من ذلك العهد فإن مجلس العصبة في ممارسته لوظائفه المتصلة بالحل السلمي للمنازعات لا يمكنه معالجة الحالة، إذا كانت المنازعة ناتجة عن مسائل يقرر القانون الدولي أنها تخضع للاختصاص الداخلي للدولة، فهذا النص قد جعل المعيار في تحديد الاختصاص الداخلي للدول هو ما يقرره القانون الدولي.

فإذا ما راجعنا القضاء الدولي في عهد عصبة الأمم، فإننا نجد المحكمة الدائمة للعدل الدولي، في رأيها الاستشاري في موضوع قوانين الجنسية في مراكش سنة ١٩٢٣ م، قد فسرت هذا النص باعتباره منطبقاً على كل المسائل التي لا ينظمها القانون الدولي العام بصفة أساسية، وذهبت المحكمة إلى أن اعتبار أمر ما من الاختصاص الداخلي للدولة مسألة نسبية تعتمد على تطور العلاقات الدولية، ومع ذلك ففي مسألة مثل الجنسية وهي لا ينظمها القانون الدولي بصفة أساسية فإن حق الدولة في أن تتصرف في حدودها لا يقيده أي التزام محدد، ما لم تكن التزاماتها تجاه الدول الأخرى تفرض عليها ذلك، وفي تلك الحالة، فإن اختصاص الدولة يكون محدداً.. بقواعد القانون الدولي، ولا تنطبق المادة ٨/١٥ من عهد العصبة.

ويلاحظ هنا أن نص المادة ٧/٢ من ميثاق الأمم المتحدة، يختلف عن المادة ٨/١٥ من عهد عصبة الأمم في نواح عديدة.

أولاً: أن مجال الأول غير محدود بحل المنازعات، بل يقيم قيداً عاماً على سلطات الأمم المتحدة، بأن تستبعد من اختصاصها المسائل التي هي أساساً من الاختصاص الداخلي لأية دولة، ولكنه في نفس الوقت يضع استثناءً هاماً على القاعدة في صالح تطبيق تدابير القمع المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق.

ثانياً: أن نص المادة ٧/٢ لا يعتمد صراحة على القانون الدولي باعتباره المعيار المحدد لاختصاص الأمم المتحدة.

ثالثاً: أن المادة ٧/٢ أوسع مجاًلاً من المادة ٨/١٥ حيث لا تستبعد فقط المسائل التي هي من الاختصاص الداخلي للدولة، ولكن كل المسائل التي هي أساساً كذلك. لقد كان الدافع إلى وضع نص المادة ٧/٢ على هذه الصورة، هو الرغبة في تقييد اختصاص المنظمة بعبارات أكثر مرونة من تلك المقررة في عهد عصبة الأمم، مما يترك مجاًلاً للتفسيرات السياسية.

- لقد كانت مسائل حقوق الإنسان، وحق تقرير المصير وتصفية الاستعمار أكثر المسائل إثارة لتطبيق المبدأ الوارد في المادة ٧/٢ من ميثاق الأمم المتحدة، وتظهر الممارسة العملية في الأمم المتحدة اتجاهاً نحو التصرف وبما يجعل الميثاق أكثر فعالية.

ومما يدل على ذلك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد توجه قراراتها إلى دوله بعينها، فيما يتعلق بمعاملتها لمواطنيها، وكما هو الحال فيما يتعلق باتباع دولة جنوب إفريقيا لسياسة التفرقة العنصرية، كما أن للأمين العام للمنظمة وفقاً للمادة ٧٣ / هـ، أن يطلب من الدول القائمة بإدارة أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي، البيانات الإحصائية والفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم وغيرها من البيانات في الأقاليم التي يكونون مسئولين عنها. وعلى ذلك فإن التفسير المرن للمادة ٧/٢ هو التفسير السائد، وأن المعيار الأساسي هنا هو المحافظة على أهداف وأغراض المنظمة.

الشخصية القانونية للمنظمات الدولية:

تقوم المنظمة الدولية بمقتضى اتفاقية دولية تضمن لها الاعتراف القانوني، وبهذا يكون لها الشخصية القانونية الدولية، ولديها القدرة على الدخول في الاتفاقات فيما بينها ومع الدول أيضاً، ولذا فهي تختلف عن مجموعات الدول مثل "مجموعة الثمان الصناعية"^{٢٠} و"مجموعة السبع والسبعون" بين الدول النامية، حيث كلاهما لم ينشأ باتفاقية وليس منظمة دولية

تعريف:

الشخصية القانونية هي مكنة تكتسبها وحدة معينة في نطاق نظام قانوني معين، يكون لها بموجبها أن تتمتع بالحقوق وتلتزم بالالتزامات التي يفرضها ذلك النظام القانوني، والمشاركة في وضع قواعده.

ولا يكتسب الفرد في النظام القانوني الداخلي هذه الشخصية أو الأهلية إلا إذا توافرت فيه الشروط التي يتطلبها ذلك النظام (مثل العقل والبلوغ)، أما في النظام القانوني الدولي، فإن أفراداً أساساً هي الدول، وهي لا تكتسب هذا الوصف إلا إذا توافرت أركانها وهي الإقليم والشعب والسيادة، بغض النظر عن النظام السياسي

^{٢٠} التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة

الذي يحكم هذه الدولة - ملكياً أو جمهورياً أو غيرة، وفي هذه الحالة فإن الدولة تخاطب بأحكام القانون الدولي وتلتزم بالتزاماته وتتمتع بما يوفره لها من حقوق ومزايا، كما تساهم في صنع قواعده.

وقد ظلت الدولة هي شخص القانون الدولي الوحيد، حتى ظهرت إلى حيز الوجود المنظمات الدولية، وقد اقتضت طبيعة الوظائف الموكولة إليها أن تتمتع بالاستقلال عن أشخاص أطرافها من الدول وأن تنسب أفعالها إليها، بل أن يكون لها الحق في التقدم بالدعاوى والمطالبات الدولية إذا ما أصابها ضرر، وكذلك حقها في إبرام الاتفاقات والمعاهدات والتعبير عن إرادة شارعة في المجتمع الدولي. إلا أن المنظمات الدولية ليست سواء في هذا الشأن، فمنها ما يتمتع بكافة هذه السلطات والصلاحيات، ومنها ما يتمتع ببعض الصلاحيات والسلطات دون البعض الآخر^{٢١}، ويتوقف ذلك على الوثيقة المؤسسة للمنظمة الدولية، وتطور اختصاصاتها ومقتضيات أدائها لوظائفها.

أ- الشخصية القانونية للمنظمات الدولية في الفقه الدولي:

هناك جانب من الفقه ينكر على المنظمات الدولية تمتعها بالشخصية القانونية، ذلك أن حياة هذه المنظمات رهن بإرادة الأطراف المنشئة لها، غير أن ذلك لم يمنعهم من الاعتراف للمنظمات بأهلية إجراء تصرفات قانونية معينة.

إلا أن واقع الحياة وما تؤديه المنظمات من دور ملموس في المجتمع الدولي في الوقت الراهن، جعل الفقه كله يسلم بوجود الشخصية القانونية للمنظمات الدولية، فلقد تعددت الحالات التي تظهر فيها هذه الشخصية إلى حيز الوجود، حيث أبرمت المنظمات العديد من الاتفاقيات والمعاهدات، سواء مع الدول أو المنظمات الأخرى، كما تظهر هذه الشخصية بوضوح عند قيام المنظمة بإجراءات تنفيذية، كما هو المقرر في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الخاص بما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، بل إن نصوص بعض موثائق المنظمات الدولية لا تترك خياراً في هذا الشأن، حيث تقرر تمتع تلك المنظمات بالشخصية القانونية بطريقة صريحة واضحة، ومن ذلك المادة ٦ من اتفاقية الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، والتي تقضى بأن تتمتع الجماعة في العلاقات الدولية بالأهلية الضرورية لمباشرة وظائفها وتحقيق أهدافها، وتنص المادة ٣٩ من دستور منظمة العمل الدولية على أن المنظمة تتمتع بالشخصية القانونية، وأنها بصفة خاصة تملك أهلية:

(أ) التعاقد.

^{٢١} أجرى أستاذنا الدكتور محمد طلعت الغنيمي تفرقه هنا، حيث قرر أن أشخاص القانون الدولي التي لا تملك الاشتراك في تكوين إرادة دولية شارعة، بمعنى قدرتها على المساهمة في إنشاء قواعد القانون الدولي فهي تملك شخصية ناقصة. " والمنظمات الدولية يمكن أن تنقسم إلى قسمين: ١- منظمات ذات شخصية ناقصة وهي المنظمات التي تتمتع بذاتية متميزة عن الدول الأعضاء فيها وهي ذاتية تسمح لها بأن تأتي ببعض التصرفات... يكون من الأيسر أن نقول إن هناك منظمات تتمتع بالشخصية القانونية ومنظمات تتمتع بالذاتية القانونية " الغنيمي الوجيز في التنظيم الدولي - النظرية العامة، منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٧٦ ص ٢٦٢ - ٢٦٦ . -

- (ب) اقتناء الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.
- (ج) التقاضي.

كما أن موثيق منظمات أخرى تشير إلى توافر هذه الشخصية بطريقة أقل وضوحاً. ومن ذلك أن المادة ١٠٤ من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن " تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها ".

ب- الشخصية القانونية للمنظمات الدولية في القضاء الدولي:

لقد أثبتت مسألة تمتع المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) بالشخصية القانونية في موضوع تعويض الأضرار التي أصابت الأمم المتحدة في فلسطين، حيث رأت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في ١١ إبريل سنة ١٩٤٩ م بهذا الشأن، أن المنظمة تمارس وظائف وتتمتع بحقوق لا يمكن تفسيرها إلا على أساس اكتسابها الشخصية الدولية والأهلية للعمل في المجال الدولي، وهي لا يمكن أن تحقق الأهداف التي رسمها لها واضعوها إذا لم تكن مزودة بشخصية قانونية، ويجب العلم بأن أعضائها بقيامهم بإلقاء بعض التبعات عليها، قد زودوها بالاختصاص اللازم للقيام بهذه الوظائف بالفاعلية المطلوبة.

وأخيراً قررت المحكمة أن المنظمة تتمتع بالشخصية القانونية، ولا يعنى ذلك أنها دولة، إذ أنها ليست دولة بالتأكيد، أو أن حقوقها وواجباتها تماثل تلك الخاصة بالدول، كما لا يمكن أيضاً القول إنها هيئة دولية فوق الدول Super State وكل ما يعنيه ذلك، هو أنها تكتسب الحقوق وتلتزم بالواجبات، وأن لها أهلية الحفاظ على حقوقها بتقديم دعاوى دولية.

وعلى ذلك نرى أن الرأي الغالب لدى الفقه الدولي، ويؤيده القضاء الدولي في ذلك، يقرر أن المنظمات الدولية تتمتع بالشخصية القانونية، إلا أننا ننبه هنا أن ذلك لا يعنى أن شخصيتها تتساوى مع الشخصية القانونية للدولة، ذلك أن شخصية المنظمة ما هي إلا انعكاس لمتطلبات أدائها لوظائفها المحددة بمعرفة وثقتها المؤسسة. وعلى ذلك نجد أن هناك مظاهر عديدة لهذه الشخصية نوضحها فيما يلي.

ج- مظاهر الشخصية القانونية للمنظمات الدولية:

هناك مظاهر عديدة يمكن أن نستدل منها على تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية إذا مارست المنظمة هذه المظاهر أو بعضها.

-وجود هيئات ذات أغراض محددة وسلطات قانونية قابلة للتطبيق على النطاق الدولي. خاصة تلك الهيئات محدودة العضوية والتي تظهر فيها الاستقلالية الخاصة بالمنظمة عن الدول الأعضاء فيها.

إن وجود هذه الهيئات يرتبط بالشخصية القانونية، إلا أن الشخصية القانونية قد توجد في بعض الأحيان دون وجود شكل المنظمة، كما كان الحال في الأطراف المتعاقدة في الاتفاق العام للتعريفات والتجارة، الذين يتمتعون بالشخصية القانونية

جزئياً بتناولهم بعض الاختصاصات شبه القضائية، فيما يتعلق بالشكاوى المثارة بين الأطراف المتعاقدة، وجدير بالذكر أن هذا الاتفاق تحول الآن إلى منظمة دولية كاملة.

- حق التعاهد:

إن وجود الشخصية القانونية لا يعنى في حد ذاته أن للمنظمة حق إبرام المعاهدات، بل إن هذا الحق يستمد من نصوص الوثيقة المؤسسة، سواء بطريقة صريحة أو بطريقة ضمنية من مجموع النصوص وتفسيرها وفقاً لطريقة السلطات المقترضة. إن ميثاق الأمم المتحدة يحوي نصوصاً تخول المنظمة عقد بعض الاتفاقات، مثل اتفاقات الوصاية واتفاقات العلاقات مع الوكالات المتخصصة (م ٥٧، م ٦٣)، كما عقدت الأمم المتحدة اتفاقات مع المنظمات الأخرى على الرغم من أن الوثائق المؤسسة لها لا تحوي نصوصاً تخولها عقد مثل هذه الاتفاقات، فمن الناحية العملية نجد أن المنظمات تمارس هذا الحق بطريقة تلقائية دون وجود نص على ذلك.

- الحصانات والمزايا:

لكي تقوم المنظمات بعملها على الوجه الأكمل، يجب أن يتاح لها حد أدنى من الحرية، والحماية القانونية لممتلكاتها ومقارها ومنشأتها الأخرى والأشخاص ومندوبي الدول وممثليها لديها، ويظهر جلياً أن أساس تلك الحصانات والمزايا هو الأساس الوظيفي.

والمادة ١٠٥ من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه " ١ - أن تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها. ٢ - وكذلك يتمتع المندوبون من أعضاء " الأمم المتحدة " وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة. ٣ - للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض " وتنفيذا لهذه المادة، قامت الأمم المتحدة سنة ١٩٤٧ م بعقد اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتعلق بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، كما وقعت اتفاقية فيينا لسنة ١٩٧٥ م فيما يتعلق بتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات السمة العالمية^{٢٢}

وإذا كان وجود الشخصية القانونية الدولية يؤدي إلى تمتع هذا الشخص بالمزايا والحصانات، إلا أن وجود هذه الشخصية ليس شرطاً في كل الحالات للتمتع بهذه المزايا والحصانات، التي يمكن أن تتمتع بها بعض الوكالات التي ليس لها شخصية قانونية.

- القدرة على تحريك الدعوى الدولية:

^{٢٢} راجع د. مصطفى سيد عبد الرحمن، تمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات السمة العالمية رسالة، جامعة القاهرة، ١٩٨٤ م

في موضوع تعويض الأضرار الذي أشرنا إليه من قبل (بند ٢٩)، قررت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري، أن المنظمة الدولية تملك الحق في تحريك الدعوى الدولية في مواجهه الدول الأعضاء وغير الأعضاء عن الأضرار التي تسببها، ولقد أثارت المحكمة موضوع الأهلية للتقدم بدعوى مرتبطاً بموضوع الشخصية القانونية، حيث اعتبرت أن وجود الشخصية القانونية يبرر إقامة الدعوى.

ونرى أن القدرة على إقامة الدعوى الدولية تتوقف على عاملين:

- ١- وجود الشخصية القانونية.
- ٢- تفسير الوثيقة المؤسسة في ضوء الأغراض والوظائف الخاصة بالمنظمة.

- الحماية الوظيفية:

ونقصد بها حق المنظمة في حماية موظفيها ووكلائها، ولقد أوضحت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري السابق الإشارة إليه في موضوع تعويض الأضرار، أن حق الأمم المتحدة في إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت موظفيها يقوم على أساس الحماية الوظيفية.

وهذه الحماية الوظيفية من جانب المنظمة الدولية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تصيب موظفيها ووكلائها، خصوصية، حماية للدبلوماسية التي تمارسها الدولة لحماية رعاياها ومن يحملون جنسيتها، ويثور التساؤل إذا ما تعارضت للحماية الدبلوماسية مع الحماية الوظيفية، فأى منهما يكون له الأولوية والتفضيل؟ وليست هناك إجابة موحدة عن هذا التساؤل حيث يقرر البعض أن الأولوية تكون للحماية الوظيفية باعتبارها أكثر خصوصية، وأن الخاص يقيد العام، بينما يذهب البعض الآخر إلى أن الحماية الدبلوماسية هي الأولى، حيث أن رابطة الجنسية هي أقوى الروابط، ونحن نميل إلى تفضيل الرأي الأول حيث أن المنظمة تكون في وضع أقدر على المطالبة بتعويض الأضرار التي أصابت موظفيها لعلها بالظروف التي حدثت فيها تلك الأضرار. ولأن الضرر الذي يصيب الموظف الدولي أثناء ممارسة عملة الرسمي لصالح المنظمة تعود نتائجه وآثاره على المنظمة^{٢٣}

- حق اللجوء إلى المحاكم الدولية:

عندما تتمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية، فإنه يكون من حقها اللجوء إلى المحاكم الدولية، ويتوقف ذلك على الوثيقة.. المؤسسة لهذه المحكمة أو لجنة التحكيم، وبمراجعة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية نجد أنه في المادة ٣٤ يقتصر حق اللجوء إلى المحكمة في المنازعات القضائية على الدول فقط، بينما يعطى الميثاق في المادة ٩٦ لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أي مسألة قانونية، ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.

(٢٣) د. جمال طه نداء، الموظف الدولي، دراسة مقارنة في القانون الدولي الإداري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦ ص ١٨ - ١٩

- حق إيفاد البعثات:

فقد تنص الوثيقة المؤسسة للمنظمة الدولية على حقها في إرسال بعثات إلى دول أو منظمات أخرى، ويدل هذا الحق على توافر الشخصية القانونية للمنظمة، إلا أنه لا يقاس على حق الدول في إيفاد البعثات الدبلوماسية وتبادلها الذي يعد أكثر شمولاً واتساعاً.

- المسؤولية في مواجهة الدول أو الأفراد العاملين لديها:

فقد يترتب على قيام المنظمة الدولية بأعمالها أن تحدث أضرار تصيب إحدى الدول أو أحد رعاياها أو مصالحها بأضرار، فهل تعد المنظمة مسئولة عن ذلك؟ لا شك أن تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية التي تجعلها مستقلة عن أشخاص أطرافها من الدول يدعو إلى تقرير مسئوليتها عن أي تصرفات يترتب عليها ضرر للغير، إذا توافرت باقي شروط المسؤولية الدولية.

إلا أنه يلاحظ أن الدولة التي تصاب بالضرر لا تستطيع أن تقاضى المنظمة المسؤولة أمام محكمة العدل الدولية، حيث أن النظام الأساسي لتلك المحكمة يقصر حق اللجوء القضائي على الدول وحدها، ولذا فإن ما يجرى عليه العمل هو أن يلجأ الأطراف إلى التحكيم أو تعطى المنظمة فرصة طلب رأى استشاري ملزم من محكمة العدل الدولية.

أما بالنسبة للأفراد العاملين بالمنظمة، فلا شك أن المنظمة تكون مسئولة عن الأضرار التي تصيبهم خلال عملهم، وتنظم الموائيق المؤسسة للمنظمات شروط وأوضاع هذه المسؤولية، وكيفية معالجة المنازعات المتعلقة بها عن طريق أحد أجهزتها أو محكمة إدارية معدة لهذا الغرض.

الفصل الثاني

العضوية في المنظمات الدولية

صور العضوية:

هناك ثلاث صور للعضوية في المنظمات الدولية:

١- العضوية الأصلية^{٢٤}:

وتطلق على الأعضاء المؤسسين للمنظمة الدولية الذين وقعوا الوثيقة المؤسسة أو المعاهدة المنشئة للمنظمة، وفي ذلك تنص المادة ٣ من ميثاق الأمم

^{٢٤} العضوية الأصلية Original Membership

المتحدة على أن الأعضاء الأصليين للأمم المتحدة هم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة. لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقع هذا الميثاق وتصدق عليه طبقاً للمادة ١١٠، وكذلك الدول التي وقعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول يناير سنة ١٩٤٢ م وتوقع هذا الميثاق وتصدق عليه.

٢- العضوية المنضمة أو اللاحقة^{٢٥}

وتطلق على الأعضاء الذين انضموا إلى المنظمة الدولية بعد قيامها شروط العضوية: وقد تضع المنظمة شروطاً لانضمام الأعضاء الجدد لها، سواء في ذلك شروط موضوعية أو شروط إجرائية:

الشروط الموضوعية: ويقصد بها أن تلتزم الدولة بالأهداف والمبادئ التي تقوم عليها المنظمة، وأن يكون لديها القدرة على تنفيذ الالتزامات. وفي هذا الشأن ينص ميثاق الأمم المتحدة، على وجوب أن تكون الدولة محبة للسلام وراغبة في تنفيذ الالتزامات التي يقررها الميثاق، والتي ترى المنظمة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات (م ١/٤). الشروط الإجرائية:

لكي تقبل عضوية دولة ما في منظمة دولية تتم بعض الإجراءات داخل المنظمة لإتمام هذا الانضمام، مثل تقديم الدولة طلباً لإحدى هيئات المنظمة وإجراء التصويت على هذا الطلب في هيئة أو أكثر ويتم قبول الدولة إذا حصلت على أغلبية معينة، ومثال ذلك ما تنص عليه المادة ٢/٤ من ميثاق الأمم المتحدة على أن " قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، وعلى ذلك يشترط أن تصدر توصية من مجلس الأمن بقبول الدولة الجديدة ثم يصدر قرار من الجمعية العامة بهذا الشأن".

هذا ونظراً للطبيعة السياسية العامة للمنظمة الأمم المتحدة، ولما للدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن من وضع متميز، فقد لعبت الأهواء السياسية لهذه الدول دوراً بارزاً في مسألة قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة، وبصفة خاصة في الفترة التي سادت فيها الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية بين عامي ١٩٤٦ - ١٩٥٥ م حتى انكسرت حدة هذه الحرب، وتم قبول عدد كبير من الدول بموافقة من الدولتين العظميين^{٢٦}

٣- العضوية المنتسبة أو المرتبطة^{٢٧} :

هذا نوع من العضوية غير الكاملة في المنظمة الدولية قد تفرضه ظروف تتعلق بالعضو ذاته، مثل عدم استكمال سيادته على أرضه، مثال ذلك العضوية التي تمنح لحركات التحرير أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي لا تعد دولاً بالمفهوم القانوني. وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة لم ينص على هذا النوع من العضوية، إلا أن تطوراً حدث في هذا الشأن، حيث أنشأت الجمعية العامة نوعاً من

^{٢٥} العضوية المنضمة أو اللاحقة Associate Membership
^{٢٦} أ. د. محمد طلعت الغنيمي الأحكام العامة في قانون الأمم، مرجع سابق ص ٤٥٢ - ٤٥٤.

^{٢٧} العضوية المنتسبة Associate Membership

العضوية المنتسبة، فسمحت لمنظمة التحرير الفلسطينية بحضور اجتماعاتها في عام ١٩٧٤ م ومنحتها وصف المراقب، وهو ما يعنى في نفس الوقت منحها وصف العضو المنتسب الذي لا يتمتع بحق التصويت، كما قام مجلس الأمن في عام ١٩٧٥ م بدعوة المنظمة الفلسطينية للاشتراك في مناقشات المجلس حول الشكوى التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية، بشأن الغارات الجوية الإسرائيلية على معسكرات المدنيين الفلسطينيين^{٢٨}

وإذا كان الأمر كذلك في الأمم المتحدة، فإن المنظمات - المتخصصة تسمح صراحة بهذا النوع من العضوية المنتسبة، مثل هيئة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية.

نطاق العضوية في المنظمات الدولية:

يختلف نطاق العضوية من منظمة دولية إلى أخرى، حيث أن المنظمات الدولية العامة، مثل الأمم المتحدة، تجمع في عضويتها معظم دول العالم، فقد بلغ عدد أعضائها في عام (٢٠٠٧) ١٩٢ عضواً، بينما ظلت منظمات دولية أخرى محدودة العضوية، إما لكونها إقليمية حيث يشترط أن تكون الدول الأعضاء واقعة في نطاق إقليمي معين، مثل منظمة الوحدة الأفريقية أو منظمة الدول الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، وإما أن تجمعها عدة اعتبارات اجتماعية أو أيولوجية أو تاريخية معينة مثل جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي، وإما لاعتبارها متخصصة في حقل معين من النشاط، مثل المنظمة الدولية للكاكو، أو منظمة (الأوبك) الدول المصدرة للبترول.

حق العضوية في المنظمات الدولية:

الأصل أن العضوية في المنظمات الدولية حق للدول كاملة السيادة، إلا أنه كما سبق أن لاحظنا فهناك نوع من العضوية المنتسبة للدول غير كاملة السيادة، أو حركات التحرير أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، بل إن تزايد ظهور المنظمات الدولية واتساع نشاطها وتنوعه قد دعا إلى السماح لبعضها بنوع من الارتباط مع منظمات دولية أخرى للمساهمة في أنشطتها، إلا أن هذا الارتباط لا يرقى إلى درجة العضوية الكاملة"، ومع ذلك فإننا نجد أمثلة قليلة لحالات يكون فيها منتظم دولي عضواً في منتظم آخر، مثال ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية فهي تتمتع بعضوية كاملة في مركز النظائر المشعة الإقليمي للشرق الأوسط والدول العربية، ولممثليه الحقوق ذاتها التي للدول الأعضاء بما في ذلك حق التصويت وحق انتخاب الرئيس^{٢٩}.

والعضوية في المنظمات الدولية اختيارية، بمعنى أنها لا تفرض على الدولة بل إن الدولة هي التي تسعى لاكتساب العضوية، نظراً لما تحققه لها من التمتع بمزايا التعاون والعمل المشترك لتحقيق مصالحها

الآثار التي تترتب على العضوية في المنظمات الدولية:

^{٢٨} أ. د. أحمد محمد رفعت الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص ٢١٥ - ٢١٧.

^{٢٩} أ. د. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوجيز في التنظيم الدولي ص ٩٦ ..

يترتب على العضوية في المنظمات الدولية مجموعة من الحقوق والالتزامات نوضح أهمها فيما يلي:

- حق حضور جلسات أجهزة المنظمة ولجانها.
- المشاركة في التصويت على قراراتها وتقديم الاقتراحات.
- التمثيل لدى المنظمة.
- تمتع مندوبي الدول وممثليها لدى المنظمة ببعض الامتيازات والحصانات.
- الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمة لأعضائها.
- الالتزام بالمساهمة في نفقات المنظمة.
- مساعدة المنظمة في تحقيق أهدافها والامتناع عن أي عمل يعوق نشاطها.

عوارض العضوية في المنظمات الدولية:

قد يطرأ على عضوية الدولة في المنظمة الدولية ما يستوجب وقف هذه العضوية أو إنهائها، كما أن الدولة قد تطلب هذا الانتهاء بما يسمى حق الانسحاب من المنظمة الدولية، ونعالج هذه الأمور فيما يلي: -

١- الانسحاب من عضوية المنظمة:

يعتبر الانسحاب من عضوية المنظمة الدولية السبب الأكثر شيوعاً لانقضاء العضوية بها، وقد تنص المواثيق المؤسسة للمنظمات الدولية على هذا الحق صراحة وقد لا تنص على ذلك، وفي الحالة الأخيرة، فمن المقرر أن من حق الدولة أن تجري هذا الانسحاب، حيث لا يمكن إجبارها على المشاركة في المنظمة رغم إرادتها، إلا أن هناك مواثيق تشترط أن تمر فترة معينة منذ إبداء الدولة رغبتها في الانسحاب وبين تنفيذ هذا الانسحاب، مثال ذلك مرور سنة كاملة فيما يتعلق بالانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية، أو مرور سنتين كما هو الشأن في ميثاق منظمة العمل الدولية وعهد عصبة الأمم^{٣٠}

كما قد تشترط بعض المواثيق مرور فترة بعد قيام المنظمة بمتنع فيها على الأعضاء أن ينسحبوا من عضويتها، لكي تتمكن من ممارسة أعمالها، كما قد تشترط أن تكون الدولة قد سددت التزاماتها قبل المنظمة، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات المالية.

٢- وقف العضوية:

الوقف هو إنهاء مؤقت للعضوية، وذلك عن طريق حرمان العضو من حقوق ومزايا العضوية لفترة معينة، تحددها المنظمة في قرار الوقف، ويكون ذلك جزاء على مخالفة الدولة لميثاق المنظمة، ولا يعنى ذلك أن تتحلل الدولة من كافة التزاماتها قبل المنظمة، وإنما كل أثر الوقف هو حرمان الدولة من مزايا العضوية وحقوقها فقط. وتختلف الوثائق المؤسسة في أخذها بهذا الجزاء، فكثير منها ينص عليه صراحة بينما لا تشير إليه بعضها. وتختلف شروط توقيعه من منظمة إلى أخرى وكذلك الجهاز الذي يتولى توقيعه، ولكن العمل الدولي الغالب يسير على منح هذا الحق للجهاز الأساسي للمنظمة، كما هو الشأن في الجمعية العامة في هيئة الصحة

^{٣٠} يعتبر مرور هذه الفترة بين طلب الانسحاب وتنفيذه، تطبيقاً للمادة ٢/٥٦ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على أنه " على الطرف الراغب في إنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أن يخطر بنيتها في ذلك قبل اثني عشر شهراً على الأقل".

العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولية، أما في الأمم المتحدة، فإن الوقف لا بد أن تسبقه توصية من مجلس الأمن قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرارها. كما تختلف الأغلبية المطلوبة لإصدار هذا القرار من منظمة إلى أخرى، حيث تكتفي هيئة الصحة العالمية بالأغلبية البسيطة، بينما تشترط منظمة العمل الدولية أغلبية الثلثين.

٣ - الفصل من العضوية:

يعد الفصل من عضوية المنظمة أقوى الجزاءات التي تقع على الدول الأعضاء، حيث مقتضاه أن تنتهي كافة حقوق والتزامات الدولة قبل المنظمة، جزاء إمعانها في الخروج على أحكام الوثيقة المؤسسة، ويبرره أن استمرار الدولة في عضوية المنظمة يعوقها عن القيام بمهامها ويسبب لها ضرراً بالغاً.

ومن الملاحظ أنه لا يجوز توقيع عقوبة الفصل أو الوقف إلا إذا نص عليها ميثاق المنظمة^{٣١}. فإذا ما عجزت المنظمة عن توقيع جزاء الطرد لعدم وجود نص في ميثاقها، فإنها قد تلجأ إلى أساليب الضغط السياسي لكي ترغم إحدى الدول على الانسحاب الإرادي، فإذا لم يكن الضغط السياسي كافياً، فإنها قد تهدد بتعديل ميثاقها^{٣٢}.

ويعتبر جزاء الطرد سلاحاً ذا حدين، حيث أنه يمنع المنظمة من اتخاذ أي إجراء فيما بعد تجاه هذه الدول التي تنتهك قواعد الوثيقة المؤسسة. الفارق بين العضوية وتمثيل الدول:

من الأهمية بمكان أن نحري تفرقة بين عضوية الدولة في المنظمة الدولية وتمثيلها في المنظمة، حيث أنه لا اعتبارات وظروف خاصة بالدولة وعلاقتها بالدول الأخرى، يحدث أن يتنازع على تمثيل الدولة في المنظمة أكثر من جهة، كما إذا تغير نظام الحكم في الدولة ولم يعترف عدد كبير من أعضاء المنظمة بالنظام الجديد، ولا يؤثر ذلك على مبدأ عضوية للدولة في المنظمة، وقد أثارت هذه المسألة فيما يتعلق بتمثيل الوفد الصيني في منظمة الأمم المتحدة، ولنا عود إلى هذا الموضوع بإذن الله.

^{٣١} د. محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص ٤٦٣

^{٣٢} كما حدث في منظمة الطيران المدني الدولية عندما أرادت طرد أسبانيا من عضويتها ٢٧ مايو ١٩٤٧
Henry G. Schermers, international institutional Law, Vol. LEIDEN 1972, P. 26.

الفصل الثالث

سلطات المنظمات الدولية

(البحث والدراسة – إصدار القرارات)

تمارس المنظمات الدولية اختصاصاتها عن طريق بعض السلطات التي تملكها سواء بالقيام بدراسات أو أعمال تنفيذية أو إصدار قرارات وهذه الأخيرة هي الأداة الرئيسية لكل أعمال المنظمات الدولية

١- سلطة البحث والدراسة:

إن السلطة الأولى المقررة لأية منظمة دولية هي سلطة بحث ودراسة المسائل الداخلة في اختصاصها، لبيان الحلول الممكنة والخطوات الواجب إتباعها بشأنها. وهذه السلطة إما أن تمارسها المنظمة الدولية بنفسها عن طريق إحدى لجانها أو أجهزتها الرئيسية، وإما أن تكلف لجنة خاصة منشأة لهذا الغرض، وإما أن تكلف إحدى الدول الأعضاء أو مجموعة من الدول بإجراء هذه الدراسة وتقديم تقرير عنها ليبحثا مؤتمر معين لهذا الغرض، ليعتمد نتائجها ويستخلص التوصيات والمقترحات الختامية اللازمة.

وقد يترتب على ممارسة هذه السلطة نتائج منها:

- (أ) الدعوة إلى عقد معاهدة أو إعداد مشروع لها.
 - (ب) الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي.
 - (ج) التنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى.
- ونجد تجسيدا حيا لهذه السلطات فيما يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والتي توضحها المواد من ٦٢: ٦٦ من الميثاق.
- ٢- سلطة إصدار القرارات:

أما سلطة الثانية المتاحة للمنظمات الدولية، فهي سلطة إصدار القرارات، وتنقسم القرارات من حيث مدى إلزامها إلى نوعين قرارات ملزمة وتوصيات غير ملزمة. وتتوقف قيمة القرار الصادر عن المنظمة الدولية ومدى إلزامه على ما تقرره الوثيقة المؤسسة في هذا الشأن.

كما قد تتصف القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية بصفات متعددة، حيث نجد القرارات الإدارية الداخلية والتي تتعلق بإدارة المنظمة أو شئون العاملين لديها، كما نجد قرارات قضائية صادرة عن هيئات قضائية دولية تملك الفصل في المنازعات^{٣٣}. أو قرارات استشارية (الآراء الاستشارية) ليس من طبيعتها الفصل في النزاع ولكنها ذات صفة يمكن الاسترشاد بها، وليس لها قوة قانونية ملزمة كما أن هناك قرارات ذات صفة تشريعية، مثل إبرام اتفاقيات دولية أو وضع لوائح داخلية لمنظمة أو ذات صفة تنفيذية مثال تلك التي يتخذها مجلس الأمن لوضع

^{٣٣} كما هو الشأن بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، أو القرارات الصادرة من محكمة الأمم المتحدة الإدارية في شأن موظفي الهيئة، حيث قررت محكمة العدل الدولية أن الأحكام الصادرة منها ملزمة للأطراف، كما تنص المادة ٣/١١ من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة على أن رأى محكمة العدل الدولية له أثر ملزم بالنسبة للمسائل موضوع النزاع.

التدابير العسكرية أو غير العسكرية موضع التنفيذ فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين.

طرق إصدار القرارات:

- هناك ثلاثة طرق تتبع في إصدار قرارات المنظمات الدولية هي:
- التصويت على القرارات.
- إصدار القرارات دون تصويت.
- توافق الآراء.

أ- التصويت على قرارات المنظمات الدولية:

تقوم المنظمات الدولية على أساس مساواة الدول الأعضاء في السيادة وبالتالي فإن لكل منهم حق متساوي في التصويت على قراراتها، والقاعدة أن لكل دولة صوت واحد دون اعتبار لعدد المندوبين، وتأخذ غالبية المنظمات الدولية بهذه القاعدة، إلا أن هناك خروجاً في بعض الأحيان على هذه القاعدة، تبرره اعتبارات تختلف من منظمة إلى أخرى، وذلك أن هناك تمييزاً في بعض المنظمات بين الدول الكبرى والدول الصغرى، كما هو الشأن في تقرير حق الاعتراض التوقيفي (الفيتو) للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، أو الأخذ بنظام الصوت الموزون في بعض المنظمات^{٣٤}

وتأخذ المنظمات الدولية بأحد أسلوبين للتصويت على قراراتها، فهي إما أن تطلب إجماع آراء الدول الأعضاء، كما كان الوضع في ظل عصبة الأمم، فيما عدا بعض الاستثناءات القليلة، وإما أن تطلب أغلبية معينة، وتنقسم الأغلبية إلى الأنواع الآتية:

- ١- الأغلبية البسيطة وهي ما تزيد عن النصف بصوت واحد فقط.
- ٢- الأغلبية النسبية، كأن تطلب الحصول على موافقة ثلثي أو ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء لإصدار القرارات.
- ٣- الأغلبية الموصوفة بأن تطلب موافقة مجموعة معينة من الدول بذاتها، كما هو الشأن في طلب موافقة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على القرارات في المسائل غير الإجرائية.

ونظراً لخطورة القرارات الملزمة التي قد تتخذها المنظمات الدولية من حيث تأثيرها على الدول الأعضاء، فإن الميثاق المؤسسة للمنظمات الدولية تحيط إصدارها بضمانات عديدة، حيث تتطلب في غالب الأحيان أن يكون إصدارها بإجماع الدول الأطراف، بينما تتساهل تلك الميثاق في إجراءات إصدار التوصيات غير الملزمة حيث يكفي عادة بموافقة الأغلبية عليها.

ب- إصدار القرارات دون تصويت:

وتلجأ المنظمات الدولية إلى إصدار القرارات دون تصويت في المسائل قليلة الأهمية والتي يعتقد أن أحداً من الأعضاء لن يعارض في إصدارها. كما في حالة

^{٣٤} كما هو الشأن في المعهد الدولي للزراعة، حيث قسمت قيمة أصوات الدول إلى خمس درجات تدفع الدول في الدرجة الأولى ١٢ حصة من الاشتراك وتدفع في الدرجة الخامسة حصة واحدة ولكل دولة أن - تختار الدرجة التي تناسبها، وكما هو الشأن في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

توجيه الشكر للدولة التي استضافت مؤتمر المنظمة او مشاركة دولة تتعرض لحالة طارئة أو حادث جلل

ج- إصدار القرارات بتوافق الآراء:

وهو ما يطلق عليه الاتفاق الجماعي، وهو وسيلة للوصول إلى قرار دون اعتراض من كافة الدول الأعضاء، ويختلف ذلك عن الإجماع حيث أن الإجراء الأخير يتطلب الموافقة الكاملة الصريحة على القرارات، كما يختلف عن الأغلبية حيث يوجد من يعترض، ونظراً لأن رسالة أي منظمة دولية هي أن تبحث وتترجم إلى عمل الحلول التي يمكن أن تساهم في المحافظة على السلام الدائم والعدل بين الدول من أجل تقدم جميع الشعوب، لذا فإنه يصعب اتخاذ مثل تلك الحلول بتطبيق مبدأ الأغلبية فقط عندما يتطلب تنفيذها المساهمة الفعالة والالتزام من جانب شعوب جميع الدول. ويقوم هذا الإجراء على إنشاء "مجموعة الاتصال" التي تتكون من ممثلين ترشحهم المجموعات الإقليمية، حيث تجرى الاتصالات والمفاوضات وإبلاغ النتائج عن أعمالها عند التوصل إلى توافق الآراء.

وقد ظهرت هذه الطريقة في أجهزة الأمم المتحدة لظروف الأزمة المالية التي ترتبت على عمليات حفظ السلام في الكونغو سنة ١٩٦٤، وقد انتشرت هذه الإجراءات وامتدت من ناحية إلى الأجهزة التي ترتبط طبيعة عملها بالمفاوضات الصعبة في الميدان الاقتصادي، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومن ناحية أخرى إلى الأجهزة التي تقوم بإدارة موارد تتكون من المساهمات التطوعية مثل مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، حيث أنه "من الواضح أنه لا يوجد أي غرض عملي مباشر من وراء اتخاذ التوصيات عن طريق الأغلبية العادية من الدول النامية، ولكن دون موافقة أصوات الدول المتقدمة إذا كان تنفيذ تلك التوصيات يعتمد على موافقة الدول المتقدمة".^{٣٥}

القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية:

ما دامت القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية تقسم إلى نوعين هما القرارات والتوصيات والأولى ملزمة والثانية غير ملزمة، فمن الطبيعي أن تكون مخالفة النوع الأول مرتبة للمسؤولية في جانب من أجل بها، ولكن القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية ليست سواء في هذا الشأن، ويتوقف مدى إلزامها في الدرجة الأولى على ما تحدده الوثيقة المؤسسة، وعلى ما إذا كانت موجهة للدول أو هي تتعلق بالشؤون الداخلية للمنظمة، فمن المقرر أن القرارات الموجهة إلى الموظفين أو الأجهزة الداخلية هي عادة قرارات ملزمة لمن وجهت إليه^{٣٦}، في حين أن القرارات التي تخاطب الدول في شأن أمور جوهرية هي في غالبها توصيات لا تمس ما للدول من حقوق وما عليها من التزامات، وإن كان الأمر في النهاية يرجع إلى ما تحدده

^{٣٥} أحمد مختار أميو، ممارسة الاتفاق الجماعي في المنظمات الدولية المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية العدد ٣٧ ديسمبر ١٩٧٩ ص ٢٠-١٩٤

^{٣٦} د. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، دراسة في كل من الفكر الإسلامي، التنظيم الدولي، منشأة المعارف بالإسكندرية، ١٩٧١ ص ٤٩٣-٤٩٥.

الوثيقة المؤسسة إلا أنها إذا لم توضح مدى إلزام تلك القرارات ، فإن الأثر القانوني هنا يرجع إلى العرف والعمل الدوليين .

ولكن التوصية، وعلى العكس من القرار لا يترتب على مخالفتها أية مسؤولية دولية، حيث أنها تصدر على سبيل الدعوة أو النصيحة، إلا أن التوصية لا تخلو من القيمة حيث أنها تعبر عن وجهة نظر غالبية أعضاء المنظمة، فيكون لها قيمة أدبية كبيرة، كما أنها قد تعد تمهيداً من المنظمة لإصدار قرار ملزم إذا كان الطرف الذي وجهت إليه لم يلتزم بها ولم ينفذها^{٣٧} .

٣- القيود الموضوعة على سلطات المنظمة الدولية:

أشرنا فيما سبق إلى أن المنظمات الدولية تتشدد في الشروط والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار القرارات الملزمة، إلا أن هناك قيوداً أخرى تحد من حركة المنظمات الدولية نشير إليها فيما يلي:

- ١- عدم التدخل في الشؤون التي تعتبر من صميم الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء، ويعنى ذلك أن المنظمة لا تملك أن تعالج مسألة مما يدخل في نطاق الأمور الداخلية للدول الأعضاء، ويشمل هذا المنع صور السلطات التي تملكها المنظمة، سواء في ذلك القيام بالدراسة والبحث أو إصدار التوصيات والقرارات.
- ٢- أن هذه السلطات تحددها الدول الأطراف بتوضيحها على وجه الدقة في الوثيقة المؤسسة، أو تضع حلاً للتنازع المحتمل في هذا الشأن.
- ٣- أن هناك قيوداً يفرضها القانون الدولي العام، حيث يجب أن تتطابق الأوامر والنواهي الصادرة من المنظمات الدولية مع أحكام القانون الدولي وقواعده الأمرة، كما لو أصدرت المنظمة قراراً يتعارض مع حق الدول في السيادة على ممتلكاتها أو حق الشعوب في تقرير مصيرها.
- ٤- الاتفاقات المبرمة مع الدول، قد تلزم المنظمة القيام بعمل أو الامتناع عنه قبل اتخاذ إجراءات محددة، ولقد أشارت محكمة العدل الدولية إلى هذا النوع من القيود في رأيها الاستشاري الخاص باتفاق المقر المبرم بين مصر ومنظمة الصحة العالمية (١٩٨٠)^{٣٨} ، كذلك تلتزم المنظمة باحترام العقود التي تبرمها مع أشخاص القانون الداخلي وما قد تحتويه من شروط والتزامات.

^{٣٧} أن التوصية برغم أنها لا تتمتع بالصفة الإلزامية، فإن تكرار أتباعها والاعتداد بها من جانب الدول المعنية، يسمح بتكوين ما من شأنه أن يخلق قاعدة عرفية.

Manin (ph.). Le Droit international public, Masson Paris, 1979. p. 25.

مشار إليه في أ.د. مصطفى سلامة حسين، الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص ٦٥.

^{٣٨} فيما يتعلق بإمكانية نقل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرقي المتوسط من مدينة الإسكندرية إلى مكان آخر، طلبت جمعية منظمة الصحة العالمية إلى محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في السؤالين التاليين "أولاً: هل تنطبق الأحكام المتعلقة بالمفاوضات والإبلاغ المنصوص عليها في القسم ٣٧ من اتفاق ٢٥ آذار مارس ١٩٥١ المعقود بين منظمة الصحة العالمية ومصر في حالة رغبة أحد الطرفين في نقل المكتب الإقليمي من الأراضي المصرية؟ ثانياً: إذا كان الأمر كذلك ما هي المسؤوليات القانونية المترتبة على كل من مصر ومنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالمكتب الإقليمي الموجود بالإسكندرية، وذلك خلال فترة السنتين المحددة بين الإبلاغ القانوني وإنهاء الاتفاق؟ ورأت المحكمة في فتاها، أنه يتوجب على منظمة الصحة العالمية ومصر في حالة نقل مقر المكتب الإقليمي إلى بلد آخر أن يتشاورا بحسن نية بشأن شروط النقل وإجراءاته وأن يتفاوضا بشأن مختلف الترتيبات اللازمة لتنفيذ عملية النقل، بأقل

وفي حين يتحدث البعض عن سلطات شبه تشريعية لمجلس الامن اقتضتها ظروف ومشاكل دولية جديدة كالإرهاب وقضايا نزع التسلح والمشكلات البيئية^{٣٩}، إلا ان الغالب علي قرارات مجلس الامن حتى في تلك المناطق من الاختصاص كما في غيرها هو الطابع الساسي لا القانوني ، بمعنى انه حتى ولو كانت تلك القرارات وفقا للفصل السابع وملزمة إلا ان المعايير السياسية والاهواء والاغراض الخاصة للدول الكبرى تتحكم في صياغتها وابعادها بل في ظهورها ووجودها كله، مما يجعلنا لا نسلم بقيمتها كمصدر للقانون الدولي يعتد به ما لم تتأيد من قبل مجموع الدول او غالبيتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة او من خلال اتفاقيات دولية منفصلة

٥- قيود تفرضها منظمات دولية أخرى:

إن تعدد المنظمات الدولية وتداخل نشاطها مع ما لها من استقلال وذاتية متميزة يجعل من الممكن أن تتعارض الالتزامات التي تفرضها إحدى المنظمات مع ما تفرضه منظمة أخرى، ولهذا فإننا نجد ميثاق الأمم المتحدة ينص في المادة ١٠٣ على أنه "إذا تعارضت الالتزامات التي يربط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.

وعلى ذلك فلا تستطيع منظمة دولية أخرى أن تفرض التزاماً على أعضائها أو أن تمارس اختصاصاً يتعارض مع الالتزامات أو النشاطات التي يقرها ميثاق الأمم المتحدة، وإذا حدث ذلك فإنه يترتب عليه المسؤولية الدولية إذا توافرت باقي شروطها.

٦- قيود من داخل المنظمة:

في بعض الأحيان يتمتع على جهاز معين في منظمة دولية أن تمارس اختصاصاً ما دام جهاز آخر يتولى ذلك، والمثال الواضح أمامنا يقدمه ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية عشرة، حيث يقرر أنه عندما يباشر مجلس الأمن بصدد نزاع أو موقف ما الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف، إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.

ما يمكن من الضرر بالنسبة إلى أعمال المنظمة وصالح مصر. محكمة العدل الدولية - منشورات الأمم المتحدة 1.20. 83. I A الطبعة التاسعة ص ٤٣.

^{٣٩} راجع، د. هالة محمد احمد رشدي أو هالة احمد محمد الرشيدى، الطابع التشريعي لقرارات مجلس الامن، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد التاسع والستون ٢٠١٣، الجمعية المصرية للقانون الدولي ص ١٤٥-٢٩٤

الفصل الرابع الموظفون الدوليون

تعريف الموظف الدولي:

تمارس المنظمات الدولية أعمالها بواسطة مجموعة من العاملين يطلق عليهم وصف الموظف الدولي^{٤٠}، فالموظف الدولي هو كل شخص يعمل بأجر أو بدون أجر لدى المنظمة الدولية، أو هو كل شخص تعمل المنظمة الدولية بواسطته. ولا يعد موظفاً دولياً من يعهد إليه مهام دولية مؤقتة، مثل أعضاء لجان التحقيق أو الخبراء الفنيين، وتعمل المنظمات الدولية من خلال سياسة التوظيف فيها إلى تحقيق نوع من التوازن بين حاجة المنظمة إلى كفاءات إدارية وفنية، وبين التوزيع الجغرافي العادل للوظائف بين أعضائها.

واجبات الموظف الدولي:

- التفرغ للوظيفة، حيث يجب على الموظف الدولي أن يكرس وقته لخدمة المنظمة الدولية ويعمل لتحقيق أهدافها.
- النزاهة والحيدة، ويجب عليه في ذلك أن يسلك سلوكاً يتفق مع متطلبات الوظيفة، وأن يتجنب كل ما يسئ إليها.

^{٤٠} تجرى هنا تفرقة بين الموظف الدولي والمستخدم الدولي، فبينما يعد مستخدماً دولياً كل من يؤدي مهمة دولية لحساب سلطة دولية، فإن الموظف الدولي هو كل فرد يكلفه ممثلو عدة دول أو جهاز يعمل باسمهم - طبقاً لاتفاق بين الدول وتحت إشراف تلك الدول أو ذلك الجهاز - بأن يؤدي طبقاً لقواعد قانونية دولية عن طريق التفرغ وبصفة مستمرة، وظائف لصالح مجموعة دول معينة. انظر في تفصيل ذلك الأستاذ الدكتور / محمد طلعت الغنيمي، الوجيز في التنظيم الدولي، المرجع السابق، ص ١٣١، ١٣٣. وأرى أن الواقع العملي لم يترك مجالاً لمثل هذه التفرقة، ذلك أن المنظمات الدولية تستخدم فئات متعددة من الموظفين الدوليين بعقود توظيف تتقارب شروطها وظروفها، حيث أن كثيراً من العقود محدودة المدة امتدت لتصبح عقوداً شبه دائمة، مع ما يترتب على ذلك من تغير في شروط التوظيف وفقاً لها.

- Roger Barnes, United Nations international civil service, New York university journal of international law and politics vol. 14- Summer 1982.
- David Miron, Tenure, Fixed Term Appointment and Secondment in the U.N. New Y.U.J.I.L. vol. 14, summer 1982 No. 4, PP. 783-798.

- الاستقلال عن دولة الجنسية والولاء للمنظمة، فيعمل على تحقيق أهدافها ويتلقى منها تعليماته ويمتنع عليه أن يطلب أو يتلقى أية تعليمات من أي دولة، حتى تلك التي يتبعها بجنسيته.
- مراعاة الكتمان وعدم إذاعة ما يضر بالمنظمة.
- عدم جواز قبول الأوسمة والمنح الشرفية.
- عدم الاشتغال بأي نشاط سياسي.
- حظر الترشيح أو التقدم لشغل بعض الوظائف.

حقوق الموظف الدولي:

- الحق في التمتع بصفته الدولية وضمان عدم المساس بها.
- كما يتمتع الموظف الدولي بحرية الرأي والفكر السياسي بالقدر الذي لا يؤثر على حيويته واستقلاله.
- الحق في تكون الجمعيات والنقابات التي تتولى الدفاع عن حقوق ومصالح الموظفين الدوليين.
- الحق في الأجور والرواتب وتوابعها.
- الحق في الترقية.
- الحق في الإجازة.
- الحق في التمتع بمزايا الضمان الاجتماعي.
- الحق في المعاش.
- الحق في الاطلاع على ملف خدمته.

وإذا كان ممثل الدولة لدى المنظمة الدولية يعبر عن مصالح دولته ومنها يتلقى تعليماته واليها تنصرف آثار التصرفات التي يجريها، فإن الموظف الدولي يجب أن يتحرى الحياد في عمله، وأن يتصرف في نطاق أهداف المنظمة، واليها تنسب آثار تصرفاته.

القانون الذي يحكم الموظف الدولي:

إذا كان ممثل الدولة يخضع للأشراف الإداري لدولته التي يتبعها بجنسيته وتطبق عليه القوانين المعمول بها في دولته، فيما يتعلق بأحواله الوظيفية كلها، فإن الموظف الدولي يخضع للأشراف الإداري للمنظمة إلى يعمل لصالحها، ولكن ما هو القانون الذي يطبق عليه؟

لقد كان هذا التساؤل ميسور الإجابة في بداية عهد التنظيم الدولي، حيث أن الدولة التي يوجد بها مقر المنظمة كانت تطبق قانونها المحلي على الموظفين الدوليين الموجودين لديها، ولكن بعد أن ازداد عدد المنظمات الدولية وأصبح لكل منظمة جهازها الإداري المستقل، ظهرت مشكلة القانون الذي يخضع له الموظف الدولي، حيث اتجهت بعض الآراء للقول بأن العلاقة بين الموظف والمنظمة هي علاقة تعاقدية، تخضع للمساواة القانونية بين الأطراف. بينما اتجهت غالبية الفقهاء يؤيدها العمل الدولي، للقول بأن علاقة الموظف بالمنظمة هي علاقة تنظيمية،

تخضع لقواعد العقد المبرم بين الموظف والمنظمة والقواعد الأخرى التي تضعها، وكذلك لائحة الجهاز الإداري الداخلي، وتكملها المبادئ العامة للمنظمات الدولية، بل لقد اتجهت المنظمات الدولية في الوقت الحاضر، إلى وضع قواعد موحدة للوظيفة الدولية تشرف على تطبيقها لجنة متخصصة^{٤١}

نظام تعيين الموظف الدولي:

إذا كان ممثل الدولة يعين من قبل دولته، فإن الموظف الدولي على العكس من ذلك، يعين من قبل المنظمة، حيث يجب ألا تتدخل الدولة في تلك الإجراءات^{٤٢} ويخضع تعيين الموظف الدولي في إحدى المنظمات الدولية للاعتبارات

الآتية:

(أ) اعتبار الكفاءة حيث يجب أن يكون الشخص المرشح لتولى وظيفة معينة لديه من القدرة والخبرة العملية ما يؤهله لشغلها، وعلى ذلك يتم اختيار هؤلاء الأفراد من المؤسسات الوطنية التي تعمل في مجالات قريبة من العمل المراد تنفيذه.

(ب) اعتبار الحيادة والنزاهة: (Impartiality)

فإذا كانت الآراء الشخصية والمعتقدات الخاصة للموظف الدولي مصونة، إلا أنه لا يملك حرية الانحياز أو التأييد والمشايعة أو التعبير عن معتقداته علناً، في أمور خلافية بطبيعتها، ويجب أن يكون لديه القدرة والإرادة نحو فهم السلوك المتصل بالاحتياجات المتعارضة لكافة الأطراف.

(ج) الولاء: (Loyalty)

بمعنى الولاء للمنظمة الدولية، وقد أوضحت الهيئة الاستشارية للخدمة المدنية الدولية، ضرورة أن يكون هذا الولاء متسعاً ليشمل عائلة المنظمات الدولية، وليس مقصوراً على منظمة واحدة^{٤٣}، بل يجب أن يتسع هذا الولاء ليشمل كافة أوجه التعاون الدولي. ويؤدي الولاء للتركيز على الأهداف العديدة للمنظمة وتحديد ومراجعة الأعمال الفردية حتى ولو كانت روتينية، باعتبارها مؤدية لتحقيق تلك الأهداف.

(د) التوزيع الجغرافي العادل للوظائف:

^{٤١} حيث أنشئت لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتنص المادة الأولى من نظامها الأساسي، الذي أقرته الجمعية العامة في ١٨ ديسمبر سنة ١٩٧٤ م على ما يلي: "تؤدى اللجنة وظائفها فيما يخص الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى التي تشترك في النظام الموحد للأمم المتحدة والتي تقبل هذا النظام الأساسي" وقد أشرت في النظام الموحد للمرتبات والبدلات بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة، كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الطيران المدني الدولي، ومنظمة الصحة العالمية واتحاد البريد العالمي والاتحاد الدولي للمواصلات السلوكية واللاسلكية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمة الاستشارية الدولية للحكومية للملاحة البحرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، كما أشرت في النظام الموحد اشتراكاً تاماً، الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإنفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة. راجع تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية - الجمعية العامة - الوثائق الرسمية الدورة ٣٣ ملحق رقم ٣٠ (A/33/35).^{٤٢} وينطبق ذلك على التدخل السلبي، بمنع الرعايا التابعين لدولة معينة من العمل بمنظمة دولية أو التدخل الإيجابي بمحاولة فرض تعيين أشخاص بعينهم.

وقد مارست الولايات المتحدة الأمريكية نوعاً من هذا التدخل سنة ١٩٥٢ م، عندما طلبت من الأمين العام للمنظمة أن يستبعد من العمل لدى المنظمة عدد من رعايا الولايات المتحدة الأمريكية الذين لهم ميول شيوعية، واستجاب الأمين العام لهذا الضغط إلى حد كبير حيث أصدر في ديسمبر سنة ١٩٥٢ م قراراً بفصل أحد عشر موظفاً.

^{٤٣} U.N. Doc. Coord, civil service/5, at 4 (1995)

ويشكل التوزيع الجغرافي العادل للوظائف عنصراً هاماً في سياسة التوظيف، لكي تتمكن المنظمة من أداء وظائفها ومهامها على الوجه المطلوب، وذلك أن تكوين العاملين في أي منظمة دولية يجب أن يعكس التباين الثقافي واللغوي والسياسي والاقتصادي والعقائدي للدول الأعضاء، لكي تحوز المنظمة على ثقتهم وتعمل بكفاءة، ومادامت أوضاع العضوية تتطور باستمرار فمن الضروري المحافظة على قدر من المرونة في سياسة التوظيف لإدخال التعديلات اللازمة عند الحاجة هذا وتنص المادة ١٠١/٣ من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي "ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم، أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة، كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطيع من معاني التوزيع الجغرافي".

مزاي وحصانات الموظفين الدوليين:

تعد المزايا والحصانات الممنوحة للموظفين الدوليين ذات صفة وظيفية، بمعنى أنها تقررت لصالح المنظمة ولحسن سير العمل فيها، حتى تتمكن من أداء وظائفها في أقاليم الدول الأعضاء دون ما عائق، ولذا فإنها تختلف بحسب أهمية العمل الذي يؤديه الموظف، كما تسري بصفة عامة في مواجهة الدولة التي ينتمي إليها الموظف بجنسيته^(٤٤)، وعلى ذلك تقوم المنظمات الدولية بتقسيم العاملين فيها إلى فئات تختلف المزايا والحصانات الممنوحة لكل فئة منهم عن الأخرى. وهم ينقسمون عادة إلى الفئات الآتية^{٤٥}

- (أ) كبار الموظفين، وتشمل الأمين العام للمنظمة وقضاة محكمة العدل الدولية، وهؤلاء يتمتعون بقدر من المزايا والحصانات تعادل ما يتمتع به أعضاء البعثات الدبلوماسية.
- (ب) الموظفون المهنيون، وهم الذين يصدر بتعيينهم قرار من المنظمة الدولية، وهم يتمتعون بالمزايا والحصانات التي يتطلبها قيامهم بأعمالهم.
- (ج) الكتبة والمستخدمون المؤقتون. وهذه الطائفة لا تتمتع بأي حصانات أو مزايا.

هذا وتتمثل أهم المزايا والحصانات التي يتمتع بها الموظفون الدوليون فيما يلي.

- التمتع بالحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من أعمال أو أقوال أو بيانات مكتوبة بصفتهم الرسمية، وتحدد الأمانة العامة للمنظمة الأعمال التي تأخذ هذا الوصف، وهذه الحصانة لا تمنع الموظف الدولي من الإدلاء بشهادته أمام المحاكم الوطنية في قضية معينة.
- التمتع بالإعفاءات الضريبية فيما يخص المرتبات والمكافآت التي تدفع لهم، ومع ذلك تذهب بعض التشريعات الداخلية إلى رفض منح هذا الإعفاء للموظفين

(٤٣) وهذا ما قرره محكمة النقض المصرية بشأن موظفي منظمة الأغذية والزراعة حيث أكدت أن الحصانة القضائية الواردة في الاتفاق "جاء نصها عاماً لا يفرق بين الموظف المصري الجنسية والموظف التابع لجنسية أجنبية، بل أنه ينظم كافة الموظفين". طعن رقم ١٤١٥ س ٢٥ ث في ١٥/٣/١٩٥٦ س ٧ ص ٣٤٦.

^{٤٥} أ.د إبراهيم العناني، المرجع السابق، ص ٨٣-٨٤.

الذين ينتمون إلى الدولة بجنسيتهم ويعملون على إقليمها، كما هو الشأن في الولايات المتحدة، لذا تعمل المنظمة على تعويض هؤلاء الموظفين عما يدفعونه من ضرائب. - الإعفاء من الخدمة الوطنية أو تأجيلها حسبما يقضى الاتفاق بين المنظمة والدولة المعنية.

- الإعفاء من قيود تسجيل الأجانب وتحويل العملة، وبما يتناسب مع الإعفاءات التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية من الرتب المماثلة.

- الإعفاء من سداد الرسوم الجمركية على الأثاث والأمتعة التي يحضرونها عند أول توطن بالبلد الذي يمارسون فيه أعمالهم.

- استحقاق الموظف تعويضاً عند انتهاء الخدمة وعند العودة للوطن، كما تستحق أسرته منحه مالية عند الوفاة تقوم المنظمة بسدادها.

ضمانات الموظف الدولي:

يلحق بالمزايا والحصانات التي يتمتع بها الموظف الدولي مجموعة من الضمانات المقررة له لكي يتمكن من أداء عمله على الوجه الأكمل، وتتنوع هذه الضمانات حيث أن بعضها يكون في مواجهة الدول الأعضاء بما فيها الدولة التي يحمل جنسيتها، ويكون البعض الآخر في مواجهة المنظمة ذاتها.

أ- ضمانات الموظف الدولي في مواجهة الدول الأعضاء:

إذا حدث نزاع بين الموظف الدولي وإحدى الدول أو أصيب بأضرار نتيجة علاقته بها، فمن المقرر في هذا الشأن أن تتولى المنظمة المطالبة بتعويض هذه الأضرار، فيما يعرف بالحماية الوظيفية، والتي تقابل الحماية الدبلوماسية المقررة للدول لحماية رعاياها في علاقاتهم بالدول الأخرى.

وقد أكدت محكمة العدل الدولية هذه الحماية في الرأي الاستشاري الذي أصدرته في ١١ إبريل سنة ١٩٤٩ بشأن تعويض الأضرار، حيث أقرت المحكمة بوجود علاقة خاصة بين الموظف الدولي والمنظمة الدولية هي رابطة الوظيفة تبرر حماية المنظمة للموظف وتهدف هذه الحماية إلى الحصول على تعويض عن الضرر الذي أصاب موظفيها إلى جانب كفالة احترام الدول لنشاطاتها، وللموظفين الذين يمارسون هذه النشاطات.

ب- ضمانات الموظف الدولي في مواجهة المنظمة:

إذا ثار نزاع بين الموظف الدولي والمنظمة التي يعمل بها، فإن اللوائح الخاصة بالمنظمة تتيح له التظلم من القرارات التي تصدرها، ويقدم التظلم إلى رئاسة المنظمة أو إلى هيئة خاصة معدة لهذا الغرض فإذا لم يحل هذا النزاع، فإن الضمانات الأساسية المقررة هنا تتمثل في وجود محكمة إدارية للفصل بينهما، وقد أنشئت أول محكمة إدارية لهذا الغرض في ظل عهد عصبة الأمم سنة ١٩٢٧ م، وبصفة دائمة اعتباراً من سنة ١٩٣١ م^{٤٦}، وقد أنشأت الأمم المتحدة عام ١٩٤٩ م محكمة إدارية لهذا الغرض، ما زالت تمارس أعمالها بالنسبة لكثير من المنظمات. ومن المقرر وفقاً للرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام ١٩٥٤ م، أن أحكام

^(٤٦) راجع د. جمال طه نداء، المرجع السابق، ص ٢٧٠-٢٧١.

المحاكم الإدارية واجبة التنفيذ من قبل المنظمة الدولية، وقد كان ذلك بمناسبة رفض الجمعية العامة تنفيذ قرار تعويض أصدرته المحكمة الإدارية لصالح موظف في الأمم المتحدة تم إنهاء عقد توظيفه دون موافقته، ذلك أن المحكمة الإدارية هيئة قضائية حقيقية مستقلة تصدر في حدود صلاحياتها أحكاماً نهائية غير قابلة للاستئناف، وهي ليست مجرد جهاز استشاري أو ثانوي، وبالتالي فإن أحكامها ملزمة بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة بما في ذلك الجمعية العامة.

الفصل الخامس النظام المالي للمنظمات الدولية

يتكون النظام المالي للمنظمة من إيراداتها ومصروفاتها وأعداد ميزانياتها.

إيرادات المنظمات الدولية:

يتمثل الجانب الرئيسي من إيرادات المنظمات الدولية فيما يقدمه الأعضاء من مساهمات أو ما يصل إليها من هبات وتبرعات، إلا أن بعض المنظمات الدولية تعتمد في إيراداتها على ما تحصل عليه من مقابل لخدمات تؤديها، كما هو الشأن في البنوك الدولية التي تتقاضى عمولات على القروض التي تقدمها.

وبالنسبة للمساهمات التي تقدمها الأعضاء، فإما أن تكون بحصص متساوية، وإما أن تكون بحصص متناسبة مع مقدرة الدول الاقتصادية، وهو ما يحدث في غالب الأمر، حيث يقوم الجهاز العام في المنظمة بتحديد هذه الحصص وفقاً لذلك المعيار، وفي الأمم المتحدة على سبيل المثال، يتحمل الأعضاء نصيبهم من نفقات الهيئة حسب ما تحدده الجمعية العامة (م ١٧ / ٢) حيث شكلت لجنة خاصة لهذا الغرض.

وتوقع المنظمات جزاءات على الدول التي تمتنع عن المساهمة بنصيبها في نفقات المنظمة، إذا لم تكن هناك أسباب جوهريّة تبرر ذلك.

وعلى ذلك تنص المادة ١٩ من ميثاق الأمم المتحدة "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها".

مصروفات المنظمات الدولية:

تتكون مصروفات المنظمات الدولية من قسمين أحدهما يختص بالمصروفات المتعلقة بمرتبات ومكافآت العاملين بها وهذه تعد وسيلة لتحقيق أغراض المنظمة وليست غرضاً في حد ذاته. أما القسم الآخر فيتعلق بما تنفقه المنظمات على نشاطاتها المختلفة تحقيقاً لأهدافها وغاياتها.

وتحدد المنظمة أوجه الصرف التي يتم فيها أنفاق مواردها، إلا أنه قد يعترض بعض الدول على مساهمتها في نفقات المنظمة التي توجهها إلى نشاط معين، كما حدث عندما اعترضت فرنسا والاتحاد السوفييتي السابق وبعض الدول على قرار الجمعية العامة في ديسمبر سنة ١٩٦١ م بشأن بعض نفقات الأمم المتحدة على عملياتها في الكونغو وقوات الطوارئ في الشرق الأوسط. باعتبار أنها ليست من نفقات المنظمة بالمعنى الوارد في المادة ٢/١٧ من ميثاق الأمم المتحدة. وقد طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها، وفي ٢٠ يوليو سنة ١٩٦٢ أجابت المحكمة بأنها تعد من نفقات المنظمة وأشارت إلى أن "نفقات المنظمة" هي حسب نص الفقرة الثانية من المادة ١٧ من الميثاق، هي المبالغ المدفوعة لتغطية النفقات المتعلقة بتنفيذ

غايات المنظمة وبعد أن نظرت المحكمة في قرار الجمعية العامة الذي يأذن بالنفقات المعنية، استنتجت بأنها صرفت لهذه الغايات.
ميزانية المنظمة:

ويقصد بها بيان رقمي بإيرادات ومصروفات المنظمة، ويتم إعداده بمعرفة الجهاز التنفيذي للمنظمة، بينما يقوم الجهاز العام باعتمادها، ويسترشد في أعداد الميزانية بالقواعد المالية المتبعة عادة في مثل هذه الحالات، إلا أنه قد يجري التخفيف من بعض القيود التي تحد من حرية التصرف في موارد المنظمة الدولية.

الباب الثاني
المنظمات الدولية العالمية

(عصبة الأمم – الأمم المتحدة)

الفصل الأول عصبة الأمم

كانت الحرب العالمية الأولى كما سبق أن أوضحنا درسا قاسيا فيما سببه استخدام الأسلحة المتطورة من آلام وأحزان لملايين من البشر بين قتلى ومصابين ودمار شديد وخراب شامل للبلاد والاقتصاد، فكانت دافعا للتفكير في قيام منظمة دولية عالمية، حيث دعا مؤتمر السلام الذي عقد عام ١٩١٩ عقب الحرب في باريس إلى إنشاء عصبة للأمم، وأدمج العهد الخاص بها في صدر معاهدات السلام، وقد كان من مقترحات الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون لإقامة السلام، إنشاء رابطة دولية عامة لضمان الاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية، للدول صغيرها وكبيرها علي قدم المساواة، وفي ٢٥ يناير ١٩١٩ قبل مؤتمر باريس للسلام مقترح إنشاء العصبة، وتم صياغة عهدها بمعرفة لجنة خاصة، وأدمج في الجزء الأول من معاهدة فرساي التي تم توقيعها بمعرفة ٤٤ دولة بما في ذلك الدول ال ٣١ التي شاركت في الحرب دون الولايات المتحدة^{٤٧} وعقدت العصبة جلستها الأولى في لندن في ١٠ يناير ١٩٢٠، وفي أول نوفمبر ١٩٢٠ نقلت مقرها إلى جنيف بسويسرا، حيث عقدت الجمعية جلستها الأولى في ١٥ نوفمبر ١٩٢٠ بحضور ممثلي ٤١ دولة

أهداف العصبة:

-وقد كان هدف العصبة هو توثيق التعاون بين الأمم وضمان السلم والأمن الدولي كما جاء في مقدمة هذا العهد.

وتقوم العصبة على المبادئ الآتية:

- ١- قبول الدول لالتزامات معينة بعدم اللجوء إلى الحرب والحل السلمي للمنازعات^{٤٨}
 - ٢- أن تقوم العلاقات بينها علانية على أساس العدالة والشرف.
 - ٣- احترام قواعد القانون الدولي وضمان استقلال الدول الأعضاء^{٤٩}
 - ٤- إحقاق العدالة واحترام الالتزامات التي تتقرر في المعاهدات.
 - ٥- نظام للجزاءات التي توقع على الدول التي تخرج عن أحكام العهد^{٥٠}
 - ٦- نظام للأمن الجماعي الذي يقوم على مفهوم نزع السلاح بجانب المبادئ السابقة.
- تكوين العصبة وعضويتها:**

^{٤٧} على الرغم من جهود الرئيس الأمريكي التي من أجلها منح جائزة نوبل للسلام سنة ١٩١٩، فإن الولايات المتحدة لم تصدق على معاهدات السلام، لاعتراض الحزب الجمهوري بقيادة هنري كابوت لودج ووليم برو، وبالتالي لم تنضم الولايات المتحدة إلى العصبة، ومن الطريف أن العصبة لم تتخذ علما ولا شعارا عند إنشائها لخشية الدول أن تعلو سيادة العصبة على سيادتها، حتى عام ١٩٣٩ عندما اتخذت علما شبه رسمي يشير إلى القارات الخمس والأعراق الخمس في العالم

^{٤٨} المواد رقم ٨، ١١، ١٥

^{٤٩} م ١٠.

^{٥٠} المادتان ١٦، ١٧

كانت العصبة تتكون من أعضاء أصليين تشمل الدول الموقعة على عهد العصبة، والدول المذكورة في ملحق العهد والذين ينضمون في خلال شهرين من بدء تنفيذه، وأعضاء غير أصليين وهم من يرغبون من غير هؤلاء في الانضمام للعصبة. ويجوز للدول أن تنسحب من العضوية على أن تعلن إلى العصبة عزمها على ذلك قبل الانسحاب بعامين، وأن تكون قد أوفت بالالتزامات المقررة عليها. كما أنه قد تقرر في عهد العصبة جزاء الطرد، للدول التي تخل بواجباتها المنصوص عليها في العهد، أو إذا لم توافق على تعديل في العهد، صدر به قرار من المجلس والجمعية العامة.

أجهزة العصبة:

تتكون العصبة من الأجهزة الرئيسية التالية:

١- السكرتارية.

٢- مجلس العصبة

٣- الجمعية

١- السكرتارية:

وهي الجهاز الإداري للعصبة، وتمارس وظائف عديدة تتعلق بإعداد الاجتماعات والتقارير ومخاطبة الدول، وتتكون من السكرتير العام - وسكرتارية مساعدين وعدد كاف من الموظفين يعينون من قبل السكرتير (الأمين) العام بعد موافقة المجلس، ويشغل أمين عام العصبة في نفس الوقت وظيفة أمين عام الجمعية والمجلس. وهو الذي يتولى دعوة المجلس للانعقاد عند قيام حالة الحرب أو التهديد بها. ويتمتع جميع ممثلي أعضائها وموظفيها بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية، وتمتد الحصانات كذلك إلى المباني والأراضي التي تشغلها العصبة بمختلف هيئاتها وفروعها.

٢- مجلس العصبة:

وهو الجهاز محدود العضوية والذي يضم بصفة أساسية ممثلي دول الحلفاء الرئيسة مع أربعة أعضاء آخرين، يختارون بمعرفة الجمعية من وقت إلى آخر (م ١/٤). وقد كانت عضوية المجلس الدائمة في البداية لكل من المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان، وتم اختيار كل من بلجيكا والبرازيل واليونان واسبانيا لمدة ثلاث سنوات ولقد توسعت العضوية بالمجلس تدريجياً، وأصبحت ألمانيا عضواً دائماً، وزاد عدد الأعضاء غير الدائمين إلى ست أعضاء في ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٢٢ ثم إلى تسع في ٨ سبتمبر سنة ١٩٢٦ وأخيراً إلى إحدى عشر في سنة ١٩٣٦. ولقد كان المجلس يجتمع أربع مرات سنوياً، ويمكن دعوته إلى الانعقاد عند الحاجة، وتتخذ قراراته بالإجماع فيما عدا الدولة المعنية (م ١٥) إلا أن قراراته لم تكن ملزمة للدول الأعضاء، وهو ما ظهر بوضوح في مسألة ترك الحرية للأعضاء

في توقيع العقوبات التي يقررها المجلس على إحدى الدول التي تخالف أحكامه،
وعقد المجلس بالفعل ١٠٧ اجتماعاً في الفترة من ١٩٢٠ حتى ١٩٣٩
ويشرف مجلس العصبة على نظام الانتداب وكل الأنشطة الاقتصادية
والإدارية الأخرى.

٣- الجمعية:

وهي الجهاز العام الذي يضم في عضويته الدول الموقعة على معاهدات السلام
والدول المحايدة الموضح أسماءها في ملحق لعهد العصبة، وكذلك الدول المنضمة.
وعقدت الجمعية أول اجتماع لها في ١٩٢٠ ولم يكن للدول ممثلين دائمين بالجمعية
حيث تعقد اجتماعاتها مرة واحدة سنوياً في شهر سبتمبر

اختصاصات الجمعية:

تشمل اختصاصات الجمعية مجالات واسعة حيث تختص بأي أمر يدخل في مجال
تصرف العصبة أو يؤثر على السلام الدولي. حيث نص عهد العصبة على
اختصاصها بتسجيل ونشر المعاهدات في المادة ١٨ ورتبت على عدم التسجيل انعدام
القوة الإلزامية للمعاهدة.

كما نصت المادة ١٩ على حق الجمعية العامة في أن تدعو الدول من آن لآخر إلى
إعادة النظر في المعاهدات التي أصبحت غير صالحة للتطبيق، كما قررت المادة ٢٠
أن الدول الأعضاء تعترف بأن العهد يلغى كل المعاهدات والاتفاقيات المتنافية مع
أحكامه.

كما اهتمت العصبة بوضع نظام لحماية الأقليات، الذي تقرر بعد الحرب العالمية
الأولى في معاهدات الصلح التي أبرمت مع كل من النمسا والمجر وبلغاريا وتركيا
وبعض الدول الأخرى.

وتشرف عصبة الأمم على تنفيذ النظام الذي أقامته تلك الاتفاقيات، وينظر
مجلس العصبة بناء على طلب أي من أعضائه في المخالفات التي تقع إخلالاً بحقوق
الأقليات.

وقد كانت بعض الأمور من الاختصاص المطلق للجمعية (قبول الأعضاء الجدد
ومراجعة المعاهدات) بينما كانت بعض الأمور الأخرى من الاختصاص المطلق
للمجلس (طرد الأعضاء على سبيل المثال) كما كانت هناك بعض اختصاصات
المشتركة في معظم المسائل الهامة المتعلقة بحفظ السلم، وقد توسعت سلطات
الجمعية على حساب سلطات المجلس نظراً لعدم فعالية الأخير في اتخاذ القرارات،
كما حدث فيما بعد بالنسبة للأمم المتحدة، كما تغلب الطابع السياسي على عمل
المجلس في إشرافه على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وتعمل الجمعية كجهاز تداول ومشاورة، فهي لا تملك سوى إصدار توصيات لا
تلتزم الأطراف، ولكل دولة صوت واحد وتتخذ قراراتها بالإجماع، فيما عدا
المسائل الإدارية أو تعيين أعضاء لجان الفحص والدراسة، حيث تكفي الأغلبية
البسيطة للأعضاء الحاضرين.

ومع ذلك فإن اللجان الرئيسية تعد توصياتها إلى الجمعية بالأغلبية البسيطة، كما أن الجمعية ذاتها قد تبنت سلوكاً لإصدار توصية أو قرار سياسي بالأغلبية البسيطة، مما خفف إلى حد ما من صعوبة الحصول على الإجماع وتمارس الجمعية عملها من خلال لجان رئيسية هي:

١- لجنة نزع السلاح ٢- لجنة الصحة التي سميت فيما بعد منظمة الصحة العالمية

٣- لجنة العمل الدولية التي سميت فيما بعد منظمة العمل الدولية

٤- هيئة الأفبون الدائمة التي سميت فيما بعد صندوق الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات وألحق بمنظمة الصحة العالمية ٥- لجنة الرق ٦- لجنة اللاجئين ٧- لجنة الانتداب

١- لجنة نزع السلاح:

تم الاتفاق في البداية بين كل من فرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا على تخفيض حجم بحريتها، ومع ذلك رفضت بريطانيا التوقيع على معاهدة نزع السلاح عام ١٩٢٣ وعلى ميثاق بريان كيلوج سنة ١٩٢٨ الذي رعته اللجنة مما أدى إلى فشله في تجريم الحرب، وفي المحصلة فشلت اللجنة في إيقاف عمليات التسليح في الثلاثينيات من جانب ألمانيا وإيطاليا واليابان

٢- لجنة الصحة:

ركزت هذه اللجنة على مكافحة الملاريا والحمى الصفراء والبرص وعدوى التيفويد ونجحت في الحد من انتشارها في أوروبا

٣- منظمة العمل الدولية:

نجحت هذه المنظمة في جعل العديد من الدول تتبنى تحديد ساعات العمل بثمان ساعات يومياً وثمان وأربعون ساعة أسبوعياً، كما عملت على إنهاء عمالة الأطفال وتعزيز حقوق المرأة في مجال العمل، وقررت مسؤولية مالك السفينة عن الحوادث بما في ذلك التي تصيب بحارة السفن

٤- الهيئة الدائمة للأفبون:

حيث أنشئت اللجنة لمراقبة نظام المراقبة الإحصائية الذي وضعته اتفاقية الأفبون الثانية فيما يتعلق بالإنتاج والصناعة والتجارة، كما نظمت إصدار شهادات الاستيراد وأذن التصدير في التجارة المشروعة للمخدرات.

٥- لجنة الرق:

وينسب إليها إنهاء الاسترقاق عبر العالم، وكافحت تجارة الجنس والمخدرات ونجحت في تحرير ٢٠٠ ألف رقيق في سيراليون، وقادت حملة ضد تجارة الرقيق، ونجحت في تقليل نسبة الوفيات بين عمال إنشاء سكة حديد تنجانيقا من ٥٥% إلى ٤%، كما احتفظت اللجنة في مناطق أخرى من العالم بإحصاءات عن تجارة الرقيق والدعارة وتجارة المخدرات

٦- لجنة حماية اللاجئين

ومن بين الموضوعات التي أولتها العصبة اهتمامها موضوع حماية اللاجئين حيث ساهمت في حل مشاكلهم، وبصفة خاصة عندما أصدرت أول جواز سفر خاص معترف به في سنة ١٩٢٢ للاجئين عديمي الجنسية، سمي جواز سفر نانسن Nansen Passport نسبة إلى مفوض العصبة لشئون اللاجئين

٧-لجنة الانتداب:

وهي تهتم بمراقبة الأقاليم الخاضعة لنظام الانتداب وتؤيد اختيارات الشعوب للدول التي تريد الانضمام إليها، حيث تقضى المادة ٢٢ من عهد العصبة أن يكون تنفيذ هذا النظام تحت رعايتها، وعلى الدول التي تنتدب لإدارة - أقاليم من الخاضعة لهذا النظام، أن تقدم لمجلس العصبة تقريراً سنوياً عن شئون تلك الأقاليم، وأن يكون للمجلس أن يناقش تلك التقارير بعد فحصها بمعرفة لجنة الانتداب، وأن يلفت نظر أي من الدول المنتدبة لما يكون قد وقع منها من مخالفة لشروط الانتداب، وأن يقللها من الانتداب إذا ارتكبت مخالفة خطيرة لهذه الشروط. وهذه الأقاليم كانت مستعمرات سابقة للإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية العثمانية ووضعت تحت رقابة العصبة بعد الحرب العالمية الأولى، وتنقسم هذه الأقاليم إلى ثلاث فئات:

أقاليم الانتداب (أ):

ويقصد بها الأقاليم التي وصلت إلى مرحلة من التطور يمكن معها الاعتراف باستقلالها مؤقتاً تحت شرط تقديم النصيحة والمساعدة الإدارية بمعرفة دولة الانتداب حتى ذلك الوقت الذي تستطيع أن تقف فيه وحدها، وتلعب إرادة تلك الشعوب دوراً رئيسياً في اختيار دولة الانتداب، وكانت هذه بصفة خاصة أجزاء من الإمبراطورية العثمانية القديمة

أقاليم الانتداب (ب):

ويقصد بها الأقاليم التي وصلت إلى مرحلة يلزم فيها لدولة الانتداب أن تكون مسئولة عن إدارة الإقليم تحت شرط أن تضمن فيه:

- حرية الاعتقاد والتدين
- حفظ النظام العام والآداب
- منع الاستغلال كتجارة الرقيق وتجارة السلاح وتهريب الكحوليات
- منع إقامة أو تمويل القواعد العسكرية أو البحرية وتدريب المواطنين لغير الأغراض السياسية أو الدفاع عن الإقليم
- إتاحة الفرصة المتساوية للتجارة والتبادل التجاري مع أعضاء العصبة الآخرين

أقاليم الانتداب (ج):

ويقصد بها تلك الأقاليم التي بسبب ندرة سكانها أو صغر مساحتها أو بعدها عن مراكز الحضارة أو ملاصقتها لإقليم الدولة القائمة بالانتداب أو لظروف أخرى، يكون من الأفضل إدارتها وفقاً لقوانين تلك الدولة. ولقد كان هناك ١٤ إقليماً موضوعاً تحت الانتداب قسمت بين ست من الدول القائمة على الانتداب، هي المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا ونيوزيلندا وأستراليا واليابان.

ومن الناحية العملية فلقد كانت الأقاليم الموضوعة تحت الانتداب تعامل على أنها غنيمة حرب. وفيما عدا العراق التي انضمت إلى عضوية العصبة في ٣ أكتوبر سنة ١٩٣٢، فإن تلك الأقاليم لم تبدأ في الحصول على استقلالها إلا بعد الحرب العالمية الثانية، في عملية التحرر التي لم تنته إلا في ١٩٩٠. وبعد انحلال العصبة تحولت معظم أقاليم الانتداب إلى أقاليم موضوعة تحت نظام الوصاية في الأمم المتحدة

وبالإضافة إلى الأقاليم الموضوعة تحت نظام الانتداب فقد تولت العصبة بنفسها إدارة إقليم السار Saarland لمدة ١٥ عاماً حتى أعيد إلى ألمانيا بعد استفتاء عام، وكذلك مدينة دانزنج الحرة free city of Dan zing التي هي الآن مدينة جدانسك في بولندا، في الفترة من ١٥ نوفمبر ١٩٢٠ حتى أول سبتمبر ١٩٣٩

نظام الأمن الجماعي الذي أقامته عصبة الأمم

- قام نظام الأمن الجماعي في ظل عصبة الأمم على الأسس الآتية:
- ١- إتباع الطرق السلمية في حل المنازعات، حيث كان على الأطراف أن يتجهوا إلى التحكيم أو القضاء أو مجلس العصبة، وأن يقبلوا قرار القضاء أو التقرير الجماعي لمجلس العصبة، وألا يدخلوا في حرب مع دولة تقبل ذلك القرار أو التقرير مع إعطاء تلك الدولة مهلة زمنية لمدة ثلاثة شهور منذ صدور القرار أو التقرير.
 - ٢- التزام الأعضاء بالمحافظة على الاكتمال الإقليمي والاستقلال السياسي القائم لكل الدول الأعضاء في مواجهة العدوان الخارجي.
 - ٣- إلا أن الحرب لم تحظر تماماً في عهد العصبة، إلا إذا بدأت بالمخالفة للمتطلبات التي وضعها ذلك العهد وقبل اللجوء إلى طرق الحل السلمي للمنازعات، والدولة التي تلجأ إلى الحرب خلافاً لتعهداتها، تكون قد ارتكبت أفعالاً حربية في مواجهة كل الأعضاء - الآخرين.
 - ٤- كان أمر الجزاءات الاقتصادية التي يجب توقيعها على الدولة المخالفة، متروكاً لحرية تقدير الدول الأعضاء وفقاً للمادة ١٦/١ بل أن الجزاءات العسكرية التي يطلبها مجلس العصبة يعتمد تطبيقها أيضاً على قرار الدول الأعضاء.
 - ٥- كما قام نظام الأمن الجماعي أيضاً على مفهوم نزع السلاح (م ٨).

تقدير هذا النظام:

حقق هذا النظام بعض النجاح في البداية^{٥١}، إلا أن الأحداث توالى ولم توقع العصبة أية جزاءات على الدول الأعضاء سوى بعض الجزاءات الاقتصادية الضعيفة في مواجهة إيطاليا سنة ١٩٣٥ مما أثبت فشل العصبة في مواجهتها، ويرجع ذلك بصورة أساسية لإحجام الأعضاء عن تنفيذ التزاماتهم.

^{٥١} حقق هذا النظام بعض النجاح في معالجة الأزمة اليونانية البلغارية سنة ١٩٢٥،

ألا أن العصبة شهدت بعد ذلك غزو منشوريا سنة ١٩٣١ والحرب الإيطالية الحبشية ١٩٣٤ - ١٩٣٥ والاكتماس الألماني لحوض الراين سنة ١٩٣٦ والنمسا في سنة ١٩٣٨ وتشيكو سلوفاكيا سنة ١٩٣٩ وغزو ألمانيا لبولندا في ذات العام

ورغم فشل العصبة في مجال الأمن، وحل المنازعات سلمياً ونزع السلاح وتحسين الأحوال الاقتصادية العالمية، فقد اهتمت بعدد من مجالات التعاون الدولي، ويظهر هذا الاهتمام جلياً في الهيئات والأجهزة التي أنشأتها للقيام على هذا التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والصحية والمواصلات والنقل والتعاون الفكري والأدبي وحماية الطفولة ومكافحة المخدرات ورعاية اللاجئين والقضاء الدولي.

بعض حالات النجاح لجهود العصبة:

١- أزمة جزر آلاند Aland Islands وهي مجموعة من الجزر تبلغ حوالي ٦٥٠٠ جزيرة في وسط المسافة بين السويد وفنلندا، وأهلها يتكلمون السويدية، ولكن فنلندا فرضت عليها سيادتها في مطلع القرن العشرين وخلال الفترة من ١٩١٧ وما بعدها رغب معظم السكان في التبعية للسويد ولم توافق فنلندا على تسليم الجزر، وأثارت السويد الأزمة أمام العصبة في ١٩٢١، وبعد دراسة مركزة قررت العصبة بقاء الجزر جزءاً من فنلندا مع تمتعها بالحكم الذاتي، تجنباً لحرب محتملة بين الدولتين.

٢- أزمة الحدود الألبانية اليوغوسلافية:

بقيت الحدود بين ألبانيا ويوغوسلافيا موضعاً للنزاع بعد مؤتمر باريس للسلام ١٩١٩ واحتلت القوات اليوغوسلافية جزءاً من الأراضي الألبانية ولما قاومتها القبائل الألبانية توغلت القوات اليوغوسلافية في غزوها، وأرسلت العصبة لجنة من مختلف الدول إلى الإقليم، وكانت قرارات اللجنة في صالح ألبانيا، وانسحبت القوات اليوغوسلافية في ١٩٢١ رغم اعتراضها، وهكذا تم تجنب الحرب مرة أخرى.

٣- أزمة سيليزيا العليا Upper Silesia:

قررت معاهدة فرساي إجراء استفتاء عام في إقليم سيليزيا العليا حتى يقرر السكان ما إذا كانوا سيصبحون جزءاً من ألمانيا أو بولندا، وقام السكان بثورتين في مواجهة ألمانيا في عامي ١٩١٩ و ١٩٢٠ وفي الاستفتاء كان هناك حوالي ٥٩% يريدون الانضمام إلى ألمانيا مما أدى إلى الثورة الثالثة في ١٩٢١ ولما عرضت المسألة على العصبة في ١٩٢٢ وبعد ستة أسابيع من التحريات قررت العصبة تقسيم الإقليم ووافقت الدولتان على ذلك مع غالبية الشعب فيه.

٤- أزمة مدينة ميمل Memel:

مدينة ميمل البحرية المعروفة الآن باسم كلابيدا Klaipeda والمنطقة المحيطة بها، وضعت تحت سيطرة العصبة بعد الحرب العالمية الأولى وكان يحكمها جنرال فرنسي لمدة ثلاث سنوات، ومع ذلك كان معظم السكان من الليتوان، وادعت الحكومة الليتوانية أحقيتها بالإقليم مع غزو قواتها في ١٩٢٣، وقررت العصبة ضم الإقليم حول ميمل إلى ليتوانيا مع بقاء الميناء في المنطقة الدولية تجنباً لإراقة الدماء مما يعد نجاحاً للعصبة.

٥- الأزمة بين اليونان وبلغاريا:

بعد صراع بين مركزين عسكريين على الحدود بين بلغاريا واليونان قامت الأخيرة بغزو جارتها، أمرت بلغاريا قواتها فقط أن تتخذ موقفا مقاوما رمزيا وأحالت النزاع إلى العصبة، ورغم أن العصبة لم تدن الغزو اليوناني إلا أنها قررت انسحاب القوات اليونانية وتعويض بلغاريا، وقد استجابت اليونان لقرار العصبة

٦- إقليم السار Saar:

مقاطعة السار المكونة من أجزاء من روسيا البيضاء (بروسيا) وريتش بلاتينيت وضعت تحت سيطرة العصبة وفقا لمعاهدة فرساي، وكان يجب إجراء استفتاء بعد خمس عشر عاما من حكم العصبة، ليقرر السكان ما إذا كانوا سينضمون إلى ألمانيا أم إلى فرنسا، حيث قرر ٩٠,٣% من الأصوات رغبتهم في الانضمام إلى ألمانيا في سنة ١٩٣٥ وأصبحت جزءا من ألمانيا مرة أخرى

٧- الموصل:

حلت العصبة النزاع بين تركيا والعراق حول السيطرة على مقاطعة الموصل التابعة للإمبراطورية العثمانية السابقة في سنة ١٩٢٦، وطبقا لما قرره بريطانيا التي خولت من جانب العصبة الانتداب من الفئة الأولى على العراق في سنة ١٩٢٠ وبذلك كانت تمثل العراق في الشؤون الخارجية فإن الموصل تتبع العراق، ومن ناحية أخرى فإن الجمهورية التركية الجديدة ادعت أن المقاطعة جزء من أرضها التاريخية، وتكونت لجنة من ثلاث أشخاص في سنة ١٩٢٤ لدراسة القضية، وفي سنة ١٩٢٥ أوصت اللجنة بأن يكون الإقليم جزءا من العراق بشرط أن يكون للمملكة المتحدة الانتداب على العراق لمدة ٢٥ عاما، للتأكد من قدرة السكان الأكراد على الحكم الذاتي، وتبنت العصبة التوصية وقررت في ١٦ ديسمبر ١٩٢٥ أن تلحق الموصل بالعراق، رغم أن تركيا قبلت تحكيم العصبة في معاهدة لوزان في ١٩٢٣ فقد رفضت قرار العصبة، وفي النهاية عقدت بريطانيا والعراق وتركيا اتفاقية في ٥ يونيو ١٩٢٦ تتبني في معظمها توصية العصبة وتلحق الموصل بالعراق.

٨- ليبيريا:

بعد شيوع السخرة في الدولة الإفريقية المستقلة ليبيريا أرسلت العصبة بعثة تفصي حقائق للموضوع، وبصفة خاصة حول ادعاء السخرة في صناعة المطاط، وفي سنة ١٩٣٠ ورد في تقرير للعصبة تورط كثير من المسؤولين في بيع عقود العمل، مما أدى إلى تقاعد الرئيس شارلي دي كبلنج ونائبه وعديد من المسؤولين الحكوميين، وقررت العصبة فرض الوصاية على ليبيريا ما لم تنفذ الإصلاحات التي أصبحت محل اهتمام الرئيس أدون بار كلي

بعض حالات الفشل لجهود العصبة:

١. أزمة إقليم سيزن Cieszyn

وهو إقليم بين بولندا وجمهورية التشيك الآن وتأتي أهميته من وجود مناجم الفحم الكبيرة فيه، وقد تحركت القوات التشيكوسلافية للسيطرة على الإقليم في ١٩١٩ بينما كانت بولندا تدافع عن نفسها أمام الغزو الروسي، وتدخلت العصبة وقررت أن تسيطر بولندا على معظم المدينة بينما تأخذ تشيكوسلوفاكيا إحدى الضواحي التي تضم معظم المناجم الهامة وطريق المواصلات الحديدية الوحيد الذي يربط أراضي التشيك بالسلفاك. وقسمت المدينة إلى جزأين أحدهما بولندي والآخر تشيكي، ورفضت بولندا ذلك القرار واستمرت الأزمة ٢٠ عاما تالية دون أن تتحول إلى المواجهة العسكرية

٢. - أزمة فيلنا Vilna ١٩٢٠

خلال الحرب السوفيتية البولندية سنة ١٩٢٠ سيطر الجيش البولندي على المدينة ورغم الدعوي البولندية حول المدينة قررت العصبة انسحاب القوات البولندية ولم تستجب بولندا، وأعلنت المدينة والمنطقة المحيطة بها دولة منفصلة باسم ليتوانيا الوسطى Central Lithuania وفي فبراير ١٩٢٢ أصدر البرلمان المحلي مرسوما بالاتحاد ببولندا كعاصمة لولاية Wilno Voivodship. ومن الناحية النظرية كان يمكن للقوات البريطانية والفرنسية أن تعضد قرار العصبة، ومع ذلك لم تشأ فرنسا إغضاب بولندا التي تراها حليفا محتملا في المستقبل ضد ألمانيا أو الاتحاد السوفييتي بينما لم تكن بريطانيا مستعدة للتصرف منفردة، وفي النهاية قبلت العصبة قرار بولندا في ١٥ مارس ١٩٢٣ التي احتفظت بالمدينة حتى الغزو السوفييتي في ١٩٣٩..

٣. غزو وادي الروهر Ruhr في ١٩٢٣:

وفقا لمعاهدة فرساي كان يجب على ألمانيا دفع تعويضات حرب، ونظراً لأنها سنة ١٩٢٢ عجزت عن سداد التعويضات، غزت فرنسا وبلجيكا قلب صناعة ألمانيا بوادي الروهر في سنة ١٩٢٣، ولأن فرنسا من القوى الكبرى في العصبة ولتردد بريطانيا في معارضة حليفها لم تفعل العصبة شيئاً، وكانت هذه من السوابق الأولى التي تبين عجز العصبة عن التصرف في مواجهة القوى الكبرى التي تنتهك قواعد العمل بها.

٤. - الأزمة حول جزيرة كورفو Corfu ١٩٢٣:

بقيت مشكلة الحدود بين ألمانيا واليونان تنتظر الحل بعد الحرب العالمية الأولى علي يد مؤتمر السفراء -أحد الأجهزة الواقعية للعصبة، وفي ٢٧ أغسطس ١٩٢٣ عين المجلس الجنرال الإيطالي تيليني (Enrico Tellini) للإشراف على حل المشكلة، وقد قتل تيليني ومن معه بينما كان يقوم بفحص المنطقة الحدودية من الجانب اليوناني، فطالب الرئيس الإيطالي موسوليني بالقصاص من القتل والتعويض من اليونان، ولم تتعرف اليونان على القتل.

وفي ٣١ أغسطس احتلت القوات الإيطالية جزيرة كورفو التابعة لليونان وقتل ١٥ شخصا، وأدانت العصبة غزو موسوليني، ولكنها في نفس الوقت طالبت اليونان بدفع تعويض تقدمه للعصبة حتى تجد قتلة تليني، واضطرت اليونان إلى تقديم اعتذار وتعويض عاجل ومباشر وغادر موسوليني كورفو منتصرا، وهكذا خضعت العصبة لدولة قوية أخرى من الدول الأعضاء

٥. حادثة موكدن Mukden Incident ١٩٣١-١٩٣٣:

كانت هذه الحادثة إحدى حالات التراجع الكبير لعصبة الأمم وسببا لانسحاب اليابان من المنظمة

كانت اليابان تسيطر على سكة حديد جنوب إقليم منشوريا الصيني، وادعت أن الجنود الصين قد خربوا السكك الحديدية التي تعد الطريق الرئيسي للتجارة بين البلدين في ١٨ سبتمبر ١٩٣١، بينما كانت الشواهد تشير إلى أن التخريب تم بمعرفة الضباط اليابان في جيش كانتونج دون علم الحكومة لتبرير الغزو الكامل لمنشوريا، واحتل الجيش الياباني إقليم منشوريا وأطلق عليها اسم مانكوكو، ولم تعترف بهذه الدولة الجديدة سوى ألمانيا وإيطاليا، واكتسحت القوات الجوية والبحرية اليابانية مدينة شنغهاي في ٢٨ يناير ١٩٣٢. وطلبت الصين مساعدة العصبة، ولكن الرحلة الطويلة لمسئولي العصبة لتحري الأمر أخرت التصرف، وانسحبت اليابان من عضوية العصبة بعد أن ادانتها بأغلبية ٤٢ صوتا مقابل صوت واحد هو صوت اليابان

ولم توقع على اليابان أية عقوبات اقتصادية أو عسكرية، وظلت اليابان تحتفظ بمنشوريا حتى جاء الجيش الأحمر السوفييتي وأعادها للصين في نهاية الحرب العالمية الثانية في سنة ١٩٤٥

٦. حرب شاكو Chaco War ١٩٣٢

لم تفلح العصبة في منع الحرب بين بوليفيا وباراجواي في سنة ١٩٣٢ حول إقليم شاكو الذي يسيطر على نهر باراجواي الذي يعد طريقا للوصول إلى المحيط الأطلنطي لإحدى الدولتين المغلقتين، وكان الإقليم واعداء بالبترو، وقد تجددت الحرب في سنة ١٩٣٢ عندما هاجم الجيش البوليفي أراضي باراجواي ولم تفعل العصبة شيئا، وفي سنة ١٩٣٥ سيطرت باراجواي على معظم الإقليم واعترف بذلك في اتفاقية الهدنة في ١٩٣٨

٧. الحرب الأهلية الإسبانية في ١٩٣٦-١٩٣٩:

في ١٧ يوليو ١٩٣٦ اندلعت الحرب الأهلية الإسبانية بين الجمهوريين واليسار ومعظمهم من ضباط الجيش، وتقدم وزير الخارجية للعصبة في سبتمبر ١٩٣٦ للدفاع عن السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لبلده، ومع ذلك لم تستطع العصبة التدخل بنفسها ولم تستطع منع التدخل الأجنبي في النزاع، واستمر هتلر في تقديم العون للعسكريين وقدم الاتحاد السوفييتي الدعم لمؤيديه، ولم تحاول العصبة منع المتطوعين الأجانب، واستمرت الحرب حتى ١٩٣٩

٨. الغزو الإيطالي للحبشة:

وهي الحادثة الأكثر شهرة، ففي أكتوبر ١٩٣٥ أرسل موسوليني ٤٠٠,٠٠٠ جندي بقيادة الجنرال بييترو لغزو إثيوبيا، وبسهولة هزم الإيطاليون الجيش الإثيوبي واستولي على أديس أبابا في مايو ١٩٣٦ مما اضطر الإمبراطور هيلاسلاسي للفرار، واستخدم الإيطاليون الأسلحة الكيماوية وقذائف النار ضد الأحباش. ورفضت الولايات المتحدة -غير العضو- التعاون مع العصبة وأدانت العصبة الغزو وفرضت في نوفمبر ١٩٤٥ عقوبات اقتصادية على إيطاليا ولكنها لم تكن فعالة

٩. إعادة تسليح دول المحور:

كانت العصبة عاجزة وصامتة في مواجهة الأحداث الكبرى التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية، إعادة تسليح هتلر واحتلال النمسا لإقليمي السويد وانشولوس بالمخالفة لمعاهدة فرساي، كما فعلت بالنسبة لليابان، وانسحبت ألمانيا كما انسحبت إيطاليا، ولم يكن باستطاعة مفوض العصبة أن يفصل في دعاوى ألمانيا المتعلقة بمدينة دانزنج مما ساهم كثيراً في اندلاع الحرب العالمية الثانية

نهاية العصبة وأسباب فشلها

رأينا فيما سبق أن العصبة فشلت في مهمتها الأساسية وهي حفظ السلم والأمن الدوليين، مما أدى إلى نشوب الحرب العالمية الثانية، وإذا كان ذلك يرجع أساساً إلى إحجام الدول الأعضاء عن القيام بالتزاماتهم، إلا أن هناك بعض الأسباب الأخرى التي ساهمت في ذلك نذكر منها: -

١- كان السماح بالانسحاب من العصبة وفقاً للمواد ١، ١٦/٤، ٢٦/٢ داعياً للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عهدها، كما حدث بالنسبة لليابان وألمانيا وإيطاليا التي انسحبت لتمارس عدوانها دون قيود العضوية.

٢- لم تكن هناك قوات خاصة للعصبة -كما هو الشأن في الأمم المتحدة أيضاً- قادرة على تنفيذ قراراتها، وترك ذلك لمساهمة الدول الكبرى التي امتنعت عن تقديم أي دعم بل كانت هي المخالفة، كما لم تكن هناك سلطة مركزية مختصة لتنفيذ نظام الجزاءات المقررة، في حالة خروج الدول على أحكام عهد العصبة، بل كان الأمر متروكاً لحرية تقدير كل دولة.

٣- لم تتمتع العصبة بصفة العالمية، حيث لم تشترك فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وبقيت منظمة أوروبية بصفة أساسية، لم تزد عضويتها عن ستين دولة

٤- إن اشتراط الإجماع لصدور قراراتها في المسائل الهامة كان يؤدي إلى استحالة صدور هذه القرارات.

انتهت العصبة رسمياً في ١٨ إبريل سنة ١٩٤٦ وإن كانت قد توقفت عن العمل قبل ذلك بكثير ومنذ اندلاع الحرب الثانية، وقد عهدت إلى هيئة خاصة بمهمة تصفية عصبة الأمم بعد حلها.

الفصل الثاني الأمم المتحدة

مقدمة:

لم تمنع تجربة عصبة الأمم، وفشلها في المحافظة على السلام الدولي من التفكير في إقامة منظمة دولية جديدة تسهر على تحقيق هذا الهدف، وقد ساعد على ذلك أن أسباب فشل العصبة لم تكن كلها ترجع إليها ذاتها، بقدر ما كانت ترجع إلى سلوك أعضائها.

وفي ١٢ يونيو سنة ١٩٤١ في قصر سان جيمس في لندن صدر تصريح الحلفاء الذي وقعه ممثلو استراليا وكندا ونيوزيلندا واتحاد جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وحكومة بلجيكا واليونان ولكسمبورج وهولندا والنرويج ويوغسلافيا وجنرال ديغول عن فرنسا.

وقد صدر هذا التصريح في وسط احتدام معارك الحرب العالمية الثانية، وجاء به أن الأساس الحقيقي لتحقيق السلام هو التعاون الاختياري، حيث يجب أن يتمتع الجميع بالأمن الاقتصادي والاجتماعي... أننا يجب أن نعمل معاً ومع الآخرين سواء في السلم أم في الحرب لتحقيق هذا الغرض.

في مكان ما في المحيط الأطلنطي وفي ١٤ أغسطس سنة ١٩٤١، وقع ميثاق الأطلنطي بين الرئيس فرانكلين روزفلت عن الولايات المتحدة ورئيس الوزراء ونستون تشرشل عن المملكة المتحدة، وجاء في المادة السادسة منه: أنهم يأملون في إقامة سلام دائم يوفر لجميع الأمم حق العيش داخل حدودها وتأمين حياة كل فرد في أي أرض.

في الفاتح من يناير ١٩٤٢ وقع ممثلو ست وعشرون دولة في واشنطن تصريحاً مشتركاً، أطلقوا عليه اسم " تصريح الأمم المتحدة " أعلنوا فيه إيمانهم الكامل بالمبادئ التي وردت في ميثاق الأطلنطي، واقتناعهم التام بضرورة إنشاء تنظيم من أجل الدفاع عن الحرية والاستقلال وحقوق الإنسان، وتعهدوا فيه بأن يستخدموا إمكاناتهم العسكرية والاقتصادية ضد دول الأعداء، وألا يعقد أيأ منهم هدنة أو صلحاً منفرداً معهم. وقد أتيح الانضمام إلى هذا الإعلان لكل دولة تقدم معارضة فعليه في الحرب ضد ألمانيا وحلفائها، فانضمت إليه بعد توقيعه ٢١ دولة أخرى، وكان هذا الإعلان أول وثيقة تستخدم مصطلح " الأمم المتحدة ".

وقد صدر تصريح موسكو في ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٤٣ من وزراء خارجية الدول الأربع الكبرى (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والاتحاد السوفييتي، الصين) وطالب بإقامة منظمة دولية عامة دائمة تعمل على صيانة السلم والأمن الدوليين، وتقوم على المساواة في السيادة بين الدول صغيرها وكبيرها.

وفي الفاتح من ديسمبر سنة ١٩٤٣ اجتمع رؤساء الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة (روزفلت وستالين وتشرشل) في طهران، وأصدروا تصريح طهران، الذي تضمن تقديرهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم وعلى سائر الأمم في إقرار السلام العالمي، مؤكدين تضامنهم العسكري واعتمادهم على

مساهمة إيران وغيرها من الدول الصديقة المحبة للسلام من أجل تحقيق المبادئ التي أقرها ميثاق الأطلنطي.

تعتبر مقترحات ديمبارتن أوكس الخطوة العملية الأولى في طريق إنشاء الأمم المتحدة، هي المقترحات التي تمخضت عنها المباحثات التي جرت في صيف سنة ١٩٤٤ في ديمبارتن أوكس بالقرب من واشنطن، وقد جرت هذه المباحثات بين ممثلي كل من الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وجرى المرحلة الثانية في الفترة من ٢٩ سبتمبر حتى ٧ أكتوبر بين ممثلي الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتوضح مقترحات ديمبارتن أوكس أهداف ومبادئ المنظمة والعضوية فيها وأجهزتها الرئيسية وترتيبات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الفترة من ٣: ١١ فبراير سنة ١٩٤٥ عقد في مدينة يالتا (بالقرم) بالاتحاد السوفيتي مؤتمر أ ضم الرؤساء روزفلت وستالين وتشيرشل، حيث أصدروا تقريراً أوضحوا فيه عزمهم بالتعاون مع حلفائهم على إنشاء منظمة دولية في أقرب وقت ممكن بغرض حفظ السلم والأمن، وذلك بحظر العدوان واستبعاد الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحرب، وذلك بالتعاون الدائم والصادق بين كافة الشعوب المحبة للسلام. كما اتفقوا على الدعوة إلى مؤتمر الأمم المتحدة يعقد في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في ٢٥ إبريل ١٩٤٥ لتحضير ميثاق المنظمة المقترحة وفق المبادئ التي سبق إقرارها في مؤتمر ديمبارتن أوكس.

وفي ٥ مارس سنة ١٩٤٥ تم توجيه الدعوة لحضور مؤتمر إلى الدول التي أعلنت الحرب على ألمانيا واليابان قبل أول مارس ووقعت تصريح الأمم المتحدة، وقد تضمنت الدعوة المقترحات الخاصة بالتصويت في مجلس الأمن. مؤتمر سان فرانسيسكو:

عقد هذا المؤتمر في المدة من ٢٥ إبريل إلى ٢٦ يونيو سنة ١٩٤٥ وحضره ممثلو خمسين دولة حيث وضع ميثاق الأمم المتحدة وجعلوا أساس بحثهم المقترحات التي سبق أن وضعها مؤتمر ديمبارتن أوكس، وتم توقيع الميثاق في ٢٦ يوليو سنة ١٩٤٥، ووقعته فيما بعد هولندا ورغم أنها لم تكن ممثلة في المؤتمر فقد اعتبرت ضمن الدول الأصلية في عضوية الأمم المتحدة وعددها ٥١ دولة. وقد خرجت الأمم المتحدة إلى حيز الوجود بصفة رسمية يوم ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٤٥، عندما صدقت على الميثاق كل من الصين وفرنسا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغالبية الدول الأخرى.

- تقسيم:

تشمل دراستنا لمنظمة الأمم المتحدة:
أولاً ميثاق المنظمة وأهدافها ومبادئها
ثانياً العضوية فيها
ثالثاً الأجهزة الرئيسية لها ووظائفها وسلطاتها.

أولاً: ميثاق المنظمة وأهدافها ومبادئها أ- ميثاق المنظمة سمو قواعد الميثاق:

يعد ميثاق الأمم المتحدة معاهدة متعددة الأطراف توضح حقوق وواجبات الدول الأعضاء إلى جانب بيان أهداف المنظمة ومبادئها، إلا أن الميثاق بوصفه وثيقة دستورية للمنظمة، فإن له صفة أساسية تختلف تماماً عن المعاهدات الأخرى متعددة الأطراف، مما دعا إلى تقرير سمو قواعده وأحكامه على أحكام غير من المعاهدات والاتفاقات والمواثيق.

وفي ذلك تنص المادة ١٠٣ من الميثاق على أنه إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق. ونلاحظ من نص هذه المادة أنه لا يترتب على تطبيقها الإلغاء المباشر للنصوص التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ولكن يترتب فقط إيقاف العمل بالالتزامات المتعارضة.

وعلى ذلك يسمو الميثاق على كافة الاتفاقات الأخرى سواء أكانت موقعه بين الدول أعضاء الأمم المتحدة أم بينها وبين الدول غير الأعضاء، كما يسرى على الاتفاقات الدولية السابقة واللاحقة على إصداره. وقد أكدت فكرة سمو الميثاق المادة ١/٣٠ من اتفاقية فيينا سنة ١٩٦٩ لقانون المعاهدات الدولية.

والقاعدة في المعاهدات الدولية أنه يجوز التحفظ على أحكام المعاهدة ما لم يرد بها نص على عكس ذلك، وبالنسبة لميثاق الأمم المتحدة، فمن المقرر أنه لا يجوز التحفظ على أحكامه شأن أي نظام أساسي لمنظمة دولية تتطلب المساواة في وضع الدول الأعضاء فيها

ونظراً لأن الميثاق كما ذكرنا - يعد معاهدة دولية، وحيث أن القاعدة التقليدية في قانون المعاهدات أن المعاهدة لا تلزم سوى أطرافها، فكان من مقتضى ذلك ألا يلزم الميثاق الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، إلا أن المادة ٦/٢ من الميثاق تنص على أنه تعمل الهيئة على أن تيسر الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين، وفي هذا المجال أصدر مجلس الأمن قراره رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٦٦ الذي قضى بتوقيع عقوبات اقتصادية

قبل روديسيا وطالب الدول غير الأعضاء أن تلتزم به وتسير على مقتضاه، لأن السلم والأمن الدولي لا يتجزأ.

تعديل ومراجعة الميثاق:

إن الصفة الدستورية للوثيقة المؤسسة بالمقارنة مع المعاهدة متعددة الأطراف العادية - تؤدي للاعتراف بالحاجة إلى نص خاص بتعديل أو مراجعة تلك الوثيقة. وكقاعدة عامة، فإنه قد تم مراجعة وتعديل الميثاق بمعرفة الأجهزة القائمة في المنظمة، إلا أنه في بعض الأحوال يجب أن تشكل لجنة خاصة لفحص أي مقترحات وهذا ما تقررته المادة ١٠٩ من الميثاق، حيث تنص على أنه يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في هذا الميثاق. وعادة ما تتم إجراءات التعديل على مرحلتين، الأولى تتعلق بالتصويت مع اعتمادها في داخل الجهاز أو المؤتمر، والثانية تتعلق بإيداع التصديقات الخاصة بالأعضاء، وفي بعض الحالات يلاحظ أن الإجماع ليس مطلوباً في المرحلة الأولى بينما يجب تصديق كافة الأعضاء لدخول التعديل حيز التنفيذ، وهذا ما كان سارياً في عهد عصبة الأمم (في المادة ٢٦).

أما في ظل ميثاق الأمم المتحدة فإن لأغلبية الأعضاء أن تتبنى تعديلات تصبح ملزمة للأقلية الباقية، وفقاً للمادة ١٠٨ التي تنص على أن التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء الأمم المتحدة، إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الأمم المتحدة ومن بينهم جميع الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن.

ومن المقرر في هذه الحالة أن الدول التي لا توافق على التعديلات يمكن أن تطبق عليها النصوص الخاصة بفصل الأعضاء، بل إنه يكون من حقها أن تنسحب ولو لم يكن هناك نص على ذلك، كما هو الشأن في الأمم المتحدة.

تفسير الميثاق

من المقرر في تفسير المعاهدات بصفة عامة أن تتولى الدول الأطراف مهمة التفسير، إذا لم تحدد المعاهدة جهة تختص بذلك، وفي المنظمات الدولية فمن الجائز أن تتولى التفسير بعض الأجهزة فيها، وقد جرى العمل في الأمم المتحدة على التسليم بذلك الحق، مع الأخذ بطريقة التفسير الواسع أخذاً بمبدأ السلطات الضمنية اللازمة لمباشرة المنظمة لوظائفها على الوجه المناسب. ويشترط إلا يؤدي ذلك إلى التدخل في الأمور التي تعتبر من صميم الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء^{٥٢} كما أنه وفقاً للمادة ٩٦ من الميثاق يجوز للجمعية العامة أو مجلس الأمن ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية

^{٥٢} وإن كان تطور حماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد جعلها تتدخل في الشؤون الداخلية للدول لضمان هذه الحماية بما يخالف هذا القيد

العامة بذلك.. أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءها في أي مسألة قانونية، ومن المقرر أن يكون للرأي الاستشاري قيمة تساوى في هذه الحالة قيمة الأحكام الملزمة.

أخذ ميثاق الأمم المتحدة بفكرة الإقليمية، حيث تنص المادة ٥٢ من الميثاق على أنه ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام منظمات أو وكالات إقليمية، مادامت متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها كما أن لمجلس الأمن أن يستخدم تلك الوكالات - والتنظيمات في أعمال القمع كلما رأى ذلك ملائماً (م ٥٣). كما أن الميثاق حرص على إبراز الصلة بين المنظمة الأم والوكالات المتخصصة، تلك التي كانت قائمة عند إنشاء الأمم المتحدة بالإضافة إلى ما ينشأ منها فيما بعد، وقد نظمت ذلك المواد من ٥٧-٦٠.

ب: أهداف الأمم المتحدة

١- تحقيق السلام والأمن الدوليين:

ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة "نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف "

كما ورد في المادة الأولى من الميثاق والخاصة بأهداف الهيئة ومبادئها أن أولى تلك الأهداف هي حفظ السلم والأمن الدوليين وأنه تحقيقاً لهذه الغاية:

(أ) تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها.

(ب) تقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم.

(ج) تتذرع بالوسائل السلمية لحل المنازعات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها، ولا شك أن أهمية هذا الهدف تعلو على أي هدف آخر للمنظمة، والمقصود بالسلم والأمن هنا هو ما يتعلق بالمجتمع الدولي، فيمتنع على المنظمة أن تتدخل في الأمور الداخلية للدول ما لم يؤثر ذلك على السلم والأمن الدوليين.

٢- دعم العلاقات الودية بين الأمم:

وقد ورد النص على هذا الهدف أيضاً في المادة الأولى من الميثاق ويقوم على الأسس الآتية:

(أ) احترام المبدأ الذي يقضى بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وأن يكون لكل منها تقرير مصيره، وحيث تتمتع كل الشعوب بحق متساو في تقرير نظام الحكم واختيار ما يناسبها دون تدخل من سلطات خارجية أيا كانت، وأن يكون لكل منها نفس الحقوق في المجتمع الدولي بلا تفرقة بين دولة صغيرة وأخرى كبيرة.

(ب) اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام، حيث أن إنماء العلاقات الودية بين الأمم يتطلب توافر حالة السلم التي تزدهر فيها العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بلا ضغوط ولا تبعية.

٣- التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

-أما الهدف الثالث الذي ورد النص عليه أيضاً في المادة الأولى من الميثاق، فهو تحقيق التعاون الدولي في حل المسائل الودية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

وقد ورد في المادة ٥٥ من الميثاق تأكيد وتفصيل لهذا الهدف، حيث تقرر "رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضى بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وتعمل الأمم المتحدة على:

(أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.

(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.

كما أن المادة ٥٦ من الميثاق تنص على أن يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة، لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة السابقة (م ٥٥)

٤- أن تكون الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.

فلا شك أن تضافر الجهود وتنسيقها مما يساعد على تحقيق الأهداف المشتركة للمجتمع الدولي، وأن المجال الطبيعي لهذا التنسيق تلك المنظمة التي تقوم على المساواة بين أعضائها وتتطلب توحداً لأهدافهم وغاياتهم، وإزالة ما يكون بينهم من خلافات تؤثر على مدى نجاحها في تحقيق هذه الأهداف والغايات.

إلا أن الأمم المتحدة لا تحتكر مهمة التنسيق هذه في كافة المجالات، بل تباشرها إلى جانبها بقية المنظمات والهيئات الدولية الأخرى كل في مجال اختصاصه.

ج: مبادئ الأمم المتحدة

وقد ورد النص على هذه المبادئ في المادة الثالثة من الميثاق وهي: -

١ - مبدأ المساواة في السيادة^{٥٣}

حيث تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، ويتمثل هذا المبدأ أن يكفل نظامها أن تتساوى الدول في حقوقها والتزاماتها أمام المنظمة، كأن تتمتع بحق التصويت عند اتخاذ قراراتها بأن يكون لكل منها صوت واحد، وألا تميز دولة عن أخرى، وألا تلتزم الدولة إلا بما توافق عليه.

إلا أنه إذا كانت هذه الأمور قد تحققت في بعض أجهزة الأمم المتحدة فإنها لم تتحقق في أجهزة أخرى، ومثال ذلك ما يقضى به الميثاق بخصوص تمييز الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن بحق الاعتراض التوقيفي (الفيتو)، واكتسابهم حق التمثيل الدائم في ذلك المجلس، مما سنعود إليه تفصيلاً فيما بعد، وكذلك ما يقضى به الميثاق من تخويل مجلس الأمن سلطة إصدار قرارات بموافقة أغلبية أعضائه (بما فيهم الأعضاء الدائمين) يلتزم بها أعضاء الأمم المتحدة الباقون ولو لم يوافقوا عليها، كما أن التفرقة بين أصوات الدول في بعض الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة المالية الدولية، حيث هناك تمييز بين الدول التي تساهم أكثر من غيرها في ميزانيات هذه المؤسسات وبين الدول الأخرى، من حيث العضوية والتمثيل في الأجهزة الرئيسية، إلا أن هذه التفرقة لها من يدافع عنها.

٢ - مبدأ حسن النية في أداء الالتزامات الدولية^{٥٤}

حيث تنص المادة الثانية في فقرتها الثانية " لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية، يقومون بحسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق".

وهذا المبدأ من المبادئ الهامة التي يجب أن تلتزم بها الدول في أدائها لكافة الالتزامات الدولية، ويعد من المبادئ القانونية العامة في القانون الدولي وتحرص الاتفاقات والمعاهدات على تقريره.

٣ - إتباع الطرق السلمية في حل المنازعات الدولية:

^{٥٣} أثر مؤتمر سان فرانسيسكو تفسيراً لمبدأ المساواة في السيادة تضمن العناصر الآتية: -

(أ) المساواة بين الدول قانوناً .

(ب) تمتع الدول بالحقوق الكامنة في السيادة التامة .

(ج) احترام شخصية الدول وسلامة أقاليمها واستقلالها السياسي.

(د) التزام الدول بأداء واجباتها والتزاماتها الدولية بإخلاص .

راجع أ.د. عائشة راتب المرجع السابق ص ٧٩ .

^{٥٤} أن محاولة تعريف مبدأ حسن النية تقابل صعوبات كثيرة نظراً لأنه يتضمن كثيراً من المفاهيم الأخلاقية والنفسية والاجتماعية ، فحسن النية كمفهوم أخلاقي يقصد به معاني الإخلاص والشرف والأمانة وهو كمفهوم نفسي يفترض أن المظهر الخارجي لتصرف الإنسان يتطابق مع نواياه ، أما وصفه بالمفهوم الاجتماعي فهو يقضى قيام الأفراد بالتصرف بحسن نية لكونهم أعضاء في مجتمع تربطه أواصر اجتماعية شتى . ويمكن القول بإيجاز بأن حسن النية يتعارض مع الغش والتدليس ويقابل سوء النية . د. سعيد سالم جوبلي مبدأ التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي العام رسالة - جامعة عين شمس سنة ١٩٨٥ ص ٤٤٦ .

حيث تقرر المادة ٣/٢ أن "يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية، على وجه لا يجعل السلم والأمن الدوليين عرضة للخطر". كما أنه في هذا الشأن تنص المادة ١/٢٣ من الميثاق على أن "يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر، أن يلتصبا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم^{٥٥} (أو التسوية القضائية، أو أن يلجأ إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل التي يقع عليها اختيارها).

وإذا كان الميثاق يورد عدداً من الطرق لحل المنازعات سلمياً، فإنه لا يمكن التوصل إلى تلك الحلول إذا لم ترغب الدول الأطراف فيها في التعاون في الجهود المبذولة، ومن الضروري احترام سيادة الدول وحريتها في الاختيار بين تلك الوسائل، إلا أنه إذا فشلت الدول في التوصل إلى حل النزاع بالطرق السلمية، فإنه يجب على الأطراف في نزاع من شأن استمراره أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين، أن تحيل النزاع إلى مجلس الأمن، وفقاً للمادة ٣٧ من الميثاق.

٤- مبدأ منع استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية:

وقد ورد ذكر هذا المبدأ في ديباجة الميثاق وفي المادة ٤/٢، حيث تنص على أن "يتمتع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة".

ويعد هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة والتي تثير عديداً من التساؤلات، حول متى يكون هناك تهديد باستخدام القوة^{٥٦}، وقد ترك الميثاق تقدير ذلك لمجلس الأمن، حيث ورد نص المادة ٣٩ مقررأ أن " يقرر

^{٥٥} قصد بالمفاوضة ما يتم بين الأطراف مباشرة من أخذ ورد بشأن موضوع النزاع مما قد يسفر عن اتفاق بين أصحاب الشأن على حله. أما الوساطة فتعني تدخل طرف ثالث مع الطرفين المتنازعين أو قيام دولة ثالثة بمحاولة إيجاد تسوية للنزاع القائم بين دولتين متنازعتين عن طريق اشتراكها في المفاوضات التي تجري بينها. ويقصد بالتحقيق تلك العملية التي يتم بها بيان أسباب النزاع بطريقة تفصيلية ووجهة نظر كل طرف في حقيقة تلك الأسباب وتقدم نتائج التحقيق إلى كل طرف دون إبداء رأي الجهة المكلفة بالتحقيق ويجب أن يتسم عملها - بالحياد، وهذه طريقة وأن كانت لا تحسم النزاع بطريقة مباشرة إلا أنها تساعد فهم كل طرف لوجهة نظر الطرف الآخر مما يساعد في النهاية على تسوية للنزاع، أما التوفيق، فيقوم على محاولة حل النزاع بالوصول إلى وضع يرضى عنه الطرفان، فتتولى لجان التوفيق فحص موضوع النزاع وتقدم تقريراً حول ما تراه في هذا الشأن، ولكن للأطراف المعنية كامل الحرية في أن تقبل ما جاء بالتقرير أو رفضه، وعمل لجان التوفيق ليس بالضرورة تطبيقاً عادلاً - لقواعد القانون في المسألة المعروضة، فكثيراً ما تعتمد في وضع تقريرها على الاعتبارات والأوضاع السياسية، ومن هنا يغلب على هذا التقرير طابع الحلول الوسط للمسألة أو المسائل محل النزاع، أما لجان التحكيم فيتمثل عملها مع عمل لجان التوفيق إلا أن حل المسألة في تلك اللجان يقوم على أعمال قواعد القانون الدولي، فيكون قرارها أو حكمها معبراً عن الحق والعدل في المشكلة المعروضة وفي ذات الوقت فإن الحكم الصادر يكون حاسماً في حل النزاع وملزماً لكلا الطرفين، المؤلف، حل الاسترداد في القانون الدولي القاهرة ١٩٨٣ ص ٣٥٤-٣٥٥.

^{٥٦} ومن جهة أخرى لا تضع هذه المادة التزاماً على عاتق الدول والمنظمة بضمان سلامة الأراضي والاستقلال الداخلي للدول الأعضاء أ.د. عائشة راتب المرجع السابق ص ٨٢.

مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديداً للسلام أو خلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين ٤١، ٤٢ لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه^{٥٧}.

- ويلاحظ في هذا الشأن أن هناك حالات أباح فيها ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة وهي:

١- أعمال القمع التي يأمر بها مجلس الأمن والتي ينفذها بمعرفة الدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية وفقاً للمادتين ٤٨ و ٥٣ من الميثاق للمحافظة على السلم والأمن الدوليين.

٢- استخدام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للقوة في مواجهة دولة كانت أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على الميثاق لمنع تجدد سياسة العدوان من جانبها

٣- حالة الدفاع الشرعي:

ويعد هذا حقاً طبيعياً للأفراد والدول في ذات الوقت فلا يمكن أن نطلب من دولة تتعرض للعدوان أن تقف مكتوفة الأيدي مستسلمة للمعتدى يفعل بها ما يشاء، انتظاراً لما قد يتخذ من إجراءات جماعية، قد لا تتم على وجه السرعة الكافي لدفع العدوان، لذا نجد المادة ٥١ من الميثاق تنص على أنه " ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والتدابير التي أتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطاته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق، من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

- وعلى ذلك فإن شروط الدفاع الشرعي في الميثاق كما يلي:

١- وقوع عدوان مسلح على الدولة.

٢- رقابة مجلس الأمن على تطبيق هذا الحق.

(أ) من حيث المدة.

(ب) من حيث التناسب بين أعمال الدفاع وأعمال العدوان.

أولاً: وقوع عدوان مسلح

^{٥٧} تنص المادة ٥٣ من الميثاق على أنه "أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا تجوز بمقتضاه أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعروفة في الفقرة الآتية من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة ١٠٧ أو التدابير التي يكون المقصود منها في التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول" راجع، قرار الجمعية العامة رقم ١٣٣/٣٨ الذي يطالب اللجنة المعنية بزيادة فعالية مبدأ عدم استعمال القوة في العلاقات الدولية، بأن تقوم في أقرب وقت ممكن بصياغة معاهدة عالمية بشأن عدم استعمال القوة في العلاقات الدولية وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية الوقائع مجلة الأمم المتحدة، فبراير ١٩٨٤ ص ٧٢

بمعنى أن يكون العدوان قد وقع فعلاً وليس أمراً محتمل الوقوع، حيث أن المادة ٥١ من الميثاق تقرر " إذا اعتدت"، ومع ذلك فإن بعض الآراء تقرر أنه إذا كان العدوان لم يقع فعلاً ولكن كان - وشيك الوقوع، فإن ذلك يؤدي إلى مشروعية الأعمال التي تتخذ في مواجهته، وهو ما يطلق عليه الدفاع الشرعي الوقائي^{٥٨}، إلا أن الرأي الراجح أنه لا صحة لهذه الدعوى، فيجب الالتزام بنص المادة، ولأننا إذا سمحنا بما يسمى الدفاع الشرعي الوقائي فتحنا بذلك باباً لا نستطيع التحكم في الولوج منه، فمن ذا الذي يقرر أن هناك عدواناً وشيك الوقوع، لاشك أن الدول ستجعل من ذلك مبرراً لما تقدم عليه من أعمال "عدوانية" تصفها بالدفاع الشرعي، وكما حدث من إسرائيل في مرات عديدة اعتدت فيها على جيرانها من الدول العربية. مما كان موضع إدانة عالمية.

ويعنى العدوان، وكما عرفته لجنة تعريف العدوان التابعة للجمعية العامة في ١٢ إبريل ١٩٧٤م، بأنه استخدام القوة المسلحة من قبل الدولة ضد السيادة ووحدة الإقليم أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأي شكل آخر يكون منافياً لميثاق الأمم المتحدة^{٥٩}.

ولكن هل يشترط أن يكون ذلك العدوان مسلحاً كما هو نص المادة ٥١ " إذا اعتدت قوة مسلحة " أم أن هناك أنواعاً أخرى من العدوان تبرر أعمال الدفاع الشرعي؟، هناك رأيان في هذا الشأن:

الأول: يرى وجود هذا الحق في أي صورة يكون عليها ذلك العدوان، وأنه إذا كان نص المادة ٥١ من الميثاق يتعلق بدفع العدوان العسكري، فإن الدفاع الشرعي حق طبيعي لا يتوقف عند هذا الحد

والثاني: لا يرى وجود هذا الحق في حالة العدوان الاقتصادي أو الأيدلوجي، نظراً لأن تلك الأعمال مما يمكن عرضه على المنظمات الدولية، ولا تتوفر فيه صفة الاستعجال، وهذا هو الراجع لدينا ونؤيده
ثانياً: رقابة مجلس الأمن على أعمال هذا الحق :
(أ) تقييد حق الدفاع الشرعي من حيث المدة.

حيث يمارس هذا الحق إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، وعند ذلك تتوقف الدولة عن اتخاذ إجراءاتها، حيث أن مجلس الأمن هو المختص أساساً بمواجهة أعمال العدوان والمحافظة على السلم والأمن.

(ب) أن مجلس الأمن يملك رقابة على تناسب أفعال الدفاع مع أعمال العدوان فيجب ألا تتجاوزها، وألا تستمر تلك الأعمال إلا بالقدر الضروري لمواجهة

^{٥٨} راجع أ.د. عائشة راتب المرجع السابق ص ٨٤، أ.د. إبراهيم العناني ص ١٢٦، أ.د. على صادق أبو هيف القانون الدولي العام منشأة المعارف الطبعة الثانية عشر ص ١٩٤-١٩٥

^{٥٩} وهذا التعريف لا يعدو أن يكون مجرد توصية يستطيع مجلس الأمن لدى مباشرة اختصاصه أن يقوم بتكييف المسألة التي يناقشها. راجع د. مصطفى سلامة حسين الأمم المتحدة، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، ١٩٨٦، ص ٢٠.

العدوان وإيقافه، حيث يجب أن تبلغ التدابير التي تتخذ أعمالاً لهذا الحق إلى مجلس الأمن فوراً، ويملك مجلس الأمن أن يحدد ما إذا كان قد تجاوز للدفاع الشرعي يعد عدواناً أم لا ؟

- كما أن هناك حالات أخرى يمكن فيها استخدام القوة بطريقة مشروعة، إذا كان الهدف منها تحرير الأقاليم المستعمرة أو الحصول على حق تقرير المصير، ومن ذلك ما قرره الجمعية العامة للأمم المتحدة في عديد من القرارات التي أصدرتها بهذا الشأن^{٦٠}، وإن كان ذلك يتعلق بحق الشعوب والسكان وليس الدول.

٥- مبدأ التعاون مع الأمم المتحدة:

وقد ورد النص على هذا المبدأ في المادة ٥/٢ حيث تقرر "يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع، وعلى ذلك نجد أن لهذا التعاون جانبين:

الأول: إيجابي ويقضى بتقديم ما في وسع الدول الأعضاء من عون في أي عمل تتخذه وفق الميثاق، وإذا كان اشتراك الأعضاء في الأمم المتحدة قد تم بعمل اختياري رضائي من جانبهم فإنهم بمجرد انضمامهم يلتزمون بتقديم كل ما في وسعهم من عون يطلب منهم، خاصة ما يتعلق بإجراءات القمع التي يأمر بها مجلس الأمن ويمارسها وفقاً للفصل السابع من الميثاق.

الثاني: سلبي وذلك بالامتناع عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.

ومن الملاحظ أن هذا المبدأ بشطريه لا يوفر الحماية اللازمة للدولة ضحية العدوان، وكل ما لهذا المبدأ من قيمة هو تحقيق الامتناع في مواجهة الدول القائمة بالعدوان، مع إعطاء حرية التصرف للدول في مواجهة الدولة المتعرضة للخطر إذا لم يتخذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة.

٦- التزام الدول غير الأعضاء بمبادئ الميثاق:

وقد ورد النص على هذا المبدأ أيضاً في المادة ٦/٢ حيث تقرر "تعمل الهيئة على أن تيسر الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين" فإذا كان الميثاق باعتباره معاهدة دولية يجب ألا يلزم سوى الأطراف الموقعة عليه، إلا أنه باعتباره وثيقة دستورية للمجتمع الدولي ونظراً لما يشكله هدف تحقيق السلم والأمن الدوليين من أهمية قصوى، فإن الدول غير الأعضاء تلتزم بأن تيسر على مقتضى المبادئ الواردة بالميثاق بقدر ما تتطلبه ضرورة تحقيق هذا الهدف.

^{٦٠} أ.د. جعفر عبد السلام المرجع السابق ص ٣٦٨-٣٦٩ ، أ.د. صلاح الدين عامر المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام - دار الفكر العربي ص ٥٥٩ وما بعدها.

٧- عدم تدخل المنظمة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء:

حيث تنص المادة ٧/٢ على أنه " ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع. وعلى ذلك فإن الحديث عن هذا المبدأ يتضمن النقاط الآتية:

(أ) يتعلق نطاق هذا المبدأ بما يعد من صميم الاختصاص والسلطان الداخلي للدول، وقد أثار تفسير ذلك نقاشاً واسعاً وفي مناسبات عديدة^{٦١} وقد حاول البعض أن يضع قائمة بالمسائل التي تعد من صميم الاختصاص الداخلي للدول وتلك التي تخرج عن هذا الاختصاص، إلا أن هذا الرأي لا يستقيم لأن ذلك يعتمد على ظروف وملابسات كل حالة على حدة^{٦٢} ولا يمنع من ذلك أن هناك بعض المسائل التي تعد للوهلة الأولى من الاختصاص الداخلي للدول أو لا تعد كذلك^{٦٣}

وخلال حقبة الستينات رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضوح أن تعتبر المسائل المتعلقة بالمستعمرات من صميم الاختصاص الداخلي للدول الاستعمارية، وقررت أن مناقشة تلك المسائل لا يعد تدخلاً intervention تمنعه المادة ٧/٢، ومن الطبيعي أن الأمور الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين لا تعد من الاختصاص الداخلي للدول، وكذلك الأمور التي يترتب عليها المساس بحقوق ومصالح الدول الأخرى، ومع ذلك فإن المعيار هنا للتفرقة بين الأمور التي تخضع للمادة ٧/٢ وغيرها هو معيار سياسي وليس معياراً قانونياً، وأن المطلوب هنا هو التوازن الدقيق بين أداء المنظمة لدورها وبين مصلحة الدولة في إدارة شؤونها الخاصة.

(ب) أنه ليس هناك التزاما على الدول بأن تعرض تلك المسائل لحلها وفق الميثاق، فهذه الأمور التي تعد من صميم الاختصاص الداخلي للدول يمكن التصرف فيها بحرية (في نطاق القانون الدولي).

(ج) استثناء من القيود التي تضعها هذه المادة على سلطات الأمم المتحدة، فإنه يجب تطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاق، مع أنها قد تؤدي إلى التدخل في أمور تعد من صميم الاختصاص الداخلي للدول، وذلك لأهمية

^{٦١} وذلك كما حدث عند أثيرت المسألة الأسبانية وأصدرت الجمعية العامة توصياتها في ديسمبر سنة ١٩٤٦ بجرمان أسبانيا من العضوية في أي منظمة دولية أو مؤتمر يتصل بالأمم المتحدة ، أو فيما يتعلق بسياسة التفرقة العنصرية التي يمارسها نظام جنوب أفريقيا أو في مناقشة المسائل المتعلقة بالجنسية في تونس والمغرب والجزائر أو في مناقشة المسائل القبرصية لمزيد من التفصيلات حول هذا المبدأ ، راجع رسالة الدكتوراه - المقدمة من محمد مصطفى بونس تحت عنوان ، النظرية العامة للتدخل في شؤون الدول - دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء مبادئ القانون الدولي المعاصر ، كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ، ١٩٨٥

^{٦٢} Brownlie, Principles of Public international law, Third edition, Oxford, p.292. Ian

^{٦٣} أيان براونلي ، المرجع السابق ص ٢٩٢ ، حيث يشير إلى أن الرسوم الجمركية هي الوهلة الأولى مسألة داخلية بينما إدخال القوات المسلحة لدولة أخرى ليست للوهلة الأولى كذلك

حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث أن تلك التدابير توجه إلى الدول التي تنتهك أحكام الميثاق المتعلقة باستخدام القوة في العلاقات الدولية.
ثانياً: العضوية في الأمم المتحدة

تتناول في هذا المبحث دراسة أنواع وشروط العضوية في الأمم المتحدة ثم يلي ذلك دراسة عوارض العضوية.

أ-:أنواع وشروط العضوية

رأينا في دراسة النظرية العامة للمنظمات الدولية أن العضوية فيها تنقسم إلى ثلاثة أنواع، عضوية أصلية وعضوية بالانضمام وعضوية منتسبة، فما هي أحكام العضوية في الأمم المتحدة
١ - العضوية الأصلية:

وتكون هذه العضوية للدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والدول التي وقعت تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول يناير ١٩٤٢م والتي وقعت على الميثاق وصدقت عليه (م ٣ من الميثاق).

٢ - العضوية بالانضمام:

وقد أتاحت المادة ٤ من الميثاق العضوية في الأمم المتحدة لجميع الدول المحبة للسلم والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات راغبة فيه. كما أوضحت الإجراءات اللازمة لقبول عضوية الدول، وعلى ذلك فإن شروط العضوية المنضمة في الأمم المتحدة هي:

أولاً: الشروط الموضوعية:

١ - أن يكون طالب الانضمام دولة، حيث أن الأمم المتحدة منظمة دولية لا تقبل في عضويتها إلا الدول، ومع ذلك فقد سمحت المنظمة لبعض الأقاليم التي لا تتوافر فيها صفة الدول بالانضمام طالما أنها تحكم نفسها بنفسها، ولا يترتب على قبول الدولة الجديدة ضرورة اعتراف جميع الدول الأعضاء بها، ويقتصر أثر ذلك على تمتع الدولة بالحقوق والتزامها بالالتزامات التي تقررها المنظمة، في نطاق ممارستها لأعمالها^{٦٤}.

^{٦٤} راجع أ.د. مفيد محمود شهاب، القانون الدولي العلم، المصادر وأشخاص القانون الدولي العلم - دار النهضة العربية، الطبعة الثانية ١٩٨٥ ص ١٧٠ وما بعدها.

٢- أن تكون الدولة محبة للسلام. وليس هناك تفسير في الميثاق لهذا الشرط، فهو شرط سياسي يخضع لتقدير الجمعية العامة- ومجلس الأمن عند فحص طلب الانضمام.

٣- أن تقبل الدولة تحمل الالتزامات التي يتضمنها الميثاق، وهذا شرط بديهي باعتبار أن الميثاق معاهدة جماعية فلا بد للدول التي ترغب في الانضمام إليها أن تقبل أحكامها.

٤- أن تكون الدولة قادرة على تنفيذ أحكام الميثاق، وهذا الشرط أيضاً من الشروط التي تخضع لتقدير الجمعية العامة ومجلس الأمن، ويقصد بها بصفة عامة أن تكون الدولة لديها من الإمكانيات المادية والبشرية ما يمكنها من الوفاء بالتزامات العضوية.

٥- أن تكون الدولة رغبة في تنفيذ هذه الالتزامات، وهذا أيضاً شرطاً سياسياً لا يخضع لمعيار محدد، بل يخضع لتقدير أجهزة الأمم المتحدة في كل حالة على حدة.

ثانياً الشروط الإجرائية:

أشارت إلى هذه الشروط أيضاً المادة ٤ في فقرتها الثانية، حيث نصت على أن " قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة، يتم بقرار الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، إلا أنها لم توضح على وجه التفصيل ما يتم من إجراءات، ولقد تكفلت بذلك اللوائح الداخلية لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة، وتتلخص فيما يلي^{٦٥}

١- تتقدم الدولة الراغبة في الانضمام بطلب إلى الأمين العام مرفقاً به إعلاناً رسمياً بقبولها للالتزامات الواردة في الميثاق.

٢- يعرض الأمين العام هذا الطلب على مجلس الأمن.

٣- يحيل رئيس مجلس الأمن هذا الطلب إلى لجنة فرعية خاصة تسمى لجنة قبول الأعضاء الجدد، تتألف من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، وتقوم هذه اللجنة بفحص الطلب وتقديم تقرير عنه إلى المجلس وعلى ضوءه يقدم مجلس الأمن توصيته

٤- تتلقى الجمعية العامة توصية مجلس الأمن وتحيلها إلى اللجنة السياسية المتفرعة عنها لإعداد تقرير ترفعه للجمعية العامة للبت فيه^{٦٦}

^{٦٥} راجع أ. د. إبراهيم العناني المرجع السابق ص ١٨٠ وما بعدها.

^{٦٦} أثر الخلاف بين الشرق والغرب على قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن في السنوات العشر الأولى من عمر المنظمة حيث حرصت الدول الكبرى على رفض قبول الدول الجديدة المؤيدة للطرف الآخر في المعسكرين ، ولقد اهتمت =الجمعية العامة بذلك حيث طلبت رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية في هذه المسألة ، حيث قضت المحكمة أنه لا يصح تعليق انضمام الأعضاء على شروط إضافية (قبول أعضاء آخرين) حيث أن الشروط الواردة في المادة الرابعة شروط شاملة ، وأن على - مجلس الأمن في حالة تلبية هذه الشروط الواردة في جانب الدول المرشحة أن يقدم توصيات تنجح للجمعية العامة اتخاذ قرار بشأن القبول ، I.C. J. Reports 1948 P. 65 ومع ذلك ظلت الولايات المتحدة تمارس هذا السلوك وفي سنة ١٩٥٠ طلبت الجمعية العامة رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية حول اقتراح إحدى الدول أن يكون تفسير كلمة توصية في نص المادة الرابعة من الميثاق على أنها لا تعني بالضرورة توصية إيجابية ، بمعنى أنه يمكن للجمعية العامة قبول الدولة المرشحة حتى عند عدم وجود توصية

ومن المقرر هنا وفقاً لما استقر عليه العمل أن توصية مجلس الأمن غير نهائية، حيث للجمعية العامة سلطة التقدير النهائي في قبول العضو الجديد أو رفضه رغم ذلك، وفي حالة توصية مجلس الأمن برفض العضوية للجمعية العامة أن تعيد الطلب مرة أخرى للمجلس لإعادة دراسته، ولكن إذا لم يصدر عن المجلس أية توصية، فمن المقرر بناء على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المشار إليه بالحاشية، أن توصية مجلس الأمن تعد شرطاً مسبقاً لقرار الجمعية العامة. هذا ويعد قبول الأعضاء من المسائل الموضوعية التي تتطلب موافقة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وكذلك الحصول على أغلبية الثلثين في الجمعية العامة

٣- العضوية المنتسبة:

لم ينص ميثاق الأمم المتحدة على هذا النوع من العضوية، والموجود في بعض المنظمات الفنية، حيث يتاح لبعض الكيانات التمتع بالعضوية الكاملة فيها، ومع ذلك فقد منحت الجمعية العامة وصف المراقب لبعض الكيانات، ومنها منظمة التحرير الفلسطينية حيث دعته في عام ١٩٧٤ لحضور اجتماعاتها بهذا الوصف، كما دعاها مجلس الأمن سنة ١٩٧٥ م لحضور مناقشاته بشأن الغارات الجوية الإسرائيلية على المعسكرات الفلسطينية في لبنان.

ويقرر البعض، أن منح وصف المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية في كلا الجهازين العام والتنفيذي للأمم المتحدة، هو في واقع الأمر إقرار لنظام العضوية المنتسبة في المنظمات العالمية، كما وأن ذلك ينطوي على الاعتراف للوحدة المنتسبة بنوع من الشخصية الدولية^{٦٧}

إلا أن هناك رأياً آخر، يرى أننا لا نواجه درجة من درجات العضوية، وإنما نواجه وجهاً من أوجه العلاقات الخارجية لمنظمة من المنظمات الدولية، والتي تتمثل في السماح للمراقبين بحضور اجتماعات بعض أجهزتها يهدف إتاحة المجال أمامهم للوقوف على ما يدور فيها .

ونحن ميل إلى ترجيح الرأي الأول حيث أن الواقع العملي في الأمم المتحدة يؤيده، ولا أدل على ذلك من أن توصيات اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والمتفرعة عن الجمعية العامة^{٦٩}، قد شملت بنداً جاء

من مجلس الأمن - تفسير هذه التوصية بطريقة سلبية - مما يتيح حسب الاقتراح ، تفادي آثار حق الاعتراض التوقيفي (الفيئو) وقد أصدرت المحكمة فتواها في مارس سنة ١٩٥٠ حيث أشارت إلى أن ميثاق الأمم المتحدة قد وضع شرطين لقبول عضوية دولة جديدة ، وهما توصية من جانب مجلس الأمن وقرار من الجمعية العامة ، ولو كانت لهذه الأخيرة سلطة القبول دون توصية مجلس الأمن لأصبح المجلس مجرداً من أجدي الوظائف المهمة المحددة له بموجب الميثاق ، ورأت المحكمة أن عدم وجود توصية من مجلس الأمن نتيجة استخدام حق الاعتراض التوقيفي لا يمكن تفسيره كتوصية سلبية وذلك لأن المجلس يقدر عندئذ قراره بنفسه على أنه يعنى عدم تقديم توصية وفي سنة ١٩٥٥ قبلت عضوية ١٦ دولة من ١٨ دولة في صفقه بين المعسكرين ثم توالى بعد ذلك العضوية

Bowett. The Law of International Institutions. London Stevens 1982 P. 42-43.

٦٧ د. احمد رفعت المرجع السابق ص ٣١٧ بالحاشية.

به " أن اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية. ممثل الشعب الفلسطيني، على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى على أساس قرار الجمعية العامة ٣٢٣٦ (د - ٢٩)، ٣٣٧٥ (د - ٣٠) أمر لا غنى عنه في جميع الجهود والمداولات والمؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط والتي تتم برعاية الأمم المتحدة^{٦٨} وها هي الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اكدت وجهة نظرنا و قبلت تغيير وضع فلسطين إلى دولة غير عضو في عام ٢٠١٢ وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في أنها تتيح لأول مرة للشعب الفلسطيني التقدم لعضوية بعض المنظمات المتخصصة والوكالات التابعة للأمم المتحدة والاستفادة من خدماتها خاصة بعد قبول منظمة اليونسكو في ٢٠١٢ عضوية دولة فلسطين ، وتزيد أهمية هذه الخطوة إذا علمنا أن من بين المنظمات التي سيتاح فيها العضوية، المحكمة الجنائية الدولية بما يمكن الشعب الفلسطيني لأول مرة ان يتابع المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مواجهة الشعب الفلسطيني، أمام تلك المحكمة، حتى لا يفلتوا من العقاب

- تمثيل الدول:

يتصل بمسألة العضوية في الأمم المتحدة مسألة تمثيل الدول في المنظمة وتغير الحكومات، ذلك أنه إذا تغيرت الحكومة التي تفرض سلطانها على إقليم الدولة العضو فإنه لا تثور صعوبة إذا ما كانت هذه الحكومة الشرعية المعترف بها داخليا وخارجيا، أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، وكما حدث عندما استولت القوات الشيوعية على الحكم في الصين وهروب قوات الحكومة الوطنية إلى فرموزا سنة ١٩٤٩ م، فقد أثار ذلك مشكلة كبرى بين المعسكرين في الأمم المتحدة لم يتم حلها إلا في سنة ١٩٧٠ عندما تم طرد ممثلي النظام القديم ليحل محلهم ممثلو الصين الشعبية في مقاعد الجمعية العامة ومجلس الأمن. والمعيار هنا يخضع للاعتبارات السياسية أكثر من خضوعه للاعتبارات القانونية.

وفى حالة تغير شخصية الدولة العضو الناجم عن تقسيمها إلى دولتين أو اتحاد دولتين معاً لتكوين دولة جديدة واحدة، فإن العمل قد جرى في الأمم المتحدة في الحالة الأولى، كما حدث عند انفصال باكستان عن الهند أن استمرت الهند في موقعها في الأمم المتحدة وقبول باكستان كدولة جديدة سنة ١٩٤٧ م، وفى الحالة الثانية، فإن المثال على ذلك ما تم سنة ١٩٥٨ م من وحدة مصر وسوريا في دولة واحدة هي الجمهورية العربية المتحدة، حيث حلت محل الدولتين، وعند انفصالهما سنة ١٩٦١ م عادت كل من الدولتين إلى مقعدها دون عضوية جديدة، وبمجرد إخطار من الأمين العام للأمم المتحدة للدول الأعضاء.

ب:- عوارض العضوية في الأمم المتحدة

^{٦٨} الوثائق الرئيسية للجمعية العامة - الدورة التاسعة والثلاثون الملحق رقم ٣٥ ص ٣٤.

- يقصد بعوارض العضوية ما يطرأ عليها من إيقاف أو انتهاء، وقد وضعنا ذلك بصفة عامه عند دراسة النظرية العامة للمنظمات الدولية، وبالنسبة للأمم المتحدة فإن عوارض العضوية تتمثل فيما يلي:

١- وقف العضوية:

- وهو جزاء يوقع على الدولة التي تنتهك أحكام الميثاق أو تتراخى في تنفيذ الالتزامات التي يقررها، وتتضمن الحرمان المؤقت من مزايا العضوية وحقوقها، فقد نصت المادة الخامسة من الميثاق على أنه "يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبلة عملاً من أعمال المنع أو القمع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا. وعلى ذلك فإن السلطة المختصة بتوقيع هذا الجزاء هي الجمعية العامة ويكون قرارها بناء على توصية مجلس الأمن، كما أن إعادة حقوق العضوية ومزاياها يكون بقرار من المجلس، وقرارات الوقف أو الإعادة من القرارات غير الإجرائية، التي يلزم فيها موافقة الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن وأغلبية الثلثين في الجمعية العامة.

كما أن هذا الإيقاف يطبق على الدولة التي ترتكب عملاً خطيراً يمثل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، مما يستتبع تطبيق إجراءات القمع في مواجهتها. ويظل العضو الذي وقع عليه جزاء الوقف ملتزماً بالواجبات المترتبة على العضوية بينما يحرم من حقوقها ومزاياها، إلا أنه في بعض الأحيان يوقع على العضو جزاء يتضمن حرمانه من بعض مزايا العضوية فقط دون البعض الآخر، وذلك مثلما ورد في المادة ١٩ من الميثاق التي تنص على أنه "لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها".

٢- الفصل من العضوية:

وهو الحرمان التام الدائم من مزايا وحقوق العضوية وطردها من المنظمة، وقد ورد النص على هذا الجزاء في المادة السادسة من الميثاق، حيث نصت على أنه "إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن".

وجزاء الفصل من أشد الجزاءات التي توقع على الدول الأعضاء في المنظمات الدولية، حيث يترتب عليه الحرمان الكامل من العضوية وهو جزاء مشكوك في جدواه، حيث يعارضه جانب كبير من الفقه الدولي على أساس أنه

يؤدي بالدولة المفصولة إلى التحلل من الالتزامات التي يفرضها الميثاق^{٦٩} إلا أنه يخفف من حدة هذا النقد أن الدولة المفصولة تكون في وضع الدول غير الأعضاء الذين يلتزمون وفقاً للمادة ٦/٢ بأن يسيروا وفق مبادئ الميثاق بما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين.

ويقع جزاء الفصل كما هو الشأن بالنسبة لوقف العضوية بناء على توصية مجلس الأمن وبقرار من الجمعية العامة له صفة غير إجرائية، وقرار الفصل يوقع على الدولة وليس الحكومة فلا يتأثر وجوده بتغيير الحكومة في الدولة المفصولة، إلا أن الحكومة الجديدة قد تقدم تعهداتها بالالتزام بمبادئ الميثاق وعدم انتهاك أحكامه، مما قد يؤدي إلى إعادة عضويتها.

٣- الانسحاب من العضوية:

لم يرد نص في ميثاق الأمم المتحدة يتعلق بالانسحاب من العضوية، إلا أن هناك ثلاثة آراء في هذا الشأن.

الأول: وهو يقرر أن للدول حق الانسحاب من المنظمة نظراً لأنه لا يمكن إجبار دولة على التعاون مع منظمة بغير رضاها، حيث أن المنظمات الدولية تقوم على التعاون الاختياري بين الدول، كما أنه قد تحدث أمور تجعل من حق الدولة أن تنسحب بلا جدال، وذلك عندما يتم تعديل الميثاق بما لا يتفق ومصالحها وبغير رضاها وتؤيد الدول الكبرى هذا الاتجاه^{٧٠} والثاني: يقرر أنه ليس من حق الدولة أن تنسحب من عضوية المنظمة للأسباب الآتية:

- ١- أن الميثاق باعتباره معاهدة دولية جماعية غير محددة المدة لا يمكن الانسحاب منها، وفقاً لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالمعاهدات، خاصة أنه لم يرد نص في الميثاق يسمح بذلك.
- ٢- أن السماح بالانسحاب من عضوية الأمم المتحدة سيؤثر على مبدأ العالمية الذي تقوم عليه، وبالتالي على قدرتها على تحقيق الأمن الجماعي الدولي.
- والتالث: يعطى للدولة حق الانسحاب في حالات محددة. ذلك استناداً إلى أن إحدى لجان مؤتمر سان فرانسيسكو قد سمحت للدول الأعضاء بالانسحاب في حالات معينة هي:
- ١- عجز المنظمة عن المحافظة على السلم الدولي.
- ٢- خروجها على مبادئ القانون والعدالة أثناء قيامها بمهمتها في المحافظة على السلم.
- ٣- إدخال تعديل على الميثاق لم توافق عليه الدول وتسبب في التغيير في حقوقها والتزاماتها.

^{٦٩} أ. د. احمد أبو الوفا محمد ، المرجع السابق ، ص ٥١٩ .

^{٧٠} أ. د. عائشة راتب المرجع السابق ص ١٠١ .

٤- موافقة الدولة على تعديل أقرته الأغلبية المطلوبة ولكنه لم ينفذ بسبب عدم توافر التصديقات اللازمة.

هذا وقد عرف تاريخ الأمم المتحدة مثلاً " للانسحاب، وهو انسحاب إندونيسيا في أول مارس ١٩٦٥ م بسبب اختيار ماليزيا عضواً في مجلس الأمن، وقد عادت إندونيسيا إلى عضوية المنظمة دون إجراءات عضوية جديدة^{٧١}

ونحن من جانبنا نؤيد حق الدولة العضو في الانسحاب من المنظمة، حيث أن التنظيم الدولي بصفة عامة يقوم على المساهمة الاختيارية للدول، ولا يمكن إجبار الدول على مواصلة التعاون مع المنظمة بغير رضاها، وإن كنا في ذات الوقت لا نشجع على هذا المسلك الذي يؤثر بلا شك في فعالية التنظيم الدولي.

ثالثاً: الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة

لمنظمة الأمم المتحدة ست فروع رئيسية هي، الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية محكمة العدل الدولية، الأمانة، وإلى جانب ذلك توجد عديد من الفروع الثانوية التي يتطلبها العمل في المنظمة (م ٧) و نعالج كل من هذه الأجهزة في مطلب مستقل.

١-: الجمعية العامة

أ-تكوينها:

الجمعية العامة هي الجهاز العام للمنظمة حيث تضم جميع أعضاء الأمم المتحدة، ويجوز أن يكون للعضو الواحد فيها حتى خمسة مندوبين مناوبين، والعدد اللازم من المستشارين الفنيين والخبراء الذين ترى الدولة ضرورة الاستعانة بهم^{٧٢}.

ولكل دولة صوت واحد في الجمعية العامة وإن تعدد مندوبيها، وهي جهاز المداولة في الأمم المتحدة الذي يعكس خاصية العالمية فيها.

ب- تنظيم عمل الجمعية العامة:

أدوار الانعقاد

تتعدد الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وأخرى خاصة.

^{٧١} نقلاً عن أ. د. إبراهيم العناني المرجع السابق، ص ١٨٤

^{٧٢} المادة ٢٥ من لائحة الإجراءات الداخلية للجمعية العامة

(١) أدوار الانعقاد العادية ، وهي دورة سنوية تبدأ اعتباراً من الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر من كل عام لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة شهور.

(٢) أدوار انعقاد خاصة أو غير عادية، وهي تتم عندما تقتضي ظروف معينة الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة بناء على طلب الأعضاء أو مجلس الأمن، ويقوم الأمين العام بتوجيه الدعوة إلى الدول الأعضاء في تلك الحالات. (م ٢٠).

ج- إجراءات التصويت في الجمعية العامة:

توضح المادة ١٨ من الميثاق إجراءات التصويت في الجمعية العامة، والتي تتمثل في أن لكل دولة صوت واحد، ويجرى التفرقة بين التصويت على المسائل الهامة التي يجب أن يتم بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، والمسائل الأخرى التي يتم إقرارها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

وتطبيقاً لمبدأ المساواة بين الدول في حق التصويت، فإن لكل دولة صوت واحد بغض النظر عن حجم وعدد سكان وقدره ومدى تقدم كل منها، ويدعو ذلك للتساؤل كيف تتساوى دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين مع دولة صغرى مثل سان تومي وبرونسيبي^{٧٣} في حق التصويت؟ إلا أن ذلك يعد أمراً مقبولاً ولاغني عنه في منظمة تقوم على مبدأ المساواة بين الدول ولها صفة سياسية، وقد تبدو هذه المساواة غير مقبولة من الدول الكبرى، خاصة إذا تجمعت الدول الصغيرة في كتل، حيث توجد كتلة دول عدم الانحياز وأمريكا اللاتينية أو الدول الأفريقية الآسيوية، حيث يتمتع عدد من دول هذه الكتلة بمركز قوى وتأثير سياسي داخل الجمعية العامة، بل إن هذه قد تشكل أغلبية عند التصويت على قرارات معينة للجمعية العامة، مما يؤدي إلى إصدارها على الرغم من اعتراض الدول الكبرى التي تملك في غالب الأحيان إمكانيات ووسائل التنفيذ، مما يؤدي إلى أن تظل هذه القرارات حبراً على ورق، ويقلل في النهاية من هيبة الجمعية العامة بل والأمم المتحدة بصفة عامة.

وقد أدى ذلك بالجمعية العامة إلى إتباع وسيلة جديدة لإصدار القرارات بتوافق الآراء Consensus والتي سبق لنا إيضاحها عند دراسة النظرية العامة للمنظمات الدولية، وذلك لكي تحصل هذه القرارات على موافقة الدول الأعضاء التي تملك إمكانيات ووسائل التنفيذ، بل لقد وصل الأمر إلى أن اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة، في سبيلها لإدراج تعريف لتوافق الآراء في النظام الداخلي للجمعية العامة^{٧٤}

^{٧٣} هي جزيرة في المحيط الأطلسي مساحتها ١٠٠٠ كم^٢ وسكانها ١٠٠٠٠٠ نسمة وعاصمتها سان تومي وتعد من أقل البلدان نمواً في العالم. راجع أقل البلدان نمواً في العالم - مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة سنة ١٩٨٤، ص ١٧٢.

^{٧٤} اقترحت اللجنة الصيغتين الآتيتين على أساس أنه ستنظر فيما بعد في إمكانية إدراج تعريف لتوافق الآراء في النظام الداخلي للجمعية العامة، الصيغة الأولى "تتخذ قرارات ومقررات الجمعية العامة بتوافق الآراء كلما أمكن ذلك دون المساس بأحكام

وتشمل قرارات الجمعية العامة كافة أنواع النشاط التي يمكن التصويت عليها سواء اتخذت في صورة توصيات أم قرارات، ويمكن إجراء التصويت بالتصفيق أو برفع الأيدي أو بالنداء أو الاقتراع السري في بعض الأحيان، خاصة فيما يتعلق بإجراء عمليات الانتخاب.

وعلى الرغم من أن الفصل بين المسائل الهامة أو المسائل الأخرى أمر غير واضح، إلا أنه لم ينتج عنه صعوبات كبيرة، لأن القائمة غير الجامعة للمسائل الهامة قد ساعدت على تخطي هذه العقبة، كما أن اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت في تلك الحالات قد ساعدت على تلافي مشاكل غياب الأعضاء.

د- وظائف وسلطات الجمعية العامة:

١- إصدار القرارات والتوصيات:

الجمعية العامة هي جهاز التداول والمشاورة في الأمم المتحدة كما سبق أن أوضحنا، وعلى ذلك يتمثل غالب أعمالها في إصدار التوصيات لا القرارات الملزمة، لذا فإنه من الخطورة إجراء أية مقارنة بين الجمعية العامة وأي هيئة تشريعية أو برلمانية وطنية، فالجمعية العامة لا تملك التشريع مباشرة لأي دولة عضو ولا تملك الإلزام القانوني قبلها، إلا أنه في بعض الأحيان تعد توصية الجمعية العامة ملزمة للدول الأعضاء، ومثال ذلك اعتماد الجمعية العامة لميزانية المنظمة، مما ينشئ التزاماً على الدول الأعضاء أن تسدد الاشتراكات المقررة عليها، أو فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الأجهزة المختلفة أو قبول العضوية أو المسائل المتعلقة بالعمل الداخلي للمنظمة.

ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالتصويت، وتحقيقاً لذلك ينبغي إجراء مشاورات غير رسمية يشترك فيها أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء. أما الصيغة الثانية فتتنص "دون المساس بأحكام ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالتصويت ينبغي بذل الجهود للتوصل إلى توافق الآراء من خلال المشاورات غير الرسمية، أو في إطار الهيئات المساعدة أو فرق العمل المخصصة، ذلك بمشاركة مباشرة من جميع الدول المهمة ومن شأن هذا أن ييسر اعتماد الجمعية العامة للنتائج والحلول المقبولة عموماً والتي يرجح لذلك تنفيذها". راجع تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة، الوثائق الرسمية الدورة التاسعة والثلاثون، الملحق رقم ٣٣ ص ٥٠ بالhashية

٢- القرارات شبه التشريعية: Quasi-legislative

حيث تتخذ الجمعية العامة بعض القرارات التي يكون لها دور شبه تشريعي حيث تقوم على توافق الآراء بين الدول الأعضاء حول ما يجب أن يكون عليه قانون ما، وعلى ذلك يصبح هذا القرار بطريقة غير مباشرة دليلاً على القانون^{٢٤}، ويدل على ذلك أن التأكيد المتكرر على حق تقرير المصير من جانب الجمعية العامة، قد أدى إلى اعتباره مبدأ قانونياً بعد أن كان مبدأ سياسياً، وكذلك مبدأ السيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية^{٢٥}، أو مبدأ عدم التدخل^{٢٦} أو الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول^{٢٧}، فهي أمثلة لقرارات الجمعية العامة التي لا يمكن إنكارها أو إهمالها عند أي تقييم ومراجعة لقواعد القانون الدولي حديثاً. ومن الطبيعي أنه إذا لم يحز القرار على تأييد من الدول المعنية، فإنه يصبح ضعيفاً^{٢٨}

كما تمارس الجمعية العامة دوراً تشريعياً مميزاً، عندما تقوم بإعداد الاتفاقيات المقترحة للانضمام من الدول الأعضاء^{٢٩} أو الميثاق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية أو المتعلقة بالحقوق المدنية السياسية^{٣٠}

وبغض النظر عن هذا الدور شبه التشريعي فإن الجمعية العامة تظل جهازاً للتعاون وليست جهازاً تشريعياً، وتوضح ذلك المادة ٢٠ من الميثاق، حيث تقرر أن تجتمع الجمعية العامة في أديوار انعقاد عادية وفي أديوار انعقاد خاصة، بحسب ما تدعو إليه الحاجة، ويقوم بالدعوة إلى أديوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم المتحدة.

٣- الإشراف على الأجهزة الأخرى:

في الفصل الرابع من الميثاق نجد تفصيلاً لسلطات الجمعية العامة، حيث تنص المادة العاشرة على أن للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فروع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه... ويدل هذا على مدى إشراف الجمعية العامة على عمل الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة، ولكن هذا الإشراف لا يمتد إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وقد أوضح الفصل التاسع والعاشر والثاني عشر هذا الاختصاص الإشرافي، حيث أعطى للجمعية العامة سلطة عامة في رقابة الترتيبات التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية.

^{٢٤} راجع ، باوت ، المرجع السابق ، ص ٤١ .

^{٢٥} القرار رقم ١٨٠٣

^{٢٦} القرار رقم ٢١٣١

^{٢٧} القرار رقم ٣٢١١ .

^{٢٨} مثال ذلك القرارات رقم ١٦٥٣ الخاص بعدم مشروعية الأسلحة الذرية.

^{٢٩} مثال ذلك الاتفاقية الخاصة بالمبادئ المهيمنة على استكشاف واستخدام الفضاء (الملحقة بالقرار رقم ٢٢٢٢

^{٣٠} الملحق بالقرار رقم ١١٠٠ أ.

ومن مظاهر هذا الإشراف، سلطة الجمعية العامة في اعتماد الميزانية (وفقاً للمادة ١٧) التي تؤثر على مجال أنشطة الأجهزة الأخرى، وسلطة تلقي تقارير من هذه الأجهزة (وفقاً للمادة ١٥).

٤- السلطات السياسية للجمعية العامة:

- ١- للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون الدولي في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، وأن تناقش أية مسألة ذات صلة بهذا الشأن.
- ٢- كما أن لها توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف مهما يكن منشأه تسوية سلمية، متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم (م ١٤).

ويلاحظ أن هذه السلطة السياسية للجمعية العامة تماثل سلطة مجلس الأمن المقررة في المادة ٣٦، بما يجعل التداخل بين سلطتيهما محتملاً، إلا أن المادة ٢/١١ تحل هذه المسألة بما يمنع التضارب بين عمل الجهازين، حيث تقرر أن "وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده" كما أنه وفقاً للمادة ١٢ ليس للجمعية العامة أن تصدر توصياتها في نزاع أو موقف ما إذا كان مجلس الأمن يباشر وظائفه بشأنه، إلا إذا طلب منها المجلس ذلك. والمتبع في هذه الحالة أن يشطب مجلس الأمن المسألة من جدول أعماله ويحيلها إلى الجمعية العامة.

وتثور المشكلة عندما تدرج الجمعية العامة مسألة في جدول أعمالها بينما تكون مدرجة في ذات الوقت لدى مجلس الأمن (١) وفي مثل هذه الحالة فإن تبرير ذلك يرجع إلى فشل مجلس الأمن في تحقيق أهداف الأمم المتحدة وضرورة ترقية دور الجمعية العامة للقيام بهذه المهمة. وقد زادت احتمالات هذا التضارب في الاختصاص باتجاه الجمعية العامة نحو ممارسة دور أكبر مما هو مرسوم لها في الميثاق، وقد جاء هذا التوسع على النحو الآتي:

التوسع في اختصاصات الجمعية العامة:

لقد جرى التوسع في اختصاصات الجمعية العامة بصورتين، الأولى: بإنشاء ما يسمى بالجمعية الصغيرة، والثانية: في صورة قرار الاتحاد من أجل السلم.

١- إنشاء الجمعية الصغيرة:

لما كانت الجمعية العامة قد توسعت في ممارسة اختصاصاتها السياسية على حساب مجلس الأمن، فقد رأت أنه من الصعب عليها القيام بهذه المهام في ظل نظام الاجتماعات السنوية القصيرة، لذا فإنه في ١٣ نوفمبر سنة ١٩٤٧ م ووفقاً للمادة ٢٢ من الميثاق أنشأت الجمعية العامة جهازاً مساعداً أطلق عليه "الجمعية الصغيرة"، تضم في عضويتها مندوباً واحداً عن كل دولة من الدول الأعضاء، لتعمل فيما بين أدوار الانعقاد الرئيسية للجمعية، تأكيداً لاستمرارية إشراف الجمعية العامة على المشاكل السياسية الرئيسية، وتختص هذه الجمعية الصغيرة بنظر وبحث المسائل التي تحال إليها من الجمعية العامة، وكذا إعداد المسائل التي تقدم للعرض عليها في

دورتها المقبلة، وقد كان اختصاصها أكثر تحديداً من الجمعية ذاتها، ومع ذلك كان لها مناقشة المنازعات الهامة أو المواقف المعروضة على الجمعية وأن تجرى أبحاثاً وأن تستخلص النتائج في الدورات الخاصة للجمعية.

وقد تقرر أن تعمل هذه الهيئة لمدة سنة تحت التجربة، ثم تقرر استمرارها لمدة سنة أخرى، وأخيراً، تقرر بقاءها لأجل غير محدد. وقد قاطع الاتحاد السوفيتي هذه الجمعية على أساس أنها تخالف المادة ٢٠ التي تنص على أن للجمعية أدوار انعقاد سنوية، كما أن عملها يعد اعتداء على دور المجلس. ورغم بقاء الجمعية الصغيرة من الناحية القانونية إلا أنها لا تمارس عملاً في الوقت الحاضر^{٣١}.

٢- قرار الاتحاد من أجل السلم^{٣٢}

مارس مجلس الأمن دوراً نشطاً في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، عندما قرر في غياب الاتحاد السوفيتي في ٢٥ و ٢٧ يونيو سنة ١٩٥٠ م إنشاء قوات الأمم المتحدة في كوريا، ونظراً للخشية من عدم توافر الفرصة مستقبلاً لتكرار ذلك، فقد أصدرت الجمعية العامة في ٣ نوفمبر سنة ١٩٥٠ م، قرار الاتحاد من أجل السلم رغم معارضة الاتحاد السوفيتي.

وبمقتضى هذا القرار يكون للجمعية العامة في حالة فشل مجلس الأمن في ممارسة مهامه بسبب عدم توافر الإجماع، أن تقرر ما إذا كان هناك تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان وأن تطالب الأعضاء بأعمال قد تتضمن استخدام القوة المسلحة.

ولقد أنشئت لجنة حفظ السلام من أربعة عشر عضواً يمكن أن تنتقل إلى أي منطقة نزاع لكي تنصح الجمعية العامة بأي - إجراءات ضرورية. كما أنشئت لجنة الإجراءات الجماعية من أربعة عشر عضواً أيضاً لكي تنسق أعمال الأعضاء بناء على توصية الجمعية العامة.

وفي حالة الإخلال بالسلم أو وجود عمل من أعمال العدوان، يجب على الجمعية - إن لم تكن في دور انعقاد - أن تجتمع خلال ٢٤ ساعة إذا طلب ذلك تسعة أعضاء من مجلس الأمن أو غالبية أعضاء الجمعية^{٣٣}.

ولقد أثّرت مسألة قدرة الجمعية العامة على إنشاء قوات للأمم المتحدة، وقد عارض الاتحاد السوفيتي ذلك باعتباره مخالفاً للمادة ١١/٢ واحتكار مجلس الأمن لاستخدام القوة، كما هو موضح بالفصل السابع من الميثاق، إلا أن محكمة العدل الدولية^{٣٤} قررت أن سلطة مجلس الأمن في اتخاذ أعمال القمع ليست جامعة مانعة، فلا تمنع الجمعية العامة من أن تصدر توصياتها وفقاً للمواد ١٠ و ١٤، ولا تسرى

^{٣١} راجع أ.د. إبراهيم الغناني، المرجع السابق، ص ٢٠٩ .

^{٣٢} RESOLUTION ON UNITING FOR PEACE

^{٣٣} قد استخدم هذا الإجراء في ٢١ أكتوبر سنة ١٩٥٦ عندما استخدمت إنجلترا وفرنسا حق الفيتو للاعتراض على قرار مجلس الأمن الذي قدمته الولايات المتحدة بوقف الأعمال العسكرية في مصر، أحييت مسألة السويس للجمعية العامة. وقد أحييت أيضاً مسألة المجر في ٤ نوفمبر سنة ١٩٥٦ إلى الجمعية العامة عندما استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو في مجلس الأمن، وفي ١٧ سبتمبر سنة ١٩٦٨ أحييت مسألة الكونغو إلى الجمعية العامة عندما استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو، وفي سنة ١٩٧١ تغيب الاتحاد السوفيتي عند التصويت على مسألة بنجلاديش في مجلس الأمن وأحييت المسألة إلى الجمعية العامة. وأخيراً في يناير ١٩٨٠ لم تفلح معارضة الاتحاد السوفيتي في منع الجمعية العامة من مناقشة مسألة غزو أفغانستان ومناذاتها بسحب القوات الأجنبية .

^{٣٤} عرضت المسألة في محكمة العدل الدولية في ٢٠ يوليو ١٩٦٢ عند بحث الرأي الاستشاري عن نفقات الأمم المتحدة

القيود الواردة في المادة ٢/١١ إلا في تلك الحالات التي تمارس فيها "عملاً" من أعمال القمع، وأن مهام قوات الطوارئ الدولية لا تعد أعمال قمع بل هي إجراءات وفقاً للمادة ١٤.

وقد شكل موقف الاتحاد السوفيتي من هذه القوات بل من هذه السلطات المتاحة للجمعية العامة حجر عثرة أمام استمرارها وتطورها، وقد فشلت اللجنة الخاصة بعمليات حفظ السلام في أن تصل إلى اتفاق في هذه المسألة، لذلك فعندما أنشئت قوات الطوارئ الدولية في الشرق الأوسط سنة ١٩٧٣م، كان ذلك بقرار من مجلس الأمن وليس من الجمعية العامة، وكذلك قوات الأمم المتحدة في الجولان ولبنان.

- الفروع الثانوية للجمعية العامة:

إن تعدد الوظائف والسلطات المعهودة إلى الجمعية العامة قد تطلب إيجاد عديد من الجان التي تساعد في أداء وظائفها، ولكل دولة أن تمثل في هذه اللجان بمندوب واحد وللجمعية سبع لجان رئيسية هي:

اللجنة الأولى: (وتضم في الواقع لجنتين) لجنة السياسة والأمن، ومهمتها بحث المسائل السياسية والمتعلقة بالأمن، بما في ذلك تنظيم التسليح. كذلك مسائل العضوية وتتقاسم مهام هذه اللجنة لجنة أخرى هي اللجنة السياسية الخاصة. اللجنة الثانية: لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وتختص بدراسة الأمور الاقتصادية والمالية للأمم المتحدة.

اللجنة الثالثة: وهي اللجنة الاجتماعية والثقافية والإنسانية. اللجنة الرابعة: لجنة الوصاية ويشمل اختصاصها شؤون الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، إلى جانب الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية. اللجنة الخامسة: وهي لجنة الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية. اللجنة السادسة: وهي اللجنة القانونية وتختص بكافة الشؤون القانونية والدستورية التي تهتم المنظمة وتدخل في اختصاصها.

وهناك لجنتان للإجراءات، اللجنة العامة ولجنة أوراق الاعتماد، كما أن هناك لجنتان واقفتان، اللجنة الاستشارية في مسائل الميزانية والمالية ولجنة الاشتراكات. وفي بداية كل دورة فإن اللجنة العامة باعتبارها لجنة توجيه. تصدر إلى كل لجنة رئيسية جدول أعمالها الذي يتضمن الموضوعات التي تدخل في اختصاصها، وكل اللجان الرئيسية هي لجان تشاور تقدم تقريراً عن أعمالها تصدق عليه الجمعية العامة في نهاية دورتها، ونادراً ما تعاد مناقشة المسائل موضوع البحث في الجمعية العامة.

وعلاوة على ما تقدم، فإن للجمعية العامة وفقاً للمادة ٢٢ من الميثاق أن تنشئ من الأجهزة المساعدة ما تراه ضرورياً لأداء وظائفها، لذا فقد أنشأت عديداً من هذه الأجهزة التي ومن بينها قوات الطوارئ، التي تختلف في وظائفها وتشكيلها وفترة وجودها بحسب الأحوال، وفي الغالب تنشأ هذه الأجهزة بقرار من الجمعية العامة نفسها، كما أن الأمين العام قد يطالب في بعض الأحيان بإنشاء جهاز ما.

وقد يتضمن القرار الصادر بإنشاء تلك الأجهزة مسألة العضوية فيها، وفي الحالات التي يتكون فيها الجهاز من أفراد بصفتهم الشخصية كممثلين للدول الأعضاء، فإن اختيارهم يتم بمعرفة الجمعية العامة أو بناء على توصية رئيسها أو بمعرفة اللجنة الرئيسية أو في بعض الأحيان بالانتخاب - كما هو الشأن في اختيار أعضاء المحكمة الإدارية للأمم المتحدة أو لجنة القانون الدولي، وقد ظهر حديثاً الاتجاه نحو إنشاء أجهزة مساعدة لها كيائها الخاص، مثل معهد الأمم المتحدة للبحوث والدراسات UN. Institute For Trainis and Research
UNTTAR ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
Conference On Trade and Development DNUNCTAD ومنظمة
U.N. industrial Development Organization التنمية الصناعية الدولية
UNIDO وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة U.N. Environment
Programme UNEP ومجلس الغذاء العالمي؛ وهذا
الجهازان الأخيران يقعان في مرحلة وسط بين الأجهزة المساعدة والمنظمات المتخصصة، حيث أنهما مزودان بميزانية خاصة وسكرتارية وأجهزة، مما يثير مشاكل تتعلق بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والوكالات المتخصصة.

- مدى سلطة الجمعية العامة في إنشاء فروع ثانوية لها:

أثيرت هذه المسألة في مناسبات عديدة، كما هو الشأن عند إنشاء الجمعية الصغيرة سنة ١٩٤٧ م، وبصفة عامة فإن الجمعية العامة تملك إنشاء أجهزة لها سلطات تقع في حدود سلطات الجمعية العامة ذاتها، ومع ذلك لا يجب التقيد بحرفية نصوص الميثاق، بل إن الضرورة تقتضي النظر إلى سلطات وواجبات الجمعية العامة بصفة عامة.

لذا فإن محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في ١٩٥٤، أكدت قدرة الجمعية العامة على إنشاء محكمة إدارية تصدر أحكاماً تلزم المنظمة، حتى ولو لم يكن هناك نص خاص في الميثاق بهذا الشأن، بل إن الجمعية العامة تستطيع إنشاء محكمة تصدر قرارات لها قوة إلزام على الجمعية العامة ذاتها.

إن المحصلة النهائية لذلك، أن الجمعية العامة جهاز يملك سلطات واسعة، بصفة خاصة بعدما أظهر مجلس الأمن عجزاً عن ممارسة اختصاصاته في تحقيق أهداف ومبادئ الميثاق، في كثير من الحالات والتي نوضحها فيما يلي. وفي كل مرة كان هذا التوسع يثير جدلاً حول قانونيته، إلا أن الجمعية العامة لم تتوقف عند الاعتبارات القانونية المتعلقة بالتفسير لبعض مواد الميثاق بما يحول بينها وبين هذا التطور من حيث الاختصاص وتشكل اللجان الثانوية لجاناً للبحوث والدراسات ذات مسؤوليات سياسية (لجنة الأمم المتحدة لفلسطين) ولجان إدارية مثل لجنة الاشتراكات ولجان عملية مثال صندوق الأمم المتحدة للطفولة أو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين.

٢-:-مجلس الأمن

مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، فقد أوضحت مقترحات ديمبارتن أوكس الحاجة إلى جهاز تنفيذي متخصص محدود العضوية مزود بصلاحيات أولية لحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث يجب أن يكون دائم العمل قادر على اتخاذ القرارات بطريقة سريعة ومؤثرة تؤدي إلى تنفيذ إجراءات القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاق، عندما يتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

أ- تكوين مجلس الأمن:

يتكون مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً^{٣٥}، منهم خمسة أعضاء دائمين هم الاتحاد السوفيتي (سابقا والذي حلت محله دولة روسيا الاتحادية في الوقت الحاضر) والولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا وشمال أيرلندا، وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء العشرة الآخرين، ويتم الانتخاب بأغلبية الثلثين ويراعى فيه التوزيع الجغرافي العادل^{٣٦}، ويكون ذلك لمدة سنتين و لا يعاد انتخاب الدول مرة تالية مباشرة لعضويتها. ونلاحظ أن الدول الخمس الكبرى تملك ميزة أساسية هنا - إلى جانب حق الاعتراض التوقيفي (الفيتو) الذي نعالجه فيما بعد، وهي أن لها مقاعد دائمة بمجلس الأمن، وقد قيل في تبرير ذلك أن هناك اختلاف واضح بين قوة هذه الدول وغيرها من أعضاء المنظمة، وحيث يقع على كاهلها أكثر من غيرها مسئولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مما يستلزم إعطاؤها السلطة الحاسمة والقرار الأخير في تحديد كيفية ممارسة هذه المسئولية. وإذا كانت الأوضاع الدولية عند قيام الأمم المتحدة تبرر وصف تلك الدول بهذه الصفة، إلا أن الأمر لم يعد كذلك في الوقت الحاضر، مما يقتضي إعادة النظر في تحديد هذه الدول، إلا أن النص على أسمائها في الميثاق أدى إلى جمود لا مجال لمعالجته في ظل النصوص المتعلقة بتعديل الميثاق في المادتين ١٠٧ و ١٠٨، حيث يجب موافقة الدول الخمس الكبرى على أي تعديل، فلا يتصور أن توافق إحداها على التخلي عن تلك الصفة إلا أن هناك مفاوضات لإدخال بعض الدول الأخرى في العضوية الدائمة.

^{٣٥} كان مجلس الأمن عند قيام الأمم المتحدة يتألف من أحد عشر عضواً على أن تكون الدول الخمس الكبرى أعضاء دائمين، وينتخب ست الأعضاء الآخرين بمعرفة الجمعية العامة وذلك وفقاً للمادة ٢٣ من الميثاق وفي ١٧ ديسمبر ١٩٦٣ اعتمدت الجمعية العامة التعديلات التي أدخلت على تلك المادة وأصبحت نافذة من ٣١ أغسطس ١٩٦٥ وبموجبها أصبح نصها كالآتي : "١- يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة وتكون جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والمملكة المتحدة البريطانية وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة أعضاء دائمين فيه ، وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس .

^{٣٦} يتم توزيع المقاعد غير الدائمة وفقاً للجدول الآتي :

الدول الأفريقية والآسيوية	٥ مقاعد
دول أوروبا الشرقية	٥ مقاعد
دول أمريكا اللاتينية	٥ مقاعد
دول أوروبا الغربية وغيرها	٥ مقاعد

وذلك بناء على قرار الجمعية العامة رقم ١٩٩١ في دورتها الثامنة عشر.

ب- التصويت في مجلس الأمن:

توضح إجراءات التصويت في مجلس الأمن المادة ٢٧ من الميثاق حيث تنص على أنه:

- ١- يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
 - ٢- تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.
 - ٣- تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه، يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تنفيذاً لأحكام الفصل السادس والفقرة ٣ من المادة ٥٢، يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت.
- وعلى ذلك نجد أن التصويت في مجلس الأمن يمكن أن يشمل الأحوال الآتية:

١- حق الاعتراض التوقيفي - الفيتو Veto :

يكون بمقتضاه لإحدى الدول الكبرى الخمس دائمة العضوية في المجلس أن توقف المجلس عن إصدار قرار، طالما أنها لا توافق عليه، حيث يلزم موافقتها جميعاً لإصداره. وأساس التفرقة بين ما ورد في الفقرة الثانية والثالثة في المادة ٢٧ من حيث طريقة التصويت، هو التفرقة بين المسائل الإجرائية وكافة المسائل الأخرى، وليس هناك حصر لما يقع في نطاق إحدى الفئتين من أمور بالمقارنة بما هو وارد في شأن المسائل الهامة في المادة الثانية عشر والتي تتعلق بالتصويت في الجمعية العامة، لذا فإن تحديد ما يعتبر من المسائل الإجرائية يعد مشكلة أولية تواجه مجلس الأمن في عمله، إلا أنه قد استقر العمل على اعتبار أمور معينة تدخل في نطاق المسائل الإجرائية (من بينها تحديد جدول الأعمال وموعد الجلسات ودعوة الدول لحضور الاجتماعات)، ولكن عندما تنثور المشكلة فإن الدول الأعضاء دائمة العضوية تطالب بأن يكون تقرير ذلك بالموافقة الجماعية لها، استناداً إلى ما ورد في مذكرة الدول الأربع الكبرى الداعية إلى مؤتمر سان فرانسيسكو^{٣٧}

٢- الفيتو المزدوج Double - Veto.

طالب الاتحاد السوفيتي - استناداً إلى ما ورد في المذكرة الخاصة بالدول الأربع الكبرى في مؤتمر سان فرانسيسكو، بأن يتم تحديد هذه المسألة الأولية بتصويت على مسألة غير إجرائية، مما يمكن معه أن يستخدم حق الفيتو هنا ثم يجرى استخدامه مرة أخرى عند النظر في المسألة من الناحية الموضوعية، مما يعد استخداماً مزدوجاً لحق الفيتو، إلا أنه يمكن تجنب حدوث ذلك إذا ما قرر رئيس المجلس وفقاً للقاعدة ٣٠ من قواعد الإجراءات أن المسألة إجرائية وأيده في ذلك تسعة أعضاء، ويعتمد ذلك في المقام الأول على كياسة من يجلس في مقعد الرئاسة. - تقويم حق الاعتراض التوقيفي:

³⁷ The decision regarding the preliminary question as whether or not such a matter is procedural, must be taken by a vote of seven members of the security council including the concurrent votes of the permanent members.

لقد قيل أن هذه الميزة التي تتمتع بها الدول الكبرى ذات المقاعد الدائمة في مجلس الأمن، هي نتيجة طبيعية لازمة تقابل الواجبات المحددة على هذه الدول في حفظ السلم والأمن الدوليين

- وأن هذه الميزة تتوافق مع القانون الدولي، ذلك أن مبدأ المساواة في السيادة بين الدول يمنع إحداها من أن تفرض إرادتها على غيرها من الدول أو مجموعات الدول، فتعد ضماناً في مواجهة الإكراه.

- بل إنه ليس هناك قوام قانوني يمكن أن ينظم علاقات الدول الكبرى كما يفعل حق الاعتراض^{٣٨}، وفي مقابل هذا الحق أيضاً للدول غير دائمة العضوية أن توقف صدور قرار إذا لم يكن هناك تسع دول تشارك المجلس رأيه.

- وأن هذا الحق تفرضه الطبيعة القانونية السياسية لمنظمة الأمم المتحدة، فالمنظمة كانت تضم في عضويتها عند إنشائها ٥١ دولة منها ٢١ دولة من أمريكا اللاتينية فإذا انضمت إليها ٥ دول عربية، فإنها يمكن أن تشكل أغلبية تفرض رأيها على باقي الدول. وهذه الديمقراطية الخاصة لا يمكن الدفاع عنها في دولة واحدة، فكيف والأمر يتعلق بالمجتمع الدولي.

وفى الرد على هذه الحجج:

إذا كانت المسؤولية الملقاة على عاتق الدول الكبرى تؤهلها للحصول على هذه الميزة، فإن الميثاق لم يوضح اختلافاً بين مسؤولية الدول الكبرى وغيرها من الدول، فالمسؤولية واحدة بالنسبة لنوعى العضوية في مجلس الأمن، حيث أن المجلس يتحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين باعتباره كياناً واحداً.

- أنه يمكن أن يكون استخدام حق الاعتراض سلاحاً في مواجهة الإكراه، إذا كان استخدامه لصالح المجتمع الدولي بصفة عامة وليس لصالح إحدى الدول الكبرى كما هو واقع الأمر، كما أثبتت التجربة العملية عندما تورطت هذه الدول ذات المقاعد الدائمة في حروب عدوانية شنتها على الدول الصغيرة، ولم تتورع عن استخدام هذا الحق لصالحها الخاص.

- إن عجز مجلس الأمن عن إصدار القرار في كثير من الحالات، نظراً لاستخدام الدول الكبرى لحق الاعتراض، قد دعا الدول لصرف النظر عن المجلس، ودعاها إلى الاهتمام بالجمعية العامة التي يتحقق فيها مبدأ المساواة في السيادة، والتوسع في السلطات المتاحة لها.

٣- الامتناع عن التصويت:

لقد كان استخدام حق الاعتراض التوقيفي من الأمور التي أضعفت فعالية مجلس الأمن، حيث لا تتردد إحدى الدول الخمس الكبرى عن استخدام هذا الحق إذا ما رأت أن القرار المطلوب يمكن أن يعرض مصالحها الحيوية للخطر، وفي حالات كثيرة اختارت الدول الكبرى أن تمتنع عن التصويت بدلاً من التصويت بعدم الموافقة الذي يمنع صدور القرار. ولا نجد نصاً في الميثاق يعالج هذه الحالة إلا أنه قد أصبح من المقبول تفسير ذلك باعتباره متفقاً مع المادة ٣/٢٧ بل لقد قيل أنه من الممكن أن يتم

^{٣٨} There is no other legal mechanism which could regulate relations between the great powers so well as the right to veto ,Charles Charment, cited in Jankovic , op.cit .p.192

التصويت على اعتبار المسألة إجرائية بامتناع جميع الأعضاء الدائمين عن التصويت^{٣٩}.

وقد أثّرت هذه المسألة مع الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١ لسنة ١٩٦٦ م المتعلق بروديسيا (الذي امتنع فيه عضوان دائمان عن التصويت) وقرر السكرتير العام أن المسألة يجب أن تحل بمعرفة مجلس الأمن، وفي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة ١٩٧١ م بشأن النتائج القانونية للوجود المستمر لجنوب إفريقيا في ناميبيا، قررت المحكمة أن امتناع العضو دائم العضوية عن التصويت لا يعد مانعا من اتخاذ القرارات^{٤٠}.

٤- الغياب عن التصويت:

لا يثير غياب أحد الأعضاء غير الدائمين مشكلة عند التصويت على قرارات مجلس الأمن، ولكن المشكلة تثور عندما يتغيب أحد الأعضاء الدائمين. فإذا ما كان هذا الغياب عند اتخاذ قرار في مسألة إجرائية فإنه يمكن التغاضي عن ذلك، ولكن المشكلة الحقيقية تكون عندما يتعلق الأمر بمسألة غير إجرائية، وكما حدث عند بحث مسألة العدوان على كوريا، فقد اتخذ مجلس الأمن قراراته في ٢٥ و ٢٧ يونيو سنة ١٩٥٠ م في غياب الاتحاد السوفيتي الذي عارض في قانونية تلك القرارات، ويرى البعض رغم أن العضو الذي يتغيب عن التصويت يكون مخالفا للمادة ٢٨ والتي تقضى بوجوب أن يكون تمثيل الدول دائما في مجلس الأمن بصفة مستمرة، إلا أن ذلك لا يبرر القرار المتخذ، فإذا كان من الممكن القول بوجود موافقة ضمنية عند امتناع العضو عن التصويت فإن هذه الموافقة لا يمكن افتراضها عند غيابه تماما.

إلا أن الراجح والذي نؤيده، أن غياب العضو لا يؤثر على صحة القرار، ولا يمكن اعتباره استخداما لحق الاعتراض الذي يجب أن يكون صريحا ومباشرا عند التصويت في المجلس.

ج- وظائف وسلطات مجلس الأمن:

ورد النص على هذه الوظائف والسلطات في المواد من ٢٤ - ٢٦ من الميثاق، والوظيفة الأساسية لمجلس الأمن كما يدل عليها اسمه، وهي حفظ السلم والأمن الدوليين، والمجلس لا يعمل في هذا المجال مستقلا عن الدول الأعضاء، بل إنه يلتزم بما تفرضه أهداف ومبادئ المنظمة، وفي نفس الوقت فإن الدول الأعضاء تلتزم بما يقرره مجلس الأمن بمقتضى المادة ٢٥ من الميثاق بأن تقبل قرارات المجلس وتنفيذها وفق أحكامه، ولكن هذا التعهد يقتصر على القرارات ولا يمتد إلى التوصيات.

ومن المقرر أن الحصر الوارد في المادة ٢٤ ليس جامعا لكل سلطات مجلس الأمن، حيث أن المجلس يتمتع بالسلطات اللازمة لأدائه لكامل مسؤولياته.

أولاً: مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين:

^{٣٩} Starropoulos, The practice of voluntary Abstentions by Permanent members of the Security council under Article 27 : 3 of the charter. AM.J.I.L. 1967 (61). P.737.
^{٤٠} I.C.J. Reports 1971. Para. 22.

يمارس مجلس الأمن وظيفته الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين بالوسائل الآتية:

- الحل السلمي للمنازعات التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
- الإجراءات المؤقتة.
- إجراءات القمع (وذلك عندما تفشل جهود حل المنازعات أو يتعذر قيامها).
- ١- الحل السلمي للمنازعات:

نجد بياناً لطرق وخطوات الحل السلمي للمنازعات بمعرفة مجلس الأمن في الفصل السادس من الميثاق، حيث توضح المادة ٣٣ واجب الأطراف في إتباع الطرق التقليدية أو غيرها من الوسائل، ويختص مجلس الأمن بحل المنازعات التي من شأن استمرارها أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وليس كل أنواع المنازعات.

- الجهات التي لها إحالة النزاع إلى مجلس الأمن:
- يمكن للجهات الآتية أن تحيل النزاع إلى مجلس الأمن لحلة بالطرق السلمية

وهي:

- ١- الجمعية العامة وفقاً للمادتين ١١ ، ١٢ من الميثاق.
- ٢- الأمين العام وفقاً للمادة ٩٩.
- ٣- الدول الأعضاء وفقاً للمادة ١/٣٥ والمادة ٣٧.
- ٤- الدول غير الأعضاء وفقاً للمادة ٢/٣٥ ، بشرط أن تقبل مقدماً وبخصوص المنازعة التزامات الحل السلمي المقررة في الميثاق.
- ٥- لمجلس الأمن من تلقاء نفسه أن يتصدى لفحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو يثير نزاعاً، كي يقرر ما إذا كان هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين (م ٣٤).
- إجراءات حل المنازعات أمام مجلس الأمن:

١- إدراج المسألة في جدول الأعمال: لا يترتب على إحالة النزاع إلى مجلس الأمن إدراجه تلقائياً في جدول أعماله، بل إن المجلس نفسه يقرر بأغلبية تسعة من أعضائه ما إذا كان يدرج المسألة في جدول أعماله أم لا، ولا يخل هذا القرار بمسألة تحديد الاختصاص، فقد يقرر المجلس بعد دراسة الأمر أن المنازعة ليست دولية، أو بعبارة أخرى أنها تخرج عن اختصاص المجلس لأنها تتعلق بالاختصاص الداخلي للدول الأعضاء وفقاً للمادة ٧/٢، كما أن للمجلس أن يقرر ما إذا كان ومتى يترك نزاعاً من جدول أعماله أو يعيده بقرار إجرائي.

٢- دعوة الأطراف للمناقشة: فإذا ما تولى المجلس حل المنازعة فإن عليه أن يدعو الأطراف (وفقاً للمادة ٣٢) للاشتراك في المناقشة. ولكن دون حق التصويت - كما أن للمجلس أن يدعو دولة عضو للاشتراك في أية مسألة سواء كانت نزاعاً أم لا عندما يرى أن مصالح تلك الدولة تتعرض للخطر (م ٣١).

٣- ولا يتقيد المجلس بما يقرره الأطراف: فيمكن أن يقوم بتحرياته عن المسألة وفقاً للمادة ٣٤ مستخدماً أحد الأجهزة المساعدة، وليس هناك التزام واضحاً على الأطراف أن تسمح للجنة تقصى الحقائق بالتواجد على إقليمها، وإن كنا نستطيع أن

نجد سنداً لذلك في المادة ٢٥ التي يتعهد الأعضاء بمقتضاها بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق أحكام الميثاق.

أساليب الحل السلمي للمنازعات أمام مجلس الأمن:

يمكن للمجلس أن يلجأ إلى أحد الأساليب الآتية:

- ١- أن يدعو الأطراف إلى استخدام الطرق التقليدية لحل المنازعات تاركاً لهم حرية اختيار الطريقة المناسبة (م ٣٣ / ٢).
 - ٢- أن يختار طريقة معينة آخذاً في اعتباره أن المنازعات القانونية يجب على الأطراف أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية (م ٣٦/٣).
 - ٣- أن يختار الطريقة اللازمة بالإضافة إلى إجراءات الحل، ويعد ذلك ممارسة لوظيفة شبة قضائية، عندما تكون المنازعة مؤثرة على الحقوق القانونية للأطراف ومؤثرة على السلم والأمن الدوليين أو إذا طلب الأطراف ذلك (م ٣٨)، كما هو الشأن في لجنة المساعي الحميدة في إندونيسيا سنة ١٩٤٧ م أو الوساطة بين الهند وباكستان فيما يتعلق بكشمير، أو أن يحيل المنازعة إلى هيئة خاصة، كما أحال مشكلة فلسطين إلى الجمعية العامة، التي أنشأت بدورها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف^{٤١}.
- ويلاحظ أن مجلس الأمن لا يملك في خصوص حل المنازعات سوى إصدار توصيات غير ملزمة للأطراف، ذلك أن الإلزام الوارد في المادة ٢٥ يتعلق بالقرارات فقط، لذا فإن التوصية التي أصدرها مجلس الأمن في قضية مضيق كورفو^{٤٢}، بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية لم يعتبرها غالبية أعضاء المحكمة منشئة للالتزام قانوني بعقد الاختصاص للمحكمة.
- ٢- الإجراءات المؤقتة:

وفقاً للمادة ٤٠ من الميثاق، يملك مجلس الأمن سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة يرى أنها ضرورية أو مستحسنة لمنع تفاقم الموقف ولا تخل هذه التدابير بحقوق الأطراف، ويجب على المجلس أن يتخذ احتياطاته لعدم أخذ المتنازعين بها. وقد وضعت هذه المادة موضع التطبيق في النزاع العربي الإسرائيلي، في طلب وقف إطلاق النار وسحب القوات إلى الخطوط السابقة، كما اتخذت إجراءات مشابهة في كشمير.

٣- أعمال القمع: وفي ظل عصبية الأمم كان استخدام القوة وتحديد ما إذا كان هناك إخلال بالسلم والأمن الدوليين والاستجابة لتوصيات مجلس العصبة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة لذلك، أمراً متروكاً لتقدير كل دولة من الدول الأعضاء. وعلى عكس ذلك وفي ظل ميثاق الأمم المتحدة وفقاً للمادة ٣٩، فإن لمجلس الأمن باسم الأمم المتحدة جميعاً، سلطة تحديد ما إذا كان هناك تهديد للسلم أو خرق له أو

^{٤١} أنشئت هذه اللجنة بقرار الجمعية العامة رقم ٣٣٧٦ (د - ٣٠) المؤرخ ١٠ نوفمبر ١٩٧٥ وتتألف حالياً من ٢٣ دولة من الدول الأعضاء، راجع الوثائق الرسمية للجمعية العامة الدورة ٢٩ ملحق (A/39/35).

عمل من أعمال العدوان، كما أن قرارات المجلس فيما يتعلق بأعمال القمع تعد ولو نظريا - ملزمة للدول الأعضاء وفقاً للمادة ٢٥.

ويمارس مجلس الأمن نوعين من أعمال قمع:

١- تلك التي لا تتضمن استخداماً للقوة المسلحة.

٢- تلك التي تتضمن استخداماً للقوة المسلحة الجوية والبحرية والبرية وفقاً للمادة ٤٢ وقبل أن يختار المجلس أي نوع منها عليه أن يحدد أولاً، وفقاً للمادة ٣٩ ما إذا كان هناك تهديد للسلم أو خرق له أو عمل من أعمال العدوان.

ويلاحظ هنا أن السلم المعنى هو السلم الدولي، فلا يستطيع المجلس أن يتدخل في نزاع داخلي لا يهدد السلم والأمن الدوليين، ولقد كانت هذه هي الحجة المثارة أمام تدخل الأمم المتحدة في إندونيسيا وكوريا، إلا أن المجلس هو الذي يقرر ذلك، كما أنه لا يوجد في الميثاق تفسير لمفهوم - "تهديد السلم أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان"، إلا أن الجمعية العامة قد تبنت بقرارها رقم ٣٣١٤ لسنة ١٩٧٤ م تعريفاً للعدوان، بعد سبع سنوات من العمل في لجنة تعريف العدوان التابعة لها، إلا أن القائمة الواردة بهذا التعريف ليست جامعة مانعة، وهو ذو قيمة إرشادية بل إن المشكلة في الواقع العملي قد تكون جهلاً بالحقائق الأساسية في النزاع أو الموقف، أكثر منها مشكلة قانونية تتعلق بالتعريف، ويمكن التغلب عليها عن طريق مساهمة قوات حفظ السلام أو لجان المراقبة أو لجان تقصى الحقائق.

وقرار مجلس الأمن في اتخاذ أعمال القمع من القرارات غير الإجرائية، التي تتطلب موافقة الدول الخمس الكبرى عليها، مما يفتح الباب أمام استخدام حق الاعتراض التوقيفي، مما يؤدي في النهاية إلى عجز المجلس عن القيام بمهامه في هذا المجال، في ظل الخلافات التي كانت قائمة بين المعسكرين الشرقي والغربي^{٤٣}

تدخل الأمم المتحدة في حرب الخليج الثانية. أغسطس ١٩٩٠ م.

قامت في منطقة الخليج حربان، الأولى سنة ١٩٨٠ بين العراق وإيران ولم يتدخل مجلس الأمن فيها إلا بإصدار القرارات، رغم استمرارها مدة ثماني سنوات، أما الحرب الثانية وهي التي قامت بين العراق والكويت نتيجة اكتساح القوات العراقية لدولة الكويت واحتلالها وإعلانها المحافظة التاسعة عشرة للعراق في أغسطس ١٩٩٠ م، فقد تدخل فيها مجلس الأمن بإصدار القرارات وأعمال القمع، ولكنها ليست أعمالاً عادية، كما سبق لمجلس الأمن أن تدخل في كوريا أو الكونغو، ولكن هذه المرة كان التدخل بقوات التحالف الدولية نيابة عن مجلس الأمن وبتفويض

^{٤٣} من الملاحظ أنه منذ المسألة الإندونيسية سنة ١٩٤٧ والتي تحقق فيها إجماع الدول الكبرى وحتى مشكلة الكونغو سنة ١٩٦٠ لم تكن هناك مناسبة استخدم فيها إجراءات القمع الواردة في الفصل السابع عدا كوريا سنة ١٩٥٠، وكان ذلك راجعاً إلى الغياب السوفيتي، أما في المشاكل التالية في برلين وفلسطين والهند الصينية والمجر والسويس فقد ظهرت الخلافات بين الشرق والغرب وتضاربت المصالح بينها فلم يستخدم المجلس إجراءات القمع المتاحة له. وتعد مشكلة الكونغو سنة ١٩٦٠ مثلاً آخر تتطلب تدخلاً من الأمم المتحدة دون أن يتضمن نزاعاً بين الشرق والغرب، لذا فقد تمكن السكرتير العام من تقديم مساعدة عسكرية لحكومة الكونغو بناء على قرارات مجلس الأمن فيما بعد مبادرة ناجحة وغير مسبقة في استخدامه لسلطاته وفقاً للفصل السابع كما أنه في مسألة روديسيا فقد تحقق ما يشبه الإجماع سنة ١٩٦٦ على عدم استخدام (الفيتو) كما قرر المجلس في ٧ نوفمبر سنة ١٩٧٧ المقاطعة العسكرية لجنوب إفريقيا ولكن العقوبات الحقيقية التي أمر بها المجلس وكانت ملزمة للأعضاء هي العقوبات الاقتصادية ضد روديسيا وجنوب إفريقيا. راجع، باوت المرجع السابق ص ٤١.

منه. وقد كانت قيادة قوات التحالف للولايات المتحدة الأمريكية واشتركت فيها قوات ٣٨ دولة، وقد تميز تدخل مجلس الأمن في هذه الحرب بما يلي:-

١- تفويض مجلس الأمن سلطاته لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

٢- ولم يحدد مجلس الأمن الصلاحيات المفوضة بل حدد الهدف من التفويض فقط.

٣- كان التدخل سريعاً.

٤- أن القوات الدولية لم تلتزم بهدف التفويض ولم يحاسبها مجلس الأمن على ذلك.

٥- استمرت القوات تعمل بعد تحقيق الهدف المحدد وبررت عملها في شمال وجنوب العراق بحماية حقوق الإنسان.

قوات الأمم المتحدة:

حيث أن تطبيق إجراءات القمع العسكرية يتطلب وجود قوات للأمم المتحدة وفي هذا الشأن، تقضى المادة ٤٣ من الميثاق بأن يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بأن يضعوا تحت تصرف المجلس بناء على طلبه، وطبقاً لاتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين ومن ذلك حق المرور. إلا أن المجلس لم يعقد أي اتفاق بهذا الشأن مما جعل البعض يقرر " أن المجلس يفتقد الأسنان التي يعرض بها "٤٤ ولم تمارس لجنة أركان الحرب التابعة للأمم المتحدة والتي أشارت إليها المواد ٤٦ و ٤٧ من الميثاق أي عمل لها منذ إنشائها عام ١٩٤٦ م .

ولا يمنع عدم وجود اتفاقات مع الأمم المتحدة في هذا الشأن أن يقوم الأعضاء فيما يتعلق بموقف معين بوضع قوات تحت تصرف المجلس^{٤٥}، إلا أن الاعتماد على المساهمة الاختيارية لا يعد أمراً مضموناً وفعالاً. وقد أدى فشل مجلس الأمن في القيام بمهمته الرئيسية الأولى في حفظ السلم والأمن الدوليين إلى نتائج ثلاث:

١- أن يعهد إلى الجمعية العامة دوراً لم يكن مخططاً لها وهو تحديد الإخلال بالسلم أو أعمال العدوان، وطلب التصرف بين الأعضاء بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.

٢- تطور أنظمة الأمن الإقليمية والأحلاف خارج الأمم المتحدة مثل حلف الناتو NATO، أو حلف وارسو، تطورا يدل على نقص ثقة الأعضاء الدائمين في فعالية نظام الأمن الجماعي الذي يتولاه مجلس الأمن.

٣- تطور عمليات حفظ السلام إما وفقاً للفصل السادس أو السابع من الميثاق باستخدام قوات عسكرية محددة بمساهمة اختيارية من الدول الأعضاء لأعمال

المراقبة وتقصى الحقائق أو حفظ السلام والقانون والنظام في موقف يتضمن تهديداً حقيقياً للسلم^{٤٦}.

^{٤٤} راجع باوت المرجع السابق ص ٤١ حيث يقرر :

" The council lacks the teeth with which to bite

^{٤٥} كما حدث في كوريا سنة ١٩٥٠ والكونغو سنة ١٩٦٠ م.

^{٤٦} كما حدث في الكونغو وقبرص.

وإذا كانت النظرة الأولى للأوضاع الدولية، ترشدنا إلى أن استخدام حق الاعتراض التوقيفي هو العائق أمام فعالية نظام الأمن الجماعي الذي يتولاه المجلس، فإن الواقع الدولي هو الذي فرض الأخذ بهذا الحق لمواءمة الوضع السائد في العلاقات الدولية عند وضع الميثاق، حيث أن منظمة دولية تضطلع أساساً بمهام سياسية لا بد أن تأخذ في اعتبارها تنوع القوى السياسية لأعضائها، فواقع العلاقات الدولية هو الذي فرض أن يكون للدول الكبرى وضعاً سياسياً ممتازاً عن غيرها في اتخاذ القرارات السياسية الهامة للمنظمة. وهذا يستتبع القول بأنه سواء مع وجود حق الاعتراض أو بدونه، لا يمكن اتخاذ أي إجراء أمن جماعي ضد دولة كبرى أو حلفائها... فلا يوجد أمن جماعي بدون تعاون الدول الكبرى مع المجلس، حتى ولو كان لغرض دفاعي.

ويؤيد ذلك ما يقرره باوت^{٤٧} من أن النظرة المتفحصة لتشكيل مجلس الأمن ونظام الأمن الجماعي الذي يتولاه، توضح أن القصور الذي يعانيه في هذا المجال لا يرجع إلى ضعف في التنظيم بقدر ما يرجع إلى سلوك الدول الأعضاء.

ثانياً: الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمن:

أتاح الميثاق لمجلس الأمن عدداً من الاختصاصات الأخرى إلى جانب وظيفته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين وهي:

- ١- تقديم توصية بقبول الأعضاء الجدد إلى الجمعية العامة (م ٤).
- ٢- توصية الجمعية العامة بوقف أي عضو في المنظمة اتخذ المجلس قبله عملاً من أعمال القمع أو المنع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها.
- ٣- وفقاً للمادة الخامسة يكون من سلطة مجلس الأمن رد حقوق العضوية ومزاياها إلى العضو الموقوف.
- ٤- توصية الجمعية العامة بفصل أي دولة تمعن في انتهاك مبادئ الميثاق من عضوية المنظمة (م ٦).

٥- يكون مسئولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب عن وضع خطط تعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح (م ٢٦).

٦- يباشر جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمواقع الإستراتيجية الخاضعة لنظام الوصاية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقيات الوصاية وتغيرها أو تعديلها (م ٨٣ / ١).

٧- التوصية إلى الجمعية العامة بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة (م ٩٧)

٨- يوافق على عقد مؤتمر عام من أعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في ميثاق المنظمة، ويشارك الجمعية العامة في تحديد زمان ومكان عقد هذا المؤتمر (م ١٠٨).

٩- التشاور مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء التي تضرار من تدابير القمع التي توجه إلى دول أخرى وتنشأ عنها مشاكل اقتصادية (م ٥٠).

١٠- يشارك الجمعية العامة في انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية، وتحديد شروط انضمام دولة ليست عضواً في الأمم المتحدة إلى النظام الأساسي للمحكمة، كما يتولى

^{٤٧} باوت ، المرجع السابق ، ص ٤٢ .

المجلس تحديد الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول غير الأعضاء أن تتقاضى إلى المحكمة، وللمجلس الأمن إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ حكم المحكمة في حالة امتناع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه الحكم (المواد ٣٤ و ٣٥ من نظام المحكمة والمواد ٢/٩٣ و ٢/٩٤ من الميثاق).

- نظام العمل في مجلس الأمن:

ينظم الأمن على وجه يستطيع معه العمل بصفة مستمرة، لهذا فإن للأعضاء تمثيل دائم في مقر المنظمة، ويعقد المجلس اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه، إذا شاء ذلك أحد رجال حكومته أو مندوب آخر يسميه لهذا الغرض، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى هذه الاجتماعات في أي وقت يراه شرط ألا تزيد الفترة بين انعقاد الجلسات عن أربعة عشر يوماً، ويقوم الرئيس بدعوة المجلس إلى الانعقاد إذا طلب منه ذلك أحد الأعضاء أو الجمعية العامة أو الأمين العام أو أي عضو من المنظمة، وللمجلس أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله (م ٢٨)، ويضع المجلس لائحة إجراءاته، ويدخل فيها طرق اختيار رئيسه (م ٣٠). وقد تقرر أن تكون رئاسة المجلس في كل دورة انعقاد بطريق التناوب بين أعضائه^{٤٨}. وللمجلس أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء .. وظائفه (م ٢٩)^{٤٩}

ويتولى الأمين العام للمنظمة أعداد جدول الأعمال المؤقت للمجلس ويقدمه للرئيس الذي يعرضه بدوره على المجلس لإقراره، ويبحث المجلس المسائل الواردة في جدول أعماله، وليس للدولة أن تسحب تلك المسألة، وللمجلس أن يحيل مسألة إلى دورة قادمة إذا لم يتمكن من بحثها.

وقد أتاح الميثاق للدول غير الأعضاء المشاركة في اجتماعات مجلس الأمن في حالات أوضحتها المادتان ٣١ للدول غير الأعضاء في المجلس و ٣٢ للدول غير الأعضاء في المنظمة، كما أن للأمين العام للأمم المتحدة المشاركة في اجتماعات المجلس وفقاً للمادة ٩٨.

٣- الأمانة العامة

^{٤٨} بأن يكون لكل عضو رئاسة المجلس كل شهر، طبقاً للترتيب الأبجدي لأسمائها باللغة الإنجليزية ومن المقرر أن يتنحى رئيس المجلس عن رئاسته في حالة ما إذا كانت دولته طرفاً في النزاع المعروض أ. د. إبراهيم العناني، ص ٢٢٥.

^{٤٩} أنشأ المجلس نوعين من اللجان - لجان دائمة ولجان مؤقتة.

اللجان الدائمة وهي :

- لجنة الخبراء : وتتألف من قانونيين مختصين مهمتهم تقديم المشورة إلى المجلس حول تفسير الميثاق وقواعد الإجراءات.
- لجنة أركان الحرب : وقد ورد النص عليها صراحة في الميثاق (م ٤٧).
- لجنة قبول الأعضاء الجدد : ومهمتها فحص طلبات العضوية وتقديم تقرير عنها.
- لجنة نزع السلاح : وتختص بالرقابة على التسلح ودراسة الاقتراحات الخاصة به.
- لجنة الإجراءات الجماعية : ومهمتها النظر في الإجراءات الجماعية التي يرى المجلس اتخاذها.

ب - اللجان المؤقتة :

وبجانب اللجان الدائمة لمجلس الأمن أن ينشئ لجاناً مؤقتة ذات مهمة خاصة ينتهي وجودها بانتهاء الغرض من إنشائها، ومن أمثلة هذه اللجان :

- لجان الأمم المتحدة لإنдонيسيا ومهمتها تسوية النزاع بين هولندا وإندونيسيا ودنيا.
- ولجان الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين التي أنشئت في ٢٨ مايو ١٩٤٨ وقوات الأمم المتحدة في الكونغو وغيرها.
- راجع أ. د. إبراهيم العناني المرجع السابق، ص ٢٢٦ - ٢٢٧.

ورد النص على اعتبار الأمانة العامة جهازا رئيسيا للأمم المتحدة في المادة السابعة من الميثاق، أما المادة ٩٧ فتقرر أن يكون للهيئة أمانة عامة تشمل أميناً عاماً ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين، وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناء على توصية مجلس الأمن. وهو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة.

أ- الأمين العام:

قبل إنشاء عصبة الأمم أثارت فكرة رجل الدولة العالمي، الذي يلعب دورا بارزا في السياسة الدولية والذي يقوم بدور المنسق للنشاط الدولي. لذا فقد ظهر دور السكرتير العام في عهد عصبة الأمم. وقد أثبتت التجربة العملية أن - سلطات ذلك المنصب تعتمد بصفة أساسية على شخصية من يشغله، سواء أكان ذلك في عهد عصبة الأمم أم في عهد الأمم المتحدة^{٥٠}.

تعيين الأمين العام:

تقرر المادة ٩٧ من الميثاق أن يتم تعيين الأمين العام بمعرفة الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، ويتم ذلك بأن يقوم مجلس الأمن بفحص المتقدمين في اجتماع خاص، وبعد تصويت غير إجرائي، يرشح شخصا واحدا في توصية إلى الجمعية العامة، ويبرر ذلك وجوب أن يكون شخص الأمين العام مقبولا من كل الأعضاء الدائمين، حيث أظهرت التجربة أن ذلك يساعد على فعالية منصبه، وعند تلقي الجمعية العامة توصية المجلس تدير مناقشتها الخاصة ثم تجرى اقتراحا سريا في اجتماع عام، ويتخذ القرار بالأغلبية البسيطة.

ولم ينص الميثاق على تحديد مدة شغل الأمين العام لمنصبه، إلا أن الجمعية العامة حددتها في سنة ١٩٤٦ م- بخمس سنوات يمكن تجديدها أو امتدادها. وإذا فشل مجلس الأمن في إصدار توصية، كما حدث عند انتهاء مدة الأمين العام الأول سنة ١٩٥٠ م، فإن الجمعية العامة تدرج المسألة في جدول أعمالها، حيث قررت في تلك الحالة مد خدمة الأمين العام لمدة ثلاث سنوات رغم اعتراض الاتحاد السوفييتي.

وظائف وسلطات الأمين العام:

تشير كثير من مواد الميثاق إلى وظائف وسلطات الأمين العام للأمم المتحدة، كما يشير إلى ذلك أيضا النظام - الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وكثير من المعاهدات الدولية خاصة فيما يتعلق باعتباره مودعا لديه في المعاهدات، ويمكن تقسيم هذه الوظائف والسلطات إلى طائفتين:

الأولى: إدارية وتتضمن وظائف وسلطات إدارية وفنية ومالية.

الثانية: تنفيذية وترتبط بتلك الوظائف السياسية في المقام الأول.

السلطات والوظائف الإدارية والفنية والمالية:

تقرر المادة ٩٧ أن الأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة. وعلى ذلك فإن من بين وظائفه تأكيد فعالية أعمال واجتماعات الأجهزة واللجان والمؤتمرات

^{٥٠} تجرى المقارنة هنا بين أول من شغل هذا المنصب في عصبة الأمم وهو الإنجليزي سير أريك دروموند ثم الدبلوماسي الفرنسي أفينول ، وفي ظل الأمم المتحدة بين مستر ترغفلي ومستر داج همرشولد.

التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة. حيث يقوم في هذا الشأن بإعداد جدول مؤقت لأعمالها ويخطر الدول المدعوة والأجهزة الأخرى بالدورات والاجتماعات ويزودها بأطقم الخدمة والتسهيلات، كما يفحص وثائق الاعتماد ويرسل تقاريره إلى الأجهزة المختصة.

وبالنسبة لبعض المؤتمرات الخاصة فإنه يرسل مقترحاته بشأن طريقة عملها وإجراءاته، ويزودها بمشروع جدول الأعمال وقواعد الإجراءات، ويساعد في صياغة الوثائق والقرارات والتقارير كما يعطى النصيحة الفنية والقانونية.

- المحافظة على قيام التنسيق، ووحدة برامج العمل بين مختلف فروع الأمانة والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الأخرى، وتظهر الحاجة إلى هذا التنسيق بصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبصفة عامة فإنها تشمل مشاكل ازدواج العمل وتحديد المسؤوليات وأوليات المشروعات وتحضير الموازنات ونقص المعلومات.

وإذا كانت المسؤولية الأولى في التنسيق بين الوكالات المتخصصة تقع على عاتق الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن هناك بعض السلطات التي عهدت إلى الأمين العام بناء على اتفاقات خاصة وبالإضافة إلى كونه رئيساً للجنة الاستشارية للتنسيق - يكون له بمقتضاها أن يتشاور مع رؤساء الوكالات المتخصصة بطريقة عملية لتنسيق السياسات وبرامج العمل.

- يقوم الأمين العام بإعداد الدراسات والتقارير التي تطلبها وكالات الأمم المتحدة ولجانها، وتمتد تلك الدراسات لتغطي كل جوانب عمل المنظمة، حيث يمددها بكثير من المعلومات الأساسية التي تعتمد أجهزة الأمم المتحدة عليها في اتخاذ قراراتها، وهي على مستوى عال بصفة عامة وإن كانت تفتقد الرأي الإيجابي أو المقترحات في بعض الأحيان

- وفي المسائل المالية يمارس الأمين العام مسئولية إعداد الميزانية السنوية للمنظمة، التي ترسل إلى اللجنة الاستشارية لمسائل الميزانية ثم اللجنة الخامسة ثم إلى الجمعية العامة ذاتها.

- كما يشرف أيضاً على كل ميزانيات الأمم المتحدة وطرق إنفاقها، كما يحتفظ بسلطة محددة في التصرف في بنود لم ترد في الميزانية، مثلما يحدث في حالة الضرورة المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين وتقديم الإعانات العاجلة.

- ويمارس دور المودع لدية بالنسبة للمعاهدات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى تلك المعاهدات المسجلة في السجلات السكرتارية وفقاً للمادة ١٠٢، كما قد يطلب إليه الإخطار بالتوقيع أو الانضمام أو التحفظات إلى الدول المعنية.

- يقوم الأمين العام بإعداد تقرير سنوي عن عمل المنظمة وفقاً للمادة ٩٨، وتعد هذه التقارير موجزا للعمل المنفذ ولها أهمية كبيرة باعتبارها مصدراً للمعلومات، كما أنها قد تستخدم كوسيلة لممارسة الأمين العام لسلطاته السياسية حيث تتضمن اقتراحات تتعلق بتلك المسائل.

السلطات والوظائف التنفيذية (السياسية) للأمين العام:

ورد النص على إحدى هذه الوظائف والسلطات في المادة ٩٩ من الميثاق، حيث قررت أن للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين^{٥١}

وترجع ندرة استخدام الأمين العام لهذه السلطة أن الدول الأعضاء تبادر فوراً إلى تنبيه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين، ويجب ملاحظة أن سلطة الأمين العام في هذا الشأن تماثل سلطة الدول الأعضاء وفقاً للمادة ٣٥ أو الجمعية العامة وفقاً للمادة ٣/١١، ومن الطبيعي أنه عند مناقشة المسألة في المجلس فليس للأمين العام حق التصويت.

وإذا كان نص المادة ٩٩ يتعلق بمجلس الأمن، فإن العمل في الجمعية العامة قد جرى على إعطاء الأمين العام سلطة إدراج مسألة ما في جدول الأعمال المؤقت، مما يعد ممارسة لسلطة سياسية.

- وللأمين العام إجراء الأبحاث والتحريات بمبادرة شخصية منه عندما يكون ذلك ضرورياً لإعلام الجهاز المختص بالأمر.

- تقضى المادة ٩٨ أن الأمين العام يجب أن يعمل بوصفه الموظف الإداري الأكبر للأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة (فيما عدا محكمة العدل الدولية). وتتضمن قواعد الإجراءات في هذه الأجهزة أن للأمين العام أن يدرج بنوداً في جدول أعماله، وأن يلقى خطابات وأن يقدم إليها اقتراحات أو - مشروعات قرارات أو تعديلات لمقترحات أخرى، وتعتبر هذه السلطة التي يملكها الأمين العام أساساً كافياً لممارسة تأثير سياسي على هذه الأجهزة، وهو عندما يمارس هذه الوظيفة السياسية بناء على تكليف من الأجهزة التابعة للأمم المتحدة وفقاً للمادة ٩٨ فإنه يتقيد بما ورد في قرار التكليف وفقاً لعمومية الألفاظ في ذلك القرار.

كما يمارس الأمين العام دور الوسيط بين العديد من الحكومات، وقد تطلب الجمعية العامة أن يقوم بهذا الدور، كما أنه قد يقوم به بمبادرة شخصية منه، وغالباً ما يتم ذلك في صورة أقل علانية وتعد هذه الطريقة أكثر فائدة وتعرف باسم - الدبلوماسية الهادئة^{٥٢} كما أن الأمين العام قد يكلف شخصاً بالقيام بالدور السابق بدلاً منه، حيث تفضل الدول تلك المناقشات والمباحثات الخاصة أكثر مما تفضل المناقشات المفتوحة في الجمعية العامة أو مجلس الأمن^{٥٣}

- وللأمين العام دور تمثيلي عندما يتصرف بوصفه ممثلاً أو كياًلاً للأمم المتحدة، وتظهر هذه الصفة عندما يتحدث باسمها في المحافل الدولية، وعندما يعقد الاتفاقات نيابة عنها وقد تكون هذه الاتفاقات مع الحكومات، مثل اتفاقيات المقر أو

^{٥١} أوضحت المناقشات في مؤتمر سان فرانسيسكو أن هذه السلطة الاستثنائية لم تمنح فيما سبق لرئيس أي منظمة دولية، ومع ذلك فهي لم تستخدم إلا في حالات نادرة، كما هو الشأن في ٢٥ يونيو سنة ١٩٥٠ عندما لفت الأمين العام نظر مجلس الأمن إلى العدوان على كوريا وكذلك في ١٣ يوليو سنة ١٩٦٠ عندما اقنع المجلس بتناول أزمة الكونغو.

^{٥٢} كان داج همرشولد أكثر من شغل منصب الأمين العام استخداماً لهذه الطريقة.

^{٥٣} كما حدث عند تعيين السفير جونار يارنج ممثلاً للأمين العام في مشكلة الشرق الأوسط.

مع المنظمات الأخرى مثل الاتفاقات التي تعقد بين المنظمة والوكالات المتخصصة، كما أن الأمين العام قد يبادر إلى إجراء بعض الاتفاقيات مع الدول الأخرى خاصة ما يتعلق - بمزايا وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها.

- كما تشمل الوظيفة التمثيلية للأمين العام قيامه بالإجراءات القضائية نيابة عن الأمم المتحدة، وكما حدث في مسألة التعويض عن الأضرار التي أصابت موظفي الأمم المتحدة في فلسطين^{٥٤}، وهو يمثل المنظمة أمام محاكم الدول الأعضاء فيما يتعلق بالمسائل التي تؤثر على ممتلكاتها أو مزاياها وحصاناتها، وأمام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة فيما يتعلق بأمور طاقم الخدمة في المنظمة.

الأمانة الثلاثية: TROIKA

نظراً للدور السياسي الذي يمارسه الأمين العام للمنظمة وخشية أن ينحاز الأمين العام إلى أحد جانبي النزاع، فقد تقدم الاتحاد السوفيتي في سنة ١٩٦١ م باقتراح أن تكون الأمانة العامة من ثلاثة أشخاص أحدهم يمثل مجموعة الدول الشيوعية ويمثل العضو الثاني مجموعة الدول الغربية ويمثل العضو الثالث مجموعة الدول غير المنحازة، وقد اعترضت الدول الغربية على هذا الاقتراح، حيث أنه سيعود الأمانة العامة لممارسة الرئاسة الإدارية دون أن يكون لها دور سياسي ولم يحصل الاقتراح على الأغلبية المطلوبة في الجمعية العامة.

ب- الأمانة (السكرتارية):

ويقصد بها مجموعة الموظفين والعاملين الذين يساعدون الأمين العام في القيام بمهام عمله.

الصفة الدولية للأمانة:

تقضى المادة ١٠٠ من الميثاق في فقرتها الثانية، بأن يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين، وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.

^{٥٤} يلاحظ أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يقصر اللجوء إلى المحكمة في المنازعات على الدول فقط وليس من حق المنظمات الدولية سوى طلب رأى استشاري كما سنعرف فيما بعد عند دراسة محكمة العدل الدولية.

كما تؤكد هذه الصفة قواعد ونظم التوظيف، التي تحدد مدى إمكان قيام الموظفين بأعمال خارجية أو إدلائهم بالتصريحات أو قبول الهدايا والمنح والجوائز أو المشاركة في الأنشطة السياسية والذي يجب ألا يتعارض مع وضعهم الدولي. وعلى ذلك فإن الموظف الدولي يجب ألا يتلقى أو يطلب في تأدية عمله تعليمات من أية دولة، ولو كانت الدولة التي يتبعها بجنسيته كما أنه ليس لأي دولة أن تتدخل في عمله بأي صورة كانت^{٥٥}.

التطوع والتعيين وشروط الخدمة:

إن الاعتبار الأسمى في تعيين ونقل وترقية أطقم الخدمة يجب أن يكون لضرورة المحافظة على أعلى قدر من الكفاءة والاختصاص والنزاهة، كما يجب مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للوظائف وفقاً للقاعدة رقم ٤/٢٨ من قواعد الخدمة وعلى ذلك فإن عملية التعيين تحكمها المعايير الآتية:

- ١- المؤهلات الشخصية للطالب .
 - ٢- المحافظة على توازن التوزيع الجغرافي للوظائف .
 - ٣- حجم مساهمة الدولة في الميزانية السنوية للمنظمة^{٥٦}.
- ومن الطبيعي أن الوظائف كلها لا تخضع لذات المعايير، مثال ذلك وظائف المترجمين أو العمال اليدويين الذين يعينون محلياً، وعلاوة على ذلك فإن المناصب التالية للسكرتارية، والمديرين توزع طبقاً لمعايير سياسية بالدرجة الأولى ويملك الأمين العام تعيين طاقم الخدمة وفقاً للمادة ١٠١، وتعين بعض الأجهزة موظفيها بمعرفة رؤسائها^{٥٧}.

القواعد التي تحكم الوظيفة الدولية في الأمم المتحدة:

^{٥٥} قد حدث أن طلبت الولايات المتحدة سنة ١٩٥٢ من الأمين العام استبعاد عدد من الموظفين الذين يحملون الجنسية الأمريكية من العمل بالمنظمة نظراً لميولهم الشيوعية وممارستهم لنشاط معاد للولايات المتحدة وقد استجاب الأمين العام لذلك الطلب واضطرت المنظمة إلى تعويضهم عما لحقهم من أضرار .

^{٥٦} من الناحية العملية هناك دول يتاح لها ما بين وظيفة واحدة إلى ثلاثة وظائف مثل توجو وأفغانستان بينما يتاح لدول أخرى ما بين ٣٢٧-٤٣٦ كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية .

^{٥٧} ينقسم التعيين في خدمة الأمم المتحدة إلى ثلاثة أنواع :
١- التعيين الدائم، وهو يتعلق بأطقم الخدمة المعيّنين حتى سن المعاش وتم مراجعته كل خمس سنوات للتأكد من توفر النزاهة والكفاءة والاختصاص ويمكن إنهاء الخدمة هنا وفقاً للمادة ٣/١٠١ .
٢- التعيين المؤقت وهو ثلاثة أنواع:

(أ) غير محدد INDEFINITE ليس له تاريخ انتهاء ويخصص للعاملين بالمواقع أو البعثات.
(ب) محددة المدة: Fixed-Term ومدته تقل عن خمس سنوات ويخصص للعاملين المنتدبين من الخدمة الحكومية أو الجامعات ولا يخضع أي استثناء من ناحية الاستمرار أو التجديد.
(ج) تحت الاختبار: PROBATIONARY وهو يتم عادة لمدة لا تزيد عن عامين ويحمل إمكانية التحول إلى تعيين دائم .
٣- التعيين المنتظم: وهو مخصص لأعضاء الطاقم المعين محلياً الذين سبق أن عينوا تحت الاختبار وأثبتوا كفاءتهم.

يعد خطاب التعيين وخطاب الموظف بقبوله الوظيفة معاً مكونين لعقد الاستخدام الذي يخضع له، بالإضافة إلى كل نصوص قواعد الخدمة والتعليمات الإدارية المتصلة بهذا الموضوع.

ويمكن للجمعية العامة أن تعدل في هذه القواعد أو تستبدلها دون المساس بالحقوق المكتسبة لأطقم الخدمة (م ١/١٢ من قواعد الخدمة)

وقد قررت المحكمة الإدارية أن عقود الاستخدام تتضمن عناصر نظامية وأخرى عقدية، وتتمثل الأولى في تلك القواعد التي تؤثر عادة على تنظيم الأمانة وليس لها أثر شخصي، أما الثانية فإنها تؤثر على الحالة الشخصية للموظف مثل طبيعة العقد والدرجة والمرتب، وهذه الأخيرة يحوطها مبدأ حماية الحقوق المكتسبة ولا يمكن تغييرها إلا بموافقة الموظف.

وأياً كان نظام العقد الذي يخضع له العاملون فإنهم يستحقون مزايا عينية وعلاوات سنوية وضمان لنهاية الخدمات واشتراك في الضمان الاجتماعي وإعانة مرض وتعويض عند الوفاة .

كما أنهم يتمتعون بالإعفاء من الضرائب على الدخل ومن الضرائب الجمركية^{٥٨}، وإذا خالف الموظف قواعد وإجراءات التوظيف، فإن من حق الأمين العام أن يوقع عليه عقوبات تتراوح بين الإنذار المكتوب والوقف بدون مرتب والفصل لسوء السلوك. ويجب ملاحظة أن توقيع تلك العقوبات تحوطه ضمانات مختلفة^{٥٩}.

٤- المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC

أهداف المجلس الاقتصادي والاجتماعي^{٦٠}

^{٥٨} أثيرت هنا مسألة رفض الولايات المتحدة الأمريكية التصديق على اتفاقية المزايا والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة مما جعل الموظفين الذين يحملون الجنسية الأمريكية يسددون الضرائب من مرتباتهم بما يخل بالمساواة بينهم وبين غيرهم من الموظفين من الجنسيات الأخرى حيث اضطرت المنظمة إلى تعويضهم عن ذلك

^{٥٩} حيث يجب على الأمين العام قبل توقيع العقوبة أن يحيل الأمر إلى اللجنة المشتركة للعقوبات والمكونة من ثلاثة أعضاء يعين الأمين العام أحدهم ويختار الطاقم الثاني ويختار رئيسهم من قائمة يعدها الأمين العام بالتشاور مع لجنة الطاقم ولا يلتزم الأمين العام بقرار اللجنة المشتركة للعقوبات ، ويستطيع الموظف أن يستأنف العقوبة أمام هيئة الاستئناف المشتركة التي تماثل في تشكيلها لجنة العقوبات وتمارس وظيفة شبه قضائية ، ولا يلتزم الأمين العام أيضاً برأي هيئة الاستئناف حيث يحق للموظف عندئذ أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية للأمم المتحدة .

^{٦٠} قبل قيام عصبة الأمم كانت هناك بعض الأجهزة التي تقوم على التعاون الدولي مثل اللجان النهرية المختلفة واتحاد البريد العالمي. وفي خلال الحرب العالمية الأولى بلغ التعاون بين الحفاء حداً كبيراً من خلال أجهزة مختلفة مثل مجلس القمح سنة ١٩١٦ ومجلس النقل البحري للحلفاء سنة ١٩١٧ وان كان ذلك قائماً بين إدارات وطنية وليس بين وفود رسمية لها سلطة تنفيذية ، ومع ذلك

المجلس الاقتصادي هو أداة الأمم المتحدة الرئيسية في ممارسة النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التعاون، وتتمثل أهداف هذا المجلس كما ذكرتها المادة ٥٥ من الميثاق فيما يلي:

- (أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
- (ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.
- (ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، وعلى مراعاة تلك الحقوق والحريات.

تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

يتكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة باعتباره أحد الأجهزة الرئيسية لها من ٥٤ عضواً يختارون بمعرفة الجمعية العامة^{٦١}، على مراحل انتخابية تتضمن نوعاً من الاستمرارية، وليس هناك عضوية دائمة كما هو الشأن في مجلس الأمن، وإن كانت الدول الخمس الكبرى تمثل بصفة دائمة نتيجة السماح بإعادة انتخاب العضو (م ٦١)، ولكل عضو مندوب واحد وصوت واحد، ويراعى دائماً تمثيل مختلف المصالح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجغرافية، وقد عدلت المادة ٦١ من الميثاق، حيث أنشئت خمس مجموعات من الدول^{٦٢}.

فشلت عصبة الأمم في الاستفادة من دعائم هذه التعاون حيث أن عهد العصبة لم يعكس أي ترحيب بالربط بين السلام الدولي والمسائل الاقتصادية والاجتماعية، فهذه الأمور لم تنل سوى إشارة - عابرة في الديباجة وفي المادة ٢٣/و ولم تكن هناك مسؤوليات خاصة للجمعية أو لمجلس العصبة وليس هناك جهاز خاص لكي يقوم على مثل تلك المسؤوليات بل كانت هناك لجان استشارية تحت إشراف المجلس تشكل معه التنظيم الاقتصادي والمالي للعصبة، من ذلك اللجنتين الرئيسيتين للجنة الاقتصادية والمالية المكونة من خبراء فنيين يعملون بصفتهن الشخصية أكثر من اعتبارهم ممثلين حكوميين، وكان عملهم استشارياً خالصاً وبمرور السنوات اضطرت العصبة إلى الدخول في مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي خاصة خلال الأزمة الاقتصادية في الفترة من ١٩٢٨-١٩٣١. كما شهدت الفترة الخاصة بالحرب العالمية الثانية نمو التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية بين دول الحلفاء وكان مؤتمر الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في مايو ١٩٤٣ أساساً لإنشاء منظمة الفاو.

^{٦١} كان عدد الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عند إنشائه ١٨ عضواً ثم جرى تعديل المادة ٦١ بما يزيد عضويته إلى ٢٧ عضواً وأصبح ذلك التعديل نافذاً في ٣١ أغسطس ١٩٦٥ ثم جرى تعديل آخر أصبح نافذاً في ٢٤ سبتمبر ١٩٧٣ بأن أصبحت العضوية تضم ٥٤ عضواً.

^{٦٢} يقضى قرار الجمعية العامة رقم ٢٨٤٧ الذي وضع موضع التنفيذ في ٢٤ سبتمبر ١٩٧٣ أن يكون توزيع العضوية ممثلاً للمجموعات الإقليمية الآتية:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ١- الدول الأفريقية | ٢- دول أمريكا اللاتينية . |
| ٣- الدول الآسيوية | ٤- دول شرق أوروبا . |
| ٥- دول غرب أوروبا والدول الأخرى . | |

وتعطى المادة ٦٩ من الميثاق حق المشاركة في مداولات المجلس لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة في أي مسألة ذات اهتمام خاص ولكن دون حق التصويت.

إجراءات التصويت:

تتم على أساس أن لكل عضو صوت واحد، وتصدر القرارات (غير الملزمة) بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، ويجتمع المجلس عادة مرتين في العام لمدة شهر في كل مرة، إلا أن هناك بعض اللجان الدائمة.

الوظائف والسلطات:

نظراً لأن مجال النشاط الذي يعمل فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتعلق بمسائل تتصل بالاختصاص الداخلي للدول الأعضاء، فقد حرصت اللجنة المكلفة في مؤتمر سان فرانسيسكو بوضع المواد الخاصة بالتعاون الدولي في هذه المجالات على الإشارة إلى المادة ٧/٢، حيث قررت أنه لا شيء في الفصل التاسع والعاشر يبرر التدخل في الاختصاص الداخلي للدول، لذا فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا يملك سوى "التوصية" للدول أو الجمعية العامة أو الوكالات المختصة، وليس له أي سلطة تنفيذية (م ٥٨-٦٢).

لذا فإنه رغم اتساع مجال النشاط المتاح للمجلس إلا أن سلطاته محدودة بالمجالات التي لا توجد فيها وكالات متخصصة، كما توضح المادة ٦٢ فإن المجلس يمكنه أن يعمل بطرق متعددة.

(أ) الوظائف والسلطات وفقاً للمادة ٦٢.

١ - الدراسة:

يمكن للمجلس أن يقوم أو يبادر بإجراء الدراسات التي تشمل مجالات عديدة مثل تلك التي يطلبها الأمين العام فيما يتعلق بالتطور الاقتصادي للدول النامية أو دراسة آثار أوراق الكوكا التي تنفذها لجنة تقصى الحقائق في بيرو . ويقدم طلب الدراسة إلى الأمين العام وإلى اللجان الاقتصادية الإقليمية وإلى اللجان المتخصصة وأجهزة الخبراء في الوكالات المتخصصة، وفي معظم الحالات فإن توصيات المجلس تقدم مباشرة على أساس هذه الدراسات.

٢ - إصدار التوصيات

للمجلس أن يصدر توصياته إما بعد دراسة أعدها وفقاً للمادة ١/٦٢ أو دون دراسة خاصة وفقاً للمادة ٣/٦٢، وتوجه التوصيات إلى الجمعية العامة أو الدول الأعضاء أو إلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن.

٣- إعداد الاتفاقيات:

وتعد مشروعات الاتفاقيات من المسائل التي تدخل في دائرة اختصاص المجلس لإرسالها إلى الجمعية التي تعتمد وتعدّها للتوقيع عليها، كما أنه قد يعقد مؤتمر خاص لمناقشة الاتفاقية. كما حدث في مشروع البروتوكول الخاص بالحالة القانونية للأشخاص عديمي الجنسية سنة ١٩٥٤.

٤- الدعوة إلى المؤتمرات:

وهذه المؤتمرات قد تكون ذات صفة دولية أو إقليمية، وفي مسائل مثل الصحة أو التجارة أو العمل أو النقل أو اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية. ويمكن أن تكون ذات صفة غير حكومية، مثل المؤتمر السكاني ١٩٥٤ أو مؤتمر للخبراء مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمحافظة على الموارد سنة ١٩٤٩.

(ب) مساعدة الأجهزة الأخرى والدول والوكالات المتخصصة.

يعمل المجلس باعتباره مساعداً لجهازين رئيسيين آخرين هما مجلس الأمن (وفقاً للمادة ٦٥) والجمعية العامة (وفقاً للمادة ٣/٦٦، ١) كما يمكنه أيضاً بموافقة الجمعية العامة أن يساعد الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة^{٦٣} إلا أن المشاكل الرئيسية التي تواجه المجلس في هذا المجال هي نقص التمويل لهذه البرامج.

(ج) تنسيق العمل فيما بين الوكالات المتخصصة.

أن إحدى المهام الرئيسية للمجلس هي التنسيق بين أعمال الوكالات المتخصصة المختلفة التي تربطها بالأمم المتحدة علاقة تحكمها اتفاقات خاصة (وفقاً للمادتين ٥٧، ٦٣).

(د) إقامة علاقات مع المنظمات الحكومية الأخرى وغير الحكومية

^{٦٣} - أن المثل البارزة لمساعدة المجلس للدول يقع في مجال المساعدة الفنية التي كانت حتى نهاية سنة ١٩٦٥ تتم من خلال ثلاث قنوات هي:

الأولى: البرنامج المنتظم الذي ينفذه المجلس مستقلاً عن الوكالات - المتخصصة .
الثانية: البرنامج الموسع للمعونة الفنية الذي ينفذه المجلس بالاشتراك مع عشرة وكالات متخصصة ولجنة المساعدة الفنية بالمجلس.

الثالثة: الصناديق الخاصة التي أنشئت لأول مرة سنة ١٩٥٨ وتعتمد كلية على المساهمات الفنية مع الصندوق الخاص في جهاز واحد . هو برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) الذي له مجلس محافظين من ٤٨ دولة وفي مايو سنة ١٩٧٤ أنشئ الصندوق الخاص للأمم المتحدة للإغاثة الاقتصادية العاجلة .

حيث يدعو المجلس في مناسبات معينة مراقبين من المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأمريكية، كما أن هناك ترتيبات للتشاور والتمثيل المتبادل وتبادل الوثائق والمعلومات مع المنظمات الأخرى. أما العلاقة مع المنظمات غير الحكومية، فتقررها المادة ٧١ حيث تتمثل في إجراء الترتيبات للتشاور، وتنقسم هذه المنظمات إلى ثلاث فئات:

الأولى: المنظمات التي لها اهتمام رئيسي بمعظم أنشطة المجلس.

الثانية: المنظمات التي لها اختصاص محدود في بعض جوانب عمل المجلس.

الثالثة: تلك التي تستطيع أن تساهم في عمل المجلس.

وتختلف علاقة المجلس مع المنظمات غير الحكومية عن علاقته بالمنظمات الحكومية أو الوكالات المتخصصة حيث الفارق بين التشاور وبين الاشتراك في المداولات^{٦٤}

لجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

ينشئ المجلس لجاناً للشئون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان وغيرها من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه (م ٦٨)

وقد أنشأ المجلس ثمان لجان فرعية تخصصية هي: لجنة الأعضاء، لجنة الإسكان، اللجنة الاجتماعية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة مركز المرأة، لجنة المخدرات، لجنة التجارة الدولية للسلع، لجنة منع التمييز، لجنة منع التمييز العنصري وحماية الأقليات.

كذلك أنشأ المجلس خمس لجان إقليمية هي: اللجنة الاقتصادية لأوروبا، اللجنة الاقتصادية لآسيا والمحيط الهادي، اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية. وقد أثبتت التجربة أن لهذه اللجان أهمية كبيرة حيث تختلف المشاكل من قارة إلى أخرى بل من مكان إلى آخر، ويجب أن يتم التعامل مع كل نوع منها على حدة لكي تتاح لها قدر من الحرية في التصرف ويسهل الاتصال المباشر بالحكومات المعنية.

- كما أن هناك لجان إجرائية تقوم بإعداد المسائل التي تعرض على المجلس، مثل لجنة التفاوض مع الوكالات المتخصصة ولجنة المؤتمرات وغيرها.

^{٦٤} ذلك فإن المنظمات غير الحكومية جميعها يمكن أن ترسل مراقبين إلى الاجتماع العام للمجلس ولجانه ، كما أن المنظمات من الفئتين الأولى والثانية يمكن أن ترسل تقارير مكتوبة توزع على أعضاء المجلس بينما تستطيع المنظمات من الفئة الأولى أن تعرض وجهة نظرها شفاهة وتقدم جدول الأعمال .

- ونظراً لقصور عمل المجلس تجاه الدول النامية فقد أنشئ مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة UNCTAD ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO كهيئات مستقلة مسئولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل أن المنظمة الأخيرة تحولت في عام ١٩٧٩ إلى وكالة متخصصة.

٥-مجلس الوصاية

أ- نظام الوصاية:

تنص المادة ٧٥ من الميثاق على أن تنشئ الأمم المتحدة تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاقيات فردية لاحقة للإشراف عليها ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من أحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية

ويعد نظام الوصاية وريثاً لنظام الانتداب في ظل عصبة الأمم ووفقاً لعهد عصبة الأمم فإن الأقاليم التي خضعت لنظام الانتداب هي تلك الأقاليم التي انتزعت من ألمانيا وتركيا في نهاية الحرب العالمية الأولى، وقد قسمت إلى ثلاث فئات (أ ، ب ، ج) وفقاً لدرجة التطور الذي بلغه السكان، والتي لم تكن تؤهلهم للاستقلال أو الحكم الذاتي بهدف الوصول بهم إلى هذه الغاية.

وقد كان مفهوماً أن الدول التي تقع في الفئة الأولى ستنال استقلالها قريباً، بينما لم يكن الأمر واضحاً بالنسبة لدول الفئة ب، وكان يجب إدارة الدول في الفئة ج باعتبارها جزءاً من أقاليم الدول المديرة.

وفى تقديرنا أن هذا التقسيم ليس إلا أثراً من آثار النظرة الاستعمارية، والنزعة السائدة فيما قبل الحرب العالمية الثانية فقد كان الأولى أن يتم إعلان استقلال كافة تلك الأقاليم ومنح شعوبها حق تقرير المصير، إلا أن ذلك قد تأخر حتى فترة الستينيات من هذه القرن بالنسبة لعدد من تلك الأقاليم

وتوضح المادة ٧٢ أن نظام الوصاية ينطبق على ثلاث فئات من الأقاليم هي:

١- الأقاليم المشمولة بالانتداب.

٢- الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية.

٣- الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسئولة عن إدارته.

وقد وضعت الأقاليم الخاضعة لنظام الانتداب كلها - فيما عدا جنوب أفريقيا - أما الفئة الثانية فلم يوضع سوى إقليم واحد هو الصومال، ولم يوضع أي إقليم من الفئة الثالثة،

أما إقليم جنوب غرب أفريقيا فلم يوضع تحت الوصاية ورفضت الدولة المديرة للإقليم - اتحاد جنوب أفريقيا - وطالبت بضمه إلى إقليمها.

تكوين مجلس الوصاية وكيفية التصويت فيه:

يقوم تكوين هذا المجلس على أساس المساواة بين عدد الدول التي تتولى إدارة أقاليم خاضعة للوصاية وتلك التي لا تقوم بإدارة أقاليم، وعلى ذلك فإنه يتكون من:

- ١- الدول الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم خاضعة للوصاية
- ٢- من لا يتولى من الدول الخمس الكبرى إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية.
- ٣- عدد كاف من الأعضاء الآخرين تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات لتكملة عدد الدول الخالية من إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية حتى يصبح معادلاً لعدد الدول التي تقوم بإدارة هذه الأقاليم^{٦٥}.

وقد كان لاشتراط عضوية الأمم المتحدة للدخول في عضوية المجلس مانعاً من انضمام إيطاليا التي كانت تدير الصومال حتى انضمت إلى الأمم المتحدة. ويقوم نظام التصويت في المجلس على أن لكل عضو صوت واحد، وتؤخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، فلا تثور هنا مشاكل الفيتو أو الغياب عن التصويت، وإذا حدث وتساوت الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى فإذا ما تساوت اعتبر مشروع القرار مرفوضاً.

سلطات واختصاصات مجلس الوصاية:

يمارس مجلس الوصاية سلطات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأقاليم غير الإستراتيجية الخاضعة للوصاية، وإن كان مجلس الأمن يستعين بمجلس الوصاية في المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية التي تهم تلك المناطق الإستراتيجية مما يجعل سلطاته بالنسبة للأقاليم جميعاً متشابهة.

وقد تضمنت المادة ٧٨ من الميثاق وما بعدها اختصاصات مجلس الوصاية التي تتمثل فيما يلي:

- ١- دراسة التقارير السنوية التي ترفعها السلطات القائمة بالإدارة ومناقشتها وتقديم التوصيات والملاحظات بشأنها وعرضها على الجمعية العامة.

^{٦٥} لم يعد باقياً تحت الوصاية أية أقاليم في الوقت الحاضر، لذا فقد أصبحت عضوية المجلس قاصرة على الدول الخمس الكبرى الصين والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وفرنسا إلى جانب الولايات المتحدة إلا أن الصين لا تشترك في أعمال مجلس الوصاية وبذلك أصبح المجلس في ذمة التاريخ.

٢- تلقى العرائض والالتماسات وفحصها وتقرير ما يناسب بشأنها وإبلاغه إلى السلطات القائمة بالإدارة أو الأمانة العامة للأمم المتحدة أو تشكيل لجان تحقيق.

٣- تنظيم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية بالاتفاق مع السلطات القائمة بالإدارة وتقديم تقرير بنتائج تلك الزيارات.

٤- يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ، وتقدم السلطات القائمة بالإدارة تقريراً سنوياً متضمناً رداً على هذه الأسئلة لعرضه على الجمعية العامة، وتعد هذه السلطة الرئيسية لمجلس الوصاية في ممارسته لاختصاصاته.

ب- اتفاقات الوصاية:

توضح المادة ٧٩ أطراف هذه الاتفاقات بأنها الدول المعنية مباشرة، فلا يوجد معيار يحدد هذه الدول، ويقتصر دور مجلس الأمن أو الجمعية العامة على مجرد اعتماد الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، مما يعنى أن الأمم المتحدة ليست طرفاً، ومع ذلك فإن السلطة المديرة وفقاً للمادة ٨١ يمكن أن تكون دولة أو أكثر أو هيئة الأمم المتحدة ذاتها.

والأساس القانوني لإشراف الأمم المتحدة وإدارة السلطة المديرة يتمثل في الاتفاق المذكور الذي يعتمد أساساً على نصوص الميثاق المتعلقة، بل إنه إذا تعارضت أي التزامات يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة مع أحكام الميثاق فإن العبرة بالتزاماتهم المترتبة على الميثاق (م ١٠٣).

وقد تتغير أو تتعدل نصوص هذه الاتفاقات وفقاً للمادة ٧٩ بالاتفاق بين الدول مباشرة بعد موافقة الجمعية العامة أو مجلس الأمن حسب الأحوال.

ولم يتضمن الميثاق نصاً يتعلق بانتهاء هذه الاتفاقات، ولا نجد سوى الاتفاق المتعلق بالصومال والذي حدد لذلك عشر سنوات، بينما ترك الأمر في الحالات الأخرى لرغبة السلطة المديرة.

ج- أهداف نظام الوصاية:

تقرر المادة ٧٦ أن الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد الأمم المتحدة المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:

- ١- توطيد السلم والأمن الدوليين.
 - ٢- العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم والمراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعبه
 - ٣- التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز.
 - ٤- كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء الأمم المتحدة والمساواة بين الشعوب فيما يتعلق بإجراء القضاء .
- وتؤكد هذه الأهداف أيضاً المواد ٧٣ ، ٨٤ ، كما أن المادة ٨٢ تفرد بين الأقاليم وأجزاء الأقاليم الإستراتيجية وغيرها، حيث تجعل سلطة الإشراف على الأولى من اختصاص مجلس الأمن بينما تجعل الثانية من اختصاص الجمعية العامة، وذلك لكي تخرج هذه الأقاليم الإستراتيجية عن نطاق المنافسة بين الدول وتساهم كذلك في حفظ السلم والأمن الدوليين.

د-كيفية الإشراف على الأقاليم الخاضعة للوصاية:

تعتمد السلطة الإشرافية للأمم المتحدة على الأقاليم الخاضعة للوصاية على ما ورد في الميثاق واتفاقات الوصاية، فإذا ما حدث تعارض بينهما، فإن الأولوية لأحكام الميثاق وفقاً للمادة ١٠٣، وهناك أربعة أجهزة تشترك بدرجات متفاوتة في عملية الإشراف هي:

أ - الجمعية العامة:

تمارس الجمعية العامة وفقاً للمادة ٨٥ مسؤوليات الأمم المتحدة بالنسبة لكل المناطق غير الإستراتيجية، رغم أن جوانب عديدة في الوظيفة الإشرافية قد عهد بها إلى مجلس الوصاية، ووفقاً للمادة ٢/٨٥ فإن عليه أن يساعد الجمعية العامة في ذلك. فالجمعية العامة هي التي تعتمد أي تغيير أو تعديل في اتفاقات الوصاية ولقد أوردت المادة ٨٧ طرق الإشراف على تلك الأقاليم فيما يلي:

- ١- النظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة.
 - ٢- قبول العرائض وفحصها بالتشاور مع تلك السلطة.
 - ٣- تنظيم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية.
- ومن الناحية العملية فإن الجمعية العامة لا تمارس عملية النظر في التقارير حيث تترك ذلك لمجلس الوصاية، حيث تشكل تقارير ذلك المجلس أساس عمل اللجنة

الرابعة (لجنة الوصاية)، وتعد تلك اللجنة في بعض الأحيان ترتيباً لسماع الأفراد أو المنظمات بينما تترك فحص الطلبات الكتابية (العرائض) للمجلس

ب - مجلس الأمن:

يمارس مجلس الأمن سلطة الأمم المتحدة في الإشراف على الأقاليم الإستراتيجية الخاضعة للوصاية، ويمكنه أن يستخدم الوسائل الواردة في المادة ٨٧، ومن الناحية الواقعية فإن المجلس يستعين بمجلس الوصاية.

ج- المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

تفضل المادة ٩١ أن يستعين مجلس الوصاية كلما كان ذلك مناسباً، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منهما من الشؤون، وتدل قواعد الإجراءات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتفاقات المعقودة مع الوكالات المتخصصة على قيام هذه المساعدة.

د - مجلس الوصاية:

كان مجلس عصبة الأمم هو الذي يتولى الإشراف على نظام الانتداب تساعده في ذلك اللجنة الدائمة للانتداب، ولكن في ظل الأمم المتحدة فقد أنشأ الميثاق جهازاً خاصاً لنظام الوصاية، هو مجلس الوصاية الذي يرتبط في عمله بالجمعية العامة أكثر من ارتباطه بمجلس الأمن الذي يقتصر دوره على الإشراف على الأقاليم الإستراتيجية فقط.

- الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي:

يحتوي الفصل الحادي عشر من الميثاق (المادتان ٧٣ و٧٤) تصريحاً يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ويشمل هذه التصريح كل الأقاليم غير المستقلة وسواء كانت هذه الأقاليم داخلة في نظام الوصاية أو خارجة عنه، فإن واجب الدول أو السلطات المدبرة لها أن تلتزم بالواجبات المقررة في التصريح.

وقد ثار النقاش حول القيمة القانونية لهذا التصريح، فمن وجهة نظر فقهاء

الدول الغربية أنه لا يقرر سوى إعلاناً للنوايا ولا يشكل التزاماً قانونياً بالمعنى المحدد، إلا أن الرأي الغالب والذي نؤيده يستند إلى ما ورد في نص المادة ٧٣ من أنهم "ويقبلون الالتزام بالعمل" للقول بأن ذلك التصريح له قيمة قانونية ملزمة.

ونظراً لأنه لا يوجد تعريف لتلك الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، فقد

أقدمت الجمعية العامة على تحديد ما إذا كان إقليم ما متمتعاً بالحكم الذاتي أم لا. إلا

أن القيمة القانونية لقراراتها كانت أيضاً موضعاً للجدل من جانب فقهاء الدول الغربية.

كما أن الميثاق لم يخصص جهازاً ما لمراقبة تنفيذ الالتزامات الواردة في الفصل الحادي عشر، وقد أنشأت الجمعية العامة لجنة لتلقى المعلومات من تلك الأقاليم تتكون من ستة عشر عضواً تساوى فيها الدول المديرة مع الدول غير المديرة، وفي سنة ١٩٦٠ وبعد قرار منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة وتصفية الاستعمار، أنشأت الجمعية العامة لجنة جديدة مكونة من ٢٤ عضواً حيث حلت في سنة ١٩٦٣ محل اللجنة الأولى في وظائفها.

ويعتمد عمل هذه اللجنة في جانب منه على التقارير المرسلة إلى الأمين العام وفقاً للمادة ٧٣ / ج وفي جانب آخر على الترتيبات التي تضعها الجمعية العامة في هذا الشأن.

وقد أثار نشاط تلك اللجنة خلافاً فيما بعد قرار تصفية الاستعمار سنة ١٩٦٠ واتجهت الجمعية العامة نحو إدانة الاستعمار باعتباره إخلالاً بالسلم والأمن الدوليين، وفي سنة ١٩٧١ انسحبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا من تلك اللجنة، إلا أن أستراليا قد عادت فيما بعد.

٦- محكمة العدل الدولية

تعريفها:

تعتبر محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وهي امتداد للمحكمة الدائمة للعدل الدولي التي كانت قائمة في ظل عصبة الأمم، ويعتبر نظامها الأساسي جزءاً من الميثاق ومقرها لاهاي بهولندا. - تكوينها:

تتكون المحكمة من خمسة عشر قاضياً يعرفون باسم أعضاء المحكمة، ويتم انتخابهم باقتراع مستقل في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها، ويشغل القاضي منصبه لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابه بعد هذه المدة، وتنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهما، ولا يجوز للقضاة الاشتغال بأي عمل آخر طوال مدة عملهم بالمحكمة. ويحكم اختيار القضاة معياران توضح أحدهما المادة ٢ من النظام الأساسي للمحكمة حيث تقرر "من الأشخاص ذوى الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي، وتوضح المعيار الآخر المادة ٩ حيث تقرر "ينبغي أن يكون تآليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.

فإلى جانب معيار الكفاءة والمؤهلات الشخصية يجب مراعاة التوزيع الجغرافي العادل لهذه المناصب، كما هو الشأن في كثير من أجهزة وهيئات الأمم المتحدة ذات التكوين المحدود. استقلال القضاة:

لقد كان استقلال القضاة هدفاً سعت إليه القواعد الخاصة بالمحكمة سواء في عهد عصبة الأمم أو في ميثاق الأمم المتحدة، لذا فإن المادة الثانية من النظام الأساسي تقرر "بغض النظر عن جنسياتهم" ومع ذلك فإن هناك قضاة بصفة دائمة من الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتمشياً مع الاتجاه في غرض النظر عن جنسيات القضاة فإن القاضي لا يستبعد من الجلوس في قضية تتعلق ببلدة، إلا أن المادة ٣١ من النظام الأساسي تتيح للدول الأخرى التي لا يوجد لها قاضى من جنسياتها في المحكمة أن تعيين قاضياً خاصاً لهذا الغرض، وإذا لم يكن لأي من الأطراف قاضى في المحكمة فإن من حق كل منهما أن يعين قاضياً خاصاً.

ولما كان استقلال القضاة يتطلب تأمينهم ضد تدخل الدول الأعضاء أو حتى تأثير المنظمة عليهم، فقد تم تأمينهم من ناحية الأمور الخاصة بالخدمة حيث لا يوجد سن للإحالة إلى المعاش، ولا يمكن عزلهم إلا بقرار جماعي من باقي أعضاء المحكمة (م ١٨) كما يمتنع على القضاة ممارسة أي وظيفة سياسية أو إدارية - أو - الاشتغال بأي عمل أو مهنة (م ١٦) كما أنه ليس من حق أي قاضي أن يجلس للحكم في قضية سبق أن أتصل بها بصفته وكيلاً أو مستشاراً أو محامياً (م ١٧) كما تطلب استقلال القضاة أن يتقاضوا مرتبات مجزية معفاة من الضرائب، بل إن القضاة المعيّنين بصفة خاصة في قضايا معينة لا يتقاضون مرتباتهم من الأطراف بل من ميزانية المحكمة، كما يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات الدبلوماسية (م ١٩).

- من له حق اللجوء إلى المحكمة:

ليبيان ذلك يلزمنا التفرقة بين نوعين من الوظائف التي تمارسها المحكمة فهي تمارس وظيفة القضاة كما تمارس وظيفة الإفتاء.
أ - في مجال القضاء:

وفقاً للمادة ١/٣٤ من النظام الأساسي للمحكمة، فإن الدول وحدها هي التي يمكن أن تكون أطرافاً في القضايا المعروضة على المحكمة وهي إحدى ثلاث طوائف:

الأولى: وتتضمن الدول أعضاء الأمم المتحدة الذين هم بمقتضى المادة ١/٩٣ يعتبرون أطرافاً في النظام الأساسي للمحكمة بحكم عضويتهم في الأمم المتحدة.
الثانية: وتشمل الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة التي ترغب في الانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن في كل حالة^١.

الثالثة: تشمل الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة التي ترغب في المثل أمام المحكمة في منازعة خاصة أو مجموعة من المنازعات لكن دون أن تصبح أطرافاً في النظام الأساسي للمحكمة ويحدد مجلس الأمن الشروط التي يمكن بموجبها تنفيذ ذلك - (م ٢/٣٥)^٢.

^١ وقد وضعت هذه الشروط بالنسبة لسويسرا سنة ١٩٤٧ ولبلجيكا سنة ١٩٥٠، وتتضمن هذه الشروط قبول أحكام النظام الأساسي للمحكمة والتزامات وفقاً للمادة ٩٤ وأن تتعهد - بالمساهمة بقدر عادل في نفقات المحكمة.

^٢ وقد وضع مجلس الأمن بقراره في ١٥ أكتوبر ١٩٤٦ تلك الشروط وتتلخص في أن تتعهد الدولة بأن تسير على مقتضى قرارات المحكمة وتقبل الالتزامات الواردة في المادة ٩٤ من الميثاق، وتحدد المحكمة ذاتها النفقات الواجب دفعها في كل حالة.

والفارق بين الطائفتين الثانية والثالثة أن الدول في الطائفة الثانية تستطيع أن تصدر تصريحات بقبولها الولاية الجبرية للمحكمة في نظر المنازعات التي تقوم بينها وبين دولة أخرى تقبل هذه الولاية بينما لو وقعت الدول في الطائفة الثالثة ذلك التصريح فلا يمكنها أن تستند إليه في مواجهة الأطراف في النظام الأساسي ما لم يوافقوا على ذلك بصفة خاصة. وعلى ذلك فإن الدول وحدها هي التي يمكن أن تصبح أطرافاً في القضايا المعروضة على المحكمة، بينما يقتصر حق المنظمات الدولية على تقديم المعلومات أو طلب الرأي الاستشاري.

ب- فيما يتعلق بالاختصاص الإفتائي:

تقرر المادة ١/٦٥ من النظام الأساسي للمحكمة أن للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لها الميثاق أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكامه. وعلى ذلك ليس للدول أن تتقدم للمحكمة بطلب رأي استشاري ويقتصر حقها على تقديم معلومات للمحكمة وفقاً للمادة ٦٦ (راجع بند ٣٤٥ فيما بعد).

رابعاً - أساس اللجوء إلى المحكمة:

يفرق هنا به اللجوء الاختياري للمحكمة وبين الولاية الجبرية لها.

١- اللجوء الاختياري للمحكمة: يقوم اختصاص المحكمة هنا على موافقة الأطراف، وكما تنص المادة ١/٣٦ فإن اختصاصها يشمل جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما يشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها.

وإذا كان اختصاص المحكمة يقوم على موافقة الأطراف فإنه ليست هناك صيغة محددة لهذه الموافقة، ولذلك اعتبرت المحكمة في قضية مضيق كورفو^٣ أن خطاب نائب وزير خارجية ألبانيا إلى مسجل المحكمة يعد تعبيراً كافياً عن تلك الموافقة. بل إنه يمكن أن تتم هذه الموافقة بطريقة ضمنية، إذا ما تقدم أحد الأطراف بطلب إلى المحكمة وناقش الطرف الآخر في صحة الوقائع دون الاعتراض على الاختصاص، كما أنه قد يستدل على تلك الموافقة من فعل واحد أو من سلسلة أحداث متتابعة^٤.

وكما تشير المادة ١/٣٦ فإنه يمكن أن تكون هذه الموافقة منصوصاً عليها في الاتفاقات والمعاهدات المعمول بها، وتطبع المحكمة في كتابها السنوي نصوص المعاهدات التي تسند إليها الاختصاص، كما أنه

وفقاً للمادة ٣٧ فإن محكمة العدل الدولية تراث الاختصاص المعقود للمحكمة الدائمة للعدل الدولي في معاهدات ما قبل سنة ١٩٤٥ م.

٢- الولاية الجبرية للمحكمة: تقضى المادة ٢/٣٦ من النظام الأساسي للمحكمة أن الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح في أي وقت بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر المنازعات القانونية التي تتعلق بالمسائل الآتية:

- (أ) تفسير معاهدة من المعاهدات.
- (ب) أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
- (ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.
- (د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي ومدى هذا التعويض، ومقتضى ذلك أن الدولة باختيارها تقبل الاختصاص الإلزامي للمحكمة بموجب تصريحها هذا وفي مواجهه الدول التي تقبل ذات الالتزام، وقد أضافت الفقرة الثالثة من تلك المادة أنه يمكن أن تصدر تلك التصريحات دون قيد أو شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول بعينها أو أن تنقيد بمدة معينة^٥.

ويتوقف مدى الالتزام الناتج عن ذلك التصريح على العوامل الآتية:

١- أن التصريح يعد فعالاً في العلاقة مع أية دولة أخرى تقبل ذات الولاية الجبرية، ونظراً لأنه وفقاً للماد ٣/٣٦ يمكن أن يتم بشرط التبادل، فإنه يجب أن يكون موضوع النزاع داخلاً في نصوص التصريحين، ويستطيع كل طرف أن يستند إلى التحفظات التي أوردها الطرف الآخر ليضع حدوداً للاختصاص^٦(٢).

٢- أن كلا من التصريحين يجب أن يكون سارياً ذلك أن لكل طرف أن يستند إلى التحديد الذي أورده الطرف الآخر في تصريحه، ويكفى هنا أن يكون كل منهما قائماً وسارياً في وقت تقديم الطلب، ولا يتأثر الاختصاص بانتهاء فترة التصريح خلال الإجراءات.

٣- أن التصريح قد يرد به بعض التحفظات التي تستبعد قبول الولاية الجبرية للمحكمة في شأن منازعة خاصة أو مجموعة من المنازعات إلا أن بعض الدول تورد في تصريحاتها تحفظات تجعل تلك الولاية الجبرية أمراً مشكوكاً فيه، ومن ذلك ما قرره الولايات المتحدة الأمريكية من استبعاد

^٥ The Optional Clause Today by J. G. MERRITT the B.Y. B. 1979 P. 87.

The Legal Effect of Automatic Reservations to the Jurisdiction of the International Court. By James cvautord. B.Y. B. 1979 P 117

^٦ Nottebohm case I. C. J. Reports 1959, P. 111

الأمر التي تعتبرها الولايات المتحدة متعلقة بالاختصاص الداخلي لها، مما يعد مصادرة للمادة ٦/٣٦ التي تقرر أنه في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها^٧.

- الاختصاص العرضي للمحكمة: إلى جانب سلطة المحكمة فيما يتعلق بموضوع النزاع، فإنها تختص بتناول ثلاثة أمور عرضية هي:-

١- الاعتراض الأولي " Preliminary Objection " عندما ينازع أحد الأطراف في اختصاص المحكمة، فإن المحكمة تعالج ذلك باعتباره عرضاً دون ما تأثير على قرارها بالنسبة للوقائع فيما بعد.

٢- طلب التدخل، حيث أنه وفقاً للمادة ٦٣ من النظام الأساسي يحق لدولة طرف في معاهدة أن تتدخل أمام المحكمة في قضية تتعلق بتفسير تلك المعاهدة، فإذا هي استعملت هذه الحق كان التأويل الذي قضى به الحكم ملزماً لها أيضاً.

٣- طلب التدابير المؤقتة، حيث تقضى المادة ٤١ أن للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف متى رأت أن الظروف تقضى بذلك.

ويعتمد قرار المحكمة هنا على عاملين متصلين هما:
أولاً: أن ترجح الوقائع اختصاص المحكمة، ثانياً درجة الاستعجال والمخاطر التي تحدث في حالة عدم صدور الأمر بتلك التدابير.
- القانون الذي تطبقه المحكمة:

تقرر المادة ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أن وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:

^٧ في ١٨ يوليو ١٩٥٧ أعلنت مصر قبولها الولاية الجبرية للمحكمة في تصريح كان نصه:

" I, Mahmoud Fawzi, Minister for foreign Affairs of the Republic of EGYPT, declare on Eehalf of the Government of the Republic of EGYPT, that, in accordance with Art 36/2 of the statute of the international court of justice and in Pursuance and for the purposes of paragraph 9(b) of the declaration of the Government of the republic of EGYPT dated April 24 1957 on the suez canal and the arrangement for its operation the Government of the Republic of Egypt accept as - compulsory Ipso facto, on condition of reciprocity and without special agreement, the jurisdiction of the international court of justice in all disputes that may arise under the said paragraph 9(b) of the above declaration dated April 24, 1957, with effect as from that date 18th July, 1957 (Signed) Mahmoud Fawzi (St:LEE/SER. E/2 P. 14).

أعلن محمود فوزي، وزير خارجية جمهورية مصر، أعلن باسم حكومة جمهورية مصر أنه وفقاً للمادة ٣/٣٦ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وطبقاً لأغراض الفترة ٩/ب من إعلان جمهورية مصر المؤرخ ٢٤ إبريل ١٩٥٧ بشأن قناة السويس من ترتيبات فتحها فإن جمهورية مصر تقبل باعتباره ملزماً من تلقاء ذاته بشرط التبادل وبدون اتفاق خاص اختصاص محكمة العدل الدولية في كل المنازعات التي قد تنشأ وفق تلك الفترة ٩/ب من الإعلان بعلانية المؤرخ ٢٤ إبريل ١٩٥٧ مع اعتباره نافذاً ١٨ يوليو ١٩٥٩، محمود فوزي.

(أ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.

(ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون.

(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

(د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذلك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة ٥٩.

للمحكمة سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.

ويشار هنا إلى أن إعطاء المحكمة سلطة الفصل وفقا لمبادئ العدل والإنصاف يمثل مرونة وتوسعا في القانون الذي تطبقه المحكمة^٨.

علاقة المحكمة بالأمم المتحدة:

يساهم في هذه العلاقة عاملان أحدهما تنظيمي والآخر يتمثل في دور الآراء الاستشارية التي تصدرها المحكمة في توثيق هذه العلاقة.

أ - العامل التنظيمي: بينما كان نظام المحكمة الدائمة للعدل الدولي منفصلا تماما عن عهد عصبة الأمم فإن النظام الحالي لمحكمة العدل الدولية يعتبر جزءا من الميثاق. بل إن المحكمة ذاتها تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، كما أن الأعضاء في الأمم المتحدة يعتبرون أعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وفيما يتعلق باختيار الأعضاء (القضاة) تمارس الجمعية العامة ومجلس الأمن دورا مشابها لما كانت تمارسه الجمعية ومجلس العصبة. وفيما يتعلق بتنفيذ أحكام المحكمة فإن مجلس الأمن يمارس دورا مشابها لما كان يمارسه مجلس العصبة، حيث كان له سلطة اقتراح الخطوات الواجب اتخاذها لإعمال قرارات المحكمة وفقا للمادة (٤/١٣).

أما وفقا للمادة ٢/٩٤ من الميثاق، إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة. فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

ولم يكن هناك نص في نظام المحكمة الدائمة للعدل الدولي يتعلق بتعديله، لذا فعندما أرادت الدول الموقعة على نظام تلك المحكمة إجراء بعض التعديلات، عقدت مؤتمرا خاصا لهذا الغرض سنة ١٩٢٩ أصدر

^٨راجع أ. د. إبراهيم العناني ص ٢٧٣ ، وقارن أيضا باوت ص ٢٧٤ حيث يقرر أن ذلك النص لم يتم إعماله مطلقا.

تقريراً اعتمدته جمعية العصبة في صيغة بروتوكول " لحق " للتوقيع عليه، وحتى سنة ١٩٣٦ لم يكن هذا - البروتوكول نافذاً. أما بالنسبة لمحكمة العدل الدولية فإنها على صلة وثيقة بالأمم المتحدة، كما تعطي المادة ٧٠ للمحكمة ذاتها سلطة اقتراح التعديلات.

وبالنسبة لمسائل الميزانية، فإن الصلة بالأمم المتحدة تماثل ما كان عليه الأمر بالنسبة لعصبة الأمم، فالمادة ٣٣ من النظام الأساسي تقرر أن تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة - وعلى ذلك فإن ميزانية المحكمة تعد جزءاً من ميزانية الأمم المتحدة التي تعتمدها الجمعية العامة وفقاً للمادة ١٨ من الميثاق، ويحدد سجل المحكمة تقديرات تلك الميزانية في تعاون وثيق مع الأمين العام للأمم المتحدة.

ب- الآراء الاستشارية: يقتصر حق المثل أمام المحكمة في القضايا المعروضة أمامها على الدول وحدها، فلا يجوز ذلك لأي منظمة دولية. أما بالنسبة للوظيفة الإفتائية، فهي مقصورة على المنظمات الدولية وحدها، وتلك المنظمات هي الجمعية العامة ومجلس الأمن وسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت (م ٩٦).

وعلى ذلك فإن حق الجمعية العامة ومجلس الأمن حق أصيل في طلب الرأي الاستشاري، وقد أذنت الجمعية العامة بذلك أيضاً لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية واللجنة المؤقتة ولجنة طلبات المراجعة لأحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة وكل أجهزة الأمم المتحدة وكل الوكالات المتخصصة فيما عدا اتحاد البريد العالمي. وإذا كانت الجمعية العامة ومجلس الأمن لهما أن يطلبوا الرأي الاستشاري في أية مسألة قانونية فإن حق المنظمات الأخرى والوكالات المتخصصة يقتصر على المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها، ولا تلتزم المحكمة بإصدار الرأي الاستشاري عند طلبه.

وفقاً للمادة ٦٨ من النظام الأساسي التي تقرر أنه عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء، تتبع فوق ما تقدم ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية. وليس للرأي الاستشاري قيمة إلزامية في حد ذاته، إلا أن - بعض الاتفاقيات قد تنص على اللجوء إلى المحكمة لطلب رأي استشاري، وفي

تلك الحالات فإن الآراء الاستشارية تستمد قوتها الملزمة من تلك الاتفاقيات وليس من الآراء في حد ذاتها^٩.

ويمكن للآراء الاستشارية أن تساهم في الربط بين المحكمة وبين المنظمات الدولية عندما تستخدم لأحد الأغراض الآتية:

١- باعتبارها وسيلة للحصول على تفسير رسمي لمواد الميثاق أو الوثائق المؤسسية للوكالات المتخصصة، وإن كان ذلك التفسير الرسمي غير ملزم^{١٠}.

٢- عندما تستخدم تلك الآراء الاستشارية كمرشد لمختلف الأجهزة في تنفيذ وظائفها، وتعتمد في تلك الآراء على المعلومات التي يقدمها إليها الأمين العام للأمم المتحدة.

٣- إذا استخدمت كصيغة للمراجعة لقرارات المحاكم الإدارية، كالمحكمة الإدارية للأمم المتحدة والمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية.

وقد تعرضت قرارات المحكمة للإهمال من جانب كل من فرنسا والولايات المتحدة، ففي قضية نيكاراغوا ردت الولايات المتحدة بالمثل والاعتراض بحماس على حق المحكمة في سماع دعوى نيكاراغوا. ولكن عندما حكمت المحكمة بأن لها الاختصاص رفضت الولايات المتحدة مواصلة نظر القضية. وسحبت في أكتوبر سنة ١٩٨٥ م موافقتها على الولاية الجبرية للمحكمة بموجب المادة ٣٦ من النظام الأساسي للمحكمة.

وفي ١٩٧٥ م رفعت استراليا ونيوزيلندا قضايا بشأن التجارب النووية الفرنسية بموجب الفقرة الخاصة بالولاية الجبرية للمحكمة، ورفضت فرنسا المثل أو الالتزام بالأمر المؤقت الذي أصدرته المحكمة بتفادي التجارب النووية التي تتسبب في ترسب غبار مشع على أراضي استراليا ونيوزيلندا وإذا كانت هذه الحالات تشكل تحدياً لسافراً لقرارات المحكمة، إلا أنها لحسن الحظ لا تمثل موقفاً عاماً في تحدى المحكمة.

غرفة المشورة: يجوز للمحكمة أن تعقد اجتماعاً لمجموعة من القضاة أصغر من العدد اللازم لسماع دعوى في جلسة للمحكمة بأسرها (من ٣-٥ أعضاء) وعندئذ تعالج هذه الغرفة قضية معينة، وحيث أن القضاة الذين يعملون في الغرفة تختارهم المحكمة بعد التشاور مع الأطراف فإن اختيارهم يتم في واقع الأمر بموافقة إيجابية من الأطراف.

^٩ من ذلك أن الاتفاقية العامة لمزايا وحصانات الأمم المتحدة سنة ١٩٤٦ واتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة ١٩٤٧ قد نصت على إمكانية اللجوء إلى المحكمة لإصدار الآراء الاستشارية.

وقد استخدم إجراء غرفة المشورة عدة مرات في العقد الماضي واستخدم لأول مرة ١٩٨١ م من جانب الولايات المتحدة وكندا في قضية خليج ماين، وفي هذه القضية نص اتفاق خاص في ٢٦ مارس ١٩٧٩ م على أن تطرح على غرفة مشورة خاصة في المحكمة المشكلة الخاصة بمسار الحد البحري الموحد الذي يقسم الرصيف القاري ومناطق صيد الأسماك بين البلدين في منطقة خليج ماين. وقررت الغرفة أن خط الحدود ينبغي تحديده وفق معايير منصفة.

ويرى البعض في هذا الإجراء انتقاصا من مكانة المحكمة ووظيفتها ولكن يمكن النظر إليه على أنه دليل على استعداد الدول للخضوع إلى قرارات مستقلة.

على أن هذا الإجراء لا يخلو من الأخطار حيث أن لغرف المشورة طابع تحكيمي وقد لا تعترف المحكمة بما يصدر عنها من قرارات في حالات سابقة.

الباب الثالث المنظمات الإقليمية

مقدمة

أبدأ هنا بتعريف بالتنظيم الإقليمي بصفة عامة، ثم بيان مفهوم التنظيم الإقليمي في ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها المنظمة الأم الجامعة، التي تتميز باشتراك كافة دول العالم فيها تقريباً، ثم أعالج بعض المنظمات الدولية الإقليمية جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة الاتحاد الإفريقي ومنظمة الاتحاد الأوربي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة التعاون الإسلامي، ثم بعض الأحلاف أو الروابط التي نرى أنها ساهمت أكثر من غيرها في صياغة عالم اليوم، رغم أننا كنا لا نضعها بين المنظمات الإقليمية نظراً لأنها تعد أضعف من الناحية القانونية، لافتقادها بعض عناصر المنظمات الدولية، مثل الأجهزة الدائمة أو الشخصية القانونية المستقلة، فضلاً عن أنها قد تمثل امتداداً للسيطرة الاستعمارية السابقة، أو منتدى للتعلق بأهداب امبراطورية أفلت شمسها، وإذا كان صحيحاً أن الشخصية القانونية ضرورة لازمة لوجود المنظمة إلا أن تلك الروابط والأحلاف تتمتع بتواجد فعلي لا ينكر، فندرس في هذا النطاق منظمة الناتو (حلف شمال الأطلسي) ورابطة دول الكومنولث ورابطة دول الفرانكفون ورابطة دول جنوب شرقي آسيا، وذلك على النحو التالي:

الفصل الأول التنظيم الإقليمي وعلاقته بالأمم المتحدة

أولاً: معنى التنظيم الإقليمي في الفقه الدولي

للمنظمات الإقليمية دور هام في العلاقات الدولية في الوقت الراهن، ولا يناع أحد الآن في أهمية هذه المنظمات أو دورها في تحقيق السلم والأمن الدوليين، أو في حل المنازعات بين الدول المشتركة فيها بالوسائل السلمية. إلا أن الأمر لم يكن كذلك منذ البداية، فقد ثار النقاش في الفقه الدولي حول مدى تعارض أو اتفاق ظاهرة التنظيم الإقليمي مع متطلبات الأمن الدولي الجماعي^١

وتميل غالبية الفقه الدولي^٢ إلى أن الظاهرة الإقليمية لا تتعارض مع متطلبات الأمن الدولي، بل هي تعبير عن التضامن في نطاق جماعة جغرافية معينة، ترتبط بجانب هذه العلاقة بعدد آخر من روابط الجنس أو اللغة أو الثقافة أو المذاهب السياسية والاجتماعية، مما يساعد على يسر حل المنازعات التي قد تثور في نطاق هذه المجموعة من الدول وفعالية ما قد تتخذه من إجراءات لقمع العدوان في نطاقها.

ويؤكد جانب آخر من الفقه هذا الرأي إلا أنه يعيب على هذه الفكرة عدم وضوحها، حيث يستخدم مفهوم المنظمات الإقليمية للتعبير عن اتفاقات لا تتوفر فيها صفة الوحدة الجغرافية. مثال أن تطلق على اتفاقات بين دول تربطها روابط سياسية واقتصادية^٣، ويقررون أن المنظمات الإقليمية من شأنها أن تضعف فعالية المنظمات العالمية، إذا ما حصرت الدولة التزاماتها الخاصة بالسلم والأمن الدوليين في نطاق إقليمي

وأرى أن المنظمات الإقليمية تقوم بدور هام في تحقيق الأمن الدولي والمحافظة عليه حيث تساهم بقدر كبير في حل المنازعات الدولية الإقليمية، وأن الرابطة الجغرافية تعد أهم العناصر اللازمة لقيامها. وتساعد الروابط الأخرى إن وجدت في تدعيم كيان هذه المنظمات.

كما لا تفوتنا الإشارة إلى أن بعض المنظمات دون الإقليمية، كما هو الشأن في مجلس التعاون الخليجي، قد يكون عملها خصماً من رصيد منظمة دولية أوسع كجامعة الدول العربية، مادامت تتجه نحو قصر فعاليتها على هذا

^١ راجع في تفصيل هذه الآراء دكتور عبد الواحد محمد الفار، التنظيم الدولي، عالم الكتب ١٩٧٩ ص ٤٨٥-٤٨٩.

^٢ راجع دكتورة عائشة راتب التنظيم الدولي، الكتاب الثاني، التنظيم الإقليمي والمتخصص دار النهضة العربية ١٩٧١ ص ٥.

^٣ دكتور أحمد أبو الوفا محمد، الوسيط في قانون المنظمات الدولية مع الإشارة إلى أهم ما قرره القضاء الدولي، دار الثقافة العربية، القاهرة، ١٩٨٤، ص ٥٨٤.

النطاق دون امتداده ليشمل دول المنظمة الأوسع، والعكس صحيح أيضا فلا شك أن الاتحاد الاوربي الآن، بما تحقق فيه من نجاحات، قد نتج عن كيانات كانت محدودة العضوية جرى توسعتها لتشمل دولاً أخرى في نفس النطاق الجغرافي الأشمل، كما سنوضحه في موضعه

ثانيا: معنى التنظيم الإقليمي في ميثاق الأمم المتحدة

إن المطلع على ميثاق الأمم المتحدة يلحظ انتصار الفكرة القائلة بأن المنظمات الإقليمية تساعد على تحقيق الأمن الدولي في نطاق المنظمات العالمية، فقد اعترف الميثاق بدور المنظمات الإقليمية في هذا الشأن، وخصص لها الفصل الثامن من الميثاق^٤ إلا أنه لم يتضمن تعريفا لهذه المنظمات تاركا هذا الأمر ليشمل كافة المنظمات القائمة والتي تنشأ فيما بعد وتكون ذات صلة بحفظ السلم والأمن الدولي.

عناصر التنظيم الإقليمي في ميثاق الأمم المتحدة:

يبدو من الإطلاع على المادة ٥٢ من ميثاق الأمم المتحدة أن للتنظيم الإقليمي العناصر التالية:

- ١- معالجة المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدولي.
فيجب أن يتضمن الاتفاق الإقليمي الأجهزة السلمية لفض المنازعات الدولية الإقليمية سلميا وأن يكون فعالا في رد العدوان وردع المعتدى وفقا لأحكام المادة ٥٣ من الميثاق.
- ٢- التجاور بين الدول أعضاء المنظمة الإقليمية.
فالجوار الجغرافي هو الذي يجعل المنظمة أكثر قدرة على حل المنازعات الإقليمية نظرا لان الجوار عنصر دائم على عكس الأحلاف التي تقوم على أساس سياسي أو مذهبي يكون عرضه للتغير أو التبديل.
- ٣- توافق الأهداف والمبادئ.
حيث يجب ألا تتضمن مواثيق المنظمات الإقليمية ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، فيجب أن تتعاون الجماعة الإقليمية لحل المنازعات التي تنشأ بينها في ظل نظام الأمن الجماعي الذي وضعه ميثاق الأمم المتحدة.
- ٤- ويجب أخيرا لاعتبار هذا الاتفاق الإقليمي " منظمة " أن يكون له أجهزة لها صفة الدوام ولها اختصاصات محددة تمارسها ولا تكفي في هذا الشأن المعاهدات العادية.

^٤ دكتور محمد حافظ غانم محاضرات في المجتمعات الدولية الإقليمية دراسة قانونية لأنظمة التكتل الدولي الحديث، لطلبة قسم الدراسات القانونية بمعهد الدراسات العربية العالمية، جامعة الدول العربية ١٩٨٥، ص ١١٢

ثالثاً: العلاقة بين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة

- يمكن أن نجد تنظيماً للعلاقة بين المنظمات الإقليمية والأمم المتحدة إما في الفصل الثامن من الميثاق وإما في المادة ٥١ من الميثاق. وعلى ذلك نعالج هذا الموضوع فيما يلي:

١- وفقاً للفصل الثامن من الميثاق

- (أ) يسمح ميثاق الأمم المتحدة في المادة ١/٥٢ بقيام المنظمات الإقليمية لتعالج الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي بالطريقة المناسبة إقليمياً. فيما لا يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة.
- (ب) يبذل أعضاء الأمم المتحدة الداخلين في هذه التنظيمات كل جهودهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية، وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن وعلى مجلس الأمن أن يشجع هذه المنظمات على حل المنازعات المحلية بطلب من الدولة المعنية أو بإحالة المجلس لها (م ٥٢/ب، م ٥٣ ج).
- (ج) لمجلس الأمن أن يستخدم المنظمات الإقليمية في أعمال القمع. ولا يجوز لهذه المنظمات القيام بأي عمل من أعمال القمع بدون إذن المجلس إلا في حالة التدابير التي تتخذ ضد الدول التي كانت أعداء في الحرب العالمية الثانية والتي يكون المقصود منها منع تجديد سياسة العدوان من جانبها، (م ٥٣/أ).
- (د) يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما تجريه هذه المنظمات من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو ما تزمع أجرأه

٢- وفقاً للمادة ٥١

إذا كان نظام الأمن الجماعي في الأمم المتحدة قد اعتمد على ما يقوم به مجلس الأمن من إجراءات، وفي ضوء إشراف مجلس الأمن على دور المنظمات الإقليمية في هذا الشأن، وفي ظل نظام التصويت الحالي في مجلس الأمن، فلا شك أن خطراً كبيراً تتعرض له الدولة أو الدول التي تكون موضعاً لعدوان من إحدى الدول الكبرى ذات التمثيل الدائم في مجلس الأمن، وقد أدى ذلك إلى تكتل بعض الدول في منظمات دولية تنطبق عليها أحكام الفصل الثامن من الميثاق، واستندت هذه الدول إلى نص المادة ٥١ من الميثاق التي تبيح للدول، فرادى أو جماعات، ممارسة حق الدفاع

الشرعي عن النفس في حالة التعرض لعدوان عسكري حال. ويتطلب الدفاع الشرعي أن يقع العدوان على الدولة أو الدول التي تمارسه، وإن كانت بعض الدول ترى التوسع في هذا الحق ليشمل الإجراءات الوقائية مما يهدد السلم والأمن الدولي

والراجع أن نص المادة ٥١ رغم أنه يرد في الفصل السابع من الميثاق إلا أنه عام وقابل للتطبيق بالنسبة للمنظمات الإقليمية والوارد، بشأنها الفصل الثامن من الميثاق.

الفصل الثاني جامعة الدول العربية

أولاً: مقدمة تاريخية:

في المرحلة الأخيرة من حياة دولة الخلافة العثمانية، تعرض العالم العربي لأطماع قوى الاستعمار التي فرضت عليه التجزئة والتقسيم، فرأينا الأمة للواحدة بل الدولة الواحدة قد قطعت إرباً دولاً ودويلات رغم عوامل الوحدة وروابط القومية والتاريخ والحضارة.

فقد احتلت فرنسا الجزائر في سنة ١٨٣٠ وتونس في سنة ١٨٨١ ومراكش سنة ١٩١٢ حين أجبرت السلطان على توقيع معاهدة حماية في ٢٩ مارس سنة ١٩١٢ واشتركت معها أسبانيا في احتلال شمال مراكش واحتلت إيطاليا ليبيا في سنة ١٩١١ وتعرضت مصر للاحتلال الإنجليزي سنة ١٨٨٢.

ظل القسم الآسيوي من الدول العربية تحت سيطرة الحكم العثماني حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. حيث احتلت فرنسا كل سوريا ولبنان واختصت إنجلترا بالعراق وشرق الأردن، وفقاً لاتفاق عقد بين إنجلترا وفرنسا لتقسيم أملاك الإمبراطورية العثمانية، فيما عرف (اتفاق سايكس بيكو) أو ما يطلق عليه اتفاق القاهرة السري، واشتركت فيه روسيا أيضاً، حيث حصلت في شرق الأناضول على الولايات الأربع المجاورة للحدود الروسية التركية التي تشمل أرمينيا التركية فضلاً عن بعض الأقاليم الواقعة بين البحر الأسود وإقليم الموصل، كما نص الاتفاق على إنشاء إدارة دولية في فلسطين.

وخضعت البلاد العربية في جنوب الجزيرة العربية والخليج العربي للاستعمار الإنجليزي وسيطر الاستعمار على البلاد العربية. وقرر مجلس الحلفاء سنة ١٩٢٠ م في سان ريمو وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي ووضع العراق وفلسطين وشرق الأردن تحت الانتداب البريطاني، كما تم الاعتراف لليهود بحق تأسيس وطن قومي في فلسطين. وقد اتجهت سياسة الاستعمار الغربي في المنطقة العربية نحو تحقيق أهداف ثلاثة:

- ١- اعتبار الوطن العربي منطقة نفوذ غربي وعزلها عن باقي دول العالم.
- ٢- وقف كل وعى قومي عربي، بدعم الفئات الحاكمة والدعوات الانفصالية، فضلاً عن محاولة جر البلاد العربية إلى عجلة الأحلاف العسكرية.

٣-وقف كل دعوة إلى الوحدة العربية^٥، وهو ما دفعها إلى اقتراح فكرة الجامعة العربية لتثبيت التجزئة خلف شعار من التضامن العربي. فمن الغريب أن القوة التي كانت تقف دائماً في وجه الوحدة العربية (بريطانيا) هي التي دفعت بالبلاد العربية إلى إنشاء الجامعة^٦، أو بالأحرى عملت على احتواء تلك الدعوة وضبط نتائجها.

والواقع أنها لم تسع إلى ذلك من منطلق الصداقة وتحقيق المنفعة للدول العربية، ولكن كان دافعها في ذلك ما تعلمه من أن مشكلة فلسطين ستؤثر على السلام في الشرق الأوسط، الذي سيكون محلاً لأطماع السوفيت بعد أن أثار ستالين مشكلة فلسطين في مؤتمر طهران، لذلك رأت بريطانيا أن تتبع سياسة "اجمع واحكم" بأن تجمع الدول العربية حول تنظيم واحد تقف هي من ورائه، لتنفيذ أغراضها دون أن تتحمل مسؤولية ذلك بل تلقيها على جامعة الدول العربية^٧، وبدلاً من أن توحد مشكلة فلسطين العرب والمسلمين جميعاً في مواجهتها.

بروتوكول (لحق) الإسكندرية:

- جرت عدة مقابلات بين رؤساء الدول العربية انتهت بعقد مؤتمر تحضيرى بالإسكندرية خلال الفترة من ٩/٢٥ إلى ١٠/١٠/١٩٤٤ م، ساهمت فيه سبع دول عربية هي سوريا وشرق الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية ولبنان ومصر واليمن. واشترك فيه موسى العلمي ممثلاً لفلسطين.

وأسفر المؤتمر عن لحق هو بمثابة مذكرة تثبت تفاهم المجتمعين على إنشاء جامعة للدول العربية، وقد دعى رئيس وزراء مصر وزراء الخارجية العرب للاجتماع في القاهرة حيث عقد الاجتماع في ١٩٤٥/٢/٨.

^٥ كان عبد الرحمن الكواكبي (المتوفى ١٩٠٢) من أوائل من نادوا بقيام جامعة عربية ولقد فرقت آراء الكواكبي لأول مرة بين الحركة الإسلامية أو الوحدة الإسلامية والتي سبق أن نادى بها جمال الدين الأفغاني واعتنقها لمصالحاة الشخصية السلطان عبد الحميد وبين الوحدة العربية لقد رأى الكواكبي ومعه رشيد رضا أيضاً أن العثمانيين استغلوا الوحدة الإسلامية لوأد نهضة الأمة العربية على حين أدرك كل منهما.. أن هناك صلة وثيقة بين عبقورية العرب وروح الإسلام وأن العرب قاموا بدور هام لنشر هذا الدين وأنه لا نجاة إلا بعودة العرب مرة أخرى لتولى تسيير دفة العالم الإسلامي وبالتالي إزالة سلطان العثمانيين وفي كتاب أم القرى افترض الكواكبي عقد جمعية من المسلمين في شتى أنحاء العالم في مكة التي هي أم القرى وأسندت أعمال السكرتارية فيها إلى السيد الفراتي وهو الاسم الذي كنى به الكواكبي رئاسته في جلسات تلك الجمعية وقال الكواكبي أنه لا نجاة إلا بالعودة إلى مجد العرب وتولى العرب مقاليد الأمور وحمل رشيد رضا في مجلة المنار تلك الآراء واستطاع أن يخطو بها خطوات واسعة نحو الإمام لان العمر امتد به أكثر مما امتد بالكواكبي ولم يعدل رشيد رضا في آراء الكواكبي إلا حين دعا إلى عقد مؤتمر إسلامي يكون مقره القاهرة لأنها صارت قلب العروبة النابض. دكتور إبراهيم أحمد العدوي، رشيد رضا الإمام المجاهد، سلسلة أعلام العرب، العدد ٣٢ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأبناء والنشر الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة سنة ١٩٦٤ ص ٢١٨ - ٢٢١.

^٦ أصدر أيدن وزير خارجية بريطانيا تصريحاً في ٢٩ مايو سنة ١٩٤١ قال فيه لقد خطا العالم العربي خطوات واسعة في طريق الرقي وهو يطمع الآن في تحقيق نوع من الوحدة يجعل منه عالماً متماسكاً ويرجو أن تساعد بريطانيا العظمى في بلوغ هذا الهدف ويسرني أن أعلن باسم صاحب الجلالة عن ترحيب بريطانيا بهذه الخطوة وعن استعدادها لمساعدة القائمين بها طالما تتوفر لديها الأدلة على تأييد الرأي العام العربي لها "وأيدت بريطانيا هذا الاتجاه بتصريحين صدرتا عن وزير خارجيتها في ١٩ مارس سنة ١٩٤٢، ٢٤ فبراير سنة ١٩٤٣ دكتورة عائشة راتب، المرجع السابق ص ٢٣-٢٤".

^٧ دكتور محمد طلعت الغنيمي الأحكام العامة في قانون الأمم، دراسة في كل من الفكر المعاصر والفكر الإسلامي التنظيم الدولي، منشأة المعارف بالإسكندرية سنة ١٩٧١ ص ١٠٥-١٠٦.

وفى ١٩٤٥/٣/٢٠ تحولت اللجنة السابقة إلى مؤتمر عام لمناقشة المشروع وقد صدقت الدول الأعضاء على الميثاق ودخل دور التنفيذ في ١٠ مايو سنة ١٩٤٥، وبذلك ظهرت الجامعة العربية إلى حيز الوجود^٨

ثانياً: أهداف جامعة الدول العربية ومبادئها

نتناول هنا موضوعين هما أهداف جامعة الدول العربية والمبادئ التي تسيّر عليها في عملها.

١- أهداف جامعة الدول العربية

ونجملها فيما يلي:

أ- حماية استقلال الدول الأعضاء:

وقد ورد النص على هذا الهدف في ديباجة الميثاق وكذلك في المادة الثانية منه، ويساعد على تحقيق هذا الهدف أن تتعاون الدول العربية في نطاق الجامعة وتتكاتف لمواجهة الأطماع الأجنبية.

ب- المحافظة على السلام والأمن العربي:

ويمكن استخلاص هذا الهدف من الإطلاع على المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق حيث تسمح المادة الخامسة للجامعة أن تقوم بدور الوسيط، في المنازعات التي تثور بين الدول الأعضاء أو بين الدول الأعضاء ودول من الغير، وطبقاً للمادة السادسة يقرر مجلس الجامعة التدابير اللازمة لدفع العدوان الواقع على دولة عضو في الجامعة.

ج- تحقيق التعاون والتنسيق في المسائل السياسية^٩:

حيث تنص المادة الثانية من الميثاق على أن الغرض من الجامعة هو:

(أ) توثيق الصلات بين الدول المشتركة.

(ب) تنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها.. فعلى الجامعة أن تعمل على تأمين مستقبل الدول العربية وتحقيق أمانها وآمالها وعلى توجيه جهود الدول إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة.

د- تحقيق التعاون العربي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

^٨ دكتور محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق ص ١٠٠٧ وقد أشار سيادته إلى أن تلك التواريخ أخذت نقلاً عن الدكتور محمد حافظ غانم محاضرات عن جامعة الدول العربية، القاهرة سنة ١٩٦٠ ص ٣٦.

^٩ قارن مع ذلك دكتور محمد طلعت الغنيمي، حيث يقرر "أن الغرض الأساسي للجامعة كانت باختصار - هو رعاية وتعزيز أوجه النشاط غير السياسي وأنها إنما تدخل حلقة السياسة بصفة عرضية، ف دستورها - في أساسه وأصله - لم يعد لهذا النوع من النشاط. المرجع السابق، ص ١٠١١.

- وقد ورد النص على هذا الهدف أيضاً في المادة الثانية من ميثاق الجامعة كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل منها وأحوالها في الشؤون الآتية:
- (أ) الشؤون الاقتصادية والمالية ويدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك وأمور الزراعة والصناعة.
- (ب) شؤون المواصلات ويدخل في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة والبرق والبريد.
- (ج) شؤون الثقافة.
- (د) شؤون الجنسية والجوازات والتأثيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.
- (هـ) الشؤون الاجتماعية.
- (و) الشؤون الصحية.

هـ-النظر في مصالح الشعوب العربية بصفة عامة:

حيث أن الجامعة لم تضم سوى الدول العربية المستقلة. فقد أعطى الميثاق للجامعة أن تنظر في شؤون الشعوب العربية الأخرى غير المستقلة بصفة أن الدول الأعضاء تعتبر رمزاً لوحدة العالم العربي، حيث ورد في ملحق للميثاق بهذا الشأن أن مجلس الجامعة عليه أن يراعي أمانى هذه الشعوب، وأن يعمل على تحقيقها بكافة الوسائل المتاحة، وألا يدخر جهداً في التعرف على أمانيتها وتأمين مستقبلها.

٢-مبادئ جامعة الدول العربية

أ-المساواة بين الدول الأعضاء:

جميع الدول الأعضاء متساوون في الحقوق ويمثلون على قدم المساواة في مجلس الجامعة ولجانها المختلفة، ولكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها. ورئاسة مجلس الجامعة حق لكل دولة تمارسه بالتناوب.

ب-المحافظة على سيادة الدول الأعضاء:

حيث أقتصر الميثاق على تحديد أهداف عامة للجامعة ولم يمنحها اختصاصات معينة تباشرها من دون الدول الأعضاء وتحتفظ الدول بكامل حقوقها في السيادة ويظهر ذلك أيضاً من تطلب الإجماع لصدور القرارات كقاعدة عامة - لكي يلتزم الأعضاء بقرار مجلس الجامعة.

ج-مبدأ عدم التدخل:

فيجب على كل دولة مشتركة في الجامعة أن تحترم نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدولة وتتعهد بأن لا تقوم بأي عمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها (م ٨ من الميثاق).

د-فض المنازعات بالطرق السلمية:

تنص المادة الخامسة من الميثاق على عدم جواز اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة وتضع تحت تصرف الدول الأعضاء مجموعة من الوسائل السلمية وأهمها التحكيم ووساطة مجلس الجامعة.

هـ-المساعدة المتبادلة:

وطبقاً للمادة السادسة يقرر مجلس الجامعة التدابير اللازمة لدفع العدوان الواقع على دولة عضو في الجامعة ولم يلزم الميثاق الدول الأعضاء بتقديم المساعدة مباشرة للدولة ضحية العدوان. وقد تم التغلب على هذا النقص بتوقيع معاهدة للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، نشير إليها فيما يلي:

معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي^{١٠}

وقعت هذه المعاهدة بين مصر وسوريا ولبنان والسعودية واليمن في ١٧ يونيو سنة ١٩٥٠ ثم وقعت العراق في ٢ فبراير سنة ١٩٥٢ والأردن في ١٦ فبراير سنة ١٩٥٢ وقد أصبحت المعاهدة نافذة اعتباراً من ٢٣ أغسطس سنة ١٩٥٢.

وقد استندت هذه المعاهدة إلى المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة ذلك لتحقيق الانسجام بين الجامعة والأمم المتحدة في مجال الأمن الجماعي. وتنص ديباجة المعاهدة على أن الدول الموقعة "استجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كياناتها وصيانة الأمن والسلام وفقاً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافها.." وطبقاً للمادة العاشرة من المعاهدة تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأنه لا تعقد أي اتفاق دولي يناقض هذه المعاهدة.. بأن لا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكاً يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة. وقد أنشئت بمقتضى المعاهدة ثلاثة أجهزة رئيسية جديدة هي مجلس الدفاع المشترك والمجلس الاقتصادي واللجنة العسكرية الدائمة.

^{١٠} دكتور محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص ١٠١١.

ثالثاً: العضوية في جامعة الدول العربية

تنص المادة الأولى من الميثاق على أن جامعة الدول العربية تتألف من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق. ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة فإذا رغبت في الانضمام قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.

أ- شروط الانضمام لجامعة الدول العربية

يتضح من نص المادة الأولى السابقة أن شروط العضوية هي

- ١- أن تكون الدولة عربية، ولم يتضمن الميثاق تعريفاً للعروبة. ويتولى مجلس الجامعة تقدير توافر هذا الشرط في الدولة طالبه الانضمام^{١١}.
- ٢- أن تكون دولة مستقلة، فالدول المستقلة هي التي تستطيع تحمل وتنفيذ التزامات الميثاق، ويجرى عرف المنظمات الدولية على الأخذ بالمعنى الواسع عند تفسير عبارة دولة مستقلة، ويكفي في ذلك أن تحكم الدولة نفسها حكماً ذاتياً وأن يعترف بوجودها عدد كبير من الدول^{١٢}.

تمثيل فلسطين: وبالنسبة لفلسطين تضمن الميثاق ملحقاً ينص على ما يلي: "ومنذ نهاية الحرب العظمى سقطت عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة العثمانية - ومنها فلسطين - ولاية تلك الدولة. وأصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة لأية دولة أخرى، وأعلنت معاهدة لوزان أن أمرها لأصحاب الشأن فيها، وإذا لم تكن قد مكنت من تولى أمرها فإن ميثاق العصبة لم يقرر النظام الذي وضعه لها إلا على أساس الاعتراف باستقلالها (فوجودها واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية أمر لا شك فيه، كما أنه لا شك في استقلال البلاد العربية الأخرى، وإذا كانت المظاهر الخارجية لذلك الاستقلال ظلت محجوبة لأسباب قاهرة، فلا يسوغ أن يكون حائلاً دون اشتراكها في أعمال مجلس الجامعة).

ولذلك ترى الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية أنه نظراً لظروف فلسطين الخاصة والى أن يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلاً، يتولى مجلس الجامعة العربية أمر اختيار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك في أعماله

^{١١} هناك رأى يقرر أن المعيار السليم هو حقيقة شعور شعب الدولة طالبة الانضمام (دكتور محمد سامي عبد الحميد قانون المنظمات الدولية، منشأة المعارف بالإسكندرية، ١٩٦٩ ص ١٣). بينما يقرر أستاذنا الدكتور إبراهيم العناني أن صفة العربية " في المفهوم الذي نؤيده إنما يرتبط بتوافر مجموعة من عوامل التوحد الحضاري والثقافي واللغوي والمشاعر المشتركة نحو أمان ورغبات واحدة، راجع المنظمات الدولية العامة، دار النهضة العربية، ١٩٨٠، ص ٢٨٦-٢٨٧ "

^{١٢} دكتورة عائشة راتب، المرجع السابق، ص ٢٩.

على أنه في يونيو سنة ١٩٧٦ ترخصت الجامعة لنفسها في الخروج على المفهوم القانوني للدولة وذلك بقبولها اقتراح جمهورية مصر العربية بمنح العضوية الكاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني ٣- أن يوافق مجلس الجامعة على قبولها:

ويشترط هنا إجماع المجلس^{١٣} فقد توجد اعتبارات خاصة تجعل من غير المناسب قبول عضوية دولة معينة، وتحقيقاً للوحدة العربية يجب على المجلس إلا يرفض عضوية دولة إلا حينما يكون ذلك في غير صالح المنظمة وفي أضيق الحدود

إلا أننا نلاحظ أنه عند بحث مجلس الجامعة لطلب العضوية المقدم من الكويت في ٢٠ يوليو سنة ١٩٦١ انسحب مندوب العراق محتجاً واستطاع المجلس أن يوافق بإجماع الحاضرين على قبول الكويت. وكذلك عندما تقدمت جمهورية جنوب اليمن بطلب الانضمام للجامعة وقبلت في ١٢ ديسمبر سنة ١٩٦٧ تحفظت المملكة العربية السعودية على هذا القرار، إلا أن القرار صدر بالأغلبية.

وبالنسبة لسلطنة عمان تحفظت كل من المملكة العربية السعودية واليمن الديمقراطية الشعبية على هذا القبول، وكان اعتراض اليمن الديمقراطية مبنياً على عدم تحقق شرط الاستقلال.

كما أنه فيما يختص بانضمام دولة الإمارات العربية فقد وافقت الجامعة عليه بموجب القرار الصادر في ٦ ديسمبر سنة ١٩٧١ بالأغلبية، إلا أن ثلاث دول رفضت قبول هذه الدولة الجديدة وهي جمهورية اليمن الديمقراطية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، وكان موقف كل من هذه الدول يختلف في أسبابه ومبرراته عن الدول الأخرى.

ويفسر البعض^{١٤} التعديل الذي حدث في قرارات مجلس الجامعة بالنسبة لقبول الأعضاء الجدد التي كانت تؤخذ بالإجماع وأصبحت تؤخذ بالأغلبية، بأنه تعديل عرفي لميثاق جامعة الدول العربية عامة ولأحكام المادة الأولى خاصة، فقد انتقل المجلس من قاعدة إجماع الدول الأعضاء إلى إجماع الدول المشتركة في الجلسة وفي التصويت إلى قاعدة الأغلبية،

^{١٣} يراجع دكتورة عائشة راتب، المرجع السابق، ص ٢٩ وراجع أيضاً دكتور بطرس غالي، قضية العضوية في جامعة الدول العربية مجلة السياسة الدولية المجلد الثامن، سنة ١٩٧٣ ص ٩١٠-٩١٠.

^{١٤} دكتور بطرس غالي المرجع السابق نفس الموضوع وقارن مع ذلك ما قرره دكتور أحمد أبو الوفا محمد المرجع السابق ص ٦٠٢ بالحاشية.

ثالثاً: إذا كان المجلس قبل الكويت كعضو دائم رغم اعتراض العراق، فإن هذه سابقة لم يطرد عليها العمل بحيث تصبح قاعدة عامة "ولا شك في أن الراجع لدينا هو ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور بطرس بطرس غالي في هذا الشأن لتعدد الحالات التي أشرنا إليها في المتن".

وقد وافقت الدول الأعضاء على هذا التعديل بل ووافقت الدول التي كانت تعارض في قبول دول بعينها.

ب- فقدان العضوية في جامعة الدول العربية

هناك ثلاث حالات لفقدان العضوية في جامعة الدول العربية وقد نظمت هذه الحالات المادتان ١٨، ١٩ من الميثاق، وتنص المادة ١٨ على أنه: "إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة، ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول المشار إليها".

أما المادة ١٩ فتتص على أنه "يجوز بموافقة دول الجامعة تعديل هذا الميثاق وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسلام ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للدور الذي يقدم فيه الطلب، وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه دون التقيد بأحكام المادة السابقة. وعلى ذلك فهذه الحالات الثلاث هي:

١- الانسحاب الإرادي.. يخطر به قبل تنفيذه بسنة.. ويلاحظ هنا^{١٥} أن مدة السنة ليست بالمدة الطويلة بالقياس لما نصت عليه موثيق منظمات دولية أخرى، مثل عصبة الأمم التي كانت تجعل هذه المدة سنتين، وليس هناك ما يبرر ذلك الاختلاف، كما أن لها أن تنسحب دون قيد سواء أوفت بما عليها من التزامات قبل الجامعة أم لم تف.

٢- الانسحاب بسبب تعديل الميثاق:

ولا تنقيد الدولة هنا بشرط مرور السنة الواردة في الحالة الأولى، ويلاحظ هنا أن الميثاق لم يحدد فترة معينة يجب أن يتم خلالها تصديق الدول الأعضاء على التعديل، أو المدة التي يمكن أن ينسحب فيها الدول المعارضة، مما يجعل الدولة المعارضة في حالة قلق على مصير عضويتها ومما يتيح لها أن تتعلل بالتعديل لتنسحب في أي وقت تشاء.

^{١٥} دكتور محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص ١٠١٥، ص ١٠١٦.

٣- الفصل من الجامعة:

وكما يتبين لنا من نص المادة ١٨ فإن لمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق، منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره المجلس بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها، وتوجه إلى إجراء الفصل من عضوية الجامعة نفس الانتقادات التي سبق توجيهها إلى فصل الدول من عضوية الأمم المتحدة، كما يلاحظ على هذا النص أنه لم يوضح موقف الدولة المفصولة حيال الجامعة بعد الفصل، ومع ذلك يجوز لهذه الدولة مثلاً أن تشترك في اللجان الفنية الدائمة و يجوز للدولة المفصولة أن تتقدم بطلب عضوية جديد للجامعة العربية، وتبقى الدولة ملتزمة بالمواثيق الأخرى التي تخضع للأحكام الخاصة بها.

رابعاً: اختصاصات جامعة الدول العربية

إذا نظرنا إلى الأهداف التي أشار إليها ميثاق جامعة الدول العربية فيمكننا أن نستخلص منها الاختصاصات التي تتفق في مجملها مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بدور المنظمات الإقليمية (الفصل الثامن) وتتلور هذه الاختصاصات فيما يلي:

١- حل المنازعات العربية بالطرق السلمية.

٢- قمع العدوان على دولة عربية.

٣- تحقيق التعاون العربي.

٤- التعاون مع المنظمات الدولية.

ونعالج كل من هذه الاختصاصات فيما يلي.

١- حل المنازعات العربية بالطرق السلمية^{١٦}

تفرض المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية على الدول الأعضاء التزاماً بعدم جواز استخدام القوة لحل المنازعات التي تثور بينها، وتضع تحت تصرف هذه الدول وسيلتين من وسائل تسوية المنازعات بالطرق السلمية هما الوساطة والتحكيم غير أنها لم تلزم الدول بالالتجاء إليهما. الوساطة: ويقصد بها مساهمة مجلس الجامعة في إيجاد حل للنزاع عن طريق التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة.

ولا يجوز لأطراف النزاع رفض وساطة المجلس إذا ما خشي وقوع حرب بين الدول المتنازعة، وتؤخذ القرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء، ولا تحسب أصوات الدول التي وقع بينها الخلاف (م/٥ ج).

^{١٦} راجع في هذا الموضوع دكتور بطرس بطرس غالي الجامعة العربية وتسوية المنازعات المحلية معهد البحوث والدراسات العربية المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ١٩٧٧

وتطبيقاً للقواعد العامة في القانون الدولي^{١٧}. يجوز للدول المتنازعة أن ترفض الحل الذي توصل إليه الوسيط وينطبق ذلك على الحل الذي يتوصل إليه مجلس الجامعة في وساطته بين الدول العربية المتنازعة.

التحكيم: ويقصد به أعمال قواعد القانون الدولي في المسألة فيكون قرار لجنة التحكيم أو حكمها معبراً عن الحق والعدل في المشكلة المعروضة، وفي ذات الوقت فإن الحكم الصادر يكون حاسماً في حل النزاع وملزماً للطرفين. وتقرر المادة الخامسة أنه لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً.

٢- قمع العدوان على دولة عربية

طبقاً للمادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية، فإن للجامعة اختصاص قمع العدوان الذي يقع على إحدى الدول الأعضاء. فإذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة أو خشي وقوعه، فللدولة المعتدى عليها أو المهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً. ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة لا يدخل في حساب الإجماع الدولة المعتدية^{١٨}، وإذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده، وإذا تعذر على الممثل الاتصال بالمجلس حق لأية دولة من أعضائه أن تطلب انعقاده، ولم يعرف الميثاق الأعمال العدوانية أو يضع التدابير والإجراءات اللازمة لقمعها، وتلافياً لهذا النقص فقد أنشأت معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية والموقعة في ١٧ يونيو سنة ١٩٥٠ م مجلساً للدفاع المشترك، حيث يختص هذا المجلس بجميع الشؤون المتعلقة بدفع العدوان المسلح على أي من الدول المتعاقدة. واتخاذ تدابير رد العدوان وإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما، وإخطار مجلس الجامعة ومجلس الأمن بكل ذلك والتشاور فيما بين الدول المتعاقدة، وكذا التعاون فيما بينهما من أجل توحيد خططها الدفاعية وتهيئة وسائلها الخاصة والجماعية، ويستعين مجلس الدفاع المشترك في ممارسته

^{١٧} راجع للمؤلف، حق الاسترداد في القانون الدولي القاهرة سنة ١٩٨٣ ص ٣٥٣-٣٥٤.

^{١٨} المادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس الجامعة.

لاختصاصاته باللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة.

٣-تحقيق التعاون العربي

تختص جامعة الدول العربية بتحقيق التعاون بين الدول العربية في المسائل السياسية وتوثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها في الشؤون الاقتصادية والمالية وشؤون المواصلات والثقافة والجنسية والشؤون الاجتماعية والصحية.

وقد عقدت في سبيل ذلك معاهدات ثقافية بين الدول المشتركة في الجامعة في ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٤٥ ثم في ٢١ مايو سنة ١٩٦٤ وأنشئ بمقتضاها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، للعمل على تحقيق الوحدة الثقافية^{١٩}.

وفي مجال البرامج الاجتماعية تتضمن سياسة الجامعة تطوير برامج اجتماعية مشتركة ودراسات للمشاكل الاجتماعية الجارية، وتدريب العاملين في الحقول الاجتماعية والتعاون في مجالات العمل والطب والصحة العامة وعلم الإجرام.

كما كان التعاون الاقتصادي هدفا من الأهداف الأساسية للجامعة واتخذت برامجها الأولوية في مخططاتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة يعد أداتها الرئيسية لتنفيذ سياساتها في هذا المجال.

ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى ما أحدثه استخدام سلاح البترول العربي في حرب أكتوبر سنة ١٩٧٣ من آثار بعيدة المدى على الاقتصاد العربي بل والعالمي^{٢٠} وأظهر ما يمكن أن يحققه تضامن الدول العربية في مواجهة العدوان الأجنبي.

٤-التعاون مع المنظمات الدولية

من المعلوم أنه وفي الوقت الذي أنشئت فيه جامعة الدول العربية لم تكن منظمة الأمم المتحدة قد ظهرت في حيز الوجود، إلا أن واضعي ميثاق الجامعة قد حرصوا على تضمين الميثاق إشارة إلى أهمية التعاون مع

^{١٩} دكتور محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق ص ١٠٥٠-١٠٥٧

^{٢٠} دكتور محمد طلعت الغنيمي، البترول العربي وأزمة الشرق الأوسط، كتاب الساعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٤ وما بعدها.

المنظمة العالمية المستقبلية، وعدم تعارض الميثاق وتصرفات الجامعة وأعضائها مع أهداف ومبادئ هذه المنظمة^{٢١}.

وتتعاون الجامعة حالياً مع الأمم المتحدة ومع الوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ويحضر الأمين العام للجامعة العربية جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة كمراقب، وتراعى الجامعة العربية أن تكون للدول المشتركة فيها سياسة موحدة في الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بتمثيلها في فروعها المختلفة وفي معالجة المشاكل المطروحة أمامها، كما تتعاون جامعة الدول العربية مع المنظمات الإقليمية المختلفة.

خامساً: البناء التنظيمي لجامعة الدول العربية

يتكون البناء التنظيمي لجامعة الدول العربية بصفة أساسية من أجهزة رئيسية هي مؤتمر قمة الملوك والرؤساء ومجلس الجامعة والأمانة العامة، وبعض اللجان المتخصصة ونعالجها فيما يلي.

١- مؤتمر قمة الملوك والرؤساء:

كان ملوك ورؤساء الدول الأعضاء يجتمعون في مناسبات غير منتظمة، استناداً إلى نص الميثاق الذي يجيز اجتماع مجلس الجامعة علي مستوى رؤساء الدول والحكومات، حتى تقرر في قمة القاهرة سنة ٢٠٠٠ أن يتم الاجتماع بصفة منتظمة في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي، عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام بطلب ذلك ووافق علي عقدها ثلثا الدول الأعضاء ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا المؤتمر في مقدمة أجهزة الجامعة، ولا شك في أنه يعد الجهاز الأعلى في الجامعة ويملك من الصلاحيات ما لا تملكه الأجهزة الأخرى وله الهيمنة عليها.

٢- مجلس الجامعة

كان مجلس الجامعة قبل وجود مؤتمر القمة هو الجهاز الرئيسي والعام لجامعة الدول العربية ويختص بالأشراف على كل ما يدخل في اختصاصها، إلا أنه يعد الآن الجهاز التنفيذي الرئيسي لها

ويتكون مجلس الجامعة، طبقاً لما تنص عليه المادة الثالثة من ميثاق الجامعة، من ممثلي كافة الدول المشتركة في الجامعة ويكون لكل منها

^{٢١} دكتور إبراهيم محمد العناني، المنظمات الدولية العامة، دار النهضة العربية القاهرة سنة ١٩٨٠، ص ٣١٠-٣١١. وراجع أيضاً م ٣، م ١٩ من ميثاق جامعة الدول العربية

صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها. وكثيراً ما تتم الاجتماعات على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء

اختصاصات المجلس:

(أ) للمجلس اختصاص عام يمارسه وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة، وهو العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

ومن أجل ذلك يتخذ المجلس ما يلزم من الإجراءات بغية تدعيم التعاون فيما بين الدول العربية، وتنسيق خططها في المجالات المختلفة، ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقات في الشؤون الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية والصحية وغيرها.

ويسمح هذا الاختصاص العام للمجلس أن يناقش كافة ما يدخل في نطاق الميثاق أو يتصل بسلطات الأجهزة المختلفة في الجامعة أو وظائفها، وله في هذا الخصوص أن يتخذ ما يراه من قرارات أو توصيات.

(ب) تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسلام ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

(ج) يقوم بمهمة المحكم إذا لجأ إليه المتنازعون لفض خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها ويكون قراره في هذه الحالة نافذاً وملزماً.

(د) يتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينها.

(هـ) تحديد نصيب كل دولة عضو في نفقات الجامعة (م ١٣).

ويقر المجلس

١- التدابير اللازمة لدفع أي اعتداء يقع أو يخشى وقوعه على دولة من الدول أعضاء الجامعة العربية.

٢- تحديد الأحوال التي يجوز فيها لممثلي البلاد العربية غير المستقلة الاشتراك في اللجان الخاصة وقواعد التمثيل.

٣- تنظيم الأمانة العامة للجامعة، فهو الذي يتولى تعيين الأمين العام للجامعة ويضع النظام الداخلي لأعمال الأمانة العامة وشئون الموظفين (م ١٢).

(و) وضع النظم واللوائح الداخلية لكل أجهزة الجامعة وفروعها الثانوية بما في ذلك لائحته الخاصة (م ١٦).

(ز) اتخاذ قرارات الفصل من عضوية الجامعة ضد الدولة التي لا تقوم بواجباتها المستمدة من الميثاق (م ٢/١٨).

(ح) النظر في تعديل ميثاق الجامعة (م ٢/١٩).

نظام العمل في المجلس:

ينعقد مجلس الجامعة انعقادا عاديا مرتين في العام في كل من شهري مارس وأكتوبر (عادة سبتمبر)، وبصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب دولتين من دول الجامعة (م ١١) ويمكن أن يدعى إلى الانعقاد على وجه السرعة من جانب دولة عضو معتدى عليها أو مهددة، بالعدوان (خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب للأمين العام).

ويقوم الأمين العام بدعوة المجلس إلى الانعقاد ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس في كل دور انعقاد عادى (م ١٥) وذلك حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول.

وينعقد المجلس في المقر الدائم لجامعة الدول العربية في القاهرة^{٢٢}، وللمجلس أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه، ويكون انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره ممثلون لأغلبية الدول الأعضاء.

وتصدر قرارات المجلس بالإجماع كقاعدة عامة، ومثال ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان على إحدى دول الجامعة (م ٦) واعتبار إحدى دول الجامعة منفصلة عن الميثاق (م ١٨)، ومع ذلك فإن القرارات التي تخذ في المسائل المنصوص عليها في المادة ١٦ من الميثاق يكتفي لإصدارها بالأغلبية البسيطة، وهذه المسائل هي: شئون الموظفين: إقرار ميزانية الجامعة وضع نظام داخلي لكل من المجلس واللجان والأمانة العامة، وتقرير فض أدوار الاجتماع وما يصدر عن المجلس من قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالوساطة، وتشترط أغلبية الثلثين فيما يصدر عن المجلس من قرارات خاصة بتعديل الميثاق وتعيين الأمين العام.

٣-الأمانة العامة

وهي الهيئة الإدارية لجامعة الدول العربية، وتتألف من أمين عام وأمناء مساعدين وعدد كاف من الموظفين (م ١٢)، ويعين الأمين العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويصدر قرار تعيين الأمين العام بأغلبية الثلثين من مجلس الجامعة، ويتولى الأمين العام بعد موافقة المجلس تعيين الأمناء المساعدين والموظفين في الجامعة (م ١٢)، ومقر الأمانة العامة الدائم بالقاهرة، وتضم الأمانة العامة عدداً من الإدارات

وقد أوضحت المادة الأولى من النظام الداخلي مهمة الأمين العام، حيث قررت بأن يتولى باسم الجامعة تنفيذ قرارات المجلس، واتخاذ

^{٢٢} راجع ما سبق بشأن نقل مقر الجامعة إلى تونس وموقف مصر من هذا الموضوع

الإجراءات المالية ضمن حدود الميزانية المعتمدة من المجلس، وبوصف كونه أميناً عاماً للجامعة يحضر اجتماعات مجلس الجامعة واللجان ويقوم بالوظائف الأخرى التي تنقلها إليه هذه الهيئات. وهو مسئول وحدة أمام مجلس الجامعة عن جميع أعمال الأمانة العامة، وعن تطبيق أنظمة العمل في إدارات الأمانة العامة وأقسامها التي تقوم بأعمالها تحت إشراف الأمين العام وبموافقته^{٢٣}، ويعتبر الأمين العام وموظفو الأمانة العامة من الموظفين الدوليين، يعملون بصفة مستقلة عن الدول التي يحملون جنسيتها، وتنسب أعمالهم إلى الجامعة العربية حيث يباشرون مهامهم في ضوء تعليماتها وتوجيهاتها وفي حدود ما نص عليه الميثاق، ومن أجل ذلك فهم يتمتعون بالحصانات والمزايا الدبلوماسية المقررة لموظفي المنظمات الدولية

٤- البرلمان العربي

لم يكن البرلمان من الأجهزة التي نص عليها الميثاق، وفي قمة عمان ٢٠٠١ وافقت الدول الأعضاء على تكليف الأمين العام بإنشاء البرلمان، وقد تم الاتفاق على التقدم بمشروع تعديل لميثاق جامعة الدول العربية يخصص للنص على إقامة البرلمان العربي على أن تقدم باقي البنود في صيغة قرار صدر عن مؤتمر القمة، خلال شهر (مارس) ٢٠٠٥ في العاصمة الجزائرية*. ويتكون البرلمان الانتقالي من أربعة أعضاء لكل دولة عضو ومدته خمس سنوات، وقد شهد الأسبوع الأخير من عام ٢٠٠٥ عقد أول اجتماع للبرلمان العربي المؤقت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، والذي تقرر أن يكون مقره الدائم بالعاصمة السورية دمشق.

اختصاصات البرلمان لا يملك البرلمان سوى مناقشة المسائل الداخلة في اختصاصه المتعلقة بالتعاون العربي المشترك ومناقشة الأوضاع السياسية القائمة وفقاً لما جاء بالمادة التاسعة من النظام الأساسي له واقتراح الحلول والاتفاقيات التي يرى ضرورتها، كما أن له اقرار ميزانية الجامعة والحساب الختامي وابداء الرأي بشأنها وطلب الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل العربية

إن إنشاء البرلمان خطوة في الطريق الصحيح إن الوظيفة الرئيسية للبرلمان العربي ينبغي أن تكون نوعاً من الرقابة السياسية على أجهزة الجامعة،

^{٢٣} دكتور محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص ١٠٢٣.

*النظام الأساسي للبرلمان العربي الانتقالي

مادة (١) ينشأ برلمان عربي انتقالي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول انعقاد له، وذلك كمرحلة انتقالية نحو قيام برلمان عربي دائم، ويتكون من أربعة أعضاء لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية.

مادة (٢) يتم انتخاب أعضاء البرلمان الانتقالي من بين أعضاء ومن قبل المجلس النيابي أو ما يمثله في كل دولة عضو، مع مراعاة تمثيل المرأة.. ووفقاً للمادة التاسعة للبرلمان الانتقالي ..

والمساهمة في رسم السياسة العامة، وكذلك الرقابة الشعبية، والرقابة المالية علي ميزانية الجامعة ومشروعاتها المشتركة. وإن كانت الدول العربية بصفة عامة تفتقد المجالس النيابية، بل إذا وجدت فهي تفتقد الوظائف الأساسية للبرلمان، من دور تشريعي حقيقي ورقابة على التنفيذ والميزانية، ولما كان فاقد الشيء لا يعطيه، فلا يملك المجلس المؤقت للبرلمان العربي أية صلاحيات تشريعية.

٥- المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

بدأ وجود هذا المجلس على شكل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي حل محلها المجلس الاقتصادي سنة ١٩٥٣ ثم أضيف إليها الاختصاص الاجتماعي في ٢٩ مارس ١٩٧٧ بتعديل المادة الثامنة من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي ليصبح المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويضم الوزراء المختصين بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأعضاء إلي جانب وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم ، وهذا المجلس كما يدل عليه اسمه يعمل علي تنمية التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء وله النظر في جدوى انشاء أو ادماج أو الغاء أي منظمة عربية متخصصة

٦- المنظمات العربية المتخصصة:

من هذه المنظمات:

- أ- منظمة العمل العربية التي إنشئت بقرار مجلس الجامعة في ١٩٦٥\٣\٢١
- ب- المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية، بقرار مجلس الجامعة في ١٩٧٦\٣\١٢ ومقرها السعودية
- ج- اتحاد المهندسين الزراعيين العرب
- د- اتحاد رجال الأعمال العرب
- هـ- المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية
- ز- منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

ح- المنظمة العربية للتنمية الإدارية

ط- اتحاد إذاعات الدول العربية

ي- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)

ك- المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة

ل- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ومن الملاحظ أن هذه المنظمات المتخصصة لم تحقق المأمول منها، لأن بعضها نشأ بمبادرة من الجامعة وتحت رعايتها، بينما نشأ البعض الآخر مستقلاً عنها، كما توجد ازدواجية بين عديد منها مما يجعل التنسيق بينها والإشراف عليها أمراً صعباً، وتشكل هذه الازدواجية استنزافاً للوقت والجهد والموارد.

وقد حاولت الجامعة وضع استراتيجية للتنسيق بينها وبين هذه المنظمات والعمل على تلافى الازدواج في استراتيجية العمل العربي المشترك، التي وضعت في قمة عمان سنة ١٩٨٠، ولكنها لم تتجاوز التشاور والتعاون المحدود، مما أدى لقصور الهيكل التنظيمي وإهدار الإمكانيات المادية فيما لا طائل من ورائه.^{٢٤}

٧- اللجان الفنية المتخصصة:

تنص المادة الرابعة من الميثاق على تشكيل لجان فنية متخصصة تمثل فيها كل الدول الأعضاء. وتتولى هذه اللجان دراسة الموضوعات الفنية المتعلقة بمختلف أوجه التعاون بين الدول الأعضاء.*.

وفي بداية عمل الجامعة، كانت هذه اللجان تتولى بحث ودراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، ووضعها في شكل مشاريع اتفاقيات تعرض على المجلس للنظر فيها. ونتيجة لتطور وتوسع أوجه التعاون بين الدول العربية، أنشئت مجالس وزارية ومنظمات عربية متخصصة في الشؤون المختلفة لتحل محل بعض هذه اللجان.

ومن الجدير بالذكر أن لجان الجامعة ذات طبيعة استشارية، ومهمتها الأساسية هي تقديم توصيات للمجلس ولارتباط عمل بعض اللجان الفنية الدائمة لمجلس الجامعة، فقد استمرت مثل هذه اللجان، وهي: اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية، واللجنة الدائمة للإعلام العربي، واللجنة الدائمة للشؤون القانونية.

٨- الأجهزة الرقابية والقضائية:

كما أنشأ مجلس الجامعة أجهزة رقابية وقضائية تعمل في نطاق الجامعة، وهي:

أ- المحكمة الإدارية:

^{٢٤} راجع د. مجدي حماد ، جامعة الدول العربية ، عالم المعرفة ٢٩٩ ، يناير ٢٠٠٤ ، ص ٢٠٨

* من ذلك اللجنة العسكرية الدائمة:

وتؤلف من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه، وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك، كما أن من اختصاص اللجنة تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها لصالح المجهود الحربي والدفاع المشترك.

وتختص بالنظر في المسائل الإدارية التي يرفعها موظفو الأمانة العامة المتظلمون للفصل فيها.

ب- محكمة الاستثمار:

وتختص بالنظر في المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول العربية فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

ج- الهيئة العليا للرقابة:

وتتألف من سبع دول أعضاء ينتخبها المجلس كل ثلاث سنوات، وتختص بأعمال الرقابة الإدارية والمالية ومراجعة حسابات الأمانة العامة للجامعة.

٩- المجالس الوزارية المتخصصة

ظهرت في منظومة الجامعة مجالس وزارية متخصصة عديدة في مجالات العمل العربي المشترك المختلفة، مثل مجلس وزراء الداخلية الذي أنشئ في ١٩٨٣\٩\٢٣ أو مجلس وزراء الطاقة أو مجلس وزراء الإعلام العرب.. وغيرها من المجالس

١٠- الاتحادات العربية:

كما تضم منظومة الجامعة عددا من الاتحادات التي تتمتع بشخصية مستقلة وتعمل في نطاق الجامعة، وقد بلغ عدد الاتحادات العربية التي تعمل في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حتى الآن (٢٩) اتحادا عربيا تعمل في المجالات الإنتاجية و البنية الأساسية و الخدمات

سادساً: اتخاذ القرارات في جامعة الدول العربية سلطة اتخاذ القرارات:

جاء نظام اتخاذ القرارات في جامعة الدول العربية تعبيراً عن المعادلة التي سادت وقت وضع ميثاق الجامعة، حيث تمسكت الدول العربية باستقلالها وفرديتها في وقت تنادي فيه بالوحدة العربية، كما تميزت أجهزة الجامعة ولجانها بالإفراط في سن القرارات من ناحية والإفراط في مرونة تنفيذ القرارات من ناحية ثانية، فبعض القرارات يصدر بالإجماع وبعضها

بالأغلبية البسيطة وبعضها بأغلبية الثلثين، بينما يظل التنفيذ رهنا بالإرادة السياسية المفتقدة في غالب الأحيان.

إصدار القرارات بالإجماع:

يختلف مدى إلزام القرار باختلاف طريقة صدوره، وطبقاً للمادة السابعة فإن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة التي قبلته.

وشروط الإجماع يعطي لكل دولة -بغض النظر عن وزنها وارتباطاتها الخارجية ومدى أهمية الموضوع لها- حق الاعتراض، والواقع أن قاعدة الإجماع تتخذ في كثير من الحالات أساساً للقول بصعوبة الحصول على قرارات فعالة لعدم تحقق هذا الإجماع، وبالتالي تتحمل هذه القاعدة مسئولية فشل الجامعة، ولكن ثبت من بعض الدراسات أن أكثر من ٨٠% من قرارات الجامعة صدر بالإجماع في نفس الوقت الذي لم تنفذ فيه معظم تلك القرارات.

ذلك أن القرارات جميعها حتى التي تصدر بالإجماع تخضع في تنفيذها للنظم الأساسية والأوضاع والتقاليد السائدة في كل دولة، وكم من القرارات اتخذت ووافق عليها ممثلو الدول الأعضاء ولم تأخذ حظها من التصديق والتنفيذ، بل حتى تلك القرارات التي تم التصديق عليها لم تنفذ

وطريقة اتخاذ القرارات وفقاً للمادة السابعة المشار إليها من قبل تعد مرنة للغاية لأنها تعني أن القرارات ملزمة لمن يقبلها حتى ولو لم يتحقق الإجماع، وهو ما يتفق مع احترام سيادة الدول الأعضاء، وإن كان يلغي أثر الشخصية القانونية للجامعة

كما أن النصاب القانوني لإصدار القرارات ينصرف دائماً إلى مجموع الدول الأعضاء وليس للحاضرين منهم والمشاركين في التصويت كالمنظمات الأخرى

إصدار القرارات بأغلبية الثلثين:

١- وفقاً للميثاق ورد في المادة ١٢ أن يكون تعيين أمين العام للجامعة بقرار يصدره مجلس الجامعة بأغلبية الثلثين

٢- تنص المادة ١٩ من الميثاق على جواز تعديل الميثاق بموافقة ثلثي الدول الأعضاء

٣- تضمن النظام الداخلي للجامعة إمكان إضافة مسائل إلى جدول أعمال دورة غير عادية بأغلبية الثلثين

٤ - كما تضمن النظام الداخلي إمكانية إضافة مسائل جديدة لدورة عادية بأغلبية الثلثين

إصدار القرارات بالأغلبية العادية:

تضمن الميثاق صدور القرارات بالأغلبية العادية في حالتين:

- ١- حال قيام مجلس الجامعة بالتحكيم أو التوسط لدى الدول الأعضاء (م ٥)
- ٢- كما أن المادة ١٦ من الميثاق تكتفي بالأغلبية لتنفيذ قرارات المجلس في بعض الشؤون الإدارية والمالية التي حددتها

سابعاً: تقويم دور جامعة الدول العربية

إلى أي مدى نجحت جامعة الدول العربية في أداء المهام الموكولة إليها؟
يدعونا إلى ذلك التساؤل ما نشاهده من تدهور للأوضاع العربية وعمليات الشد والجذب التي تسود علاقات معظم الدول العربية، وإلى أي مدى ساهمت أو يمكن أن تساهم الجامعة في تحقيق الأمن العربي وتسوية المنازعات؟

نعالج ذلك فيما يلي

١- في مجال تسوية المنازعات الإقليمية العربية سليماً

يفرق البعض^{٢٥} هنا بين النشاط العلني الرسمي للجامعة والنشاط والجهود الشخصية للأمين العام وكبار موظفي الجامعة، ويقرر أنه في المجال الأخير، أسهمت الجامعة بأجهزتها المختلفة في تسوية بعض المنازعات العربية في مهدها قبل أن تنفجر وتعلن على الملأ ويصعب حلها، وهذا المجهود التوفيقى لا أثر له في ملفات الجامعة، ما دامت التسوية قد تمت عن طريق الجهود الشخصية للأمين العام أو لغيره من كبار موظفي الجامعة.

أما فيما يتعلق بالجانب الرسمي من نشاط جامعة الدول العربية فقد أظهرت الجامعة فشلاً ظاهراً في محاولات تسوية المنازعات بين الدول العربية^{٢٦} وتختلف الآراء حول أسباب هذا الفشل فيقرر رأى^{٢٧}، أن ذلك الفشل يرجع إلى قصور أجهزة التسوية التي نص عليها الميثاق، والذي يرجع إليه

^{٢٥} دكتور بطرس بطرس غالى، الجامعة العربية وتسوية المنازعات المحلية معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، ١٩٧٧ ص ١٨٠.

^{٢٦} حيث فشلت على سبيل المثال في حل النزاع الذي ثار بين سوريا ولبنان في مايو ١٩٤٩ م، ونزاع الحدود بين مصر والسودان سنة ١٩٥٨ والنزاع الذي ثار بين الجزائر والمغرب بشأن الحدود أيضاً في أكتوبر ١٩٦٣، راجع تفصيلات ذلك لدى دكتور إبراهيم محمد العناني المرجع السابق، ص ٣١٥ - ٣١٧.

^{٢٧} دكتور إبراهيم العناني، المرجع السابق، ص ٣١٧

أيضاً انعدام وضعف الثقة في دور الجامعة في هذا المجال^{٢٨} ، ويرى آخر^{٢٩} ، أنه برغم ضعف أسلوب التسوية الحالي في نطاق جامعة الدول العربية ، فإنه لا يظن أن وجود محكمة عدل عربية أو هيئة تحكيم دائمة سيكون عوناً على تقوية دور الجامعة في فض المنازعات العربية ، ويرجع هذا إلى عدم اطمئنان الدول العربية لتسوية نزاعاتها بالطرق القضائية ، وهذا بدوره يرجع إلى سببين رئيسيين:

أولاً: - عدم اطمئنان الدول العربية إلى فعالية قواعد القانون الدولي العام لاسيما بعد إخفاقها في نيل حقوقها وفقاً لتلك القواعد، فاستلاب فلسطين مخالف لقواعد القانون الدولي وإن كان قد تم بآليات الأمم المتحدة، وما زال قائماً بعد أكثر من ستين عاماً.

ثانياً: - إن أزمة القضاء الدولي ليست مقصورة على النطاق العربي فحسب بل ظهرت على النطاق الإفريقي والنطاق العالمي ، حتى أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في شبه بطلالة لأن الدول تؤثر تسوية منازعتها دبلوماسياً وليس قضائياً . بينما يقرر رأى ثالث "إن الجامعة ليست بحاجة إلى العلاج فهي في أتم صحة والحمد لله. ودليل صحتها هو أمانة تعبيرها عن متناقضات الواقع السياسي العربي، أما موطن الداء فيكمن في رجعية أو انتهازية البعض من حكومات الدول الأعضاء، وعلاجه لا يكون بتعديل ميثاق الجامعة وإنما بنجاح القوى التقدمية الحقيقية في السيطرة على الحكم^{٣٠}.

وأرى أن جوانب الموضوع متكاملة فيجب أن تكون هناك أجهزة ذات اختصاص محدد وتعالج أوجه القصور الحالية، ولكن وجود هذه الأجهزة وفعاليتها، يتوقف بالضرورة على استجابة حكومات الدول العربية لهذا المطلب، بما يفرضه من تغير في الاتجاهات والأفكار. وصدق الله العظيم إذ يقول "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

٢- في مجال الأمن الجماعي

لعل الأحداث التي وقعت في العالم العربي في بداية الألفية الثالثة ، فيما حدث في ليبيا وسوريا، حيث توجهت الجامعة لتأييد الثورة التي قام بها

^{٢٨} ومن هذا الرأي أيضاً الأستاذ الدكتورة عائشة راتب حيث تقرر " ومما لاشك فيه أن الأجهزة والحلول السلمية التي وضعها ميثاق الجامعة العربية من الضعف بمكان وكان يجب على واضعي الميثاق وضع جهاز ملزم للحلول السلمية تلزم الدول الأعضاء بالالتجاء إليه تحقيقاً للتعاون والتضامن العربي السلمي المرجع السابق ص ٣٣ ...

^{٢٩} دكتور بطرس بطرس غالي، المرجع السابق، ص ١٨٠ وما بعدها

^{٣٠} دكتور محمد سامي عيد الحميد، قانون المنظمات الدولية، الكتاب الثاني، المنظمات الإقليمية عامة الاتجاه، منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٦٩، بند ٢٩ ص ٥٥.

الشعب الليبي في ١٥ فبراير ٢٠١١ ، وفي سوريا انطلقت الثورة السورية في ١٥ مارس ٢٠١١ وقد أيدتها الجامعة العربية ، إلا أن تخلف القدرة العسكرية لمعظم الدول العربية بالإضافة إلى تشتت القوى العربية الناتج عن النزاع المستمر والقائم بين الدول العربية من ناحية وبين قوى السيطرة الأجنبية من ناحية أخرى، قد حال دون قدرة الجامعة العربية في مواجهة الأزمات، وأدى إلى السماح بالاستعانة بقوات حلف الناتو التي ساندت الثوار في ليبيا حتى تحقق سقوط النظام السابق، للعقيد القذافي في ٢٠ أكتوبر ٢٠١١، بل إن تدخل الجامعة في تلك الأحداث لم يكن سوى غطاء لتدخل حلف الناتو

وفيما يتعلق بسوريا فلاشك ان التدخل الدولي المتعدد الأطراف والمتضارب من حيث الأهداف والمصالح لدليل واضح على عجز وغياب دور الجامعة العربية، ولقد أظهرت التجارب السابقة هذه الحقيقة، سواء قبل توقيع اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي أم بعد توقيعها. أما فيما يتعلق بالفترة السابقة على توقيع هذه الاتفاقية فقد خاضت الجيوش العربية في حرب فلسطين سنة ١٩٤٨ م تجربة عسكرية فاشلة، حيث أعلنت الجامعة العربية رسمياً تدخلها العسكري في فلسطين وهو ما انتهى إلى فشل عسكري وسياسي للجامعة العربية^{٣١}. أما فيما بعد توقيعها فقد فشلت الجامعة في التدخل في النزاعات التي تمت بين العراق والكويت وبين الجزائر والمغرب وبين مصر والسودان وكانت قمة الفشل في النزاع العراقي الكويتي وقيام القوات العراقية باحتلال الكويت في أغسطس ١٩٩٠، بل إن ما يحدث الآن في ٢٠١٦ وعند كتابة هذه السطور في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق .. وعلي اتساع الخريطة العربية كلها، ليؤكد ان جامعة الدول العربية غير فعالة تماماً في هذا المجال، بعد ان فتح التشرزم العربي الباب واسعا للتدخل الاجنبي متعدد الاطراف في كل هذه النزاعات .

٣- في مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

يبدو هذا الجانب من الناحية النظرية أكثر الجوانب إيجابية في عمل جامعة الدول العربية، فقد نجحت الجامعة في التوصل إلى عديد من الاتفاقيات التي قننت هذا التعاون، وكما أوضحنا من قبل في بيان المؤسسات والمنظمات التي تعمل في نطاق الجامعة لتحقيق هذا التعاون الاقتصادي والاجتماعي، ولكن الواضح من الناحية العملية أن هذا التعاون لم يرق إلى قدر الآمال

(٣١) دكتور إبراهيم العناني، المرجع السابق ص ٣١٤.

والطموحات المعقودة عليه، وإن كانت هناك نشاطات متعددة أشرنا إليها عند الحديث عن المنظمات المتخصصة والاتحادات التي تعمل في نطاق الجامعة

ولا شك انه كانت هناك وإلى منتصف الستينات من القرن الماضي فترة المد القومي العربي التي كانت فيها مصر تقود العمل العربي المشترك، لدرجة حققت فيها الوحدة بين مصر وسوريا وأبرمت خلالها كثير من معاهدات تهدف لتحقيق التضامن والتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين دول الجامعة **انتهاء مرحلة المد القومي العربي:**

ونؤيد ما ذهب اليه الدكتور مجدي حماد أنه تحالفت لإنهاء مرحلة المد القومي قوى ثلاث هي: قوى الاختراق الخارجي، والنفط والعقائد المناهضة لعقيدة النظام^{٣٢}، ومنذ منتصف الستينات نسقت هذه القوى جهودها لتحقيق هدف رئيسي هو:

القضاء على مركزية التوجيه في النظام بالتأثير على مصر والدخول في مرحلة لامركزية التوجيه، وهيمنة الاختراق الأجنبي على المنطقة، مما أفقد الإنجازات السابقة مضمونها، وجعلها مجرد عناوين وهياكل خاوية، حيث يواجه النظام العربي الآن خطر التحديات الداخلية مع خطر التحديات الخارجية، وكلها تشكل ضربة قاصمة للشرعية كما تشل القدرة على الأداء والفاعلية، وليس ذلك إلا سعيًا جديدًا لتصفية النظام العربي تمامًا وإفقاذه هويته القومية

وفي مواجهة ذلك فإن الدعوى القومية يجب أن تستمد شرعيتها ومبرراتها لا من اعتبارات الماضي وحسب، بل أساسًا من ضرورات الحاضر واحتياجات المستقبل، فهي طلب للتنمية التي تخدم أوسع الجماهير العربية، وهي سعي للمشاركة السياسية وللديمقراطية، وهي كفاح مستمر ضد التبعية ومن أجل الاستقلال القومي والأصالة الحضارية والثقافية

ثامنا: مقترحات لزيادة فعالية الجامعة العربية

جري الحديث في فترة سابقة عن المبادرات العربية لاصلاح الجامعة وفي مقدمتها المبادرة المصرية التي اطلقت في عام ٢٠٠٣ ورغم ما كان فيها من نوايا طيبة إجراءات لاستعادة الدور الحيوي للجامعة ، فإن الوضع الحالي في المنطقة العربية يجعلنا ننادي لا باصلاح الجامعة وتفعيل دورها، بل نستدعي الهمة والإرادة العربية للحفاظ علي ما تبقي من كيان الدول الداخلة فيها، فها هي سوريا وقد تقسمت إلي

^{٣٢}د. مجدي حماد ، جامعة الدول العربية ، عالم المعرفة ٣٤٥ نوفمبر ٢٠٠٧، ص ٢٩٦.

اجزاء وأشلاء يصعب جمعها مرة أخرى في ظل أطماع وخطط التقسيم الظاهرة من كل الاطراف المتورطة في الحرب الدائرة فيها ،
ويكفي الإشارة إلي ان تلك الأطراف تضم تحالف غربي بقيادة الولايات المتحدة التي باركت اعلان إسرائيل ضم الجولان كجزء منها وبمشاركة من كل من تركيا وفرنسا، وروسيا وايران وحزب الله في لبنان من ناحية أخرى، وكل منها لها اطماعها التي لا تخفى، ولا يختلف الأمر كثيرا في ليبيا أو اليمن عما يحدث في سوريا وقد ظهر من مجمل الاحداث في المنطقة مدى الغموض الذي يحاول به الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية تغليف تحركاته في المنطقة حتى يتم تحقيق الهدف الأسمى لها باعادة رسم الخريطة العربية بما يحقق مصالح اسرائيل، فمن ناحية استغلت الولايات المتحدة التحالف الذي يضم دول مجلس التعاون الخليجي الست وبعض الدول الأخرى لاستعادة الشرعية في اليمن من ايدي الحوثيين التي تساندتهم وتدعمهم ايران، وهي تشعل المنطقة بترك إيران تضرب المواقع الهامة والناقلات في الامارات والسعودية لكي تستنزف دول الخليج في صفقات السلاح دون ان تورط نفسها في النزاع مباشرة ، في حين تدعي (الولايات المتحدة) أنها في سوريا تغسل يديها من الحرب الدائرة بدعوى أنه تم القضاء علي خطر داعش، وتترك تركيا تنقل الدواعش الي ليبيا للتسلل بعد ذلك الى مصر ، وتشكل خطرا علي كل الدول العربية بما فيها مصر والسعودية وليبيا وتونس..

ومن ناحية اخري نري روسيا تستخدم حق الاعتراض التوقيفي (الفيتو) في منتصف فبراير ٢٠١٦ لوقف مشروع قرارين يهدفان الي وضع النزاع في اليمن تحت الفصل السابع من الميثاق باستعمال القوة لإعادة الأمور الى مسارها الصحيح والحفاظ علي الشرعية قبل الانقلاب الحوثي، ولما صدر القرار ٢٢١٦ من مجلس الأمن في ١٤ ابريل ٢٠١٥ امتنعت روسيا عن التصويت حرصا علي عدم اغضاب ايران وللحفاظ علي موقف الحياد بين المتنازعين وعدم المواجهة مع السعودية.. إن كل تلك الاحداث تتطلب منا مزيدا من اليقظة العربية، للعمل علي ما تبقى من كيان للدول العربية الداخلة في الجامعة، وعدم الانسياق والتورط في مزيد من الحروب والمنازعات العربية العربية

وتجدر الإشارة إلى ان القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ في مارس ٢٠١٥ قد وافقت علي تشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة^{٣٣} وكالعادة لم يحدث شيء، ثم في عام ٢٠١٩ عقدت ثلاث مؤتمرات قمة في مكة المكرمة وفي رمضان ١٤٤٠ هـ خليجية وعربية وإسلامية، بعد اعتداءات حوثية إيرانية على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أصابت الناقلات بل ووصلت الى المطارات والأماكن المقدسة وسقطت اعداد كبيرة من الضحايا، وما زال التحدي قائما والخطر جاثما، وهو ما يثبت ويؤكد العجز والهوان العربي ورغم كل التحديات التي تواجه العالم العربي في الوقت الحاضر فإن أي اصلاح للجامعة العربية لابد أن يراعي ما يلي: -

- ١- أن لا تستمر الدول تقول على منبر الجامعة شيئا وتقول شيئا آخر عندما تظمن أن الأبواب أغلقت بعد خروج الصحفيين من قاعة الاجتماع، كما تخفي الحكومات عن شعوبها ما قالت في الجامعة أو ما اتخذته من مواقف، فلا بد من المكاشفة والصدق واستنهاض الهمم
- ٢- أن بعض الدول تعتبر الجامعة منافسا لا مكملا لها، وإن كانت هذه مشكلة في عديد من المنظمات فقد أفلحت كثير منها في تخطي هذه المشكلة، بالمشاركة ووجود الشعوب حاضرة في أعمال المنظمة ولجانها وقراراتها
- ٣- لابد من إصلاح نظام التعيين في الوظائف في الجامعة وبصفة خاصة الوظائف العليا، التي تقوم في الغالب علي القرابة والمعرفة الشخصية قبل الكفاءة، وهي إصلاحات من الصعب أن تتم ما لم يتم إصلاح داخلي مماثل في الدول الأعضاء
- ٤- لابد من العناية بالإعداد الجيد لاجتماعات مجلس ولجان الجامعة وبذل الوقت الكافي والجهد اللازم لدراسة الموضوعات المعروضة قبل الاجتماعات وعدم الدخول في مزايدات أو سباقات في الفصاحة والخطابة

^{٣٣} تضطلع بمهام التدخل السريع، وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها التهديدات الإرهابية، بناء علي طلب من الدولة المعنية علي أن تكون المشاركة في هذه القوة اختياريا

وقد نشر انه تم اعداد البرتوكول الخاص بهذه القوة ولكن لم يتم التوقيع عليه، وعقب ذلك اعلنت السعودية بطريقة مفاجئة في منتصف ديسمبر ٢٠١٥ عن قيام تحالف سني يضم ٣٤ دولة ولم يتحسن الوضع حتى الوقت الحاضر

- ٥- -لابد أن يتوقف ممثلو الدول الأعضاء في الاجتماعات عن إبداء اعتراضهم بأنهم غير مفوضين من قبل حكوماتهم للتصويت ضد أو لمصلحة قرار معين فهذا هو عين الفشل الذي يصيب الجامعة
- وتبقى المشكلة الأساسية في العمل العربي المشترك افتقاد الإرادة السياسية، وإصلاح البيت من الداخل قبل الحديث عن إصلاح العمل العربي المشترك

الفصل الثالث

مجلس التعاون الخليجي

المجلس وأهدافه:

في ٢١ رجب الموافق ٢٥ مايو ١٩٨١ اتفق قادة كل من الإمارات العربية والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت في اجتماعهم في أبو ظبي، على صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين، **وصولا إلى وحدتها** وفق ما نص عليه ميثاق المجلس في مادته الرابعة، لما يربط بين الدول الست من وشائج وعلاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة، أساسها العقيدة الإسلامية وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون بينها يخدم الأهداف السامية للأمة العربية

الهيكل التنظيمي:

أولا: المجلس الأعلى:

هو السلطة العليا في المجلس ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، وتكون رئاسته دورية بالترتيب الهجائي لأسماء الدول ويجتمع في دورة عادية كل سنة، ويجوز عقد دورة استثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو وتأييد عضو آخر، وفي لقاء أبو ظبي في ١٩٩٨ قرر الرؤساء عقد لقاءات للتشاور فيما بين القمتين السابقة واللاحقة، ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره ثلثا الأعضاء الذين يتمتع كل منهم بصوت واحد، وتصدر قراراته في **المسائل الموضوعية بإجماع** الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت، وفي المسائل الإجرائية بالأغلبية.

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:

وهي مكونة من ثلاثين عضوا على أساس خمسة أعضاء من كل دولة يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والكفاءة لمدة ثلاث سنوات، وتختص الهيئة بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى

هيئة تسوية المنازعات:

تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف

ثانياً: المجلس الوزاري:

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة من أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر، ويعتبر انعقاده صحيحاً إذا حضره ثلثا الدول الأعضاء وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري من بين أمور أخرى: اقتراح سياسات ووضع التوصيات الهادفة إلى تطوير التعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن بتوصية إلى المجلس الأعلى، فيما يتطلب موافقته، كما يضطلع المجلس بمهام التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله، وتماتل إجراءات التصويت في المجلس الوزاري مثيلاتها في المجلس الأعلى

ثالثاً: الأمانة العامة:

تتلخص اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات، وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، والتحضير لاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، وغير ذلك من المهام.

يتألف الجهاز الإداري من الآتي:

أ- الأمين العام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

ب- خمسة أمناء مساعدين للشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة، ورئيس بعثة مجلس التعاون في بروكسل ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

ت- مدراء عموم قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين ويعينهم الأمين العام

يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة والمساندة هي الشؤون السياسية، والشؤون الاقتصادية والشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، وحقوق الإنسان والبيئة، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، و مكتب براءات الاختراع، و مركز المعلومات. يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين، ومكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان.

مجالات التعاون:

أ-التعاون الاقتصادي: يعتبر التعاون في المجال الاقتصادي إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل المشترك في مجلس التعاون، والهدف العريض لهذا التعاون هو الوصول إلى مراحل متقدمة من الترابط والتكامل والاندماج الاقتصادي، ولهذا الغرض وضعت اتفقت دول المجلس على عدد من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، حيث تمت إقامة منطقة التجارة الحرة في عام ١٩٨٣، ثم الاتحاد الجمركي في الأول من يناير ٢٠٠٣، ثم السوق الخليجية المشتركة التي قرر المجلس الأعلى إعلانها في الدورة (٢٨) في ديسمبر ٢٠٠٧م.

السوق الخليجية المشتركة:

وتهدف السوق المشتركة إلى تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنقل رؤوس الأموال، والاستثمار بجميع أنواعه، والعمل، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في جميع دول المجلس.

و يأتي إعلان السوق الخليجية المشتركة استجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية، وتعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين دول المجلس يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.

أسس ومتطلبات السوق الخليجية المشتركة:

تعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بأن "يُعَامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة

مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية" وعلى وجه الخصوص ما يلي:

١. التنقل والإقامة. ٢. العمل في القطاعات الحكومية والأهلية. ٣. التأمين الاجتماعي والتقاعد.

٤. ممارسة المهن والحرف. ٥. مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. ٦. تملك العقار. ٧. تنقل رؤوس الأموال. ٨. المعاملة الضريبية. ٩. تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. ١٠. الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وقد قامت اللجان المختصة العاملة في إطار مجلس التعاون بوضع القواعد التنفيذية اللازمة لتنفيذ تلك المتطلبات.

وتسعى السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.

ب- كما تقوم بربط البنية الأساسية، كما في شبكة الربط الكهربائي، واستكمال الطريق البري المباشر، كما في إنجاز شبكة الاتصالات وشبكة الصرف الآلي، كما تقوم الدول الأعضاء بتشجيع القطاع الخاص وتشجيع المشروعات المشتركة، وأنشأ المجلس مؤسسة الخليج للاستثمار ومقرها الكويت برأسمال قدرة ٢٠١ مليار دولار، وهيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس ومقرها الرياض، والمكتب الفني للاتصالات ومقره البحرين ومركز التحكيم التجاري ومقره البحرين، واللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية وتم تسجيلها بدولة قطر وهيئة الربط الكهربائي ومقرها الدمام بالمملكة العربية السعودية، وفي مجال توحيد الإجراءات والأنظمة تم التوصل إلى قائمة طويلة من الأنظمة الإلزامية والاسترشادية في كافة المجالات، مثل الزراعة والمياه والموانئ والنفط والوكالات والإعلانات التجارية، وبراءات الاختراع، وتشجيع الاستثمار الأجنبي ومزاولة مهنة المحاسبة والتأمين والاتصالات، كما تنسق الدول الأعضاء سياساتها

الاقتصادية تجاه الدول الأخرى والتجمعات الاقتصادية، عملاً على إيجاد ظروف وشروط متكافئة للعمل معها وفي هذا الشأن وصلت إلى توقيع اتفاقية مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام ١٩٨٨، كما جري وضع برنامج عمل مشترك في عام ٢٠١٠ مع الاتحاد الأوروبي، كما أن للدول الأعضاء حواراً مع الولايات المتحدة الأمريكية.

جـ التعاون الأمني:

يهدف التعاون في المجال الأمني إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء وصولاً إلى تحقيق التكامل بين أجهزتها الأمنية، ولقد أقرت دول المجلس في ١٩٨٧ استراتيجية أمنية شاملة هي عبارة عن إطار شامل للتعاون والتنسيق الأمني بينها، وهي ترتبط ومنذ عام ١٩٩٤ باتفاقية أمنية، ويشمل التعاون الأمني المرور والمؤسسات العقابية والإصلاحية والهجرة والجوازات وأمن المطارات ومكافحة المخدرات والأسلحة والمتفجرات وحرس الحدود وحرس السواحل والدفاع المدني، ومن أبرز الإنجازات في مجال الأمن الداخلي إلغاء تأشيرات الدخول والإقامة لمواطني دول المجلس فيما بينها

أ- التعاون في المجال القانوني: اتفقت الدول الأعضاء منذ ١٩٨٢ على أن تكون الأنظمة في مختلف المجالات مستمدة من الشريعة الإسلامية، كما عملت على توثيق الروابط بين هيئاتها القضائية والتشريعية وتوحيد أنواعها ودرجاتها وإجراءاتها، وفي هذا الشأن توصلت الدول الأعضاء إلى إبرام اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنبات والإعلانات القضائية في عام ١٩٩٥ وأقرت في عام ١٩٩٦ وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية، وفي عام ١٩٩٧ توصلت إلى إقرار وثيقة الكويت للنظام المدني الموحد، ووثيقة الدوحة للنظام الجزائي الموحد وفي عام ٢٠٠٠ أقرت وثيقة الرياض للإجراءات الجزائية الموحدة، وفي عام ٢٠٠١ أقرت وثيقة أبو ظبي لنظام الأحداث، ووثيقة المنامة للمحاماة، ووثيقة المنامة للمرافعات، ووثيقة مسقط للإثبات، وفي عام ٢٠٠٢ تم إقرار وثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون.

أما الأمن الخارجي فلعل تجربة عاصفة الحزم في اليمن تبلور الجهود الخليجية في التعاون المشترك لصد الخطر المائل في التدخل الإيراني بمناصرة الحوثيين للانقلاب على النظام القائم في اليمن بما ينذر بتدخلات

اخرى في السعودية والبحرين لمناصرة الشيعة في كل منهما، وان كانت
دول مجلس التعاون ليست وحدها في هذا التحالف
وقد شكلت قطر شرخا في كيان مجلس التعاون الخليجي بتمويلها للإرهاب
وإيوائها للإرهابيين الذين يشكلون تهديدا خطيرا للأمن العربي بصفة عامة
والخليجي بصفة خاصة، وانحازت لتركيا وإيران في تهديدهما للدول
العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ورغم
محاولات الدول الأربع المتكررة لإثباتها عن تدعيم الإرهاب وتمويله إلا
أنها استمرت في غيها مما يشكل شرخا في كيان مجلس التعاون
وهكذا فإن التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ مرحلة متقدمة
في مجالات متعددة، ولكن هذا التطور لم ينعكس بنفس الدرجة على مجمل
التعاون العربي في نطاق الجامعة العربية

الفصل الرابع الاتحاد الإفريقي

تتناول دراستنا لمنظمة الاتحاد الإفريقي ما يتعلق بالمحاولات السابقة على إنشائه في مجال تنظيم التعاون بين الدول الإفريقية، وميثاق هذه المنظمة والأجهزة الرئيسية التي أنشأها والمبادئ والأهداف التي يقوم عليها، ثم دورها في تحقيق التعاون بين دول القارة وحل المنازعات التي ثارت بينها بطريقة سلمية، ونعالج ذلك في المباحث التالية:

أولاً: الخلفية التاريخية.

ثانياً: أهداف الاتحاد

ثالثاً: أجهزة الاتحاد

أولاً: الخلفية التاريخية

عندما انتهت الحرب العالمية الثانية لم يكن في قارة إفريقيا سوى ثلاث دول مستقلة هي إثيوبيا وليبيريا ومصر. بالإضافة إلى دولة جنوب أفريقيا^{٣٤} بينما يصل عدد الدول الإفريقية اليوم إلى أربع وخمسين دولة مستقلة عضواً بالأمم المتحدة^{٣٥}.

إن حصول هذه الدول على استقلالها لم يكن أمراً سهلاً المنال، بل كان نتيجة لجهد متواصل ساهمت فيه منظمة الوحدة الإفريقية -التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي- بدور هام بالإضافة إلى ما قامت به منظمة الأمم المتحدة.

وقد سبق قيام منظمة الوحدة الإفريقية محاولات عديدة لإقامة نوع آخر من أنواع التنظيم على مستوى القارة الإفريقية، وعلى سبيل المثال. وفيما بين إبريل سنة ١٩٥٨ وديسمبر سنة ١٩٦١ بلغ عدد المؤتمرات الدولية والاجتماعات السياسية الإفريقية الخالصة ثمانون مؤتمراً واجتماعاً^{٣٦} وقد قامت في تلك الفترة منظمات بعضها إقليمي وبعضها قاري، ويقصد بالأولى تلك التي تربط بين دولتين متجاورتين أو أكثر تتألف منها منطقة جغرافية واحدة، أما الثانية فهي تتألف من دولتين أو أكثر لا تنتميان إلى منطقة جغرافية واحدة إلا أنهما في نفس القارة

^{٣٤} دكتور بطرس بطرس غالي منظمة الوحدة الإفريقية، مكتب الأنجلو المصرية، القاهرة سنة ١٩٦٤ ص ٩ وما بعدها.

^{٣٥} الوقائع، مجلة الأمم المتحدة، السنة الخامسة، عدد ٣ سنة ١٩٨٤

^{٣٦} دكتور بطرس بطرس غالي المرجع السابق ص ٩.

وقد قامت في أفريقيا منظمتان قاريتان هما: منظمة الدار البيضاء ومنظمة الاتحاد الإفريقي الملجاشي، ومجموعة ثالثة لم يستكمل لها تنظيم دائم عرفت باسم مجموعة منروفييا.^{٣٧}

٣٧ أ- منظمة الدار البيضاء:

أقيمت هذه المنظمة بناء على قرار مؤتمر الدار البيضاء المنعقد فيما بين ٣-٧ يناير سنة ١٩٦١م، حضرته ووقعت على ميثاقه كل من الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وجمهورية غانا وجمهورية مالي والمملكة المغربية والجمهورية العربية المتحدة، وقد حضر المؤتمر ممثل شخصي لملك ليبيا وكذلك ممثل لسيلان. وتقوم هذه المنظمة على المبادئ الآتية:

١- مبدأ الوحدة الإفريقية الكاملة. ٢- مبدأ عدم الانحياز. ٣- محاربة الاستعمار القديم والاستعمار الجديد.

٤- مبدأ إتباع سياسة اشتراكية. ٥- إقامة تعاون دولي.

وكان المقرر وفقا لميثاق الدار البيضاء إنشاء جمعية استشارية إفريقية تتكون من ممثلي الدول الإفريقية إلا أنها لم تتألف، وكذلك اللجنة السياسية الإفريقية المكونة من رؤساء الدول أو ممثليهم واللجان الاقتصادية والثقافية والقيادة العليا الإفريقية المشتركة، ومكتب الاتصال وهو الأمانة العامة لمنظمة الدار البيضاء، ويكون مقره في مدينة باماكو عاصمة جمهورية مالي ويرأسه أمين عام.

ولم تستطع منظمة الدار البيضاء أن تحقق الأهداف التي رسمتها لنفسها ولا أن تحقق الأمل فيها، ويرجع إخفاقها إلى اعتبارات منها

١- التباعد الجغرافي بين أعضائها حيث لم يتح لها اتصالا مباشرا حقيقيا، بسبب ما يفصل بينها من آلاف الأميال وعدم وجود وسائل مواصلات تتغلب على هذا التباعد.

٢- اختلاف النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء فيها.

٣- كونت ثلاث دول أعضاء في المنظمة (غانا وغينيا ومالي) فيما بينها اتحاداً كان له أثره في المنظمة، حيث أخفق من جهة وأدى إلى إخفاقها من جهة أخرى. وإذا كانت تجربة الدار البيضاء قد أخفقت إلا أنها أسهمت في تكوين منظمة الوحدة الإفريقية التي ظهرت في أديس أبابا فيما بعد، وتجلت هذا الإسهام في أن تجربة الدار البيضاء كانت أول منظمة جمعت بين أفريقيا العربية وإفريقيا غير العربية، كما ساعدت على التقارب والتفاهم بين المسؤولين والعاملين في الحقل الإفريقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وساعدت على التعرف على مشاكل الدول الأعضاء ومدى إمكانيات التعاون فيما بينهم.

كما أن منظمة الدار البيضاء أدخلت مبادئ جديدة في القارة الإفريقية كان لها أثر واضح في المبادئ التي تبنتها منظمة الوحدة الإفريقية ومن ذلك مبدأ عدم الانحياز ومبدأ مكافحة الاستعمار ومفهوم الاستعمار الجديد.

ب- الاتحاد الإفريقي الملجاشي:

اعتبر مؤتمر تاناناريف الذي عقد في ١١ سبتمبر ١٩٦١ أساساً لمولد اتحاد الدول الإفريقية الملجاشية.

والاتحاد الإفريقي الملجاشي اتحاد دول مستقلة ذات سيادة يهدف إلى تنظيم التعاون بين الدول الإفريقية الأعضاء لتقوية تضامنها والمحافظة على أمنها الجماعي والمساعدة على تقدمها وتثبيت السلام في إفريقيا وملجاشي والعالم (م ٢/١ من ميثاقه).

وللاتحاد أربع هيئات عاملة، هي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات واجتماع الوزراء وهو هيئة غير دائمة، ومجموعة الاتحاد الإفريقي الملجاشي في الأمم المتحدة، وهو هيئة غير دائمة أيضاً، والأمانة العامة الإدارية للاتحاد، ومقرها مدينة كوتونو في داهومي.

وقد أنشئت هيئات أخرى بموجب اتفاقيات دولية هي:

= ١ - ميثاق الدفاع للاتحاد الإفريقي الملجاشي.

وقد قامت منظمة الوحدة الإفريقية بالفعل في ٢٥ مايو ١٩٦٣ بجهود زعماء كبار في مصر وغانا وتنزانيا ونيجيريا والكونغو والمغرب، وغيرها من الدول التي تبنت هذه الفكرة، وعاشت المشاكل والآمال والتطلعات الإفريقية، وحققت نجاحا في مجالات متعددة كان أبرزها حصول القارة علي الاستقلال السياسي، ولكنها شهدت كذلك حالات من التعثر والفشل في مجال حل المنازعات وتسوية المشاكل والصراعات، وقصور في تحقيق الآمال في مجال التنمية الشاملة القادرة علي النهوض بشعوب القارة من حالة التخلف والقضاء علي ثلوث الجهل والفقر والمرض الذي ينهش في جسدها.

تطوير منظمة الوحدة الإفريقية:

نظرا للمشاكل العديدة التي واجهتها^{٣٨} المنظمة، ورغم ما حقته من إنجازات في بداية حياتها التي امتدت ٣٧ عاما تبلورت في تحقيق الاستقلال لخمسين دولة إفريقية، واجهت المنظمة أوضاعا بالغة التعقيد فهناك منازعات الحدود والحروب الأهلية وقضايا اللاجئين فضلا عن مشاكل

٢- معاهدة إنشاء المنظمة الإفريقية الملجاشية للتعاون الاقتصادي.

٣- اتفاق الاتحاد الإفريقي الملجاشي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وقد أعلن مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الملجاشي في يونيو سنة ١٩٦٣م في مدينة كوتونو، أن الاتحاد يجب أن يسير نحو الاندماج التدريجي في منظمة الوحدة الإفريقية.

وفي الاجتماع الذي عقد في داكار في مارس سنة ١٩٦٤ م أعلن تحويل الاتحاد الإفريقي الملجاشي إلى منظمة اقتصادية بحتة، وقد كلفت لجنة بإعداد إجراء هذا التحول.

ج-مجموعة منروفييا:

حيث أن كثيراً من الدول الإفريقية لم تشترك في أي مجموعة سابقة، ونظراً لأن مجموعة الاتحاد الإفريقي الملجاشي قد أظهرت الفارق بين الدول المتكلمة بالفرنسية وغيرها. ولرغبة الدول الإفريقية في تحقيق الوحدة الإفريقية الشاملة، عقد اجتماع في منروفييا فيما بين ٨، ١٢ مايو ١٩٦١ وانتهى المؤتمر إلى إصدار بيان مشترك تضمن المبادئ الستة التالية، لتكون أساسا للعلاقات المستقبلية بين الدول الإفريقية وهذه المبادئ هي:

١- المساواة المطلقة في السيادة.

٢- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة العضو.

٣- احترام سيادة كل دولة والاعتراف بحقها في الوجود وفي تنمية شخصيتها بدون منازع.

٤- استنكار قيام الحركات الهدامة التي تمولها الدول الخارجية.

٥- إقامة تعاون على نمط إفريقي شامل يستند إلى التسامح والتضامن وعلاقات حسن الجوار.

٦- الوحدة المنشودة في الوقت الحاضر ليست هي الوحدة السياسية للدول الإفريقية ذات السيادة، ولكنها وحدة الآمال ووحدة السعي لتحقيق التضامن الاجتماعي والسياسي الإفريقي.

كما تضمن البيان المشترك العمل على إنشاء منظمة إفريقية عامة شاملة ذات صفة استشارية تعمل على تحقيق المبادئ السابقة.

^{٣٨} راجع، للمؤلف كتاب المنظمات الدولية في الفكر الإسلامي والقانون الدولي، النظرية العامة - المنظمات الإقليمية والمتخصصة، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، طبعة ٢٠٠٢، صص ١١٣-١٤٤

التنمية، وقد رأينا حالات من النجاح وأخرى من الإخفاق ، وفي ظل ظروف دولية جديدة تختلف عن تلك التي قامت المنظمة في ظلها ، كان لابد من تجديدها وتطويرها ، وبالفعل فقد شكلت المنظمة لجنة لمراجعة الميثاق في عام ١٩٧٩ لجعله أكثر قدرة علي مواجهة الظروف الدولية الجديدة، ومواجهة تحديات العولمة^{٣٩}، ورغم تعدد الاجتماعات فإن اللجنة لم تقم بصياغة تعديلات جوهرية، وقد تم بعيدا عن عمل اللجنة تعديل الميثاق بإعلان القاهرة الذي أنشأ آلية منع وإدارة وفض المنازعات، استجابة لحقيقة أن المنظمة تحتاج نشاطا وفعالية أكبر وتحركا عاجلا لمواجهة المواقف الصعبة في العلاقات الإفريقية، كما ظهرت الحاجة الماسة إلى تكامل الأنشطة السياسية مع الأنشطة الاقتصادية والمتعلقة بالتنمية في عمل المنظمة ، وقد ترجم ذلك في معاهدة أبوجا التي وقعت في مؤتمر رؤساء الدول والحكومات عام ١٩٩١ و دخلت حيز النفاذ في مايو ١٩٩٤ بعد أن صدق عليها العدد المطلوب من الدول.

معاهدة أبوجا: اشترطت قيام جماعة اقتصادية إفريقية وفقا لعملية متدرجة، عن طريق التنسيق والتكامل وتطوير الأنشطة والجماعات الاقتصادية القائمة، أو التي ستقوم في المستقبل باعتبارها حجر الأساس الذي تبني عليه.^{٤٠} ويتم تنفيذ المعاهدة علي ست مراحل على مدار ٣٤ عاما تنتهي في عام ٢٠٢٨^{٤١}

مبادرة الاتحاد الإفريقي وإعلان سرت:

^{٣٩} كان الميثاق مصالحة بين اتجاهين أحدهما محافظ وآخر تقدمي، الجانب التقدمي يقوده جمال عبد الناصر في مصر وكوامي نكروما في غانا وكلاهما كان يريد اتحادا سياسيا فوريا في القارة أما المحافظون وتمثلهم مجموعة من زوفيا وليبيرفيلد ومتحدثهم الرسمي هو الرئيس التنزاني جوليوس نيريري، ورغم أن نيريري لم يكن محافظا، فإنه كان معارضا لخطة نكروما في التحرك السريع ومطالباً بتوحيد وظيفي، توحد اقتصادي قبل التوحد السياسي.

كما أن المنظمة قيدت نفسها باحترام الحدود الاستعمارية بين الدول ووقفت المنظمة مكتوفة الأيدي وهي تراقب منازعات الحدود، بينما لم يكن لدى الأمم المتحدة مثل هذا القيد وأقامت قوات حفظ السلام رغم أنها ركزت جهودها على المنازعات الغربية.^{٤٠} كانت الجماعات القائمة في ذلك الوقت هي:

اتحاد المغرب العربي AMU
الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا ECCAS
السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا COMESA
جماعة تنمية جنوب إفريقيا SADC
الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ECOWAS

^{٤١} وذلك على النحو التالي: -

المرحلة الأولى: تقوية الهيئات القائمة وإيجاد أخرى جديدة حسبما يتطلب الأمر (٥ سنوات)
المرحلة الثانية: معالجة التعريفات الجمركية والعوائق الأخرى أمام التجارة الإقليمية وتقوية التكامل بين القطاعات، وبصفة خاصة في حقل التجارة والزراعة والتمويل والنقل والاتصالات والصناعة والطاقة وكذلك التنسيق والتطوير بين الأنشطة والهيئات القائمة (٨ سنوات)

المرحلة الثالثة: إقامة منطقة تجارة حرة واتحاد جمركي على مستوى الهيئات السابقة (١٠ سنوات)
المرحلة الرابعة: تنسيق التعريفات والأنظمة غير المتعلقة بالتعريفات بين الدول في الهيئات القائمة بالنسبة لإقامة اتحاد جمركي قاري (سنتان)

المرحلة الخامسة: إقامة سوق إفريقية مشتركة وتبني سياسات مشتركة (٤ سنوات)
المرحلة السادسة: تكامل كل القطاعات وإقامة بنك إفريقي مركزي وعملة إفريقية واحدة واتحاد نقدي واقتصادي وإقامة وانتخاب أول برلمان لعموم إفريقيا (٥ سنوات)

وفي مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات المعقود في الجزائر قبلت القمة دعوة الرئيس الليبي معمر القذافي لعقد قمة غير عادية في سرت في سبتمبر ١٩٩٩ لتعديل ميثاق المنظمة لزيادة فعاليتها وكفاءتها، وهكذا صدر إعلان سرت لمواجهة التحديات في الألفية الجديدة في ٩ سبتمبر من ذلك العام.

إعلان سرت: يتضمن ما يلي:

-استيعاب حقائق العصر الاجتماعي والاقتصادية والسياسية في إفريقيا والعالم

-الوفاء بتطلعات الشعوب نحو تكامل أكبر بالتوافق مع أهداف ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والمعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، وإعادة إحياء المنظمة القارية لتلعب دورا أكبر نشاطا في توفير حاجات الشعوب، والقضاء على أسباب المنازعات ومواجهة التحديات العالمية

-استخدام الموارد البشرية والطبيعية للقارة لتحسين مستوى المعيشة، ولتحقيق هذه الغايات، وافق المؤتمر على إقامة اتحاد إفريقي تمشيا مع الهدف النهائي لميثاق المنظمة القارية ونصوص المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، واختصار فترات تنفيذ معاهدة أبوجا، والإسراع بإنشاء المؤسسات المنصوص عليها في المعاهدة مثل البنك المركزي الإفريقي وبرلمان عموم إفريقيا، وعقد مؤتمر وزاري إفريقي يتناول الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في القارة على وجه السرعة كلما أمكن.

-وفي قمة لومي بتوجو في يوليو ٢٠٠٠ تم دراسة علاقة الاتحاد بالأجهزة القائمة للمنظمة والخطوات العملية والفترة الانتقالية بين نهاية المنظمة وبداية عمل الاتحاد، وتأكيد وتطوير السياسات المنفذة لقرارات القمة والسلبيات والإيجابيات التي تترتب على ذلك.

المرسوم المؤسس للاتحاد:

وقد أصدر الرؤساء المرسوم المؤسس للاتحاد الإفريقي كما ورد النص عليه في إعلان سرت في ٩ سبتمبر ١٩٩٩ ودخل المرسوم حيز النفاذ في ٢٦ مايو ٢٠٠١

ولكن الذي حدده الاتحاد كتاريخ رسمي هو ٩ يوليو ٢٠٠٢ التاريخ الذي التأم فيه جمع الاتحاد لأول مرة في دوربان Durban في جنوب إفريقيا.

المرسوم المؤسس للاتحاد بدلا من ميثاق المنظمة:

يحل المرسوم المؤسس للاتحاد محل ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، ومع ذلك وطبقا للنصوص الختامية والترتيبات الانتقالية، يبقى الميثاق نافذا لفترة انتقالية لسنة أو للمدة التي يحددها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بعد نفاذ

المرسوم المؤسس، بغرض تمكين المنظمة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لأيلولة أصول المنظمة ومسئولياتها إلى الاتحاد. ويكون لهذا المرسوم المؤسس أولوية على أي نصوص لا تتوافق مع نصوص المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، وبدخول هذا المرسوم حيز النفاذ، يجب أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية لإعمال نصوصه ولضمان إقامة الأجهزة المنصوص عليها، طبقا لأي نظم أو قرارات يتخذها الأطراف بهذا الشأن خلال المرحلة الانتقالية. ويكون مقر الاتحاد في أديس أبابا بإثيوبيا نفس مقر منظمة الوحدة الإفريقية

علاقة الاتحاد بالجماعة الاقتصادية:

يعترف الاتحاد الإفريقي بست تجمعات اقليمية هي

- جماعة شرق افريقيا وتضم ٥ دول وقد نجحت في عام ٢٠٠٩ في اعلان الاتحاد الجمركي واطلاق السوق المشتركة في ٢٠١٠ والتوقيع في ٢٠١٣ علي بروتوكول الاتحاد النقدي تمهيدا لاصدار عملة موحدة في غضون عشرة اعوام ووافقت كل من رواندا واوغندا وكينيا في ٢٠١٤ علي تبني تأشيرة سياحية واحدة، كما وافقت الدول الثلاث بالاضافة الي بوروندي علي استخدام بطاقة الهوية الوطنية بدلا من وثائق السفر ودخلت الجماعة مع الكوميسا والسادك في مفاوضات لانشاء منطقة تجارة حرة بين التجمعات الثلاثة وكان المتوقع اقامتها عام ٢٠١٦
- مجموعة الكوميسا وتضم ١٩ دولة في سوق مشتركة لشرق وجنوب افريقيا التي اطلقت في عام ٢٠٠٩ الاتحاد الجمركي
- الإيكواس الجماعة الاقتصادية لغرب افريقيا وتضم ١٥ دولة وحقت تقدما ملحوظا في تطوير منطقة تجارة حرة واتحاد جمركي ومن المتوقع انطلاق الاتحاد النقدي في ٢٠٢٠
- السادك جماعة التنمية لجنوب افريقيا وتضم ١٥ دولة
- الإيكاس الجماعة الاقتصادية لوسط افريقيا وتضم ١٠ دول وأطلقت في عام ٢٠٠٤ منطقة التجارة الحرة
- وتضم الايجاد، اتحاد المغرب العربي، وتجمع الساحل والصحراء وتضم ٨ دول في الاولى و ٥ دول للثاني ٢٨ دولة للثالث ويشهد التكامل بينها تقدما بطيئا، وفي عام ٢٠١٤ دخلت اتفاقية التجارة التفضيلية بين الجزائر وتونس حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات

ثانياً: أهداف الاتحاد الإفريقي

تعد أهداف الاتحاد الإفريقي أوسع واشمل من أهداف منظمة الوحدة الإفريقية، وحيث كانت أهداف المنظمة تتمثل في ترقية الاتحاد والتضامن بين الدول الإفريقية، وتنسيق جهودها وتعاونها لتحقيق حياة أفضل لشعوب القارة، والدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها، وترقية التعاون الدولي، وأعطى ميثاق المنظمة اهتماما كبيرا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما دعت الدول لتنسق سياستها الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية..بينما نجد أهداف الاتحاد الإفريقي كما وردت في المرسوم المؤسس كما يلي:

- تحقيق أكبر اتحاد وتضامن بين الدول والشعوب الإفريقية
- الدفاع عن السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية للدول الأعضاء
- تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للقارة
- ترقية الدفاع عن المواقف الإفريقية تجاه المسائل والمصالح التي تهم القارة وشعوبها
- تشجيع التعاون الدولي أخذاً في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- ترقية السلام والأمن والاستقرار بالقارة
- ترقية المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمساهمة الشعبية والحكم الرشيد
- ترقية وحماية حقوق الشعوب وفقاً للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والوثائق الأخرى لحقوق الإنسان
- توفير الظروف اللازمة التي تمكن القارة من أن تلعب دورها الصحيح في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية
- ترقية التنمية المستدامة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة وتكامل الاقتصاد الإفريقي
- تنمية القارة بترقية الأبحاث في كل المجالات وبصفة خاصة في العلم والتكنولوجيا
- العمل مع الشركاء الآخرين في القضاء على الأمراض وترقية وتحسين الأحوال الصحية في القارة

وهكذا يتبين أن أهداف الاتحاد شملت أهداف المنظمة إلى جانب عديد غيرها من الأهداف، مثلما أشير إلى الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد، فهي مسائل تختلف عما ورد في أهداف منظمة الوحدة الإفريقية، ويجب أن نتذكر أن إعلان واجادوجو في ١٠ يونيو ١٩٩٨ اتجه نحو العمل

علي إقامة وتعزيد الأنظمة الديمقراطية الفعالة بإشراك كل قطاعات المجتمع المدني، مما يدل علي تغير في التوجه في المنظمة حيث أن التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية بالمجتمع المدني كان أمرا مرفوضا من قبل أو علي الأقل مسكوتا عنه، إلا أن إعلان واجادوجو كان يركز في الغالب علي مسائل التنمية الاقتصادية، بينما كانت قرارات القمم السابقة تركز علي الجانب السياسي.

وفي قمة التجمع الاقتصادي لمنظمة الوحدة الإفريقية في الجزائر في يوليو ١٩٩٩ كانت علامة التحول الحاسم في تاريخ المنظمة، فقد اتسمت اجتماعاتها بشعور جديد بالعجلة والرغبة في إعادة تأهيل المنظمة للقرن القادم وتركزت أعمال تلك القمة على موضوعين:

-الأمن الجماعي ومشكلة المنازعات في إفريقيا

-تحدي العولمة وإقامة تجمع اقتصادي إفريقي

وفي القمة الأوروبية الإفريقية التي عقدت في القاهرة في الفترة من ٣-٤ إبريل ٢٠٠٠ تقدمت الدول الإفريقية بمطالب جماعية عبرت عنها بطريقة متضامنة شملت: الإعفاء من الديون، المساعدات الرسمية للتنمية، التجارة الدولية، تطوير البني الاجتماعية، الحاجة لإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف، الحكم الرشيد(حسن الإدارة) والاستقرار، التعاون الإقليمي جنوب جنوب - شمال جنوب

فيمكن القول بأن الجانب السياسي وكذلك الاقتصادي قد تبلور في أهداف الاتحاد الإفريقي بطريقة أكثر وضوحا من قبل، إضافة إلى مسائل الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد، التي لم يسبق معالجتها من قبل إلا في قمة القاهرة ٢٠٠٠.

ثالثاً: أجهزة الاتحاد الإفريقي

يتكون الاتحاد وفقا لما تنص عليه ١٥ من المرسوم المؤسس من ١٧ جهازا من أهمها:

- مؤتمر الاتحاد.

-المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية).

- برلمان عموم أفريقيا.

- محكمة العدل.

- أمانة الاتحاد.

- لجنة الممثلين الدائمين (السفراء).

- اللجان الفنية المتخصصة.

- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- البنك المركزي الأفريقي.

١-جمعية الاتحاد The Assembly of the Union

وهي مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات التي كانت قائمة في منظمة الوحدة الإفريقية، وهي جهاز السياسة العليا في الاتحاد، وتتخذ القرارات في غالب الأحيان بتوافق الآراء أو أغلبية الثلثين، وتجتمع مرة كل عام.

٢-المجلس التنفيذي The Executive Council

وهو مؤتمر وزراء الخارجية في منظمة الوحدة الإفريقية، وهو يختص بأمور مثل التجارة الخارجية والضمان الاجتماعي والغذاء والزراعة والاتصالات، ويسأل أمام الجمعية، ويعد لاجتماعاتها، ويعرض أوراقه عليها للمناقشة والاعتماد.

٣-برلمان عموم إفريقيا Pan-African Parliament

وقد تقرر أولاً إنشاء هذا البرلمان كأحد أجهزة الجماعة الاقتصادية الإفريقية وهو يتكون من ممثلين منتخبين من الدول الأعضاء ، وفي الفترة من ٥-٧ نوفمبر ٢٠٠٠ عقد مؤتمر للبرلمانيين في بريتوريا بجنوب إفريقيا^{٤٢} وقد عبر المجتمعون عن تأييدهم لإنشاء برلمان عموم إفريقيا ، كوسيلة للمشاركة الشعبية في عملية التوحد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، وأن يكون منتدى مشترك لشعوب القارة ليسهم في صنع القرارات لمواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه إفريقيا، ويقع مقره في جنوب إفريقيا، وقد عقد أول اجتماع له في ١٦ سبتمبر ٢٠٠٤

٤-محكمة العدل^{٤٣} وهي محكمة يناط بها تفسير نصوص المعاهدات والمواثيق إضافة إلى الفصل في المنازعات بين الدول الإفريقية، كما تتناول حماية حقوق الإنسان في إفريقيا وتتكون من أحد عشر قاضياً يختارون بمعرفة المؤتمر

٥-اللجنة^{٤٤} أو المفوضية The Commission : وهي تتكون من عشرة مفوضين بما في ذلك الرئيس ونائبه، وهي جهاز جديد أقيم على نمط اللجنة

^{٤٢} حضرته ١٩١ وفداً من ٤١ دولة من البرلمانيين ووزراء وسفراء يمثلون الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية وكتاب

^{٤٣} African Court Of Justice, Which Will Rule On Human-Rights Abuses In Africa. The Court Consists Of 11 Judges, Elected By The Assembly.

^{٤٤} African Commission, Composed Of 10 Commissioners . As Of 2004, ...)

في الاتحاد الأوروبي، وهي بمثابة سكرتارية للاتحاد، والمسئولة عن الأمور الإدارية واجتماعات الاتحاد والتنسيق بين أنشطته. وتتألف من عشرة مفوضين يختصون بالأمور السياسية، مثل السلم والأمن والديمقراطية والحكم الرشيد والمؤسسات النيابية ومنظمات المجتمع المدني، والشئون الإنسانية واللاجئين والأشخاص النازحين داخليا، والبنية التحتية، والطاقة والنقل والاتصالات والسياحة، والشئون الاجتماعية (الصحة والطفولة ومكافحة المخدرات والهجرة والعمل والتوظيف والرياضة والثقافة..)، والموارد البشرية والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتجارة والصناعة، والزراعة والري والاقتصاد الزراعي.

٦- **لجنة الممثلين الدائمين**، وهي تتكون من ممثلين دائمين للدول الأعضاء، وتعد الأوراق التي تعرض على المجلس التنفيذي

٧- **مجلس السلم والأمن**: وقد قرر مؤتمر لوساكا في ٢٠٠١ إصدار لحق (برتوكول) لهذا المجلس الذي يتكون من ١٥ عضواً ويكون مسئولاً عن المراقبة والتدخل في المنازعات، ويقدم له النصيحة مجلس حكماء وتحت إمرته قوات عسكرية، وقد أصبح اللحق سارياً اعتباراً من مارس ٢٠٠٤.

ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي وذلك لتعكس التوازن الإقليمي داخل إفريقيا، فضلاً عن مجموعة متنوعة من المعايير الأخرى، بما في ذلك القدرة على المساهمة عسكرياً ومالياً، وتوافر الإرادة السياسية للقيام بذلك، ويتألف المجلس من خمسة عشر بلداً، من بينها خمس لولاية مدتها ثلاث سنوات، وعشرة لمدة عامين.^{٤٥}

وتزامناً مع عضوية مصر بمجلس الأمن الدولي أطلقت حملتها لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي في عام ٢٠١٦، ومن المعروف أن مصر سبق أن كانت عضواً في المجلس لفترتين من ٢٠٠٦-٢٠٠٨ ثم ٢٠١٢-٢٠١٤ ولكن عضويتها في المرة الثانية لم تكتمل لتعليق عضويتها بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣

^{٤٥} وفي آذار / مارس ٢٠٠٤ انتخبت البلدان التالية عضواً في المجلس: [١] جنوب أفريقيا : ليسوتو وموزامبيق وجنوب أفريقيا (٣ سنوات)

شرق أفريقيا : إثيوبيا (٣ سنوات) ، وكينيا ، والسودان ووسط أفريقيا : الكاميرون ، جمهورية الكونغو ، الغابون (٣ سنوات) غرب أفريقيا : غانا ، نيجيريا (٣ سنوات) ، والسنغال ، وتوغو شمال أفريقيا : الجزائر (٣ سنوات) ليبيا في كانون الثاني / يناير ٢٠٠٧ انتخب الأعضاء التالية أسماؤهم ، كل ثلاث سنوات : [٢] جنوب أفريقيا : أنغولا شرق أفريقيا : إثيوبيا أفريقيا الوسطى : الغابون غرب أفريقيا : نيجيريا

شمال أفريقيا : الجزائر

وقد اجتمعت جمعية الاتحاد الإفريقي بشرم الشيخ بمصر في يونيو ٢٠٠٨ لبحث فكرة مصر حول دمج مجلس السلم والأمن الإفريقي بمجلس الأمن الدولي لزيادة فاعلية الجهاز الإفريقي وجعله الذراع التنفيذي لمجلس الأمن في إفريقيا، رغم النجاح الملموس لمجلس السلم والأمن الإفريقي إلا أنه يفتقد التمويل الكافي والخبرات الفنية التي يمكن أن يساعد فيها مجلس الأمن الدولي، كما يساعد علي زيادة شرعية الجهاز الإفريقي

كما عقد في ليفنجستون في زامبيا في الفترة من ٤-٥ ديسمبر ٢٠٠٨ اجتماع المراجعة الثاني لقواعد الإجراءات الداخلية لمجلس السلم والأمن الإفريقي لتنظيم التعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني، وذلك إعمالاً للمادة ٢٠ من اللحق المنشئ للمجلس، ويلاحظ أن منظمات المجتمع المدني تساعد الاتحاد الإفريقي بطريقة رسمية وغير رسمية من خلال أعضائها، ولكن المقصود مشاركة من نوع خاص *ad hoc*

لقد كانت إثارة مشاركة منظمات المجتمع المدني منذ سنوات قليلة في المسائل التي تعدها الدول من سلطاتها المطلقة أمراً حساساً، ولكن المهم، ما هي شروط هذه المشاركة؟ فقد يشكل ذلك مزيداً من العوائق بدلاً من كونها طريقة لتيسير صنع القرارات، وكما دلت تجارب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإفريقي، فإن مجرد المشاركة قد لا يعني شيئاً بالنسبة لوضع جدول أعمال مجلس السلم والأمن الإفريقي، ومن السهل اتهام المجلس بالفشل في معالجة بعض المنازعات لافتقاده الإرادة السياسية لعدم تغيير النظام أو استمرار المنازعة، ولكن هذا ليس صحيحاً تماماً، بالنظر إلى ثراء المناقشات وعملية اتخاذ القرارات في ظل الأوضاع الاستراتيجية القائمة التي تقف حجرة عثرة أمام تحقيق أهدافه، إن أي محاولة لتعزيز قدرة مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي يجب أن تأخذ في اعتبارها تقوية دور منظمات المجتمع المدني في إصدار القرارات

ويجب على الدول الإفريقية القوية والهامة أن تأخذ موضوع مجلس السلم والأمن الإفريقي بطريقة جادة؟ إن خبرة السنوات الأخيرة تقول العكس، ولا بد لذلك أن يتغير

٨- اللجان الفنية المتخصصة: وتشمل:-

١. الزراعة والاقتصاد الزراعي
٢. الشؤون المالية والنقدية

٣. شئون التجارة والجمارك والهجرة
٤. الصناعة والعلوم والتقنية والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة
٥. النقل والاتصالات والسياحة
٦. الصحة والعمل والشئون الاجتماعية
٧. التعليم والثقافة والموارد البشرية
- ٩- **المجلس الاقتصادي والاجتماعي والفني**، الذي سيحل محل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية القائمة والخاصة بالجماعة الاقتصادية الإفريقية، هناك فرصة أن يقوم المجلس بدور كبير في إعداد السياسات والبرامج وتنسيق وتطوير ومواءمة الأنشطة والأمور المتعلقة بهذا المجال.
- ١٠- **المؤسسات المالية**: البنك المركزي الإفريقي – صندوق النقد الإفريقي – بنك الاستثمار

مصر ورئاستها للاتحاد الإفريقي:

عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ قام الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية مصر بدعوى ان ما حدث في مصر يعد انقلابا عسكريا، وبالتالي خالفت مصر ميثاق الاتحاد فتعلق عضويتها إلي أن يتم إقامة نظام ديمقراطي، ولما ثبت للدول الإفريقية أن الشعب هو صاحب تلك الثورة وأن النظام القائم بعدها هو النظام الذي اختاره الشعب بإرادته، عادت مصر لعضوية الاتحاد بل الى أن تتبوأ رئاسة الاتحاد الإفريقي التي تسلمها الرئيس السيسي في فبراير ٢٠١٩ وتستمر الي ٢٠٢٠، وقد وضعت دول الاتحاد ثقتها في مصر رئاسة وشعبا عندما عقدت اكثر من قمة إفريقية في المجال الاقتصادي ومكافحة الإرهاب وكان في اجنده مصر للقمة الإفريقية التي عقدت في أديس أبابا في فبراير ٢٠١٩

١- العمل على تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة، واستعادة الدور المصري الرائد في أفريقيا في إطار الإستراتيجية التي تتبناها الدولة نحو الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الأفريقية، وذلك لما تمثله العلاقات المصرية الأفريقية من أهمية للأمن القومي المصري، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكافة الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي، وبحث كافة التطورات بالقارة الأفريقية ودراسة تداعياتها على الأمن القومي المصري والمصالح المصرية بصفة عامة.

2- تكثيف مشاركات رئيس الجمهورية في الفعاليات الدولية والقارية، والمقابلات الثنائية مع القادة والزعماء الأفارقة، فضلا عن تعزيز وتنويع

مجالات التعاون مع الدول الأفريقية، والارتقاء بآفاق التعاون مع الدول الأفريقية في شتى المجالات.

3- تأمين ملف مياه النيل والأمن المائي المصري، ومتابعة مكثفة ملف سد النهضة واجتماعات المجموعة الفنية المستقلة المعنية بالسد، واللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الفنية الخاصة بالسد، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص على الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في أفريقيا، تواصل ودعم العديد من رجال الأعمال المصريين، والتعريف بالفرص الواعدة للتجارة مع الدول الأفريقية.

4 - العمل على استضافة العديد من الفعاليات الأفريقية توفير منصة لرؤساء الدول والحكومات، وكذلك قادة القطاع الخاص ورجال الأعمال في أفريقيا والعالم، من أجل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الأعمال والتنمية في القارة، والتعامل مع بعض أهم الشركاء الاقتصاديين وأصحاب المصلحة في أفريقيا وتفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية والإعداد لملف استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية، وتعزيز الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد.

5 - حرص مصر على أن تكون في طليعة الدول الموقعة على الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في مارس ٢٠١٨، وجار العمل على التصديق عليها في أقرب فرصة ممكنة تأكيد الأهمية التي توليها مصر لتناول قضايا القارة الأفريقية، والحفاظ على مصالح الأشقاء خاصة في مجال السلم والأمن الذي يُمثل أولوية متقدمة للاتحاد، والعمل على مكافحة الإرهاب ووطنيا وإقليميا ودوليا، وتأكيد أهمية التصدي بشكل فعال لتمويل الإرهاب، وتجفيف منابع تجنيده وتسليحه ودعمه واحتضانه سياسيا، فضلا عن ضرورة دعم الدول الأفريقية الشقيقة التي تواجه الإرهاب، ومساندتها في مساعيها للقضاء عليه والتضامن معها، ومع شعوبها فيما فقدته من ضحايا من قوات إنفاذ القانون والمدنيين، وأهمية تبني منظور شامل في مكافحة الإرهاب يشمل المعالجة الفعالة للأسباب الجذرية للإرهاب والفكر المتطرف من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

رابعاً: تقويم ومقارنة:

-قد يكون الحلم الإفريقي في سبيله أن يتحقق، ولقد سارت إفريقيا على نهج الجماعات الأوروبية، ولكن الظروف في إفريقيا تختلف عن تلك التي سادت أوروبا، وبيان ذلك: -

أولاً : تسود إفريقيا بصفة عامة ظروف اقتصادية صعبة ومستوى معيشة متدن وانخفاض في سعر عملتها المحلية في مقابل العملات الأخرى إلى جانب نقص المواد الغذائية وانتشار المجاعات ، وتعاني كثير من الدول الإفريقية من الفقر بل يقع معظم دولها الـ ٥٣ تحت خط الفقر ، فتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن إفريقيا مازالت تعاني من مشاكل عديدة وبصفة خاصة إقليم ما دون الصحراء ، فالدخل الفردي ومستوى المعيشة مازال فقيراً للغاية بالمقارنة بالمناطق الأخرى من العالم ونسبة الأمية مرتفعة ومتوسط العمر المتوقع مازال أقل^{٤٦}

وعلى الجانب الآخر نجد الدول الأوروبية لا تعاني من مثل هذه المشكلات، وإن كان هناك تفاوت في مستوى الدخل بين المواطنين فيها، ولكنهم لا يعانون المجاعة كما تعاني إفريقيا، وقد يقال أن المشكلة تتمثل في زيادة سكان الدول الإفريقية زيادة مطردة بينما توقفت زيادة السكان أو كادت في الدول الأوروبية، وقد يبدو ذلك صحيحاً من الناحية النظرية، ولكن الممغن للنظر يرى أن الزيادة السكانية ليست شراً كاملاً، بل هي إحدى الثروات التي تقاس بها قوة الدول (الثروة البشرية) وهي تكون كذلك إذا أحسن استغلالها، وأما دول مثل الصين رغم الزيادة السكانية فإنها تحقق تقدماً ونمو لا يضاهيه نمو الدول قليلة السكان، ومع ندرة الموارد الأخرى في دولة مثل اليابان كان العنصر البشري هو الثروة الحقيقية لها، بينما تعاني القارة الإفريقية من تكديس مواردها الطبيعية وبقائها بكرادون استغلال، وتسلب الدول الغربية على تلك الموارد بمساعدة النظم الحاكمة في إفريقيا

ثانياً: تعاني القارة الإفريقية من الحروب الأهلية وما يترتب عليها من مشاكل اللاجئين والانقلابات العسكرية والمنازعات المتعلقة بالحدود فالتركة الاستعمارية ثقيلة

بينما توقفت الحروب فيما بين دول أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فيمكن أن يقال أنها تعلمت الدرس جيداً، ويعزى نجاحها في إقامة الاتحاد الأوروبي إلى التجربة المريرة التي مرت بها في تلك الحرب وما سبقها من حروب،

⁴⁶REGIONAL CONTRASTS IN THE PACE OF PROGRESS

من تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية عن عام ٢٠٠١

أما الحرب الأهلية في يوغسلافيا السابقة، واستمرارها لأربع سنوات دون تدخل فعال من جانب الدول الأوروبية فقد يكون ذلك محققا لبعض أغراض الدول الأوروبية، وتلك قصة أخرى.

ثالثا: التركيبة الاستعمارية لا تقتصر على المنازعات بين الدول ولكنها تتمثل أساسا في إبقاء إفريقيا تابعة صناعيا وسوق للمنتجات الأوروبية وموردا للمواد الخام الرخيصة بل واستنزاف العقول وأحيانا الأقدام أيضا كما في كرة القدم

رابعا: من التركيبة الاستعمارية أيضا تثبيت التجزئة بين الدول الإفريقية وعدم السماح بتوحيد الدول الإفريقية أو حتى توصلها بطريقة يسيرة، ويكفي أن تعلم أن إنجلترا التي احتلت كل من مصر والسودان وأوغندا قد أنشأت سككا حديدية في تلك البلاد وهذا شيء عظيم، وإن كانت قد فعلت ذلك لمصلحتها كمحتل، ولكن غير العظيم أن تجعل المسافة الفاصلة بين قضبان السكك الحديدية في مصر وأوغندا ١٤٠ سم بينما هي في السودان ١٢٠ سم حتى لا يتم التواصل في رحلة واحدة بين تلك الدول الثلاث المتجاورة

خامسا: تعاني إفريقيا من مشكلة الديون المتراكمة للدول الغربية والتي تثقل كاهلها ومعظمها أثمان لأسلحة جرى تكديسها للفتك بسكان القارة السوداء التي تحولت إلى اللون الأحمر من كثرة ما سال فيها من الدماء

سادسا: تعاني إفريقيا من انتشار الأمراض وبصفة خاصة الأمراض الوبائية والإيدز وغيره إضافة إلى الجهل والفقر

وعلى الجانب الآخر نرى الدول الأوروبية تجعل القارة السوداء حقلا لتجارب الأسلحة والأدوية، بل موئلا للنفايات الضارة، فكلنا نتذكر الأغذية التي تلوثت بالإشعاع في الدول الأوروبية المجاورة للاتحاد السوفييتي عقب انفجار المفاعل الذري في تشيرنوبل في عام ١٩٨٦ التي تدفقت على القارة السوداء، وهي دائما مخزنا لتلك النفايات، ونحن هنا لا نلقي المسؤولية على الدول الغربية وحدها بل أيضا على الأنظمة الحاكمة في الدول الإفريقية

سابعا: وآفة إفريقيا وكل الدول النامية فساد أنظمة الحكم وفساد الذمم بصفة عامة، فأصبحت دولها كالبئر الذي لا قاع له ومهما أنتجت أرضها أو قدمت لها معونات فلا يظهر لها أثر على شعوبها، ففيها أغنى الأفراد وأفقر الشعوب!!

بينما تعيش الدول الغربية أنظمة حكم ديمقراطي وتتمتع بالشفافية ويحاسب فيها الكبير قبل الصغير، وقد يقال أن الفساد يطولها أيضا، وقد يكون ذلك

صحيحاً ولكن المشكلة هي أن يحاسب كل من يثبت فساداً أو لا يحاسب، فضلاً عن أنه في الدول النامية وفي مقدمتها الدول الإفريقية قد يكرم المسيء ويعاقب البريء وفي يونيو ٢٠١٩ عقد في شرم الشيخ المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد بمشاركة ٢٠٠ مسئول رفيع المستوى لتبادل الخبرات والتجارب في مكافحة الفساد، حيث قدمت مصر خبراتها وكوادرها تحت طلب الدول الإفريقية الشقيقة، لوضع خطط وتبني سياسات وبرامج للقضاء على الفساد

ثامناً: إفريقيا القارة البكر مكدسة بالموارد التي لم تستغل ويكفي أن نشير إلى الموارد الإفريقية غير المستغلة في منطقة واحدة منها هي منطقة الكوميسا (السوق المشتركة لجنوب وشرقي القارة) وعلي سبيل المثال مازالت نسبة ٩٠ % من الأراضي القابلة للزراعة غير مستغلة وكذلك ٦٠ % من الأراضي مغمورة بمياه الأنهار والبحيرات و ٩٥ % من المياه غير مستغل اقتصادياً، مع وجود أعظم أنهار العالم وأكبرها حجماً (النيل وزمبيزي والكونغو ولومبوبو) وأكبر بحيرة طبيعية للمياه العذبة (فكتوريا) وأكبر البحيرات الصناعية (أوين، كاريبا، أسوان) وإمكانات توليد الطاقة لما يتجاوز ٧٠٠ بليون كيلوات/ ساعة ومازالت ٩٦ % منها لم تستغل، وتقديرات الثروة المعدنية تصل إلى ٣٠٠ بليون طن متري من الفوسفات و ١٠٥ بليون طن من الحديد الخام و ٢٠٠ بليون طن من البترول وكميات كبيرة من اليورانيوم والنيكل والنحاس والكوبالت وفي إقليم الكوميسا ٦٠ % من الثروة الحيوانية في إفريقيا، إفريقيا قارة غنية بمواردها ولكنها فقيرة لإخلاص إدارتها، مما يعطي الأمل في تحسن أحوالها إذا خلصت النوايا وقويت العزائم.

والعالم لن ينتظر إفريقيا، وكما قرر دانيال أراب موي إن تيار العولمة لن يتوقف من أجل إفريقيا ونحن نحتاج أن نتعولم للأمام

We need to gallop ahead

الفصل الخامس الاتحاد الأوروبي

مقدمة:

بدأت حركة الوحدة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية متمثلة في أنشطة غير حكومية، مثل حركة أوروبا المتحدة واللجنة الدولية لحركة الاتحاد الأوروبي، ثم تحولت هذه الحركات الشعبية إلى تحرك رسمي، فقامت في القارة عديد من المنظمات الدولية، وكان تنوع هذه المنظمات في كثير من الأحوال يعكس حالة القلق الأمني الذي ساد العالم، في ظل الانقسام إلى معسكرين، أحدهما شرقي شيوعي_أو علي الأقل اشتراكي_ يقوم علي التخطيط الاقتصادي المركزي وتوجيه الدولة، وآخر رأسمالي يقوم علي إعلاء الشأن الفردي وحرية التجارة ورأس المال، وما يتبع هذا الانقسام من نظرة مختلفة في مسائل أنظمة الحكم والفكر الاقتصادي وحرية الأفراد وحقوق الإنسان بصفة عامة، وقد انعكس ذلك كله في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها، كما انعكس علي التنظيم الدولي الأوروبي بصفة خاصة.

وفي أوروبا الشرقية كانت هناك منظمات دفاعية كحلف وارسو، واقتصادية مثل الكوميكون (المنظمة الاقتصادية للدول الاشتراكية).

- وفي أوروبا الغربية كانت هناك منظمات مثل مجلس أوروبا وما انبثق منه من منظمات عامة، أو دفاعية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) واتحاد أوروبا الغربية، وتحالف البلقان، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والجماعات الأوروبية، وكانت معظم هذه المنظمات تتداخل اختصاصاتها، وعلى سبيل المثال لا الحصر قامت المنظمات الآتية:

١- المجلس الاستشاري في بروكسل ١٩٤٨ الذي قامت على أساسه منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)

٢- اتحاد أوروبا الغربية الذي قام على أساس معاهدة لندن في ١٧ مارس ١٩٤٨ وجرت عديد من التعديلات عليه بعد ذلك

٣- منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي وفقا للاتفاقية الموقعة في ١٦ إبريل ١٩٤٨ التي كانت تهدف لإدارة المساعدات المقدمة في مشروع مارشال بالمشاركة مع إدارة التعاون الاقتصادي التي أنشأتها الولايات المتحدة، وتحولت بمقتضى معاهدة ١٤ ديسمبر ١٩٦٠ إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعد أن رفض عضويتها كل من الاتحاد السوفيتي وبولندا وتشيكوسلوفاكيا

٤- وفي ٥ مايو ١٩٤٩ أنشأت دول أوروبا الغربية مجلس أوروبا كخطوة أولى نحو التعاون العام والوثيق بينها، ولكن ست دول أرادت تعزيز وحدتها وبناء على خطة شومان^١ وفي ١٨ إبريل سنة ١٩٥١ وقعت فيما بينها اتفاقية تدخل الصناعات الثقيلة في الصلب والفحم تحت إدارة مشتركة، وبهذه الطريقة لا يمكن لإحداها منفردة أن

¹ On May 9, 1950, the French foreign minister Robert Schuman presented a proposal for the joint management of France's and West Germany's coal and steel industries.

تصنع أسلحة توجهها نحو الآخرين، كما فعلت ألمانيا في الماضي، والدول الست هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج

-وفي ٢٥ مارس ١٩٥٧ وبناء على نجاح السوق الأوروبية للفحم والفولاذ مدت الدول الست أفاق التعاون إلى قطاعات اقتصادية أخرى بتوقيع اتفاقية روما^٢ لإقامة السوق الأوروبية المشتركة، بما يشمل الأشخاص والبضائع والخدمات، وسوقا للطاقة الذرية

-وفي ٣٠ يوليو ١٩٦٢ بدأت دول السوق الأوروبية سياستها الزراعية المشتركة^٣ بما يحقق لها سيادة مشتركة على إنتاج الغذاء، ويوفر لها إنتاجا يكفيها ويفيض عن حاجتها.

-وفي معاهدة ٨ إبريل سنة ١٩٦٥ توحدت الجماعات الثلاث (الجماعة الذرية وجماعة الفحم والفولاذ والجماعة الاقتصادية) فيما سمي "**السوق الأوروبية المشتركة**"، حيث أقيمت محكمة وحيدة لتحل محل محكمة الجماعة الأوروبية للفحم والفولاذ، وكذلك جمعية واحدة بدلا من ثلاث جمعيات، وفي أول يوليو ١٩٦٧ تم ضم اللجنة التنفيذية في الثلاث جماعات في لجنة واحدة والثلاثة مجالس في مجلس واحد، وسمي التنظيم الجديد باسم **الجماعات الأوروبية**

-وفي أول يوليو ١٩٦٨ أزال الت الدول الست العوائق الجمركية على البضائع المستوردة فيما بينها وحررت التجارة البينية، وطبقت تعريف جمركية واحدة على الواردات من خارج الأعضاء.

-وفي أول يناير ١٩٧٣ أصبحت الدول الأعضاء تسعاً بدلا من ست بانضمام الدانمرك والمملكة المتحدة وأيرلندا

-وفي الفترة من ٧-١٠ يونيو ١٩٧٩ تم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي لأول مرة بعد أن كان يتم إفادهم من قبل البرلمانات الوطنية وأصبحوا يمثلون كافة شرائح البرلمانات الوطنية واتجاهاتها

-وفي يناير ١٩٨١ تضاعفت العضوية عندما انضمت كل من: -اليونان وكانت مؤهلة للعضوية بعد أن أعادت الديمقراطية سنة ١٩٧٤، ثم في أول يناير ١٩٨٦ انضمت إسبانيا والبرتغال ليصبح العدد ١٢ دولة

-وفي ١٩٨٥ وقعت اتفاقية شنجن^٤ التي تسمح لمواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا بحرية التنقل دون فحص الجوازات

-وفي ١٧ فبراير ١٩٨٦ تم إصدار **المرسوم الأوروبي الموحد** الذي ساعد على حرية تدفق التجارة، بتوحيد التشريعات والنظم الجمركية في الدول الأعضاء، وأعطى المرسوم للبرلمان الأوروبي مزيدا من السيطرة على حماية البيئة

-وفي ١٥ يونيو ١٩٨٧ انطلقت مبادرة إيراسموس ERASMUS لإتاحة الفرصة للطلاب للدراسة في دولة أخرى، مما أتاح الفرصة لأكثر من ٢ مليون طالب للاستفادة من هذا البرنامج في بداية عمله

² Treaty of Rome in 1957

³ The Common Agricultural Policy

⁴ Schengen Agreement

-وفي ٧ فبراير ١٩٩٢ وقعت معاهدة ماستريخت^٥ للاتحاد الأوروبي التي كانت حجر الزاوية لوضع قواعد واضحة لمستقبل الاتحاد، ولعملة موحدة وسياسة خارجية وأمنية قوية وتعاون أوثق في مسائل العدالة والشئون الداخلية، وغيّرت اسم المنظمة من الجماعات الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبي

-وفي أول يناير ١٩٩٣ أقيمت سوق واحدة تتضمن حريات أربع لانتقال البضائع والخدمات والأشخاص ورأس المال، ووضع موضع التنفيذ أكثر من ٢٠٠ قانون منذ ١٩٨٦، تشمل مجالات سياسة الضرائب ونظم الأعمال والكفاية المهنية وإزالة الموانع أمام الحدود المفتوحة، وبقيت بعض القيود على حرية انتقال الخدمات -وفي أول يناير ١٩٩٥ انضمت كل من النمسا وفنلندا والسويد لعضوية الاتحاد ليصبح العدد ١٥ دولة عضو، وفي ١٣ ديسمبر ١٩٩٧ وافقت الدول الأعضاء على بدء مفاوضات مع عشر دول من وسط وشرق أوروبا للانضمام، هي بلغاريا وجمهورية التشيك واستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجزر البحر المتوسط قبرص ومالطا.

- وفي سنة ٢٠٠٠ أتاحت التغييرات التي أحدثتها اتفاقية نيس فتح الباب أمام توسعة الاتحاد الأوروبي بإصلاح نظام التصويت في المنظمة

-وفي ٢٦ مارس ١٩٩٥ أصبح اتفاق شنجن نافذا في سبع دول هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال وإسبانيا، وأمكن للمسافر بين هذه الدول أن ينتقل بحرية دون فحص جوازات السفر على الحدود، وفي نهاية عام ٢٠٠٧ كانت الدول التي طبقت اتفاقية شنجن ٢٤ دولة منها دولتان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي هما النرويج وأيسلندا

-وفي ١٧ يونيو ١٩٩٧ تم التوقيع على اتفاقية أمستردام^٦ التي أكملت بناء اتفاقية ماستريخت لوضع خطط لإصلاح بناء مؤسسات الاتحاد، ولتقوية صوت أوروبا في المحافل الدولية، والتنسيق بين الموارد وفي مجال العمالة وحماية حقوق المواطنين -وفي أول يناير ١٩٩٩ دخلت ١١ دولة نظام اليورو للمعاملات التجارية والمالية فقط وانضمت إليها اليونان في ٢٠٠١، وهذه الدول هي النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج والبرتغال وإسبانيا وهولندا، وقررت كل من الدانمرك والسويد والمملكة المتحدة الانتظار بعض الوقت -وفي أول يناير ٢٠٠٢ دخلت العملة الأوروبية - اليورو سوق التداول في ١٢ دولة. وتوسعت منطقة اليورو في يناير ٢٠٠٨ لتضم ١٥ دولة عندما انضمت قبرص ومالطة بعد سلوفينيا ثم انضمت سلوفاكيا في يناير ٢٠٠٩ لتصبح الدول ١٦ دولة

-وفي أول مايو ٢٠٠٤ انضمت إلى الاتحاد ثمان دول من وسط وشرق أوروبا هي جمهورية التشيك واستونيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر وبولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا، مما أنهى تقسيم أوروبا التي وضعت الدول الكبرى منذ ستين عاما، كما أصبحت عضوا كل من قبرص ومالطا وتبعتهما كل من بلغاريا ورومانيا في يناير ٢٠٠٧، ومازالت تطالب بالعضوية كل من جمهورية مقدونيا وتركيا

⁵ Treaty of Maastricht

⁶ The Amsterdam Treaty

-وفي ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٤ وضع الدستور الأوروبي^٧ الذي رفضته الشعوب في فرنسا وهولندا في استفتاءات ٢٠٠٥ رغم التصديق عليه في ١٧ دولة أخرى^٨
-وأخيرا وضعت اتفاقية لشبونة التي وقعت في ١٣ ديسمبر ٢٠٠٧ لإصلاح الاتحاد الأوروبي، والتي لا تبعد كثيرا عن الدستور السابق، والتي كان يتوقع التصديق عليها في الدول الـ ٢٦ الأعضاء بمعرفة البرلمانات الوطنية ويتم طرحها للاستفتاء في أيرلندا، ولكن الناخبين في أيرلندا رفضت المعاهدة في استفتاء اجري في عام ٢٠٠٨ مما أقام عقبة أمام سريان المعاهدة، ولكن المشكلة حلت بتعديل المعاهدة بما يتيح وجود مفوض من كل دولة عضو ثم إجراء استفتاء ثاني في أيرلندا في خريف ٢٠٠٩ تم بعده نفاذ الاتفاقية في أول ديسمبر ٢٠٠٩
وفي دراستنا التفصيلية نتعرف على هذا العملاق (الاتحاد الأوروبي)، ونلمس إلى أي حد وصلت هذه الدول في تحقيق أغراضها في تنظيم الشأن الأوروبي، كما نشير إلى بعض الملامح الجديدة في معاهدة لشبونة، وما تضمنته من تعديلات على كيان الاتحاد
ونعالج ذلك فيما يلي:

أولاً: أهداف الاتحاد ومبادئه الرئيسية
ثانياً: أجهزة الاتحاد
ثالثاً: اتخاذ القرارات في الاتحاد
رابعاً: تقويم الاتحاد الأوروبي

أولاً: أهداف الاتحاد الأوروبي ومبادئه الأساسية

أهداف الاتحاد

عندما قام مجلس أوربا سنة ١٩٤٩ كان الهدف الرئيسي له تحقيق الاتحاد بين الدول الأوروبية، وقد عمل المجلس لهذا الغرض بكل السبل المتاحة وبتخطيط مدروس ليصل في النهاية لإقامة الاتحاد الأوروبي، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة من التنسيق بين الدول الأوروبية بل والتوحد على نحو غير مسبوق في أي منظمة أخرى، والاتحاد يهدف إلى:

- ١- ترقية السلام والحفاظ على كيان وقيم الشعوب الأوروبية
- ٢- أن يوفر الاتحاد الحرية والأمن والعدالة دون حدود داخلية، وسوق واحدة تسود فيها المنافسة دون قيود، والعمل لتحقيق التنمية المستدامة

^٧ قيل لتبرير وضع هذا الدستور أنه يبسر فهم آليات الاتحاد الأوروبي الذي أصبح معقدا جدا ويصعب على كثير من الناس فهمه، كما انه يجمع إنجازات خمسين عاما في نص واحد ويجعل الاتحاد أكثر شفافية، ويضع قواعد أكثر بساطة لاتخاذ القرارات، ويجعل الاتحاد أكثر ديمقراطية ويعطي للبرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية دورا أكبر، ويعطي المواطن حق السؤال والمبادرات، ويؤكد حقوق الإنسان والمواطنة في الاتحاد، والدستور ليس كدستور دولة من الدول ولكنه ببساطة معاهدة جماعية واحدة تضم المعاهدات السابقة التي عالجت التنظيم الدولي الأوروبي في الفترة السابقة، مع شيء من التطور والشفافية والتأكيد على حقوق المواطن الأوروبي ومزيد من ضمانات المشاركة الشعبية.

القائمة على النمو الاقتصادي المتوازن، وفي سبيل ذلك تقرر حرية حركة الأشخاص والخدمات والبضائع ورؤوس الأموال وحرية الإقامة كما يحظر أي نوع من التمييز بينى على الجنسية

٣- تحقيق العمالة الكاملة

٤- تحسين نوعية البيئة وحمايتها الكاملة

٥- تشجيع ترقية البحث العلمي وتقدم التقنية

٦- محاربة التمييز والاستبعاد أو التهميش الاجتماعي لأي فئة أو جماعة، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل والتضامن بين الأجيال، وحماية حقوق الأطفال

٧- ترقية الترابط الإقليمي والاجتماعي بين الدول الأعضاء

٨- احترام التنوع الثقافي واللغوي الغني بين الدول، والتأكيد على حمايته وتعزيزه

٩- وفي العلاقة بدول العالم يعمل الاتحاد علي:

أ- ترقية مبادئه وقيمه

ب- المساهمة في تحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة في العالم

ج- التضامن والاحترام المتبادل بين الشعوب والتجارة الحرة والعادلة

١٠- التأكيد علي حماية حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق الأطفال، فتشكل حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون قيما أساسية للاتحاد الأوروبي، وضعتها الاتفاقية المؤسسة وعززها تبني ميثاق الحقوق الأساسية، ويعد احترام حقوق الإنسان شرطا مسبقا لدخول أي دولة عضوية الاتحاد، أو حتى تعقد اتفاقا تجاريا مع الاتحاد، حيث يرون حقوق الإنسان عالمية لا تقبل القسمة، ويجب ترقيتها داخل وخارج حدوده، وفي نفس الوقت لا يتخطى السلطة الوطنية للدول الأعضاء فيه، ويركز علي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأقليات والأشخاص المنبوذين. كما يعطي أولوية للحرب على الإرهاب.

وقد أكدت على ذلك المادة الثامنة من اتفاقية لشبونه

١١- المراعاة التامة للقانون الدولي وتطويره بما في ذلك احترام ميثاق الأمم المتحدة.

ويعمل الاتحاد على تحقيق أهدافه من خلال الوسائل المناسبة التي تتفق مع الاختصاصات المخولة له

مبادئ الاتحاد الأوروبي

١- مبدأ الديمقراطية:

فضلا عن إتباع الدول الأعضاء في الاتحاد لأنظمة حكم ديمقراطية، فقد تميز عمل الاتحاد ذاته بالديمقراطية، حيث أن عمل الاتحاد وقراراته تتم بحضور الشعوب ومشاركتها، ويقوم الاتحاد علي مبدأ المشاركة الديمقراطية في كل أنشطته بين المواطنين الذين يلقون عناية متساوية من أجهزته المختلفة، فيؤسس عمل الاتحاد

علي التمثيل الديمقراطي^{١٠}، ويمثل المواطنون مباشرة علي مستوى البرلمان الأوروبي، وتمثل الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي علي مستوى الرؤساء أو رؤساء الحكومات وفي مجلس الوزراء بحكوماتهم الديمقراطية التي تحاسب داخليا، ويشترك كل مواطن في الحياة الديمقراطية في الاتحاد، وتساهم الأحزاب السياسية في صياغة الوعي السياسي والتعبير عن إرادة مواطني الاتحاد وتعطي المؤسسات الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم^{١١} وتبادل وجهات النظر بينهم، والحفاظ على حوار يتسم بالشفافية مع ممثلي النقابات والمجتمع المدني، كما تجري المفاوضات مشاورات واسعة مع الأحزاب المعنية لضمان شفافية تصرفات الاتحاد، ويمكن لمن لا يقل عن مليون من مواطني الاتحاد دعوة المفوضية في نطاق سلطاتها لإبداء اقتراح بقانون، يرى الأفراد ضرورة صدوره عن الاتحاد

٢- شفافية الإجراءات:^{١٢}

تكون إجراءات أجهزة الاتحاد ومؤسساته ووكالاته متسمة بالشفافية، كما يجب أن تمارس عملها بطريقة مفتوحة كلما أمكن، لتحقيق مشاركة المجتمع المدني وترقية الحكم الرشيد، ولكل الأشخاص الطبيعية أو القانونية الحق في الوصول إلى معلومات أجهزة الاتحاد ووثائقها، أيا كانت وسيلة حفظها.

٣- مبدأ التدرج:

تبنى الاتحاد الأوروبي منذ بداياته الأولى عدة مبادئ في عمله تتسم بالتدرج حيث تترك الفرصة لكل دولة أن توائم ظروفها في نطاق الاتحاد مع المحافظة علي حد أدنى من الالتزامات الاتحادية، وقد اخذ هذا الحد الأدنى يتسع شيئا فشيئا حتى قارب التوحد في الوقت الحاضر، وقد كانت هذه العلاقة مثار خلاف بين مؤيدي الاتحاد ومعارضيه، حيث كانت المعارضة تنصب علي وجود تناقض منطقي بين حفاظ الدول علي استقلالها وسيادتها وبين توحيدها، وأن الاتحاد سوف يحترم المساواة بين الدول الأعضاء وشخصيتها الوطنية المتأصلة في بنائها السياسي والدستوري المتمثل في حكمها الذاتي والإقليمي. كما يحترم الاتحاد وظائف الدولة الرئيسية، بما في ذلك ضمان اكتمالها الإقليمي وحققها في حفظ القانون والنظام والأمن الوطني داخل حدودها.

٤- تعميق التعاون بين الدول الأعضاء مع الحفاظ على التاريخ والثقافة والتقاليد:

وقد كان الدستور يتحدث عن أولوية قانون الاتحاد على قوانين الدول الأعضاء، ولكن معاهدة لشبونة الموقعة في ١٣\١٢\٢٠٠٧ حلت هذه المشكلة بإعطاء دور أكبر للبرلمانات الوطنية في مواجهة قوانين الاتحاد

كان شعار الاتحاد، (اتحاد في تنوع United in diversity)^{١٣} بينما تتحدث معاهدة لشبونة عن تعميق التضامن بين الشعوب مع احترام تاريخها وثقافتها وتقاليدها وتقدم اقتصادياتها وتكوين اتحاد اقتصادي ونقدي.

^{١٠} المادة ٤٦ والمادة ٨ ب من اتفاقية لشبونة

^{١١} المادة ٤٧ والمادة ٨ من اتفاقية لشبونة

^{١٢} المادة ٥٠ من الدستور والمادة ٨ من اتفاقية لشبونة

^{١٣} المادة الثامنة من الفصل الأول

وتؤكد المادة الرابعة من اتفاقية لشبونة على أن تبقى مسألة الأمن الوطني المسؤولية الخاصة للدول الأعضاء

٥- مبدأ التعاون المخلص: sincere cooperation

وهو مبدأ جديد في المادة العاشرة من اتفاقية لشبونة، يراعي أيضا الظروف الخاصة لبعض الدول، فيسمح للدول الأعضاء التي ترغب في ذلك بأن تزيد من تعاونها عن الحد الذي وصل إليه التعاون بين مجموع الدول الأخرى، وانطلاقا من هذا المبدأ، فإن الاتحاد والدول الأعضاء -وعلى أساس الاحترام المتبادل- يساعد كلاهما الآخر في تنفيذ المهام المحددة في المعاهدات، ويجب على الدول الأعضاء اتخاذ أي إجراء مناسب، عام أو خاص، لضمان تيسير الوفاء بتلك الالتزامات، وتقلع عن أي تصرف يؤثر على تحقيق أهداف الاتحاد.

٦- مبدأ المواطنة:

تقرر المادة العاشرة أن المواطنة في الاتحاد حق لكل مواطني الدول الأعضاء ولا تؤثر على المواطنة الأصلية لهم ولا تحل محلها وتتضمن حقوق المواطنة في الاتحاد:

- ١- الحق في حرية التحرك والإقامة في أقاليم الدول الأعضاء
- ٢- الحق في التصويت والترشيح في انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات البلدية في دول الإقامة بما يماثل تماما حق المواطنين في هذه الدول
- ٣- وحق التمتع في إقليم دولة ثالثة-لا تمثل فيها دولتهم العضو- بالحماية الدبلوماسية والقنصلية لأي دولة عضو مثلما تحمي مواطنيها
- ٤- كما يتمتع بحق التقدم بعرائض للبرلمان الأوروبي، أو المدعي العام الأوروبي Ombudsman ومخاطبة كل الأجهزة في الاتحاد بلغة من لغات الدستور وأن يتم الرد عليه بنفس اللغة.

بينما تؤكد اتفاقية لشبونة في مادتها السادسة على أن ميثاق الحقوق الأساسية الموقع في ٧ ديسمبر ٢٠٠٠ يكون له نفس القيمة القانونية للمعاهدات، ولا يمكن بأي حال أن توسع نصوص الميثاق من اختصاص الاتحاد كما توضحه الاتفاقيات

وفي سبيل تأكيد مبدأ المواطنة تم بموجب اتفاقية لشبونة تحويل ٥٤ من بعثات المفوضية الأوروبية إلى الدول الأخرى إلى سفارات، تقوم بالعمل القنصلي إضافة إلى العمل الدبلوماسي الذي كانت تقوم به البعثات السابقة، لخدمة مواطني الاتحاد من كل الدول الأعضاء، منها ٣٣ بعثة في إفريقيا في عام ٢٠١٠ بينما لم يحدد بعد موعد تحويل البعثات الباقية وعددها ٨٢ بعثة إلى سفارات

وقررت اتفاقية لشبونة حق الاتحاد الأوروبي في تقرير قواعد الحماية الدبلوماسية والقنصلية بأغلبية موصوفة، مما يتيح لأي دولة عضو الخروج من ذلك النظام عندما يحدد مجلس الوزراء الاختصاصات الدبلوماسية لسفارات الاتحاد

٧- في مجال توزيع الاختصاص بين الاتحاد والدول تتبع مبادئ الإحالة والتكميلية والتناسب والمرونة:

ورد نص خاص في معاهدة لشبونة يقرر مبدأ المرونة، حيث إذا تبين ضرورة التصرف بمعرفة الاتحاد، من خلال السياسات المحددة لتحقيق الأهداف الواردة في المعاهدة، ولم يكن له هذه السلطة، فإن مجلس الوزراء يمكنه بالإجماع بناء على اقتراح من المفوضية، وبعد الحصول على موافقة البرلمان، أن يتخذ الإجراءات اللازمة.

وتحدثت اتفاقية لشبونة في المادة الثامنة عن دور البرلمانات الوطنية حيث يجب أن تساهم بجدية في تحسين عمل الاتحاد: -

١- بإخطار البرلمانات الوطنية عن مشروعات القوانين التي تقترحها أجهزة الاتحاد

٢- إخطارها عند تطبيق مبدأ التكميلية الذي يتيح لأجهزة الاتحاد التدخل في حالات لا يكون له فيها اختصاص إذ كان تدخلها يحقق الهدف بكفاءة لا يحققها تدخل الدول الأعضاء

٣- المشاركة في تقييم آليات أعمال مبادئ الاتحاد وسياساته في مجال الأمن والعدالة والحريات

٤- المساهمة في مجال مراجعة المعاهدات

٥- إخطارها بطلبات الانضمام للاتحاد

٦- المشاركة في التعاون بين البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي

٨- ترتيب أولويات السياسة الأمنية والخارجية المشتركة:

يغطي اختصاص الاتحاد كافة جوانب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة بما يؤدي إلى صياغة سياسة دفاعية مشتركة، وعلى الدول الأعضاء وبلا تحفظ أن تؤيد سياسة الاتحاد الأمنية والخارجية المشتركة، بروح الولاء والتضامن المتبادل، وبما يتفق مع إجراءات الاتحاد في هذا الشأن، والإقلاع عن أي تصرفات تعارض مصلحة الاتحاد أو يشتهبه في تأثيرها على فعاليته، وتعد السياسة الدفاعية جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد ويجب ألا تؤثر على الظروف الخاصة لدول معينة، وتحترم الالتزامات الخاصة بالدول المشتركة في حلف شمال الأطلسي، وتتفق مع السياسة المشتركة للدفاع والأمن في تلك المنظمة، بل وتبقى هذه السياسة الأخيرة هي الأساس للدول المشتركة فيها

ولكن اتفاقية لشبونة تضيف نصاً هاماً في المادة الحادية عشرة يفيد أن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة تخضع لإجراءات خاصة، حيث توضع بإجماع المجلس الأوروبي ما لم تقرر الاتفاقيات خلاف ذلك، ويستبعد إصدار مراسيم تشريعية تتعلق بهذا الشأن، وينفذ هذه السياسة الممثل الأعلى للشئون الخارجية والأمنية والدول الأعضاء وفقاً للاتفاقيات، وتحدد الاتفاقيات دور البرلمان والمفوضية الأوروبية في هذا الشأن

٩- الأغلبية الموصوفة في اتخاذ القرارات:

تضمنت اتفاقية لشبونة تحديد الأغلبية الموصوفة في أعمال عدد من الأجهزة، وهي تختلف من حالة كون القرار بناء على اقتراح من المفوضية أو الممثل الأعلى للشئون الخارجية أو غير ذلك: -

أ- ففي حالة الاقتراح من المفوضية أو الوزير: فإن الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في المجلس تتمثل ضرورة موافقة ٥٥% على الأقل من أعضاء المجلس التي تضم ما لا يقل عن ٦٥% من سكان الاتحاد، ولا يكفي ذلك فقد تقرر حق الأقلية التي لا يقل عددها عن أربعة دول من الاعتراض فيما يسمى (الأقلية المانعة) blocking minority التي تستطيع أن تمنع المجلس من إصدار القرار حتى لو تحققت تلك الأغلبية الموصوفة

ب- أما إذا عمل المجلس في غياب مقترح من المفوضية أو من وزير خارجية الاتحاد، فإن الأغلبية الموصوفة لا بد أن تتضمن ما لا يقل عن ٧٢% من أعضاء المجلس والذين يمثلون ما لا يقل عن ٦٥% من سكان الاتحاد

١٠- حماية المعلومات الشخصية:

لكل شخص حق حماية معلوماته الشخصية، وتعمل مؤسسات الاتحاد وفق إجراءات تنظم ذلك الحق، كما انشئت هيئة خاصة لمراقبة الحفاظ على الخصوصية

١١- احترام القيم المشتركة شرط العضوية في الاتحاد:

تتاح عضوية الاتحاد لكل الدول الأوربية التي تحترم القيم المشتركة، وتتعهد بترقية تلك القيم معاً، وعلي الدولة التي تريد الانضمام أن تتقدم بطلب إلي المجلس ويخطر البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية بذلك الطلب، ويصدر المجلس القرار بالإجماع بعد التشاور مع المفوضية وبعد الحصول علي موافقة البرلمان الذي يعمل بأغلبية أعضائه، وتكون شروط وأوضاع العضوية موضع اتفاق بين الدول المعاقدة وفقاً لمتطلباتها الدستورية، فيجب أن تستوفي الدولة الشروط الاقتصادية والسياسية المعروفة باسم معيار كوبنهاجن الذي وضعته قمة كوبنهاجن في يونيو ١٩٩٣، الذي يتطلب العلمانية والحكم الديمقراطي الذي أساسه قاعدة القانون والحريات والمؤسسات

ثانياً: البناء التنظيمي للاتحاد الأوروبي

يقوم الاتحاد الأوروبي علي هيكل تنظيمي ليس له مثيل في العالم، وفضلاً عن تعدد الأجهزة التي يضمها فالدول الأعضاء تتنازل عن سيادتها في مجالات معينة لمؤسسات الاتحاد المستقلة التي تمثل فيها الدول الأعضاء تمثيلاً ديمقراطياً، كما سبق إيضاحه، حيث تهدف إلى تحقيق مصالح الدول الأعضاء إجمالاً والمواطن الأوروبي بصفة عامة

ويضم البناء التنظيمي للاتحاد الأجهزة الرئيسية التالية: -

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| ١- البرلمان | ٢- المجلس الأوروبي | ٣- مجلس الوزراء |
| (المجلس) | | |
| ٤- اللجنة (المفوضية) | ٥- محكمة العدل | ٦- هيئة الرقابة المحاسبية |
| ٧- لجنة الأقاليم | ٨- المدعي العام | ٩- وكالة الدفاع الأوروبية |
| ١٠- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية | ١١- البنك المركزي | ١٢- بنك الاستثمار |

١- البرلمان الأوروبي

يرجع تاريخ البرلمان الأوروبي للخمسينات من القرن الماضي، حيث يعد خلفا للجمعية البرلمانية لجماعة الفحم والفولاذ، واعتبارا من ١٩٧٩ أصبح يتم اختيار أعضاء البرلمان الأوروبي كل خمس سنوات بالاقتراع المباشر، وقد جرت عدة إصلاحات في تشكيل وعمل هذا الجهاز في سنوات ١٩٧٠ في النصوص الخاصة بالموازنة، وفي ١٩٧٥ في النصوص المالية، وفي ١٩٨٦ في المرسوم الأوروبي الموحد، وفي ١٩٩٢ في معاهدة ماسترخت، وفي ١٩٩٧ في معاهدة أمستردام، ولم يقتصر دور هذه المعاهدة الأخيرة علي تحوله إلي جهاز تشريعي حقيقي، ولكنها عملت أيضا علي تقوية دوره في الرقابة الديمقراطية للاتحاد وأجهزته. كما أكدت على ذلك اتفاقية لشبونة الموقعة في ١٩ أكتوبر ٢٠٠٧

موقعه وتشكيله:

يعمل البرلمان الأوروبي في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج، فتعقد الاجتماعات العامة في ستراسبورغ بفرنسا حيث مقره الرئيسي، بينما تعقد الاجتماعات غير العادية واجتماعات اللجان في بروكسل، وتوجد السكرتارية العامة في لوكسمبورج. يتكون البرلمان في الوقت الحاضر من ٧٥١ عضوا^{١٤} يختارون بالاقتراع المباشر كل خمس سنوات من بين الجماعات السياسية المختلفة، التي تمثل الاتجاهات العامة السائدة في دول الاتحاد

وظائف البرلمان:

للبرلمان ثلاث وظائف رئيسية تتمثل فيما يلي:

- أ- الرقابة الديمقراطية على مؤسسات الاتحاد، والمفوضية بصفة خاصة
- ب- سلطة تشريعية بالمشاركة مع المجلس
- ج- يلعب دورا حاسما في اعتماد الميزانية
- أ- الرقابة الديمقراطية

١- يمارس البرلمان رقابة ديمقراطية على المفوضية، من خلال التصديق على تعيين رئيس وأعضاء المفوضية، لذا فإن المفوضية تسأل سياسيا أمام البرلمان الذي يمكن أن يصدر إشعارا بسحب الثقة motion of censure يطالبها بالاستقالة وبصفة عامة يمارس البرلمان الرقابة من خلال الفحص الدوري لتقارير المفوضية، سواء في ذلك التقارير العامة أو المتعلقة بتنفيذ الميزانية أو بتطبيق قانون الاتحاد،

٢- كما يراقب البرلمان عمل المجلس، فيقدم أعضاء البرلمان أسئلة مكتوبة أو شفوية للمجلس، ويحضر رئيس المجلس الاجتماعات العامة للبرلمان ويشارك في المداولات الهامة، وهكذا يكون هناك حوار مستمر بين المؤسسات

^{١٤} عدد أعضاء البرلمان ٧٥١ عضوا، وذلك بما يتناسب مع عدد سكان كل دولة، ولا يزيد عدد من يمثل الدولة الواحدة عن ٩٦ عضوا ولا يقل تمثيلها عن ٦ أعضاء، فيمثل ألمانيا ٩٦ بينما يمثل فرنسا ٧٤ ويمثل إيطاليا والمملكة المتحدة ٧٣ لكل منها ويمثل اسبانيا ٥٤ بينما يمثل مالطة وقبرص ولوكسمبورج واستونيا ٦ أعضاء لكل منها..

وهناك تعاون وتنسيق بين البرلمان والمجلس في مجالات معينة مثل السياسة الأمنية والخارجية والتعاون الشرطي والقضائي، وسياسة اللجوء والهجرة ومكافحة المخدرات والإرهاب والجريمة الدولية، وهي المسائل التي يراعي البرلمان إحاطة رئيس المجلس بالمداولات فيها، وفي افتتاح دورات انعقاد المجلس يدعى رئيس البرلمان للتعبير عن وجهة نظر البرلمان في المسائل المدرجة على جدول الأعمال

٣- كما يدخل في الرقابة البرلمانية الديمقراطية فحص العرائض المقدمة من المواطنين، فيما يتعلق بعمل هيئات الاتحاد

٤- كما تتمثل الرقابة أيضا في لجان التحقيق المؤقتة التي يقيمها البرلمان

ب- سلطة التشريع:

يصاغ البرلمان مع المجلس ويعتمد إصدار التشريعات المقترحة بمعرفة المفوضية، والإجراء الأكثر شيوعا لعملية التشريع يتمثل في القرار المشترك co-decision ، وهو إجراء يضع المجلس والبرلمان على قدم المساواة ويؤدي إلى تبني البرلمان والمجلس لأعمال مشتركة، وإذا لم يتم الاتفاق تعقد لجنة توفيق لإجراء المصالحة بينهما والوصول إلى حل توافقي

ويطبق إجراء القرار المشترك وبصفة خاصة في مسائل حرية تحرك العمالة وإيجاد سوق داخلية وإجراء الأبحاث التقنية، وتنمية البيئة وحماية المستهلك والتعليم والثقافة والصحة.

ومن الضروري موافقة البرلمان على المسائل ذات الأهمية السياسية أو التنظيمية مثل انضمام دولة جديدة، واتفاقات الربط مع طرف ثالث، وعقد الاتفاقات الدولية، وإجراء انتخابات البرلمان الأوروبي، وحق إقامة مواطني الاتحاد، وسلطات ومهام البنك المركزي الأوروبي

وبينما تظل المفوضية هي المصدر الأول لمبادرات التشريع، فإن البرلمان أيضا يقوم بمبادرات سياسية جوهرية، وبصفة خاصة في فحص برنامج العمل السنوي للمفوضية وتعرض المفوضية المقترحات المناسبة بناء على طلبه

ج- اعتماد الميزانية

يلعب البرلمان مع المجلس دورا رئيسيا في اعتماد الميزانية السنوية للاتحاد، فتعد المفوضية كل سنة مسودة ومشروع الميزانية لاعتمادها من المجلس، وبعدها يجري البرلمان قراءتين متتابعتين لهذا المشروع، مما يعطيه فرصة التفاوض مع المجلس لتعديل بنود إنفاق معينة، وضمان أن موارد الميزانية متاحة بطريقة مناسبة، ويعاد عرض الموازنة على البرلمان للاعتماد النهائي، ولا تنفذ الميزانية ما لم توقع من رئيس البرلمان.

وتراقب لجنة الميزانية بالبرلمان تنفيذ بنودها، وفي بداية السنة المالية يرسل البرلمان إلى المفوضية إخطارا يتعلق بتنفيذ الميزانية في السنة المالية السابقة.

تنظيم العمل في البرلمان:

- ينقسم العمل في البرلمان إلى مرحلتين رئيسيتين
- تقوم اللجان البرلمانية المتخصصة في مجالات النشاط المختلفة بالإعداد لانعقاد الدورات العادية للاتحاد الأوروبي

- يحضر كافة الأعضاء دورات الانعقاد العادية لدراسة الاقتراحات المعروضة، وهي تعقد عادة في ستراسبورج لمدة أسبوع كل شهر وأحيانا تعقد في بروكسل لمدة يومين، حيث يقدم المقررون مقترحاتهم ويتحدث الأعضاء المنتخبون من مجموعاتهم السياسية في موضوعات جدول الأعمال، ويتضمن جدول الأعمال عادة مقترحات التشريع وخطابات المجلس أو المفوضية والمسائل المتصلة بما يجري في الاتحاد أو العالم بصفة عامة، ويصوت الاجتماع على تعديل مقترحات التشريع قبل أن تأتي مرحلة اتخاذ القرار على النص بصفة عامة.

٢- المجلس الأوروبي^{١٥} European Council

ويتكون من رؤساء الدول أو الحكومات مع رئيس المجلس ورئيس اللجنة (المفوضية) ووزير خارجية الاتحاد، ويمد المجلس الاتحاد بالمبادرات الضرورية للتطوير وتحديد الاتجاهات السياسية العامة وأولوياتها ويجتمع المجلس الأوروبي كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وقد يشترك مع كل رئيس دولة وزير يساعده في أعمال المجلس عندما يتطلب جدول الأعمال ذلك، وفيما يتعلق برئيس المفوضية يمكن أن يساعده عضو المفوضية المختص

رئيس المجلس الأوروبي:

يختار المجلس الأوروبي رئيسه بأغلبية موصوفة لمدة سنتين ونصف يمكن أن تتجدد لمرة واحدة، ويقوم على ضمان استمرار وانتظام العمل في المجلس بالتعاون مع رئيس المفوضية، ويعمل الرئيس على الوصول إلى توافق الآراء داخل المجلس، ويقدم تقريراً عن أعمال المجلس إلى البرلمان بعد كل اجتماع، كما يتابع تمثيل الاتحاد خارجياً في المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية، مع مراعاة سلطات الممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد، ويجب ألا يشغل رئيس المجلس أي وظيفة وطنية

٣- مجلس وزراء الاتحاد (المجلس)

يعد المجلس جهاز اتخاذ القرارات الرئيسي للممثل لدول الاتحاد، ويسأل ممثل الدولة في المجلس سياسياً أمام البرلمان الوطني لدولته ومواطنيه الذين يمثلهم، وتتصل مجالات عمل المجلس بالأنشطة الجوهرية للاتحاد وهي: شئون الاتحاد، والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، والتعاون الشرطي والقضائي في الأمور الجنائية. ومنذ ١٩٦٥ ضمت المجالس الثلاثة للجماعات الثلاث التي كانت قائمة (الجماعة الاقتصادية وجماعة الفحم والفولاذ والجماعة الذرية) في مجلس واحد، ومنذ ١٩٩٣ اتخذ المجلس اسم مجلس الاتحاد الأوروبي، ثم تقرر الاكتفاء باسم المجلس

^{١٥} هناك ثلاثة مجالس قد يختلط بعضها ببعض هي: ١- مجلس أوروبا Council of Europe وهو منظمة حكومية مستقلة عن الاتحاد الأوروبي ويضم ٤٧ دولة ويعمل على تنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وتنبه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقره ستراسبورج بفرنسا، ٢- المجلس The Council ويقصد به مجلس الوزراء التابع للاتحاد والمكون من وزراء من الدول الأعضاء والذي يصدر القرارات التفصيلية وتنفيذ التشريعات ٣- المجلس الأوروبي The European Council وهو المقصود هنا

ومقر المجلس في بروكسل عاصمة بلجيكا حيث تتم الاجتماعات الوزارية فيما عدا اجتماعاته في شهور إبريل ويونيو وأكتوبر حيث تعقد في لوكسمبورج يتكون المجلس من مستوى وزاري واحد فيمثل كل دولة وزير له سلطة إلزام دولته، ويختلف مندوب كل دولة حسب الموضوعات التي يجري مناقشتها، وتتناوب الدول رئاسة المجلس في دورة مدتها ستة أشهر

أشكال المجلس:

قرر الدستور أن المجلس يمكن أن يجتمع في أشكال متعددة على النحو التالي:
مجلس الشئون العامة: وهو يتابع أعمال المجالس في أشكاله المتعددة، وهو يعد ويتابع اجتماعات المجلس الأوروبي والمفوضية
مجلس الشئون الخارجية: وهو يحدد التصرف الخارجي للاتحاد على أساس الخطوط العريضة للاستراتيجيات التي يقرها المجلس الأوروبي
كما يحدد المجلس الأوروبي بأغلبية موصوفة الأشكال الأخرى لاجتماعات مجلس الوزراء

وظائف المجلس:

للمجلس ثلاث وظائف رئيسة هي:

- اتخاذ القرارات
- تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء
- مشاركة البرلمان الأوروبي في مناقشة واعتماد الميزانية

أ- سلطة المجلس في اتخاذ القرارات:

تستخدم سلطة المجلس في اتخاذ القرارات لضمان تحقيق الأغراض المقررة في الاتفاقيات وحسب الشروط والأوضاع المقررة فيها، وكقاعدة فإن المجلس يعمل بناء على اقتراح من المفوضية وبمشاركة البرلمان في سياق:

أ- القرار التعاوني co-decision ب- التشاور ج- القبول

وبصفة عامة تصدر التشريعات بمشاركة المجلس والبرلمان وفقا لإجراء القرار التعاوني، ومنذ دخول اتفاقية أمستردام حيز النفاذ في ١٩٩٩ فقد امتد مجال عمل هذا الإجراء ليشمل مناطق عمل جديدة، ويلعب المجلس دورا مسيطرا في مجالات السياسة الخارجية والأمنية المشتركة^{١٦} والتعاون الشرطي والقضائي في الأمور

^{١٦} كانت أول آلية لتنسيق المواقف السياسية والأمنية المشتركة هي الآلية المعروفة بالتعاون السياسي الأوروبي European Political Cooperation (EPC) وهي آلية برزت لأول مرة عام ١٩٧٠، وبعد صدور المرسوم الأوروبي الموحد عام ١٩٨٧ تم توسيع هذه الآلية حيث أكد هذا المرسوم على:

- ١- عقد اجتماعات تنسيقية بين وزراء خارجية دول الاتحاد بشكل دوري بهدف التشاور تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك
 - ٢- دعم التواصل المستمر بين مسؤولي وخبراء السياسة الخارجية في إطار الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنسيق بينها
 - ٣- كان يتم تطبيق قاعدة الإجماع على كل القرارات ومناقشة القضايا الأمنية في إطار البعدين السياسي والاقتصادي وقد جرى العدول عنها إلى قاعدة الأغلبية في معاهدة نيس في ١١ ديسمبر سنة ٢٠٠٠ والتي تم التصديق عليها في منتصف عام ٢٠٠١ لصعوبة الحصول على الإجماع في ظل التوسع في عضوية الاتحاد.
- راجع، د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشم، التنسيق والتعاون العربي تجاه الشراكة الأوروبية المتوسطية، السياسة الدولية العدد ١٤٨ إبريل ٢٠٠٢، ص ١٥-١٧

كما عالج مجلس الوزراء في اجتماع ٢١ نوفمبر ٢٠٠٥ استراتيجية الاتحاد نحو إفريقيا، التي بنيت على وثيقتين إحداهما قدمها خافيير سولانا مفوض الشؤون الخارجية وتركز على مسائل الأمن والسلام في إفريقيا، والثانية عن وثيقة المجلس بعنوان استراتيجية الاتحاد نحو ميثاق أوروبي إفريقي لتنمية إفريقيا المؤرخ ١٢ أكتوبر ٢٠٠٥ وركزت على أن التحديات التي تواجه الاتحاد في السنوات ال ١٥ القادمة تتمثل في الهجرة والإسلام السياسي، والإرهاب

الجنائية، وهي المجالات التي يكون فيها دور البرلمان أو المفوضية هامشيا أو محدودا

وإذا كانت سلطة تنفيذ تشريعات الاتحاد بصفة أساسية موكولة للمفوضية فإن المجلس قد يتولى الوظيفة التنفيذية بنفسه في بعض الأحيان

ب- تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء:

من الأهداف المقررة في اتفاقية إنشاء الاتحاد، التنسيق التام للسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، ولهذا الغرض يتبنى المجلس كل عام مسودة بالخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، التي يمكن أن تتضمنها الأعمال الختامية للمجلس وتتحول إلى توصيات، ويراقب تنفيذها آليات مراقبة متعددة الأطراف، وعلاوة على ذلك فإن التنسيق المنصوص عليه في المعاهدات يتم بمساعدة من اتحاد النقد الأوروبي

ج مناقشة واعتماد الميزانية بالمشاركة مع البرلمان:

البرلمان والمجلس هما اللاعبان الرئيسيان في إصدار الميزانية السنوية للاتحاد، ويعرض مشروع الميزانية سنويا على المجلس، ويقوم البرلمان بقراءتين متتاليتين حيث يكون لديه الفرصة في التفاوض مع المجلس لتعديل بنود معينة من النفقات، وإذا لم يتم اتفاق يكون للمجلس القرار النهائي فيما يسمى بالنفقات الإلزامية أو الجبرية، وهي بصفة أساسية النفقات المتعلقة بالزراعة وتلك الناجمة عن الاتفاق مع طرف ثالث، بينما يكون للبرلمان من ناحية أخرى الكلمة الأخيرة في النفقات غير الإلزامية والاعتماد النهائي للميزانية بالكامل.

تنظيم العمل في المجلس:

للدول الأعضاء ممثلين دائمين في المجلس بمقره في بروكسل على مستوى السفراء يجتمعون أسبوعيا في لجنة التمثيل الدائم، حيث تقوم اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس، فيما عدا موضوع الزراعة الذي تتولاه لجنة خاصة ويعاون المجلس مجموعات عمل من موظفي الإدارات الوطنية، وتجتمع لجان الشؤون العامة والشؤون المالية والاقتصادية والزراعة مرة شهريا، بينما تجتمع اللجان الأخرى مرتين أو ثلاث أو أربع مرات سنويا طبقا لحاجة الموضوع ومدى الاستعجال الذي يتطلبه، وتتخذ القرارات بالأغلبية الموصوفة في غالب الأحيان،

ويلعب رئيس المجلس دورا هاما في تنظيم العمل ورئاسة الاجتماعات وتطوير القرارات التشريعية والسياسية، ويعمل حكما بين الدول الأعضاء ويحاول الوصول إلي مصالحهم، وتعاونهم في ذلك سكرتارية عامة تعمل على إعداد العمل للمجلس وضمان قيامه بوظائفه بطريقة مناسبة،^{١٧} ويعاون السكرتير العام نائب مختص بإدارة السكرتارية العامة

٤- المفوضية الأوروبية

^{١٧} يلاحظ أنه منذ ١٨ أكتوبر ١٩٩٩ يعمل خافيير سولانا سكرتيرا عاما وممثلا أعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة ويساعد المجلس في صياغة وتنفيذ القرارات السياسية ويتابع الحوار السياسي نيابة عن المجلس مع الدول غير الأعضاء، وهو منذ ٢٥ نوفمبر ١٩٩٩ سكرتيرا عاما لاتحاد أوروبا الغربية

تعمل المفوضية الأوروبية علي تحقيق المصلحة العامة للاتحاد الأوروبي وهي القوة القائدة في تحقيق التكامل، حيث تقترح التوجيهات وتنفذ الإجراءات التي يقررها البرلمان والمجلس، وهي تسأل سياسيا أمام البرلمان الذي يملك سلطة إقالتها بإصدار إشعار سحب الثقة *motion of censure* والمفوضية هي الوريث للسلطة العليا في جماعة الفحم والفولاذ، تلك الهيئة التي كانت تتولى نفس الصلاحيات السابقة، ومنذ نفاذ معاهدة توحيد أجهزة الجماعات في ١٩٦٧ فإن مفوضية واحدة خدمت الثلاث جماعات {الجماعة الاقتصادية (السوق الأوروبية) وجماعة الفحم والفولاذ والجماعة الذرية الأوروبية}

مقر وتكوين المفوضية:

تقع المفوضية في بروكسل ببلجيكا وتضم سبعا وعشرين شخصا منهم رئيس ونائبين يختارون من الأشخاص ذوي الاختصاص العام يتمتعون بكل ضمانات الاستقلال وممن يحتلون مناصب سياسية عالية في أوطانهم وهم غالبا من الوزراء، ويعين المفوض لمدة خمس سنوات يمكن أن تتجدد، وذلك في فترة الستة شهور التالية لانتخاب البرلمان، حيث يكون لدى البرلمان الفرصة الكافية لاعتماد تعيين رئيس المفوضية المقترح بمعرفة الدول الأعضاء، وبعدها يختار الرئيس المعين فريق العمل الذي سيصاحبه بالتنسيق مع الحكومات، ثم يقرر البرلمان رأيه في المجموع الشامل خلال عملية اعتماد التعيين، وبمجرد موافقة البرلمان يمكن للمفوضية الجديدة أن تبدأ عملها رسميا في يناير التالي

حيث تتكون المفوضية من عضو واحد من كل دولة عضو، من بينهم وزير خارجية الاتحاد الذي هو الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية، الذي يعد واحدا من نواب رئيس المفوضية، ما لم يقرر المجلس الأوروبي تعديل هذا العدد، ويكون عامل التوزيع الجغرافي والسكاني موضع اعتبار في اختيار أعضاء المفوضية، وعلى أساس المساواة الكاملة بين الدول الأعضاء

الممثل الأعلى للشئون الخارجية والأمنية

قررت معاهدة لشبونة إنشاء منصب جديد هو الممثل الأعلى للشئون الخارجية الاتحاد، الذي يمارس عمل وزير الخارجية في أي دولة وهو نائب لرئيس المفوضية ومدة عمله خمس سنوات ويشرف على سفارات الاتحاد في ١٣٦ دولة.

وظائف المفوضية:

للمفوضية الأوروبية أربع وظائف رئيسية هي:

- اقتراح التشريعات للبرلمان والمجلس
- إدارة وتنفيذ سياسات الاتحاد
- مراقبة تطبيق الاتفاقيات بالمشاركة مع محكمة العدل
- القيام بدور المتحدث الرسمي للاتحاد والتفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية وبصفة خاصة تلك التي تتعلق بالتجارة والتعاون
- اقتراح تشريعات الاتحاد:

تعطي بعض المعاهدات ذلك الاختصاص للمفوضية، وبصفة خاصة في مجالات النقل والصناعة والسياسة الاجتماعية والزراعة والبيئة والطاقة والتنمية الإقليمية وعلاقات التجارة والتعاون، وذلك وفقا لمبدأ الاختصاص الاحتياطي (التكميلي)، حيث تتعلق مبادرات المفوضية بتلك المجالات التي يكون فيها تصرف الاتحاد أفضل من التصرف الذي يتخذ علي المستوى الوطني أو الإقليمي، حيث تهدف المقترحات للدفاع عن مصلحة الاتحاد ومواطنيه بصفة عامة، وليس الدفاع عن مصلحة قطرية محدودة أو قطاعات معينة من المواطنين، وبمجرد أن يقدم اقتراح المفوضية إلي المجلس أو إلي البرلمان الأوروبي تعمل الثلاث مؤسسات معا (المفوضية والمجلس والبرلمان) بهدف الوصول إلي نتيجة مقنعة، ويكون قرار المجلس بشأن مقترحات المفوضية بالأغلبية الموصوفة في حالة الموافقة^{١٨} وبالإجماع في حالة رفض المقترحات، وقد ترى المفوضية من المناسب إجراء تعديلات علي مقترحاتها في ضوء دراستها لتعديلات البرلمان.

• الوظيفة التنفيذية للمفوضية:

تعتبر المفوضية الجهاز التنفيذي للاتحاد في كل المجالات التي يعمل فيها، ويتخذ دورها أهمية خاصة في بعض القطاعات مثل سياسات المنافسة ومراقبة التكتلات والتجمعات، وإيقاف أو مراقبة المساعدات الحكومية (الدعم) القائمة على التفرقة، وفي مجال الزراعة، وإصدار التعليمات وإعداد الأبحاث التقنية، وهي مسئولة عن تنفيذ ميزانية الاتحاد تحت إشراف هيئة الرقابة المحاسبية. ومن الملاحظ تضاعف الدور التنفيذي نسبيا بعد اتفاقية لشبونة وتزايد عدد المفوضين حيث أوكل للمجلس بعض السلطات التنفيذية التي كانت معهودة إليها من قبل

• مراقبة تطبيق الاتفاقيات:

تراقب المفوضية حسن تطبيق التشريعات الأوروبية بطريقة قانونية بهدف الحفاظ على الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء والهيئات الاقتصادية والأفراد، فنتخذ الخطوات اللازمة للتعامل مع أي انتهاك للالتزامات الاتحادية من أي طرف لا ينفذ التوجيهات المقررة في هذا الشأن، وإذا لم تحل المسألة من خلال إجراء المعالجة فيمكن للمفوضية إحالة الموضوع إلى محكمة العدل لضمان تطبيق وتفسير المعاهدات بطريقة سليمة، ويعتبر حكم المحكمة ملزما للدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد.

كما تراقب المفوضية احترام الشركات لقواعد المنافسة تحت رقابة محكمة العدل

• المتحدث الرسمي:

تعتبر المفوضية هي المتحدث الرسمي على المستوى الدولي للاتحاد، وبصفة خاصة عندما تتفاوض بشأن اتفاقات الشؤون الخارجية لسياسات الاتحاد، ومثال ذلك اتفاقية لومي التي عقدت مع الدول النامية في إفريقيا والكاربيبي والمحيط الهادي

• تنظيم العمل بالمفوضية:

^{١٨} الأغلبية الموصوفة كما أشرنا من قبل، تتطلب موافقة ٦٢ عضوا من ٨٧ بنسبة ٧١%

تضم المفوضية كما أشرنا ٢٧ عضوا ولكل عضو (مفوض) إدارة عامة تضم سكرتير عام ومستشار قانوني وإدارات يرأس كل منها مدير يسأل أمام المفوض المعني

وتجتمع المفوضية عادة مرة في يوم الأربعاء من كل أسبوع في بروكسل إلا أنه خلال فترة انعقاد البرلمان تجتمع المفوضية في ستراسبورج، وتعرض الموضوعات خلال الاجتماعات بمعرفة المفوض المسئول عن ذلك القطاع، ويتخذ القرار إذا لزم الأمر بالأغلبية البسيطة للعشرين عضوا، وبمجرد اتخاذ القرار يعتبر جزء لا يتجزأ من سياسة المفوضية ويجب على كل الأعضاء تأييده دون شروط

وتتساور المفوضية في عملها مع البرلمان والإدارات الوطنية الاتحادات والمنظمات التجارية للحصول على تأييدها، وتتساور المفوضية في التفاصيل الفنية للتشريعات والمقترحات مع خبراء يجتمعون في لجان فرعية ومجموعات عمل يجري تنظيمها، ويعاونها لجان فرعية مكونة من ممثلين للدول الأعضاء في اعتماد الإجراءات التنفيذية

وتعمل المفوضية بطريقة لصيقة مع جهازين استشاريين هما اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم التي يتم التشاور معها بشأن العديد من المقترحات التشريعية، وتحضر المفوضية كل دورات انعقاد البرلمان الأوروبي حيث توضح وتبرر سياستها وتجيب بانتظام على الأسئلة الشفهية أو المكتوبة التي يقدمها أعضاء البرلمان

٥- محكمة العدل

تراقب محكمة عدل الاتحاد الأوروبي ضمان تنفيذ وتفسير المعاهدات بطريقة قانونية صحيحة، كما تضمن تطبيق وتفسير قوانين الاتحاد بنفس الطريقة في كل الدول الأعضاء وفي كل الظروف

وكما أشرنا من قبل فإن المحكمة الحالية تعد خلفا للمحكمة التي كانت قائمة منذ الخمسينات، وقد عالجت كثيرا من القضايا التي عرضت عليها، ونظرا لزيادة أعبائها فقد أنشئت في ١٩٨٩ محكمة جديدة إضافية - محكمة أول درجة - لتتظر في أنواع معينة من القضايا، وبصفة خاصة تلك التي تتعلق بقواعد المنافسة والمطالبات التي يقدمها الأفراد، وقد قررت المعاهدة المنظمة للاتحاد أن تضم المحكمة الجديدة ثلاث محاكم، محكمة العدل والمحكمة العامة والمحاكم المتخصصة^{١٩}

ومقر المحكمة في لوكسمبورج، ولا يوجد قيد يتعلق بجنسية القضاة، ولكن جرى العمل على ألا يكون هناك أكثر من قاض واحد من أي دولة، وهكذا يعبر تشكيل المحكمة عن الأنظمة القانونية المتعددة، ويساعد المحكمة ثمانية محامين عموم تتلخص مهامهم في عرض القضايا علنا بطريقة نزيهة ومحيدة وبآراء مسببة.

^{١٩} المادة ٢٩ من الدستور، والمادة ٢٢١ من معاهدة تنظيم الاتحاد، وقد قررت أن محكمة العدل تتكون من عدد مناسب من القضاة يحدده ميثاقها، ويساعدها محام عام، ويتم اختيار قضاة محكمة العدل والمحامي العام وقضاة المحكمة العامة من أشخاص مستقلين لا يرقى إليهم الشك ويستوفوا الشروط الموضحة في الميثاق ويعينوا بالاتفاق المشترك بين حكومات الدول الأعضاء لمدة ست سنوات ويمكن أن يعاد تعيينهم

ويعين القضاة والمحامون العموم بالاتفاق المشترك بين الدول الأعضاء لفترة ست سنوات يمكن أن تتجدد، مع إجراء التجديد النصفى كل ثلاث سنوات، ويختار هؤلاء من بين أعضاء الهيئات القضائية العليا الوطنية ممن لهم اختصاص مشهود ويتمتعون بكل ضمانات الاستقلال، ولكل محكمة رئيس يعين لمدة ثلاث سنوات

دور المحكمة ووظيفتها:

الدور الرئيسي للمحكمة ضمان تطبيق وتفسير المعاهدات بطريقة قانونية صحيحة، والمحكمة اختصاص واسع في سياق فئات مختلفة من الإجراءات، ومن بينها:

- الحكم التوجيهي
- دعوى التقصير في تنفيذ التزام
- دعوى إلغاء
- طلب التصرف

الحكم التوجيهي:

يمكن للمحكمة ضمانا للتطبيق الفعال لتشريعات الاتحاد ولتلافي الاختلافات في تفسيرها بين المحاكم الوطنية أن تصدر حكما توجيهيا، ولا يوجد تسلسل هرمي بين محكمة الاتحاد والمحاكم الوطنية، ولكن تنفذ المحاكم الوطنية هذا التوجيه من باب العمل على التعاون المؤسسي بينهم

وفيما يتعلق بالقضايا التي تخضع لقانون الاتحاد، إذا كان لدى المحاكم الوطنية شك في تفسير أو صحة قانون فيكون من حقها وقد يكون من واجبها أن تسأل محكمة عدل الاتحاد النصيحة القانونية، ويبين الحكم التوجيهي أن المحاكم الوطنية حارسة على القانون الاتحادي، ولذا فإن النظام القانوني للاتحاد يقوم على التعاون المثمر بين محكمة الاتحاد والمحاكم الوطنية

دعوى التقصير في تنفيذ التزام:

تسمح تلك الدعوى للمحكمة أن تراقب وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها وفقا لقوانين الاتحاد، وهذه الدعوى قد ترفعها المفوضية أو دولة عضو أخرى، وإذا وجد تقصير من جانب الدولة المعنية وجب عليها تصحيح الوضع دون تأخير

دعوى الإلغاء:

إقامة دعوى الإلغاء تسمح للدولة العضو أو المجلس أو المفوضية، وللبرلمان وفقا لشروط معينة، أن تطلب إلغاء نص معين، كما تتيح للأفراد أن يطلبوا إبطال قرار يؤثر مباشرة على مصالحهم الفردية، كما تتيح هذه الدعوى للمحكمة أن تفحص قانونية القرارات الصادرة عن مؤسسات الاتحاد، وإذا كانت الدعوى قائمة على أساس سليم فإن المحكمة تعلن أن النص المتنازع عليه باطل ولا أثر له

دعوى طلب التصرف:

ويكون ذلك في حالة فشل البرلمان أو المجلس أو المفوضية في اتخاذ قرار توجب المعاهدة المنشئة للاتحاد إصداره، وفي تلك الحالة فإن الدولة العضو أو جهاز الاتحاد، وفي بعض الظروف، الأفراد الطبيعيين أو القانونيين يمكن أن يقيموا دعوى تثبت فيها المحكمة ذلك التقصير رسميا

تنظيم العمل في المحكمة:

تقدم القضايا للمسجل وتوزع على القضاة، ويتابع كل ملف قاض ومحام عام معينين، والقاضي المعين مقررًا يجب عليه أن يكتب تقريرًا عن جلسات الاستماع يلخص الأسس القانونية للقضية وملاحظات الأطراف التي قدمت كتابة في المرحلة الأولى من الإجراءات، وفي ضوء آراء المحامي العام المعين في القضية يكتب القاضي المقرر مسودة حكم يعرض على الأعضاء الآخرين في المحكمة لفحصه والإجراءات أمام المحكمة لها وجهان شفهي وكتابي: -

- ويتضمن الجانب الكتابي تبادل الخطابات بين الأطراف وتقرير القاضي المقرر وفي الجلسات المفتوحة يدعى وكلاء الأطراف لعرض قضيتهم أمام القضاة والمحامي العام الذين يمكن أن يوجهوا إليهم الأسئلة، ثم يقدم المحامي العام رأيه للمحكمة قبل المداولات وإصدار الحكم.

وتجتمع المحكمة عادة بكامل هيئتها، ويمكنها أن تنشئ غرفًا من ثلاثة أو خمسة قضاة بالنظر إلى أهمية أو تعقيد القضية، وتصدر أحكام المحكمة بالأغلبية وفي جلسة علنية، ولا يعبر القضاة عن آرائهم المنفصلة، ويوقع الحكم من كل القضاة الذين شاركوا في المداولات.

ومن الناحية الإدارية يعين القضاة مساعديهم مباشرة وتضم هيئة المساعدين ثلاثة من الكتبة القانونيين في محكمة العدل واثنين في محكمة أول درجة، وظيفتهم مساعدة القضاة في وضع تقاريرهم ومسودات الأحكام، والمسجل يقود العمل الإداري في المحكمة وهو مسئول أيضا عن إجراءات سير القضايا.

٦-هيئة الرقابة المحاسبية

أقيمت هيئة الرقابة المحاسبية في عام ١٩٧٧ مع مراجعة ترتيبات الموازنة في المعاهدات، وأصبحت هيئة مستقلة بنفاذ اتفاقية ماسترخت في عام ١٩٩٣، وفي عام ١٩٩٩ وبعد اتفاقية أمستردام امتدت سلطتها في المراجعة والتحري حيث يمكنها مكافحة الغش في ميزانية الاتحاد بطريقة أكثر فعالية.

ومقر الهيئة في لوكسمبورج وتضم ١٥ عضوا يعينون لمدة ست سنوات يمكن أن تتجدد، بقرار من المجلس بالإجماع بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي. ويختار الأعضاء من بين من شغلوا مناصب مماثلة في هيئات رقابة محاسبية في أوطانهم ومؤهلون لهذا العمل، وتراعي الدول المعنية معايير خاصة في اختيار هؤلاء الأفراد واستقلالهم ونزاهتهم، ويمتنع عليهم ممارسة أي عمل آخر خلاف عملهم في الهيئة.

ويختار الأعضاء رئيسا من بينهم لمدة ثلاث سنوات

وظيفة الهيئة:

الوظيفة الرئيسية للهيئة مراقبة التنفيذ السليم لميزانية الاتحاد، مثل قانونية ودورية وانتظام دخل ونفقات الاتحاد، وهي أيضا تضمن الإدارة المالية السليمة والمساهمة الفعالة والشفافية لنظام الاتحاد، وبينما تحتفظ الهيئة باستقلالها في ممارسة وظيفتها

الرقابية فإنها تحافظ علي الحوار والتعاون الوثيق مع مؤسسات الاتحاد الأخرى، وإحدى وظائفها الهامة مساعدة السلطات الاتحادية صاحبة الاختصاص بالموازنة (البرلمان والمجلس)، بأن تقدم لهما كل سنة تقريراً بملاحظاتها عن السنة المالية السابقة، بما يؤثر كثيراً في قرار البرلمان حول ما إذا كانت المفوضية قد أدت دورها أم لا فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية وترسل الهيئة أيضاً إلى البرلمان والمجلس خطاباً بضمان الاستخدام الصحيح لأموال دافعي الضرائب الأوروبيين وتلفت الهيئة في تقريرها نظر المفوضية والدول الأعضاء لأي مشاكل قائمة، ويقوم تقريرها على فحص المسندات أو التفتيش في موقع العمل إذا لزم الأمر، بالنسبة لأي منظمة تدير إيرادات أو نفقات بالنيابة عن الاتحاد. ويمكن لهيئة الرقابة المالية أن تقدم رأيها في إصدار النظم المالية، وأن تقدم رأيها بناء على طلب أي من مؤسسات الاتحاد.

تنظيم العمل:

تقوم الهيئة برقابة الحسابات وصياغة تقاريرها باستقلال، وهي حرة في تنظيم عملها وبصفة خاصة جدولة الأنشطة المحاسبية، وفي تحديد الوقت والطريقة التي تقدم بها ملاحظاتها، ونشر آرائها وتقاريرها.

وهي تضم ما لا يزيد عن ٥٥٠ عضواً مؤهلاً تأهيلاً عالياً منهم حوالي ٢٥٠ محاسباً، ويقسم المحاسبون إلى مجموعات عمل، وهم يعدون مسودات تقارير تنتظر فيها هيئة الرقابة المحاسبية.

وتقوم الهيئة بمهام الرقابة المحاسبية في عديد من مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء والدول غير الأطراف المستفيدة من مساعدات الاتحاد، ورغم أن عمل الهيئة يتعلق بالمفوضية (مثل إدارة النفقات تحت مسؤولية المفوضية) فإن ٩٠ % من كل الدخل والنفقات المتصلة بإدارة سياسات الاتحاد تتولاها السلطات الوطنية.

وتفحص الهيئة المستندات المؤيدة للعمليات المالية، وتفحص أعمال من يديرون ميزانية الاتحاد والمستفيدين منها مباشرة، وبصفة عامة فإن بعثات الرقابة المحاسبية للدول الأعضاء تنتهي في أسبوع أو اثنين، وتنفذ بالتعاون مع هيئات الرقابة الوطنية أو السلطات الوطنية المختصة.

ويجب أن يوضح تقرير الرقابة كل تفاصيل الرقابة المحاسبية التي أجريت، ويوضح نقاط الضعف التي لوحظت في النظام التنفيذي، وتذكر أي خطأ أو انحراف تجده، وتقترح أي إجراءات متابعة تراها لازمة.

وليس للهيئة سلطة الضبط القضائي، وعليها تبليغ المعلومات بأسرع ما يكون إلى مؤسسة الاتحاد المسؤولة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وتخطر هيئة الرقابة المحاسبية مواطني أوروبا والدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد بنتائج عملها بطريقة موضوعية وعلنية، وذلك من خلال طباعة تقاريرها، وتصدر بصفة خاصة:

- تقرير سنوي يتعلق بتنفيذ ميزانية الاتحاد الأوروبي عن السنة المالية السابقة

• خطاب ضمان عن اعتماد حسابات وصحة التعاملات الموضحة عن السنة المالية السابقة

- تقارير سنوية خاصة تتعلق بهيئات اتحادية معينة في المجالات المختلفة وبصفة خاصة التدريب التأهيلي وتحسين ظروف المعيشة والعمل والبيئة)
- تقارير خاصة عن موضوعات ذات أهمية خاصة (مثل الأثر المالي لإصلاحات معينة أو المساعدات المالية لدول وأقاليم ما وراء البحار)

وتراقب المفوضية تقارير الهيئة سياسيا وتكون المفوضية مسئولة عن التخطيط ومتابعة التنفيذ وكذلك إدارة الميزانية

٧-لجنة الأقاليم

لجنة الأقاليم جهاز استشاري لضمان تمثيل السلطات المحلية والإقليمية في عمل الاتحاد الأوروبي، وقد بدأ عملها في ١٩٩٤، وتلعب دورا تكميليا في عملية اتخاذ القرارات مع المجلس والبرلمان والمفوضية، وتوفر لممثلي السلطات المحلية فرصة إبداء الرأي في سياسات الاتحاد.

ومنذ نفاذ معاهدة أمستردام في ١٩٩٩ أصبح للجنة بناء متكامل وقواعد إجراءات خاصة دون حاجة إلى موافقة المجلس المسبقة. كما كان الحال من قبل- كما توسع عمل اللجنة بطريقة كبيرة، وبصفة خاصة في مجالات الشؤون الاجتماعية والبيئة والنقل.

ومقر اللجنة في بروكسل، وعدد أعضائها ٣٥٣ مع عدد من ممثلي من البدلاء، يعينون بمعرفة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات يمكن أن تتجدد بناء على توصية الدول الأعضاء، وأعضاء اللجنة مستقلون تماما، ويتناسب العدد الممثل لكل دولة مع عدد سكانها، وهم غالبا من السياسيين المحليين أو الإقليميين يمثلون كافة مجالات النشاط الحكومي في دول الاتحاد، فيمكن أن يكونوا أعضاء مجالس محلية أو عمد لمدن كبيرة أو مستشارون للمدن..، وتعين اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة سنتين ونصف

وظيفة اللجنة:

تبدي اللجنة وجهة النظر المحلية أو الإقليمية في تشريعات الاتحاد، وحجر الزاوية في عملها إبداء الآراء في مقترحات المفوضية، كما تساعد في قيام الاتحاد بالتنفيذ الجيد لمبدأ الاختصاص التكميلي، الذي يجب تنفيذا له ألا يتدخل الاتحاد ما لم يكن تصرفه أفضل من تصرف السلطات الوطنية أو الإقليمية أو المحلية، حيث يؤدي ذلك إلى تسهيل تنفيذ إجراءات الجماعة، وتدافع اللجنة عن تقدم الأقاليم في المجالات التي تهمها.

ويجب أن تتشاور المفوضية والمجلس مع اللجنة في الموضوعات ذات الاتصال المباشر بالسلطات المحلية والإقليمية مثل:

- الترابط الاقتصادي والاجتماعي (السياسة الإقليمية وميزانية المؤسسات)

-السكك الحديدية - النقل والاتصالات وشبكة القوى الكهربائية

- الصحة العامة

- التعليم والثقافة والشباب

- سياسة التوظيف والتدريب والسياسة الاجتماعية

- البيئة

وبصفة عامة يمكن للمفوضية أو المجلس أو البرلمان أن يتشاوروا مع اللجنة عندما تكون هناك حاجة لذلك، ويمكن للجنة بناء على مبادرة منها أن تتبنى آراء معينة في بعض الموضوعات مثل السياسة الزراعية وحماية البيئة، وتقدم هذه الآراء بعد ذلك إلى المفوضية أو المجلس أو البرلمان.

تنظيم العمل في لجنة الأقاليم:

يقسم أعضاء اللجنة إلى لجان متخصصة مسؤولة عن إعداد خمس اجتماعات دورية كل عام، وتحدد اللجنة خلالها السياسة العامة وتعرض الآراء التي تتبناها، وهناك ست لجان متخصصة في المجالات الآتية:

١- سياسة الترابط الاجتماعي ٢- السياسة الاقتصادية والاجتماعية

٣- التنمية المستدامة ٤- الثقافة والتعليم ٥- المسائل الدستورية والحكم الأوروبي ٦- العلاقات الخارجية

ويشكل هيئة مكتب مكونة من ٣٥ عضوا بالإضافة إلى رؤساء المجموعات السياسية في اللجنة، وسكرتير عام مهمته إدارة عمل اللجنة ولجانها الفرعية.

٨- المدعي العام الأوروبي (رئيس ديوان المظالم) European Ombudsman

استحدثت معاهدة ماسترخت للاتحاد الأوروبي منصبا جديدا^{٢٠}، هو المدعي العام أو رئيس ديوان المظالم، وقد تبنت معاهدة لشبونة نفس النص السابق في المادة ٩٥، كما وضع البرلمان شروط ونظام خدمة المدعي العام بقراره في ٩ مارس ١٩٩٤ آخذا رأي المفوضية في الاعتبار وبتصديق المجلس^{٢١}، ويتم تعيين المدعي لفترة خمس

^{٢٠} و لهذا المنصب نظير في بعض الدول الأوروبية حيث يوجد في إنجلترا وألمانيا وهولندا وغيرها، وهو نظير لما يسمى بالعربية رئيس ديوان المظالم، وعلي سبيل المثال في إنجلترا ، يقوم بدور هام يتمثل في: بتقديم الخدمة للجمهور بالتعهد بإجراء تحقيق مستقل بالشكاوى من الإدارات الحكومية وعدد من الأجهزة الإدارية في المملكة المتحدة أو المستشفيات الوطنية التي لا تؤدي الخدمة بطريقة جيدة ، وهو يهدف لجعل الخدمة متاحة للكافة ويعمل بطريقة مفتوحة وشفافة وعادلة تركز على خدمة العميل، وتفهم الشكاوى والتحرر عنها بطريقة نزيهة وسريعة وضمان الحصول على نتائج مناسبة ونشر المعرفة لضمان الحصول على خدمة عامة جيدة، وهو يهدف إلى المثالية والتميز Excellence في كل ما يقوم به بهدف تقديم أفضل خدمة متاحة، كما يعمل على الاستفادة من التجارب ونشر التعليم للتطوير المستمر للعمل ومن خلال عملية حكم واعى صحيح على الأمور ، ويتبنى تقديم القدوة التي تجعل الآخرين يحذون حذوه في العمل العام ويقدم الخبرة والنصيحة في تناول الشكاوى والوصول إلى أحسن النتائج، وهو يتبنى الشفافية والأمانة والاستقامة واستخدام المال والوقت بطريقة اقتصادية فعالة، وتحمل المسؤولية عن كل التصرفات والأفعال التي يقوم بها، كما يقوم علي وجود التباين بين الناس واحترام الاختلافات بينهم واستماعهم وتفهم حاجاتهم كما تبين لنا وجود نظير لهذا المنصب في الأمم المتحدة يعمل كمستشار قانوني يرشد ويبصر الموظفين الحاليين والسابقين بحقوقهم ويحل مشاكلهم مع المنظمة بطريقة سرية ومحيدة ونزيهة، كما يمكنه القيام بعملية وساطة إذا وافق الأطراف على ذلك

^{٢١} وكان أول شخص شغل هذا المنصب جاكوب سودرمان Jacob Söderman الذي عينه البرلمان الأوروبي في يوليو

١٩٩٥ وأعيد اختياره لفترة عمل ثانية في ١٩٩٩. والمدعي العام الحالي هو نيكوفورس دايماندروس Nikiforos

Diamandouros

سنوات يمكن أن تتجدد، بعد كل انتخابات برلمانية ومضاهيا في فترة عمله للدورة التشريعية للبرلمان، ومقره بالبرلمان الأوروبي بستراسبورج، وتعاونه سكرتارية يعين بمعرفته كبار المسؤولين فيها

ويعمل المدعي العام باستقلال كامل ونزاهة، ولا يجوز له أن يقبل أو يطلب تعليمات من أي دولة أو منظمة، ويمتنع عليه خلال عملة أن يمارس أي عمل آخر بأجر أو بدون أجر، وينتهي عمله سواء لانتهاء مدته أو لتقاعده الاختياري، أو إذا طرأ ما يجعله غير أهل لهذه الوظيفة، وإذا خلا موقع المدعي العام فيعين خليفته خلال ثلاثة شهور من تاريخ خلو الوظيفة للفترة الباقية من الدورة التشريعية، وإذا لم يعد المدعي العام مستوفيا لشروط شغل الوظيفة أو أدين في سوء سلوك خطير فإن محكمة العدل يمكن أن تعزله بناء على طلب البرلمان الأوروبي

وظيفة المدعي:

- تلقي شكاوى مواطني الاتحاد الأوروبي والأفراد أو الأشخاص القانونية المقيمة أو لها إقامة دائمة في دولة عضو

-ويعمل على اكتشاف فساد الإدارة في مؤسسات الاتحاد وأجهزته، ولا يخرج عن اختصاصه سوى محكمة العدل ومحكمة أول درجة في عملها القضائي.

-وهو يعمل كوسيط بين المواطنين وسلطات الاتحاد ويملك تقديم توصيات إلى مؤسسات الاتحاد وإحالة مسألة إلى البرلمان الأوروبي، حيث يكون للأخير اتخاذ الخطوات السياسية اللازمة.

تنظيم العمل:

يجب أن تعرض الشكاوى على المدعي العام خلال سنتين من تاريخ علم الشاكي بحقائق الموضوع، كما يجب أن تكون الإجراءات الإدارية اللازمة قد اتخذت قبل المؤسسات أو الأجهزة المعنية، ولا تقبل الشكاوى إذا كانت تلك الوقائع محل تحقيق أو إجراءات قانونية مما يعد تطبيقا لشروط استنفاد طرق الطعن.

ويجب أن تتضمن الشكاوى بوضوح موضوعها وشخصية الشاكي الذي يمكنه أن يطلب إبقاء الشكاوى سرية، ويمكن للمدعي أن ينصح الشاكي باللجوء إلى سلطات أخرى، ويجري المدعي التحريات اللازمة بمبادرة منه أو بناء على شكاوى، لفحص أي سلوك سلبي يعتقد حدوثه، وبعد ذلك يخطر المؤسسة أو الجهاز المعني الذي يمكنه الرد بالتعليق المناسب، وتلتزم المؤسسات والأجهزة بتزويد المدعي بأي معلومات يطلبها، وتمكنه من الوصول إلى الملفات المتعلقة بالموضوع، ولا يمكنها أن ترفض ذلك إلا بناء على أسباب تبرر السرية.

وإذا اكتشف المدعي حالة من حالات سوء الإدارة يخطر المؤسسة المعنية ويوجه لها توصية، وعلى المؤسسة أن تعرض رأيها التفصيلي في الموضوع خلال ثلاثة شهور، ثم يعرض المدعي تقريراً على البرلمان الأوروبي والمؤسسة المعنية، وكذلك يخطر الشاكي بنتيجة التحريات، وفي كل عام يقدم المدعي تقريراً للبرلمان عن أعماله.

أنشئت هذه الوكالة في ١٢ يوليو ٢٠٠٤ ومقرها في بروكسل ببلجيكا وتضم في عضويتها كل الدول الاتحاد ما عدا الدانمرك، وهي ذات أهمية كبيرة لأنها تعمل في مجال حيوي وتحت رئاسة وتوجيه المجلس الأوروبي وتهدف إلى ترقية إمكانيات الدفاع والتعاون في نزع السلاح والتعاون في إقامة سوق أوروبية منافسة في التجهيزات الدفاعية وتختص بما يلي:

- ١- المساهمة في تعريف الدول الأعضاء بالالتزامات المتعلقة بقدراتها العسكرية وتقويم المراقبة لتلك القدرات
 - ٢- ترقية وتنسيق الحاجات العملياتية وتبني طرق قيادة متوافقة وفعالة
 - ٣- اقتراح مشروعات متعددة الأطراف لتنمية القدرات العسكرية وضمان التنسيق بين البرامج المستخدمة بمعرفة الدول الأعضاء وإدارة برامج التعاون
 - ٤- تدعيم أبحاث التكنولوجيا الدفاعية وتخطيط وتنسيق المشروعات البحثية المشتركة ودراسة الحلول لمواجهة الحاجات العملياتية المستقبلية
 - ٥- المساهمة في التعريف وإذا لزم الأمر استخدام أي إجراء مفيد لتعزيز الأساس الصناعي والتقني للقطاع الدفاعي وزيادة فاعلية الإنفاق العسكري
- ويعتمد المجلس الأوروبي ميثاق هذه الوكالة بما يتضمن قواعد العمل، وبراعي ذلك القرار مستوي فاعلية المشاركة في أنشطتها، ويمكن أن تقوم مجموعات معينة من الدول داخل الوكالة بمشروعات مشتركة، وتعمل الوكالة بالتنسيق مع المفوضية إذا لزم الأمر
- وتتمتع الوكالة بالشخصية القانونية المستقلة وتتكون من ٢٢:-
- ١- رئيس الوكالة الذي يرأس اجتماعات هيئة قيادة الوكالة والمسئول عن تنفيذ وتطبيق سياسة الوكالة وقراراتها
 - ٢- **هيئة القيادة: Steering Board** وهي جهاز صنع القرارات في الوكالة وتضم وزراء الدفاع في الدول الأعضاء وممثل المفوضية الأوروبية

^{٢٢} تضم الوكالة الوحدات الآتية: -

٣- المدير التنفيذي الذي يرأس طاقم العمل بالوكالة والمسئول عن التنسيق بين وحدات الوكالة

وقد اقترح وزير الدفاع الألماني تكوين جيش للاتحاد الأوروبي^{٢٣} وفقا لاتفاقية لشبونه حيث يجب أن يعمل مشروع الدفاع والأمن المشترك كمحرك نحو مزيد من التوحد الأوروبي ، كما أيد من جانبه قيام بعض الدول بتبني سياسة دفاع مشتركة فيما بينها إذا لم تكن الدول السبع والعشرين الأعضاء قد تبنت سياسة واحدة، وإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يوفر الموارد ويوزع المسؤوليات ويحدد الأولويات بينما عارض وزير الدفاع الدنماركي وجهة النظر السابقة مقررًا أن القرار النهائي يجب أن يكون للبرلمانات الوطنية في تحديد عدد الجنود المستخدمة في كل جيش

١٠- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية

أنشئت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وفق اتفاقية روما سنة ١٩٥٧ وهي منتدى للحوار وجهاز استشاري لضمان تمثيل المجموعات الاقتصادية والاجتماعية العديدة ذات الاهتمام في شبكة عمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي (المستخدمون - اتحادات التجارة - المزارعون - المستهلكون.. الخ) ففتيح الفرصة للمجموعات المختلفة للمساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأن تكون جزء مكمل في عملية اتخاذ القرارات، وتساهم اللجنة من خلال الآراء في تعريف وتحديد وتنفيذ سياسات الاتحاد، وهكذا تلعب اللجنة دورا هاما في البناء التنظيمي للاتحاد، حيث يكون لمنظمات المجتمع المدني الأوروبي، والذي تشكل فيه المنظمات الاقتصادية والاجتماعية جزءا حيويا، تمثيلا واضحا وتشارك في المداولات وتجعل صوتها مسموعا، وبذلك تكون جسرا بين الاتحاد ومواطنيه

وقد ترسخ وضع اللجنة بعد نفاذ اتفاقية ماسترخت في ١٩٩٣، وفي سنة ١٩٩٧ وسعت اتفاقية أمستردام بدرجة كبيرة نشاط اللجنة في مجال الأمور الاجتماعية

مقر اللجنة وتشكيلها:

مقر اللجنة في بروكسل حيث تعقد معظم الاجتماعات والدورات العامة، كما يمكن أن تعقد الاجتماعات في أي مكان آخر، وترشح الحكومات المعنية أعضاء اللجنة ويعينهم مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات يمكن أن تتجدد، والأعضاء الـ ٣٤٤ مستقلون تماما ويعكس العدد المعين من كل دولة حجم السكان فيها

²³ German Foreign Minister calls for European army under the Lisbon Treaty;

"The EU Common Security and Defence Policy project will act as a motor for greater European integration"

Germany's Foreign Minister Guido Westerwelle called for a "European army" in a speech at the 46th Munich Conference on Security Policy on Saturday.

Sunday's *Bild* reported that the Danish Defence Minister Søren Gade rejected Mr. Westerwelle's proposal, saying "When, how and how many soldiers are deployed must remain the decision of national Parliaments"

واللجنة جمعية عامة، ومكتب وثلاثة مجموعات، وستة أقسام وسكرتارية عامة، وتختار اللجنة رئيسها لمدة سنتين حيث يمثلها أمام الأجهزة الأخرى.

وظيفة اللجنة: لجنة ثلاث وظائف رئيسية هي:

- نصيحة المؤسسات الثلاث الكبرى (المجلس، المفوضية، البرلمان)
- الالتزام والمساهمة الفعالة بالتوجهات الأوروبية ولتحقيق مزيد من الديمقراطية
- تدعيم دور منظمات المجتمع المدني ومؤسساته في الدول غير الأعضاء بتكثيف الحوار البناء مع ممثليهم، حيث يعبرون عن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساعدة في إقامة مؤسسات استشارية

تنظيم العمل:

- لتحقيق أغراض اللجنة يمكنها إصدار آراء في المناسبات التالية:
- المسائل التي أحيلت إليها بمعرفة المفوضية أو المجلس أو البرلمان
- بناء على مبادرتها الخاصة للتعبير عن وجهة نظرها في أي مسائل تعتبرها هامة
- آراء استكشافية exploratory حينما يطلب منها البرلمان أو المفوضية نظر أو صياغة اقتراحات تتعلق بموضوعات معينة، يمكن بالتالي أن تؤدي إلى اقتراح تشريع أوروبي
- ويمكن للجنة أن تكلف أحد أقسامها بإعداد تقرير معلومات عن مسألة عامة أو محددة

وتساعد آراء اللجنة صانعي القرار في تحديد تأثير مقترحات المفوضية على أولئك المتأثرين بها مباشرة وبالتالي إجراء أي تعديلات لازمة، كما تقدم المساعدة الفنية القيمة بناء على مبادرتها الخاصة، كما أن تقارير المعلومات التي تقدمها كثيرا ما تكون النبع الذي يمد المفوضية بالمقترحات التي تتبناها، وحيث يعمل أعضاء اللجنة في الدول الأعضاء فإنهم يشكلون همزة الوصل مع المنظمات الوطنية التي يعملون فيها، وفي معظم الأحوال فإنهم يسافرون إلى بروكسل فقط لحضور اجتماعات العمل

مجموعات العمل:

المجموعة الأولى: المستخدمون: Employers

تضم هذه المجموعة أعضاء من القطاعين الخاص والعام في الصناعة ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وغرف التجارة وتجارة الجملة والتجزئة والبنوك والتأمين والنقل والزراعة

المجموعة الثانية: العمال: الجزء الأكبر من أعضاء المجموعة الثانية من اتحادات التجارة الوطنية التابعين لاتحاد نقابات التجارة الأوروبية والأعضاء الآخرين من اتحادات أطقم التنفيذ والإدارة

المجموعة الثالثة: المصالح المتنوعة:

ما يميز المجموعة الثالثة هو وجود مدى عريض من الفئات الممثلة فيها، المنظمات الزراعية وقطاع الصناعات الماهرة والمهن والروابط التعاونية، والجمعيات التي لا تهدف إلى الربح ومنظمات حماية المستهلك وحماية البيئة، والمنظمات الممثلة للأسرة والمرأة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والجمعيات العلمية والأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وغيرها.

وهذه المجموعات المختلفة يربطها الشعور بالواجب نحو الغالبية العظمى من مواطني الاتحاد الأوروبي مما يدفعها إلى طلب المساهمة الفعالة في صياغة قرارات الاتحاد الأوروبي

الأقسام:

للجنة ستة أقسام تتعامل مع المجالات الرئيسية التي تشملها المعاهدات^{٢٤}، ولإعداد آرائها فإن الأقسام تشكل مجموعات دراسة من الخبراء، كما أن اللجنة قد تستفيد من عمل اللجنة الفرعية sub-committee وهي تعمل بطريقة مشابهة للقسم، ولكن دورها محدود بفحص مشكلة معينة في وقت محدد

صياغة الآراء:

يتم صياغة آراء اللجنة وفقا للخطوات الآتية:

- ١- يرسل طلب الرأي عادة إلى رئيس اللجنة بمعرفة المجلس أو المفوضية أو البرلمان
- ٢- يقرر المكتب أي قسم سيتولى العمل
- ٣- يقيم القسم مجموعة دراسة (في المتوسط ٩ أشخاص) ويعين مقرا يساعده خبراء (عادة أربعة)
- ٤- بناء على الدراسة السابقة يصدر القسم رأياً بالأغلبية البسيطة، ويدرج الرأي بعد ذلك في جدول أعمال الدورة العامة
- ٥- تصدر اللجنة في دورة عامة رأيها بالأغلبية البسيطة بناء على الرأي المقدم من القسم المختص
- ٦- يقدم هذا الرأي إلى المجلس والمفوضية والبرلمان

١١- البنك المركزي الأوروبي (ECB) European Central Bank

تطلب إصدار عملة أوروبية موحدة (اليورو) إقامة الاتحاد النقدي الأوروبي، وإنشاء بنك مركزي جديد هو البنك المركزي الأوروبي ECB مع البنوك المركزية للدول التي تبنت اليورو لإيجاد كيان جديد، هو نظام اليورو Euro System والنظام الأوروبي للبنوك المركزية (ESCB) الذي يضم كل دول الاتحاد الأوروبي. ولقد أقيم البنك المركزي الأوروبي في أول يونيو ١٩٩٨ خلفاً لمؤسسة النقد الأوروبي European Monetary Institute (EMI) ولعب دوراً هاماً مركزياً في انطلاق اليورو في أول يناير ١٩٩٩

^{٢٤} الزراعة والتنمية الزراعية والبيئة

- الاتحاد الاقتصادي والنقدي والترابط الاقتصادي والاجتماعي
- العملة والشؤون الاجتماعية والمواطنة
- العلاقات الخارجية
- السوق المفردة والإنتاج والاستهلاك
- النقل والطاقة والبنية الأساسية ومجتمع المعلومات

ومقر البنك في فرانكفورت بألمانيا ويتكون طاقمه من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويتمتع البنك باستقلال تام في عمله، فلا البنك المركزي الأوروبي ولا النظام الأوروبي للبنوك المركزية أو هيئات إصدار القرار فيها يمكن أن تطلب أو تقبل تعليمات من أي جهاز آخر، ويجب علي المؤسسات الأوروبية وحكومات الدول الأعضاء أن تحترم هذا المبدأ وألا تسعى للتأثير علي البنك المركزي أو البنوك المركزية الوطنية، ويعمل البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية في تعاون وثيق بهدف تجهيز وتنفيذ القرارات المتخذة بمعرفة أجهزة اتخاذ القرارات: مجلس المحافظين والهيئة التنفيذية والمجلس العام، ويعين رئيس البنك والأعضاء الخمسة الآخرين للهيئة التنفيذية بمعرفة الدول الأعضاء لمدة ٨ سنوات لا تتجدد.

وظيفة البنك:

البنك المركزي هو نقطة الارتكاز في نظام اليورو، حيث يضمن الوفاء بالالتزامات الملقة على عاتقه سواء بقيامه بذلك بنفسه أو من خلال البنوك الوطنية المركزية المشاركة، وفي متابعته لأهدافه الأولية، استقرار الأسعار، فإن المهمة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي هي:

- تحديد وتنفيذ السياسات النقدية لمنطقة اليورو

- إدارة عمليات استبدال العملات الأجنبية

- إدارة وحفظ الاحتياطي الرسمي الأجنبي لدول منطقة اليورو

- إصدار ملاحظات في منطقة اليورو وترقية انسياب العمل في نظام الدفع

- وهو مسئول أيضا عن:

جمع المعلومات الإحصائية اللازمة، سواء من السلطات الوطنية أو مباشرة من المؤسسات المالية، متابعة التطورات في البنوك والقطاعات المالية وترقية تبادل المعلومات بين البنوك الوطنية المركزية والسلطات البنكية

والهدف الرئيسي لنظام اليورو هو الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو وبذلك تحافظ على القوة الشرائية لليورو وهذه الإستراتيجية تقوم على الأركان الآتية:

- دور دائم للنقود كما يعبر عنها الإعلان عن إمدادات النقود بالمعنى الواسع مع

التضخم المرئي كنتيجة للإمداد الزائد بالنقود مقارنة بالإمداد بالسلع والخدمات

- التقديرات المبينة بطريقة واسعة عن اتجاهات الأسعار مستقبلا والمخاطر

الناجمة عن استقرار الأسعار في منطقة اليورو بصفة عامة (الأجور - سعر

التحويل - الفائدة طويلة الجل - المعايير المختلفة للنشاط الاقتصادي)

- إتاحة الفرصة للجماهير للتحقق من نجاح سياسة العملة الواحدة بإعلان البنك

المركزي تعريفا محددا لأهدافه الرئيسية، استقرار الأسعار وألا تزيد أسعار

المستهلك عن ٢ % من سنة إلى أخرى.

تنظيم العمل:

ينظم عمل البنك المركزي هيئات اتخاذ القرارات: -

مجلس المحافظين: هو الجهاز الرئيسي لاتخاذ القرارات، ويضم الأعضاء الستة للهيئة التنفيذية ومحافظي ١٢ بنك مركزي في منطقة اليورو ويرأسه رئيس البنك المركزي، ومهمته الرئيسية تحديد السياسة النقدية لمنطقة اليورو وبصفة خاصة

تحدي أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك التجارية بمقتضاها الحصول على النقود (الأموال السائلة) من البنك المركزي.

الهيئة التنفيذية: وتضم رئيس ونائب رئيس وأربعة أعضاء آخرين وجميعهم يعينون بالاتفاق المشترك لرؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء في منطقة اليورو ومسئوليتهم تنفيذ السياسة النقدية كما تم تحديدها بمعرفة مجلس المحافظين، وفي هذا السياق تعطي الهيئة التعليمات الضرورية للبنوك المركزية الوطنية، وتعد الهيئة التنفيذية لاجتماعات مجلس المحافظين وتسال عن أعمال الإدارة يوما بيوم للبنك المركزي الأوروبي.

المجلس العام:

وهو الجهاز الثالث في اتخاذ القرارات للبنك المركزي الأوروبي، وهو يضم الرئيس ونائب الرئيس ومحافظي البنوك المركزية للدول الخمسة عشر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويساهم المجلس العام في العمل الاستشاري والتنسيق بين البنوك المركزية ويساعد في الإعداد للتوسعات المستقبلية في منطقة اليورو.

ازمة اليورو

انتقلت الازمة المالية التي اجتاحت الولايات المتحدة في ٢٠٠٨ الي بعض الدول الاوربية في عام ٢٠٠٩ حيث اعلنت اليونان عجزها عن سداد ديونها للبنوك الفرنسية والالمانية وتأثرت كل من ايرلندا وايطاليا والبرتغال واسبانيا مما ادي الي مفاوضات بين حكومات تلك الدول وكل من الترويك (البنك المركزي الاوربي والمفوضية الاوربية وصندوق النقد الدولي) مما ادي الي ادماج كل من اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا في برنامج صندوق النقد وانشأ الاتحاد الاوربي مؤسسة جديدة كحائط صد امام انهيار العملة الموحدة واضطر الي تقديم دعم مالي لهذه الدول وجعل دولا اخرى كالمملكة المتحدة تفكر في الخروج من الاتحاد وهي في سبيل اجراء استفتاء علي ذلك في غضون الشهور القليلة القادمة

١٢- بنك الاستثمار الأوروبي

بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) هو المؤسسة المالية للاتحاد الأوروبي، ويساعد كل من البنك والمؤسسة الأوروبية في تحقيق أهداف الاتحاد، وذلك بتمويل المشروعات التي تعمل على ترقية التكامل الأوروبي، وتحقيق توازن التنمية والترابط الاقتصادي والاجتماعي وتطوير وتحديث اقتصاد يقوم على قواعد المعلومات

ولقد أنشئ البنك في سنة ١٩٥٨ وفق معاهدة روما، وهو يمول من خلال الاقتراض من الأسواق المالية، وعلى خلاف البنوك التقليدية ليس للبنك موارد تجارية من ودائع أو حسابات جارية

ومثل عديد من المقترضين الدوليين من غير ذوي السيادة فإن البنك يتمتع بأعلى نسبة ضمان ممكنة في أسواق رأس المال، وهذا ما يمكنه من أن يستحوذ على أساس منافس جدا على الموارد الأساسية التي يحتاجها لتغطية أنشطة الإقراض

مقره وتكوينه:

- مقر البنك في لوكسمبورج حيث يستخدم طاقم خدمة علي أعلى مستويات الكفاءة من ذوي الثقافات المتعددة من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول تساهم بالمشاركة في رأسماله وفقا لنظام الشرائح الذي يعكس وزن اقتصاد الدولة داخل الاتحاد

وللبنك هيئة محافظين وهيئة مديرين ولجنة إدارة ولجنة رقابة محاسبية

وظيفة البنك:

- بنك الاستثمار الأوروبي بنك لا يهدف إلى تحقيق الربح ولا يعتمد على موارد ميزانية الاتحاد الأوروبي ومهمته تمويل الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات تخدم أهداف التكامل الأوروبي والاستثمار في مشروعات مختارة بعناية^{٢٥}

كما يعضد بنك الاستثمار الأوروبي التنمية المستدامة في دول البحر المتوسط وإفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي وكذلك بالمثل مشروعات ذات فائدة عامة في أمريكا اللاتينية وآسيا

وأخيرا فإن بنك الاستثمار هو الحامل لمعظم أسهم صندوق الاستثمار الأوروبي European Investment Fund (EIF) ويرأس هيئة الرقابة فيه، وهذا الصندوق أنشئ في سنة ١٩٩٤ ومقره في لوكسمبورج وهدفه الرئيسي دعم التمويل الاستثماري في الدول الأعضاء.

تنظيم العمل:

بنك الاستثمار الأوروبي يقرض ويتلقى قروضا تنفيذا لسياسات الاتحاد

هيئة المحافظين: Board of Governors

تضم الهيئة الوزراء المعنيون من كل الدول الأعضاء، عادة وزراء المالية، وتحدد الهيئة سياسة الإقراض واعتماد الأوراق الدالة على التوازن المالي balance sheet والتقرير السنوي، ويلزم البنك بالتمويل لمشروعات خارج الاتحاد الأوروبي ويقرر ما يراه بالنسبة لزيادة رأسمال البنك، ويعين أعضاء هيئة المديرين ولجنة الإدارة ولجنة الرقابة المحاسبية

هيئة المديرين: Board of Directors

^{٢٥} وتستوفي المعايير الآتية:

- أن تكون عاملا مساعدا لجذب موارد تمويل أخرى

- أن تتصل بمجالات مثل تعضيد تنافس الصناعات الأوروبية وإيجاد شبكات عبر أوروبية (النقل - المواصلات، نقل البضائع، حماية البيئة الطبيعية والزراعية، الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات) أن تتعلق أساسا بالأقاليم الأكثر تضررا وتطبق هذه الفلسفة على الأنشطة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء، وبينما تتم ٩٠ % تقريبا من أنشطة البنك في الدول الأعضاء، فإن نسبة معقولة من التمويل تقدم للدول الطالبة التي لديها آليات تمويل محددة

يرأسها رئيس البنك وتضم ٢٤ عضوا يعينون بمعرفة الدول الأعضاء وعضوا تعيينه المفوضية الأوروبية، والهيئة مسؤولة عن ضمان أن البنك يدار وفقا للأهداف المحددة له، وهي تعتمد عمليات الإقراض والاقتراض

لجنة الإدارة Management Committee

وهي جهاز الإدارة للعمل اليومي في البنك وتضم رئيس وسبعة نواب رئيس ومقرها لوكسمبورج، وهي تدير العمل اليومي بطريقة جماعية، وتضمن التنفيذ الصحيح لقرارات هيئة المديرين، وبصفة خاصة بالنظر إلى زيادة رأس المال وضمن القروض

لجنة الرقابة المحاسبية: Auditors Committee

للبنك بناء داخلي وآخر خارجي للرقابة المحاسبية يغطي كل عملياته ويطبق الإجراءات المعيارية في القطاع البنكي والمالي، وهذا البناء ترأسه لجنة الرقابة المحاسبية التي تفحص صحة عمليات البنك ودفائره، وبناء على عمل جهاز الرقابة المحاسبية الداخلي والخارجي، وهي تتعاون مع هيئة الرقابة المحاسبية للرقابة الخارجية لعمليات بنك الاستثمار الأوروبي التي تتعلق بميزانية الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه

ثالثاً: اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي

تتم عملية اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي نتيجة تفاعل داخلي بين أطراف عديدة وبصفة خاصة المثلث التنظيمي المكون من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية، كما تتدخل أيضاً في عملية اتخاذ القرارات هيئة الرقابة المحاسبية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم والبنك المركزي الأوروبي واللجنة المالية والاقتصادية في مجالات عديدة وتنظم المعاهدات قواعد إصدار القرارات في كل مجال يعمل فيه الاتحاد الأوروبي، ونحن هنا معنيون بالقرارات التشريعية وليس إجراءات اعتماد الميزانية أو عقد الاتفاقات الدولية، ويمكن بصفة عامة أن نفرق بين ثلاثة إجراءات رئيسية في عملية اتخاذ القرارات في الجانب التشريعي هي: -

- القرار التعاوني Co decision

- القبول Assent

- التشاور البسيط Consultation

ويمكن لمتخذ القرار (المفوضية مثلاً) أن يختار الأسلوب الذي يتعبه في اتخاذ القرار بشرط أن يكون هذا الاختيار علي أسس موضوعية قابل للمراجعة القضائية، وقد يختلط الأمر في تحديد الأسلوب المتبع حيث تقع المسألة في الحدود بين إجراء يتطلب وسيلة التشاور (في مجال الزراعة علي سبيل المثال) وإجراء يتطلب القرار التعاوني (كما في سياق توحيد السوق الداخلي) لكن ليس من المتاح الجمع بين أسلوبين لاتخاذ القرار في مسألة واحدة، والمسألة قد تهم البرلمان والمجلس بصفة

خاصة ولكن بمجرد أن يبدي البرلمان رأيه في المسألة يتحول إلي مشروع أصيل
مشارك في القرار التعاوني

أولاً: القرار التعاوني Co decision

أدخلت هذه الأسلوب معاهدة ماسترخت سنة ١٩٩٢ بالمادة ٢٥١ وقد جرى التوسع
في هذا الأسلوب في معاهدة أمستردام سنة ١٩٩٧، وهو يقوم على أن تقدم المفوضية
اقتراحاً تجري عليه قراءتان متتابعتان بمعرفة البرلمان والمجلس، وإذا لم يتمكن
الجهازان المشاركان في التشريع من الاتفاق تتكون لجنة توفيق من ممثلي البرلمان
والمجلس بمشاركة المفوضية للوصول إلى اتفاق، ويرسل هذا الاتفاق بعد ذلك إلى
البرلمان والمجلس لقراءة ثالثة للاعتماد النهائي.

ثانياً: القبول Assent

أدخل هذه الإجراءات بمعرفة المرسوم الأوروبي الموحد في سنة ١٩٨٦ وهو يعني أن
المجلس يجب أن يحصل على موافقة لبرلمان الأوروبي قبل أن يتخذ بعض القرارات
الهامة، ويمكن للبرلمان أن يقبل الاقتراح أو يرفضه، ولكنه لا يستطيع تعديله

ثالثاً: التشاور البسيط Consultation

وفقاً لهذا الإجراء فإن رأي البرلمان الأوروبي يكون مطلوباً لإصدار القرار، وبمجرد
تلقي هذا الرأي فإن المفوضية يمكن أن تعدل اقتراحها طبقاً له، ثم يفحص الاقتراح
بعد ذلك بمعرفة المجلس الذي يمكن أن يصدره كما هو دون أن يعدله، ومع ذلك إذا
قرر المجلس الاعتراض على اقتراح المفوضية يجب أن يكون هذا الاعتراض
بالإجماع، والحالات التي يشملها هذا الإجراء كثيرة متعددة^{٢٦} مما يعني أن التشاور
هو الإجراء الغالب، وأن الديمقراطية تتطلب استطلاع رأي الأجهزة الممثلة لكافة
الاتجاهات وأخذها في الاعتبار عند إصدار القرار.

الأعمال القانونية للاتحاد:

الأجهزة والمؤسسات الاتحادية يمكن أن تستخدم الأدوات القانونية التالية: القوانين
الأوروبية laws والإطارات القانونية framework laws والتعليمات
regulations والقرارات decisions والتوصيات recommendations والآراء
opinions

والقوانين الأوروبية يجب أن تكون تصرفات تشريعية ذات تطبيق عام، وتكون ملزمة
بأكملها وتطبق مباشرة على الدول الأعضاء

أما إطارات القانون، فهي تصرفات تشريعية ملزمة بالنسبة للنتيجة التي تهدف لها،
ولكل دولة عضو المفاضلة في اختيار الصيغة والطريقة التي تتبع لتحقيقها.

أما التعليمات فهي أعمال غير تشريعية ذات تطبيق عام لتنفيذ التصرفات التشريعية
ونصوص معينة من المعاهدات، وهي إما أن تكون ملزمة بأكملها ومباشرة لكل الدول

^{٢٦} تشمل مسائل التعاون الشرطي والقضائي في المسائل الجنائية -مراجعة المعاهدات- تعزيز التعاون -المسائل المتعلقة
بالتفرقة على أساس الجنس أو العنصر أو الأصل العرقي أو الدين أو المعتقدات السياسية أو الإعاقة أو العمر أو التوجه
الجنسي- المواطنة في الاتحاد (ترتيبات التنفيذ - الحقوق الجديدة) الزراعة -التأثيرات، الملجأ، الهجرة، تحرك الأشخاص
النقل (المبادئ التي لها تأثير قوي على مستويات المعيشة والاستخدام في أقاليم معينة واستغلال تسهيلات النقل -قواعد المنافسة -ترتيبات
الضرائب السياسية الاقتصادية

الأعضاء، وإما أن تكون ملزمة بالنسبة للنتيجة التي تحققها ولكل دولة عضو الفرصة اختيار الصيغة والطريقة

أما القرارات فهي تصرفات غير تشريعية ملزمة بكاملها، والقرارات التي تحدد من وجهت إليه تكون ملزمة له فقط

أما التوصيات والآراء فليس لها قوة ملزمة

والأعمال التشريعية – القوانين وإطارات القانون-تصدر بناء على مقترحات من اللجنة بالمشاركة بين البرلمان والمجلس، وفقا لإجراء التشريع العادي، أو القرار التعاوني السابق الإشارة إليه.

وفي حالات معينة، فإن القوانين وأطر القانون يمكن أن تصدر بناء على مبادرة من مجموعة من الدول الأعضاء أو البرلمان الأوروبي، أو بناء على توصية من البنك المركزي الأوروبي أو بناء على طلب من محكمة العدل أو بنك الاستثمار الأوروبي

أما الأعمال غير التشريعية فيصدر المجلس الأوروبي القرارات في الحالات التي تنص عليها المعاهدات، كما يصدر المجلس والمفوضية قرارات بصفة خاصة في الحالات المشار إليها في المعاهدات، ويصدر البنك المركزي قرارات ونظم في الحالات المحددة

ويصدر المجلس توصيات ويعمل بناء على اقتراح من المفوضية في كل الحالات التي ينص فيها على ضرورة ذلك.

رابعاً: تقويم للاتحاد الأوروبي

نحاول تقويم الاتحاد الأوروبي من حيث الواقع والإنجازات، ثم يلي ذلك تقويمه من الناحية القانونية، أي بالنظر إليه من خارج القارة الأوروبية ودوره في النظام الدولي القائم

أ- تقويم الاتحاد الأوروبي من حيث الواقع والإنجازات

- هناك إعجاب شديد من جانب كثير من الكتاب بما وصل إليه الاتحاد الأوروبي، من اندماج بين الدول الأعضاء وصل إلى مواطنة واحدة وعملة واحدة وتوحيد للسياسات الخارجية والداخلية والأمن وغيرها من المجالات التي أشرنا إليها في دراستنا، ولكن هناك أيضاً من يعارض الاتحاد الأوروبي من منطلقين أساسيين:

أولاً: أنه يقضي على السيادة الوطنية للدول الأعضاء^{٢٧}

ثانياً: أنه باب واسع من أبواب الفساد^{٢٨} الإداري والمالي

^{٢٧} راجع، وليام ديالر William Deller في مقال بعنوان The European Union A to Z منشور على الانترنت

<http://www.keele.ac.uk/socs/ks40/ceghome.html>

حيث يقرر أنه رغم تعهد القادة السياسيين في بريطانيا إدوارد هيث وجون ميجور ودوجلاس هيرد وتوني بليز وغيرهم من أنه لا خوف على السيادة الوطنية، فإنه من الواضح من اتفاقية روما والمرسوم الأوروبي الموحد ومعاهدة ماسترخت ومعاهدة أمستردام وما ترتب عليها أن الكلمة الأخيرة في الشأن البريطاني لم تعد في وستمنستر (مقر الحكومة البريطانية) فقد أصبحت في يد مجموعة من الموظفين البيروقراطيين الأجانب، وحتى في بيوتنا أصبح لزاماً علينا أن نلغي وحدات القياس العملية والمفهومة والتي اعتدنا عليها مثل القدم والبوصة والرطل والأوقية ونستخدم الوحدات المترية المليمتر والمتر والجرام والليتر..

^{٢٨} راجع، وليام ديالر، المرجع السابق، حيث يقرر: "لأن أوروبا هي إحدى أغنى المناطق في العالم، وقدرة الاتحاد الأوروبي على أخذ (قسط) نسبة كبيرة من هذه الثروة فقد أصبحت عرية فساد كبيرة، فالميزانية السنوية التي تأخذها من الأعضاء في حدود ٦٠ بليون جنيه إسترليني في سنة ١٩٩٩ وهذه الميزانية توزع بطريقة اختيارية لكسب التأييد ولها تأثير واسع وقوي وأي شخص يتلقى ميزة من ذلك الإحسان سواء في السياسة أو مجال الأعمال أو الاتحادات والنقابات أو الزراعية أو الأنشطة الأخرى يجد من الصعب أن يقاوم إغوائها وهو المبدأ الذي استخدم تاريخياً للإبقاء على الأنظمة غير الديمقراطية

وبيان ذلك فيما يلي: - ١- تأثير الاتحاد على السيادة الوطنية

-من المقرر أن الدول عندما تدخل في عضوية منظمة دولية فإنها تتخلى عن سلطتها في بعض المجالات التي تتركها للمنظمة، وكما شاهدنا في عصبة الأمم ثم في الأمم المتحدة من بعدها، وقد كان المعيار المحدد لسلطة المنظمة هو القانون الدولي مما قد يؤثر بعض المنازعات بين الدول الأعضاء والمنظمة وقد تحسبت الدول في ميثاق الأمم المتحدة لتجعل المنظمة بعيدة عما تعتبره الدول من الشؤون الداخلية، ولكن الملاحظ في الاتحاد الأوروبي أن الدول قد بدأت بطريقة تدريجية تتخلى شيئاً فشيئاً عن اختصاصاتها في مجالات كانت تعتبر من شؤونها الداخلية، والدول الأوروبية قد فعلت ذلك بوضوح رؤية كاملة ودون تراجع، وعلي مدار نصف قرن تقريباً ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهي تقيم أجهزة متعددة ومحدودة الاختصاص ثم يجري توحيد المتشابه منها، إلي أن وصلت إلي الصيغة الحالية للاتحاد الأوروبي، وكما أوضحنا في خلال دراستنا لأجهزة الاتحاد، فقد كانت المادة الأولى في ميثاق مجلس أوروبا الذي وقع في ٥ مايو ١٩٤٩ تقرر أن أهداف مجلس أوروبا هي تحقيق أكبر اتحاد بين الأعضاء، بغرض حماية وتحقيق المثل والمبادئ التي تشكل تراثهم المشترك وتيسر تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما تحقق في الاتحاد الأوروبي في صيغته الحالية بدءاً من معاهدة ماسترخت ١٩٩٢. ولكن هل تم ذلك بالتضحية بالسيادة الوطنية للدول الأعضاء؟ وكما يذكر مقال نشر في جريدة الإيكونوميست البريطانية فقد تضاعفت السيادة شيئاً فشيئاً معاهدة وراء معاهدة^{٢٩}، او كما ذكر مقال آخر في جريدة لوموند أننا نتحدث عن أوروبا لأن الدولة الوطنية قد انتهت^{٣٠} الواقع أن السؤال بصيغته تلك خادع ومضلل، ويجب أن يكون السؤال هو هل ما تحقق في هذا الشأن لمصلحة الدول الأعضاء أم لغير مصلحتها؟

إن استبدال المصلحة الوطنية بالسيادة الوطنية أمر لا مفر منه شئنا أم أبينا في ظل الظروف الدولية الحالية، وفي غيبة الحدود بمعناها التقليدي بين الدول والأقاليم، وإن كانت الحدود المادية مازالت قائمة ولكنها غير عازلة فهي حدود شفافة، ذلك أن السيادة الوطنية لم تعد شيئاً مقدساً في ظل العولمة والتقدم في وسائل الاتصال

ويشير في هذا الشأن أن بعض أنظمة الاتحاد قد ساعدت على انتشار هذا الفساد واستمراره، كما في مسألة المركزية، التي عفا عليها الزمن وبعد انحلال الاتحاد السوفييتي الذي كان يتبنى هذه السياسة وثبوت فشلها نجد الاتحاد الأوروبي يتمسك بالمركزية في اتخاذ القرارات، كما في أحكام محكمة العدل الأوروبية وسموها على أحكام المحاكم الوطنية، وكما في تولي الاتحاد - المفوضية - وضع سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد واحدة والاتحاد النقدي وغيره

²⁹What Lisbon contains Oct 25th 2007 | BRUSSELS
From *the Economist* print edition the small print of a notably complicated document

³⁰b “The History of Nations Is Ending...” From the desk of *Tiberge* on Fri, 2008-01-04 11:47 Philippe Cayla, a former French civil servant, is president of *EuroNews*, the multilingual and pan-European television news channel subsidized by the European Union. In an *op-ed article* in *Le Monde* (January 1) 2008

والمواصلات، وفي عصر الانترنت والأقمار الصناعية للإرسال التلفزيوني والتليفوني..

وفي الإجابة عن السؤال بصيغته الجديدة، هل ما تحقق لمصلحة الدول الأعضاء؟
نبادر هنا بتوضيح، أن ما تم حدث في حضور ممثلي الشعوب وليس بعيدا عنهم ، سواء في ذلك عمليات الاستفتاء التي أقيمت في المراحل الفارقة بين مرحلة وأخرى من مراحل الاتحاد^{٣١}، أو عمليات المشاركة المستمرة في عمل الاتحاد المتمثل في وجود برلمان يمثل الشعوب الأوروبية الأعضاء ، أو في الهيئات الجديدة مثل لجنة الأقاليم، أو حتى في وجود مسئولين من كل الدول الأعضاء في موقع اتخاذ القرار وهم في نفس الوقت جاءوا إلي موقع السلطة بطريقة ديمقراطية، وعلى ذلك فإن اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي يتم بطريقة ديمقراطية تمثل الشعوب الأوروبية^{٣٢}، وبذلك يكون الافتراض أنها تمت لمصلحة الدول الأوروبية ، ويبقى بعد ذلك التقويم الموضوعي لما تم وهو أمر لا يحكم عليه سوى أصحاب الشأن.

تبقى ملاحظة أخيرة، هي أنه يصعب إن لم يكن مستحيلا تحقيق مصلحة كل الناس في كل الأحوال، ولا بد أن يأتي أي إصلاح على حساب بعض الناس، والمعيار هو هل ما تحقق لمصلحة أغلبية الناس أم لأقلية منهم؟ وهو أمر لا يحكم عليه سوى أصحاب الشأن كما قلنا.

- وتبقى الشكوى من أن الاتحاد يحاول طمس الهوية الوطنية للدول الأعضاء، وتحت عنوان "الاختطاف" يذكر وليام ديلاز: أن الاتحاد الأوروبي خطف أوربا وعين نفسه وصيا وحيدا على الثقافة والتاريخ الأوروبي^{٣٣}، وكما يقرر البروفيسور أنتوني كجولان^{٣٤} تعليقا على معاهدة لشبونة بأنها أعطت الاتحاد الأوروبي صيغة دستورية لدولة فوق الدول

وهذه مشكلة يجب أن تراعيها المنظمات الدولية بصفة عامة فلا شك أن كل مجتمع يتمسك بخصوصيته الثقافية، ولن يأتي التوحد الثقافي بقرار علوي ولكنه يأتي تدريجيا ومن خلال التفاعل الخلاق بين الثقافات.
ماذا قدم الاتحاد الأوروبي؟

يقول جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية^{٣٥} "لقد ساعد الاتحاد الأوروبي في ترقية الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان خلال أوربا، وأنا أعرف ما

^{٣١} كما في حالة الاستفتاء على العملة الموحدة في الدول الأعضاء

^{٣٢} يعترض وليام ديلاز على الديمقراطية في الاتحاد بقوله: أن الاتحاد يتظاهر بالديمقراطية بينما تتضح الأبعاد الفاشية في عمل الاتحاد حيث تعطي المعاهدات سلطات عامة للمفوضية في وضع قوانين محددة (توجيهات ونظم) لا يملك البرلمان البريطاني الاعتراض عليها أو حتى مجرد مناقشتها، ولا يتم انتخاب أعضاء المفوضية وإن الاتحاد غير قابل للمحاسبة أما المواطنين الذين لا يمكنهم تنفيذ قوانينه ونظمه وتوجيهاته

^{٣٣} ، ومثال ذلك الكتب التي توزع على طلاب المدارس تعدد المنجزات الثقافية بطريقة تضم كل ما يتعلق بأوربا في سلة واحدة فتذكر (البارثينون) هيكل الآلهة في أثينا وكنيسة نوتر دام في فرنسا وطواحين الهواء في هولندا وحافلات (أتوبيسات) لندن ذات الدورين، تذكرها جميعا على أنها منجزات أوروبية ودون تفصيل فالالاتحاد الأوروبي قد اختطف المثل العليا في السلام والصدقة الدولية والتقدم الاقتصادي مدعيا أنه يقدم الطريقة الوحيدة لتحقيق تلك المثل العليا

³⁴ An analysis by Prof. Antony Coughlan, These Boots Are Gonna Walk All Over You, from the Brussels journal on Thu,13\12\2007

³⁵ Eu focus the emerging European identity, November 2007

أحدث عنه ، لقد ولدت في بلد لا يتمتع بالديمقراطية ولا الحرية ، لقد كان أملنا أن نبني مجتمع ديمقراطي في البرتغال، إن المواطن الأوروبي الآن يتحدث أكثر من لغة، وتتمتع أوروبا الآن بالرفاهية والسلام والاستقرار والتضامن بشكل لم يكن متوقعا منذ خمسين عاما، ومع احتفالهم بالمشاركة في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحرية الاقتصادية فالأوروبيون يحتفلون بتنوعهم اللغوي والثقافي والعربي، عندما ينتقلون خارج حدود دولهم الخاصة إلى الحدود الأوروبية ، فهل هناك شخصية أوروبية جديدة تتبلور؟ بالتأكيد هناك اعتراف واسع وتوقع بالحقوق والحريات والمزايا التي يحققها الاتحاد الأوروبي ويساعد على بلورتها.. ونادرا ما يتذكر الجيل الجديد العزلة والانقسام الذي ساد أوروبا في الماضي، ويشعر الآن أنه يمد جذوره في الاتحاد الأوروبي الأكبر، بما يمثله من قيم الديمقراطية والجماعية وحرية الفكر والرأي والدين وتكوين الجمعيات، ويساعد التضامن بين الدول الأعضاء في أن يعمل الاتحاد من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي

ومن بين الانجازات الكبيرة للاتحاد الأوروبي الآن حرية انتقال الأفراد والسلع والخدمات ورأس المال خلال ٢٤ دولة من دول الاتحاد، فيمكن للأفراد أن ينتقلوا للعمل أو الدراسة أو التسوق أو الإقامة في أي بلد عضو، مع التعامل بعملة واحدة في ١٣ دولة حتى الآن مع تبسيط إجراءات السفر وتحويل العملة في ظل منافسة تجارية لصالح المستهلك الأوروبي بصفة عامة

كما يشكل برنامج التبادل التعليمي Erasmus program وغيره خطوة هامة في سبيل التبادل الثقافي واتساع المعارف والاعتراف بالشهادات والكفاءات العلمية بين الدول الأعضاء

وتسجل معاهدة لشبونة بعض مبادئ المواطنة الأوروبية وتنص على «المساواة في الحقوق بين السكان الأوروبيين»، وتضمن حريات التنقل والإقامة في كل دول الاتحاد وحق التصويت والترشح لعضوية البرلمان الأوروبي والمشاركة في الانتخابات المحلية في بلد الإقامة، بصرف النظر عن أصل جنسية المقيم. وتسمح للمواطنين الأوروبيين بتنظيم عرائض على فكرة محددة في حال وقعها مليون مواطن، ما يجعل المفوضية ملزمة بصوغها في شكل مشروع قانون يعرض على المؤسسات الدستورية.

إن ما يحدث في أوروبا الآن هو قيام الاتحاد بجعل المواطنين الأوروبيين أكثر التصاقا بعضهم ببعض، وإزالة الحواجز بينهم وضمان حقوقهم الأساسية والإسراع في تحقيق السلام، مما يجعل التفكير في الحرب بين الدول الأوروبية شيئا مستبعدا اليوم إن مواطنة الاتحاد الأوروبي اليوم تجعل كل فرد يحمل جنسية دولة عضو مواطنا في الاتحاد دون أن تحل مواطنة الاتحاد محل الأخرى بل تكملها، وإتاحة العمل في دولة أخرى تتيح تعلم لغة أخرى واكتشاف ثقافات وتطوير مهارات والوصول إلى مستوى العمالة المطلوب

كما يتفهم الأوروبيون ضرورة تحقيق التوازن بين النجاح الاقتصادي والضمان الاجتماعي، وهي قيم سائدة في الاتحاد الأوروبي، مع ما يوفره من سوق واحدة وكتلة

تجارية واحدة مع إزالة الموانع أمام التجارة البينية ، كل ذلك أدى إلى شعور المواطن الأوروبي بانخفاض الأسعار، فأسعار المكالمات التليفونية وصلت إلى درجة لم يكن يتخيلها المواطن الأوروبي منذ عشر سنوات فقط ، وكذلك أسعار تذاكر الطيران، كما أكمل الاتحاد إجراءات قيام سوق موحدة للخدمات المالية ، مما يهبط بتكاليفها لصالح المستهلك ويوفر فرصة واسعة من الخيارات الاستثمارية، وتقدر المفوضية الأوروبية أن السوق الموحدة قد أتاحت ٢,٥ مليون وظيفة جديدة منذ ١٩٩٣ وأضافت أكثر من ٨٠٠ بليون يورو ثروة مضافة

وتعد العملة الأوروبية الموحدة اليورو شعارا بارزا للاتحاد وتوفر يسرا في التعامل بين الدول الأعضاء وحتى مع غير الأعضاء، وهي ذات وجهين أحدهما موحد بين كل الدول والآخر يتخلف من دولة إلى أخرى، ففي نفس الوقت الذي تدل فيه على التوحد فإنها تحمل ملامح وخصائص لكل دولة تميزها عن الدول الأخرى وتشكل الرعاية الصحية التي يقررها الاتحاد ميزة كبرى ووجها مضيئا لإنجازات الاتحاد، حيث تساعد على تضامن غير مسبوق في توفير الرعاية المطلوبة ومواجهة الأخطار المشتركة

كما تعد حماية البيئة من بين أهداف الاتحاد التي يعمل على تحقيقها بتكاتف الدول الأعضاء ولا ينكر دور الاتحاد الأوروبي في وضع بروتوكول كيوتو الذي يعمل على تجنب تغير المناخ وآثاره المدمرة على الإنسان وبيئته

ومن ناحية أخرى لا يمكن انكار ان الاتحاد يعاني من مشكلة الدعم المقدم للدول التي تدهورت فيها الأوضاع المالية نتيجة السياسات الخاطئة محليا، بما ادى الي فرض اجراءات عقابية عليها، ومطالبة البعض بخروج تلك الدول من الاتحاد، ومن تزايد الهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين بما يتجاوز ما حدث في اعقاب الحرب العالمية الثانية، ويرجح البعض ان الاتحاد الاوربي لن يستطيع الصمود في مواجهة هذه المشاكل الكبيرة

٢- الفساد الإداري والمالي

- يقرر وليام ديلا^{٣٦} أن حجم ميزانية الاتحاد كبير، مما يغري بالفساد نظرا لأنها توزع بطريقة اختيارية ويتاح فيها استرضاء وإغواء بعض الفئات أو الأشخاص لبقاء النظام على وضعه القائم، وأنه مما يساعد على الفساد: -

غموض النصوص، فمن الصعب إن لم يكن مستحيلا لأي فرد خارج النظام أن يعرف من هو المختص بطريقة محددة، وكيف تتخذ القرارات، وما هي حقائق الوضع الحالي؟، وهذا الغموض يمتد إلى ما يمكن اعتباره من الشؤون الداخلية (لبريطانيا)

ونظام الرقابة لا يعمل بطريقة مباشرة، والتوجيهات الصادرة من بروكسل تدخل البناء القانوني لكل دولة عضو، لذلك ليس لدى المواطنين إلا قليل من الثقة في مدى تأثير الاتحاد على حياتهم اليومية

^{٣٦}ديلا ، المرجع السابق، نفس الموضوع

أما عن المنح التي يقدمها الاتحاد فيقرر أن المال يجمع من دول الاتحاد ويوزع بعد مشورة إدارة غير ذات كفاءة وغير مؤهلة وفاسدة، حيث تدفع بريطانيا حوالي ٢ جنيه لكل جنيه تتلقاه من المنح

-مركزية القرار أمر غير مرغوب فيه ويساعد على الفساد، فمن أبرز التطورات التي شهدتها العالم في الحقبة الماضية انحلال النظام الشيوعي بعد الانهيار الكامل للاقتصادات المركزية، وما كانت تعانيه من انخفاض مستويات المعيشة والتحلل الاجتماعي، ومن السخف تقليد ذلك النظام حيث يقوم الاتحاد الأوروبي على أساس تنظيم السيطرة المركزية، ومحكمة العدل الأوروبية أعلي من أي محكمة داخلية بل من البرلمان في بريطانيا

يقال إن الفساد في الاتحاد يشمل مستويات الإدارة المختلفة، فمن المبادئ المقررة أن السلطة مفسدة وأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة

يمكن الرد على ذلك كله بأن الفساد يمكن أن يتطرق إلى أي تنظيم، ولكن الأمر الهام هو هل تتم المحاسبة على الفساد؟ وهل هناك آليات لكشفه ومحاربتة؟ وهل يطبق القانون على كل من يتورط في مخالفته؟ وأعتقد أن الإجابة على هذه الأسئلة بالإيجاب هو الأمر الواقع في الاتحاد الأوروبي، بعد الكشف عن حالة فساد في المفوضية الأوروبية واستقالة أعضائها منذ وقت قريب^{٣٧}

ولقد توج الاتحاد الأوروبي في ٢٠١٢\١٠\٢٠ بجائزة نوبل للسلام ، لمساهمته في تعزيز السلام في أوربا، وقوبل ذلك بترحيب كبير من جانب المسؤولين في الاتحاد ، بينما اعترض البعض على ذلك، لفشل الاتحاد في التصدي منفردا للنزاع في يوغوسلافيا السابقة، ولأن الثقة في الاتحاد قد تراجعت لدى الجماهير الأوروبية من ٥٧ % إلى ٣١ % خلال خمس سنوات ، ولأن إصرار المسؤولين في الاتحاد علي تحقيق الحكومة القارية ودفع بهم إلي قبول اليونان في منطقة اليورو ، رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة ودفعها إلي اقتراض الأموال لتنفيذ سياسات حمقاء، مما دفع المتحدثة الرسمية للحزب اليساري المعارض في اليونان إلي القول بأن جائزة نوبل التي منحت للاتحاد الأوروبي تعد إهانة للشعوب الأوروبية نفسها التي تعاني حربا غير معلنة نتيجة تبني السياسات الهمجية التشفية والمعادية للمجتمع وتدمير الحياة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والديمقراطية

ب- التقويم القانوني للاتحاد الأوروبي ودوره في النظام الدولي القائم

هناك جدل يثور حول دور الاتحاد الأوروبي وما يمكن أن يفعله في النظام الدولي القائم الآن بعد انهيار نظام القطبية الثنائية؟ بل ما النظام القائم هل هو أحادي القطبية كما قيل في وقت سابق أم أنه متعدد الأقطاب؟ وإذا كان الأمر كذلك هل يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي لاعبا رئيسيا في القطبية المتعددة في الوقت الحاضر؟

للإجابة عن تلك الأسئلة نبدأ بالتذكير بأن المنظمة الدولية من الناحية القانونية هي مجموعة من الأجهزة الدائمة، التي تنشئها مجموعة من الدول وتمنحها صلاحيات

^{٣٧} تعرضت المفوضية لفساد مالي وإداري خلال فترة رئاسة جاك سانتير Jacques Santer في نهاية القرن الماضي، إلا أن المفوضية تمكنت من التغلب على المشاكل التي تواجهها وعادت قوية كما كانت، خاصة في ظل تولي السياسي الإيطالي المعروف روماني برودي لرئاستها، د. مصطفى عبد الله أبو القاسم، السياسة الدولية، المرجع السابق، ص ١٦

محددة واختصاصات معينة، في وثيقة مؤسسة وتتمتع بشخصية قانونية مستقلة، ولكن من الناحية السياسية فإن المنظمة الدولية هي جهاز لترقية التعاون الاختياري والتنسيق بين أعضائها

وهناك عديد من أنواع المنظمات الدولية وإحدى طرق تصنيفها التفرقة بين المنظمة بين الحكومات **intergovernmental organization** والمنظمة فوق الوطنية **supranational organization** فهل يعد الاتحاد الأوروبي منظمة بين حكومات أم منظمة فوق وطنية؟ لا شك إننا نجد الاتحاد يتضمن بعض خصائص المنظمة بين الحكومات ويتضمن أيضا بعض خصائص المنظمة فوق الوطنية، وهذا ما نلاحظه في استعراض اختصاصات الاتحاد الأوروبي

حيث نرى إلى أي حد قسمت المسؤوليات بين الدول الأعضاء والاتحاد، حيث نجد عناصر فوق الوطنية متمثلة في السياسة الاقتصادية ثم توسعت لتشمل جوانب السياسة الاجتماعية والهجرة والتعليم كما تظهر الصفة الحكومية للاتحاد فنجد موضوعات منظمة بين الحكومات، فأعضاء الاتحاد يتعاونون لصياغة سياسة أمنية وخارجية مشتركة وهم كذلك يتعاونون في العدالة والشؤون الداخلية ولكنهم يحتفظون بسلطاتهم وحكمهم الذاتي وبعبارة أخرى إذا وافقت ٢٤ دولة علي سياسة خارجية واحدة فإن الدول الأخرى يمكن أن تختار متابعة سياستها الخاصة، ففي هذه الأعمدة نرى جوانب التوحد السياسي بصفة رئيسية في الاقتصاد والجوانب الأخرى المرتبطة به، حيث يكون الاتحاد الأوروبي منظمة فوق وطنية، وفي معظم الجوانب الأخرى مثل العسكرية والسياسة الخارجية فإن الاتحاد الأوروبي منظمة حكومية

كيف لنا أن نصف اقتسام السلطة بين الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي؟

إن المنظمة بين الحكومات تتكون من دول وطنية بهدف ترقية التعاون والتنسيق الاختياري بين الدول الأعضاء، ويتم التوصل للقرارات فيها غالبا بالإجماع أو توافق الآراء وليست قابلة للتنفيذ الجبري، وتبقى الدول الأعضاء مستقلة، كما هو الشأن في الأمم المتحدة، فهي منظمة بين الحكومات

أما المنظمات فوق الوطنية، فإن أعضائها يسلمون السلطات في مجالات محددة إلى منظمة أعلي، ويجب على الأعضاء طاعة القرارات المتخذة في المنظمة فوق الوطنية والعمل بمقتضاها، وأحيانا توجد محاكم تحدد متى يكون هناك انتهاك، حتى وإن كانت آليات التنفيذ الإلزامي ليست فعالة بالدرجة القائمة في داخل الدولة الوطنية هل يعد الاتحاد الأوروبي اتحادا فيدراليا أم كونفدراليا؟

لأن الاتحاد الأوروبي يتضمن عناصر فوق الوطنية وعناصر المنظمة بين الحكومات، فلا يمكن أن يوصف بأنه منظمة حكومية ولا منظمة فوق وطنية، وهو كذلك لا يعد منظمة دولية نمطية، إنه خليط بين الاثنين وإذا كان قريبا من الدولة الاتحادية فهل هذه الدولة فيدرالية أم كونفدرالية

ويحبذ البعض أن يتجه نحو الفيدرالية بينما البعض الآخر يحذر من ذلك، وعلى سبيل المثال فإن الموقف الألماني يحبذ التحرك نحو الفيدرالية، بينما البريطاني يتسم بالحذر في منح المزيد من السلطة ويحبذ أن يكون الاتحاد منظمة بين حكومات إن الفيدرالية نظام للحكم تكون فيه السلطات الحكومية مقسمة بين الحكومة المركزية والوحدات الداخلية، فيقوم على تقسيم السلطات في الدستور فلا الحكومة المركزية ولا الحكومات المحلية يتحكم أحدها في الآخر، وعادة ما تختص الحكومة المركزية بالسياسة الأمنية والخارجية والعملية والقوات المسلحة، ومثالها دولة كندا، فهي دولة فيدرالية ووحداتها المحلية هي المقاطعات وللاتحاد الأوروبي بعض ملامح الفيدرالية، ولكنه ليس دولة فيدرالية ولا حتى نسخة باهتة منها، حقيقة أن له حكومة مركزية (المفوضية) ومجلس وزراء يمثل الدول، وبرلمان يمثل الشعوب وحتى محكمة دستورية أما الكونفدرالية، فهو نظام تكون فيه سلطات الحكومة أو الإدارة للوحدات، التي تعتبر وحدات سياسية مستقلة تحتفظ فيه كل منها بشخصيتها، ولكنها تحيل بعض السلطات في جوانب معينة إلى سلطة عليا لأسباب الملاءمة أو الأمن المتبادل أو الكفاءة، ففي هذه الحالة تسيطر الحكومة المحلية بينما تمنح الحكومة المركزية سلطات محددة، إنها مثل المنظمة بين الحكومات التي يكون فيها للدول الحكم الذاتي والسيطرة على الحكومة المركزية ولقد بدأت الولايات المتحدة كونفدرالية، وكما هو في المثل السابق، فإن الاتحاد الأوروبي ليس مناسباً بطريقة خالصة لأحد النظامين

الاتحاد الأوروبي والنظام الدولي

هل يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي أحد اللاعبين في عالم متعدد الأقطاب؟
الطموحات الأوروبية التقليدية ترشح أوربا لتكون فاعلا إلى المدى الذي ينتظره باقي دول العالم، لكن الحديث عن قيام الاتحاد الأوروبي بدور في عالم متعدد الأقطاب لا يتوقف فقط على عوامل داخلية ولكن العوامل الخارجية لها دور كبير أوربا والغرب بصفة عامة ومنذ مولد الثورة الصناعية أصبحت مركز الجاذبية في العالم، حيث المخترعات العلمية والتقنية التي عززت الإنتاجية وفصلت أوربا والولايات المتحدة بعد ذلك عن باقي دول العالم
كما أن المستجدات السياسية والتنظيمية ومولد الليبرالية، والارتباط الوثيق بين الاقتصاد والسياسة، والفكر الجديد عن السيادة والمشروعية وسلطة الدولة والوطنية، وما نتج عن ذلك من نظام المنافسة بين الدول التي فتحت باب التفاوت asymmetries الاقتصادي الضخم في الاقتصاد العالمي، كما ساهمت ثورة الاتصال الدولي في تقوية السيطرة الجغرافية السياسية لأوربا على إفريقيا وآسيا وفي نفس الوقت فإن القيم والمثل الأوروبية قد دخلت بطريقة ملحوظة تقريبا في كل الثقافات الأخرى، فالاتحاد الأوروبي هو الأول عالميا في تصدير البضائع والتاجر

الأكبر للخدمات والمانح الأكبر للمساعدات الإنسانية ومساعدات التنمية وثاني أكبر مستثمر أجنبي والوجهة الثانية للهجرة الأجنبية وعلاوة على ذلك أصبح اليورو ثاني عملة أهمية والناجح القومي للاتحاد يساوي الولايات المتحدة، أي ثلث الناتج العالمي كما برزت ظاهرة الأوربة وهي المصطلح الذي يعني أثر أوربا على الثقافات الآسيوية والأمريكية والإفريقية من خلال النظام العلماني في أوربا الحديثة وقد توقع عالم السياسة الأمريكي Charles Kupchan منذ سنوات قليلة أن تتلاشى قوة الولايات المتحدة تدريجياً وتتعاظم قوة الاتحاد الأوربي، ولكنه عاد في مقال نشر في ٢٠١٠/٨/٢٧ في جريدة الواشنطن بوست Washington Post ليقرر أن أوربا تموت موتاً بطيئاً متأثرة بالأزمة الاقتصادية والقلق من تزايد الهجرة مما يجعل الدول تتفوق لحماية مصالحها الوطنية، وإذا كان جيل الكبار يتحدث عن مشروع الاتحاد بفخر فإن الأجيال الجديدة تسأل ما هي الجدوى؟

يرى Kupchan تطورات سلبية حيث ألمانيا تُصبح أكثر انطوائية. وهناك تساؤلات عديدة في فكرة السوق المفتوحة للمفوضية الأوربية أثارها الأزمة المالية والاقتصادية.

وأفضل الذي يُمكن أن تفعله أوربا الآن، أن يكون لديها أمل أن يتصدى زعماء جدد لتطوير الفكرة التي قام عليها الاتحاد، ويدور الحديث عن التذمر الأوربي 'European malaise' حيث انتهت أيام العزة الأوربية وتدهورت قوتها الاقتصادية والسياسية وهناك دلائل كثيرة على أنهم قد وصلوا إلى القمة، وأن المنحنى يشير إلى أسفل منذ الآن

وفي قمة كوبنهاجن التي ضمت الدول الـ ١٥ استبعدت أوربا من المفاوضات النهائية وهناك دلائل على تدهور الصناعات الأوربية التقليدية والتي بدأت تفقد أسواقها وأصبحت هدفاً للتغلب عليها من آسيا، ويرجع ذلك لعاملين مجتمعين هما: أولاً ارتفاع الآخرين the rise of the rest والعامل الثاني هو التطور السكاني الجاذبية الاقتصادية تتحول من الغرب إلى الشرق:

ما زالت الولايات المتحدة هي القوة الاقتصادية الأكبر في العالم وتأتي دول الاتحاد الأوربي في المركز الثاني، ولكن الباقي يكتسبون قوة اقتصادية، وبصفة خاصة الصين والهند أصبحتا اقتصاديات عملاقة تساهم بنصيب كبير في نمو الناتج العالمي، والتوقعات أنه بحلول عام ٢٠٢٥ يمكن أن تصبح الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم والهند السادسة تشابه إيطاليا إلى جانب فرنسا

والتوقعات أنه بحلول عام ٢٠٥٠ فإن مساهمة الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي سوف تتناقص بشكل جذري، وتتنبأ الدراسات بأن صادرات الاتحاد الأوربي سوف تكون في حدود ٣٢% عام ٢٠٢٥ بينما آسيا تصل إلى ٣٥% ولن يستمر الاتحاد الأوربي في صدارة المصدرين العالميين، وفي نفس الوقت فإن أوربا والولايات المتحدة ستفقد موقعها المتقدم علمياً وتقنياً لمصلحة آسيا، واحد المؤشرات هو المدخرات الاستثمارية R&D ويسير وضع الاتحاد الأوربي نحو التراجع

كما تناقص نصيب الاتحاد الأوروبي من براءات الاختراع بنسبة ١٤% في السنوات الست السابقة، كما ركزت الأزمة المالية الحالية على اتجاه التراجع المشكلة السكانية:

لو افترضنا عدم حدوث كوارث فمن المتوقع نمو عدد السكان في العالم من ٦ و٦ بليون في ٢٠٠٩ إلى حوالي ٨ بليون في ٢٠٢٥ وسيكون ٩٧% من الزيادة في الدول النامية

وستتناقص نسبة من يعيشون في الغرب وفي أوروبا فإن السكان في سن العمل سوف يقل عددهم ومن المتوقع بحلول عام ٢٠٣٠ سيعيش ٧٥% من السكان في آسيا وإفريقيا وسيكون عدد السكان في الاتحاد الأوروبي ٦,٥%، ويتطلب ذلك المواءمة بين العضوية وحقوق التصويت في المنظمات الدولية وعدد السكان، والوضع الحالي يجعل أوروبا ممثلة بطريقة زائدة كثيراً بالنسبة لعدد السكان في الدول الأخرى كل هذه العوامل الاقتصادية والسكانية تتحدى طموح أوروبا بأن تصبح قطبا عالميا، فلن يكون لديها بشكل صريح لا السكان ولا الاقتصاد، حيث تواجه أوروبا تحديا أخلاقيا وتتناقص قدرتها على ممارسة القوة الناعمة كونها مركز الإنسانية الذي أمد عالم اليوم ولمدة طويلة بكثير من مبادئ الفصل بين الدين والدولة ومفهوم السوق الحرة والديمقراطية ومبادئ السيادة والاكتمال الإقليمي، تلك المبادئ التي يرجع كثير منها إلى الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية، والتي انتقلت خلال الاستعمار أو بوسائل أخرى إلى باقي العالم، لكن إلى أي مدى سيستمر باقي العالم في اعتبار هذه القيم ذات صفة عالمية؟ وإلى أي مدى سيؤثر التحول الاقتصادي والسكاني على المداولات في هذا المجال، وإلى أي مدى ستؤثر الأوضاع الخاصة بأولئك الذين يعتقدون أن حقوق الإنسان ذات قيمة عالمية بغض النظر عن الاختلاف الثقافي في العالم؟

إن تبوء الاتحاد الأوروبي وضع القطب العالمي ليس فقط متعلقا بالقوة النسبية ولكنه يتحدد أيضا بالمجالات التي يمارس فيها دوره كلاعب يظهر ما لديه من قوة وتأثير ، وهذا المجالات تشمل منظمات- عامة مثل الأمم المتحدة أو اقتصادية مثل الجات وصندوق النقد الدولي- يظهر فيها التفاعل والتحدي وفقا لقواعد التعددية، وحتى أولئك الذين يحلمون بالقطب الأوحدهم أن يأخذوا في حسابهم وجود وشرعية النظام التعددي، وفي عبارة أخرى فإن الاتحاد الأوروبي عليه أن يعمل في تلك المجالات، وما يطرأ عليها من تغيرات- إذا أراد أن يكون قطبا عالميا كما عليه أن يتفهم طبيعة التحديات والمشاكل التي يواجهها التحول إلى التعددية:

تعريف نظام التعددية: Multilateral System

ربما يمكن تعريف التعددية بأنها نظام خاص *ad hoc* لا يمكن فيه لمؤسسة واحدة أو منظمة واحدة أن تكون مركزا— ولا يمكن أن تكون هناك شبكة عمل مثالية، وكما يقول البعض فإن الأمم المتحدة يمكن أن تعالج مشكلة معينة بينما تعالج منظمة الدول الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي مشكلة أخرى، وهذا لا يسمح فقط

بمزيد من المرونة في صيغة التعددية وربما تؤدي إلى نظام أكثر عدالة مع توازن أكبر للقوى

-وربما يشار إلى التعددية باعتبارها مجموعة من طبقات من المحلي إلى الكوني وفقا لمبدأ التكاملية، ولكن ليس هناك قمة واحدة للتعددية فالأمم المتحدة ومؤسسات برايتون وودز مع مجموعة العشرين يشكلون معا مستوى القمة -كما أنه على المستوى الإقليمي ليس هناك صلة دقيقة بين الإقليم والمنظمة الإقليمية، وعلى العكس يمكن ملاحظة تداخلا بين المنظمات الإقليمية وبعضها كما هو في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي

إن العلاقات التعددية بين الدول ليست لعبة يتساوى فيها كل اللاعبين من حيث القوة والحقوق والالتزامات، ولا يمكن الحديث عن التعددية دون الإشارة إلى النظام الدولي والطريقة التي تدار بها العلاقات الدولية، ويعرف Bull³⁸ النظام الدولي بأنه نمط من النشاط يحافظ على الأهداف الأولية لمجتمع الدول أو المجتمع الدولي وهو يشمل الحفاظ على سيادة الدول وعدم نشوب حرب

وفي هذا النظام نجد الأقطاب أو القوى تأخذ صورة الدول المزودة بالموارد والإرادة السياسية والقدرة على إدارة مصالحها على المستوى العالمي وعلى هذا الأساس كان العالم لمدة طويلة قائما عي قطبية ثنائية نتيجة الخلاف الحاد بين الشرق والغرب، والتوازن المتغير المبني على مبدأ الرعب النووي، ومع نهاية الحرب الباردة قيل إن العالم يقوم علي قطب أوجد حيث الولايات المتحدة هي القوة الأكبر، ولكن منذ ٢٠٠١ هناك علامات وإشارات وتطورات كثيرة تشهد بأن الولايات المتحدة لم تعد القطب الأوجد

وهذا لا يتضمن بالضرورة ضعف الولايات المتحدة ولكن ارتفاع الآخرين والنمو الاقتصادي غير المسبوق في السنوات الماضية للدول في كل أنحاء العالم إن الحديث عن تعدد الأقطاب في الحقيقة مجرد قول جديد، بينما يتحدث البعض عن انعدام الأقطاب بمعنى أن العالم لا يسيطر عليه قطب واحد أو اثنان ولكن دسنة من الفاعلين الذين يملكون ويمارسون أنواع مختلفة من القوة، ويتحدث الاقتصاديون عن مولد قطب دولي جديد

ورغم التفاعل المتزايد والاعتماد المتبادل بين الأقطاب يمكن الحديث أيضا عن تداخل الأقطاب inter-polarity أو بين الأقطاب

ويتحدث البعض عن أقطاب إقليمية لا عن تعدد الأقطاب، فإذا كان المؤكد ضعف وضع الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية، فإن ذلك لا يعني أن هناك تنافسا بين أقطاب متعددة للسيطرة على العالم، وإذا كنا نتحدث عن النمو الاقتصادي المتسارع في دول مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، فلا شك أنها أقطاب متعددة

³⁸ Bull, H. (1999). *The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics*. Columbia University Press.

تتنافس في أقاليمها ولكن مازالت الولايات المتحدة هي الدولة ذات الهيمنة العالمية، والمسألة الحرجة هي العلاقة بين الهيمنة والأقطاب الإقليمية -وليس هناك مجموعة محددة من الأقطاب، ولكن هناك تنوع للأقطاب وانتقال على مستوى القارات والأقاليم والدول - والمسرح التعددي ليس بعد الملعب متاح فقط للدول بل هناك إمكانية لزيادة مشاركة المجتمع المدني في السيطرة الكونية، فالدول ليست هي المستوى الأدنى فإن كيانات أقل يمكن أن يكون لها المشاركة المباشرة مع المستوى الإقليمي أو الكوني دون المرور عبر الدول

التعددية في نظام دولي متعدد الأقطاب:

الاتجاه نحو تعدد الأقطاب أكثر من أن يكون إعادة لتوزيع القوى على المستوى الكوني فهو أيضا تغير اللاعبين وكيف ينظم الملعب، حيث يمكن أن يساعد مفهوم التعددية في التعرف على ما يحدث، فأول ملامح التعددية هو التنوع، لقد وجدت التعددية كوعاء للتعاون بين الحكومات بطريقة مؤسسية وتحل محل الفوضوية ونقطة الالتقاء عند معظم المفكرين الذين درسوا التعددية هي أنها ترتيبات تتضمن الدول

والترتيبات التعددية هي منظمات في تعريف Keohane³⁹ وهي مجموعة من القواعد تحجم النشاط وتصيغ التوقعات وتصف الأدوار بطريقة منظمة خالصة ولدى Ruggie⁴⁰ فإن التعددية هي منتدى منظم تنسق فيه العلاقات بين ثلاث أو أكثر من الدول على أساس مبادئ عامة للسلوك

ويقدر Ikenberry⁴¹ أن التعددية تعمل على ثلاث مستويات من النظام الدولي، تعدد الأنظمة أو تعدد المؤسسات أو تعدد العقود، كما تفهم التعددية وفقا لمصدرها، فيمكن أن تنشأ من أشكال بناء النظام الدولي والتأثير المستقل لمنظمات تعددية سابقة الوجود أو السياسات المحلية أو مصادر بالوكالة.

ومن البديهي القول بأن العالم تغير تغيرا كبيرا منذ ظهور التعددية وأصبح مؤسسيا في وضعه الحالي، ومن المفيد الإشارة إلى أهم هذه التغيرات:

- عند قيام الأمم المتحدة كان ثلثي عدد أعضائها الحاليين غير موجودين كدول ذات سيادة، وكانت شعوبها تزرع تحت الاستعمار، وفي سنة ١٩٤٨ كان عدد الدول في العالم ٧٤ دولة فقط بينما نحن الآن قريبين

³⁹ Keohane, R.O. (1990). "Multilateralism: An Agenda for Research", *International Journal*, 45 (XLV): 731-764.

⁴⁰ Ruggie, J.G. (1993). *Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of an Institutional Form*. New York: Columbia University Press.

⁴¹ Ikenberry, G.J. (2009). "Liberal Internationalism 3.0.: America and the Dilemmas of Liberal World Order", *Perspectives on Politics*, 7(1): 71-87.

من ٢٠٠ دولة، ومعظم تلك الدول كان عدد سكانها لا يتجاوز ٥ مليون نسمة، وكلما زاد عدد الدول المشاركة في التعددية كلما زادت صعوبة التحكم فيها.

- عندما أنشئت الأمم المتحدة لم يكن العالم كونيا كما هو الآن، كانت الحواجز التجارية عالية كما كانت تكاليف النقل والاتصال عالية جدا ، أما اليوم فقد ارتفعت الصادرات العالمية إلي مستويات غير عادية ، كما ساهم التقدم التكنولوجي في خلق سياق جديد للاتصال بين الشعوب والصناعات والحكومات، وأصبحت العولمة أو الكونية هي الكلمة الأكثر تداولاً، ومع ذلك بقيت منافع وفرص العولمة مركزة بطريقة واضحة بين عدد محدود من الدول، مع أن هناك جهود تبذل لتوسعة السوق الكونية والمجالات التي تشملها، ويحكمها من الناحية الاجتماعية إلي حد بعيد معايير العمل الكونية
- وبعبارة أخرى فإن النظام التعددي يتطور بشكل غير مستو، في التعددية الاقتصادية نجد مؤسسات فيها ندية- الجات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي- ومن الناحية السياسية – مجلس الأمن وما به من تفاوت في أوضاع الدول

وإذا كانت هناك حالات من النجاح في الجانبين فإن حالات الفشل قائمة، كما حدث في دورة مفاوضات التجارة بالدوحة والأزمة المالية العالمية، وعدم التوفيق في تعديل تشكيل مجلس الأمن، وبصراحة فإن التعددية تواجه التحدي في القرن الحادي والعشرين ومنذ انتهاء الحرب الباردة، ولا ينسب ذلك إلى فشل المفهوم، بقدر ما هو علامة علي تغير السياق العالمي.

ففي عالم اليوم تلعب الدول دورا صغيرا نسبيا كأناصر في نظام الأمن حيث تكتسب التهديدات أهمية على مستوي النظام كله، ومن أجل التغلب على هذه المشكلة فإن المنظمات التعددية- الأمم المتحدة يجب أن تتلاءم مع هذه التغيرات وتؤهل نفسها طبقا للسياق الجديد

إن تطورات السنوات الماضية قد وضعت قيودا عديدة على العديد من مبادئ التعددية، ويتعلق جزء من تلك القيود بالمشاكل الوظيفية، مثل تعقد نظام الأمم المتحدة ولا مركزيتها والتداخل والتفكك في صفوف المجالس والوكالات، والانقسام بين الدول النامية والدول المتقدمة، فالمشكلة الكبرى هي مشكلة نظامية، والاختلال بين منظمة أنشئت لخدمة وحماية دول ذات سيادة والوضع الحالي لمشاكل العولمة التي تتخطى المصالح الفردية لبعض الدول

إن السلطة السياسية لتخطي المشاكل العالمية مازالت للدول، بينما مصادر المشاكل والحلول المحتملة تتم عبر الدول والأقاليم وعلى المستوى الكوني، وهكذا فإن أحجار البناء للتعددية – الدول- تبدو أقل قدرة في التعامل مع تحديات العولمة، مثل تغير المناخ وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ولأن النظام الدولي التعددي يعتمد إلى هذه الدرجة على مدخلات الدول فإن التعددية نفسها لا تعمل بطريقة جيدة، والمشكلة أن الأمم المتحدة ذاتها لم تنشأ إلا لتحقيق مصلحة الدول

وفي الإجمال فهناك ثمة أسباب كافية للقول بأن قيم ومؤسسات التعددية تواجه تحدياً خطيراً ولكن المبدأ الأساسي للتعددية ليس في أزمة، وما نحتاجه هو تحديث مسائل التنظيم حتى نكون على الخط مع حقائق الواقع إن منظمة الاتحاد الأوروبي تمارس اليوم دوراً كان مقصوراً على الدول عندما نتحدث عن دوره كمراقب في الأمم المتحدة، وحق التصويت في صندوق النقد الدولي، وعضويته في مجموعة الثمانية وغيرها، وبعض المنظمات الإقليمية تمارس نوعاً من ذلك رغم أنها لم تصل إلى المدى الذي وصل إليه الاتحاد الأوروبي

وهكذا يمكن القول بأننا نشهد اليوم تحولاً من عالم الدول إلى عالم الأقاليم، وقد تأيد هذا الاتجاه بظاهرة التفويض، حيث تفوض الدول بعض سلطاتها إلى بعض الكيانات عبر الإقليمية، ويكون لبعض هذه الكيانات الطموح بأن تمثل على المسرح الدولي كذلك، وبمجرد وجود هذه الكيانات التي تنشئها الدول تبدأ في التصرف في حياتها الخاصة، دون أن تكون محكومة في كل الأوقات بأراء آبائها المؤسسين، ولدي هذه المؤسسات عبر الإقليمية ودون الإقليمية اتجاه للتصرف باعتبارها كما لو كانت دولاً،

وكل هذه التحديات لأن هذه الكيانات لها بعض خصائص الدول، ومرة أخرى لأن الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال المنظمة الدولية الوحيدة التي تعطي مواطنها لمواطني الدول الأعضاء

مما أدى إلى إضعاف العلاقة التقليدية بين السيادة والدولة في أوروبا، حيث نجد الفنلندر ربما يتمتعون بالحكم الذاتي في بلجيكا أكبر مما تتمتع به لوكسمبورج في الاتحاد الأوروبي، مع أن لوكسمبورج تعتبر دولة مستقلة، ومن الأفكار الجريئة لعام ٢٠١٠ مفهوم الدبلوماسية المستقلة الذي تبناه الاتحاد الأوروبي، كما أشارت مجلة هارفارد للأعمال، Harvard Business Review مما أثار التساؤل لماذا يقال إن الدولة الوطنية فقط هي التي تصيغ الشؤون الدولية؟

كما أن هناك علاقات متزايدة على المستوى الأفقي ولا يمكن فصل المجالات السياسية عن التجارة والأمن والمناخ، وبدلاً من الانفصال الواضح بين مجالات الاهتمام السياسي التي تتعامل معها منظمات منفصلة، هناك الآن تجمعات فيها فاعلين مختلفين وطبقات تشكل ساحة كونية ذات مؤسسات متعددة و جماهير متعددة

ورغم ذلك فإن التمثيل الديمقراطي الذي يدل على اندماج المواطنين في التعددية لا زال محدوداً، مع أن هناك مجال متزايد لمشاركة فاعلين غير حكوميين على كل المستويات، وهذا هو الجانب الثوري للتعددية وهو الأصعب تنظيماً

- وقد اقترح أكنبري Ikenbery ما يسمى التعددية اللبرالية ولها في رأيه ثلاثة صور:

- الأولي مرتبطة بما اقترحه الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون من نظام دولي يدور حول جهاز للأمن الجماعي تعمل فيه الدول ذات السيادة معا لإعلاء نظام للأمن والسلام الإقليمي
- الثانية أكثر ارتباطا بما أورده الرئيس الأمريكي روزفلت في قيادة الولايات المتحدة للعالم بعد عام ١٩٤٥ عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية في إعادة بناء نظام تحرري لما بعد الفوضى post-hegemonic

- الثالثة النظام التحرري التعددي الذي تتحرك فيه السلطات نحو المنظمات العالمية حيث تتآكل كثيرا قواعد وستقاليا بشأن السيادة وكذلك ظهور واستمرار مفهوم المسؤولية في السيطرة

إن عدد المنظمات غير الحكومية قد ارتفع في السنوات العشر الماضية من ٣٧ منظمة في ١٩٩٠ إلى أكثر من ٤٠٠ منظمة في سنة ٢٠٠٠ وهناك دلائل كثيرة على أن العالم يتغير بطريقة غير مسبقة والسؤال الهام وماذا بعد؟ ولا أحد يستطيع التنبؤ كيف سيعيش العالم

وتحدث التقرير الاستراتيجي الأول لهيئة البحث العلمي الأوربي في أكتوبر ٢٠٠٩ عن نهضة جديدة أو تحول كبير في كيف نفكر ونعيش ونتفاعل معا، وكيف نواجه التحديات الرئيسية مثل تغير المناخ والإمداد بالطاقة وموارد المياه والمجتمعات المعمرة والرفاهية المستدامة للجميع

وشمل جدول أعمال لشبونه للتنمية المستدامة عناصر بيئية واجتماعية واقتصادية، تهدف أن يصبح الاتحاد الأوربي أكبر قوة تنافسية في العالم، وهي ذاتها الاستراتيجية التي يعمل من أجلها الفاعلون الآخرون، بما يؤدي إلى مزيد من التعصب. والبديل الوحيد هو التأكيد على الاتصال المتزايد بين العالم المترابط، ولا يمكن لجدول الأعمال الداخلي أن يتحقق في انعزال عما يجري في باقي أنحاء العالم، ويجب أن يكون هناك تحرك دولي نحو التغيير في نفس الاتجاه، وإذا أرادت أوربا الاستجابة بطريقة كافية للتحديات الكونية والنظام الدولي الجديد، ويمكن للمرء أن يشير إلى مسألتين تكونا جزء من هذا السيناريو الجديد:

- ١- أن تعمق أوربا من الاندماج الغربي
 - ٢- أن تنصرف باعتبارها عامل تغيير داخل النظام التعددي
- ١- تعميق الاندماج الأوربي:

يواجه الاتحاد الأوربي معوقات خطيرة في طموحه، نحو ممارسة دور اللاعب الدولي المؤثر من ناحية الحجم والقوة الاقتصادية والسياسية، المقسمة حاليا إلى شرائح صغيرة - رغم وجود اليورو - كعملة واحدة، حيث مازالت السياسات الاقتصادية وطنية لكل دولة علي حدة، وكذلك الأمر بالنسبة للسياسة الأمنية، ومن هنا كان ضروريا زيادة التعاون بين الاتحاد الأوربي وأمريكا، بما يقوي وضعهم الاقتصادي المشترك في نظام متعدد الأقطاب في طور النشوء

ومن الملاحظ أنه لا توجد اتفاقات تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وعندما أعلنت المستشار الألمانية ٢٠٠٨ دعوتها لاتفاقية تجارة حرة عبر الأطلنطي لم يكن هناك ترحيبا، ولكن العالم قد تغير كثيرا بوصول ترامب الي الحكم في الولايات المتحدة التي شنت حربا تجارية مع الصين ولم يسلم الاتحاد الأوروبي منها في صدارته وفرض قيودا عليها وينتهي هذا الرأي إلى أن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى روسيا والولايات المتحدة كقطب عالمي واحد يمكنه أن يواجه باقي دول العالم

٢-التصرف باعتبار أوروبا عامل تغيير في نظام الأمم المتحدة في نظام التعددية نجد الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وشبكات العمل السياسي عبر الوطنية والفاعلين غير الحكوميين هي لبنات البناء في النظام التعددي، وبعبارة أخرى لم تعد الدول وحدها هي نجم الملعب وفي مواجهة الأزمة لحالية لليورو تقترح ألمانيا قيام صندوق نقد أوروبي وتوقيع عقوبات على الدول -حتى خارج اليورو- التي تزيد من عجز الموازنة، بما يصل إلى حكومة اقتصادية في خطوة جديدة نحو الاندماج والفيدرالية

فإلى أين نحن ذاهبون؟

ولكن ما حدث في بريطانيا في ٢٣ يوني ٢٠١٦ من استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي بفارق ضعيف جدا أحدث شرخا في المجتمع البريطاني وانتقلت العدوى الى بعض الدول الأخرى وتبين انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو ٢٠١٩ مؤشرا على فوز الأحزاب التي تدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي^{٤٢}.

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، في ٢٩ مارس ٢٠١٩، لكن عندما فات ذلك الموعد، أصبحت مشاركتها في الانتخابات الأوروبية إلزامية، وتصدر حزب "بريكست" نتائج الاقتراع، في كل مناطق إنجلترا باستثناء العاصمة لندن...

^{٤٢} ، وهكذا فاز حزب البريكست في بريطانيا بأغلبية الأصوات فاز حزب "بريكست" بـ ٢٨ مقعدا، بينما فازت الأحزاب الأخرى بمقاعد تتراوح بين ١٥ و ١٠ و ٧ و ٣ ومقعد واحد. ووفقا لنتائج الانتخابات في دول الاتحاد، فقدت الكتلة الرئيسية في يمين الوسط، ويسار الوسط قاعدتها في البرلمان الأوروبي، وسط تصاعد شعبية الأحزاب المعارضة للاتحاد وتؤكد النتائج حصول "حزب الشعب الأوروبي" الذي يضم أحزابا مسيحية ديمقراطية ومحافظة، على أكبر حصة في البرلمان بـ ١٨٢ مقعدا من ٧٥١، يليه "التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين" بـ ١٤٧ مقعدا، فيما احتل المرتبة الثالثة بـ ١٠٩ مقاعد ائتلاف "تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا" وحزب "الجمهورية إلى الأمام" الفرنسي الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، وتحالف USR PLUS الروماني. وحقق تحالف "أوروبا الأمم والحريات" الذي يضم الأحزاب القومية وقوى أقصى اليمين تقدما ملموسا وحصل على ٥٨ مقعدا في البرلمان الجديد.

الفصل السادس

منظمة الدول الأمريكية

مقدمة تاريخية:

كانت الدول الأمريكية مجالا لأطماع الدول الأوروبية مما دعا الرئيس الأمريكي منرو عام ١٨٢٣ م إلى إعلان مبدئه الشهير، "عدم التدخل" الذي يهدف إلى وضع حد للتدخل الأوروبي في شئون القارة الأمريكية^١ ثم ظهرت سياسة التوسع والنفوذ الأمريكي في شئون دول أمريكا اللاتينية.

وفي ١٨٢٦ اقترح سيمون بوليفار^٢ (محرر أمريكا اللاتينية) في مجلس بنما إقامة اتحاد بين جمهوريات أمريكا اللاتينية، مع ميثاق دفاعي وعسكري مشترك وجمعية برلمانية عبر وطنية، وقد حضر هذا الاجتماع ممثلون عن كولومبيا الكبرى (التي تضم كولومبيا الحالية والإكوادور وبنما وفنزويلا) والمقاطعات الموحدة في أمريكا الوسطى، والمكسيك، ولكن المعاهدة لم يصدق عليها سوى كولومبيا الكبرى، وتبخر حلم سيمون بوليفار مع اشتعال الحرب الأهلية في كولومبيا الكبرى وتجزئة أمريكا الوسطى، وتغلبت النظرة الوطنية بدلا من القارية بين الدول حديثة الاستقلال.

وفي نوفمبر سنة ١٨٨١ م دعت الولايات المتحدة ١٨ دولة أمريكية لعقد مؤتمر في واشنطن في سنة ١٨٨٢ م لمناقشة التدابير الخاصة لمنع الحرب بين الدول الأمريكية. وقد تأجل المؤتمر لأسباب داخلية تتعلق بالولايات المتحدة، ثم عقد في ١٨٨٩ م. وقد تحفظت الدول الأمريكية في هذا المؤتمر على ما عرضته الولايات المتحدة من إقامة اتحاد جمركي ونقدي بين أعضاء منظمة إقليمية أو قارية بين الدول الأمريكية، وإنشاء خط حديدي قاري يربط الأرجنتين بالمكسيك، وقبول مبدأ التحكيم الإلزامي لفض المنازعات بين الدول الأعضاء، وكان رفض ذلك لوضوح نية الولايات المتحدة في السيطرة على الدول الأمريكية الأخرى.

وقد أسفر هذا المؤتمر عن إنشاء مكتب تجاري للجمهوريات الأمريكية، مهمته تجميع ونشر المعلومات الخاصة بالإنتاج والتجارة وبالقوانين واللوائح الجمركية، وقد تقرر أن يكون مركزه مدينة واشنطن، وتتولى الإشراف عليه حكومة الولايات المتحدة، وفي سنة ١٩٠١ م تقرر أن يتولى أمر هذا المكتب مجلس إدارة، يتكون من الممثلين الدبلوماسيين للدول الأمريكية لدى الحكومة الأمريكية برئاسة وزير خارجية الولايات المتحدة، وفي ريو دي جانيرو سنة ١٩٠٦ م حول المكتب التجاري إلى هيئة

^١ راجع، د. سمعان بطرس فرج الله، الجمود والتغيير في منظمة الدول الأمريكية، السياسية الدولية، مجلد ١٩٦٩ ص ٣٤٦ - ٣٦٣، وبصفة عامة راجع، د. على صادق أبو هيف القانون الدولي العام، الطبعة الثانية عشر، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص ٦٧٧ وما بعدها. د. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، التنظيم الدولي، منشأة المعارف بالإسكندرية سنة ١٩٧١، ص ١١٢٤ - ١١٣٧، د. عائشة راتب، التنظيم الدول، الكتاب الثاني، لتنظيم الإقليمي والمتخصص، دار النهضة العربية، ١٩٧١، ص ١٥٧ وما بعدها. د. جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية ١٩٨٠، ص ٦٤٥ وما بعدها.

^٢ ٢١٨ The Liberator Simón Bolívar who, at the 1826 Congress of Panama

دائمة للتعاون بين جميع الدول الأمريكية وفي سنة ١٩١٠ م في بوينس أيرس أُطلق على هذه الهيئة اسم اتحاد الدول الأمريكية Pan American Union ومهمته العمل على توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء، والتمهيد لعقد مؤتمرات أخرى. وقد استمر عمل الاتحاد الأمريكي في التطور والانتساع ليشمل مجالات أخرى سياسة وتشريعية واجتماعية وثقافية.

وفي سنة ١٩٢٢ دعت الولايات المتحدة دول أمريكا الوسطى لإنشاء تنظيم دولي جديد يضمها ويربطها بالولايات المتحدة، ونتج عن هذا المؤتمر التوقيع على ١٢ اتفاقية دولية، أهمها الاتفاق على ضرورة نزع سلاح المنطقة وفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية.

وفي سنة ١٩٢٣ عقد مؤتمر الوحدة الأمريكية في سنتياجو بشيلي، حيث أبرمت معاهدة جماعية (معاهدة غونذرا) حلت محل المعاهدات العديدة التي كانت تربط دول أمريكا اللاتينية، ونصت هذه المعاهدة على ضرورة حل المنازعات بين الدول الأعضاء في المنطقة، والتي يتعذر حلها بالطرق الدبلوماسية العادية - بعرضها على لجنة تحقيق مستقلة، وإلى أن تبت هذه اللجنة في النزاع يتعين على الدول الأطراف عدم اللجوء إلى القوة.

وبعد نشوب الحرب العالمية الثانية اجتمعت الدول الأمريكية في بنما في سبتمبر وأكتوبر ١٩٣٩، وفي هافانا في يوليو سنة ١٩٤٠ وريودي جانيرو في يناير ١٩٤٢، وتم توقيع ميثاق ريو في سبتمبر سنة ١٩٤٧ الذي أتى بمبدأ جديد في نظام الدفاع المشترك ضد العدوان على إحدى الدول.

وينص الميثاق المذكور على أن أي عدوان على إحدى الدول الأطراف يعتبر عدواناً على سائر الأطراف في الميثاق، ويترتب عليه استعمال حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي، تطبيقاً للمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، وفي هذه الحالة تستطيع الدول الأطراف اتخاذ إجراءات فردية من جانبها لصد العدوان، إلى أن يجتمع وزراء الخارجية لتقرير إجراءات جماعية بأغلبية ثلثي الأعضاء.

ميثاق منظمة الدول الأمريكية:

وفي مايو ١٩٤٨ أبرم ميثاق بوجوتا الذي يعتبر دستوراً لمنظمة الدول الأمريكية وقد نص هذا الميثاق على أهداف المنظمة ومبادئها وتكوينها^(٣) وكانت المنظمة تضم عند إقامتها ٢٠ دولة وهي تضم الآن ٣٥ دولة ونعالج ذلك فيما يلي:-

أولاً: أهداف ومبادئ منظمة الدول الأمريكية

أ- أهداف المنظمة:

نص ميثاق بوجوتا على أهداف المنظمة والتي تتلخص فيما يلي:

١- تدعيم السلام والأمن في القارة الأمريكية.

^٣ أصبح هذا الميثاق نافذاً اعتباراً من ١٣ ديسمبر سنة ١٩٥١، وسجل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في ١٦ يناير ١٩٥٢، ويجب التفرقة بينه وبين عهد بوجوتا الذي صدر عن المؤتمر نفسه وهو معاهدة خاصة بالتسوية السلمية للمنازعات بين الدول الأعضاء راجع أ. د. محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق ص ١١٢٩.

- ٢- تعزيز وترقية التمثيل الديمقراطي مع بذل عناية خاصة لمبدأ عدم التدخل
 - ٣- تلافي الأسباب الممكنة للمشاكل وضمان تسوية المنازعات التي قد تثور بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية.
 - ٤- الضمان الجماعي ضد العدوان لميثاق ريو لعام ١٩٤٧^٤
 - ٥- العمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 - ٦- محاربة الفقر المدقع الذي يشكل عقبة في طريق التطور الديمقراطي للشعوب
 - ٧- الحد من حيازة الأسلحة شديدة الدمار مما يمكن معه تكريس مبالغ ضخمة للتنمية
- ب- مبادئ المنظمة:**

- تقوم المنظمة وفقا لميثاق بوجوتا على المبادئ الآتية:
- ١- مبدأ عدم المساس بالسلامة الإقليمية للدول الأعضاء واحترام استقلالها وتتعهد كل دولة بتنفيذ التزاماتها الناتجة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي.
 - ٢- تتبادل الدول علاقاتها الدولية مراعية في ذلك مبدأ حسن النية.
 - ٣- يؤسس النظام السياسي لكل دولة أمريكية على الممارسة الفعلية لنظام النيابي الديمقراطي^٥.
 - ٤- احترام الحقوق الأساسية للإنسان بدون تمييز لسبب الأصل أو الاعتقاد أو الجنس.
 - ٥- مبدأ عدم التدخل.
 - ٦- مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء.

ثانياً: تكوين المنظمة

تتكون المنظمة من الأجهزة الرئيسية التالية: السكرتير العام، الجمعية العامة، المجلس الدائم، اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، هيئة الدفاع بين الدول الأمريكية.

الجمعية العامة أو (المؤتمر الأمريكي) هو أعلى سلطة في المنظمة، ويتخذ قرارات في الموضوعات الهامة الخاصة بتوجيه السياسة العامة للمنظمة، و يجتمع كل خمس سنوات، و يجوز دعوته للانعقاد في دورات غير عادية بناء على طلب ثلثي الدول الأعضاء.

و للمؤتمر مناقشة أي موضوع يتعلق بالجمهوريات الأمريكية، ويجهز مجلس المنظمة جدول أعمال المؤتمر ويبحث بها إلى الحكومات المختلفة قبل انعقاده، ولكل دولة الحق في أن تمثل في المؤتمر بصوت واحد.

^٤ نص ميثاق بوجوتا في المادتين ٢٤، ٢٥ على أن يكون أي عدوان يقع على الدول المنظمة الإقليمية أو على سيادة إحدى الدول الأعضاء أو على استقلالها السياسي يعتبر عدواناً واقعاً على سائر الدول الأمريكية وهذا العدوان إما أن يتخذ صورة العمل العسكري أو أي صورة أخرى. ولقد أورد النص ثغرة تنفذ منها الولايات المتحدة للتدخل في شؤون دول أمريكا اللاتينية بحجة مقاومة الشيوعية، راجع د. سمعان بطرس فرج الله، المرجع السابق ص ٣٥٩.

^٥ في سبيل ذلك أصدرت المنظمة في ٢٠٠١ ميثاق الديمقراطية بين الدول الأمريكية Inter-American Democratic Charter

مؤتمر وزراء الخارجية - وهو يعقد عندما تدعو الحاجة إلى ذلك بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء للنظر في المسائل العاجلة، وهو يختص أصلاً بمسائل الأمن والدفاع لذا تعاونه لجنة استشارية للدفاع تشكل من أعلى السلطات العسكرية في الدول الأعضاء.

المجلس الدائم: وهو الهيئة التنفيذية للمنظمة ويتكون من ممثل واحد لكل دولة عضو ولا يشترط أن يكون الممثل الدبلوماسي لهذه الدولة في واشنطن كما كان من قبل، وبالتالي فإن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإحدى الدول الأعضاء في المنظمة لا يحرم هذه الدولة من الاشتراك في أعمال المجلس. ويجتمع مرتين في كل شهر باستثناء أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ويعاون المجلس ثلاثة فروع رئيسية هي.

١- المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

٢- مجلس القانونيين.

٣- المجلس الثقافي.

ويقوم المجلس مقام مؤتمر وزراء الخارجية في غير أوقات انعقاده.

الأمانة العامة (الاتحاد الأمريكي):

وهو أداة التنسيق الوحيدة التي كانت موجودة قبل ميثاق بوجوتا ويتولى أعمال الأمانة العامة للمنظمة.

وأهم اختصاصاته هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الدول الأعضاء. وينقسم الاتحاد إلى عدة إدارات لمقابلة هذه الوظائف ويرأس الاتحاد أمين عام وأمين عام مساعد ينتخبان لمدة عشر سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب الأمين العام.

المؤتمرات المتخصصة: وهي تبحث شئون فنية خاصة، وقد حاول ميثاق بوجوتا تنسيق عقد هذه المؤتمرات بالاشتراك مع الوكالات المتخصصة في القارة الأمريكية التي ترتبط بالمنظمة كما ترتبط ممثليها بالأمم المتحدة.

في مؤتمر بوينس آيرس في فبراير سنة ١٩٦٧ ومؤتمر القمة الذي عقد في بونتا - دل - إست في إبريل سنة ١٩٦٧ تم إقرار تعديلات على ميثاق بوجوتا كان أهمها من الناحية التنظيمية ما يلي:

١- أن انعقاد المؤتمر الأمريكي العام يكون سنوياً بدلاً من كل خمس سنوات، وهو أعلى سلطة في المنظمة.

٢- إلغاء مجلس المنظمة على أن يحل محله ثلاثة مجالس متكافئة السلطة وكل منها مستقل عن الآخر. وهي المجلس الدائم، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس التعليم والعلم والثقافة، وهذه المجالس الثلاثة تابعة مباشرة للمؤتمر العام. هذا إلى جانب اللجنة الفقهية التي تحل محل المجلس الاستشاري (مؤتمر وزراء الخارجية) وذلك لأن دول القارة فقدت ثقتها في مجلس المنظمة الذي كان أداة طيعة في يد الولايات المتحدة.

٣- استبدال الاتحاد الأمريكي بأمانة عامة. وهو مجرد تعديل اسمي فقط.

٤- جعل مدة الأمين العام والأمين العام المساعد خمس سنوات فقط بدلاً من عشر سنوات كما كان من قبل، ولا يجوز إعادة انتخابهما ويكون انتخابهما عن طريق المؤتمر العام وليس عن طريق المجلس كما كان من قبل.

٥- تسوية المنازعات بالطرق السلمية تتم على ثلاث مراحل:

وحيث يعرض النزاع أولاً على لجنة تسوية المنازعات بالطرق السلمية وهي لجنة فرعية تابعة للمجلس الدائم فإذا فشلت اللجنة يعرض النزاع على المجلس الدائم فإذا فشل هذا الأخير يعرض النزاع على المؤتمر العام الذي يصدر التوصيات اللازمة إلا أن أي دولة تستطيع أن ترفض حل النزاع في أي مرحلة من المراحل الثلاث فليس هناك أي صفة إلزامية لما يصل إليه الأطراف من حلول.

كما احتوى الفصل السابع من نظام بوينس أيرس أحكاماً تستهدف الوصول بمجموعة الدول الأمريكية إلى تطور اقتصادي واجتماعي وثقافي، كما يهتم الفصل الثامن بالشئون الاجتماعية والعمالية والنقابية.

وقد أنشئت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان سنة ١٩٥٩، ووقعت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سنة ١٩٦٩ ودخلت حيز النفاذ سنة ١٩٧٨، وفي سنة ١٩٧٩ أنشئت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.

وبعد انتهاء الحرب الباردة استجابت المنظمة للظروف الدولية الجديدة بأن تبنت الدفاع عن حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية في الدول الأعضاء، وفيما بين ١٩٦٢ و ٢٠٠٢ أرسلت بعثات متعددة الجنسيات لمراقبة الانتخابات في أكثر من مئة مناسبة، كما تعمل المنظمة في مساعدة الحكومات الوطنية والمحلية والمؤسسات الانتخابية لترقية المبادئ والممارسة الديمقراطية، ومساعدة الحكومات في اكتشاف ومحاربة الفساد.

كما عملت المنظمة على تعزيز عمليات السلام في نيكاراغوا وسيرينام وهاييتي وجواتيمالا، وقد لعبت المنظمة دوراً رائداً في إزالة الألغام الأرضية، وقادت المفاوضات لحل منازعات الحدود الباقية بين كل من جواتيمالا وبليز وبيرو وإكوادور^٦، وتقيم جبهة مشتركة لمحاربة الإرهاب.

- كما تعمل على إقامة منطقة تجارة حرة واسعة تشمل كل دول المنطقة، كما تحارب تجارة المواد المخدرة حيث أقيمت في ١٩٨٦ هيئة لمراقبة المخدرات لتنسيق الجهود في التعاون عبر الحدود في هذه المنطقة، كما تعمل على ترقية التنمية المستدامة ومكافحة الفقر، وتبنت خطط وبرامج لإدارة أحواض الأنهار والحفاظ على التنوع الحيوي، ومواجهة التغير في المناخ، ومواجهة آثار الكوارث الطبيعية.

منذ إنشائها وحتى منتصف الثمانينات، على الأقل، كانت المنظمة موضع نقد وتوصف بأنها الذراع اليمنى للسياسة الخارجية الأمريكية، وذلك لأن المنظمة طردت حكومة كوبا من تمثيل عضويتها، بينما لم تفعل شيئاً في مواجهة الأنظمة الدكتاتورية في السبعينات والثمانينات، وكانت مجرد دول دكتاتورية تسمى لحقوق الإنسان، مثل البرازيل وشيلي والأرجنتين

^٦ Guatemala/Belize; Peru/Ecuador

وجواتيمالا، وفي الوقت الحاضر أظهرت عديد من الدول رغبتها الواضحة في الاستقلال ومقاومة الهيمنة الأمريكية، وعلي سبيل المثال، ما حدث لبعثة المنظمة لمراقبة الانتخابات الفنزويلية في ٢٠٠٤ وعدم استجابتها لمطالب الولايات المتحدة، ورفض الجمعية العامة لمرشح الولايات المتحدة في لجنة حقوق الإنسان بين الدول الأمريكية سنة ٢٠٠٣، وهي المرة الأولى التي تخلو فيها اللجنة السباعية من ممثل للولايات المتحدة، واختيار مرشح فنزويلا بدلاً منه، وفي سنة ٢٠٠٥ عند اختيار سكرتير عام المنظمة سقط المرشح الأمريكي لأول مرة في تاريخ المنظمة، وكان هناك انقسام حقيقي بين الدول الأعضاء.

مجموعة الكانتادورا:

بدأت مجموعة من الدول الأمريكية اجتماعاتها على جزيرة كونتا دورا - وهي جزيرة صغيرة بالقرب من بنما على المحيط الهادي - وكانت هذه الدول في أول اجتماعاتها في يناير ١٩٨٣ هي كولومبيا والمكسيك وبنما وفنزويلا ثم انضمت إليها في يناير ١٩٨٤ كوستاريكا والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا، وتهدف هذه المجموعة إلى تشجيع التعاون بين دول المنطقة وحل المنازعات بينهما بطريقة سلمية والحد من التدخل الأجنبي وتقليل أعداد القوات الأجنبية ومواصلة الحوار بين الدول الأعضاء لصالح شعوبها.

وتلقى هذه المجموعة تأييداً من الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة الدول الأمريكية. إلا أنها ليست منظمة دولية بالمعنى القانوني الدقيق حيث لا توجد لها هيئات دائمة أو شخصية قانونية مستقلة.

مجموعة دول الإنديز:

فقد أنشئت هذه المجموعة في مايو ١٩٦٩ وهي تضم كولومبيا وإكوادور وبيرو وبوليفيا وفنزويلا وشيلي وقد انسحبت الأخيرة في أكتوبر ١٩٧٦. وتسعى هذه المجموعة إلى تنمية التعاون الاقتصادي وتنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وإقامة برامج مشتركة للتنمية الصناعية والزراعية وإزالة العوائق الجمركية بين دول المجموعة، ووضع تعريف جمركية مشتركة بالنسبة للعالم الخارجي، ووضع قيود بشأن دخول رؤوس الأموال الأجنبية. وقد أقامت هذه المجموعة عدداً من الهيئات الخاصة هي اللجنة العامة، واللجنة الفنية واللجنة الاستشارية ومجلس الخبراء.

وفي يوليو ١٩٨٢ جرت مباحثات بين منظمة الدول الأمريكية وجماعة الإنديز حيث اتفق على برنامج عمل خاص بالتنمية المستقبلية والعلاقات بين المنظمين، ويشمل التعاون بينهما المسائل النقدية والمالية وزيادة الصادرات والتخطيط ونقل التكنولوجيا.

الفصل السابع رابطة الكومنولث Commonwealth of Nations

الكومنولث:

تعني عبارة الكومنولث باللغة الانجليزية الثروة أو الرفاهية المشتركة، وهي تشير إلى الرابطة التي جمعت المملكة المتحدة أو بريطانيا مع عديد من الدول والأقاليم التي استقلت عن الإمبراطورية البريطانية، ولذا أطلق عليها في البداية مصطلح الكومنولث البريطاني، وهي تضم ٥٣ دولة مستقلة غالبيتها من المستعمرات البريطانية السابقة، وهي تختلف عن كومنولث الدول المستقلة أو كومنولث استراليا وتعد الملكة إليزابيث الثانية رمزا لهذا الكومنولث، ولا يشير ذلك إلى أي سلطة فعلية علي الدول الأعضاء ولا التبعية للمملكة البريطانية British monarch، ومن الناحية العملية ترأس الملكة اجتماعات الرابطة بطريقة رمزية والذي يدير الاجتماعات هو السكرتير العام للرابطة

وتنقسم الدول الأعضاء إلى ثلاثة أقسام يضم القسم الأول ١٦ دولة برئاسة بريطانيا تسمى الكومنولث الحقيقي commonwealth Realms ومعظم أعضائه لهم رئاستهم المستقلة، ويضم القسم الثاني ٣١ دولة هي جمهوريات الكومنولث، و٦ دول لها ممالكها الخاصة، هي بروناي وليسوتو وماليزيا وساموا وسويزيلاند وتونجا، ومع ذلك فهي تعترف بملكة انجلترا كرئيس للكومنولث. والكومنولث رابطة تضم دول ذات سيادة وذات خلفيات اقتصادية متنوعة وتتيح لها فرصة التعامل الوثيق على قدم المساواة، وتوفير جو من التعاون الاقتصادي وترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، وهو ليس اتحادا سياسيا ولا يسمح للمملكة المتحدة بممارسة أي سلطة في المسائل التنظيمية علي أي عضو، ومن مظاهر التضامن بين الدول الأعضاء يقيم الكومنولث كل أربع سنوات دورة للألعاب الرياضية تعد الثانية من حجمها بعد الدورة الأولمبية

ورغم أن الكومنولث يمارس دورا مخالفا لما كانت تقوم به الإمبراطورية البريطانية فإنه يعد الوريث لهذه الإمبراطورية، وقد جاءت فكرته في عام ١٨٨٤ عندما زار اللورد روزبيري Rosebery جنوب استراليا فوصف الإمبراطورية الأخذة في التحلل بأنها أشبه ما تكون برابطة الكومنولث، ومنذ ١٨٨٧ بدأت اجتماعات رؤساء الوزراء لبريطانيا والمستعمرات تأخذ صفة دورية، مما أدى إلي نشوء المؤتمرات الاستعمارية Imperial Conferences في أواخر العشرينات من القرن الماضي، إلي أن كان مؤتمر ١٩٢٦ عندما تقرر الوضع المتساوي لتلك الدول، وغير المسيطر بأي حال من أحداها علي الأخرى، في الشؤون الداخلية أو الخارجية مع ارتباطها المشترك بالتاج، والارتباط الحر كأعضاء في الكومنولث البريطاني، وتم صياغة ذلك أخيرا في ميثاق وستمنستر Statute of Westminster في سنة ١٩٣١ وقد تفككت الإمبراطورية البريطانية تدريجيا بعد الحرب العالمية الثانية، بفعل حركات التحرر الوطني ونتيجة لجمود الحكومة البريطانية وأعباء الحرب، ولذلك

أسقط من اسم الكومنولث وصف البريطاني سنة ١٩٤٩ ليعكس الظروف التي سادت في ذلك الوقت، حيث استقلت بورما سنة ١٩٤٨ وعدن سنة ١٩٦٧ ولم تلتحقا بعضوية الكومنولث بعد استقلالهما، وكان من بين المحميات والأقاليم الخاضعة للوصاية كل من العراق (١٩٣٢) والأردن (١٩٤٦) وفلسطين (١٩٤٨) ومصر (١٩٥٢) والسودان (١٩٥٦) والكويت (١٩٦١) والبحرين (١٩٧١) وعمان (١٩٧١) وقطر (١٩٧١) والإمارات العربية المتحدة (١٩٧١) وهي جميعا لم تصبح أعضاء في الكومنولث

وتركت أيرلندا عضويتها في الكومنولث عندما أصبحت جمهورية في سنة ١٩٤٩ رغم أن مرسوم أيرلندا صدر عن برلمان وستمنستر ١٩٤٩ أعطي لمواطنيها نفس حقوق مواطني الكومنولث في قانون المملكة المتحدة وكما ذكرنا فإن الكومنولث يضم ٥٣ دولة تشكل ما يزيد عن ربع عدد دول العالم، وتضم سكانا يبلغ عددهم نحو ١,٧ بليون نسمة حوالي ربع سكان العالم، ودخلها القومي الإجمالي حوالي ٧,٨ تريليون \$ (حوالي ١٦% من الاقتصاد العالمي) ومساحة أقاليم دول الكومنولث حوالي ١٢,١ مليون ميل مربع (حوالي ٢١% من مساحة كافة الدول)

وأكبر الدول الأعضاء في الكومنولث سكانا هي الهند ١,١ بليون، والباكستان ١٥٩ مليون وبنجلاديش ١٤١ مليون ونيجيريا ١٣٧ مليون، وأكبر الدول الأعضاء مساحة هي كندا ٣,٨ مليون ميل مربع، وأستراليا ٣,٠ مليون ميل مربع والهند ١,٢ مليون ميل مربع، وأكبر الدول الأعضاء اقتصادا هي الهند ٤,٣٠٠ بليون \$ والمملكة المتحدة ٢,٠٠ بليون \$ وكندا ١,٢٢ بليون \$ وأستراليا ٧٠٠ بليون \$ وأصغر الأعضاء هي توفالو Tuvalu حيث عدد سكانها ١١٠٠٠ نسمة

البناء التنظيمي للرابطة:

الرئاسة:

يرأس الرابطة ملكة إنجلترا ويتولى العمل التنفيذي سكرتير عام الرابطة، ويطلق مصطلح الكومنولث الحقيقي Commonwealth Realms علي بعض الدول التي تعترف بملكة إنجلترا ملكة لهم أيضا، وكثير من الأعضاء جمهوريات وعدد آخر تعتبر ممالك أصلية، ووضع الملكة كرئيس للكومنولث ليس وراثيا، بمعنى أنه عندما يعتلي أمير ويلز عرش إنجلترا، سيكون من سلطة رؤساء حكومات الكومنولث، تحديد ما إذا كان سيتولى منصب رئاسة الكومنولث أم لا؟

السكرتارية:

ومنذ ١٩٦٥ توجد سكرتارية مقرها لندن، ويتولى وزير خارجية نيوزيلندا السابق Don McKinnon منصب السكرتير العام

العضوية في الكومنولث:

وعضوية الرابطة مفتوحة لكل الدول التي تقبل أهدافها ولها رابطة دستورية قديمة أو حديثة مع دولة عضو، فقد لا يكون لبعض الأعضاء صلة مباشرة ببريطانيا مثل دول جنوب المحيط الهادي التي كانت في السابق تحت الإدارة الأسترالية أو النيوزيلندية، بينما كانت ناميبيا تحت إدارة جنوب إفريقيا منذ سنة ١٩٢٠ وحتى استقلالها عام ١٩٩٠، كما انضمت الكاميرون عام ١٩٩٥ رغم أن أجزاء صغيرة من إقليمها كانت تحت الإدارة البريطانية خلال انتداب عصبة الأمم من سنة ١٩٢٠-٤٦ وترتيبات الوصاية في الأمم المتحدة من سنة ١٩٤٦-٦١ وهناك دولة واحدة عضو لم تكن بينها وبين الإمبراطورية أي صلة دستورية، هي موزمبيق التي كانت مستعمرة برتغالية سابقة، وقد قبلت عضويتها في ١٩٩٥، وقد أشار الأعضاء في سنة ١٩٩٧ إلى أن ذلك سيكون وضعاً غير قابل للتكرار وفي السنوات القليلة الماضية علق الكومنولث عضوية عدد من الدول الأعضاء لفشلها في إقامة حكومة ديمقراطية، والدول التي تعلق عضويتها لا يتم تمثيلها في اجتماعات رؤساء ووزراء الكومنولث، ورغم بقائها عضواً، وفيجي والتي لم تكن عضواً في الفترة من ١٩٨٧-١٩٩٧ كنتيجة لانقلاب جمهوري علقت عضويتها في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ بعد انقلاب عسكري كما حدث في باكستان من ١٩٩٥-٢٠٠٤، كما علقت عضوية نيجيريا في الفترة من ١٩٩٥-١٩٩٩

الانسحاب من عضوية الرابطة:

العضوية إرادية خالصة ويمكن للدولة العضو أن تختار في أي وقت الانسحاب من عضوية الرابطة، وقد اختارت باكستان الانسحاب في عام ١٩٧٢ اعتراضاً على انفصال بنجلاديش ولكنها عادت للعضوية في ١٩٨٩، وعلقت عضويتها في عام ١٩٩٩ بعد الانقلاب وعادت مرة أخرى في عام ٢٠٠٤ ورغم أن مؤتمر رؤساء الحكومات له سلطة تعليق عضوية الدول من المشاركة الفعالة، وليس هناك وثيقة تتيح فصل الدولة من العضوية، ومع ذلك فإن واقع الكومنولث يقضي بأن الدولة التي تتحول إلى جمهورية تفقد عضويتها في الكومنولث، ما لم تحصل على استثناء، مثلما حدث مع الهند عام ١٩٥٠ أما جمهورية أيرلندا فلم تتقدم بطلب إعادة العضوية بعد أن أصبحت جمهورية في ١٩٤٩، وتعد الدولة الوحيدة التي تركت العضوية ولم تعد إليها، أما جنوب إفريقيا فقد منعت من مواصلة عضويتها بعد أن أصبحت جمهورية عام ١٩٦١، بعد اعتراض عديد من الدول الأعضاء الأفارقة والآسيان وكندا على سياساتها في الفصل العنصري، ثم أعيد قبولها في عام ١٩٩٤ عندما تخلت عن تلك السياسة في عام ١٩٩٠

صنع القرارات:

تعد الرابطة منتدى دولياً يضم دولاً متقدمة اقتصادياً مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وكثير من الدول الفقيرة التي تحاول الوصول إلى اتفاق بتوافق الآراء، والذي يعد في بعض الأحيان صعباً، كما حدث في الخلاف حول روديسيا في

أواخر الستينيات والسبعينيات، وحول الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في الثمانينيات، مما أدى إلى جمود العلاقة بين إنجلترا والأعضاء الأفارقة والمنتدى الرئيسي لصنع القرارات في الرابطة هو الاجتماع السنوي لرؤساء الحكومات، حيث يجتمع رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات لعدة أيام لبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما يوجد اجتماعات دورية لوزراء المالية والصحة والشؤون القانونية وغيرها

والوثيقة الأكثر أهمية المتضمنة لمبادئ الرابطة هي إعلان هراري Harare Declaration سنة ١٩٩١ التي تضمنت تبني الرابطة لمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد، وسمحت باتخاذ إجراء ضد الدولة العضو التي تنتهك تلك المبادئ، وقبل ذلك كانت الإجراءات الجماعية للكومنولث محدودة طبقاً لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء

جدوى الرابطة :

الجدوى الرئيسية للرابطة تتمثل في الفرصة المتاحة من خلال العضوية للتعامل اللصيق والدوري وعلى أساس متساو وغير رسمي بين الأعضاء الذين تربطهم وشائج عديدة من اللغة والثقافة والتاريخ وفي مراحلها الأولى شكلت الرابطة كتلة اقتصادية هامة ومنحت الدول الأعضاء بعضها البعض فرصة طيبة للوصول إلى أسواقها ، وكان هناك حق تفضيلي في الهجرة من دولة إلى أخرى، وإن كانت هذه الحقوق قد تراجعت بعض الشيء إلا أن آثارها مازالت باقية ، وهناك تجمعات أساسية ترتبط بعلاقات أسرية مع أعضاء آخرين في الكومنولث تتجاوز آثار الاستعمار، علاوة على ذلك فإن المستهلكين في دول الكومنولث يحتفظون بعدد من المزايا بالنسبة للبضائع من الأعضاء الآخرين، ذلك أنه حتى في غياب مزايا تتعلق بالتعريفات الجمركية، مازالت هناك تجارة أوسع بين دول الكومنولث، وطبقاً لاتفاقية لومي مازالت هناك بعض المزايا لأعضاء الرابطة في الوصول إلى السوق البريطانية، رغم انضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي بعض الدول الأعضاء تمنح مواطني الكومنولث مزايا غير متاحة للأجانب الآخرين، مثل إنجلترا التي تمنح حق التصويت لمواطني الكومنولث المقيمين فيها، وهو حق وفرتة المعاملة بالمثل مع جزر الكاريبي التي تصل إلى حد انتخاب المقيمين من مواطني الكومنولث أو تعيينهم في المجالس التشريعية، ولكن هذه الممارسة ليست واسعة الانتشار وتقرر كل دولة عضو ما توفره لمواطني الكومنولث، إضافة للمنح الدراسية للكومنولث Commonwealth Scholarship كما توفر بريطانيا لمواطني الكومنولث تأشيرة عمل في الإجازات

ومن المزايا التي يوفرها الكومنولث الرابطة الثقافية والتاريخية بين الأعضاء من دول العالم الأول والدول الفقيرة ذات الخلفية الاجتماعية والدينية المتنوعة، والتراث المشترك من اللغة الإنجليزية والآداب والعرف والنظام الانجليزي في الإدارة، مما يوفر نادياً للكومنولث تساهم في صياغته عادات وتقاليده مشتركة، وانتشار ممارسات برلمانية ورياضية وقانونية مشتركة، حتى استخدام المفردات الانجليزية وليس الأمريكية في اللغة القانونية بينها.

وتتشارك كثير من الدول الأعضاء في كثير من الأنشطة غير الحكومية في عديد من المنظمات غير الحكومية، وبصفة خاصة في مجالات الرياضة والثقافة والتعليم وأوجه الخير.

وقد انتشر نموذج الكومنولث في السنوات الأخيرة فأقيمت رابطة للدول المتحدثة بالفرنسية (الفرانكفون) وأخرى للدول المتحدثة بالاسبانية وثالثة للدول المتحدثة بالبرتغالية وجميعها تضم مستعمرات سابقة للدولة صاحبة اللغة

الفصل الثامن رابطة الدول المتحدثة بالفرنسية

الفرانكفون

في القرن التاسع عشر^٧ ظهر مصطلح الفرانكفون مشيراً إلى مجتمع الدول والشعوب التي تتحدث الفرنسية، أو تكون الفرنسية لغتها الثانية. تضم هذه الرابطة في عضويتها ثلاث وخمسون دولة بجانب أربع دول ذات عضوية مرتبطة، كما تدعى إلى مؤتمرات القمة فيها بصفة مراقب عشر دول أخرى، والشرط الأساسي للعضوية ليس سيادة اللغة الفرنسية، ولكن غلبة الثقافة واللغة الفرنسية، وقليل من الأعضاء كانوا من المستعمرات الفرنسية السابقة، بينما دول عديدة أخرى تشيع فيها اللغة الفرنسية

وفي ١٩٧٠ ظهرت الرابطة بهدف تحقيق التضامن والمساواة والتكامل^٨، والتعاون في مجالات الثقافة والعلوم والاقتصاد والعدالة والسلام، وتتمتع بصفة مراقب بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ٢٠ مارس ١٩٧٠ أنشئت وكالة الثقافة والتعاون الفني، وفي ٤ ديسمبر ١٩٩٥ أنشئت الوكالة الحكومية للفرانكفون، وفي ديسمبر ١٩٩٧ أنشئت المنظمة الدولية^٩ والمهمة الأولى للرابطة هي ترقية اللغة الفرنسية كلغة دولية، وترقية الثقافة العالمية والتنوع اللغوي في عصر العولمة الاقتصادية، وفي هذا الخصوص ساهمت الدول الأعضاء مساهمة كبيرة في تبني اليونسكو لاتفاقية حماية وترقية التنوع الثقافي والتعبير في أكتوبر ٢٠٠٥^{١٠}

وتجتمع قمة الرابطة كل عامين لبحث الأمور المشتركة بينها، ولتطوير أهداف واستراتيجيات المنظمة،^{١١} وقد عقدت القمة الأولى في فرنسا سنة ١٩٨٦

أجهزة الرابطة

تضم الرابطة إلى جانب مؤتمر القمة، مجلس الوزراء، ومجلس الممثلين الدائمين، والوكالة الحكومية

⁷ French geographer Onésime Reclus, brother of Elisée Reclus, coined the french portmanteau "Franconphonie" in 1880 to refer to the community of people and countries using French.

⁸ (equality, complementarity, and solidarity)

⁹ ويوضح ميثاق المنظمة مهامها ووظائفها، وقد تم إصدار هذا الميثاق في ٢٣ نوفمبر ٢٠٠٥ في تاناناريف Antananarivo عاصمة مدغشقر، وقررت القمة المعقودة في واجادوجو عاصمة بوركينافاسو في الفترة من ٢٦-٢٧ نوفمبر ٢٠٠٤ وضع استراتيجية عمل للفترة من ٢٠٠٤-٢٠١٤

¹⁰ Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (October 20, 2005).

¹¹ Paris, France (1986) Quebec City, Canada (1987) Dakar, Senegal (1989) Paris, France (1991) Mauritius (1993) Cotonou, Benin (1995) Hanoi, Vietnam (1997) Moncton, Canada (1999) Beirut, Lebanon (2002) Ouagadougou, Burkina Faso (2004) Bucharest, Romania (2006)

مؤتمر الوزراء:

ويعد لاجتماعات قمة الرابطة في المجالات الثقافية والاقتصادية والعلوم والعدالة والسلام

مجلس الممثلين الدائمين:

ويتكون من سفراء الدول الأعضاء، مثل الوزراء، فيقوم بالإعداد لمؤتمرات القمة القادمة ومراقبة تنفيذ مقرراتها السابقة على من المتابعة اليومية

الوكالة بين الحكومات:

وهي جهاز العمل الرئيسي في مجالات التعاون الثقافي والعلمي والفني والاقتصادي والقانوني التي تقررها القمة، ومقر الوكالة في باريس ولها ثلاثة فروع في كل من فيتنام (هانوي) والجابون (ليبر فيل) وتوجو (لومي)، ومثل رابطة الكومنولث البريطاني تهتم رابطة الفرانكفون بترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعقب إعلان باماكو في الثالث من نوفمبر ٢٠٠٠ خصصت الرابطة موارد مالية لتحقيق عدد من أهدافها في ذلك المجال

وفي السنوات القليلة الماضية، ضغطت بعض الحكومات الأعضاء وبصفة خاصة حكومة كوبيك وكندا، لتبني الرابطة ميثاقا يتيح لها عقاب الأعضاء التي تسجل انتهاكا لحقوق الإنسان أو تحديد عن تطبيق الديمقراطية، ورغم تكرار بحث هذا الموضوع إلا أنها لم تتخذ قرارا بعد

الفصل التاسع منظمة دول جنوب شرقي آسيا

الآسيان ASEAN

قامت منظمة الآسيان كرابطه سياسية واقتصادية بين الدول الموجودة في منطقة جنوب شرقي آسيا، وقد أنشئت في ٨ أغسطس ١٩٦٧ بمعرفة كل من الفلبين وماليزيا وتايلاند واندونيسيا، لتحقيق التضامن في مواجهة التوسع الشيوعي في فيتنام ومحاصرته في حدوده، وعقب اجتماع قمة بالي سنة ١٩٧٦، توسعت المنظمة في التعاون الاقتصادي الذي انتكس في منتصف الثمانينات ثم عاد ليزدهر في عام ١٩٩١ وما بعدها

وقد انضمت إلى عضويتها بروناي دار السلام بعد استقلالها بستة أيام عن بريطانيا في ٨ يناير ١٩٨٤، وانضمت فيتنام في ٢٨ يوليو ١٩٩٥ ولاوس وميانمار فقد انضمتا في ٢٣ يوليو ١٩٩٧، أما كمبوديا فقد انضمت في ٣٠ إبريل ١٩٩٩، ولدولة بابوا غينيا الجديدة Papua New Guinea وضع المراقب، وتقدمت تيمور الشرقية للعضوية في عام ٢٠٠٦ في الاجتماع السنوي ٣٩ لوزراء الخارجية في كوالالمبور

ودول المنظمة غنية ثقافيا، وتضم عددا كبيرا من المسلمين ٢٤٠ مليون مسلم في مقابل ١٧٠ مليون بوذي بينما الأغلبية في الفلبين من الكاثوليك، حسب تقديرات ٢٠٠٧

وفي ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٧ تم توقيع ميثاق المنظمة الذي حول الرابطة إلى منظمة بالمعنى القانوني الكامل، حيث تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة.

أجهزة المنظمة:-

١- مؤتمر القمة الذي يضم رؤساء الدول والحكومات

وهو جهاز صنع السياسات في المنظمة، ويعين سكرتير عام المنظمة، وقد بدأت مؤتمرات القمة غير منتظمة وبصفة غير دورية^{١٢} ثم تحولت منذ يناير عام ١٩٩٢ إلى اجتماعات دورية رسمية منتظمة كل ثلاث سنوات، وفي ديسمبر ١٩٩٥ تقرر عقد اجتماعات غير رسمية كل عام، ثم جاء ميثاق المنظمة ليؤكد علي وضع هذا الجهاز الرئيس وعلي انعقاده في دورتين علي الأقل سنويا، في الدولة التي تتولى رئاسة القمة، أو عندما تتفق الدول الأعضاء علي عقد القمة عند

^{١٢} بدأت في ٢٤ فبراير ١٩٧٦ في بالي في اندونيسيا حيث تقرر إقامة سكرتارية في جاكارتا، وفي ٤ أغسطس ١٩٧٧ عقدت القمة الثانية في كوالالمبور في الذكرى العاشرة لتأسيس الرابطة حيث بدأت علاقات الجوار مع رؤساء وزراء استراليا واليابان ونيوزيلانده، وفي ١٥ ديسمبر ١٩٨٧ عقدت القمة الثالثة في مانبلا حيث وقع إعلان يتضمن الإسراع في التعاون في المجالات السياسية والاجتماعية، وفي ٢٨ يناير عقدت القمة الرابعة في سنغافورة، حيث تقرر أن تكون اجتماعات رؤساء الحكومات كل ثلاث سنوات، وأقيمت منطقة تجارة حرة AFTA من خلال جدول زمني لتخفيض التعريفات الجمركية ونظام للتعريفات التفضيلية

الحاجة، ويتولى رئاسة القمة دوريا ولمدة عام ميلادي رئيس الدولة المعنية
وبترتيب الحروف الأبجدية باللغة الانجليزية لأسماء الدول الأعضاء

٢- **مجلس التنسيق الآسيوي** The ASEAN Coordinating Council
ويضم وزراء الخارجية في الدول الأعضاء الذي يجتمع في دورتين على الأقل
سنويا، وقد كانت الرابطة تضم لجنة لوزراء الخارجية وأخرى لوزراء الاقتصاد،
كما يمكن أن يجتمع الوزراء في أي قطاع آخر عند الحاجة
ويضع وزراء الخارجية الخطوط الإرشادية للسياسة، وتنسيق أنشطة المنظمة في
الاجتماع الوزاري السنوي للمنظمة بمقتضى إعلان بانكوك سنة ١٩٦٧، وقد
استحدث مؤتمر قمة مانايلا ١٩٨٧ الاجتماع الوزاري المشترك، وذلك للتنسيق
والتشاور في أنشطة الرابطة ويعقد عادة قبل اجتماع القمة، ولمساعدة هذه اللجان
الوزارية هناك ٢٩ لجنة فرعية من كبار المسؤولين و ١٢٢ مجموعة عمل فنية

٣- **مجالس التجمع الآسيوي**، The ASEAN Community Councils
ويضم مجلس سياسي- أمني، ومجلس اقتصادي ومجلس اجتماعي ثقافي، وكل منهم
يجتمع مرتين على الأقل سنويا بحضور الوزراء المختصين في الدول الأعضاء

٤- **أجهزة القطاعات الوزارية**، ASEAN Sectoral Ministerial Bodies
وتقوم بتعزيز التعاون في المجالات المختلفة، وتنفيذ مقررات الرؤساء
٥- **السكرتارية** :

يعهد إلي السكرتارية برئاسة السكرتير العام بالمبادرة والنصيحة وتقديم المشورة
وتنسيق وتنفيذ أنشطة المنظمة، ومقرها جاكارتا بإندونيسيا، ويعين السكرتير العام
بقرار من رؤساء الحكومات بناء علي توصية من وزراء المنظمة، لمدة خمس
سنوات لا تتجدد من بين رعايا الدول الأعضاء بالترتيب الأبجدي، ويشترك في
اجتماعات القمة واللجان المختلفة، ويقدم للقمة تقريرا سنويا عن عمل المنظمة^{١٣}،
وللسكرتير وضع الوزراء، ويعين العاملون بالسكرتارية من الدول الأعضاء
٦- **الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في المنظمة وهم بدرجة سفير مقيم في
جاكرتا**

ويعمل تواجدهم بصفة دائمة على متابعة العمل في المنظمة
٧- **المكتب الإقليمي للآسيان في كل دولة عضو** ASEAN National Secretariat

^{١٣} وللسكرتارية أربعة مكاتب تختص بما يلي:

التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والبنية الأساسية، الاقتصاد والتعاون الوظيفي، المالية، تنسيق البرامج والعلاقات
الخارجية

بعد أن تطور العمل بالمنظمة واتسع نشاطها مما استلزم وجود آليات عديدة جديدة وإلى جانب سكرتارية المنظمة في جاكارتا توجد سكرتاريات وطنية في وزارات الخارجية بالدول الأعضاء، لتنظيم وتنفيذ نشاط المنظمة محليا، ويديرها مدير عام

٨- جهاز حماية حقوق الإنسان في المنظمة ASEAN human rights body

وهو جهاز جديد أنشأه الميثاق الموقع في ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٧

٩- مؤسسة الآسيان FOUNDATION

وهو جهاز جديد أيضا يساعد السكرتارية ويعمل كهمزة الوصل بين المنظمة والمجتمع المدني ورجال الأعمال والمؤسسات الأكاديمية

١٠- اللجان الفرعية في الدول الشركاء في الحوار:

أقامت الرابطة لجان فرعية في الدول الشركاء في الحوار لتتناول علاقتها مع الدول والمنظمات الدولية، وتتكون هذه اللجان الفرعية من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الرابطة في الدول المضيفة، وهم يعقدون اجتماعات تشاور مع المسؤولين ورجال الأعمال والجمعيات المدنية ووفقا للميثاق بقيت كل الأجهزة السابقة علي توقيعه ومن بينها اللجان الفرعية في الدول الشركاء في الحوار.

١١- المنتدى الإقليمي للآسيان:

في قمة سنغافورة ١٩٩٢ بعد انتهاء الحرب الباردة قرر الرؤساء ترقية الحوار الخارجي وتعزيز الأمن في الإقليم، وقد مهد هذا الاتجاه السياسي الطريق نحو إقامة المنتدى الإقليمي للآسيان (ARF) ASEAN Regional Forum بهدف بناء الثقة بين دول المنطقة، وفي ٢٥ يوليو ١٩٩٤ عقد الاجتماع الاحتفالي للمنتدى في بانكوك عاصمة تايلاند

ويضم هذا المنتدى إلى جانب دول الآسيان دول الحوار: استراليا، كندا والصين، الاتحاد الأوروبي، والهند واليابان، وكوريا الشمالية، ونيوزيلانده وروسيا والولايات المتحدة ومنغوليا وكوريا الديمقراطية التي شاركت لأول مرة في يوليو ٢٠٠٠

أهداف المنظمة:

- ١- كان هدف الرابطة أن تضم كل دول الإقليم للتعاون في حفظ السلم والاستقرار والتنمية، وعند إنشائها كان الإقليم مضطربا، ولم يكن هناك أمل لدى الكثيرين في أن تعمر طويلا، حيث لم تكن دول عديدة قد حصلت على استقلالها بعد
 - ٢- التعاون السياسي والأمني
- كان التعاون السياسي والأمني هدفا أساسيا منذ البداية، وبعض من أهم الاتفاقات التي عقدتها تشمل:

أ- إعلان ١٩٧١ الذي كرس منطقة جنوب شرقي آسيا كم منطقة سلام وحرية وحياد

ب- معاهدة الصداقة والتعاون وإعلان الوفاق الآسيوي في ١٩٧٦

ج- إخلاء منطقة جنوب شرقي آسيا من الأسلحة النووية بمعاهدة ١٩٩٥ مع إقامة المنتدى الآسيوي الذي بدأ عملية مشاورات كبيرة وآلية بناء الثقة والاستقرار في آسيا والمحيط الهادي

طريقة إصدار القرارات في المنظمة:

تقوم عملية اتخاذ القرارات على التشاور وتوافق الآراء بصفة أساسية كما تقرر المادة ٢٠ من الميثاق، وفي حالة الفشل في اتخاذ القرار، تقرر القمة ما يجب إتباعه وهي الجهة المنوط بها معالجة أي انتهاكات للمقررات ورغم النمو والتوسع في عمل المنظمة^{١٤} بقيت عملية إصدار القرارات وتنفيذ البرامج علي ما كانت عليه، حيث يتدفق العمل من رؤساء الحكومات إلي الوزراء إلي كبار المسؤولين إلي اللجان الفرعية الإقليمية وفي النهاية إلي سكرتارية المنظمة، فالسلطة العليا في اتخاذ القرارات هي رؤساء الحكومات في الدول الأعضاء

تقويم المنظمة من الناحية العملية

نظرا للظروف السياسية الصعبة التي سادت المنطقة وقت إنشائها، والاختلافات السياسية والثقافية والاقتصادية والتاريخية بين الدول الأعضاء في المنظمة، لم يتوقع الكثيرون نجاحها، ولحسن الحظ فقد وعى رؤساء الدول الأعضاء المخاطر التي تحيق بهم وحرصوا علي فعالية المنظمة، ولكون إندونيسيا أكبر الدول الأعضاء من حيث السكان والمساحة، قادت إندونيسيا بناء كيان قوي وتمت عملية اتخاذ القرارات بتوافق الآراء ولم تفرض رؤيتها علي أحد من الأعضاء، مما جعل هذا الأسلوب هو السمة المميزة للمنظمة، مما جعل البعض ينظر إلي هذه الطريقة بحسد باعتبارها "سحر الآسيان" وخلال الفترة من ١٩٧٥ حيث سقطت سايجون وفينوم بن في سنة ١٩٧٨ مروراً باتفاق سلام باريس حول كمبوديا ١٩٩١ تعلم الأعضاء أن يعملوا بجد مترابطين نحو الأهداف المشتركة وقد توطدت هذه العلاقات الودية القائمة على الثقة بين الأعضاء علي مدار السنين، وشهدت سنوات الأزمة بين ١٩٧٥ و ١٩٩١ ليس فقط التضامن و نمو الآسيان كمنظمة جديرة بالثقة، ولكن أيضا تطورا اقتصاديا في الإقليم، وعمل سحر الآسيان علي تزويد الإقليم بمزيد من الاستقرار الذي كان في حاجة إليه لنمو للتجارة والاستثمار

^{١٤} للمنظمة الآن أكثر من مئة من اللجان واللجان الفرعية، التي ترعى مئات المشروعات

الفصل العاشر

التنظيم الدولي الإسلامي

منظمة التعاون الإسلامي

ويشمل تمهيدا عن فكرة التنظيم الدولي الإسلامي وتطورها، يليه دراسة لمنظمة التعاون الإسلامي بطريقة تفصيلية.

تمهيد:

فكرة التنظيم الدولي الإسلامي: إن فكرة التنظيم الدولي في الإسلام، كما سبق أن أوضحنا في بداية هذه الدراسة، فكرة لها جذور وثمار، فأساسها يقوم على التضامن الذي يشمل إلى جانب المسلمين كافة أعضاء المجتمع الإنساني باعتبارهم بشراً، فيقوم التضامن بين الناس جميعاً، لا فرق بين عربي وعجمي ولا أحمر ولا أبيض، على أسس متينة من المساواة وواجب التعاون بينهم^{١٥} وكان حريق المسجد الأقصى الذي قامت به عناصر إسرائيلية في ٢١ أغسطس ١٩٦٩ هو الصدمة التي حركت الأمور بقوة وسرعة نحو عقد مؤتمر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في ٢٥، ٢٦ أغسطس بالقاهرة، وأكد مجلس الجامعة أهمية عقد مؤتمر قمة إسلامي، وعلى الفور استغلت السعودية والمغرب هذا المؤتمر للدعوة إلى عقد مؤتمر تحضيري بالرباط في ١٢-٢٥ سبتمبر سنة ١٩٦٩ وكان من قرارات المؤتمر إقامة أمانة عامة دائمة. في الفترة من ٢٣ - ٢٦ مارس ١٩٧٠ عقد في جدة مؤتمر لوزراء خارجية الدول الإسلامية لدراسة المقترحات الأولية التي تطورت إلى مشروع لتأسيس منظمة إسلامية، وفي الفترة من ٢٩ فبراير حتى ٤ مارس ١٩٧٢ عقد مؤتمر وزارة خارجية الدول الإسلامية في جدة، وقد تم في هذا المؤتمر إقرار ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، التي جاءت ثمرة لفكرة التضامن الإسلامي.

أولاً: ميثاق منظمة التعاون الإسلامي

تم التوقيع على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي في جدة في ١٨ محرم ١٣٩٢ هـ الموافق ٤ مارس سنة ١٩٧٢ والتي تعدل اسمها في ٢٠١٠ إلى منظمة التعاون الإسلامي وذلك من ممثلي الدول الثلاثين الآتية: أفغانستان، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تشاد، مصر، غينيا، إندونيسيا، إيران، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، النيجر، عمان، ماليزيا، مالي، موريتانيا، باكستان، قطر، السعودية، السنغال، سيراليون، الصومال، السودان، تونس، تركيا، الجمهورية العربية اليمنية.

^{١٥} راجع "كتابنا" التضامن ومنظمة التعاون الإسلامي، الطبعة الأولى ١٩٨٧، حيث نعرض لأساس هذا التضامن من الكتاب والسنة.

ويشمل هذا الميثاق ديباجة وأربع عشرة مادة، وتم تسجيله بالأمم المتحدة طبقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة، بتاريخ أول فبراير ١٩٧٤، وقد أصبح ساري المفعول في يناير ١٩٧٣.^{١٦}

الأحكام القانونية للميثاق:

ويشمل ذلك، تفسير الميثاق، وتعديله والحالات التي تم فيها هذا التعديل.

تفسير الميثاق:

نصت المادة الثانية عشر من ميثاق منظمة (المؤتمر) التعاون الإسلامي على أن أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أي مادة من مواد هذا الميثاق يسوى ودياً وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم^{١٧}.

وعلى ذلك فقد وضعت أسس معالجة هذه الحالة بطريقة تتماشى تماماً مع روح التضامن الإسلامي التي تسود أحكام الميثاق، ونظام العمل في المنظمة فضلاً عن توافقها مع أحكام القانون الدولي في هذا الشأن.

تعديل الميثاق:

بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي، فأنا نجد المادة الحادية عشر من ميثاقها تنص على أن يتم تعديل هذا الميثاق بناء على موافقة وتصديق ثلثي عدد الدول الأعضاء، وبما يتفق مع ما هو مقرر في ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن نص المادة المذكورة لم يوضح طريقة أو إجراءات هذا التعديل والجهاز الذي يتولى أمره. ونقترح في هذا الشأن أن يتم تعديل الميثاق عن طريق مؤتمر وزراء الخارجية والذي يعد الهيئة التأسيسية التي وقعت على الميثاق وأصدرته وإما عن طريق مؤتمر ملوك رؤساء دول وحكومات المنظمة الذي يعد الجهاز الأعلى^{١٨} فإذا ما تم تعديل الميثاق أصبح سارياً في مواجهة جميع الدول الأعضاء. ولكن هل يحق للدول التي لم توافق على التعديل أن تنسحب من المنظمة؟

القاعدة في المنظمات الدولية أن يكون للدولة العضو التي ترفض التعديل حق الانسحاب من المنظمة^{١٩} فليس من المقبول أن ترغم دولة على قبول تعديلات لا توافق عليها أو ترى أنها تضر بمصالحها، بل إنه قد يكون للمنظمة الحق في إسقاط عضوية الدول الراضية للتعديل.

فإذا راجعنا ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، فإننا لا نجد نصاً بهذا المعنى، ونرى أن تطبيق القواعد العامة في المنظمات الدولية في هذا الشأن، حيث يتيح للدولة التي لم

^{١٦} عندما صدقت عليه ١٦ دولة باعتبار أن الدول الموقعة ٣٠ دولة بالأغلبية البسيطة
^{١٧} يقصد بالمشاورات تلك المداولات التي تتم بين أطراف النزاع وهي قد تؤدي إلى إنهاء النزاع في مراحله الأولى، أما المفاوضات فتتم بطريقة أكثر تفصيلاً حيث يقدم كل طرف للآخر طلباته وأسانيده ومقترحاته فيقدم الآخر مقترحات أخرى إلى أن يتفق على حل النزاع. أما التوفيق فيقصد به تدخل طرف ثالث في النزاع لمحاولة الوصول إلى حل يرضى عنه الطرفان، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون الحل تنفيذاً لحكم القانون بل يمكن أن يكون حلاً وسطاً يوفق بين الادعاءات المتعارضة. أما التحكيم فهو طريقة قضائية تقوم على اختيار هيئة تحكيم تتولى الفصل في النزاع طبقاً لأحكام القانون ويكون حكمها ملزماً للأطراف ونهائياً بعكس قرار لجنة التوفيق الذي يمكن للأطراف قبوله أو رفضه.

^{١٨} أتبع هذا الطريق الأخير في التعديلات التي أدخلت على ميثاق المنظمة سنة ١٩٨١ في المواد ٤، ٥، ٦ بمعرفة مؤتمر القمة الإسلامي الثالث بالطائف.

^{١٩} تنص المادة ١٩ من ميثاق جامعة الدول العربية على أنه وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب دون التقيد بأحكام المادة السابقة. (ويقصد بذلك دون اشتراط مرور سنة بين طلب الانسحاب وهذه كما هو الشأن في حالة الانسحاب الإرادي).

توافق على التعديل أن تنسحب من المنظمة، وتراعى في ذلك أحكام المادة العاشرة من الميثاق التي تشترط أن تؤدي الدولة التي طلبت الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها الطلب، كما تؤدي ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزاءه.

وخلاصة ما سبق أن منظمة التعاون الإسلامي تسمح بتعديل الميثاق إذا توافرت أغلبية الثلثين، وأن الدول التي ترفض التعديل يكون من حقها أن تنسحب، في حين أن التعديل يكون سارياً في حق جميع الدول الأعضاء.

حالات تعديل الميثاق:

وافق مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامية الذي عقد بالطائف بالمملكة العربية السعودية في يناير سنة ١٩٨١ على إدخال التعديلات الآتية على ميثاق المنظمة:

-تعديل المادة الرابعة من الميثاق فيما يتعلق بموعد اجتماعات مؤتمر الملوك والرؤساء، حيث كان النص القديم " يجتمع حينما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية " وقد أصبح النص الجديد " يجتمع ملوك ورؤساء الدول والحكومات على مستوى القمة بصفة دورية مرة كل ثلاث سنوات ".

ولاشك أن هذا التعديل مما يعطى مزيداً من القوة للمؤتمر الملوك والرؤساء وبالتالي للمنظمة بصفة عامة، حيث أن تحديد موعد لاجتماع مؤتمر الملوك والرؤساء بصفة دورية يجعل انعقاد هذا المؤتمر أمراً مؤكداً في حين أن ترك الأمور وفقاً لتقدير الأطراف لتوافر مصلحة الأمة الإسلامية " من عدمه في كل حالة، أمر لا يمكن الاعتماد عليه في كل الأوقات والظروف ويجعلنا أمام موقف مشابه لما يحدث في مؤتمر القمة العربي والذي أصبح أمر انعقاده بالغ الصعوبة.

-تعديل المادة الخامسة فقرة ٢ / هـ حيث أضيفت لها عبارة " يستحدث منصب أمين عام مساعد رابع لقضية القدس الشريف وفلسطين ".

ويأتي هذا التعديل معبراً عن الأهمية التي توليها المنظمة لمسألة القدس الشريف وفلسطين والتي كانت هي الدافع المحرك لإنشاء منظمة ومازالت تشكل القضية الأساسية أمامها.

-تعديل المادة السادسة، في فقرتها الأولى، حيث كان النص القديم ويرأس الأمانة العامة أمين عام يعين من قبل المؤتمر لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ تعيينه، ويجوز إعادة تعيينه لمدة سنتين

آخرين فقط " حيث أصبحت بعد التعديل " ويرأس الأمانة العامة أمين عام يعين من قبل المؤتمر لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

ويأتي هذا التعديل مراعاة لأن مدة السنتين التي كانت مقررة من قبل هي مدة قصيرة وقد جرى العمل على أن يمد للأمين العام سنتين آخرين فضلاً عن أن اختيار الأمين العام كل سنتين يجعل مشكلة اختياره تتجدد بصفة دورية في اجتماعات وزراء الخارجية بمعدل كل سنتين مما يؤثر على عمل المؤتمر.

- هذا وتعد البيانات أو المواثيق أو البلاغات التي تصدر عن مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامية وثائق على مستوى عال من الأهمية تحدد خطوات

العمل وأسلوب الممارسة لتحقيق الأهداف المرسومة في ميثاق المنظمة، بل أن هذه البيانات والبيانات قد تحدد أهدافا جديدة للعمل في نطاق المنظمة " حسبما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية " ومثال ذلك ما أشار إليه " بلاغ مكة الصادر عن مؤتمر القمة الثالث بالطائف سنة ١٩٨١ من أهداف جديدة مثل:

- حماية الأقليات والجماعات المسلمة التي تعاني الاضطهاد، ودعوة جميع الدول التي بها أقليات مسلمة أن تمكنها من ممارسة شعائرها الدينية بحرية كاملة والتمتع بحقوقها المتساوية.

- العمل على إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على العدل والتضامن وتتخذ فيه سياسيات التنمية ويعتمد على سيادة الدول على مواردها الطبيعية وحقوقها الكامل في استغلالها لمصلحة شعوبها.

وقد شكلت هذه المنظمة محورا لممارسات عديدة في أجهزة المنظمة وشغلت حيزا كبيرا في نشاطها رغم أنها لم تكن واردة في ميثاقها ضمن الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية منه.

ثانيا: أهداف ومبادئ المنظمة

ورد النص على أهداف ومبادئ المنظمة في المادة الثانية من ميثاق المنظمة^{٢٠} (١) ونورد معالجة هذه الأهداف والمبادئ فيما يلي:

أ- أهداف المنظمة

١- الحفاظ على القيم الروحية والاجتماعية الإسلامية:

وقد جاء النص على هذا الهدف في ديباجة ميثاق المنظمة مقرونا بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية، ويتحقق هذا الهدف بتبادل المعرفة وإقامة المؤسسات - العلمية والثقافية التي تعمل على تنقية الموروثات والرجوع إلى أصول العقيدة وحل الخلافات الفكرية والمذهبية.

٢- -مساندة الشعوب في كفاحها ضد الاستعمار والاستغلال ودعمها في سبيل الحفاظ على كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية:

ويأتي في مقدمة هذه الشعوب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أبشع أنواع القهر والظلم والتشريد والعمل على دعم كفاحه ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير

^{٢٠} تنص المادة الثانية في ميثاق المنظمة على ما يلي:-

أ - الأهداف:

تتمثل أهداف التعاون الإسلامي فيما يلي:

١- تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول.

٢- دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى.

٣- العمل على محو التفرقة العنصرية، والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله.

٤- اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل.

٥- تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني، ومساعدته على استرجاع

حقوقه وتحرير أرضه.

٦- دعم كفاح الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة على كرامتها واستقلالها وحقوقها القومية.

٧- إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى

أرضه، بل لقد كانت قضية فلسطين هي المحرك الأول لإنشاء المنظمة لذا فقد احتلت ومازالت تحتل مكان الصدارة من اهتمامات وأهداف هذه المنظمة فقد نصت م ٥/٢ من الميثاق على هدف تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أرضه.

كما كانت أولى اللجان التي أنشئت في المنظمة هي لجنة القدس والى جانبها صندوق القدس بهدف تنسيق العمل بين الدول الإسلامية من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها^{٢١}.

وقد دعت المنظمة منذ إنشائها إلى استرداد الأقاليم العربية التي احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧ والاعتراف بحقوق الفلسطينيين وبمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد له كما حثت المنظمة في " بلاغ مكة " سنة ١٩٨١ الدول الأعضاء على الجهاد حتى إقامة دولة مستقلة في فلسطين تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مع إدانة الدول التي تساند إسرائيل^(١).

٣- تعزيز التضامن الإسلامي:

ذلك التضامن في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وكافة المجالات الحيوية الأخرى^{٢٢}. ولاشك أن تحقيق التضامن الإسلامي وتعزيزه هو الهدف الأول من أي تجمع إسلامي، وقد ورد هذا الهدف في الفقرة الأولى المادة الثانية من ميثاق المنظمة والذي يوضح مدى أهميته، وفي بيان وقرارات مؤتمر القمة الإسلامي الثاني بـلاهور بباكستان في فبراير ١٩٧٤ وقد جاء في هذا البيان: أن تضامن الشعوب الإسلامية ليستند إلى مبادئ المساواة والأخوة وكرامة الإنسان وتحرره من التمييز والاستغلال - والكفاح ضد الظلم والجور لا إلى معاداة أية طوائف إنسانية أخرى أو التمييز العنصري والثقافي، وان هذا التضامن يقوم على أساس من احترام استقلال الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات سلمياً. ويشمل التعاون للقضاء على الفقر والجهل والمرض وتنشيط التبادل الثنائي والجماعي بين الأعضاء وتشجيع الاستثمارات وحمايتها وضمانها. وعقد اتفاقيات متعددة الأطراف للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وإنشاء عديد من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية والمالية الإسلامية وتأييد الدعوة لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد والتعاون مع الدول النامية لإنهاء استغلال البلدان المتقدمة للبلدان النامية وضمان سيادتها على مواردها الطبيعية والكفاح المشترك من أجل التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

هذا والتضامن ليس قاصراً على الدول الإسلامية، بل أن هناك حاجة إلى امتداد هذا التضامن إلى كل دول العالم التي تناضل من أجل تحقيق الأهداف السامية لتوفير

(٢١) راجع المادة ٢ / ٥ من الميثاق

^{٢٢} راجع السياسة الدولية عدد ٦٥ يوليو ١٩٨١ ص ٢٤٩ ومحمد عزيز شكري، السياسة الدولية، مجلد ١٠ ص ٨٣٢، محمد شمس الحق، مرجع سابق، ص ١٠، ١١، حيث أشار البلاغ إلى ضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم الوطنية غير المقابلة للتصرف بما في ذلك حقهم في العودة إلى ديارهم وتقرير مصيرهم بما في ذلك حقهم في إقامة دولتهم تحت رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وأنهم يؤيدون الجهاد بكل السبل المتاحة لتحرير القدس والأقاليم المختلفة.

الأمن والرخاء والعدل بل أن بعض المشاكل الدولية أن لم يكن جميعها تتطلب جهداً عالمياً متضافراً.

لذا ففي "بلاغ مكة" الصادر في ٢٨ يناير سنة ١٩٨١ أكد ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامية على فائدة التعاون مع الدول الأخرى التي تناضل من أجل إقامة العدالة والسلام والرفاهية لكل الإنسانية، وإذا كان "البلاغ" قد أكد على الصفة العالمية والدولية للجهود التي يجب بذلها في هذا المجال فإن تلك العالمية هي من سمات ومبادئ الرسالة الإسلامية وفي هذا الشأن أيضاً، فقد تضمن بلاغ مكة التمسك - ليس فقط بمبادئ الأمم المتحدة وأغراضها وحركة عدم الانحياز، ولكنه تضمن أيضاً تعبيراً عن الرغبة في التعاون مع دول العالم وتجمعاتها الإقليمية، مثل منظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية.

٤- تعزيز السلام العالمي:

جاء في ديباجة ميثاق المنظمة أن هدف العمل المشترك هو العمل الموحد لإقامة سلام عالمي يوفر الأمن والحرية والعدل لجميع الشعوب. وقد ورد النص أيضاً على هذا الهدف ضمن بيان وقرارات مؤتمر قمة لاهور، وجاء هذا الهدف مقروناً برغبة التعاون مع الأديان الأخرى وفقاً لتعاليم الإسلام ومبادئه لتحقيق هذا الهدف، واتحاد التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل، والعمل على محو التفرقة العنصرية والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله.

ويتدرج تحت هذا الهدف إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى^{٢٣}، كما يشمل التشاور بين الأعضاء في المنظمات الدولية فهذا مما يساعد على تحقيق السلام العالمي وتعزيزه فضلاً عما سبق، فقد أكد بلاغ مكة، سنة ١٩٨١ على إقامة السلام العادل واحترام حقوق الإنسان والعمل من أجل تقوية المنظمات الدولية القائمة على المبادئ الإنسانية والتعايش السلمي بين الدول. وفي تبنى المنظمة لهذا المبدأ ما يدل على خطأ النظر إليها باعتبارها منظمة عقائدية ذات مفهوم وأهداف ضيقة تقصر على استيعاب الأهداف العامة لتنظيم الدولي في وضعه الراهن. وتلك الأهداف التي تتمثل في التعاون المتبادل تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، باعتبارها المنظمة العامة وغيرها من التجمعات الإقليمية المماثلة.

٥- حماية الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية:

إذا كان ميثاق المنظمة لم ينص على هذا الهدف ضمن الأهداف الواردة في المادة الثانية بطريقة صريحة. إلا أن الأحداث التي توالى على العالم الإسلامي بعد قيام المنظمة جعلت الموضوع في مقدمة الاهتمامات التي تعالجها المنظمة في اجتماعات مؤتمري القمة ووزراء الخارجية وشغل جانباً كبيراً من نشاط أمين عام المنظمة. وقد ورد هذا الهدف في "بلاغ مكة" سنة ١٩٨١ حيث ينص واعتباراً لما يجري في كثير من أرجاء العالم.. من اضطهاد للأقليات والجماعات المسلمة فإننا نعلن أن هذا السلوك هو انتهاك لحقوق الإنسان ونيل من كرامته ونتوجه بالدعوة إلى جميع الدول

^{٢٣} راجع مادة ٧/٢ من الميثاق.

التي بها أقلّيات مسلمة أن تتمكن من ممارسة شعائرها الدينية بحرية كاملة والتمتع بحقوقها المتساوية على أساس المواطنة في كنف الدول وحرية القانون.

٦- إقامة نظام اقتصادي دولي جديد:

شغل الجانب الاقتصادي اهتمام المنظمة منذ إنشائها بل قد يكون هذا الجانب من أبرز الجوانب التي يظهر فيها التعاون الإسلامي نتيجة إنشاء العديد من المؤسسات التابعة للمنظمة والتي تختص بتقديم المساعدات والعون الاقتصادي للدول الإسلامية ونلمس هذا الاهتمام في ميثاق المنظمة^{٢٤}(١) وفي بيان وقرارات مؤتمر القمة الإسلامي الثاني بـلاهور في فبراير سنة ١٩٧٤، حيث وردت الإشارة إلى ضرورة مراجعة النظام الاقتصادي الدولي القائم كما أكد هذا الهدف بلاغ مكة. لذا فقد أنشئت لجنة للتعاون الاقتصادي للقيام على تحقيق هذا الهدف

ب-المبادئ التي تسير عليها المنظمة

ورد النص على هذه المبادئ في المادة الثانية من ميثاق المنظمة، وكذلك بيان وقرارات مؤتمر القمة الإسلامي الثاني بـلاهور^{٢٥} كما جرى التأكيد عليها في "بلاغ مكة" سنة ١٩٨١.

وتشمل هذه المبادئ:

-المساواة التامة بين الدول الأعضاء.

-احترام حق تقرير المصير.

-احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.

-حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية، كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

-امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأية دولة.

-ضرورة الامتناع عن المشاركة في الأحلاف العسكرية القائمة في إطار القوى الكبرى وعدم إقامة قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الإسلامية وعدم تقديم تسهيلات للدول الأجنبية التي تهدد أمن الدول الإسلامية^{٢٦}(٢).

١- المساواة بين الدول الأعضاء:

تقوم المنظمات الدولية بصفة عامة على مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء فيها، بمعنى أهليتها على قدر متساو في التمتع بالحقوق والالتزام بالالتزامات التي يقررها ميثاق المنظمة، وهذه المساواة القانونية تعني كذلك أن شخصية كل دولة يجب احترامها وكذلك سلامة أراضيها واستقلالها السياسي، كما يجب على كل دولة أن

^{٢٤} ورد بالمادة الثانية من ميثاق المنظمة أن من أهدافها دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية

^{٢٥} راجع، السياسة الدولية، المجلد العاشر، ١٩٧٤، ص ٤٩٠.

^{٢٦} راجع، السياسة الدولية، المجلد العاشر، ١٩٧٤، ص ٤٩٠.

تنفذ التزاماتها وواجباتها الدولية بإخلاص^{٢٧}. وإذا كانت المساواة هي المبدأ السائد^{٢٨} فقد حدثت استثناءات في بعض المنظمات الدولية لأسباب متباينة، ومن ذلك ما هو مقرر في مجلس الأمن من تفضيل الدول الخمس الكبرى بمنحها حق الاعتراض التوقيفي (حق الفيتو) أو من تفاوت وزن أصوات الدول في البنوك الدولية والمؤسسات المالية وفقاً لقدرتها الاقتصادية أو على نحو أدق مدى مساهمتها في تمويل تلك المؤسسات والمشاركة في أسهمها. أما ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. فقد نص على هذا المبدأ كما أن التطبيق العملي له قد جرى دون استثناء في أجهزة المنظمة وأعمالها، ولا شك أن ذلك يعد أمراً منطقياً في منظمة تقوم على التضامن الإسلامي الذي تعتبر المساواة ركيزته الأساسية.

٢- احترام حق تقرير المصير:

يعنى هذا المبدأ أن يكون لكل شعب دولة، أن يختار لنفسه النظام السياسي الذي يخضع له وحرية التصرف في مقدراته الاقتصادية دون استغلال، ومحاربة النفوذ الأجنبي والاستعمار في كافة صوره وأشكاله^{٢٩} وهو من المبادئ التي ظهرت بوضوح في وثائق وقرارات الأمم المتحدة خاصة بعد حركة التحرر الإفريقية في بداية الستينات من هذا القرن وظهور عديد من الدول الجديدة، عقب صدور إعلان الأمم المتحدة بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بموجب قرار الجمعية العامة رقم ٥١٤ لسنة ١٩٦٠ م. ويدل إدراج هذا المبدأ ضمن المبادئ التي تدير عليها المنظمة على مدى حرص أعضائها على استقلالهم الذاتي، وعلى الخلفية التاريخية لمعظم هذه الدول حيث خضعت في فترات سابقة لعمليات الاحتلال الأجنبي والسيطرة الاستعمارية بقدر ما يدل أيضاً على روح التضامن الإسلامي التي يعبر عنها حرصهم على مصلحة الشعوب الإسلامية التي لم تنل بعد هذا الحق وتطلعهم إلى ذلك اليوم الذي تنال فيه حقها في تقرير مصيرها.

٣- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء:

تتمتع المنظمات الدولية بعديد من الاختصاصات المقررة في وثائقها المؤسسة وفي سبيل تحقيق أغراضها تمارس سلطات معينة، ونظراً لأن المنظمة الدولية لا تملك إقليماً خاصاً تمارس عليه تلك الاختصاصات والسلطات فإنها تمارسها على الأقاليم الخاصة بالدول الأعضاء. ومن المتفق عليه أن يكون هناك مجال معين محدود لتصرف المنظمة وآخر يخضع لمطلق سلطان الدول الأعضاء ويتم تحديد كلا المجالين أما في الوثيقة المؤسسة للمنظمة عن طريق النص على ما يخضع لسلطان الدول الأعضاء وما يترك للمنظمة

^{٢٧} وفقاً لما جاء في تقرير اللجنة الفنية التي شكلها مؤتمر سان فرانسيسكو، مشار إليه لدى د. أحمد أبو ألوفا محمد - الوسيط، مرجع سابق، ص ٤٠٥.

^{٢٨} راجع، المادة ١/٢ من ميثاق الأمم المتحدة والمادة ١/٣ من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.

^{٢٩} يشمل مبدأ حق تقرير المصير مجالين أحدهما داخلي يتعلق باختيار شكل الحكم الملائم والثاني دولي له جانبان أحدهما سلبي يعنى ألا يكون الشعب محلاً للمبادلة أو التنازل بغير إرادته، أي حقه في الاستقلال والثاني إيجابي معناه حق الشعب في الانفصال أو الاندماج أو الاتحاد لتكوين دولة مستقلة. راجع، أ.د. صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، النظرية العامة الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، ١٩٨٤، ص ٢٦٣.

أو ينص على ما تتمتع به المنظمة من سلطات ويترك غيره لسلطان الدول، وليس هذا أمراً سهلاً إذ كثيراً ما يختلط الأمر حول اعتبار مسألة من بين الأمور الخاضعة لسلطات الدولة أم تدخل في اختصاص المنظمة إلا أنه أحياناً يجري وضع معيار يترك تقدير هذه المسائل للدولة العضو انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على استقلال وسيادة الدول الأعضاء التي لا توافق على أن تجعل تقدير هذا الأمر متروكاً لسلطة أخرى أو جهاز من أجهزة المنظمة.

وإذا كان مبدأ عدم التدخل ينطبق على العلاقات بين الدول الأعضاء والمنظمة^{٣٠} فإنه ينطبق أيضاً على العلاقة بين الدول الأعضاء بعضهم البعض الآخر وتطبيقاً لذلك، فقد ورد النص في المادة الثانية من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي على مبدأ عدم التدخل، كما أوضح بلاغ مكة ١٩٨١ التزام الدول الأعضاء بالامتناع عن التدخل المباشر وغير المباشر وبالامتناع عن التحريض على الفتنة وبث الفرقة ويحث على بذل الجهد لإزالة الخلافات الفكرية والمذهبية.

أما مبدأ احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو فهو من المبادئ المترتبة على مبدأ المساواة في السيادة والذي تؤكد المنظمات الدولية^{٣١}.

٤- حل المنازعات بالطرق السلمية:

يبدو أمراً طبيعياً في المنظمات الدولية وهي تعمل على استتباب السلم والأمن الدولي كأحد وأهم أهدافها. أن يرد النص على ضرورة حل المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية^{٣٢}، بل أن هذا الأمر يبدو أكثر إلحاحاً في منظمة التعاون الإسلامي التي تقوم على التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء، ولهذا الغرض فقد أنشأت المنظمة لجنة للمساعي الحميدة للعمل على حل المنازعات بين الدول الأعضاء حلاً سلمياً^{٣٣}، كما أنها أقرت قيام محكمة عدل دولية إسلامية لذات الغرض.

إلا أننا نلاحظ فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ونظراً للانتهاكات التي ارتكبت بحق حرم القدس الشريف، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وعلى الحقوق الدينية والوطنية الثابتة لشعب فلسطين، وتمادي السلطات المحتلة في عدوانها بإصدار القرارات الرامية إلى ضم القدس وسلبها من أصحابها الشرعيين ورفض كل القرارات الصادرة من الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وأمام ذلك كله، لم يكن هناك أمام الملوك والرؤساء في قمة مكة سنة ١٩٨١ سوى الإعلان بالتصميم على الجهاد " بما لديهم من وسائل لتحرير القدس وأن يكون هذا التحرير القضية الإسلامية الرئيسية من مسئولية هذا الجيل من الأمة الإسلامية". وإذا كان المؤتمر قد ركز على الجهاد باعتباره الوسيلة المتاحة لحل النزاع الخاص بفلسطين والوضع في الشرق الأوسط، فإن هذا الجهاد يشمل إلى جانب استخدام القوة

^{٣٠} راجع المادة ٨ من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الثالثة من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية المادة ٧/٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

^{٣١} (فقد ورد في ميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية كما أن ميثاق الأمم المتحدة يشير إليه في المادة الثانية أيضاً. ^{٣٢} تنص على هذا المبدأ المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية وكذلك ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، والمادة ٣/٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

^{٣٣} مارست لجنة المساعي الحميدة الإسلامية جهودها في النزاع العراقي الإيراني إلا أنها لم توفق إلى الوصول إلى حل للنزاع نظراً لمعارضة الجانب الإيراني.

كافة الوسائل الأخرى المتاحة (الوسائل السلمية) ويدل على ذلك ما ورد في قرارات مؤتمر القمة الإسلامي الرابع بشأن هذا الموضوع.

حيث أن المؤتمر بعد أن أكد التزامه بالمبادئ السابقة لحل الأزمة والتي تقوم على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة فإنه قد تبني خطة السلام العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربي الثاني عشر بفاس "ودعا إلى العمل بكل الوسائل بقصد توضيح هذه الخطة وشرح أبعادها وكسب التأييد الدولي لتنفيذها"^{٣٤}

٥- الامتناع عن استخدام القوة بين الدول الأعضاء أو التهديد باستخدامها:

يعتبر مبدأ الامتناع عن استخدام القوة بين الدول الأعضاء نتيجة منطقية لمبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية ومكملاً لهذا المبدأ الأخير وإذا كانت المنظمات الدولية تحرص على إبراز هذا المبدأ^{٣٥} فإن منظمة التعاون الإسلامي قد كانت في غنى أن تنص عليه وهي التي تقوم على مبدأ التضامن الإسلامي الذي يصبغ علاقات الدول الأعضاء بروح التسامح والعدل والألفة والترابط. ولا شك أن ما يقع من أحداث بين الدول الإسلامية يتنافى مع هذا المبدأ.

٦- الامتناع عن المشاركة في الأحلاف العسكرية القائمة في إطار القوى الكبرى:

يأتي هذا المبدأ من منطلق أن المصلحة الإسلامية العليا تقتض الحفاظ على استقلال الدول الأعضاء، وعدم خضوعهم لأي نوع من أنواع السيطرة الأجنبية، حيث أن معظم الأعضاء ممن يقوم بدور رئيسي في حركة عدم الانحياز. كما أن هذا المبدأ يأتي رداً على التخوفات التي ثارت لدى بعض الدول وحالت لفترة طويلة من الزمن دون قيام هذه المنظمة، كما ظهر ذلك واضحاً في موقف مصر الذي عبر عنه جمال عبد الناصر في الفترة من سنة ١٩٥٤ حتى سنة ١٩٦٩. ورداً على الشكوك التي مازالت تتور حول ارتباط المنظمة بالأحلاف الغربية^{٣٦} وقد جرى التأكيد على هذا المبدأ في بلاغ مكة سنة ١٩٨١، حيث ورد النص على الإخلاص لمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز والحرص على دعم جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية والتضامن الكامل مع دول العالم الثالث والإعراب عن عميق القلق إزاء التنافس المتزايد بين القوتين العظميين من أجل مناطق النفوذ

^{٣٤} راجع- المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد ٣٩ سنة ١٩٨٣ ص ٣٧٣.

^{٣٥} تنص المادة ٤/٢ من ميثاق الأمم المتحدة على هذا المبدأ بوضوح وإذا كان ميثاق جامعة الدول العربية لا ينص عليه صراحة، إلا أنه قد نص على ضرورة تعاون الدول العربية في مواجهة العدوان الذي يقع على إحدى هذه الدول، وقد تمثل هذا التعاون - نظرياً في أوضح صورة عندما وقعت اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بل يمكن أن نجد صدى لهذا المبدأ في مبدأ عدم التدخل الوارد في المادة ٨ من ميثاق الجامعة والسابق الإشارة إليه.

^{٣٦} من ذلك ما قرره د. حسن نافعة من أن هناك عدد من المنظمات أو حركات التضامن التي تضم عدداً من دول العالم الثالث ولكنها لا تندرج في الإطار التنظيمي لقارة بعينها من القارات الثلاث التي تضم الأغلبية الساحقة لدول العالم الثالث ويمكن أن يندرج أيضاً تحت هذا الإطار منظمة التعاون الإسلامي التي نشأت بين ثلاثين دولة تنتمي في غالبيتها العظمى إلى قارتي آسيا وأفريقيا ولكنها تضم أيضاً دولة أوروبية هي تركيا أحد ركانز حلف الأطلسي وقد انضم إلى هذه المنظمة حتى ٣٠ نوفمبر ١٩٨٤ أربعة عشر دولة أخرى بخلاف الدول المؤسسة. والتي تقصر العضوية فيها على الدول الإسلامية وحدها، وهو ما يضمن عليها طابعاً يجعلنا نتردد في اعتبارها منظمة من منظمات العالم الثالث خصوصاً وأن ظروف نشأة المنظمة توحى بأن وراءها محاولة لإغراق "جامعة الدول العربية في عباءة أوسع وربطها بطريق غير مباشر بحلف الأطلسي". د. حسن نافعة العالم الثالث في التنظيم الدولي، مجلة السياسة الدولية عدد أبريل سنة ١٩٨٥ ص ١٦٩.

وسعيهما المتزايد لتكثيف وجودهما العسكري في المناطق العربية والمتاخمة لدول العالم الإسلامي مثل المحيط الهندي والبحر الأحمر والخليج.

ثالثاً: العضوية في المنظمة

أ- العضوية الأصلية:

وهي لجميع الدول المشتركة في مؤتمرات الرباط وجدة وكراتشي والتي توقع على ميثاق المنظمة، وتعد هذه الدول ذات عضوية أصلية في المنظمة، وهي التي حضرت مؤتمر جدة في الفترة من ٢٩ فبراير حتى ٤ مارس سنة ١٩٧٢ والتي صدقت على ميثاق المنظمة.^{٣٧}

ب: العضوية المنظمة أو اللاحقة:

تقرر المادة الثانية من ميثاق المنظمة حق أي دولة إسلامية في الانضمام إلى المنظمة بموجب موافقة وزراء الخارجية على طلبها بأغلبية الثلثين وذلك بأن تتقدم بطلب برغبتها الرسمية إلى أمين عام المنظمة يعرض على مؤتمر وزراء الخارجية في أول دورة تلي تقديم هذا الطلب ويعنى هذا أن عضوية المنظمة متاحة لكل الدول الإسلامية.

شروط العضوية:

يمكننا بالإطلاع على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي في مادته الثامنة^{٣٨} أن نستخلص الشروط اللازمة للعضوية في المنظمة كما يلي: -

- ١- أن تكون طالبة العضوية دولة.
 - ٢- أن تكون طالبة العضوية دولة إسلامية.
 - ٣- أن تتقدم بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبني ميثاق المنظمة ٤- يودع الطلب لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب، ويتم الانضمام بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر.
- (أ) الشروط الموضوعية:
- ١- أن يكون طالب العضوية دولة:

ومن الطبيعي أنه يشترط في أعضاء المنظمات الدولية أن يكونوا دولاً كاملة السيادة والاستقلال متمتعة على صعيد العلاقات الدولية بالشخصية القانونية. على أن بعض المنظمات الدولية الحكومية، لاسيما المنظمات المتخصصة، تسمح بعضويتها بصفة استثنائية لوحدات لا ينطبق عليها وصف الدولة كاملة السيادة والاستقلال (أقاليم -

^{٣٧} راجع، د. عبد الملك عودة، ص ٦٢.

TAOUFIK BOUACHBAL ' ORGANISATION DE CONFERENCE ISLAMIQUE. ANNUAIRE FRANCAIS DE DROIT INTERNATIONAL C.N.R.S. Paris, 1982 p.268.

حيث يلاحظ أن دولاً معينة قد اشتركت في المؤتمر الأول الذي عقد في الرباط ولم تشارك في المؤتمر الأول لوزراء خارجية الدول الإسلامية الذي عقد في جدة في مارس سنة ١٩٧٠ ولم تشارك دول أخرى في المؤتمر الثاني لوزراء الخارجية الذي عقد في كراتشي في ديسمبر سنة ١٩٧٠.

^{٣٨} تنص المادة الثامنة من الميثاق، على ما يلي: تتكون منظمة التعاون الإسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامي بالرباط والدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي في جدة وكراتشي والموقعة على هذا الميثاق ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى التعاون الإسلامي بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبني هذا الميثاق ويودع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب ويتم الانضمام بموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر

مقاطعات - أقاليم ما وراء البحار..الخ). مثال ذلك ما تسمح به منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسكو^{٣٩}

وعلى ذلك فإن تطلب ميثاق منظمة التعاون الإسلامي في طالب العضوية أن يكون متمتعاً بوصف "الدولة" إنما هو تطبيق لتلك القاعدة العامة في المنظمات الدولية، وعلى ذلك فقد استبعدت الأقاليم التي مازالت تحت الاحتلال الكامل^{٤٠} وكذلك حركات التحرر الوطني والحركات الثورية التي تعمل في مواجهة حكومات تمارس السلطة، فهذه لا تتمتع بوصف الدولة أو الحكومات الشرعية كما لم توجه الدعوة إلى المنظمات الإقليمية التي تضم الدول المعنية في عضويتها إلا أنه استثناء من هذا المبدأ وجهت الدعوة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول العربية.. وقبلت المنظمة عضويتها بها.

٢- أن تكون الدولة إسلامية:

ونرى هذا شرطاً طبيعياً في منظمة تقوم على التضامن الإسلامي فيجب أن - تتمتع الدول الأعضاء بوصف الإسلامية، ولكن ما هو المعيار الذي يمكن بناء عليه اكتساب ذلك الوصف ؟

إذا راجعنا الدول التي اشتركت في مؤتمر الرباط وتلك التي اشتركت في مؤتمر جدة فإنه يمكننا أن تستدل على المعايير الآتية للقول بأن الدول إسلامية:

(١) العربية: يمكن أن نقرر أن كل الدول العربية قد اعتبرت دولاً إسلامية عند توجيه الدعوة إلى مؤتمري الرباط وجدة، فقد شملت الدعوة إلى هذين المؤتمرين كافة الدول العربية، فيما عدا تلك التي لم تكن قد حصلت على استقلالها بعد، مثل إمارات الخليج.

ولكن العكس غير صحيح، فليست كل الدول الإسلامية عربية، وعلى ذلك فإن هذا المعيار ليس جامعاً، ولا يصلح بمفرده كأساس للعضوية في المنظمة.

(٢) المعيار الدستوري: ويقضى ذلك أن الدولة التي ينص دستورها على أن دينها هو الإسلام هي الدولة الإسلامية ولو لم تكن تلك الدولة عربية، وكما هو الأمر بالنسبة لأفغانستان وإيران واندونيسيا والصومال وماليزيا وموريتانيا - وباكستان.

ولكن بعض الدول لا تنص دساتيرها على ذلك رغم أنها دعيت لحضور المؤتمر بما يدل على أن هذا المعيار أيضاً ليس وافياً.

(٣) المعيار العددي: ذلك أنه قد تكون الدولة غير عربية كما أن دستورها لا ينص على أن دينها هو الإسلام، وفي هذه الحالة إذا كان نصف عدد السكان على الأقل من المسلمين فإنه يمكن اعتبار تلك الدولة إسلامية، إلا أنه توجد بعض الدول التي بها نسبة كبيرة من المسلمين تفوق ذلك مثل إثيوبيا ٥٥% أو يزيد من المسلمين وألبانيا حيث يوجد بها ٧٠% أو يزيد من المسلمين وليست أعضاء بالمنظمة ولم توجه إليها الدعوة.^{٤١}

^{٣٩} راجع، د. مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، ١٩٧٨، ص ٣٦-٣٨.

^{٤٠} كما حدث عند استبعاد إمارات الخليج التي كانت تحتلها بريطانيا عندما وجهت الدعوة لحضور مؤتمر الرباط سنة ١٩٦٩م.

^{٤١} راجع، د. توفيق أبو عشية، المرجع السابق، ص ٧١-٧٢.

كما تبين أن هناك دول بها نصف عدد سكانها من المسلمين، مثال الكامبيرون وبوركينا فاسو (فولتا العليا) وسيراليون، قد دعت للمنظمة.

(٤) المعيار الشخصي: وفي هذا المعيار ينظر إلى شخص رئيس الدولة^{٤٢} وإذا كان مسلماً فإنه يمكن قبول دولته عضواً في المنظمة، ولو كانت الدولة تضم أقل من ٥٠ % من السكان، ولكن يؤخذ على هذا المعيار أن تغيير شخص رئيس الدولة يمكن أن يؤثر في وضع الدولة بالنسبة للمنظمة، ويكون له آثار سلبية على تماسك المنظمة. وقد جرى تطبيق هذه المعايير مجتمعة في الدعوة إلى المؤتمرات الإسلامية^{٤٣}.

(ب) الشروط الإجرائية:

١- أن تتقدم الدولة الإسلامية بطلب إلى المنظمة:

ويجب أن يتضمن هذا الطلب رغبة الدولة واستعدادها لتبني ميثاق المنظمة، وهذا أمر طبيعي حيث أن عضوية المنظمة تتطلب التزام الدول الأعضاء بما ورد في ميثاقها من التزامات فإذا لم تكن الدولة مستعدة لذلك لا يتصور قبولها عضواً بالمنظمة، ولكن النص على هذا الشرط لا يخلو من فائدة. إذ يحمل معنى ضرورة قبول جميع الالتزامات الواردة بميثاق المنظمة ورفض فكرة قبول بعضها دون البعض الآخر^{٤٤} ويودع هذا الطلب لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية.

٢- يعرض الطلب على مؤتمرات وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب:

ويتم الانضمام بموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي أعضائه وعلى ذلك فقد استبعد ميثاق المنظمة في هذه الحالة ما ينص عليه ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية الذي يجعل لأمين عام المنظمة دوراً كبيراً في مسألة قبول الأعضاء الجدد حيث يمكن في منظمة الوحدة الإفريقية للأمين العام أن يعرض هذا الطلب على الدول الأعضاء وعندما يتلقى موافقة الأغلبية المطلوبة أن يعلن الدولة بقبولها عضواً دون اشتراط أن يتم ذلك في اجتماع للمنظمة

وفي منظمة التعاون الإسلامي كثيراً ما تتحقق الأغلبية المطلوبة بل أنه كثيراً ما تحقق ما يشبه الإجماع عند التصويت على قبول دول جديدة في عضوية المنظمة^{٤٥}.

ج: العضوية المنتسبة:

قلنا أن هذا النوع من العضوية يتاح أمام الدول أو الوحدات الإقليمية التي ليست دولاً ولا تستطيع الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة بهدف إتاحة مركز قانوني لها يوفر لها المساهمة في نشاط المنظمة والحصول على بعض الفوائد من ذلك النشاط^{٤٦}. ودون أن يكون لها حق التصويت.

^{٤٢} كما في حالة أوغندا في رئاسة عيدي أمين، أو لسبب أسلم رئيس الدولة، كما حدث في حالة الجابون حيث أسلم الرئيس عمر بونجو، وتبعه عدد من المسؤولين.

^{٤٣} د. توفيق أبو عشبة، المرجع السابق، ص ٢٧٢

^{٤٤} د. مفيد محمود شهاب، المرجع السابق، ص ٢٣٢.

^{٤٥} كما هو الشأن في قبول كل من العراق وبنجلاديش، الكامبيرون، جيبوتي، وجامبيا، وغينيا بيساو وفولتا العليا والمالديف وأوغندا. راجع، توفيق أبو عشبة، المرجع السابق، ص ٢٧٢-٢٧٣.

^{٤٦} راجع أ.د. صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، النظرية العامة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربي، ١٩٨٤، ص ٣٥٢.

وقد أتيح هذا النوع من المشاركة في منظمة التعاون الإسلامي لعدد كبير من المنظمات والهيئات الدولية، فقد منحت منظمة التحرير الفلسطينية هذا الحق حتى عام ١٩٧٤ حيث تمتعت بالعضوية الكاملة وكذلك نيجيريا ابتداء من عام ١٩٧٥ وحتى سنة ١٩٨١ وكذلك الطائفة التركية القبرصية وجبهة تحرير مورو.

د: المراقبون:

وهم من لهم المشاركة في بعض اجتماعات أجهزة في المنظمة بما يتيح لهم تقديم وثائق أو مستندات والتعبير عن وجهة نظرهم، دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المنظمة أو أجهزتها أيضاً.

وقد أتيح هذا الوضع لعدد كبير من الهيئات والمنظمات في مؤتمرات القمة الإسلامية^{٤٧}.

الآثار القانونية للعضوية:

يترتب على تمتع الدولة بعضوية المنظمة عديد من الحقوق والالتزامات، حيث يكون لها حضور جلسات المنظمة والتصويت على قراراتها بطريقة تحقق المساواة بين الدول الأعضاء وكذلك المساهمة في عمل الأجهزة الفرعية للمنظمة والمشاركة في عضويتها، ولكن تثور مشكلة تمثيل كافة الدول في بعض الأجهزة ذات العضوية المحدودة وفي هذه الحالة يتم تمثيل الدول الأعضاء بطريقة متناوبة في عضويتها كما يتمتع مندوبو الدول وممثلوها لدى المنظمة ببعض الامتيازات والحصانات التي توفر لهم مشاركتهم في أعمال المنظمة^{٤٨}.

الانسحاب من عضوية المنظمة:

فإذا كانت روح التضامن الإسلامي تستوجب الحفاظ على وحدة هذه المنظمة وتماسكها وجمع شمل أعضائها فإنه يجب ألا تتغاضى عن الأمر الواقع من أن الدول الأعضاء تتمسك بفرديتها ومصالحها الخاصة، فيبقى الأمر المقرر في التنظيم الدولي بصفة عامة وهو إتاحة الانسحاب الإرادي للدول الأعضاء من المنظمة، وهذا ما ينص عليها ميثاق المنظمة في مادته العاشرة حيث يقرر:

^{٤٧} راجع د. عبد الملك عوده، ص ٦٤، وأيضاً وثائق الأمم المتحدة A/39/481. وقد حضر أعمال مؤتمر القمة الثالث الذي عقد في الطائف سنة ١٩٨١ بصفة مراقب الدول والمنظمات والمؤسسات التالية:

١- نيجيريا ٢- الدولة الفيدرالية التركية القبرصية ٣- رابطة العالم الإسلامي ٤- منظمة الأمم المتحدة
٥- جامعة الدول العربية ٦- منظمة الوحدة الإفريقية ٧- اليونسكو ٨- البنك الإسلامي للتنمية ٩- مؤتمر العالم الإسلامي
١٠- رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي. ١١- الندوة العالمية للشباب المسلم. ١٢- وكالة الإنباء الإسلامية الدولية

١٣- منظمة إذاعات الدول الإسلامية ١٤- الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع
١٥- الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ١٦- الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية.
١٧- منظمة العواصم الإسلامية ١٨- المجلس الإسلامي الدولي ١٩- المندوبية الأممية السامية للاجئين
٢٠- المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم ٢١- جبهة تحرير مورو ٢٢- حركة المجاهدين الأفغان
٢٣- الوفد المسيحي الشرقي.

^{٤٨} وفي هذا الشأن تنص المادة ٨/٦/ب من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي على ما يلي: "يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع بمهام أعمالهم المتعلقة بالمؤتمر".

- ١- يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من التعاون الإسلامي بأشعار خطي للأمين العام وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك.
- ٢- تؤدي الدولة التي طلبت الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها طلب الانسحاب كما تؤدي للمؤتمر ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزاءه.

ونلاحظ على هذا النص أنه يتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب من المنظمة بمجرد تقديم طلب كتابي (أشعار خطي) تبلغ به جميع الدول الأعضاء ويشترط أن تؤدي واجباتها المالية حتى نهاية العام المقدم خلاله طلب الانسحاب. كما تؤدي للمنظمة ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزاءه. ولا يشير الميثاق إلى أية إجراءات أخرى وكنا نفضل لو أن الميثاق نص على أن يعرض طلب هذه الدولة على مؤتمر وزراء الخارجية لمناقشته، فإذا كان الانسحاب حق للدول الأعضاء فمن ناحية أخرى، يجب أن تراجع الدول موقفها من المنظمة، كما أن المنظمة قد تكون بسلوكها أو قراراتها دافعاً للدولة لاتخاذ هذا الموقف، فتكون المناقشة سبيلاً إلى الوصول إلى موقف يحفظ على المنظمة تماسكها.

(أ) وقف العضوية (كجزء يوقع على الدولة):

الوقف هو إنهاء مؤقت للعضوية، ذلك عن طريق حرمان العضو من حقوق ومزايا العضوية لفترة مؤقتة، ولا يعني أن تتحلل الدولة من كافة التزاماتها قبل المنظمة وإنما كل أثر الوقف، هو حرمان الدولة من مزايا العضوية وحقوقها فقط. كما تختلف الأغلبية المطلوبة لإصدار هذا القرار من منظمة إلى أخرى حيث تكتفي منظمة الصحة العالمية بالأغلبية البسيطة، بينما تشترط منظمة العمل الدولية أغلبية الثلثين.

ومن المقرر في هذا الشأن، أنه لا يجوز توقيع عقوبة الوقف أو الفصل إلا إذا نص عليها ميثاق المنظمة^{٤٩} وعلى ذلك، ونظراً لأن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لم ينص على هذا الجزاء فنرى أنه لا يجوز للمنظمة توقيعه. مشكلة وقف عضوية مصر في منظمة التعاون الإسلامي:

بعد توقيع مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل في ٢٦ مارس ١٩٧٩، عقد المؤتمر العاشر لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في مدينة فاس المغربية في الفترة من ٨-١٣ مايو من نفس العام، ولم يكن موضوع تجميد عضوية مصر بالمنظمة مدرجا بجدول أعمال المؤتمر^{٥٠} إلا أنه صدر عن المؤتمر قرار بتجميد عضوية مصر، وساعد على ذلك الاتجاه العام للدول العربية أعضاء المؤتمر خاصة الدول المتشددة وقد رفضت مصر وبعض الدول الإفريقية والعربية هذا القرار. ونعرض فيما يلي وجهتي النظر في هذا المجال.

وجهة النظر المؤيدة للقرار:

^{٤٩} أ.د. محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، التنظيم الدولي منشأة المعارف بالإسكندرية، ١٩٧١، ص ٤٦٣

^{٥٠} صرح السيد قاسم الزهيري الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي قبل انعقاد المؤتمر بأسبوعين، أن موضوع تجميد عضوية مصر في المنظمة غير مدرج بجدول أعمال المؤتمر وأضاف في حديث نشرته صحيفة الجزيرة العربية السعودية، أن مصر دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، تتمتع بكامل صلاحيات الدولة العضو، وأنه غير وارد تجميد عضويتها. راجع السياسة الدولية، عدد ٥٧، يوليو ١٩٧٩، ص ٨٥.

يقرر أصحاب هذا الرأي^{٥١}، أنه إذا كان ميثاق المنظمة لم ينص على حالة فصل أو وقف الدولة من عضوية المنظمة لا اعتبارات تتعلق بالتضامن الإسلامي وضرورة توحيد الأمة الإسلامية وجمع شملها، إلا أن ذلك لا يمنع مجتمع الدول الإسلامية في المنظمة من أن يتخذ بعض الإجراءات المؤثرة على وضع العضوية والضرورية في مواجهة فعل أو تصرف لا يتوافق مع الميثاق صدر من تلك الدولة. وجهة النظر المعارضة للقرار:

يقرر أصحاب هذا الرأي بحق، أنه لا يجوز تطبيق جزاء على الدولة إلا إذا ورد النص على هذا الجزاء في ميثاق المنظمة، وكما هو مقرر بصفة عامة في قانون المنظمات الدولية، وحيث لم ينص ميثاق المنظمة على هذا الجزاء فإن توقيعه لا يقوم على سند من القانون.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن قرارات مؤتمر وزراء خارجية ليست سوى توجيهات غير ملزمة، وأن مؤتمر القمة التالي الذي عقد بالطائف في السعودية لم يصدر قراراً في هذا الشأن وعلى ذلك فلا يوجد قرار قانوني سليم من المنظمة بتعليق عضوية مصر بها.

إن قرار مؤتمر وزراء الخارجية إذا كان قد بني على أن مصر قد خالفت ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، فهل وقعت فعلاً هذه المخالفة؟ إن مصر بتوقيعها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية قد اتجهت إلى حل النزاع حلاً سلمياً أعاد إليها أرضها وحررها من الاحتلال الإسرائيلي، إن الحل السلمي للمنازعات لا يخالف مبادئ المنظمة، بل هو أحد مبادئ المنظمة، وتستطيع أن تقرر أن المنظمة قد دعت إلى إتباع هذا الأسلوب وبخصوص النزاع العربي الإسرائيلي، فقد توافرت قرارات المنظمة التي تدعو لحل المشكلة الفلسطينية، واستعادة الحقوق العربية بكافة الطرق المتاحة، بما في ذلك الحل السلمي^{٥٢}.

وقد انتصرت وجهة النظر الأخيرة والتي تؤيدها، وعادت مصر لممارسة عضويتها في المنظمة بقرار صدر عن مؤتمر القمة الإسلامي الرابع الذي عقد في الدار البيضاء في الفترة من ١٦-١٩ يناير سنة ١٩٨٤.

بل إنه في مؤتمر القمة الرابع في الدار البيضاء في يناير سنة ١٩٨٤ تبني المؤتمر خطة السلام العربية وخطة فاس، والتي تتضمن الحل السلمي للقضية بأغلبية ٣٢ صوتاً وامتناع سبع دول عن التصويت^{٥٣}.

^{٥١} راجع، د. توفيق أبو عشية، المرجع السابق، ص ٢٧٣، ٢٧٤.

^{٥٢} ففي المؤتمر الأول الذي عقد في الفترة من ٢٢-٢٥ سبتمبر ١٩٦٩ طالب المؤتمر ببذل المزيد من الجهود المشتركة والمنفردة لتحقيق انسحاب إسرائيل من القدس وناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة الدول الكبرى أن تتحمل مسئوليتها في الحفاظ على السلام الدولي، كما أكد تمسكه بالسلام بشرط أن يكون قائماً على العدل والشرف وفي سنة ١٩٧٢ وفي المؤتمر الثالث لوزراء الخارجية بجدة، أعلن المؤتمر تأييده للدول العربية الشقيقة في جهودها الرامية إلى تحرير أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي بالوسائل والطرق التي تراها متفقاً مع مصالحها وسلامتها وفي فبراير ١٩٧٤ ورد بمؤتمر القمة الذي عقد في لاهور بباكستان أن الدول الإسلامية لا يمكن أن تقبل أي اتفاق يتضمن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقدس أو وضعها تحت أية سيادة غير عربية إسلامية، بما يفيد أن المؤتمر يمكن أن يقبل اتفاق لا يتضمن ذلك.

^{٥٣} الدول التي امتنعت عن التصويت هي سوريا وليبيا واليمن الجنوبية (انسحبت أثناء التصويت)، وتونس والجزائر ولبنان وموريتانيا.

(ب) وقف عضوية الدول بإرادتها:

يشير البعض^{٤٤} إلى حالة تعتبر وقفا واقعيا لعضوية الدولة في المنظمة بمبادرة منها، وتستعيد الدولة عضويتها بطريقة تلقائية بزوال الأسباب المؤدية لهذا الوقف الإرادي، فبعض الدول تتخذ موقفاً سلبياً من نشاط المنظمة واجتماعاتها ولا تقدم الدول إخطاراً بالانسحاب منها، وذلك لظروف خاصة بها أو لتغير نظام الحكم فيها، ومثال ذلك ما حدث من بوركينا فاسو "فولتا العليا" وسيراليون، فقد أوقفت الأولى عضويتها في المنظمة اعتباراً من المؤتمر الحادة عشر لوزراء الخارجية الذي عقد في إسلام آباد سنة ١٩٨٠ ولم تحضر سيراليون المؤتمر الذي عقد في لاهور في سنة ١٩٧٤ وحتى شهر أغسطس سنة ١٩٨٢ عندما استعادت نشاطها في المنظمة.

الفصل من العضوية:

يعد الفصل من عضوية المنظمة الدولية أقوى الجزاءات التي توقع على الأعضاء حيث مقتضاه أن تنتهي كافة حقوق والتزامات الدول قبل المنظمة، جزاء إمعانها في الخروج على أحكام الوثيقة ويبرره أن استمرار الدولة في عضوية المنظمة يعوقها عن القيام بمهامها ويسبب لها ضرراً بالغاً. ولا يوجد نص في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي يتعلق بهذا الجزاء فلا تستطيع المنظمة توقيعه كما سبق إيضاح ذلك.

رابعاً: "الأجهزة الرئيسية والفرعية للمنظمة"

تتكون المنظمة من الأجهزة الرئيسية التالية

- ١- مؤتمر الملوك والرؤساء.
- ٢- مؤتمر وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين.
- ٣- الأمانة العامة.
- ٤- كما انه قد اعتمد مشروع لمحكمة عدل إسلامية دولية. نرى أن تشمله دراستنا لأجهزة المنظمة الرئيسية. كما تضم المنظمة عديدا من اللجان والأجهزة المرتبطة ونعالجها على النحو التالي:

١- مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات

يتكون هذا الجهاز كما يدل عليه اسمه من ملوك ورؤساء السلطات السياسية العليا في الدول الإسلامية، وهذا الجهاز هو الهيئة العليا للمنظمة وفقا للمادة الرابعة من الميثاق والتي كانت تقضى بأن يجتمع المؤتمر حينما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي وتنسيق سياسة المنظمة تبعاً

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الملك الحسن ملك المغرب في ١٩٨٤/١/٥ فيما يتعلق بعضوية مصر أوضح أنه لا يوجد قرار بتعليق عضوية مصر في اجتماع قمة الطائف.. وأوضح أنه كان يجب على مصر أن تنتبه لمثل هذا الأمر، حيث كان هذا قراراً لوزراء الدول الإسلامية وليس للقمة، ولكن بمرور الوقت ومع التطبيق الفعلي أبعدت مصر عن المؤتمر دون أن تطرد. راجع، طارق حسنى أبو سنه، القمة الإسلامي الرابع، المعطيات والنتائج، السياسة الدولية عدد ٧٦ أبريل ١٩٨٤ ص ٨٩-٩٢.

^{٤٤} راجع، د. توفيق أبو عشبة، المرجع السابق، ٢٧٤، ٢٧٥.

لذلك. إلا أن نص هذه المادة قد تعدل بأن جعل انعقاد هذا المؤتمر بصفة دورية مرة كل ثلاث سنوات وحينما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك. وهذا الجهاز يمكن أن يعقد بتوصية من مؤتمر وزراء الخارجية وفقاً لنص المادة ٥ / ج التي تنص على أنه يحق لمؤتمر وزراء الخارجية التوصية بعقد مؤتمر الملوك ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات ويمكن الحصول على الموافقة بعقد المؤتمر بتعميم الرغبة على جميع الدول الأعضاء. ويرأس اجتماعات مؤتمر الرؤساء أحد الرؤساء أو الملوك ويظل رئيساً حتى انعقاد المؤتمر التالي^{٥٥} وفي المؤتمر الرابع سنة ١٩٨٤ بالدار البيضاء تم انتخاب " ثلاثة نواب للرئيس^{٥٦} .

٢- مؤتمر وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين

يتكون هذا المؤتمر من وزراء خارجية الدول الإسلامية، أو الممثلين المعتمدين للدول الأعضاء ويجتمع مرة كل سنة أو عند الاقتضاء، في أي بلد من بلدان الأعضاء يجوز له الانعقاد في دورة غير عادية بطلب من أية دولة إلى الأمين العام بشرط موافقة ثلثي عدد الدول الأعضاء^{٥٧}. والمؤتمر هو الهيئة المنوط بها النظر في جميع وسائل تنفيذ السياسة العاملة للمنظمة، ومراجعة ما أنجز من قرارات الدورات السابقة، واتخاذ قرارات في الأمور ذات الصلة بالمصالح المشتركة وفقاً لأهداف وأغراض المؤتمر الواردة في الميثاق، ومناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على الموازنة الخاصة بالمنظمة. كما يقوم المؤتمر بتعيين الأمين العام للمنظمة وكذلك الأمناء المساعدين الأربعة بناء على ترشيح الأمين العام^{٥٨}. كما يحدد المؤتمر موعد ومكان انعقاد دورة المؤتمر التالية لوزارة الخارجية. ويختص أيضاً بدراسة أية قضية تؤثر على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في حالة طلب ذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ويتخذ المؤتمر قراراته بأغلبية ثلثي أعضائه ويصح انعقاده بحضور ثلثي الدول الأعضاء. ووفقاً لنص المادة الخامسة من ميثاق المنظمة، فإن المؤتمر يمكن أن يصدر نوعين من القرارات، أحدهما قرارات بالمعنى الضيق والملزم والآخر مجرد توصيات، ويأخذ المؤتمر بنظام التصويت بالأغلبية فتصدر القرارات بأغلبية الثلثين.

^{٥٥} عقد المؤتمر الأول في الرباط (المملكة المغربية) قبل التصديق على ميثاق التعاون الإسلامي وفي الفترة من ٢٢-٢٥ سبتمبر سنة ١٩٦٩ أما الثاني فقد عقد في لاهور بباكستان في الفترة من ٢٢ - ٢٤ فبراير سنة ١٩٧٤، أما الثالث فقد عقدت بالطائف قرب مكة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من ٢٥-٢٨ يناير سنة ١٩٨١ ومن خلاله تم تعديل موعد انعقاد المؤتمر بحيث أصبح دورياً كل ثلاث سنوات لكي يتحقق المؤتمر فعالية أكثر في معالجة المشاكل التي تواجه العالم الإسلامي وعقد المؤتمر الرابع في الدار البيضاء في الفترة من ١٦-١٩ أبريل سنة ١٩٨٤ وعقد المؤتمر الخامس في الكويت في يناير سنة ١٩٨٧.
^{٥٦} تم انتخاب كل من الرئيس التركي كنعان افرين والرئيس عبده ضيوف رئيس السنغال والسيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية كنواب للرئيس.
راجع، السياسة الدولية، عدد ٧٦، ص ٣٥٣.

^{٥٧} راجع نص المادة الخامسة من ميثاق المنظمة
^{٥٨} كان عدد الأمناء المساعدين ثلاثة فقط وفي مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في سنة ١٩٨١ تقرر استحداث منصب أمين عام مساعد رابع لقضية القدس الشريف وفلسطين.

ويملك المؤتمر المساهمة في بعض أعمال الأمانة العامة، فهو يملك تعيين الأمين العام والأمناء المساعدين واعتماد الميزانية.

٣-الأمانة العامة

هي الجهاز الإداري الدائم للمنظمة، ويرأسها أمين عام يساعده أربعة أمناء مساعدون الأول للشئون السياسية والثاني للشئون الثقافية والثالث لشئون الإدارة والتمويل والرابع لقضية القدس الشريف وفلسطين. وتتكون الأمانة العامة من عدد من الإدارات الرئيسية وتتبع كل منها أو عدد منها أمين عام مساعد وتنقسم هذه الإدارات إلى أقسام ومكاتب^{٥٩}. ومقر الأمانة العامة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ويقضى الميثاق في مادته السادسة بأن يكون مقرها الدائم في القدس بعد تحريرها.

الأمين العام:

وفقاً لنص المادة الخامسة فقرة ٢/هـ فإن مؤتمر وزراء الخارجية هو الذي يعين الأمين العام، وتقرر قواعد الإجراءات الداخلية أن يكون ذلك بتصويت سري بأغلبية الثلثين. وقد كان الأمين العام يعين لمدة عامين يمكن تجديدهما مرة أخرى، ولكن تعدل نص المادة السادسة بأن أصبح الأمين العام يعين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد^{٦٠}.

أما عن كيفية اختياره وما هي الأسس التي تحكم ذلك؟ لقد كان أمر اختيار الأمين العام صعباً عند إنشاء المنظمة حيث لا يوجد نص يوضح الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب، كما أن قواعد العمل الداخلية بالمنظمة لم تحدد الشروط المطلوبة.

وإذا كانت المادة السادسة في فقرتها الثانية تنص على أنه يشترط في موظفي الأمانة العامة توفر الكفاءة والنزاهة ومراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل بين مواطني الدول الأعضاء. كما أن المادة الخامسة تشترط في الأمناء المساعدين إلى جانب الكفاءة والنزاهة والتوزيع الجغرافي العادل أن يتوافر الإيمان بأهداف الميثاق، وعلى ذلك فإننا نرى أنه يجب أن يتمتع المرشح لمنصب الأمين العام بالصفات الآتية واللازمة في الموظف الدولي بصفة عامة وهي:

١-الكفاءة.

٢-الحيدة والنزاهة.

٣-الولاء للمنظمة.

^{٥٩} هذه الإدارات هي: ١- إدارة السكرتارية الخاصة للأمين العام. ٢- إدارة الشئون السياسية. ٣- إدارة القدس والمشكلة الفلسطينية. ٤- إدارة المعلومات. ٥- إدارة الشئون الاقتصادية. ٦- إدارة الشئون الثقافية والاجتماعية. ٧- إدارة الشئون المالية والإدارية. ٨- إدارة الشئون القانونية.

ويمكن للأمين العام أن ينشئ لجاناً استشارية متخصصة في مجالات محددة كما يمكن له أيضاً أن ينشئ مكاتب مثل مكتب نيويورك.

^{٦٠} قارن ذلك بما عليه الأمر بالنسبة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

٤-التوزيع الجغرافي العادل للوظائف.

وإذا كان ميثاق المنظمة لم ينص على مراعاة التوزيع الجغرافي العادل في وظيفة الأمين العام، فإن العمل في المنظمة قد جرى على تقسيم العالم الإسلامي إلى ثلاث أجزاء رئيسية هي: العالم العربي، إفريقيا، آسيا. وفي كل مرة يتم اختيار الأمين العام من أحد هذه الأجزاء^{٦١}.

٥-إلى جانب هذه الاعتبارات العامة الواجب مراعاتها في الموظف الدولي بصفة عامة يجب أن يكون الشخص المرشح لمنصب الأمين العام قد مارس العمل الدبلوماسي بدرجة تؤهله لمثل هذا العمل، كان يكون قد شغل منصب وزير خارجية بلاده أو ما يماثل ذلك. وقد جرى العمل في المنظمة على هذا النحو.

اختصاصات الأمين العام:

نلاحظ أن نصوص الميثاق تقرر للأمين العام اختصاصات عديدة تتميز بأنها ذات طبيعة إدارية، إلا أن ذلك لا يمنع من أن نجد له بعض الاختصاصات السياسية الملحوظة ونعرض لهذين النوعين من الاختصاصات فيما يلي:

أولاً - الاختصاصات الإدارية:

يقوم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على رأس الجهاز التنفيذي للأمانة العامة والأجهزة المساعدة، كما أنه مسئول عن أعمالها أمام المؤتمر. وفي هذا الشأن فإن الأمين العام يقوم برقابة أعمال الأمانة العامة في تنفيذ القرارات المتخذة بمعرفة المؤتمر ويضع التقارير عن التقدم المحرز في هذا الشأن والعقبات التي تواجهها.

ويقوم بإصدار التعليمات الإدارية واللوائح الضرورية للقيام بالعمل فيما يتعلق بكافة أوجه نشاط المنظمة.

ومن الناحية المالية، يمارس الأمين العام دوراً هاماً في إعداد موازنة المنظمة حيث يقوم بحصر مواردها وتوزيعها على أوجه الاتفاق المختلفة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحسن تطبيق اللوائح والقرارات المالية وحسن استغلال وتوظيف الموارد المالية، ولهذا الغرض فإن الموظفين المختصين بتلك الأمور يسألون ويصدر الأمين العام مشروع الموازنة إلى المؤتمر لاعتمادها حيث يكون له بعد ذلك أن يتصرف في تلك الحدود.

يملك الأمين العام بصفته الموظف الإداري الأكبر في المنظمة حق تعيين الموظفين في مختلف مواقع الأمانة العامة (م ٢١٦) حيث يجب وفقاً لهذه المادة أن يكون تعيين هؤلاء الموظفين من بين رعايا الدول الأعضاء وبمراعاة التوزيع الجغرافي العادل بالإضافة إلى شروط الكفاءة والنزاهة.... كما يعين الأمين العام مديري الأجهزة المساعدة الذين يسألون أمامه.

^{٦١} كان الأمين العام الأول، هو الأمير تنكو عبد الرحمن، ماليزيا سنة ١٩٧٠ - سنة ١٩٧٣. وكان الأمين العام الثاني، محمد حسن التهامي، مصر سنة ١٩٧٤ - ١٩٧٥. كان الأمين العام الثالث، أحمد كريم حابي، السنغال سنة ١٩٧٥ - سنة ١٩٧٩. كان الأمين العام الرابع، الحبيب الشطي، تونس سنة ١٩٧٩ - سنة ١٩٨٤. كان الأمين العام الخامس، شريف بيرزادة، باكستان سنة ١٩٨٥ - سنة ١٩٨٩. كان الأمين العام السادس، حامد الغابدي، النيجر سنة ١٩٩٠. ثم عز الدين العراقي، من المغرب، والأمين العام الحالي هو يوسف بن أحمد العثيمين من السعودية.

وفيما يتعلق بدورات المؤتمر، فإن الأمين العام هو المسؤول عن توجيه الدعوة الرسمية للمؤتمر للانعقاد، كما أن له الحق في طلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر، ويقوم بإعداد السكرتارية الخاصة بالمؤتمر ولجانه لهذا الغرض.

ثانياً - الاختصاصات السياسية للأمين العام:

تظهر السمة السياسية في بعض أعمال الأمين العام، من ذلك براعته في إعداد جدول أعمال الدورات العادية للمؤتمر وفي طلب أدار مسألة إضافية لجدول الأعمال، كما يقدم تقريراً سنوياً عن العمل في المؤتمر وما تم إنجازه. وللأمين العام وفقاً للقاعدة (٩-١) من قواعد الإجراءات الخاصة بدورات المؤتمر، أن يشترك في كل أعمال المؤتمر ولجانه المنشأة لهذا الغرض، بما في ذلك درسه المسائل موضع البحث، مما يسمح له بالتدخل في بعض إجراءات العمل وتوجيه أعمال المنظمة.

وفي خارج الإطار السابق، فإن الأمين العام يمارس دوراً سياسياً ملحوظاً في الدبلوماسية الدولية نتيجة لما يقوم به من رحلات قد تتعدى الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء لشرح مواقف المنظمة في المسائل التي تهم العالم الإسلامي، حيث يلتقي الأمين العام مع وزراء الخارجية في عديد من الدول غير الأعضاء مثل وزراء خارجية دول السوق الأوروبية المشتركة أو مع سلطات غير سياسية كما هو الشأن بالنسبة للبابا.

ويصدر الأمين العام بيانات سياسية في مناسبات عديدة تهم العالم الإسلامي، من ذلك أنه كثيراً ما يعلن عن المخالفات التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة وعن استنكار المنظمة لمثل هذه التصرفات. وللأمين العام دور هام في مسائل الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية والتشاور مع حكوماتها لكي تعترف بهذه الجماعات وتحترم حقوقها^{٦٢}، وقد عقد الأمين العام اتفاقاً مع الحكومية الفلسطينية تحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الأمر في مسألة جزر مايبوت. كما أن هناك دور سياسي هام يمكن أن يمارسه الأمين العام من خلال لجنة المساعي الحميدة لحل المنازعات سلمياً بين الدول الأعضاء.

^{٦٢} في عام ١٩٧٤ دعا المؤتمر الخامس لوزراء خارجية الدول الإسلامية حكومة الفلبين لوقف عملياتها العسكرية ضد المسلمين والدخول في محادثات مع الجبهة الوطنية لتحرير المسلمين في الفلبين من أجل تسوية الصراع، وقرر أن يتولى صندوق التضامن الإسلامي تمويل إغاثة المسلمين في الفلبين. وفي عام ١٩٧٧ عندما توقفت المفاوضات بين حكومة الفلبين وجبهة تحرير مورو الممثلة للمسلمين وممثلي التعاون الإسلامي في الفلبين وجه كريم حابي الأمين العام للمؤتمر الإسلامي نداء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبدل الجهود من جانبه للحيلولة دون استئناف المصادمات بين المسلمين وسلطات الفلبين في الجنوب. راجع، عبد العاطي محمد احمد، الأزمة السياسية للمؤتمر الإسلامي العاشر، السياسية الدولية، عدد (٥٧) يوليو سنة ١٩٧٩، ص ٨٥. وأيضاً د. توفيق توفيق بوعشبة، المرجع السابق، ص ٨٣.

٤- محكمة العدل الإسلامية الدولية

لقد كان مطلباً إسلامياً طال انتظاره، أن يكون لدى الدول الإسلامية محكمة دولية تساهم في حل المنازعات التي قد تنشأ بينها على أساس من التضامن والعقيدة المشتركة التي تجمع تلك الدول. وقد جاء التعبير عن هذا المطلب في القرار الصادر عن المؤتمر الثالث لملوك ورؤساء الدول الإسلامية في المملكة العربية السعودية في عام ١٩٨١ بالدعوة إلى عقد دورة ولخبراء الدول الأعضاء لوضع مشروع ميثاق المحكمة^١ وقد تأكد هذا المطلب في مقررات مؤتمر القمة الرابع والمؤتمر السادس عشر لوزراء الخارجية. وقد ناقشت لجنة الخبراء القانونيين التي كلفت بذلك في اجتماعها في ديسمبر سنة ١٩٨٥ مشروع النظام الأساسي الذي جرى تعديله على ضوء ملاحظات الدول الأعضاء، وأوصت بإقامة المحكمة لتكون الجهاز الرابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وقد تم عرض النص المعدل لنظام المحكمة على مؤتمر القمة الإسلامي الخامس الذي عقد في يناير ١٩٨٧ بالكويت حيث تم إقراره.

٥- الأجهزة المتفرعة

تعريف:

هي الأجهزة المنشأة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي بناء على قرار من المؤتمر الإسلامي للملوك ورؤساء الدول والحكومات أو المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، وتكتسب عضويتها بصورة تلقائية من الدول الأعضاء، ويتم تمويلها بوساطة مساهمات الدول الأعضاء الإلزامية والمساهمات الطوعية ومن الدخل الناتج عما تقدمه من خدمات. وتقر ميزانياتها من قبل المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

٦- المؤسسات والأجهزة المتخصصة

- تعريف:

وهي المؤسسات والأجهزة المنشأة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي بموجب قرار من مؤتمر القمة أو المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، وتكون عضويتها مفتوحة بصورة اختيارية أمام الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتتميز بأن ميزانياتها مستقلة عن ميزانية الأمانة العامة أو ميزانيات الأجهزة الفرعية، وتعتمد ميزانيات هذه الأجهزة على النصوص والتشريعات في أنظمتها الأساسية. وقد استحدثت إلى حد الآن أربع مؤسسات متخصصة هي:

1 - البنك الإسلامي للتنمية ، جدة ، المملكة العربية السعودية.

^١ عقدت دورة في الكويت من ٢٧-٣٠ أبريل ١٩٨١ وتوالت الاجتماعات، وقرر مؤتمر القمة الإسلامي الرابع في الدار البيضاء في يناير ١٩٨٤ تأجيل البت في قيام محكمة العدل الإسلامية الدولية، بينما أقر ميثاق حقوق الإنسان في الإسلام. كما أقر ميثاق الدار البيضاء الذي نص على تشكيل لجان إسلامية إقليمية تكون مهمتها التحكيم والفصل في الخلافات القائمة والتي قد تنشأ بين الدول الإسلامية. راجع السياسة الدولية، عدد ٧٦، ص ٣٥٤.

- ٢ - المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، الرباط، المملكة المغربية.
- 3 - وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، جدة، المملكة العربية السعودية.
- 4 - منظمة إذاعات الدول الإسلامية (إسبو)، جدة، المملكة العربية السعودية.

٧- المؤسسات المنتمية للمنظمة

تعريف: تتألف هذه المؤسسات من وحدات أو أشخاص اعتبارية، ويحق للمؤسسات والأجهزة التابعة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أن تنضم بصفة اختيارية إلى عضويتها، وميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمتخصصة. ولقد أنشئت برعاية مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية. ويجوز منح المؤسسات المنتمية صفة مراقب بموجب قرار يصدره المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، كما يجوز لها تلقي مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة والمتخصصة وكذلك من الدول الأعضاء.

٨- اللجان الرئيسية الدائمة والهيئات الأساسية

لجنة القدس

أنشئت لجنة القدس طبقاً للقرار رقم ٦/١ - س الصادر عن المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء الخارجية الذي عقد في جدة خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ يوليو 1975م (بالمملكة العربية السعودية).

أهدافها:

(أ) متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها ويتخذها المؤتمر الإسلامي، ومتابعة قرارات الهيئات الدولية الأخرى التي تؤيد موقف المؤتمر أو تتماشى معه، والاتصال مع أية هيئات أخرى، واقتراح ما تراه مناسبا على الدول الأعضاء لتنفيذ المقررات وتحقيق أهدافها واتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المواقف التي تستجد ضمن حدود هذه الصلاحيات.

(ب) تنفيذ جميع قرارات المؤتمر الإسلامي المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي نظراً للترابط الجذري بين قضية القدس فلسطين وهذا الصراع. عضويتها: ينتخب المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية أعضاء هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد^٢

اجتماعاتها: تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها أو من غالبية أعضائها، ويكون اجتماعها نظامياً إذا حضرته الأغلبية وقد عقدت سبع عشرة دورة

^٢ وتضم الدول التالية: ١- المملكة المغربية ٢- المملكة العربية السعودية ٣- المملكة الأردنية الهاشمية ٤- جمهورية العراق ٥- الجمهورية العربية السورية ٦- دولة فلسطين ٧- الجمهورية اللبنانية ٨- الجمهورية الإسلامية الموريتانية ٩- جمهورية مصر العربية ١٠- جمهورية بنغلادش الشعبية ١١- جمهورية باكستان الإسلامية ١٢- الجمهورية الإسلامية الإيرانية ١٣- جمهورية إندونيسيا ١٤- جمهورية السنغال ١٥- جمهورية النيجر ١٦- جمهورية غينيا

حتى ٢٠٠٥. وتقدم تقاريرها إلى مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي، وتقوم الأمانة العامة بتقديم جميع التسهيلات لقيام هذه اللجنة بمهامها. رئاستها: يرأس هذه اللجنة ملك المملكة المغربية.

مقرها: الرباط – المملكة المغربية

وقد استحدثت وكالة تابعة لهذه اللجنة تسمى:

- وكالة بيت مال القدس الشريف

بمبادرة من الملك الحسن الثاني، للجنة القدس في اجتماعها الخامس عشر المنعقد في (إفران) بالمملكة المغربية سنة ١٩٩٥ قرر مؤتمر وزراء الخارجية الثالث والعشرون المنعقد في كوناكري بجمهورية غينيا ١٩٩٥ إنشاء وكالة بيت مال القدس وتمت الموافقة على نظامها الأساسي وأضفت عليها صفتها القانونية النهائية عندما عينت أول مدير لها وأذنت بانطلاق نشاطها رسميا يوم ٣٠ يوليو ١٩٩٨ م. وقد عقدت الوكالة أول اجتماع لها في ١٤ فبراير ٢٠٠٠ م. أهدافها: للوكالة الأهداف التالية:

- إنقاذ مدينة القدس الشريف.

- تقديم العون للسكان الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة.

- الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى في المدينة

وتراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني وترميمها.

تضم الوكالة ثلاثة أجهزة، وهي:

- المجلس الإداري، الذي يتكون من وزراء مالية الدول الأعضاء في لجنة القدس.

- لجنة الوصاية، التي تتكون من خمسة وزراء من وزراء خارجية الدول

الأعضاء في لجنة القدس.

- اثنان منهم دائما العضوية هما وزير الخارجية المملكة المغربية ودولة فلسطين.

- المدير العام للوكالة.

موارد الوكالة: تتشكل موارد الوكالة من:

- المساهمات الطوعية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

- الهبات والتبرعات المقدمة من الهيئات العامة والخاصة، ومن الجمعيات الخيرية

والجماعات والجاليات العربية والإسلامية والصديقة وكذلك من الشركات والأفراد.

- الإيرادات والعوائد الناتجة عن أصول الوكالة وممتلكاتها ومشاريعها ومساهماتها

ومنتجاتها.

اللجان الدائمة

اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كوميك)

أنشئت هذه اللجنة الوزارية طبقا للقرار رقم ٣/١٣ - س (ق.إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عقد بمكة المكرمة والطائف (المملكة العربية السعودية) في يناير ١٩٨١ م، رغبة منه في إعطاء الإعلام والثقافة في العالم الإسلامي انطلاقة جديدة لتعريف الرأي العام الدولي بقضايا الأمة الإسلامية السامية خاصة قضية فلسطين والقدس الشريف ولمواجهة الحملات المغرضة ضد الإسلام والمسلمين، كما أن من مهام اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية متابعة تنفيذ القرارات التي

يتخذها المؤتمر الإسلامي في مجالات اختصاصها وبحث وسائل دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالين الثقافي والإعلامي وإعداد البرامج والمقترحات التي من شأنها دعم قدرات الدول الأعضاء في هذه الميادين .

اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومستيك)

أنشئت هذه اللجنة الوزارية طبقاً للقرار رقم 3/13 - س (ق إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذب عقد في مكة المكرمة والطائف (المملكة العربية السعودية) في يناير 1981م.

مهمتها: تقوم هذه اللجنة بمتابعة تطبيق قرارات المؤتمر الإسلامي في المجالين الاقتصادي والتجاري كما تبحث الوسائل الكفيلة بدعم التعاون بين الدول الإسلامية وبإعداد البرامج والمقترحات التي من شأنها تحسين قدرات الدول الإسلامية في هذه الميادين.

رئاستها: يرأس هذه اللجنة فخامة رئيس الجمهورية التركية.
مقرها: أنقرة، تركيا.

اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك)

أنشئت هذه اللجنة الوزارية في يناير 1981م طبقاً للقرار رقم 3/13 - س (ق إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة والطائف سنة 1981م، بالمملكة العربية السعودية.

مهمتها: متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي في المجالات العلمية والتكنولوجية، والقيام ببحث الوسائل الكفيلة بدعم التعاون بين الدول الإسلامية في هذه المجالات إلى جانب إعداد البرامج والمقترحات التي من شأنها تحسين قدرات الدول الأعضاء في هذه المجالات.

رئاستها: يرأس هذه اللجنة فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.
مقرها: إسلام آباد، جمهورية باكستان الإسلامية.

عضويتها: الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية

أنشئت هذه اللجنة في يناير 1977م طبقاً للقرار رقم 7/6 - أ الصادر عن المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الخارجية الذي عقد في شهر مايو 1976م في استانبول (تركيا).

مهمتها: تقوم هذه اللجنة بمهمة الجمعية العامة الموحدة للأجهزة المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي. وتقوم ببحث برامج العمل في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل من الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة عنها، كما تعد توصيات ومقترحات تقدمها إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية. وتدرس اللجنة وتؤمن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المتعلقة بالميادين الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. كما تعد اللجنة وتنفذ وتتابع برنامج التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين الدول الأعضاء إلى جانب دراسة وتحليل المسائل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي ترمع الدول الأعضاء تقديمها إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

أعضاؤها: تضم اللجنة ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

اجتماعاتها: تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بدعوة من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وقد عقدت اللجنة ٣٧ اجتماعا حتى ٢٠١٩.

اللجنة الدائمة للشؤون المالية

أنشئت هذه اللجنة تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة السابعة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي. وتضم هذه اللجنة ممثلين من كل الدول الأعضاء.

مهمتها: تساعد هذه اللجنة الأمين العام في إعداد الميزانية ومراقبتها طبقا للقواعد التي اعتمدها المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

رئاستها: تتولى رئاسة دورة هذه اللجنة الدولة التي تستضيف المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

اجتماعاتها: تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بدعوة من الأمين العام، وقد عقدت ٤٢ دورة حتى ٢٠١٩.

هيئة الرقابة المالية

أنشئت الهيئة طبقا لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الثامنة للقانون المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومهمتها:

- مراقبة الحسابات من حيث الإيرادات والنفقات والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية تمت بصورة نظامية، ووفقا للقواعد والإجراءات المالية المقررة.
- مراجعة الحسابات والأمانات والسلف والمعاشات وتعويضات إنهاء الخدمة والضمان الاجتماعي، والتثبت من مطابقة هذه الحسابات وعملياتها للقواعد المقررة.
- مراجعة قيود المستودعات وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف والتحصيل وكشف وقائع الإهمال والمخالفة المالية وبحث أوجه القصور التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها.

- مراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة بشؤون الموظفين للتثبت من مطابقتها للميزانية والإجراءات الإدارية المقررة، واقتراح وسائل علاجها.
 - مراجعة الحسابات الختامية للتثبت من صحتها والتعرف على حقيقة الوضع المالي وإبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق الأنظمة.
- أعضاؤها: يعين المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية أعضاء الهيئة الثمانية بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلتين للتجديد.

اجتماعاتها: تجتمع هيئة الرقابة المالية مرة في السنة على الأقل بطلب من الأمين العام، وذلك بعد إعداد الحساب الختامي، وقد عقدت ٣٣ اجتماعا حتى ٢٠١٩.

خامساً: تمويل المنظمة

تشمل معالجة هذا الموضوع بيان مصادر إيرادات ومصروفات المنظمة وكيفية إعداد ميزانيتها.

الإيرادات: تقرر المادة السابعة من ميثاق المنظمة، أن تتحمل الدول الأعضاء جميع المصاريف، التي يتم إنفاقها في سبيل إدارة أعمال الأمانة ونشاطاتها، ويكون نصيب كل دولة من الدول الأعضاء متناسبا مع حجم الدخل القومي لها. وعلى ذلك

فان إيرادات المنظمة تتكون أساسا من مساهمات الدول الأعضاء والمحددة بنسبة من الدخل القومي لكل دولة^٣. فضلا عما تقدمه الدول الأعضاء من مساهمات أخرى طوعية في تمويل صناديق أو مشروعات معينة تابعة للمنظمة. المصروفات: تتحدد الأوجه التي يتم إنفاق الإيرادات فيها بمعرفة الأمين العام للمنظمة، ولكن ليس للأمين العام هنا سلطة مطلقة، فيخضع لمراقبة لجنة من مندوبي الدول الأعضاء، حيث تنص المادة السابعة من الميثاق في فقرتها الثالثة على تشكيل لجنة مالية دائمة من قبل المؤتمر، مكونه من الممثلين المعتمدين للدول المشتركة، وتجتمع بمقر الأمانة العامة تقوم هذه اللجنة بمساعدة الأمين العام في إعداد الموازنة ومراقبة تنفيذها طبقا للوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية. الموازنة:

ويقصد بها بيان رقمي بالإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال السنة المالية القادمة ويتم إعدادها بمعرفة الأمين العام للمنظمة، وهي كقاعدة عامة في كافة المنظمات الدولية يشارك في إعدادها اللجنة المالية وتتم المصادقة على الموازنة بمعرفة الجهاز العام للمنظمة. وفي هذا الشأن تنص المادة الخامسة من ميثاق المنظمة على أن يتم مناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على الموازنة بمعرفة مؤتمر وزراء الخارجية. كلمة أخيرة:

لعل العالم الإسلامي يعاني من نفس الأمراض التي يعاني منها العالم العربي، كيف لا والأخير جزء هام وكبير من تكوين منظمة المؤتمر الإسلامي؟

لقد كان المأمول أن الأمثلة الطيبة من الدول الإسلامية غير العربية-التي حققت قدرا كبيرا من التنمية مثل إندونيسيا وماليزيا ستكون قدوة حسنة لباقي الدول الأعضاء في المنظمة، ولكن العدوى العربية أصابت المنظمة وأدمنت الهياكل واللاقات، وتحولت العبارات إلي إنجازات، وكأن مجرد الحديث عن اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي قد حقق ذلك التعاون، وكذلك مجرد وجود لجنة باسم التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي قد حقق ذلك التعاون وهكذا!!، فمن المظاهر الصادمة في العالمين العربي والإسلامي، كثرة المؤسسات والمنظمات وندرة الإنجازات، فآفتهما الاكتفاء بالقول بديلا عن الفعل، وهي ظاهرة تتم عن ضعف الإرادة السياسية لدى الأنظمة الحاكمة، إن لم يكن افتقارها، ومن هنا يبرز دور الشعوب والمنظمات الأهلية أو المجتمع المدني بالتعبير الحديث، وصدق الله العظيم إذ يقول (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) صدق الله العظيم وهو الهادي الى سواء السبيل.

^٣ لا يمكن إلزام الدول بالمساهمة في تمويل المنظمة بصورة متساوية الا إذا كانت هذه الدول في مركز مالي متساو وهو أمر نادر، كذلك من الصعب أن نترك لكل دولة أن تحدد بإرادتها مقدار ما تساهم به في هذه النفقات ما لم يكن الأمر يتعلق بمبالغ زهيدة، كما هو الحال بالنسبة لاتحاد البريد العالمي حيث تقسم مساهمات الدول إلى سبع طوائف ولكل دولة أن تختار الطائفة التي تناسبها. راجع، أ. د. عبد العزيز سرحان المنظمات الدولية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، ١٩٦٦-١٩٦٧ ص ١٥٤.

الباب الرابع بعض المنظمات المتخصصة

تقديم:

نتناول في هذا الباب دراسة بعض المنظمات المتخصصة التي ترتبط بالأمم المتحدة، لكي يتضح لنا مدى تعدد مجالات العمل التي اقتحمها التنظيم الدولي في الوقت الحاضر، ولكي يمكننا بعد ذلك أن نوضح تأثيرها على فعالية التعاون الدولي بصفة عامة، وإذا كانت تلك الوكالات قد تعددت بطريقة ظاهرة حيث لا يتسع الوقت لدراساتها جميعاً^{٢٨٢}، لذا فإننا نختار منها بعض منظمات ووكالات نرى أنها تحقق قدراً من التنوع في الاختصاص وهي:

- ١- منظمة العمل الدولية.
 - ٢- منظمة الطيران الدولية.
 - ٣- منظمة الصحة العالمية.
 - ٤- منظمة التجارة العالمية.
 - ٥- المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 - ٦- منظمة الدول المصدرة للبترول.
 - ٧- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
 - ٨- الوكالة الدولية للطاقة الذرية
- ثم يلي ذلك دراسة لإحدى المنظمات غير الحكومية.. هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.

الفصل الأول منظمة العمل الدولية

تقديم:

كانت منظمة العمل الدولية جزءاً من نظام عصبة الأمم وقد تم إنشاؤها في ١١ إبريل سنة ١٩١٩ م عندما أقرت الدول دستورها وأدمجته في معاهدة فرساي، باعتباره الجزء الثالث عشر من هذه المعاهدة، وفي عام ١٩٤٦ م أصبحت منظمة العمل الدولية أول وكالة دولية متخصصة ترتبط بالأمم المتحدة. ومقرها جنيف بسويسرا^{٢٨٣}.

أهداف المنظمة:

إن الهدف الرئيسي للمنظمة كما هو موضح في الديباجة، تحسين أحوال العمل ويتم ذلك على سبيل المثال بتنظيم ساعات العمل ونظم الأجور ومنع البطالة وحماية العمال ضد المرض والأخطار الصناعية والاعتراف بالمساواة في أجر العمل وحرية النقابات وتنظيم الإجازات والتعليم الفني.

^{٢٨٢} يكفي أن نشير إلى بعض المنظمات والوكالات التي لم تشملها الدراسة مثل:

١- برنامج الأمم المتحدة للتنمية. ٢- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. ٣- صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة. ٤- صندوق الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات. ٥- مكتب مندوب الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. ٦- الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ٧- منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ٨- البنك الدولي للإنشاء والتعمير. ٩- مؤسسة التنمية الدولية. ١٠- المؤسسة المالية الدولية. ١١- صندوق النقد الدولي. ١٢- الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية. ١٣- المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. ١٤- المنظمة الاستشارية الدولية للملاحة البحرية. ١٥- اتحاد البريد العالمي.

^{٢٨٣} راجع في عمل هذه المنظمة وتنظيمها

تكوينها:

تتكون منظمة العمل الدولية من ثلاث أجهزة رئيسية هي: -

١- المؤتمر العام: وهو السلطة العليا في المنظمة، ويجتمع سنوياً - ويتألف من وفود الدول حيث يتكون كل وفد من اثنين يمثلان الحكومة ومندوب يمثل أصحاب الأعمال وآخر يمثل العمال ووظيفة المؤتمر الرئيسية وضع صيغ للمستويات الاجتماعية الدولية في شكل اتفاقات.

٢- مجلس الإدارة: ويتكون من ٥٦ عضواً، أربعة عشر يمثلون العمال وأربعة عشر يمثلون أرباب الأعمال، وثمانية وعشرون يمثلون الحكومات نصفهم يمثلون أهم الدول الصناعية. ويشرف هذا المجلس على أعمال مكتب العمل الدولي، وعلى مختلف لجان المنظمة الأصلية والفرعية.

٣- مكتب العمل الدولي: وهو بمثابة سكرتارية المؤتمر ومجلس الإدارة، وهو يجمع المعلومات ويوزعها ويعاون الحكومات بناء على طلبها وفي وضع مشروعات القوانين على أساس قرارات المؤتمر ويدير برنامج التعاون الفني للمنظمة، ويقوم بإجراء بحوث خاصة ويقدم كل مساعدة ممكنة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة تنفيذاً فعالاً
كيف تعمل المنظمة:

طبقاً لدستور المنظمة والعرف الذي جرى العمل به، يقوم العمال وأصحاب العمل كل على حدة بتحديد مواقفهم من الموضوعات المطروحة على أجهزة المنظمة ويدافعون عنها حتى ولو تعارضت مع مواقف حكوماتهم.
ولم تنضم الولايات المتحدة إلا في عام ١٩٣٤^{٢٨٤}. أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد ازدادت العضوية في المنظمة ووصلت اليوم إلى ١٨٧ دولة
وتصدر المنظمة نوعين من القرارات، القرارات الملزمة كما هو الشأن في معايير العمل الدولية التي تصدر في شكل اتفاقية أو التوصيات، والأولى ملزمة للدول التي تصدق عليها عن طريق مؤسساتها التشريعية، ولذلك تعتبر جزءاً من تشريع الدولة الداخلي، وبالتالي عليها أن توائم التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقية التي صدقت عليها، وأن تقدم تقريراً كل سنتين عن كيفية تنفيذها لتلك الاتفاقية، التي تحتوى على مبادئ عامة عن المستويات الدنيا التي يجب أن يشملها التشريع الوطني، أما التوصيات فتحتوى على تفاصيل فنية وعملية، ولذلك فلا تصدق الدول عليها، كما لا تنشأ التزامات عنها سوى بتقديم تقرير في حالات خاصة

الفصل الثاني منظمة الطيران المدني الدولية

^{٢٨٤} وقد انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة العمل الدولية في ٦ نوفمبر عام ١٩٧٧ واستعادت عضويتها في ١٨ فبراير عام ١٩٨٠ ولم تقم الولايات المتحدة بإنشاء بعثة مراقبة خلال فترة انسحابها.

The UNITED STATES Withdrawal from UNESCO International Legal Materials, May 1985, p.499, 505.

تقديم:

أعلن قيام هذه المنظمة في ٤ إبريل سنة ١٩٤٧م بعد أن صدقت ستة وعشرون دولة على اتفاقية شيكاغو الموقعة في ٧ سبتمبر سنة ١٩٤٤م، ومقرها مونتريال بكندا.

أهدافها:

دراسة المشاكل المتعلقة بالطيران المدني الدولي وتقرير المعايير واللوائح الدولية للطيران المدني ووضع الاتفاقات الخاصة بتنظيمه.
- تعزيز تطوير وتخطيط النقل الجوي والعناية بكثير من النواحي الاقتصادية المرتبطة به.

- تشجيع استخدام وسائل الأمان وتطوير التسهيلات الملاحية وتقليل النفقات المالية الناتجة عن المنافسة غير المعقولة.
- تشجيع التصميم والعمل للأغراض السلمية.
- مساعدة الدول النامية عن طريق المعونة الفنية التي تقدمها في إنشاء خدمات النقل الجوي وتدريب الموظفين اللازمين.

تكوينها:

تتكون من ثلاث أجهزة رئيسية هي:

- ١- الجمعية العامة: وتتألف من مندوبي الدول الأعضاء وتُعقد اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أعوام، وهي التي تقرر سياسة المنظمة وتبحث أية مسائل تعرض عليها.
 - ٢- المجلس: ويتكون من مندوبي ثلاثين دولة تنتخبهم الجمعية العامة. والمجلس هو الجهاز التنفيذي للمنظمة، فهو الذي ينفذ توجيهات الجمعية العامة ويدير ميزانية المنظمة، وهو يضع المعايير الخاصة بالملاحة الجوية ويجمع ويفحص وينشر المعلومات المتعلقة بها، ويجوز له بناء على طلب من الدول الأعضاء المعنية أن يكون بمثابة محكمة للفصل في أي نزاع - يتعلق بالملاحة الجوية الدولية، وينتخب المجلس رئيسه.
 - ٣- الأمانة العامة: ويرأسها أمين عام وهو الذي يعين الموظفين ويشرف على أنشطة الأمانة. الانسحاب من عضوية المنظمة:
- يمكن لأي دولة عضو أن تنسحب من عضوية المنظمة بإخطار يوجه إلى الأمين العام للمنظمة ولا يسرى هذا الانسحاب إلا بعد مرور سنة من الإخطار^{٢٨٥}.

الفصل الثالث

منظمة الصحة العالمية

^{٢٨٥} المرجع السابق ص ٤٩٩، ولا الميثاق الخاص بهذه المنظمة نصاً صريحاً بشأن الالتزامات المالية للدولة التي تنسحب من العضوية. ونرى أن تطبق في هذه الحالة القواعد العامة في المنظمات الدولية والتي تقضى بضرورة سداد الدولة لالتزاماتها المالية للمنظمة قبل انسحابها.

- تقديم:

هناك تاريخ طويل للتعاون الدولي في مجال الصحة، ولقد وضع دستور منظمة الصحة العالمية في ٢٢ يوليو ١٩٤٦ م وجرى تعديله في ٢٨ مايو ١٩٥٩ م، وقد خرجت المنظمة إلى حيز الوجود في إبريل سنة ١٩٤٨ م لتمارس وظائف المكتب الدولي للصحة العامة، الذي كان يعمل في ظل عصبة الأمم في باريس، وبعض أعمال قسم الصحة في إدارة الأمم المتحدة للإغاثة، ومقر المنظمة جنيف بسويسرا. أهدافها:

تهدف منظمة الصحة العالمية إلى أن تبلغ بجميع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن، وفي سبيل هذا الهدف هناك قائمة من الوظائف (تفوق العشرين) تتراوح بين تقديم المساعدة للحكومات وتقديم الخدمات الفنية واقتراح الاتفاقات والمعاهدات وترقية البحوث وتطوير المستويات الدولية فيما يتعلق بالمنتجات الصيدلانية وتنفيذ الدراسات ونشر المعلومات. وأغراضها ذات عمومية تتطلب مشاركة عامه من الدول. تكوينها:

تتكون المنظمة من ثلاثة أجهزة رئيسية هي:

١- جمعية الصحة العالمية: وتتألف من ممثلين لجميع الدول الأعضاء وتجتمع سنويا وهي ترسم سياسة المنظمة.

٢- المجلس التنفيذي: ويتكون من ثلاثين شخصا، تنتخبهم جمعية الصحة العالمية، وتجتمع مرتين على الأقل في العام، وهو الجهاز التنفيذي للجمعية.

٣- الأمانة: ويقوم على رأسها مدير عام يستعين بما يلزم من الموظفين الفنيين والإداريين. الانسحاب من عضوية المنظمة:

ليس هناك نص في الوثيقة المؤسسة لمنظمة الصحة العالمية يتعلق بانسحاب الدول الأعضاء منها^{٢٨٦}(١)، وعلى ذلك فيجب أن تطبق هنا القواعد العامة التي سبق ذكرها في القسم الأول من هذه الدراسة.

الفصل الرابع منظمة التجارة العالمية (الجات)

^{٢٨٦} ومع ذلك فقد تضمن قرار الولايات المتحدة بالانضمام للمنظمة الاحتفاظ بحق الانسحاب منها بعد سنة من الإخطار، كما أن دولا عديدة قد أخطرت المنظمة بقرارها الانسحاب منها مثل الاتحاد السوفيتي وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية وبلغاريا وألبانيا (١٩٤٩ - ١٩٥٠) ثم استعادوا عضويتهم في المنظمة سنة ١٩٥٧ ولم يكن انسحاب هذه الدول ساريا من وجهه نظر جمعية الصحة العالمية، حيث دعيتهم للمشاركة في أنشطتها، ولذا فإنه في مايو سنة ١٩٥٦ اتخذت الجمعية عدة قرارات تنظم بها العلاقات المالية بين المنظمة وهؤلاء الأعضاء في فترة مقاطعتهم لنشاطها بما يكفل سدادهم للمستحقات المالية عليهم خلال فترة النشاط ومبلغ ٥% من المستحق في فترة توقف النشاط. راجع، International legal Material, May 1985. PP. 498, 499.

تقديم:

لقد كان الكساد العالمي محركا نحو التفكير في علاج المشكلات الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن الجهود لم تكلل بالنجاح في هذا الشأن حيث لم يتم التصديق على مشروع هافانا لإنشاء منظمة دولية، فكان أن وضع الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة وهو معاهدة دولية متعددة الأطراف وليس وكالة متخصصة، حيث يضع القواعد العامة للسلوك في التجارة الدولية.

وكان أن وضعت هذه الاتفاقية موضع التنفيذ اعتبارا من أول يناير ١٩٤٨ م برعاية الحكومات التي كانت تتفاوض للوصول إلى ميثاق هافانا.

المبادئ العامة لهذا الاتفاق:

تتلخص المبادئ الأساسية في أن التجارة الدولية ينبغي أن تجرى على أساس عدم التمييز (ماعداد الدول الأولى بالرعاية)، وأن الصناعة المحلية لا تستحق الحماية إلا من خلال التعريفات الجمركية على أساس قيود كمية أو غير ذلك من الإجراءات. وأن التعريفات الجمركية ينبغي تخفيفها عن طريق مفاوضات متعددة الأطراف. وأن الأطراف المتعاقدة يجب أن يتشاوروا فيما بينهم للتغلب على مشكلات التجارة والتنمية، وتعترف بنود أخرى في الاتفاق بالمشكلات الخاصة بتجارة الدول النامية.

المركز التجاري الدولي:

في عام ١٩٦٤ أنشأ الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) هذا المركز ليساعد الدول النامية في تنشيط صادراتها، ونظرا لارتباطه مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية منذ عام ١٩٦٨، فإنه يقدم المعلومات والمشورة بالنسبة لأسواق التصدير وتقنيات التسويق ويساعد في إنشاء خدمات تصديرية وتدريب الأفراد للعمل في هذا المجال. وتدير شؤون الجات أمانة عامة، ومقره جنيف بسويسرا:

وفي اجتماعات الجات ودوراته السنوية يقيم الأعضاء نوعا من المجلس الواقعي، الذي يتكون من جميع الأعضاء، ويشكلون لجانا فرعية ومجموعات عمل. ولكل عضو صوت واحد، وتتخذ معظم القرارات بالأغلبية البسيطة، وعلاوة على ذلك تتخذ القرارات بتوافق الآراء في كثير من الحالات.

دورة أورجواي ومنظمة التجارة العالمية:

نظرا للمشاكل الكثيرة التي واجهت الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، حيث تزايد مشكلة البطالة والكساد وتضارب السياسات النقدية والتجارية، وما تمارسه الدول والتكتلات الاقتصادية من ضغوط، أدت إلى زيادة المخاوف، من أن يؤدي هذا الاتجاه إلى الحد من نمو التجارة الدولية وتفاقم المشاكل الاقتصادية، فقد عقدت الجات دورات من المباحثات لتعديل وتشكيل إطار للتجارة الدولية خلال العقود المقبلة، وجاءت الدورة الثامنة "دورة أورجواي" التي عقدت في سبتمبر ١٩٨٦ م في مدينة بونت ديل إست Punta Del Est في أورجواي باشتراك ١٠٥ دول زادت إلى ١٢٥ دولة عام ١٩٩٤ م وقد هدفت جولة أورجواي إلى تحقيق ما يلي:

- ١- تخفيض التعريفات الجمركية بصورة كبيرة، بما في ذلك التعريفات على المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى.
 - ٢- إعادة التجارة في السلع التي كانت قد خرجت من الإطار متعدد الأطراف ومنها الملابس والمنتجات الزراعية إلى حظيرة الجات تدريجياً.
 - ٣- فرض الانضباط على جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.
 - ٤- تحسين قواعد عمل "جات" ونظام تسوية المنازعات الخاصة بها.
 - ٥- وضع إطار عام للتجارة في الخدمات.
- وتوصلت جولة أوروغواي إلى ٢٦ اتفاقية شملت تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والجوانب التجارية لإجراءات الاستثمار الدولي ومراجعة نصوص الجات " الإجراءات الوقائية - موازين المدفوعات - تسوية المنازعات - نظام مراجعة السياسات التجارية " بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى أسواق الدول الأعضاء.

منظمة التجارة العالمية:

ترتب على اتفاقيات جولة أوروغواي الموافقة على قيام منظمة التجارة العالمية The World Trade Organization وذلك لتحل محل أمانة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والتي كانت قد شكلت كهيئة مؤقتة للتجارة عام ١٩٤٧ م. وستكون مهمتها مراقبة وتحرير التجارة الدولية وتشرف على تنفيذ القوانين الخاصة بها ولها صلاحية أخرى في تسوية المنازعات. وتتكون المنظمة من مجلس للوزراء يجتمع مرة على الأقل كل عامين وفي الفترة التي تقع بين دورتين سيكون للمنظمة مجلس عام يتكون من ممثلي جميع الدول الأعضاء وسيجتمع بصورة عامة، لمرة كل شهر، ويشرف المجلس العام على إدارة جهاز تسوية المنازعات وأليه مراجعة السياسات التجارية التي تتم بصورة دورية، ويشرف المجلس العام أيضاً على المجالس واللجان المتخصصة الآتية:- مجلس حقوق الملكية، مجلس البضائع، مجلس الخدمات لجنة التجارة والتنمية، لجنة ميزان المدفوعات، لجنة الموازنات ومن الملاحظ أن نظام حل المنازعات الذي أقامته جولة أوروغواي وتشرف عليه المنظمة يقوم على مبدأ جديد في العمل الدولي هو " الإجماع السلبي " بمعنى أن الحكم الذي تصدره لجنة تسوية المنازعات داخل المنظمة سيكون نافذاً ما لم يتفق جميع الأطراف على رفضه على أن تأخذ مسألة تسوية الخلافات حوالي ٩ أشهر أو ستة على الأكثر مما يتيح وسيلة متطورة في تسوية الخلافات.

الفصل الخامس

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

Webo

تعريف بالمنظمة:

أقيمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بناء على اتفاقية ستوكهولم الموقعة في ١٤ يوليو ١٩٦٧ والمعدلة في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٩، وهي تجمع بين الحماية التي كانت توفرها اتفاقيتان

هما: اتفاقية باريس في ٢٠ مارس ١٨٨٣ الخاصة بالملكية الصناعية، وما أدخل عليها من تعديلات واتفاقية برن في ٩ سبتمبر ١٨٨٦ الخاصة بالمصنفات الأدبية، وما أدخل عليها من تعديلات، وقد أقامت كل منهما اتحادا هما على الترتيب: اتحاد باريس واتحاد برن ضم الدول المصدقة على الاتفاقية المعنية.

أجهزة المنظمة:

تتكون المنظمة من الأجهزة التالية:

- الجمعية العامة - المؤتمر - لجنة التنسيق - المكتب الدولي

أولا: الجمعية العامة:

وهي تتكون من الدول الأطراف في الاتفاقية الأعضاء في أي من الاتحادات، وتمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه منابون ومستشارون وخبراء، وتجتمع الجمعية في دورة عادية كل سنتين بدعوة من المدير العام، كما تجتمع في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب لجنة التنسيق أو ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية العامة. وتشارك الدول الأطراف في الاتفاقية- وغير الأعضاء في الاتحادات- في اجتماعات الجمعية العامة كمراقبين.

اختصاصات الجمعية العامة:

- تعيين المدير العام، والنظر في التقارير التي يرفعها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة؛
- تنظر في تقارير وأنشطة لجنة التنسيق وتعتمدها وتزودها بالتوجيهات؛
- تقر ميزانية فترة السنتين الخاصة بالنفقات المشتركة بين الاتحادات؛
- تعتمد الإجراءات التي يقترحها المدير العام بخصوص تنفيذ الاتفاقيات الدولية وتقر اللائحة المالية للمنظمة وتحدد لغات عمل السكرتارية آخذة في الاعتبار ما هو متبع في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛
- تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء في المنظمة ومن المنظمات الحكومية وغير الحكومية؛

ثانيا المؤتمر:

يشكل المؤتمر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية سواء أكانت أعضاء في أي من الاتحادات أم لم تكن ويجتمع المؤتمر في دورة عادية بدعوة من المدير العام أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيها الجمعية العامة. ويجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بدعوى من المدير العام بناء على طلب أغلبية الدول الأعضاء

وظائف المؤتمر:

- يناقش المؤتمر الموضوعات ذات الأهمية العامة في مجال الملكية الفكرية وله أن يتخذ توصيات تتعلق بتلك الموضوعات مع مراعاة اختصاص الاتحادات واستقلالها الذاتي؛
- يقر ميزانية السنتين الخاصة بالمؤتمر؛
- يضع برنامج فترة السنتين للمساعدة الفنية القانونية في حدود الميزانية الخاصة بالمؤتمر؛
- يقر التعديلات على هذه الاتفاقية؛
- يحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته كمراقبين؛

ثالثا لجنة التنسيق:

تشكل لجنة التنسيق من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي تتمتع بعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس، أو اللجنة التنفيذية لاتحاد برن أو كليهما، ومع ذلك إذا كانت أي من هاتين اللجنتين التنفيذيتين مكونة من أكثر من ربع عدد الأعضاء بالجمعية التي انتخبتهما فإن هذه اللجنة التنفيذية تقوم بتحديد الدول التي ستمتع بعضوية لجنة التنسيق من بين أعضائها بحيث لا يزيد عدد هذه الدول على الربع المشار إليه أعلاه على أن يكون من المفهوم أنه لن يدخل في حساب الربع المذكور الدولة التي يقع مقر المنظمة في إقليمها

وظائف لجنة التنسيق:

-تقدم المشورة لأجهزة الاتحادات والجمعية العامة والمؤتمر والمدير العام حول جميع الشؤون المالية والإدارية وحول أية شئون أخرى ذات أهمية مشتركة سواء لاثنتين أو أكثر من الاتحادات وغما لواحد أو أكثر من الاتحادات والمنظمة ويوجه خاص حول ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات

تعد مشروع جدول أعمال الجمعية العام وجدول أعمال المؤتمر ومشروع البرنامج والميزانية الخاصة به وتقتراح اسم المرشح لتعيينه الجمعية العامة في منصب المدير العام

رابعا المكتب الدولي:

وهو سكرتارية المنظمة ويدير المكتب مدير عام يعاونه نائبان أو أكثر، ويعين المدير العام لمدة ست سنوات ويجوز تجديد تعيينه لمدة محددة، وهو الرئيس التنفيذي للمنظمة ويمثلها أمام الجهات الأخرى، ويعد مشروعات البرامج والميزانيات وتقارير النشاط الدولية ويبلغها للحكومات المعنية وإلى الأجهزة المختصة في الاتحادات والمنظمة

أهدافها وأهميتها:

إن هدف المنظمة هو أن تضمن لجميع الدول الأعضاء فيها، أدوات سياسة الملكية الفكرية التي تحتاج إليها على الصعيد الوطني والدولي، لتتمكن من تحويل ثمراتها الابتكارية والإبداعية إلى ثروات مالية تحميها الملكية الفكرية، فتستطيع أن تدخل حلبة المنافسة المحترمة بين الاقتصادات القائمة بطريقة متزايدة على المعرفة.

إن نظام الملكية الفكرية قادر علي تزويد المبدعين ولا سيما في البلدان النامية بالوسيلة الكفيلة لتفعيل طاقاتهم الإبداعية وتفجير عبقرياتهم، مما يدفع المستثمرين الدوليين إلي توظيف أموالهم في مشروعات التكنولوجيا التي هي السبيل المتاح للدول النامية لتكوين ثروتها ونمو اقتصادها، فهي تفتقر إلي بنية أساسية ولا تستطيع أن تدخل حلبة المنافسة في مجال الصناعة، فلا يبقى أمامها سوى حماية الأفكار والمخترعات، وقد عملت المنظمة علي إنجاز عدة إصلاحات منها تسهيل الانتفاع بالنظام الدولي لإيداع طلبات البراءات بناء علي معاهدة التعاون بشأن البراءات، وتقديم المساعدة إلي البلدان النامية والأقل نموا في إقامة بنيتها الأساسية للملكية الفكرية وتدعيمها وشملت تلك الأنشطة توفير التدريب وإسداء المشورة بشأن القوانين.

وتهدف المنظمة إلى توفير الحماية التي يوفرها الاتحادان (باريس وبرن) رغم أنها أبقت عليهما مستقلين، كما جاء في اتفاقية ستوكهولم السابقة، وتأتي أهمية المنظمة من دورها في تعزيز الاستفادة من منجزات الفكر الإنساني وحمايتها، حتى يتسع نطاق العلوم والتقنية وترقى الفنون،

وتستطيع الدول أن تتلقى المقابل الحقيقي لثرواتها الفكرية بما يوفر لها نموا اقتصاديا مطردا، حيث أن الأفكار هي العملة الجديدة لهذا القرن، على أن قيمتها تزداد يقينا عندما تتحول إلى مصدر للدخل نتيجة لحماية الملكية الفكرية.

الملكية الفكرية التي تحميها المنظمة:

تشمل الحقوق المتعلقة بما يلي (م ٨):
المصنفات الأدبية والعلمية؛

-منجزات الفنانين القائمين بالأداء والفونوغرامات وبرامج الإذاعة والتلفزيون؛

- الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الإنساني؛

-الاكتشافات العلمية؛

- الرسوم والنماذج الصناعية؛

- العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية؛

الحماية من المنافسة غير المشروعة؛

- وجميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية؛

- وهكذا شملت الفقرة الأخيرة حماية المنظمة كافة وجوه النشاط الذهني والفكري في جميع المجالات الصناعية والعلمية والأدبية، بما يشمل برامج الكمبيوتر وغيره من المخترعات والأنشطة، فلا مجال للحديث عن نشاط لم تشمله الحماية.

وظائف المنظمة:

والمنظمة في سبيل تحقيق الأهداف السابقة عن طريق أجهزتها المختصة تقوم بما يلي:

-تعمل على دعم اتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم وإلى تنسيق التشريعات الوطنية

-تقوم بالمهام الإدارية لاتحاد باريس الاتحادات الخاصة المنشأة فيما يتعلق بذلك الاتحاد، ولاتحاد برن

-يجوز لها أن تقبل تولي المهام الإدارية الناشئة عن تنفيذ أي اتفاق دولي آخر يهدف إلى حماية الملكية الفكرية أو المشاركة في مثل هذه المهام

-تشجيع إبرام اتفاقيات دولية تهدف إلى تدعيم الحماية

-تعرض تعاونها على الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال حماية الملكية الفكرية

-تجمع المعلومات الخاصة بحماية الملكية وتنشرها وتجرى الدراسات في هذا المجال وتشجعها وتنشر نتائج تلك الدراسات

- توفر الخدمات التي تيسر الحماية الدولية للملكية الفكرية وتنهض بأعباء التسجيل في هذا

المجال، كما تنشر البيانات الخاصة بالتسجيلات حيثما كان ذلك ملائما

- تتخذ كل إجراء ملائم آخر

العضوية في المنظمة:

وفقا لما ورد في المادة الخامسة فإن العضوية في المنظمة مفتوحة لكل دولة:
-عضو من أي من الاتحادات (باريس- برن- أي اتفاق دولي آخر يهدف لحماية الملكية الفكرية وتتولى المنظمة تنفيذه)
-دولة ليست عضوا في أي من الاتحادات بشرط:
أ- أن تكون عضوا في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أن تكون طرفا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أو
ب- أن تدعوها الجمعية العامة لتكون طرفا في هذه الاتفاقية
وأضافت المادة ١٤ في فقرتها الثانية انه بغض النظر عن أي حكم آخر لهذه الاتفاقية، لا يجوز لدولة طرف في اتفاقية باريس أو اتفاقية برن أو في كليهما أن تكون طرفا في هذه الاتفاقية إلا إذا قامت في نفس الوقت أو بعد قيامها بالتصديق على أو الانضمام إلي:
إما وثيقة ستوكهولم الخاصة باتفاقية باريس بكاملها أو فقط مع التحديد، الوارد في المادة ٢٠ من تلك الوثيقة، وإما وثيقة ستوكهولم الخاصة باتفاقية برن بكاملها أو فقط مع التحديد الوارد في المادة ٢٨ من تلك الوثيقة
والمتأمل في فئات الدول المذكورتين في المادتين ١٤ و ١٥ يلاحظ أنهما قسمتا الدول إلى الفئات الآتية، دول أعضاء في الأمم المتحدة أو أعضاء في الاتحادات المذكورة، ودول غير أعضاء في الاتحادات، ونظرا لأن الدول اليوم تعتبر جميعها أعضاء في الأمم المتحدة، فإن مقتضي ذلك أن يكون لها جميعا الانضمام إلى المنظمة دون الانضمام إلى وثيقة ستوكهولم.
وقد أضافت المادة ٢١ من الاتفاقية في فقرتها الأولى أن للدول أعضاء الاتحادات المشار إليها أن تمارس عضوية المنظمة في الخمس سنوات التالية لبدء نفاذها إذا رغبت في ذلك، كما لو كانت طرفا فيها، بمجرد إخطار كتابي

الفصل السادس

منظمة الدول المصدرة للبترول^{٢٨٧} OPEC

تقرر قيام هذه المنظمة في مؤتمر كاراكاس في فنزويلا سنة ١٩٦٠، والهدف الرئيسي للمنظمة هو تحديد الوسيلة الأفضل لضمان مصالحها فرديا وجماعيا، وتوفير السبل لضمان استقرار أسواق البترول بغرض القضاء على التقلبات غير الضرورية في الأسعار، ومراعاة مصالح الدول المنتجة في توفير دخل مستقر مع مراعاة مصالح الدول المستهلكة في توفير الإمدادات البترولية المنتظمة

وتشمل عضوية المنظمة كل من الجزائر منذ ١٩٦٩ وانجولا منذ ٢٠٠٦ واندونيسيا منذ ١٩٦٢ وإيران منذ ١٩٦٠ والعراق منذ ١٩٦٠ وكذلك الكويت وليبيا منذ ١٩٦٢ ونيجيريا منذ

٢٨٦-تنتج دول أوبك حوالي ثلثي الإنتاج العالمي من البترول، في عام ٢٠٠٥ كان نصيب دول الأوبك ٤١,٧% بينما كان نصيب دول منظمة التعاون والتنمية OECD ٢٣,٨% والاتحاد السوفييتي السابق ١٤,٨%

١٩٧٠ وقطر منذ ١٩٦١ والسعودية منذ ١٩٦٠ والإمارات العربية المتحدة منذ ١٩٦٧ وفنزويلا منذ ١٩٦٠ ومنذ سنة ١٩٦٥ ومقر المنظمة في فيينا عاصمة النمسا.

تتضمن العضوية الدول المؤسسة وهي إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا، أو أي دولة أخرى تنتج بترول خام ولها مصالح متشابهة مع الدول الأعضاء (م٧/ج) وتضمن كذلك نوعا من العضوية المنتسبة للدول التي لا يصل إنتاجها الصافي حدا يؤهلها للعضوية الكاملة (م٧/د).

ويتطلب الانضمام إلى نوع من العضوية موافقة ثلاث أرباع أعضاء المؤتمر مع عدم اعتراض جميع الدول كاملة العضوية.

تكوينها:

تتكون المنظمة من ثلاثة أجهزة رئيسية هي:

١- المؤتمر: وهو السلطة العليا للمنظمة، وهو جهاز تشاور ومداولة يجتمع عادة مرتين في العام، وفيما عدا المسائل الإجرائية يتم التصويت بالإجماع، وهذا ما يجعل قرارات - المؤتمر ذات صفة ملزمة.

وتنص المادة ١١/ج أن القرارات تصبح مؤثرة بعد مرور ثلاثين يوما ما لم يخطر العضو الأمانة العامة عدم قبوله للقرارات.

ووظيفة المؤتمر صياغة السياسة العامة، ولكن قد يصدر تعليمات وتوجيهات محددة إلى هيئة المحافظين وتتخذ قراراته على أساس تقارير وتوصيات تعدها الهيئة.

٢- هيئة المحافظين: وتضم أشخاصا تعينهم الدول الأعضاء باعتماد المؤتمر للخدمة لمدة سنتين، وتجتمع مرتين على الأقل في العام.

والهيئة وفق المادة ٢٠ لها أن تدير أمور المنظمة بما في ذلك تلك المسائل المحددة للميزانية لاعتمادها بمعرفة المؤتمر والإعداد للمؤتمرات وتنفيذ قراراتها.

٣- الأمانة: ويرأسها أمين عام وتضم عددا من الموظفين. وهناك اجتماعات استشارية للتشاور تضم رؤساء الوفود تجتمع بناء على طلب رئيس المؤتمر عندما لا يكون هناك دورة انعقاد للمؤتمر ذاته. كما يستطيع المؤتمر إنشاء ما يسمى أجهزة متخصصة حسبما تقتضي الظروف.

دورها:

أدت المنظمة دورا بارزا في أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣ في مواجهة الاحتكارات البترولية العالمية سواء فيما يتعلق بالأسعار أو شروط الامتياز الممنوحة، إلا أن تكتل الدول الغربية وإتباعها سياسة التخطيط الشامل أعاد إليها المبادرة مرة أخرى حيث فرضت شروطها مرة أخرى نتيجة الخلافات بين الدول الأعضاء في المنظمة^{٢٨٨}

الفصل السابع

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

^{٢٨٨} راجع، د. حسن فائق، مجلة السياسة الدولية عدد ٨٠ إبريل عام ١٩٨٥ ص ١٦٩.

(اليونسكو)

تقديم:

أبرم ميثاق هذه المنظمة في مؤتمر لندن في ١٦ نوفمبر سنة ١٩٤٥ وظهرت إلى حيز الوجود في ٤ نوفمبر سنة ١٩٤٦ عندما أودعت عشرون دولة وثائق قبولها لدى حكومة المملكة المتحدة، ومقرها باريس بفرنسا.

أهداف المنظمة:

تهدف المنظمة إلى المساهمة في خدمة السلام والأمن الدوليين، بتشجيع التعاون بين الأمم في ميادين التربية والعلوم والثقافة، من أجل دعم الاحترام العالمي للعدالة ولحكم القانون ولحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي أكدها ميثاق الأمم المتحدة لشعوب العالم، دون تفرقة بسبب العنصر أو اللغة أو الجنس أو الدين.

الحيوية وإقامة التفاهم بين الشعوب من خلال وسائل الاتصال ولهذا الغرض توصى بعقد الاتفاقات الدولية التي يتطلبها الأمر وتساعد على إقامة الأسس العلمية والتكنولوجية التي تستطيع كل دولة عن طريقها أن تستغل إمكانياتها وثرواتها بصورة أفضل، كما تحافظ على التراث الثقافي وتشجع العلوم الاجتماعية باعتبارها وسيلة لتحقيق حقوق الإنسان والعدل والسلام.

تكوينها:

تتكون من ثلاثة أجهزة رئيسية هي:

١- المؤتمر العام: ويتألف من ممثلي الدول الأعضاء، وينعقد مرة كل عامين ليقرر سياسة المنظمة وبرنامجه وميزانيته.

٢- المجلس التنفيذي: ويتكون من ٤٥ عضوا ينتخبهم المؤتمر العام ويجتمع ثلاث مرات على الأقل في السنة، وهو المسئول عن تنفيذ البرنامج الذي يقره المؤتمر.

٣- الأمانة: وتتكون من مدير عام وهيئة دولية من الموظفين.

التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء:

-تقرر المادة السابعة من الوثيقة المؤسسة لليونسكو، أن تتخذ كل دولة عضو الإجراءات المناسبة لظروفها، ولهذا الغرض تتعاون المنظمة في تطوير نقل المعلومات بغرض ربط الأجهزة الرئيسية بها المختصة بأمور التعليم والعلم والثقافة بعلم المنظمة ويفضل أن يتم ذلك بتكوين لجنة وطنية تمثل بصفة عامة الحكومة وتلك الأجهزة.

-وعندما توجد اللجان الوطنية أو أجهزة التعاون الوطنية، يجب أن تعمل بصفة استشارية لبعثاتها المختصة في المؤتمر العام ولحكوماتها في الأمور المتصلة بالمنظمة وتعمل للربط بينها في كل الأمور التي تهمها.

-ويمكن للمنظمة بناء على طلب دولة عضو أن تبعث مؤقتا أو بصفة دائمة عضوا من سكرتيريتها للخدمة في اللجنة الوطنية لتلك الدولة بغرض مساعدتها في تطوير عملها.

الفصل الثامن

الوكالة الدولية للطاقة الذرية The "Atoms for Peace" Agency

تعريف:

الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي مركز التعاون الدولي في مجال الطاقة الذرية، وقد أنشئت عام ١٩٥٧ باعتبارها إحدى منظمات أسرة الأمم المتحدة، وتهدف المنظمة إلى لترقية السلام والأمن والتقنيات الذرية الآمنة^{٢٨٩}.

ويقع مقر المنظمة في فيينا بالنمسا، ولها مكاتب إقليمية في كل من جنيف بسويسرا ونيويورك بالولايات المتحدة وتورنتو بكندا وطوكيو باليابان وتدير الوكالة وترعي مراكز الأبحاث والمعامل العلمية في فيينا وسيبرسدورف في النمسا وموناكو وتريستا في إيطاليا، وتوضع ميزانية الوكالة بمعرفة جهاز صنع القرارات- هيئة المحافظين المكونة من ٣٥ عضواً ويقررها المؤتمر العام الذي يضم كل الدول الأعضاء، وتعرض الوكالة تقريراً بنشاطها دورياً أو متعلقاً بقضية ما على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة

^{٢٨٩} أنشئت المنظمة استجابةً للمخاوف والتوقعات الناجمة عن اكتشاف الطاقة الذرية، فهي لصيقة بالمجال الذي يتعلق بتلك التقنية التي قد تشكل خطراً جسيماً عندما تستخدم كسلاح مدمر، وقد تكون ذات فائدة عظيمة إذا استخدمت في الأغراض السلمية النافعة، وكانت استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي إيزنهاور في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٨ ديسمبر ١٩٥٣، وقد ساعدت هذه الفكرة في صياغة ميثاق الوكالة الذي صدقت عليه ٨١ دولة في أكتوبر ١٩٥٦ ويحدد الميثاق ثلاثة أركان لعمل الوكالة في التفتيش والضمانات الذرية ونقل التقنية والأمن وفي السنوات التالية لإنشاء الوكالة تغيرت الأوضاع والظروف السياسية الدولية بل والتقدم التقني حتى أصبح بحلول العام ١٩٥٨ من الصعب على الوكالة أن تمارس بعض المهام التي نص عليها الميثاق، وبعد اندلاع أزمة الصواريخ الكوبية عام ١٩٦٢ بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في الوصول إلى أرضية مشتركة في الحد من التهديد النووي وفي عام ١٩٦١ فتحت الوكالة معاملها في النمسا لإقامة قنوات للتعاون العالمي في الأبحاث النووية، وفي ذلك العام وقعت الوكالة اتفاقاً ثلاثياً مع موناكو ومعهد رسوم المحيطات Oceanographic Institute للبحث في آثار الأنشطة الإشعاعية الذرية في البحر الذي أدى إلى إنشاء معمل IAEA's Marine Environment Laboratory. وأدى امتلاك كثير من الدول للتقنية النووية للاعتقاد بأنها اليوم أو غداً ستحاول تملك الأسلحة الذرية، وبصفة خاصة عندما انضمت دولتان إلى النادي الذري هما فرنسا في عام ١٩٦٠ والصين في عام ١٩٦٤، وبذلك أصبحت الضمانات التي وضعت بالميثاق والمصممة لمراقبة المفاعلات الفردية أو الإمداد بالوقود غير كافية لوقف الانتشار النووي، وكان هناك اتجاه دولي قوي يؤيد وضع التزامات محددة وضمانات مركزة لوقف مزيد من الانتشار للأسلحة النووية والعمل نحو القضاء التدريجي عليها، وقد وجد ذلك صداه في معاهدة حظر الانتشار النووي لسنة ١٩٦٨ التي جمدت عدد الدول التي المعلنة عن حيازتها للأسلحة الذرية في خمس دول هي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين. وطلب من الدول الأخرى أن تتخلى عن الخيار النووي وتوقع اتفاقات ضمانات مركزة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأظهرت السبعينات من القرن الماضي أن دولا كثيرة قبلت معاهدة حظر الانتشار النووي ومن بينها الدول الصناعية الكبرى، وفي نفس الوقت تحسنت أفاق التقنية النووية كثيراً وأصبحت التقنية الذرية متاحة تجارياً وأدت أزمة البترول في عام ١٩٧٣ إلى زيادة التوجه نحو الطاقة الذرية كبديل، وأصبحت وظائف اتفاقية حظر الانتشار النووي أكثر أهمية، ولكن حركة البندول سرعاً ما تغيرت للخلف وبمرور عقدين من الزمان، وفي بداية الثمانينات فترت حماسة الدول للطاقة الذرية في معظم الدول الغربية، ووصلت إلى الصفر تقريباً بعد حادث تشيرنوبل في الاتحاد السوفييتي عام ١٩٨٦.

وفي سنة ١٩٨٨ وحدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جهودها مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للقضاء على الطاعون، الذي ينشر الموت بين الماشية، ويقوم الجهد الرئيس في مكافحة على ما قام به معمل الوكالة في النمسا ومع التطورات التي أملت بالعالم في التسعينات من انتهاء الحرب الباردة وضعت اتفاقات إقليمية لإخلاء بعض المناطق من الخطر النووي، كما في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا وكذلك جنوب المحيط الهادي، إلا أنه ظهر التهديد من الانتشار النووي من دول الاتحاد السوفييتي السابق. وفي سنة ١٩٩٥ تم اعتبار معاهدة حظر الانتشار النووي دائمة، وفي سنة ١٩٩٦ وافقت الجمعية العامة على فتح باب التوقيع على معاهدة حظر التجارب الذرية، وبينما تعد الأنشطة العسكرية الذرية خارج نطاق معاهدة حظر الانتشار فإنه من المقبول الآن أن تتعامل الوكالة مع بعض المشاكل الموروثة من السباق الذري- لضمان الاستخدام السلمي أو تخزين المواد النووية أو المواد الناجمة عن تفكيك الأسلحة وفائض المخزون العسكري من المواد المحطمة، محدداً المخاطر الناجمة عن النفايات، وضمان أمن مواقع التجارب الذرية السابقة في وسط آسيا والمحيط الهادي كما أضيف لعمل الوكالة حديثاً التهديد الناجم عن الإرهاب واحتمال استخدام الأسلحة الذرية في هذا المجال والتركيز على خطة الوكالة في المواجهة متعددة الأبعاد

وتتضمن موارد الوكالة الموازنة العامة والمساهمات التطوعية.^{٢٩٠}

برامج ومهام الوكالة:

تهدف برامج ومهام الوكالة إلى تحقيق مصالح وحاجات الدول الأعضاء والخطط والاستراتيجيات الواردة في ميثاقها، وأسس العمل الثلاثة في الوكالة هي: ١- الأمن والسلامة ٢- العلم والتقنية ٣- الضمانات والتفتيش

- الهيكل التنظيمي للوكالة:

تتكون الوكالة من الأجهزة التالية:

المؤتمر العام - هيئة المحافظين - طاقم الوكالة - المدير العام

أولاً: المؤتمر العام:

يتكون المؤتمر العام من ممثلي الدول الأعضاء جميعاً ويجتمع في دورات انعقاد عادية سنوية وعند الحاجة في دورات خاصة يدعو إليها المدير العام بناء على طلب هيئة محافظي الوكالة أو بناء على طلب أغلبية الدول الأعضاء، ويكون الاجتماع في مقر الوكالة ما لم يقرر المؤتمر العام مكاناً آخر، وينتخب المؤتمر العام رئيساً له ومن يلزم من مساعدين في دور الانعقاد ويضع المؤتمر العام وفقاً لهذا الميثاق لائحة العمل الداخلي، ولكل دولة صوت واحد وتتخذ بعض القرارات بأغلبية الثلثين والبعض الآخر بأغلبية أصوات الدول الحاضرة المشتركة في التصويت وتكون اجتماعات المؤتمر صحيحة بحضور أغلبية الدول الأعضاء ويمكن للمؤتمر العام مناقشة أي مسألة تدخل في اختصاص الوكالة ويمكن أن يتخذ توصيات توجه للدول الأعضاء أو لهيئة محافظي الوكالة أو لكليهما في أي مسألة أو موضوع

اختصاصات المؤتمر العام:

- ١- ينتخب المؤتمر العام هيئة محافظي الوكالة طبقاً للمادة
- ٢- يوافق على عضوية الدول وفقاً للمادة
- ٣- يوقف تمتع الدولة العضو بالحقوق والمزايا طبقاً للمادة
- ٤- يدرس التقرير السنوي لهيئة محافظي الوكالة
- ٥- يعتمد ميزانية الوكالة التي توصي بها هيئة المحافظين أو يعيدها إليها بكاملها أو جزئياً لإعادة عرضها على المؤتمر العام
- ٦- يعتمد التقارير المعروضة على الأمم المتحدة والمطلوبة وفقاً للاتفاق المبرم بين الوكالة والمنظمة- فيما عدا التقارير المشار إليها في الفقرة C من المادة XII- أو يعيدها إلى هيئة المحافظين مع ملاحظاته
- ٧- يعتمد أي اتفاق أو اتفاقات بين الوكالة والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى أو يعيدها إلى هيئة المحافظين مع ملاحظاته

^{٢٩٠} وقد وصلت الموازنة في ٢٠٠٤ إلى ٢٨٦ مليون دولار، كما وصلت المساهمات الطوعية إلى حوالي ٧٥ مليون دولار

- ٨- يعتمد القواعد والضوابط لممارسة هيئة المحافظين للسلطات المفوضة إليها، كما يعتمد قواعد قبول الهبات والمنح المقدمة للوكالة
- ٩- يعتمد تعديل الميثاق
- ١٠- يعتمد تعيين المدير العام
- وللمؤتمر العام أن يتخذ قرارات في أي مسألة تحيلها إليه هيئة المحافظين وله أن يقترح ويطلب من هيئة المحافظين دراسة أي موضوع يتصل بوظائف الوكالة

ثانيا: هيئة المحافظين:

تتكون هيئة المحافظين على النحو التالي:

- ١- تضم هيئة المحافظين الدول العشر الأكثر تقدما في تكنولوجيا الطاقة الذرية بما في ذلك إنتاج مواد الموارد، والعضو الأكثر تقدما في تكنولوجيا الطاقة الذرية بما في ذلك إنتاج المواد الأولية في كل من المناطق الآتية، إذا لم يكن من بينها أحد من السابق ذكرهم:

- ١ - أمريكا الشمالية ٢- أمريكا اللاتينية ٣- غرب أوروبا
٤- شرق أوروبا ٥- إفريقيا ٦- الشرق الأوسط وغرب آسيا
٧ - جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي ٨- الشرق الأقصى

وكما يتضح فعضوية هؤلاء دائمة

- ٢- كما ينتخب المؤتمر العام لعضوية الهيئة:

- أ- عشرون عضوا موزعين توزيعا جغرافيا عادلا بحيث يكون هناك دائما ٥ أعضاء في منطقة أمريكا لللاتينية وأربعة لمنطقة غرب أوروبا وثلاثة في منطقة شرق أوروبا وأربعة في منطقة إفريقيا واثنان في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وعضوا من منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي وعضو عن منطقة الشرق الأقصى ولا يعاد انتخاب عضو من هذه الفئة- باعتباره هكذا- مرة أخرى تالية لعضويته؛

ب- عضو إضافي من الدول الأعضاء في المناطق التالية:

-الشرق الأوسط وجنوب آسيا- جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي- الشرق الأقصى

- ج- عضو إضافي آخر من الأعضاء في المناطق التالية: إفريقيا- الشرق الأوسط وجنوب آسيا، جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي.

ولكل عضو في هيئة المحافظين صوت واحد، وتتخذ قرارات الميزانية بأغلبية الثلثين للأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت، بينما تتخذ القرارات في المسائل الأخرى بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرين والذين أدلوا بأصواتهم، ويلزم حضور ثلثي الدول الأعضاء في الهيئة لصحة اجتماعاتها.

وتجتمع الهيئة في الوقت الذي تحدده وفي المقر ما لم تقرر غير ذلك، وقد جرى العمل على أن تجتمع هيئة المحافظين خمس مرات سنوياً^{٢٩١} وتنتخب الهيئة رئيساً لها ومساعدين له من بين أعضائها وتعتمد إجراءاتها الداخلية وفقاً لميثاق الوكالة، ويمكن أن تقيم اللجان التي يتطلبها عملها، كما يمكنها تفويض شخص في تمثيلها لدى المنظمات الأخرى وتعد هيئة المحافظين تقريراً سنوياً للمؤتمر العام يتعلق بعمل الوكالة أو أي مشروع اعتمدته الوكالة، أو عندما يطلب منها ذلك، أو يكون ذلك لازماً للإحاطة للأمم المتحدة أو منظمة أخرى بعملها، ويجب أن تبلغ هذه التقارير للدول الأعضاء في الوكالة قبل شهر على الأقل من اجتماع الدورة السنوية العادية للمؤتمر العام وهي أيضاً تعتمد اتفاقات الضمانات ومطبوعات الوكالة حول مستويات الأمان، ومسؤولية تعيين المدير العام باعتماد المؤتمر العام

ثالثاً: طاقم الوكالة^{٢٩٢}:

يرأس الطاقم مدير عام تعيينه هيئة المحافظين بعد تصديق المؤتمر العام لمدة أربع سنوات، ويكون مسؤولاً عن تعيين وتشغيل وتنظيم الطاقم وفقاً للنظم التي تضعها هيئة المحافظين وفقاً للميثاق والقواعد العامة الموضوعة من المؤتمر العام بناءً على توصية هيئة المحافظين.

ويتبع المدير العام، إدارة العلاقات الخارجية وتنسيق السياسات، إدارة جهاز صنع السياسات، مكتب الشؤون القانونية، مكتب مراقبة الخدمة الداخلية، إدارة الضمانات ويتبعها مكتب المفاهيم والتخطيط وثلاث مكاتب للعمليات أ، ب، ج ومكتب تكنولوجيا معلومات الضمانات ومكتب المساعدة الفنية، وإدارة العلوم الذرية والتطبيقات

النظام الأساسي للوكالة^{٢٩٣}:

²⁹¹ The Board of Governors generally meets five times per year - in March and June, twice in September (before and after the General Conference) and in December.

^{٢٩٢} ويعمل بالوكالة طاقم من الفنيين والمساعدين والإداريين يصل إلى ٢٢٠٠ فرداً من أكثر من ٩٠ دولة تحت إدارة الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة

^{٢٩٣} تم اعتماد النظام الأساسي في ٢٣ أكتوبر ١٩٥٦ بمعرفة المؤتمر الذي عقد في رئاسة الأمم المتحدة، ودخلت حيز النفاذ في ٢٩ يوليو ١٩٥٧، وتم تعديل النظام ثلاث مرات بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتان أ و ج من المادة XVIII في السنوات ١٩٦٣ و ١٩٧٣ و ١٩٨٩

وتهدف المنظمة إلى التأكيد على مساهمة الطاقة الذرية في إقامة السلم والصحة والرفاهية خلال العالم، ويجب عليها قدر الإمكان ضمان أن ما تقدمه من المساعدة بمعرفتها أو تحت إشرافها أو بناء على طلبها، لا يستخدم بأي حال لتحقيق أغراض عسكرية

وظائف الوكالة:

- ١- تختص الوكالة بتشجيع ومساعدة البحث في وتطوير التطبيق العملي للطاقة الذرية للأغراض السلمية، وإذا طلب منها أن تقوم كوسيط بغرض ضمان أداء الخدمات أو الإمداد بمواد ومعدات أو تسهيلات من عضو بالوكالة إلي عضو آخر وأن تقوم بأي عمليات أو خدمة نافعة في البحث في أو التطوير أو التسهيلات العملية
- ٢- أن تضع النصوص طبقاً لميثاقها التي تتعلق بمواد أو خدمات أو معدات أو تسهيلات للوفاء بحاجة البحث وتطوير والتطبيق العملي لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج القوى الكهربائية مع العناية الخاصة بالمناطق الأقل نمواً في العالم
- ٣- الإسراع بتبادل المعلومات الفنية والعلمية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
- ٤- تشجيع تبادل تدريب الخبراء والعلماء في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية
- ٥- إقامة وإدارة ضمانات مصممة لتأكيد أن المواد القابلة للانشطار والمواد الأخرى والخدمات والمعدات والتسهيلات والمعلومات التي توفرها الوكالة أ تحت طلبها أو رقابتها أو سيطرتها لا تستخدم لأي غرض عسكري وتطبيق الضمانات بناء على طلب الأطراف على أي ترتيبات ثنائية أو جماعية أو بناء على طلب دولة علي أي نشاط في مجال الطاقة الذرية
- ٦- وضع أو اعتماد معايير للأمن ولحماية الصحة وتقليل المخاطر التي تحيط بالحياة والممتلكات_ عندما يكون ذلك ملائماً_ بالتشاور مع الجهاز المختص في الأمم المتحدة والوكالة الدولية المعنية (بما في ذلك معايير ظروف وشروط العمل) واشتراط تطبيق تلك المعايير علي عملياتها أو العمليات التي تستخدم مواد أو خدمات أو معدات أو تسهيلات أو معلومات توفرها الوكالة أو تحت طلبها أو رقابتها أو سيطرتها، وأن تعمل عل بتطبيق تلك المعايير بناء علي طلب الأطراف علي عمليات تتم وفق ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو بناء علي طلب دولة، علي نشاطها في مجال الطاقة الذرية.
- ٧- تملك أو إقامة أي تسهيلات أو مشاريع أو معدات مفيدة في تنفيذ وظائفها المخولة لها حيثما تكون تلك المتاحة لها في المنطقة المعنية غير كافية أو متاحة فقط بشروط وأوضاع غير مقنعة

الوسائل التي تتبعها الوكالة في ممارسة عملها:

- ١- تلتزم الوكالة في إدارة نشاطها طبقاً لأغراض ومبادئ الأمم المتحدة في ترقية السلام والتعاون الدولي وطبقاً لسياسات الأمم المتحدة في تعزيز نزع السلاح وأي اتفاقات دولية تدخل حيز النفاذ طبقاً لهذه السياسات
- ٢- إقامة رقابة على استخدام المواد القابلة للانشطار التي تتلقاها الوكالة بهدف ضمان ألا تستخدم تلك المواد في غير الأغراض السلمية

- ٣- توفير الموارد بالطريقة التي تضمن الاستخدام الفعال وأقصى منفعة عامة ممكنة في كل مناطق العالم، أخذة في الاعتبار حاجة المناطق الأقل نموا في العالم
- ٤- عرض تقارير عن نشاطها على الجمعية العامة- وعندما يكون ذلك مناسباً- على مجلس الأمن، إذا كان الأمر يدخل في نطاق عمل مجلس الأمن فإن الوكالة يجب أن تخبر المجلس وأن تتخذ أيضاً الإجراءات المتاحة لها وفقاً لميثاقها بما في ذلك الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة
- ٥- عرض تقارير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى في المسائل المتعلقة باختصاص تلك الأجهزة
- ج- تمتنع الوكالة عن تقديم أي تسهيلات أو مساعدات لدولة تخالف سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً أو أي شروط أخرى في ميثاق الوكالة
- د- مع مراعاة نصوص الميثاق والاتفاقات المعقودة بين الدول أو مجموعات الدول والوكالة طبقاً للميثاق، تتم كل أنشطة الوكالة مع مراعاة الحقوق السيادية للدول

العضوية:

تقوم عضوية الوكالة على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء، ولكل الدول الأعضاء الحق المتساوي في المنافع الناجمة عن العضوية ويجب عليها أن توفى بحسن نية بالتزاماتها طبقاً للميثاق

تبادل المعلومات:

يجب على كل دولة أن تتيح بقدر إمكانها المعلومات التي ترى فائدتها للوكالة، وتتيح كل دولة للوكالة كل المعلومات العلمية التي حصلت عليها بمساعدة الوكالة وفقاً للمادة ١١

ويجب على الوكالة أن تشجع تبادل الدول الأعضاء للمعلومات التي تتعلق بطبيعة الطاقة الذرية واستخداماتها السلمية وتعمل كوسيط بين أعضائها لهذا الغرض

الإمداد بالمواد:

يمكن للدول الأعضاء أن توفر للوكالة ما تحتاجه من المواد قابلة للانشطار special fissionable material^{٢٩٤} أو المواد الأولية source material^{٢٩٥} وبشروط يتم الاتفاق عليها مع الوكالة، ويمكن أن تخزن تلك المواد لدى الدولة المعنية أو لدى الوكالة وفقاً لما يتم

²⁹⁴ The term "special fissionable material" means plutonium-239; uranium- 233; uranium enriched in the isotopes 235 or 233; any material containing one or more of the foregoing; and such other fissionable material as the Board of Governors shall from time to time determine; but the term "special fissionable material" does not include source material. Art 20\1

²⁹⁵ . The term "source material" means uranium containing the mixture of isotopes occurring in nature; uranium depleted in the isotope 235; thorium; any of the foregoing in the form of metal, alloy, chemical compound, or concentrate; any other material containing one or more of the foregoing in such concentration as the Board of Governors shall from time to time determine; and such other material as the Board of Governors shall from time to time determine. Art 20\3

الاتفاق عليه بينهما، وعلى الدولة التي يتوفر لديها مواد من تلك أن تسلمها بناء على طلب الوكالة دون تأخير إلى الوكالة نفسها أو إلى دولة أخرى عضو إذا كانت تلك المواد ضرورية حقا للعمليات أو البحث العلمي بتسهيلات من الوكالة

ضمانات الوكالة:

نصت المادة الثانية عشرة على الضمانات التي تملكها الوكالة في مواجهة مشروعاتها أو مشروعات الدول الأعضاء في مجال النشاط الذري على النحو التالي:

١- أن تفحص تصميم أي معدة أو تسهيلات بما في ذلك المفاعلات الذرية **reactors nuclear** وأن توافق عليها فقط للأغراض غير العسكرية، وأن تتأكد أنها تستوفي الشروط والمعايير الصحية والأمنية، وأنها سوف تتيح التطبيق الفعال للضمانات المنصوص عليها في هذه المادة

٢- أن تطلب مراعاة أي إجراءات صحية أو أمنية تضعها الوكالة

٣- أن تطلب سجلات الصيانة والتشغيل لضمان المحاسبة عن تشغيل المواد الأولية أو القابلة للانشطار المستخدمة أو الناتجة في المشروع أو الترتيبات

٤- أن تطلب وتتلقى تقارير تطور العمل

٥- أن توافق على الوسائل المستخدمة للعمليات الكيميائية للمواد المشعة بمفردها، لضمان أن لا تؤدي هذه العمليات نفسها إلى تحويل المواد إلى الأغراض العسكرية، وأنها سوف تلتزم بالمعايير الصحية والأمنية القابلة للتطبيق، وأن تطلب استخدام المواد الناتجة أو المتبقية في الأغراض السلمية تحت ضمانات دائمة من الوكالة الدولية في البحث أو في المفاعلات القائمة أو تحت الإنشاء والمحددة بمعرفة العضو أو الأعضاء المعنيون، وأن تطلب إيداع الوكالة أي فائض من تلك المواد القابلة للانشطار يزيد عن حاجة الدولة في تلك الأنشطة لمنع تسرب هذه

المواد، بشرط إعادتها بغير إبطاء للدولة أو الدول المعنية عند الحاجة لنفس الاستخدام

٦- أن ترسل مفتشين إلى إقليم أو أقاليم الدولة أو الدول المعنية من قبل الوكالة بعد التشاور

معهم، ويمكن لهؤلاء الوصول في كل الأوقات إلى كل الأماكن والمعلومات والأشخاص الذين

-بحكم وظائفهم- يتعاملون مع المواد أو المعدات أو التسهيلات التي يتم ضمانها وفقا للميثاق،

كما هو ضروري للمحاسبة على المواد الأولية والمواد القابلة للانشطار، ولتحديد مدى الالتزام

بالتعهدات بعدم القيام بأي نشاط عسكري أو الالتزام بمعايير الصحة والسلامة أو أي شروط

أخرى في اتفاق بين الوكالة والدولة المعنية، وأن المفتشين المبعوثين من الوكالة يصاحبهم

ممثلون من سلطات الدولة المعنية إذا طلبت الدولة ذلك بشرط ألا يؤخر ذلك المفتشين أو

يعوقهم عن ممارسة عملهم

٧- وفي حالة فشل الدولة أو الدول المعنية في اتخاذ الخطوات المصححة المطلوبة في وقت

معقول، فللوكالة أن تعلق أو تنهي أي مساعدة وتسحب أي مواد أو معدات وفرتها للدولة

العضو

٨- وعلى المفتشين أن يرفعوا تقريرهم إلى المدير العام الذي يتولى عرضه على مجلس

المحافظين، ويوجه مجلس المحافظين للدولة أو الدول المعنية لمعالجة أوجه الخلل، ويخطر

مجلس المحافظين كل الدول الأعضاء بالقصور الذي حدث، كما يخطر مجلس الأمن والجمعية العامة، وفي حالة فشل الدولة أو الدول المعنية في اتخاذ الخطوات المصححة تماما خلال وقت معقول فقد يتخذ مجلس المحافظين أحد الإجراءين التاليين أو كلاهما: تعليق المساعدة أو قطعها مباشرة التي تقدمها الوكالة أو دولة عضو والمطالبة بإعادة المواد والمعدات التي وفرتها الوكالة أو الدول الأعضاء، كما يمكن أيضا للوكالة أن توقف عضوية الدولة المخالفة في الوكالة بحرمانها من التمتع بحقوق ومزايا العضوية

حل المنازعات:

أي مسألة أو منازعة تتعلق بتفسير أو تطبيق ميثاق المنظمة يجب أن تحال إلى محكمة العدل الدولية طبقا لميثاق المحكمة ما لم توافق الأطراف المعنية علي وسيلة أخرى للحل ولكل من المؤتمر العام وهيئة المحافظين منفردا السلطة طبقا لما تقرره الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري في أي مسألة قانونية تنثور في مجال نشاط الوكالة

التعديلات والانسحاب:

يمكن لأي دولة أن تقترح تعديلا على هذا الميثاق، ويعد المدير العام نسخة معتمدة منها ويسلمها إلى كل الدول الأعضاء، قبل موعد دراستها بمعرفة المؤتمر العام بتسعين يوما على الأقل. وتعرض عملية إجراء مراجعة عامة شاملة لنصوص الميثاق في نهاية الدورة السنوية الخامسة للمؤتمر العام، وإذا وافقت أغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت تتم المراجعة في الدورة التالية، وفيما بعد ذلك فإن مقترحات المراجعة الشاملة يمكن أن يتخذ فيها القرار بنفس الطريقة السابقة. وتدخل التعديلات حيز النفاذ بالنسبة لجميع الدول الأعضاء عندما:

- توافق عليها أغلبية الثلثين لأعضاء المؤتمر العام الذين حضروا واشتركوا في التصويت بعد دراسة الملاحظات التي قدمتها هيئة المحافظين حول كل اقتراح بالتعديل
- إذا قبلها ثلثي كل الأعضاء طبقا لأوضاعهم الدستورية، ويكون قبول الدولة فعالاً بتسليم أداة القبول إلى الدولة الوديدة
- ويمكن لأي دولة لا تقبل تلك التعديلات أن تنسحب من الوكالة بإخطار كتابي إلى الدولة الوديدة، التي تخطر بلا تأخير
- هيئة المحافظين وكل الدول الأعضاء، ولا يؤثر الانسحاب على التزامات الدولة التعاقدية التي وقعتها وفقا للمادة الحادية عشرة أو على التزاماتها في الميزانية في السنة التي انسحبت فيها.

تعليق مزايا العضوية:

الدولة التي تتأخر في سداد مساهماتها المالية للوكالة لمدة عامين أو أكثر، لا يحق لها التصويت على قرارات الوكالة، ما لم يكن ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها. والدولة التي تصر على انتهاك أحكام الميثاق، أو أي اتفاق وفقا له تحرم من ممارسة حقوق ومزايا العضوية، بقرار من المؤتمر العام بأغلبية الثلثين للأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، بناء على توصية من هيئة المحافظين.

علاقة الوكالة بالأمم المتحدة:

١- وفقا للاتفاق المبرم بين الوكالة ومنظمة الأمم المتحدة يمتنع على أي منهما أن يدلي بمعلومات عن أحد الأعضاء للمنظمة، يعتبر الإدلاء بها انتهاكا للسرية الواجبة، ويجب على الوكالة أن تحيط المنظمة علما بأنشطتها بطريقة منتظمة بتقرير سنوي إلى الجمعية العامة أو مجلس الأمن عندما يكون ذلك مناسباً، وإلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو أي جهاز آخر فما يتعلق بعمله

٢- ويجب على الوكالة أن ترسل تقريراً إلى الجمعية العامة أو مجلس الأمن في حالة عدم الالتزام بما قرره المادة ١٢ فقرة ج من ميثاقها، وأي قرار تتخذه المنظمة – الجمعية العامة أو مجلس الأمن- يتعلق بالوكالة يجب أن تأخذه في اعتبارها ويحال إليها مع الوثائق اللازمة، ويمكن طلب تقرير عما اتخذته الوكالة أو أحد أعضائها بشأن تلك القرارات^{٢٩٦}،

٣- وتتبادل المنظمتان المعلومات والدراسات التي تدخل في نطاق عملهما، كما تتبادلان التمثيل وحضور الاجتماعات والمشاورات في الجمعية العامة، والأجهزة الأخرى في المنظمتين، كما لكل منها أن تقترح موضوعاً يدرج في جدول أعمال المنظمة الأخرى وعلى الوكالة أن تتعاون مع مجلس الأمن، وتوفر له أية معلومات أو مساعدات يطلبها تنفيذاً لمهامه ومسؤولياته، في حفظ السلم والأمن الدوليين،

٤- كما تيسر الأمم المتحدة حصول الوكالة على الآراء الاستشارية اللازمة من محكمة العدل الدولية، تلتزم الوكالة بأن توفر للمحكمة المعلومات التي تطلبها

الفصل التاسع

المنظمات الدولية غير الحكومية

تقديم:

إلى جانب المنظمات الدولية الحكومية التي تكون العضوية فيها للحكومات باعتبارها ممثلة للدول الأعضاء، فإن شبكة التنظيم الدولي تضم عدداً من المنظمات الدولية غير الحكومية، أي تلك التي تضم في عضويتها هيئات خاصة، مثل اتحاد المحامين العرب ومنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتقوم هذه المنظمة الأخيرة بدور بارز خاصة في أوقات الحروب، ونفرد - لها هذه الدراسة.

^{٢٩٦} راجع المادة ٥ من الاتفاق المشار إليه

اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي:

يشمل الصليب الأحمر الدولي الهيئات الآتية:

- ١- اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.
- ٢- رابطة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تأسست سنة ١٩١٩ وهي اتحاد الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر.
- ٣- الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التي تعترف بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتضم أكثر من ٢٥٠ مليون عضو.

تعريف:

في عام ١٨٦٣ م- اشترك هنري دونان^{٢٩٧} مع أربعة من مواطني جنيف في تأسيس لجنة عرفت فيما بعد باللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد عقدت اللجنة مؤتمراً في جنيف اشترك فيه خبراء من ١٦ دولة وتولى وضع أسس الصليب الأحمر. وقد نشأت أعقاب ذلك المؤتمر أولى الجمعيات الوطنية للإغاثة وفي العام التالي ونتيجة لمبادرة من لجنة جنيف، اجتمع الممثلون الدبلوماسيون لـ ١٢ دولة حيث وقعوا على اتفاقية جنيف المؤرخة ٢٢ أغسطس ١٨٦٤ م لتحسين حال جرحى الجيوش في ميدان القتال. واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي أعلى سلطة مشورة وتجتمع عادة كل ٤ أربع سنوات وتضم أعضاء الصليب الأحمر الدولي والحكومات الموقعة على اتفاقية جنيف، وهي تبحث المسائل ذات الصبغة العامة وتصدر عنها قرارات وتوصيات، ويعين المؤتمر لجنته دائمة تجتمع فيما بين دوراته.

تنظيمها: اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة مستقلة ذات طابع خاص، محايدة فيما يتعلق بمجالات السياسة والمذاهب الفكرية والأديان، وهي الجهاز التأسيسي للصليب الأحمر الدولي ومقرها جنيف وأعضاؤها من السويسريين فقط، بحد أقصى ٢٥ عضواً، وتتم العضوية فيها بموافقة الأعضاء الموجودين وتتخذ قراراتها بالإجماع، وتتخذ طابعها الدولي من واقع رسالتها وليس من واقع تكوينها، وتتخذ قرارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن طريق أجهزة تنظمها وفق حاجتها إليها وتخضع تلك الأجهزة لإدارة تشرف عليها.

مبادئها:

يقوم الصليب الأحمر الدولي على المبادئ الآتية: ٢٩٨

- ١- الإنسانية: لقد استمد الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي رسالته الإنسانية أصلاً من الرغبة في إغاثة جرحى الحرب بلا تفرقة في ساحات القتال، وهو يواصل جهوده بصفة دائمة على

^{٢٩٧} كان هنري دونان مواطناً سويسرياً من أهالي جنيف مسافراً إلى إيطاليا سنة ١٨٥٩ عندما شاهد آثار معركة بيمونت في سولفرينو التي دارت بين النمساويين والفرنسيين والإيطاليين وتخلف عنها آلاف الجرحى، فتأثر بذلك وحاول أغاثتهم وجه نداء إلى السكان المحليين لمعاونته ونشر يونان فيما بعد كتاباً مؤثراً هو تذكارات سولفرينو عرض فيه فكرة إنشاء جمعيات إغاثة للمعانة التطوعية في إسعاف جرحى الحروب وأثمرت، تلك الفكرة عن تكوين الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر لمعانة الخدمات الطبية للجيوش، وأقترح دونان تقنين عمل تلك الجمعيات عن طريق وضع اتفاقية دولية تهدف إلى حماية جرحى الحروب وحماية الأشخاص القائمين على خدمتهم وحماية المستشفيات.

^{٢٩٨} أقر هذه المبادئ المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر في فيينا أكتوبر سنة ١٩٦٥ م.

الصعيدين الدولي والقومي من أجل تخفيف آلام البشرية وحماية الحياة والصحة واحترام الكرامة الإنسانية، ولتعزيز التفاهم والتعاون والصداقة من أجل السلام الدائم بين جميع الشعوب.

٢- عدم التفرقة: يقوم الصليب والهلال الأحمر بمعاونة المنكوبين على أساس من عدم التفرقة سواء كانت عنصرية أم دينية أم طبقية أم سياسية، معطياً الأولوية دائماً للأشد ضيقاً والأكثر حاجة.

٣- الحياد: يحرص الصليب والهلال الأحمر الدولي في جميع الأوقات على عدم الاشتراك في العمليات العدائية ولا يسمح لنفسه بالدخول في أي مجادلات سياسية أو عنصرية أو دينية أو فلسفية.

٤- الاستقلالية: حيث أنها منظمة مستقلة معاونه للسلطات العامة في أنشطتها الإنسانية الخاضعة لقوانين البلد على أنه ينبغي على الجمعيات الوطنية أن تحتفظ بدرجة من الاستقلالية تتيح لها العدل دائماً طبقاً لمبادئ الصليب الأحمر.

٥- الطابع التطوعي: فهي مؤسسة للإغاثة التطوعية المنزهة عن المصلحة الخاصة.

٦- وحدة العمل القومي: فلا يمكن أن تقوم سوى جمعية واحدة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر^{٢٩٩} في البلد الواحد، ويجب أن تفتح هذه الجمعية للجميع وأن تمتد نشاطها الإنساني ليعطي جميع أرجاء البلد.

٧- العالمية: فهي مؤسسة عالمية تتساوى فيها كل الجمعيات الوطنية في الحقوق وفي واجب المعاونة المتبادلة. وتهتم المنظمة بالتدخل في مناطق النزاع والتوتر لتقديم المساعدة الممكنة لكل من يحتاج إليها، دون تفرقة بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد، تنظم المؤتمرات وترعى إعداد الاتفاقيات وتطوير الحماية الدولية لمتضرري الحروب والنزاعات الدولية وغير الدولية المسلحة وتقديم العون المادي والمعنوي، لكل من يستطيع الوصول إليهم ومن أبرز ما ساهمت به المنظمة رعايتها لاتفاقيات جنيف ولاهاي ولحقي جنيف سنة ١٩٧٧ المكملين لاتفاقيات سنة ١٩٤٩، ورعايتها لعمليات تبادل الأسرى في الحروب ومراقبة أحوالهم في أماكن تواجدهم

^{٢٩٩} تعتبر جمعية الهلال الأحمر المصرية من أقدم الجمعيات التي أنشئت في العالم، إذ يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام ١٩١٢، حيث قامت في ذلك الوقت بمساعدة ضحايا الحرب في ليبيا أثناء الحرب الإيطالية التركية بقيام عدد من الأطباء والممرضين المصريين بما يقتضيه واجبهم الإنساني نحو ضحايا هذه الحرب، وتتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية كما أن مدتها غير محددة ومركزها الرئيسي مدينة القاهرة وتشمل دائرة عملها جميع محافظات الجمهورية.. راجع د. أحمد أبو الوفا محمد، المرجع السابق ص ٦٢٨.

